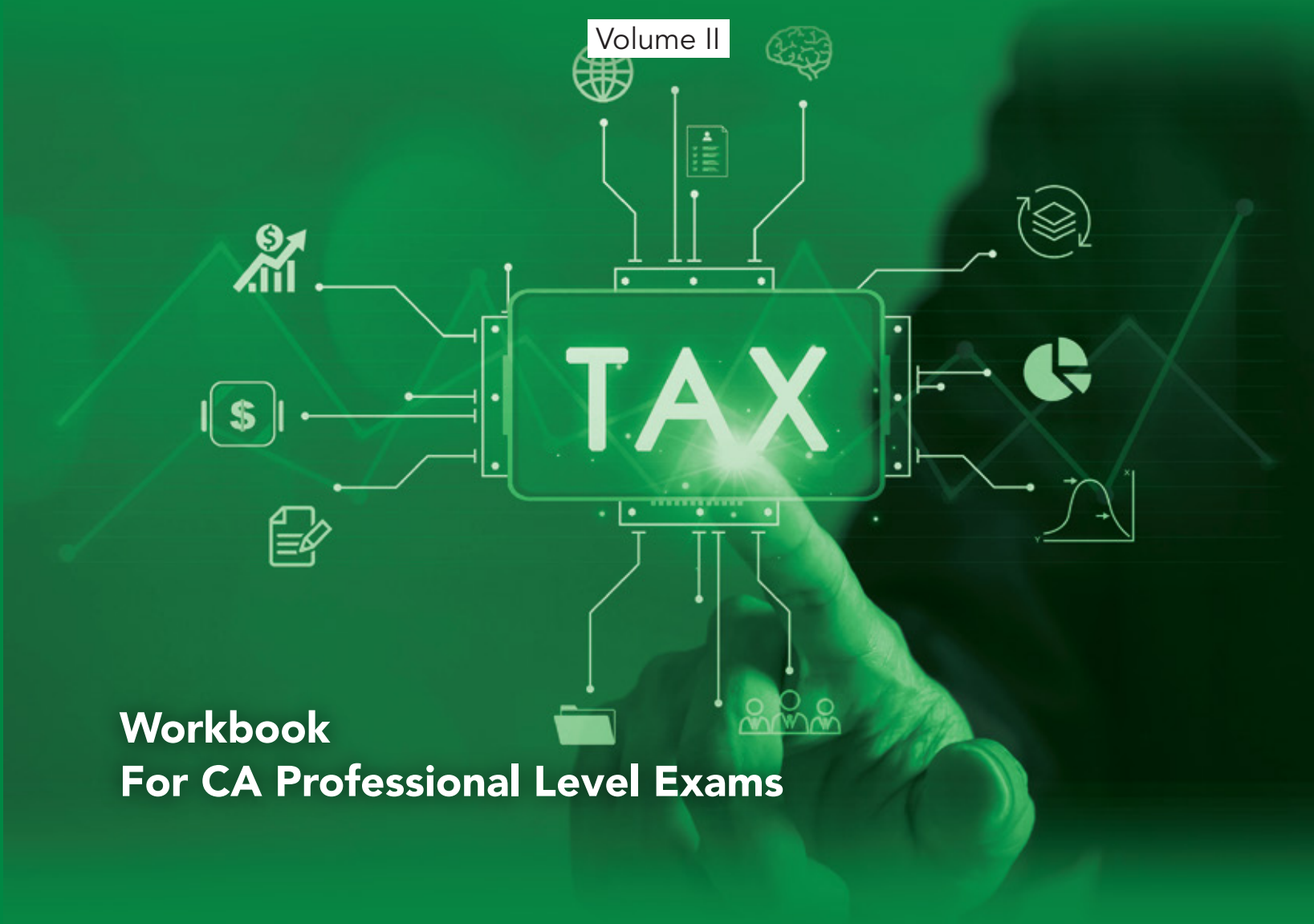
The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB)

Business Planning: Taxation & Compliance

Covering Finance Ordinance, 2025 (Indirect Tax - Customs Portion)

Volume II



Workbook For CA Professional Level Exams

CA BANGLADESH

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF BANGLADESH

www.icab.org.bd

The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB)

Business Planning: Taxation & Compliance

(Covering Income Tax Act, 2023 and Finance Ordinance, 2025)

Workbook
For CA Professional Level Exams

www.icab.org.bd

Business Planning: Taxation & Compliance
The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh

The Study materials have been produced by the Education and Student Affairs Division of the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh.

First edition 2018
Second edition 2019
Third edition 2020
Fourth edition 2021
Fifth edition 2022
Sixth edition 2023
Seventh edition 2024
Eighth edition 2025

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, graphic, electronic or mechanical including photocopying, recording, scanning or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

The content of this publication is intended to prepare students for the ICAB examinations, and should not be used as professional advice.

Disclaimer: To the extent permitted by applicable law ICAB expressly disclaims all liability howsoever arising from this publication or any translation thereof whether in contract or otherwise (including, but not limited to, liability for any negligent act or omission) to any person in respect of any claims or losses of any nature including direct, indirect, incidental or consequential loss, punitive damages, penalties or costs.

While every effort is made to ensure the accuracy and completeness of the information provided, unintentional errors or omissions may occur. The content is provided "as is" without warranties of any kind. We appreciate the understanding of all readers and encourage to notify us of any inaccuracies so that they can be corrected in future editions.

President - ICAB

FOREWORD

I am delighted to know that the ICAB is going to publish a **Study Manual on Business Planning: Taxation & Compliance** for our **Professional Level students.** This Study Manual contains updated **Income Tax, Value Added Tax and Customs** laws with required examples/ illustrations necessary for comprehensive understanding of the amendments made in the laws since publication of the last manual and the Finance Ordinance, 2025. Students will get this updated manual with changes of relevant laws/rules readily available to enhance their knowledge to sit for the examinations.

It also gives me immense pleasure that this updated manual incorporating the changes in tax laws **covering the changes in Income Tax Act, 2023, Value Added Tax and Supplementary Duty (Amendment) Ordinance, 2025, Customs Act 2023 through Finance Ordinance, 2025 and related SROs, will help the students a lot.**

I would like to thank the Chairman and all the Committee Members of the Board of Studies (BoS) of ICAB for their relentless support and co-operation for this publication. I would like to offer my special thanks and express gratitude to **Mr. Ranjan Kumar Bhowmik FCMA**, Ex-Member, National Board of Revenue(NBR), Government of Bangladesh (GoB), **Mr. Mohammad Fakhrul Alam,** Ex-Member (Technical), Customs, Excise and VAT Appeal Tribunal, Internal Resource Division, GoB, **Mr. Snehasish Barua FCA,** Partner, Snehasish Mahmud & Co**.,** Chartered Accountants, **Mr. Rakesh Saha FCA,** Partner, Ernst & Young Advisory Services Bangladesh Limited & **Mr. Muhammad Abu Hanif Meah FCA, Partner, Hanif & Arif,** Chartered Accountants for applying their professional skill and expertise in preparing and reviewing this Manual.

ICAB, the regulator of the Accountancy profession in Bangladesh, acknowledges the need, and supports the move for such updating of various Study Manuals from time to time. Being a founding member of the International Federation of Accountants (IFAC) and having twinning arrangements with the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), ICAB is obliged to standardize its students' training materials. In this regard, ICAB has updated the Study Manuals to cater to the continuous needs of CA Students. The publication of this Manual will provide necessary guidance to the CA Examinees to prepare themselves with updated knowledge in taxation for their examinations as well as of their technical and professional expertise.

I would like to thank the members of the Institute, **Mr. Md Rokonuzzaman FCA**, Vice President (Education & Training), Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Officials of Education and Students' Affairs Division (ESAD) of ICAB, and also those who were involved in the publication of the Manual.

N K A Mobin FCA
President -ICAB

Contents

01	Sources and structure of Bangladesh income tax law	1-32
02	Tax Administration and Taxes Appellate Tribunal	33-42
03	Charge of income tax	43-52
04	Income from employment	53-74
05	Income from financial Asset	75-84
06	Income from rent	85-96
07	Income from agriculture	97-110
08	Income from business	111-132
09	Capital gain	133-142
10	Income from other sources	143-152
11	Depreciation and amortization	153-164
12	Set off and carry forward of losses	165-172
13	Exemption and allowances	173-182
14	Deduction or collection of tax at source	183-194
15	Advance payment of tax	195-204
16	Return of income	205-214
17	Assessment	215-232
18	Assessment of individuals	233-274
19	Assessment of partnership firms	275-286
20	Assessment of companies	287-320
21	Liability in special cases and assessment of non-residents	321-328
22	Special provisions relating to avoidance of tax	329-334
23	Powers of income tax authorities including search and seizure	335-342
24	Penalty and prosecution	343-350
25	Recovery of tax	351-358
26	Double taxation relief	359-394
27	Transfer pricing	395-418
28	Refunds	419-422
29	Appeal, Tribunal, Reference, Revision and ADR	423-432
30	Ethics	433-452
31	Tax planning	453-464
32	Gift tax	465-470
33	Value Added Tax	471-552
34	Customs	553-1203

Chapter 34

Customs Portion

(Covering Customs Act, 2023 and Finance Ordinance, 2025)

Syllabus of Customs Portion

Tax Planning & Compliance-Professional Level

Session	Contents	Reference	Page
Session-1	**Important Sections of Customs Act 2023:** Appointment of Customs Officer; Duty and Power of Customs officer; Delegation of Power; Assistance to the customs officers; Declaration of customs port,customs airport, etc; Power to approve Landing places and determine the area of customs stations and time limit; Prohibition; Goods Dutiable; Imposition of Counterveiling duty; Imposition of Anti-dumping duty; Imposition of Safeguard duty; Fee for Customs service; Abatement of duty on damaged, deteriorated, lost or destroyed goods; Time limit for payment of duties, taxes and interest; Untrue statement, etc; Deposit of duties, taxes and charges and deferred payment; Temporary Importation procedure;Termination of temporary importation procedure; Period for completion of Inward & Outward Processing procedure; Inward processing procedure; Outward Processing procedure;	**Section-4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 32, 33, 35, 101, 102, 103, 104, 105, of Customs Act, 2023.**	6-18
Session-2	(i) General rules for the interpretation of the Harmonized System (GIR). (ii) Classification of goods & Procedure. (iii) Section, Chapter, Heading, Sub-heading Notes (iv) Rules of using dot (.) and dash(-).	**F**irst Schedule of Customs Act, 2023 **E**xplanatory Notes	19-22
Session-3	Article VII of GATT/WTO Valuation Agreement, Valuation Rules-2000 of NBR, Minimum value of imported goods for calculation of duties-taxes.	**Section-27 of Customs Act** **A**rticle VII of GATT(WTO Agreement on Customs Valuation- ACV) **Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules- 2000** (SRO no. 57-Law/2000/1821/ Customs, dated 23/02/2000). **Minimum Value** (SRO no. 226-Law/2025/48/ Customs, dated 29/05/2025)	23-57

Session-4	Exemption (concession) of duties and taxes for import of Capital Machinery (General, EPZ, EZ, High-Tech Park) and import of Raw Material by VAT compliant Industry (General).	**Section-25 of Customs Act Exemption of duties- taxes (machinery & parts)** **SRO-**no.191-Law/2025/13/Customs, dated 29/05/2025 (**General**) **SRO-**no.201-Law/2025/23/Customs, dated 29/05/2025(**EPZ**) **SRO-**no.184-Law/2024/36/Customs, dated 29/05/2024(**EZ**) **SRO-**no.187-Law/2024/39/Customs, dated 29/05/2024 **(HTP)** **Exemption of duties- taxes (industrial raw material)** **SRO**-no.281-Law/2025/73/Customs, dated 26/06/2025 **(General)**	**58-105**
Session-5	Customs Warehousing System in Bangladesh. General Bond, Special & Supervised Bond, Duty Paid Bond, Duty Free Bond, Diplomatic Bond, Commisharіate, Home Consumption Bond, Deemed Exporter, Other issues of warehousing bond system.	**Section 11, 12, 108-134 of Customs Act.** **Direct and Deemed Export oriented industries (except garments) Rules-2024** (SRO-no.212-Law/2024/64/Customs, dated 29/05/2024) **Direct Export oriented Garments industries Rules-2024** (SRO-no.213-Law/2024/65/Customs, dated 29/05/2024)	**106-227**
Session-6	Customs Warehousing System in Bangladesh. (Warehouse License Rule. Industries entitled to get Bond license, Documents required for bond license, Import Entitlement, Co-efficient, UD, UP etc.)	**Section 11, 12, 108-134** **Warehouse Licensing Rules, 2024** (SRO no.209-Law/2024/61/Customs, dated 29/05/ 2024) **General Bond Rules, 2024** (SRO no. 210-Law/2024/62/Cus dated 29.05.2024 **Time to keep goods in Warehouse Rules** (SRO no. 211-Law/2024/63/Customs Dated: 29.05.2024 **Annual Import Entitlement of Direct & Deemed exporter (except garments) Rules-2024 (**SRO no.214-Law/2024/66/Customs, dated 29/05/ 2024)	**106-227**

Session- 7	Conveyance and Cargo declaration; Place of arrival of conveyance; Goods declaration & it's registration; Examination and release of goods; Duty Payment; Clearance of goods; Provisional Assessment and release; Re-assessment; Handover of goods to the Government & it's disposal; Goods Dutiable; Date for determination of rate of duty, value & exchange rate; Value and effective duty rate; Time limit for payment of Duty, tax and interest.	**S**ection-48, 49, 81-95 of Customs Act. Section-18, 30-32 of Customs Act. **Goods declaration, Assessment and re-assessment Rules** (SRO no. 206-Law/2024/58/Customs Dated: 29.05.2024	**228-247**
Session-8	Refund and Duty drawback	**S**ection-34, 36 - 40 of Customs Act. **Duty Drawback Rules- 2021**(SRO no. 266- Law/2021/45/Customs, dated 04 /08/2021)	**248-275**
	Transshipment and Transit	**S**ection-135-140 : 141-145 **Customs Transit and Transhipment Rules-2021** (SRO no. 136-Law/2021/125/Customs, dated 25/05/2021)	
Session-9	Adjudication, Adjudicating Authority, Adjudication Process. Appeal, Appeal Authority, Appeal Process and Revision, Alternative Dispute Resolution (ADR)	**S**ection-202 -211, 216 -219, 220-234 **Customs (ADR)Rules- 2012** (SRO-no.54-Law/2012/2379/Customs, dated: 23/02/2012)	**276-296**
Session-10	Brief overview on WCO and WTO WTO-Trade Facilitation Agreement (WTO-TFA), Customs Post Clearance Audit (PCA)	**Customs Post Clearance Audit Manual-2023** **General Order** no- 31-Customs -2023 dated:27/09/2023	**297-417**
Session-11	Trade Facilitation: Advance Ruling (AR) Authorized Economic Operator (AEO) National Single Window (NSW)	**Customs Ruling (Advance) Rules-2025 S**RO-no.229-Law/2025/51/Customs, dated 29/05/2025 **Authorized Economic Operator (recognition) Rules-2024** **S**RO-no.217-Law/2024/67/Customs, dated 04/06/2024 **SOP on AEO (Recognition and Administration) Order No: 01-Customs-2025 Dt:13.01.2025**	**418-609**
Session-12	**Overall Review of the Previous Sessions**		

Course Objectives

This course will create an opportunity for the students of Professional level to have an overview of Customs and allied acts and its implementation from theoretical, as well as practical perspectives. Special attention will be given to the Customs Act. The session will be facilitated through PowerPoint presentations, group discussions and practical exercise that will help the participants to comprehend the lectures spontaneously.

Session-1:

Session Overview:
Every country in the world has a Customs Act and other allied Acts that denotes sovereignty of that country. In Bangladesh, the Customs Act, 2023 provides the legal basis for Bangladesh Customs to perform its functions effectively. This class is designed to assist students to have an idea on some important legal provisions (sections) of Customs Act.

Session- 2:

Session Overview:
The World Customs Organization (WCO) is the apex body for international Customs matters like HS Convention. Therefore, the participants need to have a clear idea about this organization to understand national, as well as international Customs. General rules for the interpretation of the Harmonized System (GIR) is the basis or main principle for classification of internationally traded goods. The class will discuss the rules and principles of H.S. Classification, using dot (.) and dash (-).

Session- 3:

Session Overview:
Customs valuation of imported/exportable goods is critical for international business. Therefore, the business communities need to have a clear idea about valuation process of goods. Valuation rules will help the participants to know how to determine Customs value to calculate duties levied on imported/exported goods. The class will highlight Article VII of GATT/ WTO valuation agreement and methods of valuation and its practical implications.

Session- 4:

Session Overview:
Customs duty exemptions or any concession on tariff will be discussed in this class as participants need to have a clear idea about the customs tariff policy. The class will also help the students to learn the basic public finance policy including impact of tariff on economy and the process of tariff determination or exemption. Moreover, the class will help the students learn about the national budget preparation, along with the role of legislative and executive. Process of Customs Act and SRO preparation and amendment will also be discussed.

Session-5 & 6:

Session Overview:
The concept of customs warehousing is very important for the participants to understand the warehousing system of Bangladesh. The Export Processing Zones (EPZ), Special Economic Zones (SEZ) and export sectors are enjoying Customs warehousing facilities. Industries enjoying warehousing facilities don't need to pay any duties-taxes on importation of their raw material to be used for production of exported goods. The class will discuss the overall management and warehousing process.

Session-7:

Session Overview:
Customs administration facilitate trade through proper assessment of revenue and timely clearance of goods. This class will discuss Cargo and Goods declaration, assessment and clearance, duty collection, examination and reporting system. Also discuss various import taxes like Customs Duty, Regulatory Duty, Supplementary Duty, Value Added Tax, Advance Tax, Advance Income Tax, Surcharge etc that is levied on imported or exported goods.

Session- 8:

Session Overview:
Transshipment and Transit are very important issue in international trade. Transshipment is a process where a cargo is unloaded from one vessel and loaded them into another to complete a journey to the final destination. Transit is a customs procedure that allows goods to be moved across international borders under customs control. The Session will help students to have an idea on Transshipment and Transit, its process and benefits. Refund of excess paid duty-taxes and Duty drawback against export will also be discussed.

Session- 9:

Session Overview:
Offence is the contravention or failure to comply with any provision of the Customs Act or rule by any person with which it was his obligation to comply. Offences and penalties are mentioned in section-171 of the said Act. Adjudication is a legal course of action under Customs act observed to settle cases filed by Customs. Any person aggrieved by any decision of Customs may appeal against such order to appropriate authority within three months. Any dispute lying with Customs authority, Appeal authority or Court may be resolved through ADR. Participants will be able to learn above issues through this class session.

Session-10:

Session Overview:
The World Trade Organization (WTO) is the apex body for regulating international trade across the globe. WTO has concluded Trade Facilitation Agreement (TFA) for smooth and well secured movements of goods across the countries. World Customs Organization (WCO) is the apex authority of all Customs Administrations in the world. Development and upgradation of H.S.Code system, Customs Valuation, Simplification and Harmonization of Customs procedures are the main function of WCO. The main functions of these organizations are to create a trade and investment friendly environment without barriers at borders.

Session- 11:

Session Overview:
WTO -Trade Facilitation Agreement (TFA) is for ensuring smooth and well secured movements of goods across the countries. This class will highlight this agreement and discuss on Advance Ruling (AR), Authorized Economic Operator (AEO), Post Clearance Audit (PCA) and National Single Window (NSW) system as these phenomenons are going to be the most important factor for the business around the Globe.

Session-01

Important Legal Provisions (Sections) of Customs Act, 2023

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ধারা

সেশন-০১ এ শুধু কাস্টমস আইনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আইনী বিধান অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ ধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আইনের অন্যান্য ধারাসমূহ যেগুলো অন্য সেশনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত সেগুলো প্রতিটি সেশনের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বোঝার সুবিধার্থে প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনের ধারাসহ শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে। সেশন-০১ ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

৪। **কাস্টমস কর্মকর্তা নিয়োগ।**- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড, আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত কোনো এলাকা বা কার্যক্রমের জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত পদে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) কমিশনার অব কাস্টমস;

(খ) কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল);

(গ) কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড);

(ঘ) কমিশনার অব কাস্টমস (কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা);

(ঙ) কমিশনার অব কাস্টমস (বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইনডো);

(চ) কমিশনার অব কাস্টমস (কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা);

(ছ) ডিরেক্টর জেনারেল (কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত);

(জ) ডিরেক্টর জেনারেল (কাস্টমস রেয়াত ও প্রত্যর্পণ);

(ঝ) ডিরেক্টর জেনারেল (কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট প্রশিক্ষণ একাডেমি);

(ঞ) ডিরেক্টর জেনারেল (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল);

(ট) অ্যাডিশনাল কমিশনার অব কাস্টমস, অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল বা ডিরেক্টর (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল);

(ঠ) জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস বা ডিরেক্টর বা জয়েন্ট ডিরেক্টর (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল);

(ড) ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস বা ডেপুটি ডিরেক্টর বা ডেপুটি ডিরেক্টর (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল);

(ঢ) অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল);

(ণ) রাজস্ব কর্মকর্তা;

(ত) সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা; এবং

(থ) সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা পর্যায়ের নিম্নে নহে এইরূপ অন্য যে কোনো পদবীর কাস্টমস কর্মকর্তা।

৫। **কাস্টমস কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা ও কর্তব্য।**- কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা এই আইনের দ্বারা অথবা অধীনে তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ বা তাহার উপর অর্পিত কর্তব্য পালন করিবেন; এবং তিনি, তাহার অধস্তন যে কোনো কর্মকর্তাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং তাহার উপর অর্পিত সকল কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড, সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালনের উপর যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ সীমা নির্ধারণ এবং শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

৬। **ক্ষমতা অর্পণ।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা ক্ষেত্রমত, সদস্য (কাস্টমস), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন

করিতে পারিবেন।

(১ক) বোর্ড, আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, কোনো কাস্টমস কর্মকর্তাকে তাহার অব্যবহিত উচ্চতর পদের জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(১কখ) বোর্ড, আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, কমিশনার অব কাস্টমস এর উপর অর্পিত দায়িত্ব তাহার স্বীয় অধিক্ষেত্রে অন্য যে কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্ত ও সীমা সাপেক্ষে, কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব অন্য যে কোনো সরকারি কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৮ এর অধীন ঘোষিত কাস্টমস বন্দর, কাস্টমস বিমানবন্দর, স্থল কাস্টমস স্টেশন এর ক্ষেত্রে উক্তরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে না এবং কাস্টমস পদ্ধতি প্রয়োগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার কাজে হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপযোগ্য হইবে না।

৭। **কাস্টমস কর্মকর্তাগণকে সহায়তা।**- কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, বিধিবদ্ধ সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সহায়তা করিবেন।

৮। **কাস্টমস বন্দর, কাস্টমস বিমানবন্দর, ইত্যাদি ঘোষণা।**- (১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

(ক) যে সকল বন্দর ও বিমান বন্দরে আমদানিকৃত পণ্য বা পণ্যশ্রেণি নামানো হয় এবং রপ্তানিতব্য পণ্য বা পণ্যশ্রেণি বোঝাই করা হয়, সেই সকল বন্দর ও বিমান বন্দরকে, যথাক্রমে, কাস্টমস বন্দর ও কাস্টমস বিমানবন্দর হিসাবে;

(খ) যে স্থানে স্থলপথে অথবা অভ্যন্তরীণ জলপথে আমদানিকৃত পণ্য নামানো হয় বা রপ্তানিতব্য পণ্য বোঝাই করা হয় অথবা যে কোনো পণ্য বা পণ্যশ্রেণি নামানো বা বোঝাই করা হয়, সেই সকল স্থানকে স্থল কাস্টমস স্টেশন অথবা কাস্টমস অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো অথবা কাস্টমস অভ্যন্তরীণ নৌ-কন্টেইনার টার্মিনাল হিসাবে; এবং

(গ) কোন কোন রুটের মাধ্যমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত, কোন পণ্য বা পণ্যশ্রেণি স্থলপথে বা অভ্যন্তরীণ জলপথে বা কোন স্থল কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস স্টেশন বা কোন সীমান্ত দিয়া আমদানি বা রপ্তানি করা যাইবে, উহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোনো রুটকে কাস্টমস রুট হিসাবে- ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) কেবল সে সকল স্থানকে কাস্টমস বন্দর হিসাবে ঘোষণা করা যাইবে, যে সকল স্থান হইতে বাংলাদেশের কোনো নির্ধারিত কাস্টমস বন্দরের সহিত উপকূলীয় বাণিজ্য পরিচালনা করা হয় এবং, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যাহা কাস্টমস হাউস এবং উহার সীমানা হিসাবে গণ্য হয়।

৯। **অবতরণ স্থান অনুমোদন এবং কাস্টমস স্টেশনের সীমানা ও সময়সীমা নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা।**- বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা-

(ক) কোনো কাস্টমস স্টেশনের সীমানা নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(খ) কোনো কাস্টমস স্টেশনে পণ্য বা পণ্যশ্রেণি বোঝাই এবং খালাস করিবার জন্য যথাযথ স্থান হিসাবে অনুমোদন করিতে পারিবে; এবং

(গ) বেসরকারি খাতের সহিত আলোচনা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয়পূর্বক কাস্টমস স্টেশনের কার্যক্রম পরিচালনার সময়সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৭। **নিষিদ্ধকরণ (prohibition) এবং নিয়ন্ত্রণ।**– (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না

কেন, নিম্নবর্ণিত কোনো পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করা যাইবে না, যথা:-

(ক) নকল ধাতব মুদ্রা;

(খ) জাল বা নকল কারেন্সি নোট এবং অন্য কোনো নকল দ্রব্য;

(গ) কোনো অশ্লীল পুস্তক, পুস্তিকা, কাগজ, ড্রইং, প্রতিকৃতি, আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র বা বস্তু, ভিডিও বা অডিও রেকর্ডিং, সিডি অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে রেকর্ডিং;

(ঘ) বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩০ নং আইন) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া আনিত পণ্য;

(ঙ) নকল ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য;

(চ) দন্ডবিধির আওতাধীন নকল ট্রেডমার্কযুক্ত পণ্য অথবা ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৫) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী মিথ্যা ট্রেড বর্ণনা সংবলিত পণ্য;

(ছ) বাংলাদেশের বাহিরে প্রস্তুত খন্ড পণ্যসমূহ (piece-goods) (যাহা সাধারণত দৈর্ঘ্য বা খন্ড হিসাবে বিক্রয় করা হয়), যদি না বাংলাদেশে আপাতত প্রযোজ্য প্রমিত (standard) মিটারে বা অন্য কোনো পরিমাপে উহার প্রকৃত দৈর্ঘ্য সংখ্যায় প্রতিটি খন্ডে সুস্পষ্টভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত বা অন্য কোনোভাবে মুদ্রিত থাকে;

(জ) বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৩ নং আইন) এর অধীন কোনো পেটেন্ট এর স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব লঙ্ঘন করিয়া প্রস্তুতকৃত পণ্য;

(ঝ) কপিরাইট আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৪ নং আইন) এর অধীন কোনো কপিরাইট এর স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব লঙ্ঘন করিয়া প্রস্তুতকৃত পণ্য;

(ঞ) অন্য কোনো আইনের অধীন নিষিদ্ধ কোনো পণ্য; এবং

(ট) বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত কোনো পণ্য।

(২) সরকার, সময়ে সময়ে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আনয়ন বা বাংলাদেশের বাহিরে নেওয়া নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

১৮। **শুল্কযোগ্য পণ্য।**- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য সকল পণ্যের উপর প্রথম তফসিলে বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন নির্ধারিত হারে কাস্টমস শুল্ক প্রদেয় হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপণীয় কোনো শুল্ক ও কর আরোপ বা আদায় করা হইবে না, যদি কোনো একটি চালানের পণ্যমূল্য ৪ (চার) হাজার টাকার অধিক না হয়।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেইরূপ সমীচীন মনে করিবে সেইরূপ শর্ত, সীমা বা বিধি-নিষেধ আরোপ সাপেক্ষে, প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট সকল বা যে কোনো পণ্যের উপর উক্ত তফসিলে নির্ধারিত কাস্টমস শুল্কের সর্বোচ্চ হারের দ্বিগুণের অধিক নয়, এমন হারে রেগুলেটরি শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—কোনো পণ্যের উপর রেগুলেটরি শুল্কের হার উক্ত পণ্যের উপর প্রথম তফসিলে নির্ধারিত আরোপযোগ্য কাস্টমস শুল্ক হারের অধিক হইতে পারিবে, তবে উক্ত রেগুলেটরি শুল্ক উক্ত তফসিলের সর্বোচ্চ কাস্টমস শুল্ক হারের দ্বিগুণের অধিক হইতে পারিবে না।

(৩) উপ ধারা (২) এর অধীন আরোপিত রেগুলেটরি শুল্ক উপ ধারা (১) অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন আরোপিত শুল্কের অতিরিক্ত হইবে।

(৪) উপ ধারা (২) এর অধীন জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন পূর্বে রহিত করা না হইলে, যেই অর্থ-বৎসরে উহা জারি করা হইয়াছে সেই অর্থ-বৎসর সমাপনান্তে (on the expiry) উহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রহিত হইয়া যাইবে।

১৯। **কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ।**- (১) যদি কোনো দেশ বা এলাকা কোনো পণ্যের প্রস্তুত বা উৎপাদন অথবা উক্ত স্থান হইতে

রপ্তানিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, উক্ত পণ্য পরিবহণে ভর্তুকিসহ অন্য কোনো ভর্তুকি প্রদান করে, তাহা হইলে, উক্ত পণ্য যে দেশে প্রস্তুত, উৎপাদিত বা ভিন্নভাবে প্রাপ্ত, সেই দেশ হইতে সরাসরি আমদানি করা হউক বা না হউক এবং উহা প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত দেশ হইতে রপ্তানির সময়ে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় বা প্রস্তুতকরণ, উৎপাদন দ্বারা বা ভিন্নভাবে পরিবর্তিত অবস্থায় আমদানি করা হউক না কেন, উক্ত পণ্য আমদানির ফলে অনুরূপ দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে এবং আমদানির সহিত দেশীয় উক্ত শিল্পের ক্ষতির কার্যকারণ সম্পর্ক থাকিলে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশক্রমে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার উপর উক্ত ভর্তুকির অধিক নহে, এইরূপ পরিমাণ কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভর্তুকি প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি-

(ক) রপ্তানিকারক বা উৎপাদক দেশের অভ্যন্তরে সরকার বা কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা থাকে, যেখানে-

(অ) সরকারের কোনো প্রচলিত কার্যক্রম, যাহাতে সরাসরি তহবিল হস্তান্তর (কোনো অনুদান, ঋণ এবং অংশীদারি মূলধন প্রবাহসহ) অথবা তহবিল বা দায় বা উভয়ের সম্ভাব্য (potential) সরাসরি হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট থাকে;

(আ) সরকারি রাজস্ব, যাহা অন্যবিধভাবে প্রাপ্য থাকা সত্ত্বেও ছাড় দেয়া হয় বা আদায় করা না হয় (আর্থিক প্রণোদনাসহ);

(ই) সরকার সাধারণ অবকাঠামো ব্যতিরেকে অন্য যে কোনো পণ্য বা সেবা প্রদান করে অথবা পণ্য ক্রয় করে;

(ঈ) উপ-দফা (অ) (আ) বা (ই) তে বর্ণিত এক বা একাধিক ধরনের কার্যক্রম, যাহা সচরাচর সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে, তাহা পরিচালনার জন্য সরকার কোনো অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় তহবিল সরবরাহ করে অথবা কোনো বেসরকারি সংস্থার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে অথবা নির্দেশ প্রদান করে, যাহার প্রচলিত পদ্ধতি প্রকৃত অর্থে সরকার কর্তৃক সচরাচর অনুসৃত পদ্ধতি হইতে ভিন্ন না হয়; অথবা

(খ) সরকার যে কোনো ধরনের আয় বা মূল্য সহায়তা প্রদান করে বা বহাল রাখে, যাহা উক্ত দেশ হইতে কোনো পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি বা উক্ত দেশে কোনো পণ্যের আমদানি হ্রাসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়ক হয় এবং ইহার ফলে কোনো সুবিধা প্রদত্ত হয়।

(২) ভর্তুকির পরিমাণ নির্ধারণ সাপেক্ষে, সরকার, এই ধারার বিধান এবং তদধীন প্রণীত বিধি অনুসারে সাময়িকভাবে প্রাক্কলিত ভর্তুকির অধিক নহে এইরূপ কাউন্টারভেইলিং শুল্ক এই উপ-ধারার অধীনে আরোপ করিতে পারিবে, এবং যদি উক্ত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক পরবর্তীকালে নির্ধারিত ভর্তুকির পরিমাণ হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে সরকার-

(ক) উক্ত ভর্তুকি নির্ধারণের বিষয় বিবেচনায় রাখিয়া এবং যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত নির্ধারণের পরে উক্ত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক হ্রাস করিবে; এবং

(খ) এইরূপ হ্রাস করিবার ফলে যে পরিমাণ অতিরিক্ত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আদায় হইয়াছে উহা ফেরত প্রদান করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপিত হইবে না, যদি না ইহা নিরূপিত হয় যে-

(ক) ভর্তুকি কোনো রপ্তানি সক্ষমতার সহিত সম্পর্কিত; বা

(খ) ভর্তুকি রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমদানিকৃত কাঁচামালের পরিবর্তে স্থানীয় কাঁচামালের ব্যবহার সম্পর্কিত; অথবা

(গ) পণ্য প্রস্তুতকরণ, উৎপাদন বা রপ্তানিতে নিয়োজিত কতিপয় সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিকে ভর্তুকি প্রদান করা হইয়াছে, যদি না উক্ত ভর্তুকি-

(অ) প্রস্তুতকরণ, উৎপাদন বা রপ্তানিতে নিয়োজিত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার পক্ষে পরিচালিত গবেষণা কার্যের জন্য; বা

(আ) রপ্তানিকারক দেশের অভ্যন্তরে কোনো অনগ্রসর এলাকার সহায়তার জন্য; বা

(ই)নূতন পরিবেশগত আবশ্যকতার সহিত বিদ্যমান সুবিধাদির অভিযোজন উন্নয়নকল্পে সহায়তার জন্য-প্রদান করা হয়।

(৪) যদি সরকার এই অভিমত পোষণ করে যে, ভর্তুকি সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য তুলনামূলক স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণে আমদানির ফলে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি হইয়াছে, যাহা পূরণ করা কঠিন এবং যেক্ষেত্রে উক্ত স্বার্থহানির পুনরাবৃত্তি রোধ করিবার জন্য ভূতাপেক্ষভাবে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (২) এর অধীন কাইন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের পূর্ববর্তী কোনো তারিখ হইতে ভূতাপেক্ষভাবে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে; তবে উহা উক্ত উপ-ধারার অধীন প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের পূর্বে হইবে না এবং, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত শুল্ক এই উপ-ধারার অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখ হইতে প্রদেয় হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন আরোপযোগ্য কাউন্টারভেইলিং শুল্ক এই আইন অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন আরোপিত অন্যান্য শুল্কের অতিরিক্ত হইবে।

(৬) পূর্বেই প্রত্যাহার করা না হইলে, এই ধারার অধীন আরোপিত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক, আরোপের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর সমাপ্তির পর অকার্যকর হইয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার পুনর্বিবেচনা করিয়া যদি এই অভিমত পোষণ করে যে, উক্ত শুল্ক প্রত্যাহারের ফলে ভর্তুকি কার্যক্রম এবং স্বার্থহানি অব্যাহত থাকিতে অথবা উহাদের পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে, তাহা হইলে সরকার, সময় সময়, এই শুল্ক আরোপের মেয়াদ অতিরিক্ত ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি উল্লিখিত ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদ সমাপ্তি হওয়ার পূর্বে আরম্ভ হওয়া কোনো পুনর্বিবেচনা কার্যক্রম উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে চূড়ান্ত না হয়, তাহা হইলে, পুনর্বিবেচনার ফলাফল সাপেক্ষে, কাউন্টারভেইলিং শুল্ক ১ (এক) বৎসরের অধিক নহে, এইরূপ অতিরিক্ত সময়ের জন্য বলবৎ থাকিবে।

(৭) সরকার, সময় সময় যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ তদন্তের পর উপ-ধারা (১) বা (২) এ উল্লিখিত ভর্তুকির পরিমাণ নিরূপণ ও নির্ধারণ করিবে এবং এইরূপ পণ্য শনাক্তকরণ ও আমদানির পর এই ধারার অধীন আরোপিত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক নিরূপণ ও আদায় করিবার জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৮) এই ধারার অধীন কাইন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের কোনো কার্যক্রম শুরু করা যাইবে না, যদি না কোনো স্থানীয় শিল্প কর্তৃক অথবা উহার পক্ষ হইতে পেশকৃত লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর অথবা স্ব-প্রণোদিত হইয়া বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সরকারকে অবহিত করে যে, কোনো নির্দিষ্ট আমদানিকৃত পণ্যের উপর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভর্তুকির কারণে সৃষ্ট স্বার্থহানির দৃশ্যমান প্রমাণ রহিয়াছে।

২০। **অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ।**- (১) যদি কোনো দেশ অথবা এলাকা, অতঃপর এই ধারায় রপ্তানিকারক দেশ অথবা এলাকা বলিয়া উল্লিখিত, হইতে কোনো পণ্য উহার স্বাভাবিক মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয় এবং উক্ত রপ্তানির ফলে দেশীয় অনুরূপ শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সরকার, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে, ডাম্পিং মার্জিনের অধিক নহে এইরূপ পরিমাণ, অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে-

(ক) "ডাম্পিং মার্জিন" অর্থ উহার রপ্তানি মূল্য এবং স্বাভাবিক মূল্যের মধ্যকার পার্থক্য;

(খ) "রপ্তানি মূল্য" অর্থ রপ্তানিকারক দেশ বা এলাকা হইতে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য এবং যে স্থানে কোনো রপ্তানি মূল্য নাই বা রপ্তানিকারক এবং আমদানিকারক বা কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যে সম্পৃক্ততা (association) বা কোনো ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার কারণে যখন রপ্তানিমূল্য বিশ্বাসযোগ্য হয় না তখন যে মূল্যে আমদানিকৃত পণ্য কোনো নিরপেক্ষ ক্রেতার নিকট প্রথম পুনঃবিক্রয় হয় সেই মূল্যের ভিত্তিতে অথবা যে অবস্থায় পণ্য আমদানি করা হইয়াছে, সেই অবস্থায় যদি কোনো নিরপেক্ষ ক্রেতার নিকট পুনঃবিক্রয় না হয়, তাহা হইলে উপ-ধারা (৬) এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে নির্ধারণযোগ্য যুক্তিসংগতভিত্তিতে রপ্তানি মূল্য নির্ণয় করা যাইবে;

(গ) "স্বাভাবিক মূল্য" অর্থ-

(অ) উপ-ধারা (৬) এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে রপ্তানিকারক দেশে অথবা এলাকায় ভোগের জন্য সমজাতীয় পণ্যের (like product) সাধারণ ব্যবসা প্রক্রিয়ায় নিরূপিত তুলনীয় মূল্য; অথবা

(আ) রপ্তানিকারক দেশের বা এলাকার স্থানীয় বাজারে যখন স্বাভাবিক ব্যবসা প্রক্রিয়ায় সমজাতীয় পণ্যের কোনো বিক্রয় থাকে না, অথবা যখন বিশেষ বাজার পরিস্থিতির কারণে অথবা রপ্তানিকারক দেশের বা এলাকার (territory) স্থানীয় বাজারে স্বল্প পরিমাণ বিক্রয়ের কারণে উক্ত বিক্রয় যথাযথ তুলনা অনুমাদন করে না, তখন স্বাভাবিক মূল্য হইবে-

(i) উপ-ধারা (৬) এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে রপ্তানিকারক দেশ বা এলাকা বা কোনো উপযুক্ত তৃতীয় কোনো দেশ হইতে রপ্তানিকৃত সমজাতীয় পণ্যের নিরূপিত তুলনীয় প্রতিনিধিত্বমূলক মূল্য; অথবা

(ii) উপ-ধারা (৬) এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে উক্ত পণ্যের উৎস দেশের উৎপাদন ব্যয়ের সহিত যুক্তিসংগত পরিমাণ প্রশাসনিক, বিক্রয় ও সাধারণ ব্যয় এবং মুনাফা বাবদ যুক্তিসংগত সংযোজনসহ উক্ত পণ্যের উৎপাদন ব্যয়:

তবে শর্ত থাকে যে, উৎস দেশ (country of origin) ব্যতীত অন্য কোনো দেশ হইতে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যদি রপ্তানিকারক দেশের মাধ্যমে পণ্য কেবল স্থানান্তরিত হয় (transhipped) অথবা এইরূপ পণ্য রপ্তানিকারক দেশে উৎপাদিত না হয়, সেই ক্ষেত্রে উৎস দেশের মূল্যের ভিত্তিতে পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারিত হইবে।

(২) কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মূল্য এবং ডাম্পিং মার্জিন নিরূপণ না হওয়া পর্যন্ত সরকার এই ধারার বিধান এবং তদধীন প্রণীত বিধি অনুসারে সাময়িকভাবে প্রাক্কলিত উক্ত মূল্য এবং ডাম্পিং মার্জিনের ভিত্তিতে এইরূপ পণ্য বাংলাদেশে আমদানির উপর অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে এবং যদি উক্ত অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক পরবর্তীকালে নির্ধারিত মার্জিন হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে সরকার-

(ক) উক্তরূপ নির্ধারণের বিষয় বিবেচনায় রাখিয়া এবং উক্তরূপ নির্ধারণের পর যথাশীঘ্র সম্ভব এই প্রকার অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক হ্রাস করিবে; এবং

(খ) এইরূপ হ্রাস করিবার ফলে আদায়কৃত অতিরিক্ত অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক যতটুকু অতিরিক্ত আদায় করা হইয়াছে, ততটুকু ফেরত প্রদান করিবে।

(৩) যদি সরকার তদন্তাধীন ডাম্পকৃত কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, ডাম্পিং এর কারণে শিল্পের স্বার্থহানির ইতিহাস রহিয়াছে অথবা রপ্তানিকারক ডাম্পিং চর্চা করে এবং ইহাতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি ঘটে মর্মে আমদানিকারক জানিতেন বা তাহার জানা উচিত ছিল, তাহা হইলে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (২) এর অধীন অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের পূর্ববর্তী কোনো তারিখ হইতে ভূতাপেক্ষভাবে অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে; তবে তাহা উক্ত উপ-ধারার অধীন প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে নব্বই দিনের পূর্বে হইবে না এবং, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না

কেন, উক্ত শুল্ক এই উপ-ধারার অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত হার ও তারিখ হইতে প্রদেয় হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন আরোপযোগ্য অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন আরোপিত অন্যান্য শুল্কের অতিরিক্ত হইবে।

(৫) পূর্বেই প্রত্যাহার করা না হইলে, এই ধারার অধীন আরোপিত অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক, আরোপের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর সমাপ্তির পর অকার্যকর হইয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার পর্যালোচনা করিয়া যদি এই অভিমত পোষণ করে যে উক্ত শুল্ক অকার্যকর (cessation) করিবার ফলে ডাম্পিং এবং স্বার্থহানি অব্যাহত থাকিতে অথবা উহাদের পুনারাবৃত্তি ঘটিতে পারে, তাহা হইলে সরকার, সময় সময়, এইরূপ শুল্ক আরোপের মেয়াদ অতিরিক্ত ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি উল্লিখিত ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদ সমাপ্তি হওয়ার পূর্বে আরম্ভ হওয়া কোনো পর্যালোচনা কার্যক্রম উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে চূড়ান্ত করা না হয়, তাহা হইলে, পর্যালোচনার ফলাফল সাপেক্ষে, অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক অনধিক এক বৎসর অতিরিক্ত সময়ের জন্য বলবৎ থাকিবে।

(৬) সরকার, সময় সময়, যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ তদন্তের পর উপ-ধারা (১) বা (২) এ উল্লিখিত ডাম্পিং এর ডাম্পিং মার্জিন নিরূপণ ও নির্ধারণ করিবে এবং এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্তরূপ বিধিমালায় এই ধারার অধীন অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্কারোপযোগ্য পণ্য কোন উপায়ে শনাক্ত করা যায় এবং উক্ত পণ্য সম্পর্কিত রপ্তানি মূল্য, স্বাভাবিক মূল্য এবং ডাম্পিং মার্জিন কিভাবে নির্ধারণ করা যায়, উহার পদ্ধতি এবং উক্ত অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক নিরূপণ এবং আদায়ের বিধান করিতে পারিবে।

(৭) এই ধারার অধীন অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের কোনো কার্যক্রম আরম্ভ করা যাইবে না, যদি না কোনো স্থানীয় শিল্প কর্তৃক অথবা উহার পক্ষ হইতে পেশকৃত লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর অথবা স্ব-উদ্যোগে সংগৃহীত পর্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সরকারকে অবহিত করে যে কোনো নির্দিষ্ট আমদানিকৃত পণ্যের ডাম্পিং এর কারণে দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানির দৃশ্যমান প্রমাণ রহিয়াছে।

২৩। **সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ।**- (১) সরকার উপযুক্ত তদন্ত করিয়া যদি সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো পণ্য বাংলাদেশে এইরূপ বেশি পরিমাণে এবং এইরূপ শর্তে আমদানি করা হইতেছে যাহা স্থানীয় শিল্পের গুরুতর স্বার্থহানি ঘটাইতে পারে অথবা স্বার্থহানি ঘটাইবার হুমকির সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত পণ্যের উপর সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার বিবেচনায় যেরূপ সংগত মনে হয়, সেইরূপ শর্ত, সীমা বা বিধি-নিষেধ আরোপ সাপেক্ষে, যে কোনো পণ্যকে আরোপণীয় সেইফগার্ড শুল্ক হইতে সম্পূর্ণ বা আংশিক অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন স্বার্থহানি বা স্বার্থহানির হুমকি নির্ধারণের বিষয়টি অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায়, যদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রাথমিক নির্ধারণে দেখা যায় যে, বর্ধিত আমদানি স্থানীয় শিল্পের গুরুতর স্বার্থহানি করিয়াছে অথবা স্বার্থহানির হুমকি সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হইলে তদ্‌ভিত্তিতে সরকার সাময়িক সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি চূড়ান্ত নির্ধারণের পর সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, বর্ধিত আমদানি কোনো স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি ঘটায় নাই বা স্বার্থহানির হুমকি সৃষ্টি করে নাই, তাহা হইলে সরকার উক্তরূপে আদায়কৃত শুল্ক ফেরত প্রদান করিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সাময়িক সেইফগার্ড শুল্ক, আরোপের তারিখ হইতে ২০০ (দুইশত) দিবসের অধিক বলবৎ থাকিবে না।

(৩) এই ধারার অধীন আরোপিত শুল্ক এই আইনের অধীন অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন আরোপিত শুল্কের অতিরিক্ত হইবে।

(৪) পূর্বেই প্রত্যাহার করা না হইলে, এই ধারার অধীন আরোপিত শুল্ক আরোপের তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর সমাপ্তির পর অকার্যকর হইয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সরকার এই অভিমত পোষণ করে যে, স্থানীয় শিল্প উক্ত স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকির সহিত খাপ খাওয়ানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে এবং উক্ত সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ বহাল থাকা প্রয়োজন, তাহা হইলে সরকার উক্ত আরোপের মেয়াদ বাড়াইতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো অবস্থাতেই উক্ত সেইফগার্ড শুল্ক উহা প্রথম আরোপের তারিখ হইতে ১০ (দশ) বৎসর সময়ের অধিক আরোপ করা যাইবে না।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে-

(ক) "স্থানীয় শিল্প" অর্থ সেই সকল উৎপাদনকারীগণ-

(অ) যাহারা সম্পূর্ণভাবে কোনো অনুরূপ পণ্য বা কোনো প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগী পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন করেন; অথবা

(আ) যাহাদের বাংলাদেশে কোনো অনুরূপ পণ্যের বা কোনো প্রত্যক্ষভাবে প্রতিযোগী পণ্যের মোট সম্মিলিত উৎপাদনের পরিমাণ বাংলাদেশে উক্ত পণ্যের মোট উৎপাদনের একটি প্রধান হিস্যা গঠন করে;

(খ) "গুরুতর স্বার্থহানি" অর্থ এইরূপ কোনো স্বার্থহানি, যাহা কোনো স্থানীয় শিল্পের অবস্থানকে লক্ষ্যনীয় মাত্রায় ভারসাম্যহীন করে; এবং

(গ) "গুরুতর স্বার্থহানির হুমকি" অর্থ গুরুতর স্বার্থহানির কোনো সুস্পষ্ট এবং অত্যাসন্ন ঝুঁকি।

২৪। **কাস্টমস সেবার জন্য ফি।**- (১) বোর্ড কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুকূলে প্রদত্ত নিম্নরূপ সেবার জন্য ফি প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) পণ্য বোঝাই বা খালাসের জন্য নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে বা এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত কর্মসময়ের বাহিরে কোনো পণ্য বোঝাই বা খালাস করা;

(খ) এই আইনের অধীন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত কর্মসময়ের বাহিরে বা নির্ধারিত কাস্টমস স্টেশন ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে কোনো পণ্যের ঘোষণা, সত্যতা প্রতিপাদন বা ছাড় করা;

(গ) কাস্টমস কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এইরূপ কোনো কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউস বা অস্থায়ী সংরক্ষণাগারে কোনো পণ্যের মালিক বা আমদানিকারক কর্তৃক প্রবেশ বা পণ্যের হ্যান্ডলিং বা নমুনা সংগ্রহ করা;

(ঘ) এই আইনের অধীন কোনো বেসরকারি ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠা বা বন্দরের সীমানার মধ্যে পণ্য নামানো ও জাহাজীকরণের জন্য কার্গো-বোট বা কোনো এজেন্ট হিসাবে বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য কোনো লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন সংক্রান্ত;

(ঙ) কোনো ব্যক্তির অনুরোধের প্রেক্ষিতে তথ্য, ফরম বা দলিল সরবরাহ সংক্রান্ত;

(চ) সত্যতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে পণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা, বা পণ্য ধ্বংস করিবার জন্য কাস্টমস কর্মকর্তা ব্যবহারের ব্যয় ব্যতীত অন্য কোনো ব্যয় জড়িত থাকার ক্ষেত্রে; এবং

(ছ) ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে আরোপিত কোনো ফি এর পরিমাণ সম্ভাব্য প্রশাসনিক ব্যয় এবং প্রদত্ত সেবার ব্যয়ের অধিক হইবে না।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করা যাইবে।

(৩) সুস্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ কিছু উল্লেখ না থাকিলে, শুল্ক প্রত্যর্পণ বা পরিশোধ বিলম্বিতকরণ সম্পর্কিত বিধানাবলি ব্যতীত, এই আইন ও বিধির অধীন অন্য সকল প্রশাসনিক ও প্রয়োগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধানাবলি, এই ধারার অধীন প্রদেয় ফি এবং উক্ত ফি পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত ফি কোনো কাস্টমস শুল্ক, এবং এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাস্টমস শুল্কের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নিরূপণীয় দন্ড, উক্ত শুল্ক বাস্তবিক পক্ষে প্রদেয় বা পরিশোধযোগ্য হউক বা না হউক, এই ধারার অধীন প্রদেয় কোনো ফি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একই পদ্ধতি অনুসারে নিরূপিত হইবে।

২৮। **ক্ষতিগ্রস্ত, অবনতিপ্রাপ্ত, নিখোঁজ অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত পণ্যের শুল্ক হ্রাসকরণ** ।- (১) যেক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক আবেদনের সূত্রে কোনো আমদানিকৃত পণ্যের প্রথম পরীক্ষাকালে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হন যে-

(ক) অবতরণকালে অথবা তাহার পূর্বে যে কোনো সময়ে পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত বা অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছে; বা

(খ) অবতরণের পর, কিন্তু উক্ত পরীক্ষার পূর্বে যে কোনো সময় কোনো দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দৈবদুর্বিপাক (act of God) দ্বারা, যাহা মালিক অথবা তাহার এজেন্টের কোনো ইচ্ছাকৃত কর্ম, অবহেলা অথবা ব্যর্থতার কারণে নহে, পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে;

সেইক্ষেত্রে মালিকের লিখিত আবেদনক্রমে উক্ত পণ্যের মূল্য যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক নিরূপণ করা হইবে এবং পণ্যের উক্তরূপ হ্রাসকৃত মূল্য নিরূপণের অনুপাত অনুসারে মালিককে শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করা হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো আমদানিকৃত পণ্যের মালিক কর্তৃক লিখিতভাবে আবেদনের সূত্রে কমিশনার অব কাস্টমস এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আমদানির পর কিন্তু দেশীয় ভোগের উদ্দেশ্যে খালাসের পূর্বে দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা দৈবদুর্বিপাকের ফলে পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত, অবনতিপ্রাপ্ত, নিখোঁজ অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতি, অবনতি, নিখোঁজ অথবা ধ্বংসের সত্যতা প্রমাণের জন্য সকল প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনপূর্বক পণ্যের মালিক কর্তৃক পেশকৃত আবেদনক্রমে কমিশনার অব কাস্টমস একজন যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত পণ্যের মূল্য নিরূপণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং পণ্যের মালিককে উক্তরূপ মূল্য নিরূপণে যে হারে মূল্য হ্রাস পাইয়াছে সেই আনুপাতিক হারে উক্ত পণ্যের উপর প্রদেয় অথবা পরিশোধিত শুল্ক অব্যাহতি বা ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস এর সন্তুষ্টিমতে দেখা যায় যে, ওয়্যারহাউসকৃত কোনো পণ্য দেশীয় ভোগের জন্য খালাসের পূর্বে কোনো দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা দৈবদুর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতির সত্যতা প্রমাণের জন্য সকল প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনপূর্বক পণ্যের মালিক কর্তৃক পেশকৃত আবেদনক্রমে কমিশনার অব কাস্টমস একজন যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত পণ্যের মূল্য নিরূপণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং পণ্যের মালিককে উক্তরূপ মূল্য নিরূপণে যে হারে মূল্য হ্রাস পাইয়াছে সেই আনুপাতিক হারে শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করা হইবে।

৩২। **শুল্ক, কর ও সুদ পরিশোধের সময়সীমা।**- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কোনো শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে উহা অবহিতকরণের বিজ্ঞপ্তিতে অন্য কোনো তারিখ প্রদান করা না হইলে, ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উক্ত শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জ প্রদেয় হইবে।

(২) যদি কোনো শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন বিলম্ব পরিশোধের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) কোনো শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জ প্রদেয় তারিখের মধ্যে পরিশোধিত না হইলে, উক্ত শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জের উপর,

উহা পরিশোধযোগ্য বা প্রদেয় হইবার সর্বশেষ তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া উহা পরিশোধিত হইবার তারিখ পর্যন্ত মাসিক ১ (এক) শতাংশ সরল হারে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে:

ব্যাখ্যা।-এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, "পরিশোধিত হইবার তারিখ পর্যন্ত" অর্থ নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিন হইতে নিষ্পন্নাধীন সময়সহ পরিশোধের দিন পর্যন্ত, যাহা ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক নহে। ;

(৪) কোনো শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জ কোনো পণ্য ছাড়ের পর বকেয়া থাকিলে, উক্ত নির্ধারিত বকেয়ার অতিরিক্ত হিসাবে, উক্ত পণ্য ছাড়ের তারিখ হইতে উক্ত নির্ধারিত বকেয়া অবহিতকরণের তারিখ পর্যন্ত মাসিক ১ (এক) শতাংশ হারে সুদ ধার্য করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা অনুসারে, যদি ইহা নির্ধারণ করে যে, ধার্যকৃত সুদ পরিশোধের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গুরুতর অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হইবেন, তাহা হইলে বোর্ড উক্তরূপ সুদ ধার্য করা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে।

৩৩। **অসত্য বিবৃতি, ইত্যাদি।**- (১) কোনো ব্যক্তি কাস্টমস সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত কোনো বিষয়ে অসত্য তথ্য বা বিবৃতি বা, ক্ষেত্রমত, দলিল দাখিল করিবেন না, যথা:-

(ক) কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট কোনো ঘোষণা, নোটিশ, প্রত্যয়নপত্র অথবা অন্য যে কোনো দলিল দাখিল বা স্বাক্ষর করা অথবা অর্পণ করা বা অর্পণ করিবার ব্যবস্থা করা;

(খ) এই আইন বা বিধির অধীন কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাবে কোনো ঘোষণা প্রদান করা; অথবা

(গ) ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে কোনো ঘোষণা, দলিল, তথ্য অথবা রেকর্ড প্রেরণ করা অথবা উহাদের সফট কপি উপস্থাপন করা।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো অসত্য তথ্য বা বিবৃতি বা দলিল দাখিলের কারণে অথবা কোনোরূপ যোগসাজশের কারণে যদি কোনো শুল্ক অথবা চার্জ আরোপ করা না হয় অথবা কম আরোপিত হয় অথবা ভুলক্রমে ফেরত প্রদান করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি উক্ত কারণে কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ তাহার উপর নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ তিনি কেন পরিশোধ করিবেন না উহার কারণ দর্শানোর জন্য দাবিনামা সম্বলিত নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(২ক) যে ক্ষেত্রে অসাবধানতা, ভ্রান্তি অথবা ভুল ব্যাখ্যার কারণে পরিমাণে ৪ (চার) হাজার টাকার নিম্নে নহে এমন কোনো শুল্ক অথবা চার্জ আরোপ করা না হয় অথবা কম আরোপিত হয় অথবা ভুলক্রমে ফেরত প্রদান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উক্ত কারণে কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ তাহার উপর নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ তিনি কেন পরিশোধ করিবেন না উহার কারণ দর্শানোর জন্য দাবিনামা সম্বলিত নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত ব্যক্তির যদি কোনো বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে যথাযথ কর্মকর্তা তাহা বিবেচনাপূর্বক উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় শুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন, যাহা নোটিশে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ হইতে বেশি হইবে না, এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো নোটিশ জারির ক্ষেত্রে কোনো সময়সীমা থাকিবে না।

৩৫। **শুল্ক, কর ও চার্জ জমা এবং বিলম্বিত পরিশোধ।**- (১) অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কাস্টমস কর্মকর্তা কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে যদি তাহার বিবেচনায় যথাযথ হয় তাহা হইলে কাস্টমস শুল্ক বা চার্জ যেভাবে এবং যখন প্রদেয় হয় সেইভাবে এবং তখন পরিশোধে বাধ্য করিবার পরিবর্তে উক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত উক্ত শুল্ক এবং চার্জের চলতি হিসাব রক্ষণ করিতে পারিবেন, যে হিসাব এক মাসের অতিরিক্ত নহে এইরূপ বিরতিতে নিষ্পত্তি করিতে হইবে, এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এইরূপ পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান করিবে বা জামানত দাখিল করিবে, যাহা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিবেচনায় যে কোনো সময়ে যে পরিমাণ শুল্ক বা চার্জ প্রদেয় তাহা মিটাইবার জন্য যথেষ্ট হয়।

(২) ধারা ৯৭ অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইকোনোমিক অপারেটরের মর্যাদাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পর্যাপ্ত গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে, তাহার অনুকূলে ছাড়কৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রদেয় শুল্ক ও কর পরিশোধ বিলম্বিত করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে পারিবে, তবে উক্তরূপ বিলম্বের অনুরোধ উক্ত ছাড়ের তারিখ হইতে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের অধিক হইবে না।

(৩) বোর্ড, বিশেষ আদেশ দ্বারা, জনস্বার্থে, কোনো সরকারি বা আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা বিধিবদ্ধ সংস্থাকে কাস্টমস শুল্ক বা অন্যান্য চার্জ পরিশোধ ব্যতিরেকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উক্ত শুল্ক এবং চার্জ পরিশোধ করিবার গ্যারান্টি দাখিলপূর্বক পণ্য খালাস নেওয়ার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

১০১। **অস্থায়ী আমদানি পদ্ধতি।**- (১) এই অধ্যায়ের বিধানাবলি এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলি ও বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে, বিধিতে বর্ণিত আমদানিকৃত পণ্য বাংলাদেশে অস্থায়ী ব্যবহার এবং পরবর্তীতে পুনঃরপ্তানির উদ্দেশ্যে অস্থায়ী আমদানি পদ্ধতির অধীন আমদানি শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতীত ছাড় করা যাইবে।

(২) কোনো পণ্য নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, অস্থায়ী আমদানি পদ্ধতির অধীন ন্যস্ত করা যাইবে, যথা:-

(ক) উক্ত পণ্য ব্যবহারের কারণে স্বাভাবিক অবচয় ব্যতীত পণ্যের কোনো পরিবর্তন করা যাইবে না;

(খ) পণ্যের প্রকৃতি বা উহার অভীষ্ট ব্যবহারের কারণে, শনাক্তকরণের উপায়ের অবর্তমানে উল্লিখিত পদ্ধতির কোনোরূপ অপব্যবহারের ক্ষেত্র ব্যতীত, অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চিত করা সম্ভব যে, উক্ত পদ্ধতি সম্পাদনের পর উক্ত পণ্য শনাক্ত করা যাইবে;

(গ) এই আইনের অন্যান্য বিধানে বা বিধিতে ভিন্নরূপ কিছু উল্লেখ না থাকিলে, উক্ত পণ্যের উপর আরোপণীয় কোনো শুল্ক ও কর পরিশোধ নিশ্চিত করিবার জন্য কোনো গ্যারান্টি প্রদান;

(ঘ) বিধিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে সমুদয় শুল্ক অব্যাহতির জন্য আবশ্যকতাসমূহ পূরণ; এবং

(ঙ) পণ্য ঘোষণা এবং ছাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকরণ।

(৩) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কোনো পণ্যের জন্য Temporary Admission (ATA) Carnet পদ্ধতিসহ যে কোনো অস্থায়ী আমদানি পদ্ধতির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "Temporary Admission (ATA) Carnet" অর্থ Istanbul Convention on Temporary Importation এ বর্ণিত Admission Temporaire/Temporary Admission (ATA) Carnet পদ্ধতি।

১০২। **অস্থায়ী আমদানি পদ্ধতির পরিসমাপ্তি।**- (১) কোনো পণ্য পুনঃরপ্তানি হওয়ার পর অস্থায়ী আমদানি পদ্ধতির পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

(২) যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমতি এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে, অস্থায়ী আমদানি পদ্ধতির নিম্নবর্ণিতভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিবে, যথা:-

(ক) দেশীয় ভোগের জন্য পণ্য ঘোষণা দাখিল করা হইলে; বা

(খ) সরকারের নিকট পণ্য হস্তান্তর করা হইলে।

(৩) অস্থায়ী আমদানি পদ্ধতির পরিসমাপ্তির মেয়াদ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, যদি উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুমোদিত ব্যবহার সম্পন্ন করা না যায়, তাহা হইলে কমিশনার অব কাস্টমস, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত অনুরোধের

প্রেক্ষিতে, উক্ত মেয়াদ অনধিক ৬ (ছয়) মাসের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

১০৩। **ইনওয়ার্ড ও আউটওয়ার্ড প্রসেসিং পদ্ধতি সমাপ্তির মেয়াদ।**- এই অধ্যায়ে বর্ণিত ইনওয়ার্ড প্রসেসিং (inward processing) এবং আউটওয়ার্ড প্রসেসিং (outward processing) পদ্ধতি, ৬ (ছয়) মাস বা বোর্ড কর্তৃক বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে।

১০৪। **ইনওয়ার্ড প্রসেসিং পদ্ধতি।**- এই আইনের ষোড়শ অধ্যায়ে উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত এবং এই অধ্যায়ে উল্লিখিত আবশ্যকতা এবং পণ্য ঘোষণা ও ছাড় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কমিশনার অব কাস্টমস মেরামত, আংশিক পরিবর্তন বা প্রসেসিং এর জন্য বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে আমদানিকৃত পণ্যের উপর প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক ও কর পরিশোধ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে, উক্ত পণ্য ইনওয়ার্ড প্রসেসিং পদ্ধতির অধীন শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে ছাড় করিতে পারিবেন।

১০৫। **আউটওয়ার্ড প্রসেসিং পদ্ধতি।**- (১) এই অধ্যায়ে উল্লিখিত আবশ্যকতা এবং পণ্য ঘোষণা ও ছাড় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলাদেশে প্রস্তুত বা উৎপাদিত পণ্য, দেশীয় ভোগের জন্য ছাড় করা আমদানিকৃত পণ্য, যাহা বিদেশে মেরামত, আংশিক পরিবর্তন বা প্রসেসিং এর জন্য অস্থায়ীভাবে রপ্তানির জন্য অভিপ্রেত, তাহা আউটওয়ার্ড প্রসেসিং পদ্ধতির অধীন ন্যস্ত করা যাইবে।

(২) আউটওয়ার্ড প্রসেসিং পদ্ধতির অধীন ন্যস্তকৃত পণ্য হইতে মেরামতকৃত, পরিবর্তিত বা প্রক্রিয়াজাত পণ্য বাংলাদেশে ফেরত আনা হইলে, বাংলাদেশ হইতে উক্ত পণ্য বিদেশে প্রেরণ এবং বাংলাদেশে ফেরত আনিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিবহণ, বোঝাই, হ্যান্ডলিং চার্জ এবং বিমা ব্যয়সহ বাংলাদেশের বাহিরে গৃহীত উক্ত কার্যক্রমের ব্যয়ের ভিত্তিতে আমদানি শুল্ক ও কর নিরূপিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশনার অব কাস্টমস যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অস্থায়ীভাবে রপ্তানিকৃত পণ্য, কোনো গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি হইতে উদ্ভূত কোনো চুক্তিগত বা বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা অথবা কোনো প্রস্তুতজনিত বা তাৎপর্যপূর্ণ ত্রুটির কারণে চার্জমুক্তভাবে মেরামত করা হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত পণ্য বাংলাদেশে ফেরত আনা হইলে, উক্ত চুক্তি, ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টির সীমা পর্যন্ত প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতীত ছাড় করা যাইবে।

(৪) অস্থায়ী রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর প্রত্যর্পণ পরিশোধিত হইলে আউটওয়ার্ড প্রসেসিং এর অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

Session-02

General Rules for the Interpretation of the Harmonized System (GIR)/ H.S. Classification

Legal Provisions

General Rules for the Interpretation of the Harmonized System (GIR)

GENERAL RULES FOR THE INTERPRETATION OF THE HARMONIZED SYSTEM

Classification of goods in the Nomenclature shall be governed by the following principles :

1. The titles of Sections, Chapters and sub-Chapters are provided for ease of reference only; for legal purposes, classification shall be determined according to the terms of the headings and any relative Section or Chapter Notes and, provided such headings or Notes do not otherwise require, according to the following provisions :

2. (a) Any reference in a heading to an article shall be taken to include a reference to that article incomplete or unfinished, provided that, as presented, the incomplete or unfinished article has the essential character of the complete or finished article. It shall also be taken to include a reference to that article complete or finished (or falling to be classified as complete or finished by virtue of this Rule), presented unassembled or disassembled.

   (b) Any reference in a heading to a material or substance shall be taken to include a reference to mixtures or combinations of that material or substance with other materials or substances. Any reference to goods of a given material or substance shall be taken to include a reference to goods consisting wholly or partly of such material or substance. The classification of goods consisting of more than one material or substance shall be according to the principles of Rule 3.

3. When by application of Rule 2 (b) or for any other reason, goods are, *prima facie*, classifiable under two or more headings, classification shall be effected as follows :

   (a) The heading which provides the most specific description shall be preferred to headings providing a more general description. However, when two or more headings each refer to part only of the materials or substances contained in mixed or composite goods or to part only of the items in a set put up for retail sale, those headings are to be regarded as equally specific in relation to those goods, even if one of them gives a more complete or precise description of the goods.

   (b) Mixtures, composite goods consisting of different materials or made up of different components, and goods put up in sets for retail sale, which cannot be classified by reference to 3 (a), shall be classified as if they consisted of the material or component which gives them their essential character, insofar as this criterion is applicable.

   (c) When goods cannot be classified by reference to 3 (a) or 3 (b), they shall be classified under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration.

4. Goods which cannot be classified in accordance with the above Rules shall be classified under the heading appropriate to the goods to which they are most akin.

5. In addition to the foregoing provisions, the following Rules shall apply in respect of the goods referred to therein :

   (a) Camera cases, musical instrument cases, gun cases, drawing instrument cases, necklace cases and similar containers, specially shaped or fitted to contain a specific article or set of articles, suitable for long-term use and presented with the articles for which they are intended, shall be classified with such articles when of a kind normally sold therewith. This Rule does not, however, apply to containers which give the whole its essential character;

   (b) Subject to the provisions of Rule 5 (a) above, packing materials and packing containers presented with the goods therein shall be classified with the goods if they are of a kind normally used for packing such goods. However, this provision is not binding when such packing materials or packing containers are clearly suitable for repetitive use.

6. For legal purposes, the classification of goods in the subheadings of a heading shall be determined according to the terms of those subheadings and any related Subheading Notes and, *mutatis mutandis*, to the above Rules, on the understanding that only subheadings at the same level are comparable. For the purposes of this Rule the relative Section and Chapter Notes also apply, unless the context otherwise requires.

Dot & Dash used in the H.S.Code system and their Rules

Heading 01.04 Live sheep and goat
Sub-heading
0104.10 – Sheep
0104.20 – Goat
HS Code
0104.10.00 – Sheep
0104.20.00 – Goat

- **Rules of using Dot**
  - **Rule-1**: Dot is used to write HS Heading, Sub-heading and H.S.Code
  - **Rule-2**: While writing HS Heading (i.e. 4 digits level) only one Dot is used after first two digits (i.e. after chapter no.).

    Example: Heading 01.04
  - **Rule-3:** While writing H.S. Sub-heading (i.e. 6 digits level) only one Dot is used after first four digits (i.e. after heading).

    Example: Sub-heading 0104.10
  - **Rule-4:** While writing H.S.Code (i.e. 8 digits level) one Dot is used after heading and another one Dot is used after sub-heading

    Example: H.S.Code 0104.10.00

- **Rules of using Dash**
  - **Rule-1:** Dash is used to write the description of goods against HS sub-heading and H.S.Code

    Example:

    \- Essential oils of citrus fruit:(3301.10)
    3301.12.00 -- Of orange
    3301.13.00 -- Of lemon
    3301.19.00 -- Other
  - **Rule-2:** Maximum 4 “Dashes” can be used.

    Example:

    \- filtering or purifying machinery and apparatus for liquids (8421.20)
    8421.21 -- for filtering or purifying water.
    8421.22 -- for filtering or purifying beverages other than water.
    8421.23 -- oil or petrol-filters for internal combustion engines.

8421.29 -- other.
-- for filtering or purifying water. (8421.21)
8421.21.10 --- Sterilisers for laboratory use.
8421.21.20 --- Domestic type water purifying apparatus/machine.
8421.21.90 --- Other.
--- Other. (8421.21.90)
8421.21.91 ---- Filtering or purifying machinery and apparatus to be used with swimming pools.
8421.21.92 ---- Water purifying machine (industrial type).
8421.21.93 ---- Effluent (waste water) treatment plant.
8421.21.94 ---- Carbon filter, filter housing, diffuser.
8421.21.95 ---- Sewage treatment plant(STP).
8421.21.99 ---- Other.

- **Rule-3:** Change in 5th to 8th digit of H.S.Code indicates Dash. One change indicates one dash (-), two change two dashes (- -) and so on.

Here change means change in ground state (00.00) to any number among 1 to 9.

- Ground state in 5th to 8th digit is 00.00 (3303.00.00 Perfumes and toilet waters)

- Change in 5th digit indicates one dash

Example: 3305.10.00 – Shampoo

- Change in 5th and 6th digits indicate two dashes

Example: 3307.41.00 -- Agarbatti……

- Change in 5th, 6th and 7th digits or only 7th digit indicate three dashes

Example:
8421.21.10 --- Sterilisers for laboratory use
2706.00.10 --- Crude tar

- Change in 5th, 6th, 7th and 8th digit or 5th, 7th and 8th digit or 7th and 8th indicate four dashes

Example:
8421.21.92 ---- Water purifying machine (industrial type)
2941.90.11 ---- Azithromycin (Compacted or micronised)
2501.00.91 ---- Denatured salt (coloured)

Session-03

Customs Valuation (Article VII of GATT)
(Including Minimum value)

Legal Provision & General Overview

Annexure-A
Customs Valuation
(Determination of Value of Imported Goods) Rules-2000
(SRO no-57-Law/2000/1821/Customs, Dt: 23.02.2000)

Annexure-B
Minimum Value
(SRO no-226-Law/2025/48/Customs, Dt: 29.05.2025)

Session-03
Customs Valuation (Article VII of GATT)
(Including Minimum value)
Legal Provision & General Overview

পণ্যের কাস্টমস মূল্য

কাস্টমস আইনের ধারা-২৭। শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে পণ্যের কাস্টমস মূল্য (assessable value)।- (১) কোনো পণ্যের উপর কাস্টমস শুল্ক উহার মূল্যের ভিত্তিতে আরোপণীয় হইলে, সেই মূল্য হইবে প্রকৃত মূল্য অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে পরিশোধিত অথবা পরিশোধযোগ্য মূল্য, অথবা উক্ত মূল্যের নিকটতম নিরূপণযোগ্য সমতুল্য মূল্য, যে মূল্যে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় উক্ত পণ্য অথবা অনুরূপ পণ্য আমদানির সময় এবং স্থানে অথবা, ক্ষেত্রমত, রপ্তানির সময় এবং স্থানে অর্পনের উদ্দেশ্যে সাধারণত বিক্রয় করা হয় অথবা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়, যেখানে বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে একে অন্যের ব্যবসায়ে কোনো স্বার্থ থাকে না এবং বিক্রয় অথবা বিক্রয় প্রস্তাবে মূল্যই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে নিরূপিত হইবে।

(৩) কোনো রপ্তানিতব্য পণ্য বা অনুরূপ পণ্য রপ্তানির সময় যে মূল্যে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থাধীনে সাধারণ বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়, সেই মূল্য, বাংলাদেশের যে কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে পণ্য রপ্তানি হইবে সেই কাস্টমস স্টেশন পর্যন্ত পরিবহন ব্যয়সহ, হইবে রপ্তানিতব্য পণ্যের কাস্টমস মূল্য:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো রপ্তানিতব্য পণ্যের রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে, যাহা উক্ত নির্ধারিত মূল্য উক্ত পণ্যের ঘোষিত মূল্য অপেক্ষা অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে, উক্ত পণ্যের কাস্টমস মূল্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।

(৪) কোনো আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যের মূল্য হিসাব করিবার জন্য মুদ্রার বিনিময় হার হইবে, যে মাসে ধারা ৮৩ এর অধীন পণ্য ঘোষণা নিবন্ধিত হয় উহার পূর্ববর্তী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসের পূর্বের ৩০ (ত্রিশ) দিবস সময়ে বিদ্যমান গড় বিনিময় হার এবং উক্ত হার বোর্ড কর্তৃক অথবা এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।

(৫) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মূল্য ভিত্তিক (ad valorem) কাস্টমস শুল্ক আরোপযোগ্য হয় এমন কোনো আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর কাস্টমস শুল্ক আরোপণের উদ্দেশ্যে ট্যারিফ মূল্য অথবা ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যেই ক্ষেত্রে আমদানিকৃত বা রপ্তানিকৃত কোনো পণ্যের ঘোষিত মূল্য এই উপ ধারার অধীনে নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্য অথবা ন্যূনতম মূল্যের চেয়ে অধিক হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের কাস্টমস শুল্ক আরোপিত হইবে পণ্যটির ঘোষিত মূল্যের ভিত্তিতে। **ব্যাখ্যা।**—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,

(ক) "বিনিময় হার" বলিতে বাংলাদেশি মুদ্রা বৈদেশিক মুদ্রায় বা বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশি মুদ্রায় রূপান্তরের জন্য বিদ্যমান বাজার হার অনুযায়ী নির্ধারিত বিনিময় হারকে বুঝাইবে";

(খ) "বৈদেশিক মুদ্রা" এবং "বাংলাদেশ মুদ্রা" বলিতে Foreign Exchange Regulation Act, 1947

(Act No. VII of 1947) এ যথাক্রমে "foreign currency" এবং "Bangladesh currency" যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে বুঝাইবে;

Overview on Valuation of Imported or Exported Goods.

► Provisions relating to valuation of imported goods are contained under Section 27 of the Customs Act 2023, read with Customs Valuation (Determination of value of Imported Goods) Rules, 2000 ('Valuation Rules'). The above provisions lay down the valuation of goods under the following 2 categories:

a) Goods on which customs duty is leviable by reference to their value – under section 27 of the Customs Act read with Valuation Rules.

· As per rule 3(i) of Valuation Rules, the 'Transaction Value' of imported goods is taken as the assessable value for computation of import duties.

'Transaction Value' has been defined under rule 4 of the valuation rules to mean the price actually paid or payable for the goods when sold for export to Bangladesh (with certain adjustments specified in rule 10 of valuation rules), subject to conditions, inter-alia, that the buyer and seller are not related.

· In cases where the buyer and seller are related, rule 4(2) of the valuation rules provide that the transaction value is accepted subject to the following conditions:

· Examination of the circumstances of the sale of imported goods indicate that the relationship did not influence the price. However, in case the customs officer not below the rank of Assistant Commissioner upon the available information consider the value has been influenced due to the relationship then the matter will have to be solved by informing the reasons in writing and giving a reasonable opportunity to the importer.

· the importer demonstrates that the declared value of the goods being valued with close approximates to one of the following values ascertained at or about the same time of import:

i. The transaction value of identical goods, or of similar goods, in sales made to unrelated buyers in Bangladesh;
ii. The deductive value for identical goods or of similar goods;
iii. The computed value for identical goods or of similar goods.

Provided that in applying the values used for comparison due account shall be taken of demonstrated difference in commercial levels, quantity and other adjustments in accordance with the provisions of rule 10 and the cost incurred by the seller in sales in which the seller and buyer are not related.

Explanation:

As per Rule 2(d) of Valuation Rules, "Related" means only those persons, who-

a) are an officer or director of another's business;
b) are legally recognized business partner of a same business;
c) is an employer and the other is officer or employee;
d) owns 5% or more of each other's business share directly or indirectly;
e) controls one another directly or indirectly;
f) are (both) controlled directly or indirectly by a third party;
g) jointly controls a third party directly or indirectly;
h) are sole agent or sole distributor or sole concessionaire of another's business;
i) members of the same family.

□ In terms of rule 3(ii) of Valuation Rules, in cases where the value cannot be determined as per above, then the value shall be determined by proceeding sequentially through

rule 5 to rule 9 of the valuation rules, as below:

- Rule 5 : Transaction value of identical goods
- Rule 6 : Transaction value of similar goods
- Rule 7 : Deductive value
- Rule 8 : Computed value
- Rule 9 : Residual Method [i.e., the value shall be determined using reasonable means consistent with the principles and general provisions of these rules and on the basis of price data available in Bangladesh]

a. Goods on which customs duty is leviable based on fixed tariff value or minimum value – under section 27(5) of the Customs Act.

- Section 27(5) of the Customs Act empowers the Government to fix tariff values or minimum values for any goods imported or exported as chargeable with customs-duty ad valorem.

- The Government has issued Statutory Regulatory Orders (SROs) specifying the minimum value and the unit of measurement of specified goods for the purpose of payment of customs duty. (SRO no. 226-Law/2025/48/Customs dated 29 May 2025 of IRD, MoF, GoB)

- The above section further provides that any imported or exported goods, the declared value of which is higher than its tariff value or minimum value fixed under the above sub- section, shall be chargeable with customs duties on the basis of its declared value.

Thus, in case of these specified goods, the valuation for the purpose of payment of customs duty would be the assessable value would be higher of declared value or the minimum value and is not dependent whether the imports are made from related party or independent buyers.

In general, duties and taxes, collected at import stage, are given below.

- Customs duty – levied on goods specified in First Schedule of Customs Act, 2023 [Bangladesh Customs Tariff]
- Regulatory duty – levied on imported goods where the rate of customs duty is 25%. In addition, other rates are listed for specified imported goods
- Advance Income Tax (AIT) - levied on all imported goods (unless specifically exempted)
- Supplementary Duty (SD) - levied on goods imported under the 2nd Schedule of VAT & SD Act
- Value added tax (VAT) - levied on all imported goods (unless specifically exempted)
- Advance Tax (AT) - levied on all imported goods (unless specifically exempted)
- Surcharge- levied only on tobacco and tobacco related product and Mobile phone.

However, these duties and taxes may be reduced by special duty reduction programs and trade preferences and may be increased by amending the existing Customs Act or by means of antidumping or countervailing duties or safeguard duties.

Note: NBR has issued SRO no 226-Law/2025/48/customs date: 29.05.2025 for minimum value.

.

Session-03
Customs Valuation (Article VII of GATT)
(Including minimum value)

Annexure-A
Customs Valuation
(Determination of Value of Imported Goods) Rules-2000
(SRO no-57-Law/2000/1821/Customs, Dt: 23.02.2000)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

(শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১১-১১-১৪০৬ বঙ্গাব্দ, ২৩-০২-২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

নং এস,আর,ও ৫৭-আইন/২০০০/১৮২১/শুল্ক।— Customs Act, 1969 (IV of 1969) section 219, section 25(2) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— (১) এই বিধিমালা শুল্ক মূল্যায়ন (আমদানি পণ্যের মূল্য নিধারণ) বিধিমালা, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০০ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অবরোহী মূল্য (deductive value)" অর্থ বিধি ৭ এর বিধান অনুসারে নির্ধারিত মূল্য;

(খ) "অভিন্ন পণ্য (identical goods)" অর্থ এইরূপ আমদানিকৃত পণ্য, যাহা—

(অ) মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্যের দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মান ও খ্যাতিসহ সর্বক্ষেত্রে, পণ্যের মূল্য প্রভাবিত করে না এইরূপ বাহ্যিক সামান্য পার্থক্য ব্যতীত, একইরূপ; এবং

(আ) মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্য যে দেশে উৎপাদিত, সেই দেশে উৎপাদিত;

(গ) "আইন" অর্থ Customs Act, 1969 (IV of 1969);

*[(গগ) "একই সময় বা প্রায় একই সময়" অর্থ মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্য আমদানির সময়ের (time of importation) নব্বই দিন পর্ব পর্যন্ত সময়,"];

(ঘ) "পরস্পর সম্পর্কযুক্ত (related)" অর্থ, শুধুমাত্র সেই সকল ব্যক্তি যাহারা—

(অ) একজন অন্যজনের ব্যবসায়ের কর্মকর্তা বা পরিচালক;

(আ) আইনগতভাবে স্বীকৃত একই ব্যবসায়ের অংশীদার;

(ই) একজন নিয়োগকারী এবং অন্যজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(ঈ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন অন্যজনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ৫% বা ততোধিক অংশের মালিক;

(উ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন অন্যজনকে নিয়ন্ত্রণ করেন;

(ঊ) উভয়েই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন;

(ঋ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে যৌথভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন;

(এ) একজন অন্যজনের ব্যবসায়ের একমাত্র এজেন্ট (sole agent) বা একমাত্র পরিবেশক (sole distributor) বা একমাত্র কনসেশনভোগী (sole concessionarie); অথবা

(ঐ) একই পরিবারের সদস্য;

ব্যাখ্যা ২। - এই দফার উদ্দেশ্যে "পরিবার" অর্থ স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান (সৎ সন্তান ও দত্তক/পালক সন্তান সহ) এবং সন্তানের স্বামী বা স্ত্রী;

(ঙ) "বিনিময় মূল্য (transaction value)" অর্থ বিধি ৪ এর বিধান অনুসারে নির্ধারিত মূল্য;

(চ) "বোর্ড" অর্থ The National Board of Revenue Order, 1972 (P.o. No. 76 of 1972) এর অধীনে গঠিত National Board of Revenue;

(ছ) "সমজাতীয় বা সমশ্রেণীর পণ্য" অর্থ আমদানিকৃত একই শ্রেণীভুক্ত এইরূপ পণ্য যাহা বিশেষ শিল্প বা শিল্পখাতে উৎপাদিত এবং অভিন্ন পণ্য ও সমতুল্য পণ্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) "সমতুল্য পণ্য (similar goods)" অর্থ এইরূপ আমদানিকৃত পণ্য, যাহা–

(অ) সর্বক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্যের একইরূপ নহে, কিন্তু যাহার বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান একইরূপ এবং যাহা একইরূপ কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম এবং বাণিজ্যিকভাবে মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্যের সহিত ট্রেডমার্ক, গুণাগুণ এবং পণ্যের খ্যাতির ভিত্তিতে বিনিময়যোগ্য; এবং

(আ) মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্য যে দেশে উৎপাদিত, সেই দেশে উৎপাদিত;

(ঝ) "হিসাবকৃত মূল্য (computed value)" অর্থ বিধি ৮ এর বিধান অনুসারে নির্ধারিত পণ্যের মূল্য;

৩। মূল্যায়নের পদ্ধতি।– এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পরণকল্পে,-

(ক) আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য উহার বিনিময় মূল্য (transaction value) হইবে;

(খ) যদি দফা (ক) এর বিধান অনুসারে কোন আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে ক্রমানুসারে বিধি ৫, ৬, ৭, ৮ বা ৯ এর বিধান অনুযায়ী উহার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের আবেদনক্রমে এবং শুল্ক কমিশনার (Commissioner of Customs) এর অনুমোদনক্রমে বিধি ৭ ও ৮ এর বিধান, বিপরীত ক্রম (reverse sequence) অনুসারে প্রয়োগ করা যাইবে।

৪। **বিনিময় মূল্য (transaction value)।**– (১) বাংলাদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিক্রীত কোন পণ্যের প্রকৃত পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য মূল্য, বিধি ১০ এর বিধান অনুসারে সমন্বয় এবং নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে উক্ত পণ্যের বিনিময় মূল্য (transaction value) হইবে, যথা –

(ক) ক্রেতা কর্তৃক উক্ত পণ্য হস্তান্তর বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বাধা ব্যতীত অন্য কোন বাধা থাকিবে না, যথা ঃ-

(অ) আপাতত: বলবৎ কোন আইন বা কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত কোন বাধা;

(আ) উক্ত পণ্যের পুনঃবিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ভৌগোলিক এলাকা সীমিতকরণ সংক্রান্ত কোন বাধা; অথবা

(ই) উক্ত পণ্যের প্রকৃত মূল্য প্রভাবিত করে না এমন কোন বাধা;

(খ) উক্ত পণ্যের বিক্রয় বা মূল্য নির্ধারণ এমন কোন শর্ত বা পণ সাপেক্ষ নহে যাহার কারণে উক্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নহে;

(গ) বিধি ১০ এর বিধান অনুসারে যথাযথ সমন্বয় সাধন ব্যতীত, ক্রেতা কর্তৃক উক্ত পণ্যের পরবর্তী পুনঃ বিক্রয়, হস্তান্তর বা ব্যবহারের ফলে অর্জিত আয়ের কোন অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রেতার প্রাপ্য হইবে না;

(ঘ) ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত (related) নহেন।

(২) যে ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সেইক্ষেত্রে আমদানীকৃত পণ্যের বিনিময় মূল্য গ্রহণ করা হইবে যদি-

(ক) পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি পরীক্ষায় ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত সম্পর্কের কারণে উক্ত পণ্যের মূল্য প্রভাবিত হয় নাই, তবে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে যদি সহকারী কমিশনার পদমর্যদার নিম্নে নহেন এইরূপ শুল্ক কর্মকর্তার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত সম্পর্কের কারণে মূল্য প্রভাবিত হইয়াছে তাহা হইলে উহার কারণ আমদানিকারককে লিখিতভাবে জানাইয়া তাহাকে জবাব দানের যুক্তি সংগত সুযোগ প্রদান করিয়া বিষয়টি নিস্পত্তি করিতে হইবে।

(খ) আমদানিকারক প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত পণ্যের ঘোষিত মূল্য সমসাময়িক অথবা প্রায় সমসাময়িক সময়ে নির্ধারিত নিম্নবর্ণিত যে কোন মূল্যের প্রায় কাছাকাছি বা সমান, যথাঃ–

(অ) ক্রেতা ও বিক্রেতা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত নহেন এইরূপ বাংলাদেশের কোন ক্রেতার নিকট বিক্রীত অভিন্ন বা সমতুল্য পণ্যের বিনিময় মূল্য (transaction value);

(আ) অভিন্ন বা সমতুল্য পণ্যের অবরোহী মূল্য (deductive value); অথবা

(ই) অভিন্ন বা সমতুল্য পণ্যের হিসাবকৃত মূল্য (computed value):

তবে শর্ত থাকে যে তুলনার উদ্দেশ্যে গৃহীত মূল্যের ক্ষেত্রে, বাণিজ্যিক স্তর, পরিমাণ স্তর, বিধি ১০ এর বিধান অনুসারে সমন্বয় এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা সম্পর্কযুক্ত নহেন এইরূপ বিক্রেতার বিক্রয়ের খরচ এর লক্ষ্যনীয় পার্থক্য যথাযথ বিবেচনায় আনা হইবে;

*[(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন প্রতিস্থাপিত মূল্য নির্ধারণ (establish) করা যাইবে না।"];

৫। **অভিন্ন পণ্যের (identical goods) বিনিময় মূল্য।**— (১) বিধি-৪ এর বিধান অনুসারে যদি কোন আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে একই সময়ে অথবা প্রায় একই সময়ে বাংলাদেশে আমদানিকৃত অভিন্ন পণ্যের বিনিময় মূল্য উক্ত আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য হইবে;

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অভিন্ন পণ্যের একই বাণিজ্যিক পর্যায়ে এবং প্রায় সমপরিমাণ পণ্য বিক্রয়ের বিনিময় মূল্যকে ব্যবহার করা হইবে।

*["(২ক) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত অভিন্ন পণ্য যেইরূপে বিক্রয়ের উল্লেখ রহিয়াছে সেইরূপ বিক্রয়ের অবর্তমানে, ভিন্ন বাণিজ্যিক পর্যায়ে এবং ভিন্ন পরিমানে উক্ত অভিন্ন পণ্যের বিক্রয়জনিত পার্থক্য সমহকে সমন্বয়পবক নিধারিত বিনিময় মূল্যই আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক মূল্য হিসাবে নিধারণ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে সমন্বয়ের ফলে মূল্যের হ্রাস বা বৃদ্ধি যাহাই ঘটুক না কেন, প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে এইরূপ সমন্বয় করিতে হইবে, যাহাতে সুস্পষ্টভাবে উহার নির্ভুলতা ও যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা পায়।";]

(৩) দরত এবং পরিবহণ মাধ্যমের ভিন্নতার কারণে যদি অভিন্ন পণ্য এবং আমদানিকৃত পণ্যের খরচ ও ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যপরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে অভিন্ন পণ্যের বিনিময় মল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যয় বিধি ১০ এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত অন্যান্য ব্যয়ের সহিত যথাযথ সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

(৪) এই বিধির অধীন অভিন্ন পণ্যের একাধিক বিনিময় মল্যে পাওয়া গেলে উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম বিনিময় মূল্যের ভিত্তিতে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

৬। **সমতুল্য পণ্যের (similar goods) বিনিময় মূল্য।**—(১) বিধি ৪ ও ৫ এর বিধান অনুসারে যদি কোন আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে একই সময়ে অথবা প্রায় একই সময়ে বাংলাদেশে আমদানিকৃত সমতুল্য পণ্যের বিনিময় মূল্য উক্ত আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য হইবে।

(২) বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২), (৩) ও (৪) এর বিধানসমূহ সমতুল্য পণ্যের (similar goods) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৭। **অবরোহী মূল্য (deductive value)।**— (১) বিধি ৪, ৫ ও ৬ এর বিধান অনুসারে যদি কোন আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে একই সময় অথবা প্রায় একই সময়ে আমদানিকৃত *["পণ্য অথবা অভিন্ন পণ্য অথবা সমতুল্য পণ্য যে অবস্থায় আমদানি করা হইয়াছে সেই অবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত নহেন এইরূপ ক্রেতার নিকট সর্বোচ্চ পরিমাণ যে

একক"] মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে সেই মূল্য হইতে নিম্নবর্ণিত ব্যয় বাদ দিয়া উক্ত আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) আমদানিকৃত অন্য পণ্য বা অভিন্ন পণ্য বা সমতুল্য পণ্য বাংলাদেশে বিক্রয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কমিশন, মুনাফা এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যয়;

(খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উক্ত পণ্য পরিবহণের জন্য পরিবহন, বীমা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়; এবং

*(খখ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিধি ১০(খ) এ উল্লিখিত ব্যয় ও সেবা;

(গ) উক্ত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আমদানি ও বিক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জ।

(২) যে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নিধারণ করিতে হইবে সেই পণ্য আমদানির সময় অথবা উহার কাছাকাছি সময়ে যদি উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত আমদানিকৃত পণ্য বা অভিন্ন পণ্য বা সমতুল্য পণ্য বিক্রয় না হইয়া থাকে তাহা হইলে মূল্য নিধারণের পক্রিয়াধীন পণ্য আমদানির পর সবাগে কিন্তু নব্বই দিন অতিবাহিত হওয়ার পবে বাংলাদেশে আমদানিকত পণ্য বা অভিন পণ্য বা সমতুল্য পণ্য যে মূল্যে বিক্রয় হইবে সেই মূল্যের ভিত্তিতে উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত শর্তানুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) যদি আমদানিকৃত পণ্য বা অভিন্ন পণ্য বা সমতুল্য পণ্য যে অবস্থায় আমদানি করা হইয়াছে সেই অবস্থায় বিক্রয় না হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত পণ্য আমদানির পরবর্তীতে প্রক্রিয়াকরণের পরে বাংলাদেশে যে ইউনিট মল্যে সবোচ্চ পরিমাণ বিক্রয় করা হইবে সেই মূল্য হইতে প্রক্রিয়াকরণের জন্য যে পরিমাণ মূল্য সংযোজন ঘটিয়াছে সেই পরিমাণ মূল্য বাদ দিয়া উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত শর্তানুযায়ী উহার মূল্য নির্ধারণ করা হইবে।

৮। **হিসাবকৃত মূল্য (computed value)**।– বিধি ৪, ৫, ৬ ও ৭ এর বিধান অনুসারে যদি কোন আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে নিম্ন বর্ণিত ব্যয়ের সমষ্টি উক্ত পণ্যের মূল্য হইবে যাহা হিসাবকৃত মূল্য বলিয়া অভিহিত হইবে, যথা ঃ-

(ক) আমদানিকৃত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় অথবা উৎপাদনের উপকরণের মূল্য এবং উক্ত পণ্য পস্তুতে পয়োজনীয় পক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য ব্যয়;

(খ) মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়াধীন পণ্যের রপ্তানীকারক দেশে বাংলাদেশে রপ্তানির জন্য প্রস্তুতকৃত পণ্যের সমজাতীয় বা সমশ্রেণীর পণ্য বিক্রয়ে সাধারণভাবে প্রতিফলিত মুনাফার পরিমাণ ও সাধারণ ব্যয়ের সমপরিমাণ অর্থ; এবং

(গ) বিধি ১০ এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ব্যয়।

৯। **অন্যান্য পদ্ধতি**।– (১) বিধি ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ এর বিধান অনুসারে যদি কোন আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হয় *[তাহা হইলে এই বিধিমালার অন্যান্য] বিধানের সহিত সংগতিপর্ণ অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্য সংক্রান্ত যে তথ্য বাংলাদেশে পাওয়া যাইবে উহার ভিত্তিতে উক্ত আমদানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।– এই উপ-ধারায় " মূল্য সংক্রান্ত তথ্য" বলিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মূল্য সংক্রান্ত নিরপেক্ষ প্রকাশনা, খ্যাতিসম্পন্ন প্রস্তুতকারকের মুদ্রিত মূল্য তালিকা এবং ইন্টারনেটে প্রচারিত নির্ভরযোগ্য মূল্য সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) এই আইনে যাহাকিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত যে কোন বিষয়ের ভিত্তিতে কোন আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে না, যথাঃ–

(ক) বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের বাংলাদেশে বিক্রয় মূল্য;

(খ) মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে দুইটি বিকল্প মূল্যের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য;

(গ) রপ্তানিকারক দেশের স্থানীয় বাজারে বিরাজমান মূল্য;

(ঘ) বিধি ৮ এর বিধান অনুসারে নির্ধারিত অভিন্ন বা সমতুল্য পণ্যের হিসাবকৃত মূল্য ব্যতীত অন্য কোন উৎপাদন ব্যয়;

(ঙ) বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে যে মূল্যে কোন পণ্য রপ্তানি করা হয় সেই মূল্য;

(চ) ন্যনতম শুল্ক মূল্য;

*[" (ছ) ইচ্ছামাফিক (arbitrary) বা কাল্পনিক (fictitious) মূল্য।"

(৩) কোন আমদানিকারক লিখিতভাবে অনুরোধ করিলে এই বিধির অধীন যে পদ্ধতিতে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে সেই পদ্ধতি সম্পর্কে তাহাকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

১০। **ব্যয় এবং সেবা (costs and services)**।– (১) বিনিময় মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্রকৃত পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য মূল্যের সহিত নিম্নবর্ণিত ব্যয় ও সেবা যোগ হইবে, যথাঃ–

(ক) নিম্নবর্ণিত ব্যয় ও সেবার যে পরিমাণ ক্রেতা বহন করিয়াছে কিন্তু আমদানিকৃত পণ্যের প্রকৃত পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, যথা ঃ–

(অ) ক্রয় কমিশন (buying commission) ব্যতীত অন্যান্য কমিশন ও দালালি (brokerage);

(আ) আমদানিকৃত পণ্য যে পাত্র বা আধারে শুল্কায়নের জন্য উপস্থাপিত হয় সেই পাত্র বা আধার সম্পর্কিত ব্যয়; এবং

(ই) মোড়ক করার ব্যয় (cost of packing), শ্রম বা উপকরণ যে জন্যই হউক না কেন;

(খ) আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ক্রেতা কর্তৃক বিনামূল্যে বা হাসকতমূল্যে পত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরবরাহকত নিম্নবণিত পণ্য ও সেবার মূল্যের যে পরিমাণ পকত পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য মূল্যের অন্তভুক্ত হয় নাই, যথা ঃ-

(অ) আমদানিকৃত পণ্যে সন্নিবেশিত উপকরণ, উপাদান, অংশ ও অনুরূপ কোন দ্রব্য;

(আ) আমদানিকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, ডাইস, মোল্ড ও অনুরূপ কোন দ্রব্য;

(ই) আমদানিকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ; এবং

(ঈ) আমদানিকৃত পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত প্রকৌশল কার্য, উন্নয়ন কার্য, শিল্পকর্ম, নক্সা, পরিকল্পনা ও স্কেচ।

(গ) আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়ের শর্ত হিসাবে যে রয়্যালটি এবং লাইসেন্স ফি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত পণ্যের ক্রেতাকে পরিশোধ করিতে হয় উহার যে পরিমাণ প্রকৃত পরিশোধিত অথবা পরিশোধযোগ্য মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই;

(ঘ) আমদানিকৃত পণ্যের পরবর্তী পুনঃবিক্রয়, হস্তান্তর বা ব্যবহার হইতে লব্ধ আয়ের কোন অংশ যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রেতা কর্তৃক অর্জিত হয়;

(ঙ) আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়ের শর্ত হিসাবে ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে অথবা, বিক্রেতার দায়-দায়িত্ব পরণের উদ্দেশ্যে ক্রেতা কর্তৃক কোন তৃতীয় পক্ষকে প্রকৃত প্রদত্ত বা প্রদেয় অন্য কোন অর্থের যে পরিমাণ প্রকৃত পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

(২) *[" আমদানিকৃত কোন পণ্যের মূল্য হইবে আইনের section 25 এর sub-section (1) এ বর্ণিত"] আমদানির সময় এবং স্থানে সরবরাহের জন্য উক্ত পণ্যের মূল্য এবং নিম্নবর্ণিত ব্যয়ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যথাঃ-

(ক) আমদানির স্থানে আমদানিকৃত পণ্য পরিবহণের ব্যয়;

(খ) আমদানির স্থানে আমদানিকৃত পণ্য সরবরাহের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য বোঝাইকরণ, অবতরণ এবং হ্যান্ডলিং ব্যয়; এবং

(গ) বীমা ব্যয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে,–

(অ) দফা (ক) তে বর্ণিত পরিবহণ ব্যয় আমদানিকৃত পণ্যের এফ ও বি মল্যের ২০ শতাংশের অধিক হইবে না এবং যদি উক্ত দফায় বণিত পরিবহণ ব্যয় নিধারণ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে আমদানিকৃত পণ্যের এফ ও বি মূল্যের ২০ শতাংশ উক্ত পরিবহণ ব্যয় বলিয়া নিধারিত হইবে;

(আ) দফা (খ) তে বর্ণিত ব্যয়সমহ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত পণ্যের এফ ও বি মূল্যের ১(এক) শতাংশের সহিত দফা (ক) এবং দফা (গ) তে বর্ণিত পরিবহণ ব্যয় ও বীমা ব্যয় যোগ করিতে হইবে; এবং

(ই) যদি দফা (গ) তে বর্ণিত বীমা ব্যয় নির্ধারণ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে আমদানিকৃত পণ্যের এফ ও বি মূল্যের ১(এক) শতাংশ উক্ত বীমা ব্যয় বলিয়া নির্ধারিত হইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, বিমানযোগে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক পণ্য আমদানি বাবদ নির্ধারিত হারে বিমানভাড়া প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই বিধির অধীন প্রকৃত পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য মূল্যের সহিত কোন কিছু যোগ করিতে হইলে তাহা *[বস্তুনিষ্ঠ] এবং পরিমাপযোগ্য উপাত্তের ভিত্তিতে করিতে হইবে।

(৪) এই বিধিতে যেরূপ বর্ণিত রহিয়াছে সেইরূপ ব্যতিত প্রকৃত পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য মূল্যের সহিত অন্য কোন কিছু যোগ করিয়া আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে না।

১১। **আমদানিকারকের ঘোষণা**।—(১) আমদানিকারক অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধিকে নিম্নবর্ণিত ঘোষনা ও তথ্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত পরিশিষ্টে বর্ণিত ফরম অনুযায়ী আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য সংক্রান্ত পর্ণ বিবরণ সম্বলিত ঘোষণা; এবং

(খ) প্রস্তুতকারক বা উৎপাদনকারী ব্যতীত কোন তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হইতে পণ্য আমদানি করা হইলে উক্ত পণ্যের প্রস্তুতকারী বা উৎপাদনকারীর নিকট হইতে সংগৃহীত ইনভয়েসসহ অন্য যে কোন বিবৃতি, তথ্য অথবা দলিল যাহা এই বিধিমালার অধীন আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য আবশ্যক বলিয়া সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তা বিবেচনা করিবেন।

*"[১১ক। **আমদানীকারকের অধিকার**।- আমদানীকারক কর্তৃক লিখিত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সহকারী কমিশনার এর নিম্নে নহেন এমন শুল্ক কর্মকর্তার নিকট হইতে আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে উহার লিখিত ব্যাখ্যা পাইবার অধিকার আমদানিকারকের থাকিবে।";]

*[১২। **শুল্ক কর্তৃপক্ষের অধিকার**।- এই বিধিমালার অধীন কোন পণ্যের শুল্ক মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে শুল্ক মুল্যায়নকারী যথাযথ শুল্ক কর্মকর্তার নিকট সংশিষ্ট আমদানীকারক বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপিত কোন বিবৃতি, দলিলপত্র বা ঘোষণার নির্ভুলতা বা যথার্থতা সম্পর্কে উক্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সন্দেহ করার বা প্রশ্ন করার অধিকারকে ক্ষুন্ন করিবে না।"]

১৩। **আপীল**।— আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমদানিকারকের ঘোষিত মূল্য ব্যতীত এই বিধিমালায় বর্ণিত কোন পদ্ধতিতে ভিন্নতর মূল্য নির্ধারণ করা হইলে আমদানিকারককে সেই সম্পর্কে উক্ত মূল্য নির্ধারণের তারিখেই লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং কোন সংক্ষুব্ধ আমদানিকারক আইনের section 193 অথবা, ক্ষেত্রমত, section 196A এর অধীন উক্ত মূল্য নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

১৪। **সাময়িক শুল্কায়ন ও জামানত**।— আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করিতে বিলম্ব হইলে এবং আমদানিকারক আইনের section 81 অনুসারে পণ্যের সাময়িক শুল্কায়ন (provisional assessment) পদ্ধতিতে পণ্য খালাসের আবেদন করিলে যথাযথ শুল্ক কর্মকর্তা উক্তরূপ সাময়িক শুল্কায়নের ভিত্তিতে আমদানিকারকের নিকট হইতে উপযুক্ত জামানত গ্রহণ পর্বক পণ্য খালাসের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৫। **ব্যাখ্যামলক টীকা**।— Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 এর Annex I এ প্রদত্ত Interpretative notes, প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে, এই বিধিমালার বিধানাবলী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

পরিশিষ্ট

মূল্য ঘোষণা ফরম

(বিধি ১১(১)(ক) দ্রষ্টব্য)

(বি:দ্র: ঃ এই মূল্য ঘোষণা ফরম যাত্রী ব্যাগেজ রুল-এ উলিখিত মূল্যমানের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে, বাণিজ্যিক মূল্যহীন নমুনা অথবা যে সকল ক্ষেত্রে কোন পণ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট হারে শুল্ক ধার্য আছে সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না)

১। ক্রেতার (আমদানিকারক) এর নাম ও ঠিকানা ঃ

২। বিক্রেতার (রপ্তানিকারক) এর নাম ও ঠিকানা ঃ

৩। পণ্যের বিস্তারিত বর্ণনা এবং এইচ এস কোড (মডেল, আর্ট নম্বর পার্ট নম্বর ইত্যাদি সহ) ঃ

৪। ইনভয়েস নং ও তারিখ ঃ

৫। ইনভয়েস মূল্য ঃ

৬। মূল্য পরিশোধের শর্তাবলী ঃ

৭। পরিশোধিত মুদ্রা ঃ

৮। মুদ্রা বিনিময় হার ঃ

৯। উৎপাদনকারী দেশের নাম ঃ

১০। আংশিক জাহাজীকরণের ক্ষেত্রে সম্পর্ণ চালানের জাহাজীকরণের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

১১। জাহাজীকরণের বন্দর ঃ

১২। এয়ার ওয়ে বিল/বি,এল/টি,আর/আর,আর/পোস্টাল রিসিট নং ও তারিখ ঃ

১৩। আই,জি,এম/মেনিফেষ্ট নং ও তারিখ ঃ

১৪। চুক্তি নং ও তারিখ (যদি থাকে) ঃ

১৫। লেনদেনের ধরণ (বিক্রয়, বন্ডের চালান, ভাড়া, উপহার, নমুনা ইত্যাদি) ঃ

১৬। পণ্য সরবরাহের শর্তাবলী (যদি থাকে) ঃ

১৭। ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক {বিধি ২(ঘ) দ্রষ্টব্য} ঃ

১৮। যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হন তাহা হইলে ঘোষিত মূল্যের ভিত্তি {বিধি ৪(১) দ্রষ্টব্য}ঃ

১৯। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্ত বা বাধা সমূহ {বিধি ৪-৮ দ্রষ্টব্য}ঃ

২০। প্রযোজ্য মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ

২১। যে সকল ব্যয় ও সেবার মূল্য ইনভয়েস মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই *"{বিধি ১০ দ্রষ্টব্য}"ঃ

(ক) দালালী এবং কমিশন ঃ

(খ) কন্টেইনারের খরচ ঃ

(গ) প্যাকিং খরচ ঃ

(ঘ) ক্রেতা কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য ও সেবার খরচ ঃ

(ঙ) রয়্যালটি ও লাইসেন্স ফি ঃ

(চ) বিক্রেতার নিকট প্রেরিতব্য বিক্রয়মূল্য (Proceeds) ঃ

(ছ) পরিবহন ব্যয় ঃ

(জ) বীমা ব্যয় ঃ

(ঝ) বোঝাইকরণ, খালাস, উঠানামা, হ্যান্ডলিং খরচ ঃ

(ঞ) অবতরণ ব্যয় ঃ

(ট) অন্যান্য ব্যয় (যদি থাকে) ঃ

২২। শুল্কায়ন মূল্য (টাকায়) ঃ

২৩। *সমজাতীয় বা সমশ্রেণীর পণ্যের পর্ববর্তী আমদানি (যদি থাকে) ঃ

(ক) বিল অব এন্ট্রি, নং এবং তারিখ ঃ

(খ) আই,জি,এম/মেনিফেষ্ট নং ও তারিখ ঃ

২৪। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত তথ্য ঃ

(প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা সংযোগ করা যাইবে)

ঘোষণা

১. আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত তথ্য সর্বতোভাবে সত্য, সম্পর্ণ ও সঠিক।

২. আমি/আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত এমন কোন তথ্য যদি পরবর্তীতে আমার/আমাদের গোচরে আসে তাহা হইলে উহা যথাযথ কর্মকর্তার গোচরে আনা হইবে।

স্থান ঃ

তারিখ ঃ

ক্রেতা (আমদানিকারক) অথবা তাহার
মনোনীত প্রতিনিধির স্বাক্ষর

শুল্ক ভবন (Customs House)/ ষ্টেশনের ব্যবহারের জন্য

১। বিল অব এন্ট্রি নং ও তারিখ ঃ

২। প্রযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি *[(বিধি ৪-৯ দ্রষ্টব্য)]ঃ

৩। ঘোষিত মূল্য গ্রহণ করা না হইয়া থাকিলে উহার সংক্ষিপ্ত কারণ ঃ

৪। *[সমজাতীয় বা সমশ্রেণীর] পণ্যের (যাহা প্রযোজ্য) ক্ষেত্রে পর্বেকার সিদ্ধান্তে রুলিং এর সত্র্রি নম্বর ও তারিখ ঃ

৫। শুল্কায়িত মূল্য ঃ

শুল্কায়ন কর্মকর্তা

অনুমোদনকারী কর্মকর্তা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
(আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী)
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

* এস.আর.ও-১৩৯-আইন/২০০২/১৯৫৮/শুল্ক- তারিখ ৬/৬/২০০২ ইং তারিখ দ্বারা সংশোধিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৯ বাংলা/৬ই জুন, ২০০২ ইংরেজী।

এস, আর, ও, নং ১৩৯-আইন/২০০২/১৯৫৮/শুল্ক।- **Customs Act, 1969 (IV of 1969)** এর **section 219, section 25(2)** এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শুল্ক মূল্যায়ন (আমদানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০০০ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথাঃ –

উপরি-উক্ত বিধিমালার -

(১) বিধি ২ এর দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ দফা (গগ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ–

"(গগ) "একই সময় বা প্রায় একই সময়" অর্থ মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্য আমদানির সময়ের **(time of importation)** নব্বই দিন পূর্ব পর্যন্ত সময়,";

(২) বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (খ) এর "দাঁড়ির" পরিবর্তে "সেমিকোলন" প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিম্নরূপ দফা (গ) সংযোজিত হইবে, যথাঃ -

"(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন প্রতিস্থাপিত মূল্য নির্ধারণ (establish) করা যাইবে না।";

(৩) বিধি ৫ এর –

(ক) উপ-বিধি (২) এর "কোলন" এর পরিবর্তে "দাঁড়ি" প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উহার শর্তাংশ বিলুপ্ত হইবে ;

(খ) উপ-বিধি (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"(২ক) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত অভিন্ন পণ্য যেইরূপে বিক্রয়ের উল্লেখ রহিয়াছে সেইরূপ বিক্রয়ের অবর্তমানে, ভিন্ন বাণিজ্যিক পর্যায়ে এবং ভিন্ন পরিমানে উক্ত অভিন্ন পণ্যের বিক্রয়জনিত পার্থক্য সমূহকে সমন্বয়পূর্বক নির্ধারিত বিনিময় মূল্যই আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক মূল্য হিসাবে নির্ধারণ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে সমন্বয়ের ফলে মূল্যের হ্রাস বা বৃদ্ধি যাহাই ঘটুক না কেন, প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে এইরূপ সমন্বয় করিতে হইবে, যাহাতে সুস্পষ্টভাবে উহার নির্ভুলতা ও যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা পায়।";

(৪) বিধি ৭ এর –

(ক) উপবিধি (১) এর-

(অ) "উক্তরূপ অন্য কোন পণ্য অথবা অভিন্ন পণ্য অথবা সমতুল্য পণ্য যে অবস্থায় আমদানি করা হইয়াছে সেই অবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত নহেন এইরূপ ক্রেতার নিকট সর্ব্বোচ্চ পরিমান যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "পণ্য অথবা অভিন্ন পণ্য অথবা সমতুল্য পণ্য যে অবস্থায় আমদানি করা হইয়াছে সেই অবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত নহেন এইরূপ ক্রেতার নিকট সর্বোচ্চ পরিমাণ যে একক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(আ) দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

(খখ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিধি ১০(খ) এ উল্লিখিত ব্যয় ও সেবা;

(খ) উপবিধি (২) এর "অন্য কোন" শব্দগুলি, দুইবার উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপবিধি (৩) এর "অন্য কোন" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

(৫) বিধি ৯ এর –

(ক) উপবিধি (১) এর "তাহা হইলে আইনের **section 25(1)** এর" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে ", তাহা হইলে এই বিধিমালার অন্যান্য" কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(খ) উপবিধি (২) এর দফা (চ) এর প্রান্তস্থিত "দাঁড়ির" পরিবর্তে "সেমিকোলন" প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উহার পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ –

"(ছ) ইচ্ছামাফিক (arbitrary) বা কাল্পনিক (fictitious) মূল্য।";

(৬) বিধি ১০ এর –

(ক) উপবিধি (২) এর "আইনের **section 25** এর **sub-section (1)** ও **(2)** এবং এই বিধিমালার অধীন আমদানিকৃত কোন পণ্যের মূল্য হইবে" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "আমদানিকৃত কোন পণ্যের মূল্য হইবে আইনের **section 25** এর **sub-section (1)** এ বর্ণিত" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(খ) উপবিধি (৩) এর " নৈর্ব্যক্তিক " শব্দটির পরিবর্তে "বস্তুনিষ্ঠ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(৭) বিধি ১১ এর উপ-বিধি (২) ও (৩) বিলুপ্ত হইবে ;

(৮) বিধি ১১ এর পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ১১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ –

"**১১ক। আমদানীকারকের অধিকার।**- আমদানীকারক কর্তৃক লিখিত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সহকারী কমিশনার এর নিম্নে নহেন এমন শুল্ক কর্মকর্তার নিকট হইতে আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে উহার লিখিত ব্যাখ্যা পাইবার অধিকার আমদানিকারকের থাকিবে।" ;

৯। বিধি ১২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ১২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ –

"**১২। শুল্ক কর্তৃপক্ষের অধিকার।**- এই বিধিমালার অধীন কোন পণ্যের শুল্ক মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে শুল্ক মুল্যায়নকারী যথাযথ শুল্ক কর্মকর্তার নিকট সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপিত কোন বিবৃতি,

দলিলপত্র বা ঘোষণার নির্ভুলতা বা যথার্থতা সম্পর্কে উক্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সন্দেহ করার বা প্রশ্ন করার অধিকারকে ক্ষুন্ন করিবে না।"

১০। এই বিধিমালার পরিশিষ্টের –

(ক) "মূল্য ঘোষণা ফরম" শিরোনামাধীন অংশের–

(অ) ক্রমিক ২১ এর "{বিধি ৯ দ্রষ্টব্য}" বন্ধনীগুলি, শব্দগুলি ও সংখ্যার পরিবর্তে "{বিধি ১০ দ্রষ্টব্য}" বন্ধনীগুলি, শব্দগুলি ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) ক্রমিক ২৩ এর "একই জাতীয়/সদৃশ" শব্দগুলি ও চিহ্নের পরিবর্তে "সমজাতীয় বা সমশ্রেণীর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) "শুল্ক ভবন (Customs House)/ষ্টেশনের ব্যবহারের জন্য" শিরোনামাধীন অংশের–

(অ) ক্রমিক ২ এর "(বিধি ৪-৮ দ্রষ্টব্য)" বন্ধনীগুলি, শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও চিহ্নের পরিবর্তে "(বিধি ৪-৯ দ্রষ্টব্য)" বন্ধনীগুলি, শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে ; এবং

(আ) ক্রমিক ৪ এর "অভিন্ন, সমজাতীয় ও সমতুল্য" শব্দগুলির পরিবর্তে "সমজাতীয় বা সমশ্রেণীর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
(মনযুর মান্নান)
অতিরিক্ত সচিব(পদাধিকারবলে)।

মোঃ সারোয়ারুজ্জামান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

Session-03
Customs Valuation (Article VII of GATT)
(Including minimum value)

Annexure-B
Minimum Value
(SRO no-226-Law/2025/48/Customs, Dt: 29.05.2025)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১৫ জ্যৈষ্ঠ,** ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ **২৯ মে,** ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২২৬-আইন/২০২৫/৪৮/কাস্টমস।- সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (৫) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত আইনের প্রথম তফসিলভুক্ত পণ্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত Table এর কলাম (1) এ উল্লিখিত Heading এর আওতাভুক্ত কলাম (2) এ বর্ণিত H.S. Code এর বিপরীতে কলাম (3) এ উল্লিখিত পণ্যের মূল্যভিত্তিক কাস্টমস ডিউটি আরোপের উদ্দেশ্যে কলাম (5) এ উল্লিখিত ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করিল, যথা:-

Table

Heading	H.S. Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
04.02	Respective H.S. Codes	Milk powder in retail pack	kg	4.25
04.09		Natural honey:		
	0409.00.10	Wrapped/Canned up to 2.5kg	kg	5.00
	0409.00.90	Other	kg	3.00
07.02	0702.00.19	Tomato	kg	0.50
07.06	0706.10.90	Carrot	kg	0.40
07.09	0709.60.19	Green Chili, Sweet Pepper	kg	0.50
	0709.60.99	Capcicum	kg	0.60
08.02	0802.80.10	Areca nuts:		
	0802.80.90	Fresh Green:		
		Whole	kg	1.25
		Split	kg	1.50
		Dried:		
		Whole	kg	1.75
		Split	kg	2.00
	0802.99.11	Betel nuts:		
	0802.99.19	Fresh Green:		
		Whole	kg	1.25

Heading	H.S. Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Split	kg	1.50
		Dried:		
		Whole	kg	1.75
		Split	kg	2.00
	0802.99.12	Semi processed betel nuts	kg	2.00
08.05	0805.10.90	Orange	kg	0.70
08.08	0808.10.90	Apple	kg	0.70
17.04	1704.10.10 1704.10.90 1704.90.10 1704.90.90	Sugar confectionery (including white chocolate) not containing cocoa	kg	3.00
18.06		Chocolate and other food preparations containing cocoa: Other, in blocks, slabs or bars:		
	1806.31.00	Filled	kg	10.00
	1806.32.00	Not Filled	kg	10.00
	1806.90.00	Other	kg	10.00
19.01	1901.10.00	Preparations suitable for infants or young children, put up for retail sale (For example: Cerelac& products of similar commercial name)	kg	4.00
	1901.90.90	Other (For example: Ovaltine, Horlicks, Complan& products of similar commercial name) (excluding Malt Extract, Whipping Cream, Tempura Flour & Similar Products)	kg	5.50
19.04	All H.S. Code	Prepared foods	kg	2.50
19.05	1905.31.00	Sweet biscuits	kg	4.00
	1905.32.00	Waffles and wafers	kg	4.50
	1905.90.00	Others including cracker biscuits	kg	4.00
21.01	All H.S. Codes	Coffee imported in retail pack	kg	7.00
22.02	2202.91.00	Non-alcoholic beer	Litre	2.50
	2202.99.00	Energy drink	Litre	2.00
		Other than energy drink	Litre	1.50

Heading	H.S. Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.16	2516.90.10	Pakur Boulder Stone		
		Imported by Railway	MT	12.50
		Imported by Road	MT	14.00
25.17	2517.10.90	Pakur Stone Chips		
		Imported by Railway	MT	11.50
		Imported by Road	MT	13.00
27.10	2710.19.11	Furnace oil	MT	480.00
		তবে, আন্তর্জাতিক বাজারে ফার্নেস অয়েলের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মূল্যতথ্য উৎস (যেমন: Platts) হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।		
	2710.19.41 2710.19.49	Heavy normal paraffin	MT	1300
	2710.19.51 2710.19.59	Liquid paraffin in drum	MT	1300
	2710.19.61 2710.19.69	Other paraffin	MT	1300
	2710.19.81 2710.19.89	Greases (mineral)	MT	2500
32.15	All H.S. Code	Printing Ink	kg	3.50
33.03	3303.00.00	Perfumes & toilet waters	litre	10.00
33.04	3304.10.00	Lip make up preparation:		
		Lipstick	kg	40.00
		Lip liner, Lip gloss, Lip gel and like products	kg	20.00
	3304.20.00	Eye make-up preparation (eye shadow, eye liner, eye brow pencil, mascara & like products)	kg	10.00
	3304.30.00	Manicure or pedicure preparations	kg	10.00
	3304.91.00	Powders, whether or not compressed	kg	10.00

Heading	H.S. Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Other Cosmatics :		
	3304.99.10	Face and/or skin cream	kg	20.00
	3304.99.20	Moisture lotion	kg	10.00
	3304.99.90	Make-up kit, foundation & like products	kg	12.00
		Mehendi Cone	kg	2.00
		Facewash	kg	10.00
33.05	3305.10.00	Shampoos	kg	4.00
	3305.90.00	Conditioners	kg	4.00
33.06	3306.10.00	Toothpaste	kg	3.50
33.07	3307.10.00	Pre-shave, shaving or after shave preparations (Shaving gel, shaving foam, after shave & like products)		
		Gel	kg	6.00
		Foam	kg	3.00
		After shave	litre	5.00
	3307.20.00	Personal deodorants and antiperspirants (roll on, body spray & like products)	litre	3.50
	3307.49.00	Other (Air freshener, car air freshener & like products)	kg	2.75
	3307.90.00	Hair remover	kg	6.00
34.01	3401.11.00	Soap for toilet use (including medicated products)	kg	4.00
	3401.30.00	Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap	kg	4.00
	3401.19.00 3401.20.00 3401.30.00	Facewash	kg	10.00

Heading	H.S. Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40.11	4011.10.00 (motor car/SUV/ microbus/pi ckup)	Tyre of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)	kg	4.50
	4011.40.00 (motorcycle)	Tyre of a kind used on motorcycles.	kg	4.50
	4011.50.00	Tyre of a kind used on bicycles.	kg	3.00
	4011.90.00 (auto-rickshaw, three wheeler) (size-4-8, 4.50-10, 4.50-12)	Other tyre	kg	4.00
	4011.20.10 4011.20.90 (bus/truck/ lorry)	Tyre of a kind used on buses or lorries.		
		Radial tyre	kg	3.00
		Other than radial tyre	kg	3.00
52.08	All H.S. Code (Excluding 5208.52.00, 5208.59.00)	Cotton fabrics	kg	3.00
	5208.52.00	Printed Cotton fabrics Plain weave, weighing more than 100 g/m2	kg	4.00
	5208.59.00	Printed cotton fabrics, Other	kg	4.00
54.07	All H.S. Code	Polyester/synthetic fabrics	kg	4.50
		100% Acrylic fabrics	kg	4.75
		Polyester umbrella fabrics	kg	2.75
54.07	All H.S. Code	Panting fabrics	kg	4.00
		Shirting fabrics	kg	3.75

Heading	H.S. Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
54.07 59.03	All H.S. Code	Polyester interlining/ interlining	kg	2.25
55.16	All H.S. Code	Rayon fabrics	kg	3.00
58.01	All H.S. Code	Chenille/curtain fabrics	kg	4.25
58.04	All H.S. Code	Net fabrics	kg	3.00
59.03	All H.S. Code	Woven fabrics coated with plastic/PVC coated textile fabrics	kg	2.00
		PVC canvas fabrics	kg	2.00
		PU fabrics/ textile fabrics coated with PU	kg	2.25
60.01	All H.S. Code	Upholstery velvet fabrics	kg	4.75
		Blanket fabrics	kg	4.00
60.05	All H.S. Code	Knit fabrics	kg	3.00
63.01	6301.20.00 6301.30.00 6301.40.00 6301.90.00	Blanket	kg	6.00
63.04	All H.S. Code	Other furnishing articles, excluding those of heading 94.04.	kg	3.25
		Mosquito Net	kg	3.50
68.05		Natural or artificial abrasive powder or grain:		
	6805.10.00	On a base of woven textile fabric only	kg	3.00
	6805.20.00	On a base of paper or paperboard only	kg	3.00
	6805.30.00	On a base of other materials	kg	3.00
69.07	All HS Code	Ceramic Tiles :		
		1000 mm X 1000 mm 1200 mm X 600 mm	m^2	10.00

Heading	H.S. Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		800 mm X 800 mm 900 mm X 150 mm 600 mm X 600 mm	m^2	6.00
		600 mm X 300 mm 500 mm X 333 mm	m^2	5.75
		450 mm X 300 mm 330 mm X 330 mm 300 mm X 300 mm 400 mm X 200 mm 200 mm X 200 mm	m^2	4.75
		1000 mm X 1000 mm এর উর্ধ্বে	m^2	11.00
		ব্যাখ্যা: কোনো নির্দিষ্ট সাইজ গ্রুপভুক্ত সাইজের মধ্যবর্তী কোনো সাইজের Ceramic Tiles এর ক্ষেত্রে উক্ত সাইজ গ্রুপের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম শুল্কায়নযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হইবে, তবে 200mm x200mm এর নিচের সাইজের Ceramic Tiles এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম শুল্কায়নযোগ্য মূল্য হইবে $4.75/m^2$।		
69.10	6910.10.00 6910.90.00	Sanitary ware: Wash basin	u	20.00
		Other sanitary ware (including water closet pans)	u	30.00
70.05	All H.S. Code	Dark Blue, Green, Lake Blue, Bronze etc. glass in sheet (Thickness= 5mm*)	m^2	4.50
		Reflective glass in sheet (Thickness=5mm*)	m^2	5.50
		Clear float glass in sheet (Thickness=5mm*) *Minimum value of glass in sheet imported in different thickness will be calculated at pro-rata basis of the value of 5mm thickness.	m^2	4.00
70.06	7006.00.00	Glass Of 70.03, 70.04 Or 70.05, Bent, Edge-Worked, Engraved, Etc.	sqm	5.00
72.24	All H.S. Code	Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-	Metric Ton	380.00

Heading	H.S. Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		finished products of other alloy steel		
73.18	All H.S. Code	Coach screws, all wood screws, Screws hooks & rings, Tapping screws and other similar products	kg	2.00
	7318.23.10 7318.23.90	Rivets	kg	2.50
76.04	All H.S. Code	Aluminum bars, rods & profiles	kg	30% in addition of LME Aluminium price.
83.02	All H.S. Code	Hinges	kg	2.50
83.01	All H.S. Code (excluding 8301.10.00, 8301.30.00 & door locks of H.S. Code 8301.40.90)	Locks for motor vehicles, other locks clasps and frames with clasps, incorporating locks and parts, key presented separately	kg	3.00
	8301.10.00	Padlocks	kg	3.00
	8301.30.00	Locks for furniture	kg	3.50
	8301.40.90	Door locks	kg	5.00
84.14	8414.30.90	Compressors of a kind used in refrigerator : without Inverter with Inverter PCB	 u u	 30.00 55.00
	8414.80.49	Compressors of a kind used in Air Conditioner : without Inverter with Inverter PCB	 u u	 50.00 85.00
84.15	8415.10.90	"Split-system" air conditioning machine: Up to 12000 BTU Up to 18000 BTU: Up to 24000 BTU: Up to 30000 BTU:	 u u u u	 175.00 200.00 225.00 300.00

Heading	H.S. Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Up to 36000 BTU:	u	350.00
		Up to 42000 BTU:	u	425.00
		Up to 48000 BTU:	u	450.00
		Window or wall types, self-contained air conditioning machine	u	10% (ten percent) value will be less from similar capacity/ specifications of split system air conditioning machine.
	8415.90.10	Parts, Indoor unit		
		Up to 12000 BTU	u	50.00
		Up to 18000 BTU:	u	57.00
		Up to 24000 BTU:	u	62.00
		Up to 30000 BTU:	u	85.00
		Up to 36000 BTU:	u	100.00
		Up to 42000 BTU:	u	120.00
		Up to 48000 BTU:	u	130.00
		Parts, Outdoor unit		
		Up to 12000 BTU:	u	115.00
		Up to 18000 BTU:	u	133.00
		Up to 24000 BTU:	u	143.00
		Up to 30000 BTU:	u	195.00
		Up to 36000 BTU:	u	230.00
		Up to 42000 BTU:	u	280.00
		Up to 48000 BTU:	u	300.00
	8415.90.90	Parts of air-conditioner	kg	3.00
84.82	All H.S. Code	All kinds of bearing	kg	4.00
85.01	8501.10.10	Fan motor fitted with revolving mechanism (Motors of an output not exceeding 37.5W)	kg	3.50
85.01	8501.20.10	Fan motor fitted with revolving mechanism (Universal AC/DC	kg	3.50

Heading	H.S. Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		motors of an output exceeding 37.5W)		
85.04	8504.31.00 8504.32.00 8504.33.00 8504.34.00	Electrical transformers other than liquid dielectric transformers	kg	4.50
85.04	8504.40.10	Mobile and other battery charger (less than 10 VA)	u	1.20
85.06	8506.10.00	Dry cell Battery:		
		D size (non-alkaline)	u	0.40
		C size (non-alkaline)	u	0.35
		AA size (non-alkaline)	u	0.10
		AAA size (non-alkaline)	u	0.08
		AA size (alkaline)	u	0.30
		AAA size (alkaline)	u	0.25
		Other size (alkaline)	u	0.80
	8506.50.00	Lithium battery	u	0.30
	8506.60.10 8506.60.90	Air-Zinc battery	u	0.10
85.16	8516.31.00	Hair dryers	u	3.00
	8516.32.00	Other hair dressing apparels:	u	3.00
	8516.40.90	Electric Smoothing irons (other)		
		1000 Watt	u	4.25
		1100 Watt	u	4.50
		1200 Watt	u	4.75
		1500 Watt	u	5.00
		1600 Watt	u	5.25
		2000 Watt	u	5.50
		2200 Watt	u	6.00
		2300 Watt	u	6.25
	8516.50.00	Microwave ovens	u	2.00/L
	8516.60.00	Cookers (for rice):		
		Capacity 1.8 Litres	u	8.00
		Capacity 2.2 Litres	u	9.00
		Capacity 2.8 Litres	u	10.00

Heading	H.S. Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Capacity 3.2 Litres	u	12.00
	8516.60.00	Other ovens; cookers (except rice cooker), cooking plates, boiling rings, grillers and roasters	u	12.00
	8516.71.00	Coffee or tea maker		
		Capacity 1.0 Litres	u	6.00
		Capacity 1.2 Litres	u	8.00
		Capacity 1.5 Litres	u	9.00
	8516.72.00	Toasters	u	5.00
85.17	8517.13.00	Smart Phones		
		1. Display up to 4.5"		
		up to [8GB ROM + 1GB RAM]	pc	25.00
		above [8GB ROM +1GB RAM]	pc	30.00
		2. Display above 4.5"		
		up to [8GB ROM + 1GB RAM]	pc	35.00
		above [8GB ROM +1GB RAM]	pc	40.00
		তবে, যেই সকল মোবাইল ফোনের মূল্য সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাইবে সেই সকল মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত মূল্যকে বিবেচনায় লইয়া শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।		
	8517.14.00	Cellular (Mobile/Fixed Wireless) Telephone Set Excl. Smart Phone	pc	6.00
		তবে, যেই সকল মোবাইল ফোনের মূল্য সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাইবে সেই সকল মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত মূল্যকে বিবেচনায় লইয়া শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।		
85.24	সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড	Mobile Panel (LCD, LED, OLED)		
		For feature or normal phone	kg	60.00
		For smart phone	kg	80.00
85.32	All H.S. Code	Electrical capacitors, fixed variable or adjustable (pre-set).	kg	4.00

Heading	H.S. Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
85.35	8535.10.00	Fuses, >1000 V	kg	1.50
85.36	8536.10.00	Fuses, =<1000 V	kg	1.50
	8536.50.00	Other switches	kg	8.00
	8536.61.00	Lamp holders	kg	5.00
	8536.69.00	Plug/socket. etc.	kg	8.00
85.38	8538.90.00	Switch socket parts	kg	6.00
87.11 87.12 87.08 87.14 (Excluding bicycle parts)	All H.S. Code	Motor vehicles/ motorcycle parts & accessories Three wheeled vehicle parts & accessories (All Country)	kg kg	4.00 3.00
87.08	All H.S. Code	Used parts of motor vehicle imported complying conditions as stated against heading 87.08 in part "KA" (list of controlled goods) of annexure-1 of Import Policy Order 2015-2018	kg	3.00
87.12	All H.S. Code	Bicycle/bicycle parts:		
87.14		Steel	kg	2.00
87.15		Alloy	kg	3.50
90.28	9028.30.10 9028.30.20 9028.30.90 9028.30.10	KWH meter: including pre-payment, programmable and other type Kilowatt-Hour Meter		
		Single phase	u	12.00
		Two phases	u	15.00
		Three phases	u	20.00
	9028.30.20	Pre-Payment, Programmable Multi-Function Elec. Programmable Multi-Tariff Electric KWH Meter		
		Single phase	u	12.00
		Two phases	u	15.00

Heading	H.S. Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Three phases	u	20.00
	9028.30.90	Other Electricity Meters		
		Single phase	u	12.00
		Two phases	u	15.00
		Three phases	u	20.00
	9028.90.10 9028.90.20	Electricity meter parts & accessories	kg	7.00
94.01	All H.S. Code (Excluding 9401.91.00, 9401.99.00)	Seat (Visitor chair, revolving chair)	kg	3.00
		Sofa	kg/seat	200/seat or 4.50/kg whichever is higher
	9401.91.00 9401.99.00	Parts of Seat	kg	3.00
94.03	All HS Code (Excluding 9403.91.00, 9403.99.00)	Other furniture	kg	3.00/kg
	9403.91.00 9403.99.00	Parts of furniture	kg	3.00/kg
95.03	9503.00.90	Other (toys):		
		Friction type	kg	6.00
		Battery operated	kg	6.50
		Remote control battery operated	kg	7.50
		Remote control rechargeable battery operated	kg	10.00
		other toys (inflatable toys, toy balloon, toy laser light, glass marble, toy mask, puffer toy etc.)	kg	4.00

দ্রষ্টব্য:-

২। (ক) কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে উৎস দেশ, ব্র্যান্ড, মডেল ইত্যাদি বিবেচনায় উহার ন্যূনতম মূল্য অপেক্ষা উচ্চতর শুল্কায়নযোগ্য মূল্য স্থির করা যাইবে।

(খ) যে সকল পণ্যের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করা হয় নাই সেই সকল পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক মূল্যায়ন (আমদানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(গ) এই প্রজ্ঞাপন দ্বারা রহিত প্রজ্ঞাপন কার্যকর থাকাকালীন সময়ে কোন পণ্যের বিনিময় মূল্যকে বিবেচনায় নিয়ে শুল্ক মূল্যায়ন (আমদানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী উহার শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(ঘ) কপার, অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল, প্লাস্টিকসহ অন্যান্য ধাতব ও অধাতব পদার্থের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত উৎস, যেমন- Platts, London Metal Exchange অর্থাৎ LME ইত্যাদিতে বর্ণিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে না।

৩। ২৯ মে, ২০২৪ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ২০২-আইন/২০২৪/৫৪/কাস্টমস এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

৪। এই প্রজ্ঞাপন ২ জুন, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব।

Session-04

Exemption of Duties & Taxes on Import of Capital Machinery, Construction Material and Raw Material

Legal Provision & General Overview

Annexure-C

Exemption of duties & taxes on import of machinery and parts or both (General)

(SRO no-191-Law/2025/13/Customs, Dt: 29.05.2025)

Annexure-D

Exemption of duties & taxes for the organizations situated at EPZ on import of machinery, parts & construction material

(SRO no-201-Law/2025/23/Customs, Dt: 29.05.2025)

Annexure-E

Exemption of duties & taxes for the organizations situated at EZ on import of machinery, parts & construction material

(SRO no-184-Law/2024/36/Customs, Dt: 29.05.2024)

Annexure-F

Exemption of duties & taxes for the organizations situated at High-tech Park on import of machinery, parts & construction material

(SRO no-187-Law/2024/39/Customs, Dt: 29.05.2024)

Annexure-G

Exemption of duties & taxes on importation of raw material (General)

(SRO no-281-Law/2025/73/Customs, Dt: 26.06.2025)

Session-04
Exemption of Duties &Taxes on Import of Capital Machinery and Raw Material
Legal Provision & General Overview

শুল্ক - কর অব্যাহতি

কাস্টমস আইনের ধারা-২৫। শুল্ক ও কর হইতে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।- (১) সরকার, বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপযুক্ত শর্ত, সীমা অথবা বিধি-নিষেধ, যদি থাকে, আরোপ সাপেক্ষে, কোনো পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উপর আরোপনীয় সমুদয় বা আংশিক শুল্ক ও কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো অর্থ-বৎসরে কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে সেই বৎসরে একবারের অধিক শুল্কহার বৃদ্ধি করা যাইবে না।

(২) সরকার, বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সীমা অথবা বিধি-নিষেধ, যদি থাকে, আরোপ সাপেক্ষে, কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা দ্বিপক্ষীয় চুক্তি পারস্পরিক ভিত্তিতে (reciprocal basis) বাস্তবায়নের জন্য, কোনো পণ্য বা পণ্য শ্রেণী আমদানি বা রপ্তানির উপর আরোপনীয় সমুদয় বা আংশিক শুল্ক ও কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, বিশেষ আদেশ দ্বারা, প্রত্যেক ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখপূর্বক, আমদানিকৃত কোনো পণ্য বা পণ্য চালানের উপর আমদানি পর্যায়ে আরোপযোগ্য সমুদয় বা আংশিক শুল্ক ও কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

► **Exemption of duties and taxes in case of import of machinery or parts or both (SRO no. 191-Law/2025/13/Customs, dated 29 May 2025 of IRD, MoF, GoB w.e.f. 02 June 2025)**

Importation of machinery or parts or both (as mentioned in the table of the referred SRO) is exempted from Customs Duty (in excess of 1%), Supplementary Duty (if any) and Value Added Tax (VAT) subject to fulfillment of the conditions mentioned in the SRO.

Note: The above SRO has been amended by (i) SRO no. 280-Law/2025/72/Customs, dated 26 June 2025.

► **Exemption of duties and taxes, for the organization situated at Export Processing Zone (EPZ), in case of import of machinery or parts or both (SRO no. 201-Law/2025/23/Customs, dated 29 May 2025 of IRD, MoF, GoB)**

Importation of machinery or parts or both (as mentioned in the table of the referred SRO) by any industrial unit, established within the area of Export Processing Zone (EPZ) in light of section 10 of Bangladesh Export Processing Zone Authority Act, 1980 and section 11 of Bangladesh Private Export Processing Zone Act, 1996 is exempted from all Customs Duty, Regulatory Duty, Supplementary Duty (if any) and Value Added Tax (VAT) subject to fulfillment of the conditions mentioned in the SRO.

► **Exemption of duties and taxes, for the organization situated at Economic Zone (EZ), in case of import of machinery, parts and construction material (SRO no.184-Law/2024/36/Customs, dated 29 May 2024 of IRD, MoF, GoB w.e.f. 06 June 2024)**

Importation of machinery, as specified in the Notification (statutory regulatory order) regarding exemption of duties and taxes on import of capital machinery and parts issued under the customs act, 2023 and construction material by any industrial unit, established within the area of Economic Zone (EZ) in light of section 11 of Bangladesh Economic Zone Act, 2010 is exempted from all Customs Duty , Regulatory Duty, Supplementary Duty and Value Added Tax (VAT) subject to fulfillment of the conditions mentioned in the SRO.

Note: The above SRO has been amended by SRO no. 249-Law/2024/85/Customs, dated 27 June 2024 which is also attached with Original SRO as ANNEXURE-E.

► **Exemption of duties and taxes, for the organization situated at High-tech Park, in case of import of machinery, parts and construction material (SRO no. 187-Law/2024/39/Customs, dated 29 May 2024 of IRD, MoF, GoB w.e.f. 06 June 2024)**

Importation of machinery, as specified in the Notification (statutory regulatory order) regarding exemption of duties and taxes on import of capital machinery and parts issued under the customs act, 2023 and construction material by any industrial unit, established within the area of High-tech Park in light of section 15 of Bangladesh High-tech Park Authority Act, 2010 is exempted from all Customs Duty , Regulatory Duty, Supplementary Duty and Value Added Tax (VAT) subject to fulfillment of the conditions mentioned in the SRO.

Note: The above SRO has been amended by SRO no. 251-Law/2024/87/Customs, dated 27 June 2024 which is also attached with Original SRO as ANNEXURE-F.

► **Exemption of duties and taxes on importation of industrial raw material (SRO no. 281-Law/2025/73/Customs, dated 26 June 2025 of IRD, MoF, GoB w.e.f. 02 June 2025 and will be valid till 30 June 2026)**

Import of industrial raw material is exempted from Customs Duty and Supplementary Duty, in excess of the rate mentioned in the table of this SRO, all Regulatory Duty subject to fulfillment of the conditions mentioned in the SRO.

Session-04
Exemption of Duties & Taxes on Import of Capital Machinery and Raw Material

Annexure-C

Exemption of duties & taxes on import of machinery and parts or both (General)

(SRO no-191-Law/2025/13/Customs, Dt: 29.05.2025)
Including SRO's by which above SRO was amended

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৯ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ১৯১-আইন/২০২৫/১৩/কাস্টমস।- সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে, উক্ত আইনের প্রথম তফসিলভুক্ত পণ্যসমূহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত TABLE এর কলাম (1) এ উল্লিখিত Heading এবং কলাম (2) এ উল্লিখিত H. S. Code এর অধীন যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশের বা উভয়ের উপর আরোপণীয় প্রথম তফসিলে উল্লিখিত কাস্টমস শুল্ক (Customs Duty), যে পরিমাণে মূল্যভিত্তিক ১ (এক) শতাংশের অতিরিক্ত হয়, সেই পরিমাণ এবং সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে), হইতে, নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে, অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

TABLE

Heading	H. S. Code
(1)	(2)
39.23	3923.29.10; 3923.40.10
40.10	4010.35.00; 4010.36.00
42.05	4205.00.10
42.06	4206.00.10
44.21	4421.99.20
56.08	5608.11.10
59.11	5911.10.90; 5911.20.00; 5911.31.00; 5911.32.00; 5911.40.00; 5911.90.00
69.01	6901.00.10
69.02	6902.10.00; 6902.20.00
69.03	6903.10.10; 6903.20.10; 6903.20.20; 6903.90.20
69.09	6909.11.00; 6909.12.00
70.19	7019.90.11
73.11	7311.00.10; 7311.00.90
73.14	7314.12.00; 7314.14.00
74.15	7415.21.00
74.19	7419.80.10
75.08	7508.90.10
76.13	7613.00.00
78.06	7806.00.10
79.07	7907.00.10

80.07	8007.00.20
82.03	8203.30.00; 8203.40.00
82.05	8205.10.00
82.07	All H. S. Codes
82.08	All H. S. Codes
82.09	8209.00.00
84.01	All H. S. Codes
84.02	All H. S. Codes
84.03	All H. S. Codes
84.04	All H. S. Codes
84.05	All H. S. Codes
84.06	All H. S. Codes
84.07	8407.29.00; 8407.90.10
84.08	8408.10.00; 8408.90.10; 8408.90.20
84.09	8409.91.10; 8409.99.10
84.10	All H. S. Codes
84.11	All H. S. Codes
84.12	8412.10.90; 8412.21.00; 8412.29.00; 8412.31.00; 8412.39.00; 8412.80.00; 8412.90.90
84.13	8413.11.00; 8413.19.00; 8413.40.00; 8413.50.00; 8413.60.00; 8413.70.00; 8413.81.00; 8413.82.00; 8413.91.00
84.14	8414.10.00; 8414.30.10; 8414.40.00; 8414.59.10; 8414.59.20; 8414.80.10; 8414.80.20; 8414.80.41
84.15	8415.10.10; 8415.20.10; 8415.81.10; 8415.81.20; 8415.82.10; 8415.82.20; 8415.83.10; 8415.83.30
84.16	All H. S. Codes
84.17	All H. S. Codes
84.18	8418.61.10; 8418.69.10; 8418.69.93; 8418.69.95
84.19	8419.20.00; 8419.33.00; 8419.34.00; 8419.35.00; 8419.39.00; 8419.40.20; 8419.40.90; 8419.50.00; 8419.60.00; 8419.81.00; 8419.89.00; 8419.90.00
84.20	All H. S. Codes
84.21	8421.11.00; 8421.12.00; 8421.19.10; 8421.21.10; 8421.21.92; 8421.21.93; 8421.29.40; 8421.39.20; 8421.91.00; 8421.99.90
84.22	8422.19.00; 8422.20.00; 8422.30.00; 8422.40.00; 8422.90.00
84.23	8423.20.00; 8423.30.00; 8423.82.10; 8423.89.00; 8423.90.00
84.24	8424.10.00, 8424.20.10; 8424.20.30; 8424.30.00; 8424.41.10; 8424.41.90; 8424.49.00; 8424.82.00; 8424.89.00; 8424.90.00
84.25	8425.11.00; 8425.19.00; 8425.31.00; 8425.41.00
84.26	8426.11.00; 8426.12.00; 8426.19.00; 8426.20.00; 8426.30.00; 8426.41.90; 8426.49.00; 8426.91.00; 8426.99.00
84.27	8427.10.00; 8427.20.00
84.28	8428.20.00; 8428.31.00; 8428.32.00; 8428.33.00; 8428.39.00; 8428.60.00; 8428.70.00; 8428.90.00
84.29	All H. S. Codes
84.30	All H. S. Codes

84.32	All H. S. Codes
84.33	8433.20.00; 8433.30.00; 8433.40.00; 8433.51.00; 8433.52.00; 8433.53.00; 8433.59.10; 8433.59.90; 8433.60.00; 8433.90.00
84.34	All H. S. Codes
84.35	All H. S. Codes
84.36	All H. S. Codes
84.37	8437.10.00; 8437.80.90; 8437.90.90
84.38	All H. S. Codes
84.39	All H. S. Codes
84.40	All H. S. Codes
84.41	All H. S. Codes
84.42	8442.30.00; 8442.40.00; 8442.50.90
84.43	8443.11.00; 8443.12.00; 8443.13.00; 8443.14.00; 8443.15.00; 8443.16.00; 8443.17.00; 8443.19.00; 8443.32.90; 8443.39.10; 8443.39.99; 8443.91.00
84.44	8444.00.00
84.45	All H. S. Codes
84.46	All H. S. Codes
84.47	All H. S. Codes
84.48	All H.S. Codes (Excluding H.S. Code 8448.20.10; 8448.42.10)
84.49	8449.00.00
84.50	8450.20.90; 8450.90.00
84.51	All H.S. Codes (Excluding H.S. Code 8451.21.00)
84.52	8452.21.00; 8452.29.90; 8452.30.00; 8452.90.90
84.53	All H. S. Codes
84.54	All H. S. Codes
84.55	All H. S. Codes
84.56	All H. S. Codes
84.57	All H. S. Codes
84.58	All H. S. Codes
84.59	All H. S. Codes
84.60	All H. S. Codes
84.61	All H. S. Codes
84.62	All H. S. Codes
84.63	All H. S. Codes
84.64	All H. S. Codes
84.65	All H. S. Codes
84.66	All H.S. Codes
84.67	8467.21.00; 8467.22.00; 8467.29.00; 8467.89.00; 8467.91.00; 8467.99.00
84.68	All H. S. Codes
84.74	All H. S. Codes
84.75	All H. S. Codes
84.77	All H. S. Codes
84.79	All H. S. Codes (Excluding H.S. Code 8479.60.00)

84.80	All H. S. Codes
84.81	8481.10.90; 8481.20.90; 8481.30.90; 8481.40.90; 8481.90.90
84.83	8483.20.00; 8483.30.00; 8483.40.00; 8483.50.00; 8483.60.00; 8483.90.00
84.84	All H. S. Codes
84.86	8486.10.00; 8486.20.00; 8486.30.00; 8486.90.00
85.01	All H.S. Codes (Excluding 8501.10.10; 8501.10.90; 8501.20.10; 8501.20.91; 8501.20.99; 8501.31.00; 8501.40.10; 8501.51.00)
85.02	All H. S. Codes
85.03	8503.00.10; 8503.00.20; 8503.00.99
85.04	8504.23.10; 8504.50.00
85.05	All H. S. Codes
85.14	All H. S. Codes
85.15	All H. S. Codes
85.16	8516.40.10
85.25	8525.50.10; 8525.60.10
85.26	All H. S. Codes (Excluding H.S. Code 8526.91.10)
85.30	8530.80.00
85.31	8531.10.00
85.37	8537.10.10
85.41	8541.42.00; 8541.43.00
85.43	8543.10.00; 8543.20.00; 8543.30.00; 8543.70.20
87.01	8701.91.10; 8701.92.10; 8701.93.10; 8701.94.10; 8701.95.10
87.04	8704.10.00; 8704.22.13; 8704.22.15; 8704.90.11
87.16	8716.20.00; 8716.31.00; 8716.39.00
89.02	8902.00.00
90.07	9007.10.90; 9007.20.90
90.08	All H. S. Codes
90.10	All H. S. Codes
90.11	All H. S. Codes
90.12	All H. S. Codes
90.14	All H. S. Codes
90.15	All H. S. Codes
90.18	9018.11.00; 9018.12.00; 9018.13.00; 9018.14.00; 9018.19.90; 9018.20.00; 9018.41.00; 9018.49.00; 9018.50.00; 9018.90.20
90.20	9020.00.00
90.21	9021.39.00; 9021.40.00; 9021.50.00; 9021.90.10; 9021.90.90
90.22	All H. S. Codes
90.24	All H. S. Codes
90.25	9025.90.00
90.26	All H. S. Codes
90.27	All H. S. Codes
90.28	9028.10.00; 9028.20.00
90.29	9029.10.90
90.30	All H. S. Codes

90.31	All H. S. Codes
90.32	9032.10.00; 9032.20.00; 9032.81.00; 9032.90.00
91.06	9106.10.00
94.03	9403.20.30; 9403.60.20

শর্তাবলি

(১) যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয়ের আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতি সুবিধা Industrial IRC holder VAT compliant শিল্প প্রতিষ্ঠান ও VAT compliant আমদানিকারক উভয়ের জন্য প্রযোজ্য হইবে, তবে পৃথক চালানে কেবল যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুধু Industrial IRC holder VAT compliant শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য উক্ত রেয়াতি সুবিধা প্রযোজ্য হইবে;

ব্যাখ্যা।-

(ক) Industrial IRC holder অর্থ এইরূপ প্রতিষ্ঠান যাহার নিকট আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হইতে ইস্যুকৃত হালনাগাদ শিল্প ভোক্তা (Industrial consumer) আইআরসি রহিয়াছে;

(খ) VAT compliant শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধীন নিবন্ধিত এবং উক্ত আইনের ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করে এইরূপ উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(গ) VAT compliant আমদানিকারক অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধীন নিবন্ধিত এবং উক্ত আইনের ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করে এইরূপ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে "যন্ত্রাংশ" অর্থ নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহ, যথা:-

(অ) TABLE এ অন্তর্ভুক্ত Heading 39.23 হইতে Heading 82.09 এর বিপরীতে উল্লিখিত H.S. Code সমূহের পণ্য; এবং

(আ) TABLE এ অন্তর্ভুক্ত Heading 84.01 হইতে Heading 94.03 এবং উক্ত আইনের প্রথম তফসিলে উল্লিখিত heading 94.04 হতে heading 94.06 এর বিপরীতে উল্লিখিত H.S. Code সমূহের

পণ্য (H.S. Code 8448.51.00 এবং 8503.00.20 ব্যতীত) কেবল যাহার বিপরীতে কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর প্রথম তফসিলে Parts হিসাবে উল্লেখ রহিয়াছে;

(২) একই চালানে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক যন্ত্রপাতির নীট (Net) ওজনের সর্বোচ্চ ১০ (দশ) শতাংশ পরিমাণ যন্ত্রাংশ আমদানি করা যাইবে;

(৩) (ক) শিল্পখাতের প্ল্যান্ট, মেশিনারি বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর এর বিশেষ রেয়াতি সুবিধা প্রদানের বিষয়ে এক বা একাধিক কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে একই H.S. code এর আওতাভুক্ত প্ল্যান্ট, মেশিনারি, মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয়, এক বা একাধিক ঋণপত্রের অধীন এক বা একাধিক উৎস দেশ হইতে এক বা একাধিক চালানে আমদানি করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, একাধিক স্টেশনের মাধ্যমে এক বা একাধিক ঋণপত্রের অধীন এক বা একাধিক উৎস দেশ হইতে এক বা একাধিক চালানের মাধ্যমে আমদানির ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত শিল্পখাতের প্ল্যান্ট, মেশিনারি বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর এর রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত নীতিমালার আওতায়, প্রথম চালান খালাসের পূর্বে উল্লিখিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি) এর নিকট হইতে পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;

(খ) একই H.S. Code এর আওতাভুক্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয়, এক বা একাধিক ঋণপত্রের অধীন একাধিক চালানে আমদানির ক্ষেত্রে, প্রথম পণ্যচালান আমদানির বিল অব এন্ট্রি দাখিলের তারিখ হইতে ২৪ (চব্বিশ) মাসের মধ্যে সকল যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয়ের আমদানি সম্পন্ন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উন্নত প্রযুক্তির বৃহদায়তন শিল্পের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উক্ত ২৪ (চব্বিশ) মাস সময়ের মধ্যে আমদানি করিতে না পারিলে আমদানিকারক কর্তৃক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনার, প্রয়োজনে, অনধিক ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, কমিশনার কর্তৃক বর্ধিত উক্ত ১২ (বারো) মাস সময়ের মধ্যেও আমদানি করিতে না পারিলে আমদানিকারক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি) বরাবর আবেদন করিতে পারিবে এবং উক্ত আবেদন পর্যালোচনায় যৌক্তিক মনে করিলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি), প্রয়োজনে, আরও অনধিক ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত ১২ (বারো) মাস সময়ের মধ্যে আমদানি করিতে না পারিলে আমদানিকারক কর্তৃক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, প্রয়োজনে, যুক্তিসংগত পরিমাণ সময় বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;

(৪) আমদানিকৃত বা আমদানিতব্য মেশিনারি, প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ বা অন্যান্য অংশ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্যবহার করা হইবে এবং খালাসের পর অন্যবিধ কাজে ব্যবহার, হস্তান্তর বা মালিকানা পরিবর্তন করা হইলে আমদানিকৃত পণ্যের উপর স্বাভাবিক ও প্রযোজ্য হারে শুল্ক ও কর প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন মর্মে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস বরাবরে একটি অঙ্গীকারনামা দাখিল করিবে;

(৫) সর্বশেষ পণ্যচালান আমদানির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে আমদানিকৃত সমুদয় মেশিনারি প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ বা অন্যান্য অংশ যথাযথভাবে যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে কি না সেই বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস তদকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল বা, ক্ষেত্রমত, ইলেকট্রিক্যাল অথবা কেমিকৌশল বিভাগের বিশেষজ্ঞ মতামত সংগ্রহ করিবেন এবং এই সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে বহন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সর্বশেষ পণ্যচালান খালাসের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বর্ণিত বিশেষজ্ঞ মতামত দাখিল করা সম্ভব না হইলে আমদানিকারক কর্তৃক যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস, প্রয়োজনে, অনধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, কমিশনার কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যেও বিশেষজ্ঞ মতামত দাখিল করিতে না পারিলে আমদানিকারক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি) বরাবর আবেদন করিতে পারিবে এবং উক্ত আবেদন পর্যালোচনায় যৌক্তিক মনে করিলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: নীতি ও আইসিটি), প্রয়োজনে, আরও অনধিক ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত ১২ (বারো) মাস সময়ের মধ্যেও বিশেষজ্ঞ মতামত দাখিল করিতে না পারিলে আমদানিকারকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, প্রয়োজনে, যুক্তিসংগত পরিমাণ সময় বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;

(৬) আমদানিকৃত মেশিনারি প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ বা অন্যান্য অংশের সর্বশেষ পণ্যচালান খালাসের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অনুমোদিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে মর্মে বর্ণিত বিশেষজ্ঞ মতামত পাওয়া গেলে অঙ্গীকারনামা ফেরত প্রদান করা হইবে, অন্যথায় আমদানিকারকের নিকট হইতে প্রযোজ্য হারে শুল্ক ও কর আদায়যোগ্য হইবে;

(৭) Industrial IRC Holder VAT Compliant শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিল্প খাতের রেয়াতি সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালার আওতায় প্ল্যান্ট ও মেশিনারীর জন্য প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্র ব্যতীত একক কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে কেবল মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয় আমদানির ক্ষেত্রে দফা (৪), (৫) ও (৬) এ উল্লিখিত শর্ত প্রযোজ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ক্ষেত্রে কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশন এর কমিশনার প্রয়োজন মনে করিলে প্রতি ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখপূর্বক দফা (৪), (৫) ও (৬) এ উল্লিখিত শর্ত প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(৮) বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন চালানে প্ল্যান্ট আকারে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত রেয়াতি সুবিধার পার্থক্যজনিত শুল্ককরের সমপরিমাণ অর্থ নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিলের মাধ্যমে সাময়িক শুল্কায়নের সুবিধা প্রাপ্ত হইবে এবং দফা (৫) ও (৬) এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক চূড়ান্ত শুল্কায়ন সম্পন্ন হইবার পর উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরতযোগ্য হইবে;

(৯) এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় পণ্য আমদানি ও খালাসের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির হালনাগাদ নবায়নকৃত রহিয়াছে এবং ১৩ ডিজিট সংবলিত মূল্য সংযোজন কর (মূসক) নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানটি বিবেচ্য বিল অব এন্ট্রি দাখিলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী করমেয়াদের মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র (রিটার্ন) দাখিল করিয়াছে মর্মে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে বা ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমে বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে বা ভ্যাট কমিশনারেটের ওয়েবসাইটে ইলেকট্রনিক তথ্য প্রদর্শিত থাকিতে হইবে এবং VAT compliant উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও VAT compliant আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৪ ও ১০৭ এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণসহ কর চালানপত্র ও দাখিলপত্রের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ধরনের দৈব-দুর্বিপাক বা কোনো যৌক্তিক কারণে ইলেকট্রনিক তথ্য পাওয়া সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস প্রতি ক্ষেত্রে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শুল্কায়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(১০) দফা (৯) এ উল্লিখিত শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে, বাণিজ্যিক আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বিক্রয় বা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে এই প্রজ্ঞাপনের TABLE এ উল্লিখিত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি করিতে পারিবে এবং এইরূপ আমদানির ক্ষেত্রে দফা (৪) এ উল্লিখিত শর্ত প্রযোজ্য হইবে না;

(১১) কোনো উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল বা উপকরণ হিসাবে ব্যবহার্য এই প্রজ্ঞাপনের TABLE-ভুক্ত কোনো মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় রেয়াতি সুবিধায় আমদানিযোগ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল বা উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত এই প্রজ্ঞাপনের টেবিলভুক্ত পণ্য আমদানি করিলে উক্ত আমদানিকারক উৎপাদনকারী হিসাবে গণ্য হইবে না, তবে বাণিজ্যিক আমদানিকারকের সমান রেয়াতি সুবিধা প্রাপ্য হইবে;

(১২) (ক) আমদানি ও শুল্কায়ন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ এবং দফা (৯) এ উল্লিখিত শর্ত পরিপালন করা হইয়াছে কি না উহা সংশ্লিষ্ট শুল্কায়নকারী কর্মকর্তা যাচাই করিয়া নিশ্চিত হইবেন, তবে এই প্রকৃতির পণ্যচালানের অন্যূন ১০ (দশ) শতাংশ দৈবচয়ন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে শুল্কায়ন তত্ত্বাবধানকারী সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার বা সহকারী কমিশনার পর্যায়ে শুল্কায়ন অনুমোদন করাইতে হইবে;

(খ) শুল্কায়ন তত্ত্বাবধানকারী সংশ্লিষ্ট শুল্কায়নকারী কর্মকর্তা শুল্কায়নে বিলম্ব পরিহারের লক্ষ্যে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম বা ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট বা ভ্যাট কমিশনারেটের ওয়েবসাইট হইতে সঠিকতা যাচাই করিবেন;

(১৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে দফা (১) ও (৯) এ উল্লিখিত শর্ত প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(ক) সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, জাতিসংঘভুক্ত সংস্থা, দূতাবাস, বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তি ও সংস্থা, সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান, নিজস্ব ব্যবহারের জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি চালান;

(খ) নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নূতন শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও প্রাথমিক যন্ত্রাংশের আমদানি চালান; এবং

(গ) এইরূপ প্রতিষ্ঠান যাহাদের জন্য শিল্প ভোক্তা আইআরসি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নাই এবং যাহাদের জন্য VAT Compliant হিসাবে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা নাই, তৎকর্তৃক বিক্রয় বা হস্তান্তরের জন্য নহে এইরূপ আমদানির ক্ষেত্রে।

২। ২৯ মে, ২০২৪ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৬২-আইন/২০২৪/১৪/কাস্টমস এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

৩। এই প্রজ্ঞাপন ২ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুন ২৯, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
(কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৬ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২৮০-আইন/২০২৫/৭২/কাস্টমস।—সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে, এই বিভাগের ২৯ মে, ২০২৫ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৯১-আইন/২০২৫/ ১৩/কাস্টমস এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরিউক্ত প্রজ্ঞাপনের TABLE এর কলাম (1) এ উল্লিখিত Heading—

(ক) 70.19 এর বিপরীতে কলাম (2) এ উল্লিখিত H.S. Code “7019.90.11” এর পরিবর্তে H.S. Code “7019.90.30” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) 84.18 এর বিপরীতে কলাম (2) এ উল্লিখিত H.S. Code “8418.69.93” বিলুপ্ত হইবে;

(গ) 84.19 এর বিপরীতে কলাম (2) এ উল্লিখিত H.S. Code “8419.89.00” এর পরিবর্তে H.S. Code “8419.89.11 ও 8419.89.90” প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) 85.03 এর বিপরীতে কলাম (2) এ উল্লিখিত H.S. Code “8503.00.99” বিলুপ্ত হইবে।

(৬৬০৫)
মূল্য : টাকা ৮০.০০

২। এই প্রজ্ঞাপন ২ জুন, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

Session-04
Exemption of Duties & Taxes on Import of Capital Machinery and Raw Material

Annexure-D

Exemption of duties & taxes for the organizations situated at EPZ on import of machinery, parts & construction material

(SRO no-201-Law/2025/23/Customs, Dt: 29.05.2025)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৯ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২০১-আইন/২০২৫/২৩/কাস্টমস। সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে,-

(ক) Bangladesh Export Processing Zone Authority Act, 1980 (Act No. XXXVI of 1980) এর Section 10 এর অধীন ঘোষিত Export Processing Zone (EPZ), এবং

(খ) বাংলাদেশ বেসরকারী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ১১ এর অধীন ঘোষিত বেসরকারী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল,

এ স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উক্ত আইনের প্রথম তফসিলভুক্ত Heading এবং নিম্নবর্ণিত TABLE এর কলাম (১) এ উল্লিখিত Heading এবং কলাম (২) এ উল্লিখিত H.S. Code এর অধীন আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশের বা উভয়ের উপর আমদানিকালে আরোপনীয় সকল আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) ও মূল্য সংযোজন কর, নিম্নবর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে, অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

TABLE

Heading	H. S. Code
(1)	(2)
37.01	3701.30.10
39.23	3923.29.10, 3923.40.10
40.10	4010.11.00; 4010.12.00; 4010.19.00; 4010.35.00; 4010.36.00;
40.16	4016.93.00; 4016.94.00; 4016.99.10
42.05	4205.00.10
42.06	4206.00.10
44.15	4415.20.10
44.17	4417.00.00
44.21	4421.90.20
56.07	5607.49.10
56.08	5608.11.10
56.09	5609.00.10
59.10	5910.00.00
59.11	5911.10.90; 5911.20.00; 5911.31.00; 5911.32.00; 5911.40.00;

Heading	H. S. Code
(1)	(2)
	5911.90.00
68.04	6804.21.00; 6804.22.00; 6804.23.00
68.05	6805.30.00
69.01	6901.00.00
69.02	All H.S. Codes
69.03	6903.10.10; 6903.20.10; 6903.20.20; 6903.90.20
69.09	All H. S. Codes
70.19	7019.90.11
73.08	7308.90.20
73.11	7311.00.10; 7311.00.90
73.14	7314.12.00; 7314.14.00
73.15	7315.11.90; 7315.12.00
74.12	All H. S. Codes
74.15	7415.21.00; 7415.29.00; 7415.33.90; 7415.39.00
74.19	7419.20.00; 7419.80.10
75.07	All H. S. Codes
75.08	7508.90.10
76.08	All H. S. Codes
76.09	7609.00.00
76.13	7613.00.00
78.06	7806.00.10
79.07	7907.00.10
80.07	8007.00.20
81.04	8104.90.10
82.03	8203.30.00; 8203.40.00
82.05	8205.10.00
82.07	All H. S. Codes
82.08	All H. S. Codes
82.09	8209.00.00
84.01	All H. S. Codes
84.02	All H. S. Codes
84.03	All H. S. Codes
84.04	All H. S. Codes
84.05	All H. S. Codes
84.06	All H. S. Codes
84.07	8407.29.00; 8407.90.10
84.08	8408.10.00; 8408.90.10; 8408.90.20
84.09	8409.91.10; 8409.99.10
84.10	All H. S. Codes
84.11	All H. S. Codes
84.12	8412.10.90; 8412.21.00; 8412.29.00; 8412.31.00; 8412.39.00; 8412.80.00; 8412.90.90

Heading	H. S. Code
(1)	(2)
84.13	8413.11.00; 8413.19.00; 8413.40.00; 8413.50.00; 8413.60.00; 8413.70.00; 8413.81.00; 8413.82.00; 8413.91.00
84.14	8414.10.00; 8414.30.10; 8414.40.00; 8414.59.10; 8414.59.20; 8414.80.10; 8414.80.20
84.15	8415.10.10; 8415.20.10; 8415.81.10; 8415.81.20; 8415.82.10; 8415.82.20; 8415.83.10; 8415.83.30
84.16	All H. S. Codes
84.17	All H. S. Codes
84.18	8418.61.10; 8418.69.10; 8418.69.93; 8418.69.95
84.19	8419.20.00; 8419.33.00; 8419.34.00; 8419.35.00; 8419.39.00; 8419.40.20; 8419.40.90; 8419.50.00; 8419.60.00; 8419.81.00; 8419.89.00; 8419.90.00
84.20	All H. S. Codes
84.21	8421.11.00; 8421.12.00; 8421.19.10; 8421.21.10; 8421.21.20; 8421.21.92; 8421.21.93; 8421.39.20; 8421.91.00; 8421.99.00
84.22	8422.19.00; 8422.20.00; 8422.30.00; 8422.40.00; 8422.90.00
84.23	8423.20.00; 8423.30.00; 8423.82.10; 8423.89.00; 8423.90.00
84.24	8424.10.00, 8424.20.10; 8424.30.00; 8424.81.90; 8424.89.00; 8424.90.00
84.25	8425.11.00; 8425.19.00; 8425.31.00; 8425.39.00; 8425.41.00
84.26	8426.11.00; 8426.12.00; 8426.19.00; 8426.20.00; 8426.30.00; 8426.41.90; 8426.49.00; 8426.91.00; 8426.99.00
84.27	8427.10.00; 8427.20.00
84.28	All H.S. Codes
84.29	All H. S. Codes
84.30	All H. S. Codes
84.31	All H. S. Codes
84.32	All H. S. Codes
84.33	8433.20.00; 8433.30.00; 8433.40.00; 8433.51.00; 8433.52.00; 8433.53.00; 8433.59.00; 8433.60.00; 8433.90.00
84.34	All H. S. Codes
84.35	All H. S. Codes
84.36	All H. S. Codes
84.37	8437.10.00; 8437.80.90; 8437.90.90
84.38	All H. S. Codes
84.39	All H. S. Codes
84.40	All H. S. Codes
84.41	All H. S. Codes
84.42	8442.30.00; 8442.40.00; 8442.50.20; 8442.50.90

Heading	H. S. Code
(1)	(2)
84.43	8443.11.00; 8443.12.00; 8443.13.00; 8443.14.00; 8443.15.00; 8443.16.00; 8443.17.00; 8443.19.00; 8443.32.90; 8443.39.10; 8443.39.99; 8443.91.00
84.44	8444.00.00
84.45	All H. S. Codes
84.46	All H. S. Codes
84.47	All H. S. Codes
84.48	All H.S. Codes (Excluding H.S. Code 8448.20.10; 8448.42.10)
84.49	8449.00.00
84.50	8450.20.90; 8450.90.00
84.51	All H.S. Codes (Excluding H.S. Code 8451.21.00)
84.52	8452.21.00; 8452.29.90; 8452.30.00; 8452.90.90
84.53	All H. S. Codes
84.54	All H. S. Codes
84.55	All H. S. Codes
84.56	All H. S. Codes
84.57	All H. S. Codes
84.58	All H. S. Codes
84.59	All H. S. Codes
84.60	All H. S. Codes
84.61	All H. S. Codes
84.62	All H. S. Codes
84.63	All H. S. Codes
84.64	All H. S. Codes
84.65	All H. S. Codes
84.66	All H.S. Codes
84.67	8467.21.00; 8467.22.00; 8467.29.00; 8467.89.00; 8467.91.00; 8467.99.00
84.68	All H. S. Codes
84.70	8470.50.00
84.74	All H. S. Codes
84.75	All H. S. Codes
84.77	All H. S. Codes
84.79	All H. S. Codes (Excluding H.S. Code 8479.60.00)
84.80	8480.10.00; 8480.20.00; 8480.30.00; 8480.41.00; 8480.49.00; 8480.50.00; 8480.60.00; 8480.71.00; 8480.79.00
84.81	8481.10.11; 8481.10.90; 8481.20.90; 8481.30.90; 8481.40.11; 8481.40.90; 8481.80.90; 8481.90.90
84.83	8483.20.00; 8483.30.00; 8483.40.00; 8483.50.00; 8483.60.00; 8483.90.00
84.84	All H. S. Codes

Heading	H. S. Code
(1)	(2)
84.86	8486.10.00; 8486.20.00; 8486.30.00; 8486.90.00
85.01	All H.S. Codes (Excluding H.S. Code 8501.10.10; 8501.20.10)
85.02	All H. S. Codes
85.03	All H. S. Codes
85.04	8504.23.10; 8504.40.90; 8504.50.00
85.05	All H. S. Codes
85.08	8508.60.10
85.14	All H. S. Codes
85.15	All H. S. Codes
85.16	8516.40.10
85.25	8525.50.10; 8525.60.10
85.26	All H. S. Codes(Excluding H.S. Code 8526.91.10)
85.31	8531.10.00
85.37	8537.10.11; 8537.10.91
85.41	8541.40.10
85.43	8543.10.00; 8543.20.00; 8543.30.00; 8543.70.20; 8543.70.90; 8543.90.00
85.47	8547.90.00
87.01	8701.20.10; 8701.90.00
87.04	8704.10.00; 8704.22.13; 8704.22.15; 8704.90.11
87.16	8716.20.00; 8716.31.00; 8716.39.00; 8716.80.00
89.02	8902.00.00
89.05	8905.10.00
90.07	9007.10.90; 9007.20.90
90.08	All H. S. Codes
90.10	All H. S. Codes
90.11	All H. S. Codes
90.12	All H. S. Codes
90.14	All H. S. Codes
90.15	All H. S. Codes
90.18	9018.11.00; 9018.12.00; 9018.13.00; 9018.14.00; 9018.19.90; 9018.20.00; 9018.41.00; 9018.49.00; 9018.50.00; 9018.90.20
90.19	9019.10.10; 9019.10.90; 9019.20.10; 9019.20.90
90.20	9020.00.00
90.21	9021.31.00; 9021.39.00; 9021.40.00; 9021.50.00; 9021.90.10; 9021.90.90
90.22	All H. S. Codes
90.24	All H. S. Codes
90.25	9025.90.00
90.26	All H. S. Codes

Heading	H. S. Code
(1)	(2)
90.27	All H. S. Codes
90.28	9028.10.00; 9028.20.00; 9028.30.90; 9028.90.90
90.29	9029.10.90
90.30	All H. S. Codes
90.31	All H. S. Codes
90.32	All H. S. Codes
91.06	9106.10.00
94.06	9406.00.10

শর্তাবলি

(১) একই H. S. Code এর আওতাভুক্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয়, এক বা একাধিক ঋণপত্রের অধীনে একাধিক চালানে আমদানির ক্ষেত্রে, প্রথম পণ্যচালান আমদানির বিল অব এন্ট্রি দাখিলের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের মধ্যে সকল যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয়ের আমদানি সম্পন্ন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উন্নত প্রযুক্তির বৃহদায়তন শিল্পের যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ উক্ত ১ (এক) বৎসর সময়ের মধ্যে আমদানি করিতে না পারিলে আমদানিকারক কর্তৃক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, প্রয়োজনে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে;

ব্যাখ্যা।- ''যন্ত্রাংশ'' বলিতে TABLE এর অন্তর্ভুক্ত নিম্নবর্ণিত পণ্যাদি বুঝাইবে, যথা:-

(অ) Heading 37.01 হইতে Heading 82.09 এর পণ্য; এবং

(আ) উক্ত আইনের প্রথম তফসিলে Parts হিসাবে উল্লিখিত Heading 84.01 হইতে Heading 94.06 এর পণ্য (H.S. Code 8503.00.20 এবং 8448.51.00 ব্যতীত);

(২) যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয়ের আমদানির ক্ষেত্রে Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA) এর Import Permit (IP) দাখিল করিতে হইবে;

(৩) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয় নিজস্ব শিল্প ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা হইবে না এবং আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয় অন্য কোনো কাজে ব্যবহার বা হস্তান্তর করা হইলে আরোপনীয় শুল্ক-কর প্রদানসহ কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর অধীনে গৃহীত আইনানুগ শাস্তি মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন মর্মে আমদানিকারক যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে পরিশিষ্ট-১ অনুযায়ী একটি অঙ্গীকারনামা যন্ত্রপাতি বা

যন্ত্রাংশ বা উভয় খালাসকালে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর নিকট দাখিল করিবেন;

(৪) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয় যথাযথভাবে যথাস্থানে স্থাপিত বা ব্যবহৃত হইয়াছে কি না সেই বিষয়ে BEPZA কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক নিশ্চিত হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট EPZ কর্তৃপক্ষের মহাব্যবস্থাপক এর স্বাক্ষরে আমদানিকৃত পণ্য চালান খালাসের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পরিশিষ্ট-২ মোতাবেক একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর বরাবর প্রেরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সর্বশেষ আমদানিকৃত পণ্য চালান খালাসের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে EPZ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশিষ্ট-২ অনুযায়ী একটি প্রত্যয়নপত্র দাখিল করা সম্ভব না হইলে আমদানিকারক কর্তৃক যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস, প্রয়োজনে, অনধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, কমিশনার কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যেও EPZ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশিষ্ট-২ অনুযায়ী একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর বরাবর প্রেরণ করিতে ব্যর্থ হইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: রপ্তানি, বন্ড ও আইটি) বরাবর আবেদন করিতে পারিবে এবং উক্ত আবেদন পর্যালোচনায় যৌক্তিক মনে করিলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কাস্টমস: রপ্তানি, বন্ড ও আইটি), প্রয়োজনে, আরও অনধিক ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত ১২ (বারো) মাস সময়ের মধ্যে EPZ কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে না পারিলে আমদানিকারকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, প্রয়োজনে, যুক্তিসংগত পরিমাণ সময় বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারিবেন।

(৫) সংশ্লিষ্ট EPZ কর্তৃপক্ষ হইতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর যদি দেখা যায় যে, আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয় আমদানিকারকের প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত বা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলে পরিশিষ্ট-১ অনুযায়ী প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা ফেরতযোগ্য হইবে, অন্যথায় অব্যাহতিপ্রাপ্ত শুল্ক ও করাদি আমদানিকারকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

২। ১৪ মার্চ, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ৫৬-আইন/ ২০১৭/ কাস্টমস এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

৩। এই প্রজ্ঞাপন ২ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে কার্যকর হইবে এবং ইহা ৩০ জুন, ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

পরিশিষ্ট-১

অঙ্গীকারনামা

আমি ---------- (নাম) মালিক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স ---------- ---------- (প্রতিষ্ঠানের নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা) এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, বেপজা আইপি নং----------তাং----------, ঋণপত্র নং----------, তারিখ : ----- ইনভয়েস নং----------তারিখ: ---------- বিএল/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক রিসিট নং ------ তারিখ: ---------- এর মাধ্যমে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয় উল্লিখিত শিল্পে স্থাপন/প্রতিস্থাপন/সুষমকরণ/আধুনিকীকরণ/ সম্প্রসারণ (বিএমআরই)- এর কাজে ব্যবহার হইবে এবং উহার কোন ব্যত্যয় হইলে আমদানিকৃত উক্ত যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয় এর উপর প্রযোজ্য হারে শুল্ক ও কর পরিশোধ ছাড়াও কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর অধীনে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত অন্য যে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

স্বাক্ষর : .....

তারিখ : মালিক/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম : .....

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : .....

পরিশিষ্ট-২

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, আমদানিকারক মেসার্স ---------- (প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা) মূসক নিবন্ধন নং----------, তারিখ:----------, বন্ড লাইসেন্স নং ---------- তারিখ: ----------, কর্তৃক আইপি নং----------, তারিখ:----------, এবং বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক রিসিট নং ----------, তারিখ:---------- এর মাধ্যমে ---- ----------কাস্টমস হাউস/কাস্টমস স্টেশন এর বিল অব এন্ট্রি নং ----------, তারিখ: ---------- এর বিপরীতে খালাসকৃত পণ্য দ্বারা পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত স্থানে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয় উল্লিখিত শিল্পে স্থাপন/প্রতিস্থাপন/সুষমকরণ/আধুনিকীকরণ/সম্প্রসারণ (বিএমআরই)- এর কাজে ব্যবহার করিয়াছে। আমদানিকৃত সকল পণ্য উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কোন পণ্যের অপব্যবহার করা হয় নাই।

স্বাক্ষর : .....

তারিখ : মহাব্যবস্থাপকের নাম : .....

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল : .....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ

সচিব।

Session-04
Exemption of Duties &Taxes on Import of Capital Machinery and Raw Material

Annexure-E
Exemption of duties & taxes for the organizations situated at EZ on import of machinery, parts & construction material

(SRO no-184-Law/2024/36/Customs, Dt: 29.05.2024)

Including SRO's by which above SRO was amended

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১** বঙ্গাব্দ/ **২৯ মে, ২০২৪** খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ১৮৪-আইন/২০২৪/৩৬/কাস্টমস।- সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১), মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৪ এর বিধান অনুযায়ী অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, উক্ত আইনের ধারা ১১ তে উল্লিখিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প ইউনিট কর্তৃক নির্মাণ সামগ্রী এবং কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর আওতায় জারীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতি সুবিধাপ্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে উহার উপর আরোপণীয় উক্ত আইনের প্রথম তফসিলে উল্লিখিত কাস্টমস শুল্ক (Customs Duty) যে পরিমাণ মূল্যভিত্তিক ১% (এক শতাংশ) এর অতিরিক্ত হয়, সেই পরিমাণ, এবং সমুদয় রেগুলেটরি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, যদি থাকে, এবং মূল্য সংযোজন কর প্রদান হইতে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

শর্তাবলি

(১) অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্প ইউনিটকে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত হইতে হইবে;

(২) এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের নাম, বিবরণ, পরিমাণ সংক্রান্ত বিবরণী অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রত্যায়িত হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশে সহজলভ্য এইরূপ নির্মাণ সামগ্রী যেমন- এমএস রড/বার, সিমেন্ট, প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং, আয়রন/স্টিল সীট আমদানিতে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না;

(৩) অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন এবং নির্মাণের সহিত সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এইরূপ কোনো পণ্য যেমন- অফিস সরঞ্জামাদি, এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, গৃহস্থালী ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় এবং অনুরূপ অন্যান্য ভোগ্য পণ্য আমদানিতে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না।

২। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ৩ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১২৪-আইন/২০২১/ ১৩/কাস্টমস এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

৩। এই প্রজ্ঞাপন ৬ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ**

এস.আর.ও. নং- ২৪৯-আইন/২০২৪/৮৫/কাস্টমস।- সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে, ৩০ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৮৪-আইন/২০২৪/৩৬/কাস্টমস এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের ক্ষমতাপ্রদান অংশে উল্লিখিত "কাস্টমস শুল্ক (Customs Duty) যে পরিমাণ মূল্যভিত্তিক ১% (এক শতাংশ) এর অতিরিক্ত হয়, সেই পরিমাণ, এবং সমুদয়" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও কমাগুলির পরিবর্তে "সমুদয় কাস্টমস শুল্ক (Customs Duty)," শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন ৬ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

Session-04
Exemption of Duties &Taxes on Import of Capital Machinery and Raw Material

Annexure-F
Exemption of duties & taxes for the organizations situated at High-tech Park on import of machinery, parts & construction material

(SRO no-187-Law/2024/39/Customs, Dt: 29.05.2024)
Including SRO's by which above SRO was amended

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১** বঙ্গাব্দ/ **২৯ মে, ২০২৪** খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ১৮৭-আইন/২০২৪/৩৯/কাস্টমস।- সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১), মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ১৭ এর বিধান অনুযায়ী হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উক্ত আইনের ধারা ১৫ অনুসারে হাই-টেক পার্কে শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মাণ সামগ্রী এবং উক্ত আইনের আওতায় জারীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতি সুবিধাপ্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে উহার উপর আরোপণীয় প্রথম তফসিলে উল্লিখিত কাস্টমস শুল্ক (Customs Duty) যে পরিমাণ মূল্যভিত্তিক ১% (এক শতাংশ) এর অতিরিক্ত হয়, সেই পরিমাণ এবং সমুদয় রেগুলেটরি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর প্রদান হইতে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, অব্যাহতি প্রদান করিল:

শর্তাবলি

(১) হাই-টেক পার্ক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত হইতে হইবে;

(২) এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের নাম, বিবরণ, পরিমাণ সংক্রান্ত বিবরণী হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রত্যয়িত হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশে সহজলভ্য এমন নির্মাণ সামগ্রী যথা: এমএস রড/বার, সিমেন্ট, প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং, আয়রন/স্টীল সীট আমদানিতে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না;

(৩) হাই-টেক পার্ক উন্নয়ন এবং নির্মানের সহিত সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এরূপ কোন পণ্য যথাঃ- অফিস সরঞ্জামাদি, এয়ারকন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, গৃহস্থালী-ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় এবং অনুরূপ অন্যান্য ভোগ্য পণ্য আমদানিতে এই অব্যাহতি সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না।

২। ১ জুলাই, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ২১২-আইন/২০১৫/৪৯/কাস্টমস এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

৩। এই প্রজ্ঞাপন ৬ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১৩ আষাঢ়, ১৪৩১** বঙ্গাব্দ/ **২৭ জুন, ২০২৪** খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং- ২৫১-আইন/২০২৪/৮৭/কাস্টমস।- সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে, ৩০ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৮৭-আইন/২০২৪/৩৯/কাস্টমস এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের ক্ষমতাপ্রদান অংশে উল্লিখিত "কাস্টমস শুল্ক (Customs Duty) যে পরিমাণ মূল্যভিত্তিক ১% (এক শতাংশ) এর অতিরিক্ত হয়, সেই পরিমাণ, এবং সমুদয়" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও কমাগুলির পরিবর্তে "সমুদয় কাস্টমস শুল্ক (Customs Duty)," শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন ৬ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

Session-04
Exemption of Duties &Taxes on Import of Capital Machinery and Raw Material

Annexure-G
Exemption of duties & taxes on importation of raw Material (General)

(SRO no-281-Law/2025/73/Customs, Dt: 26.06.2025)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৬ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২৮১-আইন/২০২৫/৭৩/কাস্টমস।— সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, জনস্বার্থে, উক্ত আইনের প্রথম তফসিলভুক্ত পণ্যসমূহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত TABLE-1, TABLE-2, TABLE-3, TABLE-4, TABLE-5, TABLE-6 এবং TABLE-7 এর কলাম (1) এ উল্লিখিত H.S. Code এর বিপরীতে কলাম (2) এ বর্ণিত বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামালসমূহ আমদানির ক্ষেত্রে, উহাদের উপর আরোপণীয় উক্ত আইনের প্রথম তফসিলে উল্লিখিত কাস্টমস শুল্ক (Customs Duty), যে পরিমাণে কলাম (3) এ বর্ণিত হারের এবং সম্পূরক শুল্ক, যে পরিমাণে কলাম (4) এ বর্ণিত হারের অতিরিক্ত হয় সেই পরিমাণ এবং সমুদয় রেগুলেটরি শুল্ক হইতে, নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে, অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

TABLE-1

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2510.10.00	Imported by TSP Fertilizer industries	0	0
2510.20.00	Imported by TSP Fertilizer industries	0	0
2711.14.10	Ethylene/propylene imported by PVC/PET resin manufacturing industry	0	0
2905.31.00	Imported by PET chips/PVC or PET resin/ PSF/POY/FDY/ DTY manufacturers	0	0
2917.36.00	Imported by PET chips/PVC or PET resin/ PSF/POY/FDY/ DTY manufacturers	0	0

TABLE-2

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1511.10.00	Crude palm oil & its fractions imported by edible oil refinery industries	1	0
2712.90.10	Tube lessening jel imported by optical fibre cable manufacturing industry	1	0
2818.10.00	Artificial Corundum Imported by abrasive paper sand paper manufacturing industry	1	0

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2818.20.00	Aluminium oxide Imported by abrasive paper sand paper manufacturing industry	1	0
3206.19.20	Black polyethylene imported by optical fibre cable manufacturing industry	1	0
3907.61.00	Poly (ethylene terephthalate) imported by textile yarn manufacturing industry	1	0
3907.69.00	Other Poly (ethylene terephthalate) imported by textile yarn manufacturing industry	1	0
3916.90.10	FRP rod imported by optical fibre cable manufacturing industry	1	0
4407.99.00	English/ Kashmeri/ Coconut Willow Wood imported by cricket bat manufacturing industry	1	0
5501.30.00	Acrylic or modacrylic imported by synthetic staple fibre manufacturing industry	1	0
5510.12.10	Water blocking yarn imported by optical fibre cable manufacturing industry	1	0
5510.30.10	Water blocking tape imported by optical fibre cable manufacturing industry	1	0
7212.40.91	Co-polymer coated steel tape imported by optical fibre cable manufacturing industry	1	0
7225.40.00	HR coil not further worked not in coils imported by mould manufacturing industry	1	0
7225.50.00	Imported by mould manufacturing industry	1	0
9001.10.10	Imported by optical fibre cable manufacturing industry	1	0

TABLE-3

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
0506.90.10	Bone ash imported by ceramic products manufacturing industries	5	0
2507.00.10	Imported by Tiles or Sanitary or Ceramic or Tableware products manufacturing industry	5	0
2508.40.10	Imported by Tiles or Sanitary or Ceramic or Tableware products manufacturing industry	5	0
2517.10.10	Flint/grinding pebbles imported by ceramic products manufacturing industries	5	0
2521.00.90	Limestone and other calcareous stones imported as raw material by manufecturers	5	0

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2524.90.10	Chrysolite fibre imported by cement sheet manufacturing industry	5	0
2706.00.10	Crude tar imported by tar manufacturering industres	5	0
2707.50.10	Rubber process oil imported by tyre & tube manufacturing industry	5	0
2707.99.10	Rubber process oil imported by tyre & tube manufacturing industry	5	0
2710.19.21	Base oil in bulk imported by petroleum products processing or lube blending industry	5	0
2902.50.00	Styrene imported by paint manufacturing industries	5	0
2905.12.10	Isopropyl alcohol imported by ink manufacturing industry	5	0
2905.16.00	Octanol and isomers imported by dioctyl orthophthalates manufacturing industry	5	0
3215.11.00	Black printing ink Imported by SIM card and scratch card manufacturing industry	5	0
3215.90.30	Inkjet Refill in injectable form Imported SIM card and scratch card manufacturing industry	5	0
3402.42.10	Alcohol Ethoxylates imported by Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES) manufacturers	5	0
3403.99.10	Compressor oil imported by compressor manufacturing industry	5	0
3404.90.10	Other Waxes imported by ink manufacturing industry	5	0
3801.30.10	Graphite or carbon electrode paste imported by ferro alloy manufacturing industry	5	0
3811.21.00	Additives for Lubricating oils imported by lub-blending industry	5	0
3811.29.00	Additives for Lubricating oils imported by lube blending industry	5	0
3812.39.90	Anti-oxidising preparation & stabilisers imported by tyre-tube/plastic goods industry	5	0
3814.00.10	Organic composite solvent imported by ink manufacturing industry	5	0
3824.99.30	Barium/strontium ferrite powder imported by manufacturing industry	5	0
3824.99.50	Coated $CaCO_3$ imported by plastic goods or calcium carbonate filler or Cable industry1	5	0
3909.20.00	Melamine resins imported by melamine products manufacturing industries	5	0
3909.40.00	Phenolic resins imported by ink or tyre tube or sand paper manufacturing industries	5	0

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
3920.49.30	PVC film and PVDC Film imported by medicine packaging industries	5	0
3920.92.30	Unprinted nylon film in roll form imported by medicine packaging industries	5	0
3921.19.10	Microcellular PET imported by television manufacturing Industry	5	0
3921.90.10	Vulcanised fibre sheet imported by sliver cans or plastic film metalized yarn industry	5	0
3923.90.30	Aseptic pack imported by dairy industries	5	0
4001.21.00	Smoked sheets imported by tyre and tube industry of a rim size exceeding 16"	5	0
4001.22.00	Technically specified natural rubber imported by tyre & tube industry of a rim size exceeding 16"	5	0
4805.91.10	Uncoated paper board imported by Gypsum board manufacturing industry	5	0
4805.92.10	Uncoated paper board imported by Gypsum board manufacturing industry	5	0
4805.93.10	Uncoated paper board imported by Gypsum board manufacturing industry	5	0]
4811.60.20	Covered/ coated/waterproof paper and paperboard imported by abrasive paper industry	5	0
4811.90.10	Melamine/Decalcomania Paper imported by Ceramic/Melamine/Transfers/Opal glassware industry	5	0
4908.10.10	Transfers (decalcomanias) imported by ceramic or melamine or Opal glassware industry	5	0
5608.19.10	Filter cloth imported by ceramic products manufacturing industries	5	0
5901.10.00	Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances Imported by sand paper industry	5	0
6802.29.10	Silex/lining/abrasive/polishing disc imported by ceramic products industries	5	0
6813.20.10	Friction materials containing asbestos unfinished imported by break shoe/break pad industries	5	0
6903.20.30	Alumina liner imported by ceramic or steel products manufacturing industries	5	0
7019.61.90	Closed woven fabrics of roving imported by bio-gas plant	5	0
7019.62.90	Other closed fabrics of roving imported by bio-gas plant	5	0
7019.90.10	Other Artic les of glass firbre imported by bio-gas plant	5	0

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
7208.10.00	Flat-Rolled Imported by transformer and products of Chapter 72 & 73 industry	5	0
7208.25.00	Flat-Rolled Imported by transformer and products of Chapter 72 & 73 industry	5	0
7208.26.00	Flat-Rolled Imported by transformer and products of Chapter 72 & 73 industry	5	0
7208.27.00	Flat-Rolled Imported by transformer, bicycle parts, and products of Chapter 72 & 73 industry	5	0
7208.36.00	Flat-Rolled Imported by transformer and products of Chapter 72 & 73 industry	5	0
7208.37.00	Flat-Rolled Imported by transformer and products of Chapter 72 & 73 industry	5	0
7208.38.00	Flat-Rolled Imported by transformer and products of Chapter 72 & 73 industry	5	0
7208.39.00	Flat-Rolled Imported by transformer and products of Chapter 72 & 73 industry	5	0
7208.40.00	Flat-Rolled Imported by transformer and products of Chapter 72 & 73 industry	5	0
7208.51.00	Flat-Rolled Imported by transformer and products of Chapter 72 & 73 industry	5	0
7208.52.00	Flat-Rolled Imported by transformer and products of Chapter 72 & 73 industry	5	0
7208.53.00	Flat-Rolled Imported by transformer and products of Chapter 72 & 73 manufacturing industry	5	0
7208.54.00	Flat-Rolled Imported by transformer and products of Chapter 72 & 73 industry	5	0
7208.90.00	Flat-Rolled Imported by transformer and products of Chapter 72 & 73 manufacturing industry	5	0
7209.16.10	Cold rolled steel sheet Imported by fire resistant door manufacturing industry	5	0
7209.17.10	Cold rolled steel sheet imported by fire resistant door manufacturing industrys	5	0
7209.26.00	Imported by break pad manufacturing industry	5	0
7210.30.00	Flat-Rolled Electro-Plated or Coated with Zinc imported by television industry	5	0
7211.19.00	Hot rolled steel sheet imported by compressor manufacturing industry	5	0
7212.20.00	Flat rolled products electrolytically plated or coated with zinc imported by TV industry	5	0
7213.91.10	Wire rod imported by bicycle parts/components manufacturing industry	5	0
7213.91.90	Imported by electrode or wire drawing or electric cable clip manufacturing industry	5	0

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
7213.99.10	Wire rod imported by electrode or wire drawing manufacturing industry	5	0
7214.91.00	Of rectangular (other than square) cross-section imported by leaf spring manufacturers	5	0
7217.90.00	Imported by electric cable clip manufacturing industry	5	0
7219.11.00	Flat-rolled products imported by cold rolled stainless steel in coils manufacturers	5	0
7219.12.00	Flat-rolled products Imported by cold rolled stainless steel in coils manufacturing industry	5	0
7219.13.00	Flat-rolled products Imported by cold rolled stainless steel in coils manufacturing industry	5	0
7219.14.00	Flat-rolled products Imported by cold rolled stainless steel in coils manufacturing industry	5	0
7225.30.00	Flat-rolled products other not further worked than hot-rolled imported by alloy steel industry	5	0
7226.99.10	Silicon crystal steel sheet (Amorphos) imported by transformer manufacturing industry	5	0
7227.90.20	M.S. bars and rods imported by electrode manufacturing or wire drawing industry	5	0
7326.90.20	Metallic fittings for Insulator imported by insulator manufacturing industry	5	0
7407.21.10	Brass Rods imported by valve and bung manufacturing industry	5	0
7410.21.00	Copper foil backed of refined copper imported by printed circuit manufacturing industry	5	0
7411.10.00	Tubes and pipes of refined copper imported by compressor manufacturing industry	5	0
7606.11.00	Non-alloyed aluminium plates, sheets and strips imported by electric fan industry	5	0
7606.12.00	Alloyed aluminium plates, sheets and strips imported by electric fan industry	5	0
7607.11.00	Aluminium foil in rolled but not further worked imported by manufacturing industries	5	0
7607.19.10	Aluminium foil lacquered imported by manufacturing industry	5	0
7901.12.10	Zinc ingots, not alloyed imported by alloy steel manufacturing industry	5	0
7901.20.00	Zinc alloys imported by alloy steel manufacturing industry	5	0
8101.99.00	Tungsten filament imported by electric bulb manufacturing industry	5	0
8414.90.20	Parts of compressor imported by compressor manufacturing industry	5	0

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
8532.29.10	Capacitor imported by compressor manufacturing industry	5	0
8536.30.10	Motor protector imported by compressor manufacturing industry	5	0
8536.49.10	PTC relay imported by compressor manufacturing industry	5	0
8536.90.10	Connector; Terminal; Electrical apparatus Imported by compressor industry	5	0
8542.31.20	Other module imported by SIM card or Smart card or Digital card manufacturing industry	5	0
8547.90.00	Insulating Fittings (other than of ceramic & plastic) imported by insulator industry	5	0

TABLE-4

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
0402.10.90	Milk and cream other than upto 2.5 kg pack imported by milk & milk products industry	10	0
0402.21.90	Milk and cream other than upto 2.5 kg pack imported by milk & milk products industry	10	0
0404.10.00	Whey imported by food processing industry	10	0
2507.00.90	Kaolin clay imported by self copy paper manufacturing industry	10	0
2523.30.00	Aluminous cement imported by refractory materials manufacturing industry	10	0
2712.20.00	Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil imported by tyre tube industries	10	0
3215.90.20	For ball point pen imported by ball point pen manufacturing industries	10	0
3302.10.10	Imported by beverage and food industries	10	0
3402.90.20	Cleaning preparation imported by steel manufacturing industries	10	0
3506.91.10	Elastic/construction glue imported by hygiene products manufacturing industry	10	0
3806.10.10	Gum rosin imported by paint or ink or tyre tube manufacturing industry	10	0
3920.10.90	Other polymers of ethylene imported by personal hygiene products industries	10	0
3920.49.40	Unprinted PVC sheet imported by SIM card or Smart card manufacturing industry	10	0
3920.63.10	Unprinted polyester film in roll form imported by plastic products manufacturing industry	10	0

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
3920.69.20	Unprinted polyester film in roll form imported by plastic products manufacturing industry	10	0
3920.92.20	Unprinted nylon film in roll form imported by plastic products manufacturing industry	10	0
4402.90.10	Wood Charcoal Coil Compound imported by Mosquito Coil manufacturing industry	10	0
4811.41.00	Self-adhesive paper imported by label printing industries	10	0
5602.10.00	Imported by personal hygiene products manufacturing industries	10	0
5603.11.10	Imported by hygiene products manufacturing industry	10	0
5603.12.10	Imported by hygiene products manufacturing industry	10	0
5603.13.10	Elastic back ear imported by hygiene products manufacturing industry	10	0
5603.92.10	Dry web imported by hygiene products manufacturing industry	10	0
5903.90.10	Side tape (lock loop) imported by hygiene products manufacturing industry	10	0
7002.39.20	Flange tube imported by tube light manufacturing industry	10	0
7019.14.00	Mechanically bonded mats of glass fibres Imported by bio-gas plant	10	0
7019.15.00	Chemically bonded mats of glass fibres Imported by bio-gas plant	10	0
7019.71.10	Glass fiber in sheet form imported by accumulator manufacturing industry	10	0
7210.61.10	Flat-rolled products Imported by continuous color coating line manufacturing industry	10	0
7210.70.91	Printed sheet imported by metal can manufacturing industry	10	0
7308.90.91	Metal frames for LCD/LED TV panel imported by TV manufacturing industry	10	0
7320.90.00	Springs imported by LPG filling plant	10	0
8421.39.90	Filtering equipments imported by LPG filling plant	10	0
8504.90.20	Formed core imported by voltage stabilizer manufacturing industries	10	0
8507.90.10	Battery Separator imported by battery manufacturing industries	10	0
8538.90.00	Parts of circuit breaker or Electric panel or Busbar Trunking System imported by respective mfg industry	10	0

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
8544.11.00	Winding wire of copper imported by transformer and compressor manufacturing industry	10	0

TABLE-5

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
0712.90.92	Dihydrated chives imported by biscuits and bakery products manufacturing industry	15	0
0910.91.90	Spices premix imported by foodstuffs manufacturing industries	15	0
1901.90.30	Malt extract; food preparations for infant & children in bulk imported by food industry	15	0
1901.90.40	Supplement for pregnant & breast-feeding mothers imported in bulk by food industries	15	0
2103.90.10	Mixed seasonings imported by foodstuffs manufacturing industries	15	0
2106.90.20	Beverage concentrate imported by beverage manufacturing industry	15	0
2106.90.30	Soya protein-based food preparations in bulk imported by food processing industry	15	0
2106.90.40	Stabilizer for milk imported by milk foodstuffs manufacturing and agro-processing industries	15	0
2523.10.00	Cement clinkers imported by cement manufacturing industry	15	0
2917.39.10	Purified Isophtalic Acid (IPA) imported by petro chemical or PVC/PET resin manufacturing industry	15	0
3208.20.91	Cover coat/medium imported by ceramic ware manufacturing industry	15	0
3208.90.30	Coating materials imported by cookingware or sand paper manufacturing industry	15	0
3209.90.30	Coating materials imported by cookingware manufacturing industry	15	0
3402.90.20	Cleaning preparation imported by paper mills	15	0
3824.99.91	Thermal coating slurry imported by paper manufacturering industries	15	0
3824.99.93	Mould Powder imported by Iron and Iron Products manufacturering industries	15	0
3917.39.90	Sterile Connector imported by Pharmaceuticals industries	15	0

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
3919.10.00	Self adhesive tape Imported by SIM card or Smart card or Gypsum board industry	15	0
3919.90.10	Self adhesive tape in rolls exceeding 20cm imported by manufacturing industry	15	0
3919.90.30	Scratch off label imported by SIM card or Smart card manufacturing industry	15	0
3919.90.91	Imported by hygiene products or electrical, electronics and home appliances industry	15	0
3920.49.50	PVC film imported by Gypsum board manufacturing industry	15	0
3920.69.91	Polyester paper/Unit binder tape imported by energy efficient electric fan industry	15	0
3921.90.20	Imported by plastic tube manufacturing industries	15	0
3921.90.92	PVC coated magstrip imported by SIM card or Smart card manufacturing industry	15	0
3926.90.93	Plastics frame works imported by cable manufacturing industry	15	0
4811.51.00	Bleached paper imported by paper cup, bowl, plate manufacturing industry	15	0
4823.69.00	Other paper and paperboard Imported by paper cup, bowl, plate manufacturng industry	15	0
4823.70.10	Paper gasket imported by compressor manufacturing industry	15	0
4823.90.95	Honeycomb imported by fire-resistant door manufacturing industry	15	0
5512.19.10	Silk screen imported by ceramic ware or tiles manufacturing industry	15	0
5806.32.00	Other woven fabrics of man-made fibres Imported by satin ribbon manufacturing industry	15	0
5903.10.90	Textile Fabrics Laminated with Polyvinyl Chloride imported by Footwear Industry	15	0
5903.20.90	Textile Fabrics Laminated with Polyurethane imported by Footwear Manufacturing Industry	15	0
6006.42.00	Dyed knitted or crocheted fabrics imported by footwear manufacturing industry	15	0
6006.43.00	Yarns of different colors knitted or crocheted fabrics imported by footwear industry	15	0
7016.10.10	Glass cube Imported by industrail IRC holder VAT compliant glass mozaic manufactuing industry	15	0
7307.92.10	Sleeves imported by tyre manufacturing industry	15	0

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
7307.99.90	Connector imported by PVC or rubber hose pipe manufacturing industry	15	0
7308.90.10	Door co-ordinator imported by fire-resistant door manufacturing industry	15	0
7308.90.20	Industrial Racking System Imported by 100% Export Oriented Garments Industry	15	0
7312.10.00	Steel cord imported by tyre tube manufacturing industries	15	0
7320.90.00	Spring imported by compressor manufacturing industry	15	0
7326.20.10	Bead wire imported by tyre tube manufacturing industries	15	0
7326.20.90	Bead wire imported by tyre tube manufacturing industries	15	0
7607.20.92	Co-polymer coated aluminium tape Imported by cable manufacturing industries	15	0
8301.40.10	Lever lock, Mortice lock imported by fire-resistant door manufacturing industry	15	0
8302.42.10	Magnatic door holder imported by fire-resistant door manufacturing industry	15	0
8302.60.00	Automatic door closers imported by fire-resistant door manufacturing industry	15	0
8311.10.10	Welding wire imported by compressor manufacturing industry	15	0
8421.21.94	Imported by water purifying machine/ apparatus manufacturing industry	15	0
8421.29.10	Imported by pharmaceuticals or water purifying machine/apparatus manufacturing industry	15	0
8523.59.20	RFID TAG Imported by 100% Export Oriented Textile Industry	15	0
8524.11.10	Panel of apparatus of Heading 85.28 Imported by TV manufacturing industry	15	0
8524.12.10	OLED panel of apparatus of Heading 85.28 Imported by TV manufacturing industry	15	0
8524.19.10	LED panel of apparatus of Heading 85.28 Imported by TV manufacturing industry	15	0
8529.90.21	LED bulb with bar imported by TV manufacturing industry	15	0
8529.90.22	Open Cell for use in manufacturing of LCD, LED panel imported by TV Industry	15	0

TABLE-6

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1901.90.20	Dry Mixed Ingredient of food preparation in bulk imported by food processing industries	25	0
1901.90.90	Other malt extract, food preparation imported in bulk by food processing industries	25	0
2915.70.31	Sodium salt of palmitic acid (soap noodle) imported by soap manufacturing industry	25	0
2917.32.00	Dioctyl orthophthalates imported under block list by pharmaceutical industry	25	0
3917.29.91	Fibre glass imported by electric fan manufacturing industry	25	0
3920.49.20	Other printed PVC sheet imported by SIM card or Smart card manufacturing industry	25	0
4802.54.00	Other paper & paper board weighing less than 40g/m2 imported by manufacturing industries	25	0
4823.90.94	Air laid paper imported by hygiene products manufacturing industry	25	0
6006.44.00	Printed Knitted or Crocheted Fabrics imported by Footwear Manufacturing Industry	25	0
6406.10.00	Parts of footwear, uppers and parts thereof, imported by footwear manufacturing industry	25	0
6406.20.00	Parts of footwear imported by footwear manufacturing industry	25	0
6802.10.10	Tiles cube Imported by tiles mozaic manufactuing industry	25	0
7007.19.10	UL marked glass Imported by fire door manufacturing industry	25	0
7323.99.10	Parts imported by table, kitchen or other household articles manufacturing industry	25	0
8529.90.23	Parts of apparatus of Heading 85.28, imported by television manufacturing industry	25	0

TABLE-7

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2106.90.50	Creamer in bulk imported by milk foodstuffs manufacturing industry	25	10
2515.11.00	Marble and travertine imported by Marble & Granite tiles industries	25	20
2515.12.00	Marble and travertine blocks or slabs imported by Marble & Granite tiles industries	25	20

H.S. Code	Description of goods	CD (%)	SD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2515.20.00	Ecaussine and other calcareous stone imported by marble & granaite tiles industry	25	20
2516.11.00	Granite Crude or roughly trimmed imported by marble & granite tiles industries	25	20
2516.12.00	Granite blocks or slabs imported by marble & granite tiles industries	25	20
4813.10.00	Cigarette paper imported by tobacco products manufacturing industries	25	100
4813.20.00	Cigarette paper imported by tobacco products manufacturing industries	25	100
4813.90.00	Cigarette paper Imported by tobacco products industries or paper converting industries	25	100
8529.90.30	Loaded printed circuit board of Heading 85.27 and 85.28, imported by TV industry	25	10

শর্তাবলি

(ক) সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে Industrial IRC holder VAT compliant উৎপাদনকারী শিল্প (Manufacturing industry) হইতে হইবে;

ব্যাখ্যা।-

(অ) Industrial IRC holder অর্থ এইরূপ প্রতিষ্ঠান যাহার নিকট আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হইতে ইস্যুকৃত হালনাগাদ শিল্প ভোক্তা (Industrial Consumer) আইআরসি রহিয়াছে;

(আ) VAT compliant অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর অধীন নিবন্ধিত নিয়মিত দাখিলপত্র (রিটার্ন) দাখিল করে এইরূপ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান;

(খ) এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় পণ্য আমদানি ও খালাসের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির হালনাগাদ নবায়নকৃত শিল্প ভোক্তা আইআরসি রহিয়াছে এবং ১৩ ডিজিট সংবলিত মূল্য সংযোজন কর (মূসক) নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানটি বিবেচ্য বিল অব এন্ট্রি দাখিলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী মাসের মূসক দাখিলপত্র (রিটার্ন) দাখিল করিয়াছে মর্মে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে বা ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমে বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ওয়েবসাইটে বা ভ্যাট কমিশনারেট এর ওয়েবসাইটে ইলেকট্রনিক তথ্য প্রদর্শিত থাকিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো দৈব-দূর্বিপাক বা কোনো যৌক্তিক কারণে ইলেকট্রনিক তথ্য পাওয়া সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব

কাস্টমস প্রতি ক্ষেত্রে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শুল্কায়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

২। আমদানি ও শুল্কায়ন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়সহ উপরিবর্ণিত শর্তাবলির দফা (ক) ও (খ) পরিপালন করা হইয়াছে কিনা তাহা সংশ্লিষ্ট শুল্কায়নকারী কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই করিয়া নিশ্চিত হইতে হইবে এবং শুল্কায়ন তত্ত্বাবধানকারী সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার বা সহকারী কমিশনার পর্যায়ে শুল্কায়ন অনুমোদন করাইতে হইবে।

৩। শুল্কায়ন তত্ত্বাবধানকারী সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার বা সহকারী কমিশনার শুল্কায়নে বিলম্ব পরিহারের লক্ষ্যে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম বা ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ওয়েবসাইট বা ভ্যাট কমিশনারেট এর ওয়েবসাইট হইতে সঠিকতা যাচাই করিবে।

৪। প্রত্যেক মূসক কমিশনার কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ অথবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের Customs Information System (CIS) সেলের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রাখিয়া তাহার প্রশাসনিক এলাকাধীন রেয়াতি সুবিধা ভোগকারী আমদানিকারক-উৎপাদকদের একটি হালনাগাদ তালিকা প্রণয়নপূর্বক প্রত্যেকের আমদানি তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করিবে।

৫। এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় রেয়াতি হারে আমদানিকৃত উপকরণ বা কাঁচামাল অনুযায়ী ব্যবহারপূর্বক মূসক আইন ও মূসক বিধিমালা অনুযায়ী যথাযথ পরিমাণ মূসক ও সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে) প্রদান করা হইয়াছে বা হইতেছে কিনা তাহা সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারেট অডিট বা যাচাইপূর্বক নিশ্চিত করিবে।

৬। কোনো আমদানিকারক এই প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধার অপব্যবহার করিয়াছেন বা করিতেছেন মর্মে অনুচ্ছেদ ৫ এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ হইতে সুনির্দিষ্ট প্রামাণিক তথ্য সংবলিত অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ উক্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আমদানিকারকগণকে এই প্রজ্ঞাপনের অধীন রেয়াতি সুবিধা প্রদান স্থগিত রাখিবে।

৭। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEPZA), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA), বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ অথবা আইন বলে প্রতিষ্ঠিত অন্য যে কোনো কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহাদের জন্য শিল্প ভোক্তা আইআরসি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নাই সেইরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত আমদানি অনুমতিপত্র দাখিল করিতে হইবে।

৮। অনুচ্ছেদ ৬ এ উল্লিখিত অভিযোগ চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইলে অপব্যবহারজনিত রেয়াতের সহিত সংশ্লিষ্ট শুল্ক ও কর আদায় ছাড়াও কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭১ এর উপ-ধারা (১) এর টেবিল এর ক্রমিক ৮ এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৯। Table-7 এর কলাম (1) এ উল্লিখিত H.S. Code 4813.90.00 এর বিপরীতে আমদানিযোগ্য সিগারেট পেপার শুধুমাত্র VAT compliant Cigarette Munufacturing প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তির বিপরীতে Paper Converting Industry কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে।

১০। ২৯ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ১৯২-আইন/২০২৫/১৪/কাস্টমস এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

১১। এই প্রজ্ঞাপন ২ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহা ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব।

Session-05 & 06
Warehousing System in Bangladesh

Legal Provision & General Overview

Annexure-H

Direct and Deemed Export Oriented Industries (except Garments) (Temporary Importation..) Rules-2024

(SRO no-212-Law/2024/64/Customs Dt: 29.05.2024

Including SRO's by which above SRO was amended

Annexure-I

Direct Export Oriented Garments Industries (Temporary Importation….) Rules-2024

(SRO no-213-Law/2024/65/Customs Dt: 29.05.2024

Including SRO's by which above SRO was amended

Annexure-J

Warehouse Licencing Rules-2024

(SRO no-209-Law/2024/61/Customs Dt: 29.05.2024

Including SRO's by which above SRO was amended

Annexure-K

General Bond Rules-2024

(SRO no-210-Law/2024/62/Customs Dt: 29.05.2024

Including SRO's by which above SRO was amended

Annexure-L

Time to Keep Goods in Warehouse Rules-2024

(SRO no-211-Law/2024/63/Customs Dt: 29.05.2024

Annexure-M

Annual Import Entitlement of Direct & Deemed Exporter (Except Garments) Rules-2024

(SRO no-214-Law/2024/66/Customs Dt: 29.05.2024

Including SRO's by which above SRO was amended

Session-05 & 06
Warehousing System in Bangladesh
General Overview

► **Warehouse facility, applicability and terms and conditions**

As per Warehouse Licensing Rules, 2024 (SRO no.-209-Law/2024/61/Customs, dated 29 May 2024 of NBR), the following enterprises can obtain Warehouse License or Bond Registration.

- Direct export oriented industry.
- Deemed export oriented industry.
- Diplomatic, Duty Free, Duty Paid bond and Commisharíate.
- Direct and deemed export oriented industry located at government or private Export Processing Zones (EPZ).
- Direct and deemed export oriented industry established at Export Processing Area and Domestic commercial Processing Area of the Economic Zone.
- Direct and deemed export oriented industry established at High Tech Park

❖ In order to avail the warehousing facility, interested enterprises will have to obtain a Warehouse License from the Commissioner of Customs (Bond) or any other Commissioner of Customs. To obtain a warehouse license, applicants need to fill up a bond license application form and submit the same with necessary documents and application fee to the respective Commissionerate.

❖ Warehouse facilities are subject to yearly import entitlement. Yearly import entitlement is allowed based on production capacity of capital machinery and previous year's performance (i.e., export and usage of raw materials) of the warehouse keeper.

The validity of the license will be 03 (three) years from the date of its issuance. While audit of the company shall be completed in every year.

► In case of import of materials under general bond

Upon execution of General Bond and after obtaining the license, the company will be able to import raw materials without paying duties and taxes, keep the raw material in warehouse, use and export the finished product. According to the types of warehouse License, the value of General Bond will be -

- General Bond of BDT 10,000,000 for deemed exporter;
- General Bond of BDT 30,000,000 for direct exporter;

- General Bond of BDT 30,000,000 for both direct and deemed exporter; and
- General Bond of BDT 30,000,000 for diplomatic, duty free, duty paid and Commishariate.

Provided that licensing authority may increase the value of General Bond with the purview of import and export, if necessary.

► Utilization Declaration (UD)/Utilization Permission (UP)

Utilization Declaration (UD) is the declaration of use of raw materials, where Utilization Permission (UP) is the permission of use of raw materials.

In case of export oriented readymade garments industry, the UD is issued by Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and Bangladesh Knit Manufacturers and Exporters Association (BKMEA).

Plastic goods (goods under related heading of Chapter 39 of the First Schedule of The Customs Act, 2023) are being manufactured by members of Bangladesh Plastic Goods Manufacturers and Exporters Association (BPGMEA) and Paper carton and other plastic goods (products under related heading of Chapter 39 and 48 of the First Schedule of The Customs Act, 2023) are being manufactured by members of Bangladesh Garments Accessories & Packaging Manufacturers & Exporters Association (BGAPMEA).

In case of other export oriented industries, the UP is issued by the Customs Bond Commissionerate or concerned VAT Commissionerate.

Warehousing System in Bangladesh

Legal Provisions

ওয়্যারহাউসিং

১১। **সরকারি ওয়্যারহাউস নির্ধারণ।** কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কমিশনার অব কাস্টমস, সময় সময়, যে কোনো ওয়্যারহাউসিং স্টেশনকে সরকারি ওয়্যারহাউস নির্ধারণ করিতে পারিবে, যেস্থানে শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য কাস্টমস শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে জমা রাখা যাইবে।

১২। **বেসরকারি ওয়্যারহাউসের লাইসেন্স প্রদান, স্থগিত, বাতিল, ইত্যাদি।**- (১) কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কমিশনার অব কাস্টমস, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো ওয়্যারহাউসিং স্টেশনে, কোনো ভবন বা ভবনের অংশবিশেষ বা আবদ্ধ কোনো স্থানকে (enclosure), নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে বেসরকারি ওয়্যারহাউস হিসাবে পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) লাইসেন্সি কর্তৃক বা তাহার পক্ষে আমদানিকৃত শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য মজুদ রাখা;

(খ) সরকারি ওয়্যারহাউসে মজুদ রাখিবার মত সুবিধা নাই এইরূপ যে কোনো আমদানিকৃত পণ্য মজুদ রাখা; অথবা

(গ) আমদানিকৃত শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য হইতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পণ্য প্রক্রিয়াকরণ বা প্রস্তুত করা।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে, যথা:-

(ক) বেসরকারি ওয়্যারহাউসের লাইসেন্স মঞ্জুর ও বেসরকারি ওয়্যারহাউসের ব্যবস্থাপনা;

(খ) বেসরকারি ওয়্যারহাউসের পরিচালনা ও উহার প্রকৃতি এবং ওয়্যারহাউসে মজুদযোগ্য পণ্যের উপর শর্ত, সীমাবদ্ধতা বা বিধিনিষেধ; এবং

(গ) ওয়্যারহাউসের আমদানি প্রাপ্যতা।

(৩) কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস, এই ধারার অধীন প্রাপ্ত লাইসেন্সিকে ওয়্যারহাউসে মজুদকৃত পণ্যের উপর আরোপণীয় শুল্ক ও কর পরিশোধ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, গ্যারান্টি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স নিম্নবর্ণিত যে কোনো কারণে স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) লাইসেন্সি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোনো বিধান বা লাইসেন্সের কোনো শর্ত ভঙ্গ করিলে; বা

(খ) জনস্বার্থে কোনো লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা উপযুক্ত বিবেচিত হইলে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর দফা (খ) এর অধীন লাইসেন্স স্থগিতের ক্ষেত্রে, বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্সিদের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট আইনের অধীন ইস্যুকৃত ব্যবসা শনাক্তকরণ নম্বর (বিআইএন) স্থগিত থাকিবে।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা সত্ত্বেও, কোনো লাইসেন্সির নিকট এই আইনের অধীন কোনো সরকারি পাওনা থাকিলে, উক্ত পাওনা আদায় কার্যক্রম অব্যাহত থাকিবে।

১০৮। **কাস্টমস ওয়্যারহাউসিং পদ্ধতি।**— এই অধ্যায় এবং তদধীন প্রণীত বিধির অধীন আবশ্যকতা, শর্তাবলি ও বিধি-নিষেধ এবং পণ্য ঘোষণা ও ছাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন সাপেক্ষে, আমদানিকৃত পণ্য, এই অধ্যায়ের অধীন প্রদত্ত কোনো উদ্দেশ্যে কাস্টমস ওয়্যারহাউসিং পদ্ধতির অধীন, আমদানি শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতীত যে কোনো ওয়্যারহাউসে ন্যস্ত করা যাইবে।

১০৯। **ওয়্যারহাউসিং বন্ড।**- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ওয়্যারহাউস পদ্ধতির অধীন কোনো পণ্য ন্যস্ত করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক, কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোনো কমিশনার সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে যেরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ পরিমাণ অর্থ, শর্ত ও সীমা বা বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে একটি সাধারণ বন্ড দাখিল করিবেন।

(২) এই ধারার অধীন কোনো আমদানিকারক কর্তৃক কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে সম্পাদিত বন্ড উক্ত পণ্য অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর বা উহা অন্য ওয়্যারহাউসে অথবা ওয়্যারহাউসিং স্টেশনে অপসারণ করা সত্ত্বেও কার্যকর থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে সকল পণ্য বা উহার অংশবিশেষ অন্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হয়, সেই ক্ষেত্রে যথাযথ কর্মকর্তা হস্তান্তর গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে একটি নূতন বন্ড গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অতঃপর হস্তান্তর গ্রহণকারী ব্যক্তি কর্তৃক নূতন সম্পাদিত বন্ডের সমপরিমাণ দায় হইতে হস্তান্তর গ্রহণকারী ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত বন্ড অবমুক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১১০। **ওয়্যারহাউসিং ব্যাংক গ্যারান্টি।**- ওয়্যারহাউসিং এর জন্য পণ্য খালাস সম্পর্কিত বন্ড সম্পাদনের বিষয়ে এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড অথবা বোর্ড হইতে এতদ্‌বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার অব কাস্টমস, বন্ড দাখিলের অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে পণ্যের উপর আরোপণীয় শুল্কের অনধিক পরিমাণ অর্থের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১১১। **ওয়্যারহাউসে পণ্য প্রেরণ।**- সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত বিধির বিধানমতে ওয়্যারহাউসিং এর জন্য খালাসকৃত পণ্য যে ওয়্যারহাউসে জমা প্রদানের জন্য নির্ধারিত হইবে সেই ওয়্যারহাউসে পণ্য জমা প্রদান নিশ্চিত করিবেন।

১১২। **ওয়্যারহাউসে পণ্য গ্রহণ।**- বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কাস্টমস ওয়্যারহাউস পদ্ধতি প্রতিপালনপূর্বক ওয়্যারহাউস রক্ষক কর্তৃক পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও হ্যান্ডলিং এর কার্যক্রম সম্পাদিত হইবে।

১১৩।**ওয়্যারহাউসে রক্ষিত পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ।**- (১) ওয়্যারহাউসকৃত সকল পণ্য যথাযথ কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

(২) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর বা কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো কর্মকর্তা কোনো ওয়্যারহাউসের যেকোনো অংশে প্রবেশ এবং উহাতে রক্ষিত পণ্য, রেকর্ড, হিসাবপত্র এবং দলিলপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

১১৪। **ওয়্যারহাউসে রক্ষিত প্যাকেজ খোলা এবং পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা।**- (১) যথাযথ কর্মকর্তা যে কোনো সময়ে লিখিত আদেশ দ্বারা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, কোনো ওয়্যারহাউসে সংরক্ষিত কোনো পণ্য বা প্যাকেজ খোলা, ওজন করা বা পরীক্ষা করা হইবে, এবং উক্ত পণ্য এইরূপে খোলা, ওজন করা বা পরীক্ষা করিবার পর উহা তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপভাবে সিলযুক্ত অথবা মার্কযুক্ত করাইতে পারিবেন।

(২) কোনো পণ্য পরীক্ষার পর উক্তরূপ সিলযুক্ত বা মার্কযুক্ত করা হইলে উহা যথাযথ কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে পুনরায় খোলা যাইবে না, এবং এইরূপ অনুমতিক্রমে উক্ত পণ্য খোলা হইলে তিনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে প্যাকেজসমূহ পুনরায় সিলযুক্ত অথবা মার্কযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

১১৫। **ওয়্যারহাউসে রক্ষিত পণ্যের মালিকের ওয়্যারহাউসে প্রবেশাধিকার।**- যথাযথ কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে অফিস চলাকালীন যে কোনো সময়ে একজন কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ওয়্যারহাউসে সংরক্ষিত পণ্যের মালিকের পণ্যের নিকট যাওয়ার প্রবেশাধিকার থাকিবে এবং যথাযথ কর্মকর্তার নিকট এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে আবেদন করা হইলে একজন কাস্টমস কর্মকর্তাকে উক্ত মালিকের সঙ্গী হওয়ার জন্য নিয়োগ করা যাইবে।

১১৬। **ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের মালিকের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা।**- (১) যথাযথ কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফি পরিশোধ করিয়া কোনো পণ্যের মালিক উহা ওয়্যারহাউসকরণের পূর্বে বা পরে-

(ক) ক্ষতিগ্রস্ত বা অবনতিগ্রস্ত পণ্য অবশিষ্ট পণ্য হইতে পৃথক করিতে পারিবেন;

(খ) পণ্যের সংরক্ষণ, বিক্রয়, রপ্তানি অথবা ব্যবস্থিত করিবার উদ্দেশ্যে পণ্য বাছাই করিতে বা উহার পাত্র পরিবর্তন করিতে পারিবেন;

(গ) পণ্যের অবচয়, অবনতি অথবা ক্ষতি রোধ করিবার জন্য যেরূপ প্রয়োজন হয় সেইরূপ পদ্ধতিতে পণ্য এবং উহাদের আধারের (container) বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(ঘ) বিক্রয়ের জন্য পণ্য প্রদর্শন করাইতে পারিবেন; বা

(ঙ) যথাযথ কর্মকর্তা যেরূপ অনুমোদন করেন পণ্যের সেইরূপ কোনো নমুনা দেশীয় ভোগের জন্য পণ্য ঘোষণা দাখিল অথবা ঘোষণা ব্যতীত এবং শুল্ক পরিশোধপূর্বক অথবা পরিশোধ ব্যতীত, তবে মূল পরিমাণের ঘাটতির উপর শেষ পর্যন্ত প্রদেয় হইলে উহার শুল্ক পরিশোধপূর্বক, গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) কোনো পণ্য উক্তরূপ পৃথককৃত এবং যথাযথ অথবা অনুমোদিত প্যাকেজে পুনঃপ্যাকেটজাত করিবার পর উক্ত পণ্যের মালিকের অনুরোধক্রমে উপযুক্ত কর্মকর্তা এইভাবে পৃথক্করণ অথবা পুনঃপ্যাকেটজাতকরণের পরে কোনো বর্জ্য, ক্ষতিগ্রস্ত অথবা উদ্বৃত্ত পণ্য অবশিষ্ট থাকিলে উহা, অথবা অনুরূপ অনুরোধক্রমে, শুল্ক আরোপের উপযোগী নহে এইরূপ কোনো পণ্য, ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অথবা অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, এবং উহার উপর প্রদেয় শুল্ক মওকুফ করিতে পারিবেন।

১১৭। **ওয়্যারহাউসে রক্ষিত পণ্যের প্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য কার্যক্রম।**- (১) বিধি এবং ধারা ১২ এর আওতায় ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে, কোনো ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের মালিক উক্ত পণ্য দ্বারা কোনো প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া বা অন্য কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিচালিত কার্যক্রম অথবা প্রক্রিয়ায় পণ্যের কোনো অপচয় বা বর্জ্য হয় সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(ক) যদি উক্ত কার্যক্রম অথবা প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক রপ্তানি করা হয় তাহা হইলে রপ্তানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে পরিচালিত কার্যক্রম অথবা প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য অপচয় বা বর্জ্য হইয়াছে উহার জন্য কোনো শুল্ক আরোপ করা হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অপচয় বা বর্জ্য ধ্বংস করিতে হইবে কিংবা উহাদের উপর শুল্ক পরিশোধ করিতে হইবে, যেন উহা উক্ত অবস্থায় বাংলাদেশে আমদানি করা হইয়াছে;

(খ) যদি উক্ত কার্যক্রমে অথবা প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত পণ্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক দেশীয় ভোগের জন্য ওয়্যারহাউস হইতে খালাস করা হয়, তাহা হইলে দেশীয় ভোগের জন্য উক্ত পণ্যের যে পরিমাণ খালাস করা হয় তাহার উপর, এবং ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত কার্যক্রম বা প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অপচয়কৃত বস্তু বা বর্জ্য দেশীয় ভোগের জন্য খালাস করা হইলে তাহার উপর আমদানি শুল্ক ও কর আরোপ করা হইবে:

(বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস এই দফার অধীন শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে মূল্য নিরূপণ করিবেন।

১১৮। **এই আইনে উল্লিখিত বিধান ব্যতীত ওয়্যারহাউস হইতে কোনো পণ্য বাহির না করা।**- দেশীয় ভোগ বা রপ্তানির জন্য খালাস অথবা অন্য কোনো ওয়্যারহাউসে অপসারণ অথবা এই আইনে ব্যবস্থিত অন্য কোনো প্রক্রিয়া ব্যতীত, ওয়্যারহাউসকৃত কোনো পণ্য ওয়্যারহাউস হইতে বাহিরে নেওয়া যাইবে না।

১১৯। **কাস্টমস ওয়্যারহাউসিং এর মেয়াদ।**- (১) বোর্ড, বিধি মোতাবেক, ওয়্যারহাউসে পণ্য সংরক্ষণের মেয়াদ নির্ধারণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড বিভিন্ন শ্রেণির ওয়্যারহাউসের জন্য ওয়্যারহাউসিং পদ্ধতির পরিসমাপ্তির বিভিন্ন মেয়াদ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ওয়্যারহাউসিং পদ্ধতির পরিসমাপ্তির মেয়াদ ওয়্যারহাউসিং পদ্ধতির আওতায় আমদানিকৃত পণ্য ছাড়ের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

১২০। **লাইসেন্স বাতিল হইলে পণ্য অপসারণ।**- যদি কোনো বেসরকারি ওয়্যারহাউসের লাইসেন্স বাতিল করা হয়, তাহা হইলে উহাতে ওয়্যারহাউসকৃত কোনো পণ্যের মালিক উক্ত বাতিলকরণের নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিবসের মধ্যে অথবা যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বর্ধিত সময়ের মধ্যে ওয়্যারহাউস হইতে পণ্য অন্য কোনো ওয়্যারহাউসে অপসারণ করিবেন অথবা উহা দেশীয় ভোগের জন্য অথবা রপ্তানির জন্য খালাস করিবেন।

১২১। **একই কাস্টমস স্টেশনে এক ওয়্যারহাউস হইতে অন্য ওয়্যারহাউসে পণ্য অপসারণের ক্ষমতা।**- ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের মালিক ধারা ১১৯ এর অধীন ওয়্যারহাউসিং মেয়াদের মধ্যে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিয়া এবং কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস অথবা কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) কর্তৃক অথবা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে উক্ত কমিশনার যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন সেইরূপ শর্তাবলিতে এবং জামানত পেশের পর ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য একই কাস্টমস স্টেশনের এক ওয়্যারহাউস হইতে অন্য ওয়্যারহাউসে অপসারণ করিতে পারিবেন।

১২২। **পণ্য এক ওয়্যারহাউসিং স্টেশন হইতে অন্য ওয়্যারহাউসিং স্টেশনে অপসারণের ক্ষমতা।**- কোনো ওয়্যারহাউসিং স্টেশনে ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের মালিক, উক্ত পণ্য ধারা ১১৯ এর অধীন ওয়্যারহাউসিং মেয়াদের মধ্যে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে যে পণ্য অপসারণ করা হইবে উহার বিবরণ এবং যে কাস্টমস স্টেশনে অপসারিত হইবে উহার নাম উল্লেখপূর্বক কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনারের নিকট আবেদন করিয়া অন্য কোনো ওয়্যারহাউসিং স্টেশনে ওয়্যারহাউসিং এর উদ্দেশ্যে ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য অপসারণ করিতে পারিবেন।

১২৩। **গন্তব্যের কাস্টমস স্টেশনে পৌঁছাইবার পর পণ্য প্রথম আমদানির পণ্যের মত একই আইনসমূহের অধীন হইবে।**- ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য গন্তব্যের কাস্টমস স্টেশনে পৌঁছাইবার পর উহা প্রথম আমদানির পর এন্ট্রি এবং ওয়্যারহাউসিং করিবার অনুরূপ পদ্ধতিতে এন্ট্রি এবং ওয়্যারহাউসিং করা হইবে এবং শেষে উল্লিখিত পণ্যের এন্ট্রি এবং ওয়্যারহাউসিং যে সকল আইন এবং বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, উহা উক্ত আইন এবং বিধি, যতদূর প্রযোজ্য হয়, এর অধীন হইবে।

১২৪। **ওয়্যারহাউসে রক্ষিত পণ্যের ক্ষতি হইলে বা অবনতি ঘটিলে উহার পুনঃশুল্কায়ন।**- মূল্যভিত্তিক শুল্ক আরোপযোগ্য কোনো পণ্য ওয়্যারহাউসিং এর জন্য ছাড় করিবার পর হইতে দেশীয় ভোগের জন্য খালাস করিবার পূর্ব পর্যন্ত কোনো অনিবার্য দুর্ঘটনা অথবা কারণে যদি ক্ষতিগ্রস্ত অথবা অপচায়িত হয়, তাহা হইলে মালিক ইচ্ছা করিলে

ক্ষতিগ্রস্ত অথবা অপচায়িত অবস্থায় উহাদের মূল্য কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক নিরূপন করাইতে পারিবেন এবং তদনুসারে উহাদের উপর আরোপযোগ্য শুল্ক হ্রাসকৃত মূল্যের অনুপাতে হ্রাস করা হইবে এবং মালিকের স্বেচ্ছায় প্রথমে সম্পাদিত বন্ড প্রতিস্থাপন করিবার জন্য হ্রাসকৃত শুল্কের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থের একটি নূতন বন্ড সম্পাদন করা যাইবে।

১২৫। **উদ্বায়ী (Volatile) পণ্যের ক্ষেত্রে ছাড়।**- যখন এইরূপ কোনো শ্রেণির এবং বর্ণনার ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য, যাহার উদ্বায়িতা এবং উহাদের মজুদ প্রক্রিয়া বিবেচনাপূর্বক বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারণ করে, তাহা যদি ওয়্যারহাউস হইতে অপসারণের সময় পরিমাণে কম পাওয়া যায় এবং কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার যদি সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ঘাটতি স্বাভাবিক অপচয়ের কারণে ঘটিয়াছে, তখন উক্ত ঘাটতির উপর কোনো শুল্ক আরোপ করা যাইবে না।

১২৬। **ওয়্যারহাউস হইতে অসঙ্গতভাবে অপসারিত বা নির্দিষ্ট মেয়াদের বেশি সময়ে রাখিবার অনুমোদনপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত বা নমুনা হিসাবে গৃহীত পণ্যের উপর শুল্ক।**- নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্মকর্তা দাবিনামা জারি করিতে পারিবেন এবং এইরূপ দাবিনামার প্রেক্ষিতে পণ্যসমূহের মালিক উহাদের ক্ষেত্রে প্রদেয় সমুদয় ভাড়া, জরিমানা, সুদ এবং অন্যান্য চার্জসহ উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় পরিমাণ শুল্ক অবিলম্বে পরিশোধ করিবেন, যথা:-

(ক) ধারা ১১৮ লঙ্ঘন করিয়া অপসারিত ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য;

(খ) ধারা ১২০ এর অধীন অপসারণের জন্য অনুমোদিত সময়ের মধ্যে ওয়্যারহাউস হইতে অপসারণ না করা পণ্য;

(গ) যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে ধারা ১০৯ অথবা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী বন্ড সম্পাদিত হইয়াছে এবং যাহা দেশীয় ভোগের জন্য অথবা রপ্তানির জন্য খালাস করা হয় নাই অথবা এই আইনের বিধান অনুসারে অপসারণ করা হয় নাই অথবা যাহা ধারা ১১৬ এবং ১১৭ এ ব্যবস্থিত হয় নাই অথবা ধারা ১২৯ এ উল্লিখিত বিধান ব্যতীত অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে অথবা যথাযথ কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমতে যাহার হিসাব প্রদান করা হয় নাই সেই সকল পণ্য; এবং

(ঘ) ধারা ১১৬ এর অধীন নমুনা হিসাবে গৃহীত পণ্য।

১২৭। **শুল্ক, ইত্যাদি পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে পদ্ধতি।**- (১) যদি কোনো মালিক ধারা ১২৬ এর অধীন দাবিকৃত কোনো অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে যথাযথ কর্মকর্তা ধারা ১০৯ এর অধীন সম্পাদিত বন্ডের উপর অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন অথবা ওয়্যারহাউসে রক্ষিত মালিকের পণ্য অথবা পণ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত কোনো কারখানা, যন্ত্রপাতি অথবা মেশিনারি অথবা উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন অন্য কোনো পণ্য এবং সম্পত্তির এইরূপ অংশ যাহা দাবি আদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিবেচিত হইবে তাহা আটক করাইতে পারিবেন, এবং অবিলম্বে উক্তরূপ আটকের লিখিত নোটিশ মালিককে প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নোটিশের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিবসের মধ্যে দাবি পূরণ করা না হইলে উক্তরূপ আটককৃত পণ্য বিক্রয় করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বিক্রয়লব্ধ অর্থের নিট পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া বন্ডের বিপরীতে সমন্বয় করা হইবে এবং বন্ডের দায় সম্পূর্ণ মিটাইবার পর উদ্বৃত্ত, যদি থাকে, ধারা ২৩৭ অনুসারে বিলিবন্দেজ পদ্ধতিতে ব্যবস্থিত হইবে।

(৪) পণ্যের কোনো হস্তান্তর বা স্বত্ব-নিয়োগ (assignment) এর উপর পাওনা আদায়ের জন্য যথাযথ কর্মকর্তাকে এই ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।

১২৮। **রেকর্ড সংরক্ষণ।**- ওয়্যারহাউস রক্ষক ওয়্যারহাউসে প্রবেশকৃত পণ্যের জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্টক কিপিং এর হিসাবসহ সকল রের্কড সংরক্ষণ করিবেন।

১২৯। **দুর্ঘটনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের শুল্ক মওকুফ করিবার ক্ষমতা।**- ধারা ১০৯ এর অধীন বন্ড

সম্পাদিত হইয়াছে এবং দেশীয় ভোগের জন্য খালাস করা হয় নাই, এইরূপ কোনো ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য, যদি কোনো অনিবার্য দুর্ঘটনায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস তাহার বিবেচনাবলে উহার উপর প্রদেয় শুল্ক মওকুফ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বেসরকারি ওয়্যারহাউসে উক্ত পণ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ ধ্বংসের ঘটনা উদঘাটনের পর ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে যথাযথ কর্মকর্তার নিকট এতদ্‌বিষয়ে লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

১৩০। **ওয়্যারহাউস রক্ষকের দায়িত্ব।**- সরকারি ওয়্যারহাউসে রক্ষিত পণ্যের ক্ষেত্রে ওয়্যারহাউস রক্ষক এবং বেসরকারি ওয়্যারহাউসে রক্ষিত পণ্যের ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী, উক্ত পণ্যের শুল্কায়নকারী কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক উল্লিখিত পরিমাণ, ওজন অথবা পরিমাপ অনুসারে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ১২৫ এ ব্যবস্থিত স্বাভাবিক অপচয়ের কারণে পরিমাণে ঘাটতির জন্য ছাড় প্রদানপূর্বক, ওয়্যারহাউসে উহাদের যথাযথ গ্রহণ এবং উক্ত স্থান হইতে সরবরাহ এবং উক্ত স্থানে জমা থাকাকালীন সময়ে নিরাপদ হেফাজতের জন্য দায়ী থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ওয়্যারহাউসে পণ্য প্রবেশ করানোর অথবা উক্ত স্থান হইতে বাহিরে লইবার অথবা উক্ত স্থানে জমা থাকাকালীন সময়ে সংঘটিত কোনো অপচয় অথবা ক্ষতির জন্য কোনো মালিক যথাযথ কর্মকর্তা বা কোনো সরকারি ওয়্যারহাউসের রক্ষকের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করিবার অধিকারী হইবেন না, যদি না ইহা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত অপচয় বা ক্ষতি ওয়্যারহাউস রক্ষক বা কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার ইচ্ছাকৃত কর্ম বা অবহেলার কারণে সংঘটিত হইয়াছে।

১৩১। **ওয়্যারহাউসে পণ্য জমা রাখিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।**- কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস ওয়্যারহাউসের কোন্ অংশে, কোন্ পদ্ধতিতে এবং কী শর্তে কোনো পণ্য জমা রাখা যাইবে এবং কোন্ কোন্ প্রকারের পণ্য এইরূপ কোনো ওয়্যারহাউসে জমা রাখা যাইবে তাহা, সময় সময়, নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৩২। **পরিবহণ, প্যাকিং, ইত্যাদির ব্যয় মালিক কর্তৃক বহন।**- সরকারি ওয়্যারহাউসে পণ্য গ্রহণ অথবা উক্ত স্থান হইতে উহা অপসারণ বাবদ পরিবহণ, প্যাকিং এবং মজুদের ব্যয় যদি যথাযথ কর্মকর্তা অথবা ওয়্যারহাউস রক্ষক পরিশোধ করেন, তাহা হইলে উহা পণ্যের উপর আরোপণীয় হইবে এবং মালিক কর্তৃক বহন করা হইবে, এবং ধারা ১২৭ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে মালিকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

১৩৩। **শর্ত সংযোজন, পরিবর্তন, শিথিল করা, ইত্যাদির ক্ষমতা।**— এই অধ্যায়ের অন্তর্গত কোনো বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো শর্ত অথবা বাধ্যবাধকতা সংযোজন অথবা পরিবর্তন করিতে পারিবে, এবং কোনো বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যথাযথ বিবেচনা করিলে উহার কোনো বিধান শিথিল করিতে পারিবে।

১৩৪। **কাস্টমস ওয়্যারহাউস পদ্ধতির পরিসমাপ্তি।**- কোনো কাস্টমস ওয়্যারহাউস পদ্ধতির নিম্নলিখিতভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিবে, যথা:-

(ক) উক্ত পদ্ধতির অধীন প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ও আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন সাপেক্ষে, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে কোনো কাস্টমস পদ্ধতির অধীন পণ্য ছাড়ের মাধ্যমে, যথা:-

(অ) দেশীয় ভোগের জন্য পণ্য ছাড়করণ; বা
(আ) স্থায়ী রপ্তানিকরণ;

(খ) সরকারের নিকট পণ্য হস্তান্তরের মাধ্যমে।

Session-05 & 06
Warehousing System in Bangladesh

Annexure-H

Direct & Deemed Export Oriented Industries (Except Garments)
(Temporary Importation….) Rules-2024

(SRO no-212-Law/2024/64/Customs, Dt: 29.05.2024)
Including SRO's by which above SRO was amended

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১** বঙ্গাব্দ/ **২৯ মে, ২০২৪** খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২১২-আইন/২০২৪/৬৪/কাস্টমস।- কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩ (উক্ত আইন এর ষোড়শ অধ্যায় এবং দ্বিতীয় তফসিল এর দফা ৭, ১১, ৩২, ৩৫ এর সহিত পঠিতব্য) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।-** (১) এই বিধিমালা সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠান (ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় সাময়িক আমদানি, ওয়্যারহাউস পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) আইনের ধারা ২৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্যপুরণকল্পে, এই বিধিমালা আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা প্রয়োজন বিধায় এই বিধিমালা ৬ জুন, ২০২৪ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(ক) **"আইন"** অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন);

(খ) **"আমদানি প্রাপ্যতা"** অর্থ অনুমোদিত মেশিনের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী এবং কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাণ বিবেচনাপূর্বক ওয়্যারহাউসিং সুবিধায় আমদানিযোগ্য কাঁচামালের পরিমাণ;

(গ) **"ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি)"** অর্থ আইনের ধারা ১১৭ ও ধারা ১১৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় শুল্কমুক্তভাবে আমদানিকৃত ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় ইন্টু-বন্ডকৃত কাঁচামাল দ্বারা পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্র;

(ঘ) **"কাঁচামাল"** অর্থ রপ্তানির লক্ষ্যে পণ্য উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত ও বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী স্থানীয় উৎস হইতে সংগৃহীত কাঁচামাল;

(ঙ) "**তফসিল**" অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(চ) "**পরিদপ্তর**" অর্থ শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পন পরিদপ্তর; এবং

(ছ) **"সহগ"** অর্থ প্রতি একক পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের বর্ণনা ও পরিমাণ সম্পর্কিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ঘোষণাপত্র।

৩। লাইসেন্স গ্রহণ।- সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত সুবিধা ভোগ করিবার নিমিত্ত আইনের ধারা ১২ এবং ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্ত হইতে হইবে।

৪। আমদানি প্রাপ্যতা।- লাইসেন্স প্রদানের সময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সবিস্তারে তদন্ত করিয়া সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০২৪ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক কাঁচামালের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা, এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি নির্ধারণপূর্বক ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। ওয়্যারহাউসের ধারণ ক্ষমতা ও এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি।- ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ অনুযায়ী ওয়্যারহাউসের ধারণ ক্ষমতা ও এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি নিরূপিত হইবে এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ব্যবস্থিত হইবে।

৬। কাঁচামাল আমদানি।- (১) লাইসেন্স গ্রহণকালে এবং পরবর্তীতে সময় সময় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে লাইসেন্সে সংযোজিত ও হালনাগাদ প্রাপ্যতা আদেশে অন্তর্ভুক্ত কাঁচামাল (এইচএস কোডসহ) ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ওয়্যারহাউস পদ্ধতির অধীন শুল্ককরমুক্তভাবে আমদানি করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটির অতিরিক্ত পণ্য আমদানি করা যাইবে না।

(২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০২৪ এর অধীন, সময় সময়, প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে আমদানিকৃত কাঁচামাল ওয়্যারহাউস পদ্ধতির অধীন শুল্ককরমুক্তভাবে খালাস প্রদান করা যাইবে।

(৩) ওয়্যারহাউস সুবিধার আওতায় শুল্ককরমুক্তভাবে কাঁচামাল আমদানিকালে প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ সাধারণ বন্ড থাকিতে হইবে।

(৪) শুল্কায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক ছাড়কৃত পণ্যের পরিমাণ প্রাপ্যতার পত্র বা আদেশ হইতে বিয়োজন করিয়া যথাস্থানে নামীয় সিলমোহরসহ স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।

৭। বন্ড রেজিস্ট্রার।- প্রত্যেক ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানকে তফসিল-১ অনুযায়ী ২ (দুই) কপি করিয়া বন্ড রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহার একটি কপি ওয়্যারহাউসে ও অপর কপি বন্ড অফিসারের নিকট থাকিবে।

৮। কাঁচামাল ইন্টু বন্ড।- (১) কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশন হইতে বিধি-৬ অনুযায়ী খালাসকৃত পণ্যচালান ছাড়করণের তারিখ (অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে এক্সিট নোট ইস্যুর তারিখ) হইতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ওয়্যারহাউসে প্রবেশ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) স্থানীয় উৎস হইতে বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী সংগৃহীত কাঁচামালও অনুরূপভাবে ইন্টু বন্ড করিতে হইবে।

(৩) পণ্যচালান ওয়্যারহাউসে প্রবেশকালে প্রতিষ্ঠানের দুই কপি বন্ড রেজিস্টারে ইন্টু বন্ড করতঃ বন্ড অফিসার কর্তৃক নামীয় সীলমোহরসহ স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(৪) যুক্তিসঙ্গত কারণে পণ্য খালাসের ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে ইন্টু বন্ড করিতে ব্যর্থ হইলে কমিশনারের নিকট সময় বৃদ্ধির আবেদন করা হইলে কমিশনার সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিন সময় মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

৯। উপকরণ-উৎপাদ সহগ।- (১) ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদিসহ পরিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর উপকরণ-উৎপাদ সহগের (Input Output Co-efficient) জন্য আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) মহাপরিচালক উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যাচাই-বাছাইপূর্বক সহগ প্রদান করিবে এবং উহা পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করিয়া অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট ও আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) সাধারণভাবে সহগ প্রাপ্তির পর সহগসহ ইউপির আবেদন করিতে হইবে, তবে যুক্তিসঙ্গত কারণে কোনো ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান সহগ দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে সমজাতীয় সহগের ভিত্তিতে পরিদপ্তরে আবেদনপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত ইউপি জারি করা যাইবে।

১০। ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) গ্রহণ।- (১) পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ওয়্যারহাউসে ইন্টু বন্ডকৃত কাঁচামাল দ্বারা পণ্য উৎপাদনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স ইস্যুকারী দপ্তর হইতে ইউটিলাইজেশন ডিক্লেয়ারেশন (ইউডি) বা ইউপি এর বিপরীতে তফসিল-২ অনুযায়ী ইউপি গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সকল প্রকার যুগপৎ সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের প্রচ্ছন্ন রপ্তানির ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ইউপি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) ইউপি অনুমোদনের ক্ষেত্রে মাস্টার ঋণপত্র এর সহিত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হইতে হইবে।

(৩) ইউপি প্রাপ্তির লক্ষ্যে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট অথবা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট অথবা সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউসে ইউপি শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত

অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনার বরাবর লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত নিম্নবর্ণিত দলিলাদিসহ আবেদন দাখিল করিতে হইবে: যথা:-

(ক) ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহ আদেশ ও ঋণপত্রের কপি;

(খ) অনুমোদিত সহগের কপি;

(গ) প্রচ্ছন্ন রপ্তানির ক্ষেত্রে সরাসরি রপ্তানিকারকের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাস্টার ঋণপত্র ও ইউডি/ইউপি এর কপি;

(ঘ) সরবরাহ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান BEPZA/BEZA এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হইলে ইউডি/ইউপি এর পরিবর্তে BEPZA/BEZA কর্তৃক ইস্যুকৃত ইমপোর্ট পারমিট (আইপি) এর কপি;

(ঙ) হালনাগাদ জেনারেল বন্ডের কপি;

(চ) ইএক্সপি (সরাসরি রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে) এর কপি;

(ছ) প্রোফরমা ইনভয়েস এর কপি;

(জ) প্রাপ্যতা আদেশের কপি; এবং

(ঝ) বন্ড রেজিস্ট্রারের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার ফটোকপি।

(৪) রপ্তানি ঋণপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার এবং জাহাজীকরণের সর্বশেষ তারিখের অন্তত ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টা পূর্বে ইউপির আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৫) একটি ইউপিতে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) টি ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

(৬) যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত দলিলাদি যাচাই করিয়া, বিশেষত বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম হইতে ঋণপত্র ও এক্সপোর্ট পারমিশন (ইএক্সপি), সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের ওয়েবসাইট হইতে প্রাপ্যতা ও ইউপি এবং বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর অনলাইন ইউডি সিস্টেম হইতে ইউডি যাচাই করিয়া সঠিক প্রাপ্তি সাপেক্ষে সুপারিশসহ ইউপি শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনার বরাবর পেশ করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) অনুযায়ী পেশকৃত ইউডি অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক সুপারিশ যথাযথ বিবেচিত হইলে তিনি ইউপি অনুমোদন করিবেন।

(৮) ইউপিতে মূল্য সংযোজনের হার উল্লেখ করিতে হইবে এবং এই মূল্য সংযোজনের হার ১৫ (পনের) শতাংশের কম হইবে না।

(৯) অনুমোদিত ইউপি সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের ওয়েবসাইটে আপলোড করিতে হইবে এবং একই সঙ্গে উহার অনুলিপি সকল কাস্টম হাউস, কাস্টমস স্টেশন ও প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংকে প্রেরণ করিতে হইবে।

(১০) অনুমোদিত ইউপি অনুযায়ী কাঁচামাল বন্ড রেজিস্ট্রারে এক্স বন্ড করিয়া রপ্তানিতব্য পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ওয়্যারহাউস হইতে বাহির করিতে হইবে।

১১। উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি।- (১) সরাসরি রপ্তানিকারক কর্তৃক অনুমোদিত ইউপি অনুযায়ী কাঁচামাল ব্যবহার করিয়া উৎপাদিত পণ্য বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস অথবা কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে যথাযথ প্রক্রিয়ায় বিল অব এক্সপোর্ট প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জাহাজীকরণ সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) জাহাজীকরণের পর কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রস্তুতকৃত এক্সপোর্ট জেনারেল মেনিফেস্ট (EGM) এর কপি ও বিল অব এক্সপোর্ট (শিপিং বিল) এর কপিসহ সকল রপ্তানি দলিলাদি প্রতিষ্ঠানকে নিরীক্ষার লক্ষ্যে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক কর্তৃক ইউপি নম্বর, ব্যাক টু ব্যাক এলসি নম্বর, সরাসরি রপ্তানিকারকের ইউডি অথবা আইপি অথবা ইউপি নম্বর মূসক চালানের খালি স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া ও চালানে নির্ধারিত অন্যান্য তথ্য পূরণ করিয়া মূসক চালান ইস্যুপূর্বক উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

(৪) মূসক চালানসহ রপ্তানির স্বপক্ষে অন্যান্য দলিলাদি পরবর্তী নিরীক্ষার লক্ষ্যে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৫) ফরেন ডিমান্ড ড্রাফট (এফডিডি) এর অনুলিপি, প্রসিড রিয়েলাইজেশন সার্টিফিকেট (পিআরসি) সহ রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবসনের সপক্ষে দলিলাদি নিরীক্ষাকালে দাখিল করিতে হইবে।

১২। যুগপৎ সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানি।- (১) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান একই সঙ্গে সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হিসেবে ওয়্যারহাউস লাইসেন্স গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) সরাসরি কিংবা প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হিসাবে ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে যুগপৎ সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৩) যুগপৎ সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হিসেবে নতুন ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আবেদনের ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং বিধিমালায় নির্দেশিত দলিলাদির অতিরিক্ত হিসেবে বিনিয়োগ বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত এসোসিয়েশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর সুপারিশে "সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক" প্রতিষ্ঠান মর্মে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৪) বিদ্যমান ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে সরাসরি রপ্তানিকারকের পাশাপাশি প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক কিংবা প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এর পাশাপাশি সরাসরি রপ্তানিকারকের সংযোজন করিয়া ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের পরিস্থিতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সুপারিশ এবং বিনিয়োগ বোর্ড হইতে সংশোধনী গ্রহণ করিয়া লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৫) বিনিয়োগ বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে উভয়বিধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃতব্য সকল উপকরণ ও উৎপাদিতব্য পণ্যের বিবরণ ও এইচএস কোড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে।

(৬) উপকরণের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা ঘোষিত মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০২৪ অনুযায়ী এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জারীকৃত পরিদপ্তরের সহগ অনুযায়ী নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৭) আমদানিকৃত বা সংগৃহীত সকল উপকরণ সংশ্লিষ্ট বন্ড অফিসারের তত্ত্বাবধানে ওয়্যারহাউসে ইন্টু বন্ড করিতে হইবে এবং ইউপির বিপরীতে ব্যবহৃত কাঁচামাল বন্ড রেজিস্টারে এক্সবন্ড করিতে হইবে।

(৮) সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার রপ্তানির ক্ষেত্রে ইউপি গ্রহণ বাধ্যতামূলক এবং পরিদপ্তরের অনুমোদিত সহগ ব্যতীত প্রচ্ছন্ন রপ্তানির লক্ষ্যে ইউপি ইস্যু করা যাইবে না।

(৯) সরাসরি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি ঋণপত্র, সেলস্ কন্ট্র্যাক্ট ও ইউডি এর ভিত্তিতে উপকরণ আমদানি করা হইলে তাহা পাশবইয়ে এবং বন্ড রেজিস্টারে এন্ট্রি করিতে হইবে এবং ইউপির বিপরীতে উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া বন্ড রেজিস্টার ও পাশবইয়ে এন্ট্রি করিয়া এক্সবন্ডের মাধ্যমে রপ্তানি নিশ্চিত করিতে হইবে।

১৩। বার্ষিক নিরীক্ষা।- (১) শিল্প প্রতিষ্ঠান ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, তফসিল-৩ অনুযায়ী উক্ত অতিক্রান্ত বৎসরের আমদানি-রপ্তানি বিবরণীসহ নিম্নবর্ণিত সহায়ক সকল দলিলাদি ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটে দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(ক) সকল প্রকার লাইসেন্স ও পারমিটের হালনাগাদ কপি;

(খ) সহগ, প্রাপ্যতা, ইউপি, বিল অব এক্সপোর্ট, এক্সপোর্ট জেনারেল মেনিফেস্ট, পিআরসি, এফডিডি, মূসক চালান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(গ) বিদ্যুৎ ও গ্যাসসহ জ্বালানি বিলের কপি, যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে দায় দেনা বহনের অঙ্গীকারনামা;

(ঘ) বিদ্যমান মেশিনের তালিকা;

(ঙ) এইচএস কোডসহ অনুমোদিত ও আমদানিকৃত কাঁচামালের তালিকান;

(চ) কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ও তাহাদের মাসিক বেতন বিবরণী; এবং

(ছ) নিজস্ব জায়গায় স্থাপিত কারখানার মালিকানা দলিল ও হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের প্রমাণক, ভাড়া জায়গার ক্ষেত্রে হালনাগাদ ভাড়ার চুক্তির কপি।

(২) দলিলাদি প্রাপ্তির পর ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ এ উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যে নিরীক্ষা সম্পাদন করিতে হইবে।

(৩) নিরীক্ষা প্রতিবেদনে পূর্ববর্তী মেয়াদের অব্যবহৃত কাঁচামালের বিবরণ, প্রাপ্ত রপ্তানি আদেশের সংখ্যা, তফসিল-৪ মোতাবেক ইউপি ভিত্তিক কাঁচামাল ব্যবহারের বিবরণী, তফসিল-৫ মোতাবেক রপ্তানি ঋণপত্র ও ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র ভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ ও মূল্য প্রত্যাবসন সংক্রান্ত বিবরণী, মেয়াদান্তে অবশিষ্ট কাঁচামাল, বিদ্যুৎ বিল, রপ্তানি মূল্য, প্রত্যাবসিত ও অপ্রত্যাবসিত মূল্য, পরিদপ্তরের সহগ ভিত্তিক কনজাম্পশন ও অপচয়, ইত্যাদি মৌলিক তথ্যাদি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৪) নিরীক্ষার জন্য দাখিলতব্য দলিলাদি ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট প্রয়োজন হইলে খাত ভিত্তিক পৃথক আদেশ জারি করিতে পারিবেন।

(৫) যথাসময়ে নিরীক্ষার দলিলাদি দাখিলে ব্যর্থ হইলে আইন ও ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ অনুযায়ী আইনানুগ কার্যক্রম গৃহীত হইবে।

১৪। বন্ড অটোমেশন সিস্টেমে কার্যক্রম পরিচালনা।- এই বিধিমালায় বর্ণিত সকল কিংবা নির্দিষ্টকৃত কোনো কার্যক্রম কাস্টমস বন্ড অটোমেশন সিস্টেমে সম্পাদন করা যাইবে।

১৫। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বন্ড কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক জারীকৃত বিদ্যমান এতদ্‌সংক্রান্ত সকল প্রজ্ঞাপন, আদেশ, সিদ্ধান্ত এবং অনুরূপ দলিলাদি এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ বিধি-১ এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, সিদ্ধান্ত এবং অনুরূপ দলিলাদির অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) গৃহীত বা সূচিত কোনো কার্যধারা বা মামলা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা যতদূর সম্ভব রহিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, সিদ্ধান্ত এবং অনুরূপ দলিলাদির অধীন এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন এই বিধিমালা প্রণীত হয় নাই।

[তফসিল-১]
[বিধি ৭ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বন্ড রেজিস্ট্রার

১। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ব্যবসা শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

২। ঠিকানা:

৩। বন্ড রেজিস্ট্রার নম্বর:

৪। ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নম্বর:

৫। বন্ড রেজিস্ট্রারের পৃষ্ঠা সংখ্যা:

৬। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে স্বাক্ষর:

বিল অব এন্ট্রি নম্বর ও তারিখ	আমদানি কাস্টম হাউস/ স্টেশনের নাম	পণ্যচালান কাস্টম হাউস/ স্টেশন হইতে ছাড়করণের তারিখ (এক্সিট নোট এর তারিখ)	এলসি নং ও তারিখ	এইচএস কোড	পণ্যের বাণিজ্যিক বর্ণনা	কাঁচামালের পরিমাণ			কাঁচামালের মোট মূল্য ইউএস ডলার/ অন্যান্য মুদ্রা	ইন্টু বন্ডের তারিখ	বন্ড অফিসারের স্বাক্ষর	এক্স বন্ডের তারিখ	এক্সবন্ডকৃত পণ্যের পরিমাণ	সমাপনী মজুদ	বন্ড অফিসারের স্বাক্ষর
						কেজি	মিটার	গজ							
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)

[তফসিল-২]
[বিধি ১০(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ইস্যুকারী দপ্তর.....

ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি)

বিষয়: **রপ্তানি/প্রচ্ছন্ন রপ্তানির জন্য ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি)।**

সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠান (ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় সাময়িক আমদানি, ওয়্যারহাউস পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি ও শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানির লক্ষ্যে ক্রমিক নং-১১ এ উল্লিখিত পণ্য সরবরাহের অনুমতি প্রদান করা হইল, যথা:-

১। ইউপি নং	:	
২। বন্ডারের নাম ও ঠিকানা	:	
৩। ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নং	:	
৪। ব্যবসা শনাক্তকরণ নম্বর	:	
৫। বন্ডারের লিয়েন ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা	:	
৬। ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	:	

৭। লোকাল ব্যাক টু ব্যাক এল/সি এর বিবরণ:

ক্র. নং	এল/সি নং ও তারিখ	ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা	জাহাজীকরণের সর্বশেষ তারিখ ও এলসির মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ	মোট পণ্যের পরিমাণ	মূল্য (মা: ডলার)	মাস্টার এলসি/আইপি/ সেলস কন্ট্রাক্ট নং ও তারিখ

৮। আমদানি এলসির বিবরণ:

ক্র. নং	এলসি নং ও তারিখ	বি/ই নং ও তারিখ	আমদানি কৃত পণ্যের বিবরণ	এইচএস কোড	পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য (কেজি/ মা: ড:)	পূর্বে ব্যবহৃত পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য (কেজি/ মা: ড:)	বর্তমান মজুদের পরিমাণ ও মূল্য (কেজি/ মা: ড:)	এই ইউপিতে ব্যবহৃত পরিমাণ ও মূল্য (কেজি/ মা: ড:)	অবশিষ্ট পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য (কেজি/ মা: ড:)

৯। মজুদ সম্পর্কিত তথ্যাদি:

ক্র. নং	কাঁচামালের নাম	আমদানি প্রাপ্যতা (কেজি)	পূর্বের জের (যদি থাকে) (কেজি)	চলতি মেয়াদে আমদানির পরিমাণ (কেজি)	পূর্বের জেরসহ কাঁচামালের পরিমাণ (কেজি)	পূর্বে ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ (কেজি)	বর্তমান মজুদ কাঁচামালের পরিমাণ (কেজি)	এই ইউপিতে কাঁচামালের পরিমাণ (কেজি)	অবশিষ্ট কাঁচামালের পরিমাণ (কেজি)

১০। এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি: ..... মে: টন (মজুদ বাদে)।

১১। ইউডি/আইপির বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান ওয়ারী রপ্তানিতব্য ও উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ:

ক্র. নং	ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ইউডি/ইউপি/ইএক্সপি/আইপি নম্বর ও তারিখ	উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ	ইউডি/ইউপি/আইপি তে চাহিত আনুষঙ্গিক দ্রব্যের বিবরণ

১২। পরিদপ্তর কর্তৃক সর্বশেষ (..... তারিখে) ইস্যুকৃত সহগ অনুযায়ী ব্যবহৃত কাঁচামাল সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্র. নং	ক্রেতার নাম	উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ	পণ্যের পরিমাণ	কাঁচামালের নাম	প্রতি এককের ওজন (কেজি)	ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ (কেজি)	অপচয়ের শতকরা হার	প্রতি এককে অপচয়ের পরিমাণ (কেজি)	অপচয়সহ ব্যবহৃত কাঁচামালের মোট পরিমাণ (কেজি)

১৩। ব্যবহৃত কাঁচামালের বিবরণ:

ক্র. নং	কাঁচামালের নাম	পরিমাণ (কেজি)	মূল্য (মা: ড:)

১৪। (ক) রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট পরিমাণ:

(খ) রপ্তানি মূল্য:

(গ) ব্যবহৃত কাঁচামালের আমদানি মূল্য:

(ঘ) স্থানীয়ভাবে মূল্য সংযোজনের হার:

১৫। নিম্নোক্ত শর্ত পালন সাপেক্ষে ইউপি ইস্যু করা হইল:

(ক) কোনো আমদানি নিষিদ্ধ কাঁচামাল এই ইউপির আওতায় খালাস যোগ্য হইবে না;

(খ) ভবিষ্যতে মাস্টার এলসি, ইউডি পরীক্ষাকালে ও অন্যান্য তদন্তে কোনো গরমিল বা অনিয়ম দেখা গেলে উহার দায়-দায়িত্ব লাইসেন্সিকে বহন করিতে হইবে;

(গ) স্থানীয়ভাবে ওয়্যারহাউস হইতে কাঁচামাল ক্রয় বা সংগ্রহ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র এর মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয়কৃত কাঁচামালের সপক্ষে মূসক চালান এর কপি দাখিল করিতে হইবে;

(ঘ) উৎপাদনে ব্যবহারের অনুপযোগী কাঁচামালের হিসাব আলাদাভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রি করিতে হইলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের

অনুমতি সাপেক্ষে উহার উপর আরোপিত শুল্ক ও অন্যান্য করাদি (যদি থাকে) পরিশোধ করিতে হইবে;

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ক্রেতার পাশ বইয়ে পণ্য এন্ট্রি করিতে হইবে; এবং

(চ) পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত সহগ নথি নং....., তারিখ: ..... এর আলোকে এই ইউপি ইস্যু করা হইল।

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক

.....

.....

অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার/ডেপুটি কমিশনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট

.....

নথি নং..... তারিখ: .....

১৬। অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য:

(১) অ্যাডিশনাল /জয়েন্ট কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ...।

(২) বন্ড অফিসার/রাজস্ব কর্মকর্তা, সার্কেল-....., বিভাগ....., কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ...। সংশ্লিষ্ট সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে প্রতিষ্ঠানের সহগ ও বর্ণিত শর্তাদি এবং ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হইয়া জেসি/এডিসি (ইউপি) কে অবহিত করিবেন। প্রতিদিনের ইউপি কপি সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে রাজস্ব কর্মকর্তা গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৩) ইউপি গ্রহণকারীর লিয়েন ব্যাংক, (ক) .....। তাহার সত্যায়িত এলসির ভিত্তিতে ইউপি ইস্যু করা হইল। ইউপি, এল/সি, মাস্টার এল/সি, পি.আই এর সহিত যাচাইপূর্বক পণ্যের পরিমাণ ও মূল্যসহ অন্য কোনো গরমিল বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে এই দপ্তরকে দ্রুত জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইল (কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭ দ্রষ্টব্য)।

(৪) পণ্যের ক্রেতার ব্যাংক: .....। আপনার ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ঋণপত্র বা অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে এই ইউপি জারি করা হইল। আপনার ব্যাংকে সংরক্ষিত তথ্যের সহিত ইউপিতে বর্ণিত পণ্যের পরিমাণ, মূল্যসহ অন্যান্য তথ্যের কোনো গরমিল পরিলক্ষিত হইলে তাৎক্ষণিকভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল (কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭ দ্রষ্টব্য)।

(৫) অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ...।

(৬) অফিস কপি।

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (বন্ড)
উপ কমিশনারের পক্ষে

[তফসিল-৩]
[বিধি ১৩(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ছক-ক: সরাসরি (পোশাক শিল্প ব্যতীত) রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি-রপ্তানি বিবরণী:

১। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ব্যবসা শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

২। ঠিকানা:

৩। ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নম্বর:

৪। ..... তারিখ হইতে ..... তারিখ পর্যন্ত আমদানি-রপ্তানি বিবরণী:

সেলস কন্ট্রাক্ট/রপ্তানি এলসি	ইউপি নং ও তারিখ	ইউপিতে অনুমোদিত কাঁচামালের বিবরণ ও পরিমাণ	আমদানিকৃত কাঁচামালের বিবরণ				স্থানীয় উৎস হইতে সংগৃহীত কাঁচামালের পরিমাণ				শিপিং বিল নং ও তারিখ	রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিমাণ (কেজি ও সংখ্যা)	মজুদ পণ্যের পরিমাণ (কেজি ও সংখ্যা)	মোট রপ্তানি মূল্য	প্রত্যাবাসিত মূল্য	মন্তব্য
			এলসি নং ও তারিখ	কাঁচামালের বর্ণনা	মূল্য	পরিমাণ (কেজি ও সংখ্যা)	বিবি এলসি নং ও তারিখ	কাঁচামালের বর্ণনা	মূল্য	পরিমাণ (কেজি ও সংখ্যা)						
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)

ছক-খ: প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি-রপ্তানি বিবরণী:

১। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ব্যবসা শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

২। ঠিকানা:

৩। ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নম্বর:

৪। ..... তারিখ হইতে ..... তারিখ পর্যন্ত আমদানি-রপ্তানি বিবরণী:

ইউপি নং ও তারিখ	বিবিএলসি নং	ইউপিতে অনুমোদিত কাঁচামালের বিবরণ ও পরিমাণ	আমদানিকৃত কাঁচামালের বিবরণ				স্থানীয় উৎস হইতে সংগৃহীত কাঁচামালের পরিমাণ				উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ	সরবরাহকৃত পণ্যের পরিমাণ	সরবরাহ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	মোট রপ্তানি মূল্য	প্রত্যাবাসিত মূল্য	মন্তব্য
			এলসি নং ও তারিখ	কাঁচামালের বর্ণনা	মূল্য	পরিমাণ	বিবিএলসি নং/মূসক চালান নং ও তারিখ	কাঁচামালের বর্ণনা	মূল্য	পরিমাণ						
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)

[তফসিল-৪]
[বিধি ১৩(৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ইউপি ভিত্তিক কাঁচামাল ব্যবহার বিবরণী:

ক্র. নং	ইউপি নং ও তারিখ	উৎপাদিত পণ্যের নাম	উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ	ব্যবহৃত কাঁচামালের নাম ও পরিমাণ (কাঁচামালের সংখ্যা অনুযায়ী কলাম সংখ্যা কম-বেশি করা যাইবে)			পরিদপ্তরের সহগ মোতাবেক ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা

[তফসিল-৫]
[বিধি ১৩(৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ইউপি বিবিএলসি ভিত্তিক পণ্য

সরবরাহ ও মূল্য প্রত্যাবাসন সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী:

ক্র. নং	ইউপি নং ও তারিখ	বিবিএলসি নং ও তারিখ	বিবিএলসি মূল্য		রপ্তানিকৃত/ সরবরাহকৃত পণ্যের বর্ণনা	রপ্তানিকৃত/ সরবরাহকৃত পণ্যের পরিমাণ	সরবরাহ চালান/ মূসক চালান নং ও তারিখ	সরবরাহ গ্রহীতা/ সরাসরি রপ্তানিকারকের নাম ও ঠিকানা	সরাসরি রপ্তানিকারকের বিন নং	সরাসরি রপ্তানিকারকের মাস্টার এলসি নং ও তারিখ	মাস্টার এলসি মূল্য		সরাসরি রপ্তানিকারকের ইউডি/আইপি/ ইউপি নং ও তারিখ
			মোট মূল্য	প্রত্যাবাসিত মূল্য							মোট মূল্য	প্রত্যাবাসিত মূল্য	

রাষ্ট্রপতির
আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ
রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১২ আষাঢ়, ১৪৩১** বঙ্গাব্দ/**২৬ জুন, ২০২৪** খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং- ২৪০-আইন/২০২৪/৮২/কাস্টমস।- কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩ (উক্ত আইন এর ষোড়শ অধ্যায় এবং দ্বিতীয় তফসিল এর দফা ৭, ১১, ৩২, ৩৫ এর সহিত পঠিতব্য) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠান (ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় সাময়িক আমদানি, ওয়্যারহাউস পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২৪ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত বিধিমালার বিধি ১০ এর উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

> "(২) ইউপি অনুমোদনের ক্ষেত্রে মাস্টার ঋণপত্র অথবা সেলস কন্ট্রাক্ট অথবা টিটি অথবা ফরেন ডিমান্ড ড্রাফট (এফডিডি) এর সহিত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র অথবা ইএক্সপি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হইতে হইবে।"।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৯ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২৩৩ **-আইন/২০২৫/৫৫/কাস্টমস**।- সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, উক্ত আইনের ষোড়শ অধ্যায় এবং দ্বিতীয় তফসিলের দফা ৭, ১১, ৩২, ৩৫ এর সহিত পঠিতব্য, এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠান (ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় সাময়িক আমদানি, ওয়্যারহাউস পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২৪ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

উপরিউক্ত বিধিমালার বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"তবে শর্ত থাকে যে, সকল প্রকার যুগপৎ সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের সরাসরি রপ্তানির ক্ষেত্রে ইউডি, এবং ক্ষেত্রমত, প্রচ্ছন্ন রপ্তানির ক্ষেত্রে, ইউপি গ্রহণ করিতে হইবে।"।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব।

Session-05 & 06
Warehousing System in Bangladesh

Annexure-I

Direct Export Oriented Garment Industries (Temporary Importation….)
Rules-2024

(SRO no-213-Law/2024/65/Customs, Dt: 29.05.2024)
Including SRO's by which above SRO was amended

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১** বঙ্গাব্দ/ **২৯ মে, ২০২৪** খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২১৩-আইন/২০২৪/৬৫/কাস্টমস।- সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, ও দ্বিতীয় তফসিল এর ক্রমিক নং ৭, ১১, ৩২, ৩৫ এর সহিত পঠিতব্য, এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭নং আইন) এর ধারা ১৩৫, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**— (১) এই বিধিমালা সরাসরি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান (ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় সাময়িক আমদানি, ওয়্যারহাউস পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা বাংলাদেশে অবস্থিত সকল সরাসরি রপ্তানিমুখী ওভেন ও নিট পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,-

(ক) **"আইন"** অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন);

(খ) **"ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি)"** অর্থ আইনের ধারা ১১৭ এর উপ-ধারা (১) ও ধারা ১১৮ এর অধীন ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় শুল্কমুক্তভাবে আমদানিকৃত ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় ইন্টু-বন্ডকৃত কাঁচামাল দ্বারা পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বন্ডদাতা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে দাখিলকৃত এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যবসায় সংঘ কর্তৃক প্রত্যায়িত ঘোষণাপত্র, যাহাতে রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, রপ্তানিতব্য পণ্য, রপ্তানি চুক্তি বা ঋণপত্র, রপ্তানিতব্য পণ্যের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের বর্ণনা ও পরিমাণ, কনজাম্পশন, রপ্তানি চুক্তি বা ঋণপত্রের অধীন সকল ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র (BBLC), জাহাজীকরণের তারিখ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ থাকে;

(গ) **"কাঁচামাল"** অর্থ রপ্তানির লক্ষ্যে পণ্য উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্য;

(ঘ) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(ঙ) **"পণ্যের স্বত্বাধিকারী"** অর্থ কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী বা ব্যবস্থাপনাকারী কোনো ব্যক্তি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি সংঘ বা সমিতি;

(চ) **"বন্ডদাতা"** অর্থ আইনের ধারা ১০৯ এর অধীন বন্ডদাতা;

(ছ) **"লাইসেন্স"** অর্থ আইনের ধারা ১২ এর অধীন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ওয়্যারহাউস লাইসেন্স;

(জ) **"লিয়েন ব্যাংক"** অর্থ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংক যাহার মাধ্যমে বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান তাহার সকল প্রকার আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ও লেনদেন সম্পাদন করিবে;

(ঝ) **"শিল্প প্রতিষ্ঠান"** অর্থ সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান, যাহা পণ্য প্রস্তুত ও রপ্তানির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করে; এবং

(ঞ) **"সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান"** অর্থ এইরূপ কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহা তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত সকল পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে।

৩। **লাইসেন্স গ্রহণ।**— সরাসরি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত সুবিধা ভোগ করিবার নিমিত্ত আইনের ধারা ১২ এবং ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্ত হইতে হইবে।

৪। **লিয়েন ব্যাংক।**— লাইসেন্সি তাহার সকল লেনদেন অনুমোদিত লিয়েন ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদন করিবেন এবং লিয়েন ব্যাংক অনুমোদন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, শাখা পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধান এবং এতদ্‌বিষয়ে বোর্ড ও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থিত হইবে।

৫। **ইউডি'র আবেদন ও নিষ্পত্তি।**— (১) ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইউডি'র প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তফসিল-১ এর ফরম অনুযায়ী একটি ঘোষণাপত্র বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স ও এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (BGMEA) অথবা বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স ও এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (BKMEA) এর অটোমেটেড ইউডি সিস্টেমে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(ক) ক্রেতার ঋণপত্র (মাস্টার রপ্তানি ঋণপত্র), চুক্তিনামা ও ক্রয়াদেশের একটি করিয়া অনুলিপি;

(খ) প্রোফর্মা ইনভয়েস;

(গ) রপ্তানিতব্য পোশাকের স্কেচ; এবং

(ঘ) হালনাগাদ সাধারণ বন্ডের কপি।

(২) বন্ডদাতা কর্তৃক BGMEA অথবা BKMEA এর সিস্টেমে দাখিলকৃত ইউডি ফরম ও আনুষঙ্গিক দলিলাদি যাচাইয়ান্তে সঠিক পাওয়া গেলে BGMEA অথবা BKMEA উহা কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা এতদুদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস বরাবর প্রেরণ করিবে এবং BGMEA ও BKMEA কর্তৃক তাহাদের নিজ নিজ ইউডি সিস্টেমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কমিশনারেটের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় এক্সেস নিশ্চিত করিবে।

(৩) আইনের ধারা ১১৮ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরাসরি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইউডি বহির্ভূত কোনো কাঁচামাল ওয়্যারহাউসে প্রবেশ, সংরক্ষণ, ওয়্যারহাউস হইতে দেশীয় ভোগ বা রপ্তানির জন্য খালাস অথবা অন্য কোনো ওয়্যারহাউসে অপসারণ অথবা আইনে ব্যবস্থিত অন্য কোনো প্রক্রিয়ার জন্য প্রেরণ করা যাইবে না।

(৪) যে মাস্টার রপ্তানি ঋণপত্র বা সেলস কনট্র্যাক্ট এর অধীন খোলা সকল ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি উক্ত ইউডিতে অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণের পরে এইরূপ কোনো ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র (BBLC) ইউডিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

(৪) সরাসরি রপ্তানিমুখী নিট কম্পোজিট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত অথবা স্থানীয় উৎস হইতে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত কাঁচামাল ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) গ্রহণ ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট ইউডির ভিত্তিতে ব্যবহার করা যাইবে।

৬। **ইউডি যাচাই বা সহায়ক কমিটি।**—(১) প্রত্যেক লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অ্যাডিশনাল কমিশনার বা জয়েন্ট কমিশনারের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার বা অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার, বন্ড অফিসার, বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ এর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি (বুটেক্স) বা বিষয় সংশ্লিষ্ট সমপর্যায়ের কোনো প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, কাস্টমস রেয়াত ও প্রত্যর্পণ অধিদপ্তরের সেক্টর বিশেষজ্ঞ এবং বন্ডারের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি করিয়া ইউডি যাচাই কমিটি থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত কমিটি কোনো ইউডিতে ঘোষিত কনজাম্পশন, অপচয় হার, ইত্যাদিসহ প্রদত্ত অন্যান্য বিবরণীর যথার্থতা ও যৌক্তিকতা যাচাই করিতে পারিবে এবং এই লক্ষ্যে ইউডি দাখিলকারী বন্ডার, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর ইউডি যাচাইকারী ও অনুমোদনকারীসহ সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তিকে বক্তব্য প্রদানের জন্যে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আহবান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ আহবানে সাড়া প্রদান করিয়া বক্তব্য প্রদান করিতে উক্ত আহূত ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন।

(৩) কমিটি প্রয়োজনে, যে কোনো সময় সভায় মিলিত হইতে পারিবে, তবে প্রতি ছয় মাসে অন্যূন ১ (এক) বার সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

(৪) কমিটি সুপারিশসহ সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবর দাখিল করিবে এবং একটি অনুলিপি বোর্ডের সদস্য কাস্টমস (রপ্তানি ও বন্ড) বরাবর প্রেরণ করিবে।

৭। **আমদানি।-** (১) লাইসেন্স গ্রহণকালে এবং পরবর্তীতে, সময় সময়, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে লাইসেন্সে সংযোজিত ও সংশ্লিষ্ট ইউডিতে অন্তর্ভুক্ত কাঁচামাল (এইচএস কোডসহ) ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতির অধীন শুল্ককরমুক্তভাবে আমদানি করা যাইবে।

(২) যৌক্তিক প্রয়োজনে কমিশনার অব কাস্টমস বন্ড বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোনো কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে বন্ড লাইসেন্স বহির্ভূত কাঁচামাল বন্ড সুবিধায় আমদানি করা যাইবে।

(৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণভাবে ক্রেতা কর্তৃক নিশ্চয়কৃত বিক্রয় চুক্তি (সেলস কন্ট্র্যাক্ট) অথবা রপ্তানি মাস্টার ঋণপত্রের বিপরীতে খোলা ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে কাঁচামাল আমদানি করিতে পারিবে এবং বিক্রয় চুক্তি (সেলস কন্ট্র্যাক্ট) অথবা রপ্তানি মাস্টার ঋণপত্রের অধীন সম্পাদিত সকল ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মোট মূল্য কোনো অবস্থাতেই বলবৎ আমদানি নীতি আদেশে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করিবে না।

(৪) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ মাস্টার ঋণপত্র বা ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র ব্যতিরেকে বিনামূল্যে তথা Free of Cost (FOC) এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মেয়াদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী নিরীক্ষা মেয়াদের রপ্তানিকৃত পণ্যের এক-তৃতীয়াংশ পণ্য উৎপাদন করিতে যেই পরিমাণ কাঁচামাল প্রয়োজন, অনধিক সেই পরিমাণ কাঁচামাল প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তি সাপেক্ষে আমদানি করিতে পারিবে এবং এইরূপে আমদানিকৃত কাঁচামালের ও তদ্দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের হিসাব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৫) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি তাহার রপ্তানিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য্য প্রায় সকল কাঁচামাল (প্রয়োজনীয় মোট কাঁচামালের আশি শতাংশের উপরে) তাহার বৈদেশিক ক্রেতা অথবা ক্রেতার মনোনীত কোনো বৈদেশিক এজেন্টের নিকট হইতে বিনামূল্যে তথা Free of Cost (FOC) এর ভিত্তিতে পাইয়া থাকে এবং রপ্তানি মূল্য হিসাবে কেবল Cutting, Making and Trimming (CMT) চার্জ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অনধিক ছয় মাসের কাঁচামাল রিভলভিং পদ্ধতিতে আমদানি করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) ক্রয়াদেশ ও অনুমোদিত লিয়েন ব্যাংকের বিগত মেয়াদের রপ্তানি পারফর্মেন্স সার্টিফিকেট এর উপর ভিত্তি করিয়া আগামী ছয় মাসের আমদানি প্রাপ্যতার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশনার অব কাস্টমস বন্ড অথবা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার অব কাস্টমস প্রত্যাশিত প্রাপ্যতা অনুমোদন করিবেন

এবং অনুমোদনপত্রের একটি করিয়া কপি কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশনে প্রেরণ করিবেন;

(খ) আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত সমুদয় পণ্য রপ্তানিতে ব্যবহৃত হইয়ছে মর্মে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটে দাখিল করিলে পরবর্তী ছয় মাসের প্রাপ্যতা প্রদান করা যাইবে;

(গ) এইরূপে সম্পাদিত রপ্তানি চালানের বিপরীতে প্রাপ্ত রপ্তানি মূল্যকেই প্রকৃত রপ্তানি মূল্য হিসাবে প্রদর্শন করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো ক্ষেত্রে রপ্তানি ইনভয়েসে রপ্তানিমূল্য হিসাবে কাঁচামালের মূল্যসহ উৎপাদিত পণ্যের মূল্য প্রদর্শন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পৃথকভাবে CMT মূল্য প্রদর্শণ করিতে হইবে;

(ঘ) নিরীক্ষা প্রতিবেদনে রপ্তানি মূল্য, প্রত্যাবসিত মূল্য ও অপ্রত্যাবসিত মূল্য সংক্রান্ত ছকে সিএমটি চার্জ পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

৮। **আমদানি পণ্যের শুল্কায়ন।**— (১) প্রত্যেক কাস্টম হাউসে সরাসরি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি দ্রুত ছাড়করণের লক্ষ্যে যথাসম্ভব পৃথক শুল্কায়ন গ্রুপ থাকিবে।

(২) এইরূপ পণ্যচালান শুল্কায়নের লক্ষ্যে হালনাগাদ সাধারণ বন্ডের কপি, এইচ এস কোডসহ কাঁচামালের নাম, বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্তি আদেশের কপি, মাস্টার L.C. বা বিক্রয় চুক্তির কপি, ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের কপি, সংশ্লিষ্ট সংশোধনীসহ ইউডির কপি, আমদানি পারমিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শুল্কায়নকারী কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন আমদানি-রপ্তানি মনিটরিং সিস্টেম, সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের ওয়েবসাইট, ব্যবসায় সংগঠনের অনলাইন ইউডি সিস্টেম, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়া অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ও অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের অনলাইন সিস্টেমসহ অন্যান্য উৎস হইতে যাচাই করিয়া যথানিয়মে শুল্কায়ন করিতে হইবে।

(৩) শুল্করমুক্তভাবে ছাড়করণের লক্ষে উপযুক্ত কাস্টমস পদ্ধতির আওতায় যথোপযুক্ত কর্মকর্তা পর্যায়ে শুল্কায়ন অনুমোদিত হইলে শুল্কায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক তফসিল-২ এ বর্ণিত ছক সংবলিত পাশ বইয়ে চালানের তথ্য পূরণ করিয়া কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে ছাড়করণ আদেশ জারি করিবেন।

(৪) কাস্টমস বন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে বা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে ডিজিটাল পাশ বই চালু হইলে ম্যানুয়াল পাশ বই পদ্ধতির অবসান ঘটাইবার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদেশ জারি করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত ম্যানুয়াল পদ্ধতির পাশ বই পদ্ধতি বহাল থাকিবে।

৯। **ওয়্যারহাউসে পণ্য সংরক্ষণ।**— (১) আমদানি কাস্টমস হাউস বা কাস্টমস স্টেশন হইতে পণ্য ছাড়করণের উদ্দেশ্যে রিলিজ অর্ডার জারির তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে বন্ডারকে উক্ত পণ্য প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউসে প্রবেশ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) ওয়্যারহাউসে রক্ষিত বন্ড রেজিস্টারে তফসিল-৩ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করিয়া পণ্য প্রবেশ করাইতে হইবে এবং ওয়্যারহাউস হইতে পণ্য বাহির করিবার সময় রেজিস্টার হইতে উহা বিয়োজন করিতে হইবে।

(৩) বন্ড অফিসার, সময় সময়, উক্ত রেজিস্টার যাচাই করিয়া যথাস্থানে অনুস্বাক্ষর করিবেন।

১০। **আমদানিকৃত ও ওয়্যারহাউসকৃত কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক দ্রব্য দ্বারা পণ্য প্রস্তুত ও রপ্তানি।**- ইউডি এর কনজাম্পশন অনুযায়ী কাঁচামাল ও এক্সেসরিজ ব্যবহার করিয়া রপ্তানির লক্ষ্যে পণ্য উৎপাদন পূর্বক উহা কারখানা প্রাঙ্গন হইতে সরাসরি বা কোনো মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হইয়া রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণের লক্ষ্যে রপ্তানি কাস্টমস হাউস বা কাস্টমস স্টেশনে প্রেরণ করিতে হইবে।

১১। **রপ্তানি শুল্কায়ন ও রপ্তানি মেনিফেস্ট।**— (১) আইনের ধারা ১৪৬ এর বিধানকে ক্ষুন্ন না করিয়া, রপ্তানির নিমিত্ত পণ্য রপ্তানি কাস্টমস হাউসে বা কাস্টমস স্টেশনে আনয়ন করিবার পর উহার বিপরীতে রপ্তানি ঘোষণাপত্র (বিল অব এক্সপোর্ট বা শিপিং বিল) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী যথাযথ কর্মকর্তার নিকট পণ্য চালান সংশ্লিষ্ট ইউডি, মাস্টার রপ্তানি ঋণপত্র বা বিক্রয় চুক্তির কপিসহ রপ্তানি দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে।

(৩) যথাযথ কর্মকর্তা দাখিলকৃত দলিলাদির যথার্থতা নিশ্চিত হইয়া রপ্তানি পণ্য চালানের শুল্কায়ন সম্পন্ন করিবেন।

(৪) যথাযথ কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে রপ্তানি পণ্য চালান জাহাজীকরণের পূর্বে কায়িক পরীক্ষা করা যাইবে এবং কায়িক পরীক্ষায় ঘোষণার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো তথ্য উদঘাটিত হইলে আইনানুগ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৫) রপ্তানি চালান জাহাজীকরণের পর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে একটি রপ্তানি মেনিফেস্ট কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রস্তুত হইবে।

(৬) পণ্যচালান জাহাজীকরণের অনধিক ১২০ (একশত বিশ) দিবসের মধ্যে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে সমস্ত রপ্তানিমূল্য বাংলাদেশে প্রত্যাবসিত হইবে এবং ইহার সপক্ষে প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংক Proceed Realization Certificate (PRC) জারি করিবে।

(৭) নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে রপ্তানিমূল্য দেশে প্রত্যাবসিত না হইলে, কমিশনার অব কাস্টমস বন্ড অথবা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোনো কমিশনার অব

কাস্টমস রপ্তানিমূল্যের সমপরিমাণ বাংলাদেশি মুদ্রা রপ্তানিকারকের নিকট দাবি করিবেন এবং এইরূপ দাবীকৃত অর্থ প্রতিষ্ঠান সুদসহ পরিশোধ করিবেন।

(৮) শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরীক্ষার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত আমদানি-রপ্তানি বিবরণীতে বিল অব এক্সপোর্ট নম্বরের সহিত রপ্তানি মেনিফেস্ট নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে।

১২। **বার্ষিক নিরীক্ষা।**— (১) শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, উক্ত অতিক্রান্ত বৎসরের আমদানি-রপ্তানি বিবরণী তফসিল-৪ মোতাবেক ও যাবতীয় কার্যক্রমের বিবরণীসহ সহায়ক নিম্নলিখিত দলিলাদি, যথা: সকল প্রকার লাইসেন্স ও পারমিটের হালনাগাদ নবায়িত কপি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসসহ জ্বালানি বিলের কপি, যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে দায় দেনা বহনের অঙ্গীকারনামা, বিদ্যমান মেশিনের তালিকা, এইচএস কোডসহ অনুমোদিত ও আমদানিকৃত কাঁচামালের তালিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ও তাহাদের মাসিক বেতন বিবরণী, নিজস্ব জায়গায় স্থাপিত কারখানার মালিকানা দলিল ও হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের প্রমাণক, ভাড়া জায়গার ক্ষেত্রে হালনাগাদ নবায়িত ভাড়ার চুক্তির কপি নিরীক্ষা মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটে দাখিল করিতে হইবে।

(২) দলিলাদি প্রাপ্তির পর ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে অথবা লাইসেন্সিং বিধিমালায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নিরীক্ষা সম্পাদন করিতে হইবে।

(৩) নিরীক্ষা প্রতিবেদনে পূর্ববর্তী মেয়াদের অব্যবহৃত কাঁচামালের বিবরণ, প্রাপ্ত রপ্তানি আদেশের সংখ্যা, গৃহীত ইউডির সংখ্যা ও রপ্তানি সম্পন্নকৃত ইউডির সংখ্যা, নিরীক্ষা মেয়াদের আমদানি-রপ্তানি বিবরণী তফসিল-৫ মোতাবেক, মেয়াদান্তে অবশিষ্ট কাঁচামাল, বিদ্যুৎ বিল, রপ্তানি মূল্য, প্রত্যাবসিত ও অপ্রত্যাবসিত মূল্য, ইউডি ভিত্তিক কনজাম্পশন ও অপচয় ইত্যাদি মৌলিক তথ্যাদি উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৪) যথাসময়ে নিরীক্ষার দলিলাদি দাখিলে ব্যর্থ হইলে আইন ও লাইসেন্সিং বিধিমালা অনুযায়ী আইনানুগ কার্যক্রম গৃহীত হইবে।

১৩। **সাব-কন্ট্র্যাক্ট।**— (১) কাঁচামালের বন্ডিং মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং স্থানীয় ট্যারিফ এলাকার যে কোনো স্থানে অবস্থিত দুইটি বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে (সাব-কন্ট্রাক্ট) নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কাঁচামালের আন্তঃবন্ড স্থানান্তর অনুমোদন করা যাইবে, যথা:-

(ক) আমদানিকৃত উপকরণের মূল স্বত্বাধিকারী এবং চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনকারীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি দেশে বলবৎ The Contract Act, 1872 (Act No. IX OF 1872) এর বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক সম্পন্ন করিতে হইবে;

(খ) চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় উৎপাদকের হালনাগাদ নবায়িত ওয়্যারহাউস লাইসেন্স থাকিতে হইবে;

(গ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত তৈরি পোশাক শিল্পে সাব-কন্ট্রাক্টিং গাইড লাইন, ২০১৯ এর অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত সকল বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক চুক্তিভুক্ত উৎপাদককে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সংগঠনের সদস্য হইতে হইবে এবং সদস্যপদ হালনাগাদ নবায়িত থাকিতে হইবে;

(ঘ) রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঙ) রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত কর্মকর্তা প্রযোজ্য অন্যান্য বিধি বিধানের আলোকে সাব-কন্ট্রাক্ট অনুমোদন প্রদান করিবেন;

(চ) রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরে অন্যান্য বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রের কপি সংশ্লিষ্ট সংগঠন বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে সংগঠন একটি অনুমতিপত্র ইস্যু করিবেন, যাহার একটি কপি সংশ্লিষ্ট বন্ড কমিশনারেট, অথবা ক্ষেত্রমত মূসক কমিশনারেটের কমিশনার বরাবর ইস্যুর তারিখ হতে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে;

(ছ) চুক্তি সম্পাদনকারী উৎপাদকগণ ভিন্ন ভিন্ন কমিশনারেটের অধিক্ষেত্রে অবস্থিত হইলে চুক্তি প্রদানকারী উৎপাদককে তাহার ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানকারী কমিশনারের নিকট হইতে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিশনার স্বীয় বিবেচনা মোতাবেক কাটিং তদারকি অথবা Escorting -এর মাধ্যমে কাঁচামাল স্থানান্তরের শর্ত আরোপ করিতে পারিবেন;

(জ) চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের অনুমতিপত্রে পণ্য ফেরতের সুনির্দিষ্ট তারিখ অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঝ) পণ্যের অবৈধ অপসারণজনিত কারণে কোনো মামলা বা দাবীনামা অনিষ্পন্ন থাকিলে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের অনুমতির জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে হইবে;

(ঞ) কমিশনার স্থানান্তরযোগ্য পণ্য চালানের উপর আরোপনীয় শুল্ক ও করের সমপরিমাণ নিঃশর্ত ও অব্যাহত ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করিয়া স্থানান্তরের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং স্থানান্তরিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণপূর্বক মূল উৎপাদকের কারখানায় ফেরত আসিবার পর

সংশ্লিষ্ট কমিশনার ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণের আদেশ প্রদান করিবেন;

(ট) সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট এবং রপ্তানিকারকগণের সংগঠন চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী উৎপাদকের নাম, Business Identification Number (BIN), স্থানান্তরযোগ্য পণ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট মাস্টার ঋণপত্র/ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র/ সেলস কন্ট্রাক্ট নম্বর, জাহাজীকরণের সর্বশেষ তারিখ, বিল অব এন্ট্রি নং ও তারিখ, পণ্যের নাম ও পরিমাণ এবং পণ্য ফেরতের সর্বশেষ তারিখ উল্লেখপূর্বক স্থায়ীভাবে তথ্য সংরক্ষণ করিবেন;

(ঠ) চুক্তি সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক নিরীক্ষার সময় চুক্তিসমূহে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহা যথাযথভাবে সম্পাদন করা হইয়াছে কি-না এবং চুক্তিসমূহের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের Guidelines for Foreign Exchange Transactions, 2018(Vol-1) এর বিধানাবলি অনুসরণ করা হইয়াছে কি-না তাহা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিসার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করিয়া দেখিবেন;

(ড) সাব-কন্ট্র্যাক্ট মূল্য স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য হইবে, তবে স্থানীয় মুদ্রায় সাব-কন্ট্র্যাক্ট সম্পাদিত হইলে বোর্ডের এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারেটের নিকট হইতে মূসক অব্যাহতির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঢ) প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স ও Business Identification Number (BIN) স্থগিত থাকাকালে সাব-কন্ট্রাক্টের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না;

(২) এই বিধির কোনো ব্যত্যয় হইলে চুক্তি প্রদানকারী রপ্তানিকারকের ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানকারী কমিশনারেট চুক্তির অনুমতিপত্র বাতিল করিয়া কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ২৩ নং আইন), মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন), এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৪। **কাঁচামালের স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তর।-** কাঁচামালের বন্ডিং মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং স্থানীয় ট্যারিফ এলাকার যে কোনো স্থানে অবস্থিত দুইটি ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কাঁচামালের স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তর অনুমোদন করা যাইবে, যথা;-

(ক) উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে সম্পাদিত চুক্তিপত্র থাকিতে হইবে;

(খ) কাঁচামাল প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্থানান্তরতব্য কাঁচামাল সংশ্লিষ্ট আমদানি দলিলাদি, তথা, ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র, ইনভয়েস, বিল অব লেডিং বা এয়ারওয়ে বিল বা ট্রাক রিসিপ্ট বা রেলওয়ে রিসিপ্ট, বিল অব এন্ট্রি, ইউডির কপি ইত্যাদির কপি দাখিল করিতে হইবে;

(গ) কাঁচামাল গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি ঋণপত্র (মাস্টার এলসি) বা বিক্রয় চুক্তি (সেলস কনট্র্যাক্ট), ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র, প্রোফর্মা ইনভয়েস, ইউডি, ক্রয়াদেশের কপি (P.O. Sheet) ইত্যাদির কপি দাখিল করিতে হইবে;

(ঘ) উভয় প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র, স্থানান্তরতব্য কাঁচামালের নমুনা, বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ এর সুপারিশপত্র এবং স্থানান্তরকালে পণ্যের কোনোরূপ ক্ষয়ক্ষতি হইলে তাহার দায়-দায়িত্ব আন্তঃবন্ড গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহনের ঝুঁকি বন্ড দাখিল করিতে হইবে;

(ঙ) যে কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি করা হইয়াছে, সেই কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশনে বা নিকটতম কাস্টম হাউসে রক্ষিত আন্তঃবন্ড স্থানান্তরকারী উভয় প্রতিষ্ঠানের পাশ বইয়ে অথবা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে বা ক্ষেত্রমত কমিশনারেটে রক্ষিত পাশ বইতে স্থানান্তরের তথ্য লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে;

(চ) স্থানান্তরতব্য পণ্য রপ্তানির সপক্ষে Proceed Realisation Certificate (PRC), সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক কর্তৃক রপ্তানির পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বন্ড কমিশনারেটে বা ক্ষেত্রমত কমিশনারেটে দাখিল করিতে হইবে।

১৫। **রপ্তানির জন্য উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রয়।**— (১) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান তৎকর্তৃক উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করিতে চাহিলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস বন্ড অথবা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোনো কমিশনার অব কাস্টমস এর নিকট আবেদন করিবেন।

(২) কমিশনার উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে আবেদন পত্রে উল্লিখিত পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, যথা: -

(ক) এইরূপ পণ্যের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূর্ববর্তী নিরীক্ষা মেয়াদে রপ্তানিকৃত একই পণ্যের ২০ (বিশ) শতাংশের অতিরিক্ত হইবে না;

(খ) স্থানীয় বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য কাঁচামাল ওয়্যারহাউস হইতে শুল্ককর পরিশোধপূর্বক বাহির করিতে হইবে;

(গ) উৎপাদিত স্থানীয় বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ওপর প্রদেয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, কর, ফি ইত্যাদি উক্ত পণ্য ওয়্যারহাউস হইতে খালাসের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে হইবে;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানিকৃত একই পণ্যের সর্বশেষ সিআইএফ (CIF) মূল্য শুল্কায়নের জন্য মূল্য হিসাবে গৃহীত হইবে;

(ঙ) স্থানীয় বাজারে বিক্রয়কৃত পণ্যের এবং উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের বিবরণ নির্ধারিত ফরমে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(চ) আইন অনুযায়ী ওয়্যারহাউসে যে সকল রেজিস্টার ও অন্যান্য দলিলাদি সংরক্ষণ করা হয়, উহাতেও অনুরূপ বিক্রয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(ছ) রপ্তানি ও স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পৃথক রেজিস্টার থাকিতে হইবে;

(জ) স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিধি-বিধান পরিপালন করিতে হইবে;

(ঝ) স্থানীয় বাজারে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য, আমদানি ও রপ্তানি তথ্য সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট কর্তৃক নিরীক্ষাপূর্বক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রতি বছর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করিতে হইবে;

(ঞ) এই বিধির কোনো বিধান লঙ্ঘিত হইলে কমিশনার তদন্তপূর্বক স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের অনুমতি বাতিল করিতে পারিবেন।

১৬। **শুল্কমুক্ত ডামি আমদানি।**— শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে এইচ এস হেডিং ৯৬.১৮ ভুক্ত টেইলার্স ডামি (মেল ও ফিমেল বডি) শুল্কমুক্তভাবে ওয়্যারহাউসিং সুবিধায় আমদানি করিতে পারিবে:

(ক) বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) এর সদস্য প্রতিষ্ঠান প্রথমবার সর্বোচ্চ ৪ (চার) পিস ডামি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাশবইয়ে এন্ট্রিপূর্বক শুল্কমুক্তভাবে খালাস করিতে পারিবে এবং পরবর্তীতে প্রত্যেক বৎসর সর্বোচ্চ ৩ (তিন) পিস ডামি সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সুপারিশের ভিত্তিতে শুল্কমুক্তভাবে খালাস করিতে পারিবে;

(খ) কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে এই পণ্য বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হইবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি অঙ্গীকারনামা আমদানি কাস্টম হাউস বা কাস্টম স্টেশনে দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিক্রয় অথবা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি পরিশোধযোগ্য হইবে এবং এই সুযোগের অপব্যবহার করা হইলে আইনের বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হইবে; এবং

(গ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান শুল্কায়নকালে সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন হইতে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র পেশ করিবে যে, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত ডামি তাহার প্রাপ্যতা সীমার মধ্যে রহিয়াছে এবং তাহা অন্য কোনো কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে আমদানি করা হয় নাই।

১৭। **রপ্তানির পর ফেরৎকৃত পণ্যচালান খালাস ও পুনঃরপ্তানিকরণ।—** সরাসরি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানিকৃত পণ্য ত্রুটিযুক্ত হওয়া অথবা অন্য কোনো কারণে ফেরৎ আসিলে তাহা পুনঃরপ্তানির লক্ষ্যে আইনের ধারা ২৬ অনুযায়ী কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে শুল্কমুক্তভাবে খালাস প্রদান করা যাইবে।

১৮। **অনুমোদিত অপচয়।—** (১) সুতা হইতে পোশাক তৈরি পর্যন্ত প্রযোজ্য প্রত্যেক ধাপে অনুমোদিত অপচয়ের হার ইউডিতে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(২) বোর্ড সুতা হইতে কাপড় এবং কাপড় হইতে পোশাক উৎপাদনের প্রত্যেক ধাপে অনুমোদিত অপচয়ের হার অনুসরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত শর্ত ও সীমা নির্ধারণ করিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করিতে পারিবে।

১৯। **বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় তৈরি পোশাকের মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন।—** (১) ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী পোশাকের মান সম্পর্কিত প্রত্যয়ন অথবা অনুরূপ কার্যক্রমের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের আবেদনক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বন্ডের আওতায় তৈরি পোশাকের মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

(২) বোর্ড উপযুক্ত শর্ত ও সীমা আরোপপূর্বক এরূপ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া আদেশ জারি করিতে পারিবে।

২০। **বন্ডেড ওয়্যারহাউসে রক্ষিত ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঁচামালের শুল্ক-কর মওকুফ।—** (১) আইনের ধারা ১০৯ এর অধীন বন্ডেড ওয়্যারহাউসে রক্ষিত কোনো পণ্য অথবা কাঁচামাল কোনো দূর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুক্তিসঙ্গত কারণবশতঃ ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ধারা ১২৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ঘটনা সংঘটন পরবর্তী দুই কর্ম দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বন্ডার কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোনো কমিশনার অব কাস্টমস এর নিকট তফসিল-৫ অনুযায়ী একটি ঘোষণাপত্র দাখিল করিবেন।

(২) ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত পণ্যের পরিমাণ নিরূপণ না হওয়া পর্যন্ত ওয়্যারহাউস হইতে কোনো পণ্য অথবা কাঁচামাল অপসারণ কিংবা ওয়্যারহাউসে কোনো পণ্য প্রবেশ করানো যাইবে না।

(৩) সংশ্লিষ্ট বন্ডারের নিকট হইতে তফসিল-৫ অনুযায়ী ঘোষণাপত্র পাওয়ার পর কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোনো কমিশনার অব কাস্টমস উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত কমিটির নিকট ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য অথবা কাঁচামালের প্রকৃত পরিমাণ ও তাহার উপর প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য দাখিলকৃত ঘোষণাপত্র ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলাদি প্রেরণ করিবেন।

(৪) ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য অথবা কাঁচামালের পরিমাণ এবং প্রযোজ্য শুল্ক-কর নিরূপণের জন্য কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোনো কমিশনার অব কাস্টমস নিম্নরূপে কমিটি গঠন করিবেন, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা- দলনেতা;

(খ) সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মকর্তা- সদস্য;

(গ) সংশ্লিষ্ট বন্ড অফিসার- সদস্য;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি- সদস্য;

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি- সদস্য।

(৫) নির্ধারিত ফর্মে ঘোষণাপত্র ও আনুষঙ্গিক দলিলাদি পাওয়ার পর উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত কমিটি দূর্ঘটনার বিষয়টি সরেজমিন তদন্ত করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য অথবা কাঁচামালের প্রকৃত পরিমাণ এবং তাহার উপর প্রযোজ্য শুল্ক-করাদির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে অথবা কমিশনার কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিবেদনে পণ্য অথবা কাঁচামাল ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ, বিশেষজ্ঞ মতামত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ফায়ার সার্ভিস বিভাগের মতামত এবং বিমাকারী কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশিত থাকিতে হইবে।

(৬) প্রতিবেদন পাওয়ার পর কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোনো কমিশনার অব কাস্টমস প্রতিবেদনের সুপারিশ ও বিমাকারী কর্তৃপক্ষের Claim Settlement/Final Payment প্রদানের ভিত্তিতে শুল্ক-করাদি মওকুফের আদেশ জারি করিবেন।

২১। **বন্ড অটোমেশন সিস্টেমে কার্যক্রম পরিচালনা।—** এই বিধিমালায় বর্ণিত সকল কিংবা নির্দিষ্টকৃত কোনো কার্যক্রম কাস্টমস বন্ড অটোমেশন সিস্টেমে সম্পাদন করা যাইবে।

২২। **রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১)** এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ৩ আগস্ট, ১৯৯৩ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং -১৫৩-আইন/৯৩/১৫২০/শুল্ক দ্বারা জারিকৃত সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান (সাময়িক আমদানি)

বিধিমালা, ১৯৯৩; ৩ মে, ২০১৭ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং- ১০১-আইন/২০১৭/১১/কাস্টমস; ১৬ জুন, ১৯৯৬ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-৯৯-আইন/৯৬/১৬৬২/শুল্ক এর মাধ্যমে জারীকৃত সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান (স্থানীয় বাজারে বিক্রয়) বিধিমালা, ১৯৯৬ সহ সরাসরি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল প্রজ্ঞাপন, বিধিমালা, আদেশ, সিদ্ধান্ত এবং অনুরূপ দলিলাদি এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, সিদ্ধান্ত এবং অনুরূপ দলিলাদির অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) গৃহীত বা সূচিত কোনো কার্যধারা বা মামলা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা যতদূর সম্ভব রহিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, সিদ্ধান্ত এবং অনুরূপ দলিলাদির অধীন এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন এই বিধিমালা প্রণীত হয় নাই।

“তফসিল ১”
ফরম-‘ক’
[বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]
সরাসরি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) ফরম

UD Tracking Number	
01. Name	
02. Address	

03. Application No (For office use only)		Date	
04. UD No (For office use only)		Date	

05. UD Version	

06. Name of factory Unit			
07. Factory address			
08. Phone no.			
09. Head office address			
10. Phone no.			
11. Bond License		Date	
12. VAT reg. no.		Date	
13. Membership no.		Year	

Lien Bank Information:

14. Bank Code	15. Bank Name	16. Address	17. Phone no.	18. Fax no.

Buyer's Information:

19. Buyer Name	20. Address	21. Country	22. Phone	23. Fax	24. Email

Contract No./ Export LC No.:

Sl. No	25. Export L/C/Contract No. (as per Bangladesh Bank Format)	26. Date	27. Value	Used Value	28. Currency	Tolerance (%)	29. Shipment Date	30. Expiry Date

Grand Total

31. Back to Back L/C (B2B)

Sl. No	32. Import L/C No.	33. Date	34. Value	Used Value	35. Currency	Tolerance%
Local						
1						

Grand Total:

Notify Party Information

Sl. No	36. Notify Party Name	37. Address	38. Country	39. Fax No	40. Email
1					

Port Information

Sl. No	41. Port Name	Country Name	42. Ultimate Destination
1			

43. Description of Readymade Garments

Sl. No	Style No	HS Code	Description of Garments	Quantity	Used Qty.	Unit
1						
			Total :			
			Grand Total:			

44. Garments Size Chart ratio:

45. Description of importable Raw materials (fabrics & yarn) as approved by Utilization Permission Committe Vide Letter

a) Fabric/Yarn

Style No	Garments Description	Garments Qty	H.S. Code	Description of Fabric	Construction & Trade Name	Qty. of Fabric	Con. Per Unit

b) Imported Accessories

Sl No	H.S. Code	Commercial Description	Supplier's Name	Address	Country	Qty	Unit Name

Remarks:

46. Description of Local Raw Materials (Fabrics & Accessories)

a) Fabric/Yarn

BB LC No,	BB LC Value	Style No	Garments Description	Garments Qty	H.S. Code	Description of Fabric	Construction & Trade Name	Qty. of Fabric	Con. Per Unit

b) Accessories

BB LC No	BB LC Value	Sl No	H.S. Code	Commercial Description	Supplier's Name	Address	Country	Qty	Unit Name

Remarks:

47. Description of Raw Materials from other UD Fabrics/Yarn/Accessories:

UD No	Date	H.S. Code	Description	Qty	Unit	Value

48. Total Fabrics/Yarn

BB LC No.	BB LC Value	Fabric Description	Qty	Unit	Net Weight	Unit	Country	Supplierinfo
		Total =						

Note: Total Fabric/Yarn:
Total Net Weight:

49: Shipment Information:

50. The above declaration information furnished is correct. Necessary bond has been executed and sample of garments signed by the designated representative of UD issuing authority will be submitted to CustomsPort at the time of export. Half-yearly statement of import & export as per proforma duly authenticated by lien Bank will be submitted to Bond Commissionerate

Signature of Bonder/Authorized
Person with name & seal

(1) This UD has been issued/submitted in terms of notification of NBR under SRO no. ..... dt. ..... for the stated raw-material, for import, storage and export of ready garments as per Master L/C/Contract.

(2) The UD has been issued/submitted as per documents & declaration submitted by Bonder.

(3) Bonder and relevant association will remain responsible for any untrue statement or submission of false document and will bear all consequences for any irregularity detected in future.

(4) In case of description in HS. Code the same may be corrected Custom Officer not below the rank of Asstt. Commissioner.

51. Condition if any.....

Bonders/Authorised
Person with name & seal

Association nominated Officer
Person with name & seal

Ref No.: .....

Date: .....

Copy for kind information and necessary action to:

1. Commissioner, Customs Bond Commissionerate, Dhaka (South), 342/1 Segunbagicha, Dhaka.
2. Commissioner, Customs Bond Commissionerate, Dhaka (North), Plot # 2, Garib-E-Newaz Avenue, Sector # 13, Uttara, Dhaka.
3. Customs Bond Commissionerate, 42, M.M Ali Road, Lalkhan Bazar, Chittagong.
4. Commissioner, Dhaka Custom House, Kurmitola, Dhaka.

5. Commissioner, Benapole Custom House, Benapole, Jessore.
6. Commissioner, Chittagong Custom House, Bandar Road, Nimtala, Chittagong.
7. Dhaka EPZ, Ganakbari, Savar, Dhaka.
8. Chittagong EPZ, South Halishahar, Chittagong.
9. Comilla EPZ, Airport Area, Comilla.
10. Adamjee EPZ, Adamjee Nagar, Siddirgang, Narayangang.
11. KARNAFULI EPZ, NORTH POTENGA, CHATTROGRAM.
12. Bonder name and address.
13. Lien Bank name and address.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[তফসিল-২]
[বিধি ৮(৩) দ্রষ্টব্য]

সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের পাসবই (আমদানি ও রপ্তানি)

১। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর (BIN):

২। ঠিকানা:

৩। পাসবই নম্বর:

৪। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নম্বর:

৫। সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের নাম:

৬। পাসবইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা:

৭। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে স্বাক্ষর:

৯। প্রদানকারী কাস্টমস কর্মকর্তার স্বাক্ষর:

বিল অব এন্ট্রি নম্বর ও তারিখ	এলসি নং ও তারিখ	ইউডি নম্বর ও তারিখ	কাঁচামালের পরিমাণ			কাঁচামালের মোট মূল্য ইউএস ডলার/অন্যান্য মুদ্রা	সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার স্বাক্ষর	রাজস্ব কর্মকর্তার স্বাক্ষর	মন্তব্য
			কেজি	মিটার	গজ				
১	২	৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার মন্তব্য .....
তারিখ .....
পাসবই পৃষ্ঠা .....
রপ্তানির তথ্য .....

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[তফসিল-৩]
[বিধি ৯(২) দ্রষ্টব্য]

বন্ড রেজিস্টার

১। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর (BIN):

২। ঠিকানা:

৩। বন্ড রেজিস্টার নম্বর:

৪। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নম্বর:

৫। বন্ড রেজিস্টারের পৃষ্ঠা সংখ্যা:

৬। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে স্বাক্ষর:

বিল অব এন্ট্রি নম্বর ও তারিখ	আমদানি কাস্টম হাউস/ স্টেশনের নাম	পণ্যচালান কাস্টম হাউস/ স্টেশন হইতে ছাড়করণের তারিখ (এক্সিট নোট এর তারিখ)	এলসি নং ও তারিখ	এইচএস কোড	পণ্যের বাণিজ্যিক বর্ণনা	কাঁচামালের পরিমাণ			কাঁচামালের মোট মূল্য ইউএস ডলার/ অন্যান্য মুদ্রা	ইন্টু বন্ডের তারিখ	বন্ড অফিসারের স্বাক্ষর	এক্স বন্ডের তারিখ	এক্সবন্ডকৃত পণ্যের পরিমাণ	সমাপনী মজুদ	বন্ড অফিসারের স্বাক্ষর
						কেজি	মিটার	গজ							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[তফসিল-৪]
[বিধি ১২(১) দ্রষ্টব্য]

সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানি বিবরণী:

১। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর (BIN):

২। ঠিকানা:

৩। আমদানি নিবন্ধন নম্বর:

৪। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নম্বর:

সেলস কন্ট্রাক্ট /রপ্তানি এলসি	ইউডি নং ও তারিখ (সংশোধনীসহ)	ইউডিতে অনুমোদিত কাঁচামালের বিবরণ ও পরিমাণ	আমদানিকৃত কাঁচামালের বিবরণ				স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত কাঁচামালের পরিমাণ				শিপিং বিল নং ও তারিখ	রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিমাণ	মজুদ পণ্যের পরিমাণ	মোট রপ্তানি মূল্য	প্রত্যাবাসিত মূল্য	মন্তব্য
			বিবিএলসি নং ও তারিখ	কাঁচামালের বর্ণনা	মূল্য	পরিমাণ	বিবিএলসি নং ও তারিখ	কাঁচামালের বর্ণনা	মূল্য	পরিমাণ						
১	২	৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[তফসিল-৫]
[বিধি ২০ দ্রষ্টব্য]
দূর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুক্তিসঙ্গত কারণবশতঃ ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত
পণ্য/কাঁচামালের শুল্ক-করাদি মওকুফের লক্ষ্যে ঘোষণাপত্র

বরাবর
কমিশনার
.....কমিশনারেট
.....।

জনাব
নিবেদন এই যে, আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে, গত ..... খ্রিঃ তারিখ ..... ঘটিকার সময় ..... কারণে নিম্নবর্ণিত পণ্য/কাঁচামাল, যাহা কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০৯ এর অধীন বন্ডেড ওয়্যারহাউসে গুদামজাত ছিল তাহা সম্পূর্ণ/আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত/ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৪ অনুযায়ী ধ্বংসপ্রাপ্ত/ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য/কাঁচামালের শুল্ক-করাদি মওকুফের জন্য ঘোষণা প্রদান করিতেছি।

১।	আবেদনকারী	:	(ক) নাম: (খ) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকনা: (গ) বন্ড লাইসেন্স নম্বর ও তারিখ: (ঘ) বিন নম্বর: (ঙ) টিন নম্বর: (চ) বীমার রশিদ নম্বর ও তারিখ:
২।	রপ্তানি ঋণপত্র (ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত নম্বর ও তারিখ	:	
৩।	আমদানি ঋণপত্রসহ অন্যান্য দলিলাদি (কাস্টমস কর্তৃক	:	

সীল ও স্বাক্ষরিত এবংলিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত)
(যদি সম্ভব হয়)

৪। দূর্ঘটনার কারণ :

৫। দূর্ঘটনার বিষয়টি নিকটস্থ থানাকে অবহিত করিলে তাহার জিডি নং ও তারিখ: :

৬। ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য/কাঁচামাল এর (যদি সম্ভব হয়) :

(ক) বিবরণ : (১)
(২)

(খ) পরিমাণ : (১)
(২)

(গ) আনুমাণিক মূল্য :

আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদি ও দলিলাদি যদি পরবর্তীকালে ভুল/মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের আইনসম্মত যে কোনো শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

তারিখ:

স্বাক্ষর:
আবেদনকারীর নাম:
পদবি:
প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১২ আষাঢ়, ১৪৩১** বঙ্গাব্দ/**২৬ জুন, ২০২৪** খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং- ২৪১-আইন/২০২৪/৮৩/কাস্টমস।— সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩ ও দ্বিতীয় তফসিল এর ক্রমিক ৭, ১১, ৩২, ৩৫ এর সহিত পঠিতব্য এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, সরাসরি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান (ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় সাময়িক আমদানি, ওয়্যারহাউস পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২৪ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত বিধিমালার-

(ক) বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত "রপ্তানিকৃত পণ্যের এক-তৃতীয়াংশ" শব্দগুলি ও চিহ্নের পরিবর্তে "৬ (ছয়) মাসের রপ্তানিকৃত" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত "৬০ (ষাট)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৯০ (নব্বই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ঝ), (ঞ), (ট), (ঠ), (ড) ও (ঢ) এর পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত দফা (ঝ), (ঞ), (ট), (ঠ) ও (ড) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(ঝ) পণ্যের অবৈধ অপসারণজনিত কারণে কোনো মামলা বা দাবিনামা অনিষ্পন্ন থাকিলে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের অনুমতির জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং কমিশনার স্থানান্তরযোগ্য পণ্য চালানের উপর আরোপণীয় শুল্ক ও করের সমপরিমাণ নিঃশর্ত ও অব্যাহত ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করিয়া স্থানান্তরের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং স্থানান্তরিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণপূর্বক মূল উৎপাদকের কারখানায় ফেরত আসিবার পর সংশ্লিষ্ট কমিশনার ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণের আদেশ প্রদান করিবেন;

(ঞ) সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট এবং রপ্তানিকারকগণের সংগঠন চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী উৎপাদকের নাম, Business Identification Number (BIN), স্থানান্তরযোগ্য পণ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট মাস্টার ঋণপত্র/ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র/ সেলস কন্ট্রাক্ট নম্বর, জাহাজীকরণের সর্বশেষ তারিখ, বিল অব এন্ট্রি নং ও তারিখ, পণ্যের নাম ও পরিমাণ এবং পণ্য ফেরতের সর্বশেষ তারিখ উল্লেখপূর্বক স্থায়ীভাবে তথ্য সংরক্ষণ করিবেন;

(ট) চুক্তি সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক নিরীক্ষার সময় চুক্তিসমূহে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহা যথাযথভাবে সম্পাদন করা হইয়াছে কি-না এবং চুক্তিসমূহের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের Guidelines for Foreign Exchange Transactions, 2018(Vol-1) এর বিধানাবলি অনুসরণ করা হইয়াছে কি-না তাহা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিসার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করিয়া দেখিবেন;

(ঠ) সাব-কন্ট্র্যাক্ট মূল্য স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য হইবে, তবে স্থানীয় মুদ্রায় সাব-কন্ট্র্যাক্ট সম্পাদিত হইলে বোর্ডের এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারেটের নিকট হইতে মূসক অব্যাহতির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ড) প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স ও Business Identification Number (BIN) স্থগিত থাকাকালে সাব-কন্ট্রাক্টের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না;";

(ঘ) বিধি ১৪ এর দফা (চ) এ উল্লিখিত "তিন মাসের" শব্দগুলির পরিবর্তে "১২০ (একশত বিশ) দিনের" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঙ) বিধি ২০ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত "দুই কর্ম দিবসের" শব্দগুলির পরিবর্তে "৩ (তিন) কর্মদিবসের" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৯ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২৩৪-আইন/২০২৫/৫৬/কাস্টমস।- সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, দ্বিতীয় তফসিলের ক্রমিক নং ৭, ১১, ৩২, ৩৫ এর সহিত পঠিতব্য, এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে সরাসরি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান (ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় সাময়িক আমদানি, ওয়্যারহাউস পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২৪ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

উপরিউক্ত বিধিমালার-

(১) বিধি ৭ এর-

(ক) উপ-বিধি (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(৪) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান, রপ্তানি মূল্য হিসাবে কেবল Cutting, Making and Trimming (CMT) চার্জ প্রাপ্ত হইয়া রপ্তানির উদ্দেশ্যে, মাস্টার ঋণপত্র বা ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র ব্যতিরেকে বিনামূল্যে তথা Free of Cost (FOC) এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মেয়াদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী নিরীক্ষা মেয়াদের পঞ্চাশ শতাংশ রপ্তানি পণ্য উৎপাদন করিতে যেই পরিমাণ কাঁচামাল প্রয়োজন, অনধিক সেই পরিমাণ কাঁচামাল প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে আমদানি করিতে পারিবে এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত একাধিক লিয়েন ব্যাংক রহিয়াছে, সেই সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যয়নকারী লিয়েন ব্যাংক এই মর্মে নিশ্চিত করিবে যে, প্রতিষ্ঠানের অন্য কোনো লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক চলতি মেয়াদে এইরূপ কোনো প্রত্যয়নপত্র ইতিপূর্বে ইস্যু করা হয় নাই এবং প্রত্যয়নকারী লিয়েন ব্যাংক উহার ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্রের একটি করিয়া অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউস, বন্ড কমিশনারেট এবং বিজিএমইএ/বিকেএমইএ কে প্রদান করিবে এবং এইরূপে আমদানিকৃত কাঁচামালের ও তদ্দ্বারা উৎপাদিত

পণ্যের হিসাব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।";

(খ) উপ-বিধি (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(৫) উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে কাঁচামাল আমদানি পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মেয়াদ সমাপ্তির পূর্বেই পুনরায় FOC এর ভিত্তিতে আরও কাঁচামাল আমদানির প্রয়োজন হইলে নিম্নরূপে রিভলভিং পদ্ধতিতে আমদানি করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র ও পরবর্তী রপ্তানি আদেশের কপিসহ শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার অব কাস্টমস, ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ মাসভিত্তিক হিসাব করিয়া চলতি মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের জন্য আনুপাতিক হারে আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করিবেন;

(খ) দফা (ক) মোতাবেক প্রাপ্যতা গ্রহণের পর চলতি মেয়াদে আবারও প্রাপ্যতার প্রয়োজন হইলে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার অব কাস্টমস, দফা (ক) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত মেয়াদের জন্য পুনরায় আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করিতে পারিবেন;

(গ) এইরূপে সম্পাদিত রপ্তানি চালানের বিপরীতে প্রাপ্ত রপ্তানি মূল্যকেই প্রকৃত রপ্তানি মূল্য হিসাবে প্রদর্শন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো ক্ষেত্রে রপ্তানি ইনভয়েসে রপ্তানি মূল্য হিসাবে কাঁচামালের মূল্যসহ উৎপাদিত পণ্যের মূল্য প্রদর্শন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পৃথকভাবে সিএমটি মূল্য প্রদর্শন করিতে হইবে;

(ঘ) নিরীক্ষা প্রতিবেদনে রপ্তানি মূল্য, প্রত্যাবাসিত মূল্য ও অপ্রত্যাবাসিত মূল্য

সংক্রান্ত ছকে সিএমটি চার্জ পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।";

(২) বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (১) এর-

(ক) দফা (ঝ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(ঝ) পণ্যের অবৈধ অপসারনজনিত কারণে কোন মামলা বা দাবিনামা অনিষ্পন্ন থাকিলে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের অনুমতির জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং কমিশনার সাব-কন্ট্রাক্ট চুক্তি প্রদানকারী উৎপাদকের নিকট হইতে স্থানান্তরযোগ্য পণ্য চালানের ওপর আরোপনীয় শুল্ক ও করের সমপরিমাণ নিঃশর্ত ও অব্যাহত ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করিয়া স্থানান্তরের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং স্থানান্তরিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণপূর্বক মূল উৎপাদকের কারখানায় ফেরত আসিবার পর সংশ্লিষ্ট কমিশনার ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তকরণের আদেশ প্রদান করিবেন।"

(খ) দফা (ঠ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঠ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(ঠ) সাব-কন্ট্রাক্ট মূল্য স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য হইবে;"।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব।

Session-05 & 06
Warehousing System in Bangladesh

Annexure-J
Warehouse Licencing Rules-2024

(SRO no-209-Law/2024/61/Customs, Dt: 29.05.2024)
Including SRO's by which above SRO was amended

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১** বঙ্গাব্দ/ **২৯ মে, ২০২৪** খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২০৯-আইন/২০২৪/৬১/কাস্টমস।- কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) ধারা ২৬৩, ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।-** (১) এই বিধিমালা ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) আইনের ধারা ২৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই বিধিমালা আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা প্রয়োজন বিধায় এই বিধিমালা ৬ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(ক) **"আইন"** অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন)**;**

(খ) **"কমিশারিয়েট"** অর্থ ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য, সিগারেট, লিকার এবং অন্যান্য পানীয় দ্রবাদি কেবল রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের বিদেশি বিনিয়োগকারী, বিদেশি কর্মী ও বিদেশি কারিগরদের নিকট বিক্রয়ের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান;

(গ) **"ডিউটি পেইড বন্ড প্রতিষ্ঠান"** অর্থ বাংলাদেশে আগত বা অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের নিকট বন্ড সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত পণ্য শুল্ককর আদায় সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান**;**

(ঘ) **"ডিউটি ফ্রি বন্ড প্রতিষ্ঠান"** অর্থ বিদেশগামী বা বিদেশ হইতে আগত কোনো যাত্রীর নিকট বন্ড সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত পণ্য শুল্কমুক্তভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) **"ডিপ্লোমেটিক বন্ড প্রতিষ্ঠান"** অর্থ কূটনীতিক বা বিশেষ সুবিধাভোগী বিদেশি নাগরিকদের নিকট বন্ড সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত পণ্য শুল্কমুক্তভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান;

(চ) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(ছ) **"প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান"** অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র (BBLC) এর বিপরীতে পশ্চাদসংযোগ শিল্প হিসাবে শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহতব্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(জ) **"ফরম"** অর্থ এই বিধিমালার ফরম;

(ঝ) **যুগপৎ প্রচ্ছন্ন ও সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান**: অর্থ এমন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহা তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও উৎপাদিত আংশিক পণ্য সরাসরি বিদেশে এবং আংশিক পণ্য বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র (BBLC) এর বিপরীতে পশ্চাদসংযোগ শিল্প হিসাবে সরাসরি রপ্তানিকারককে সরবরাহ করে;

(ঞ) **"লাইসেন্স"** অর্থ আইনের ধারা ১২ এর অধীন প্রদত্ত ওয়্যারহাউস লাইসেন্স;

(ট) **"লাইসেন্সি"** অর্থ এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি;

(ঠ) **"লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ"** অর্থ বিধি ৩ এ উল্লিখিত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ;

(ড) **"লিয়েন ব্যাংক"** অর্থ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক, যাহার মাধ্যমে লাইসেন্সিকে যাবতীয় আমদানি, রপ্তানি ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে;

(ঢ) **"শিল্প প্রতিষ্ঠান"** অর্থ দেশীয় অথবা আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করিয়া উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশীয় ভোগের জন্য অথবা রপ্তানির জন্য পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(ণ) **"সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান"** অর্থ এমন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহা তদকর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত সমুদয় পণ্য দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাহিরে বা বিদেশে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে রপ্তানি করে; এবং

(ত) **"সাধারণ বন্ড" বা "জেনারেল বন্ড"** অর্থ আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৩) ও ধারা ১০৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে লাইসেন্সি কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহিত সম্পাদিত একটি বন্ড, যাহা লাইসেন্সি কর্তৃক বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য খালাস, অনুমোদিত ওয়্যারহাউস সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত অংকের অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করিয়া থাকে।

৩। **লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ।-** লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হইবে আইনের ধারা ১২ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো কমিশনার অব কাস্টমস।

৪। **প্রয়োগ।-** এই বিধিমালার অধীন নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বন্ড রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা যাইবে, যথা:-

(ক) সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(খ) প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(গ) ডিপ্লোমেটিক বন্ড প্রতিষ্ঠান, ডিউটি ফ্রি বন্ড প্রতিষ্ঠান, ডিউটি পেইড বন্ড প্রতিষ্ঠান এবং কমিশারিয়েট;

(ঘ) সরকারি ও বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক)-তে উল্লিখিত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা এবং দফা (গ)-তে বর্ণিত বানিজ্যিক এলাকায় স্থাপিত সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান; এবং

(চ) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত হাই-টেক পার্কে স্থাপিত সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান।

৫। **লাইসেন্সের জন্য আবেদন।-** লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট "তফসিল-১" এ সন্নিবেশিত ফরম পূরণপূর্বক এবং "তফসিল-২" এ উল্লিখিত দলিলাদি লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়নপূর্বক সংযুক্ত করিয়া যথাযথ মূল্যমানের কোর্ট ফিসহ আবেদন করিতে হইবে।

৬। **লাইসেন্স প্রদান।-** (১) বিধি ৫ অনুযায়ী লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী লাইসেন্সের জন্য নির্ধারিত শর্তাবলি পূরণ করিয়াছেন, তাহা হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর নিকট হইতে উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ফি আদায় করিয়া ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে "তফসিল-৪" ফরমে লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(২) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আবেদনকারী লাইসেন্স ফি বাবদ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা এবং প্রযোজ্য মূসক ও আয়কর (যদি থাকে), ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করিয়া ট্রেজারি চালানের মূল কপি ও স্বাক্ষরিত সাধারণ বন্ড সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) নূতন ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগী সকল প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা হালনাগাদ থাকিতে হইবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলার বিপরীতে বিচারাদেশের মাধ্যমে জরিমানা আরোপ করা হইলে লাইসেন্স প্রদানযোগ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিশেষ একজন Bonafide পরিচালক, অপর একজন খেলাপি পরিচালকের কারণে ব্যবসা করিতে ব্যর্থ হইলে বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস সুপারিশ করিলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক তাহা পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করা যাইবে।

৭। **ওয়্যারহাউসের ধারণক্ষমতা ও এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি।-** (১) লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানের কাঁচামালের ওয়্যারহাউস ও উৎপাদিত পণ্যের ওয়্যারহাউসের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা পরিমাপ করিয়া ওয়্যারহাউসের আয়তন হিসাব করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী ওয়্যারহাউসের নিরূপিত আয়তন হইতে লোক চলাচল ও পণ্য উঠানো নামানোর জন্য ১০ (দশ) শতাংশ জায়গা বিয়োজন করিয়া অবশিষ্ট আয়তন বিবেচনাপূর্বক কাঁচামালের ধারণক্ষমতা নিম্নরূপে হিসাব করিতে হইবে, যথা:-

ওয়্যারহাউসের ধারণক্ষমতা = [{(ওয়্যারহাউসের আয়তন – আয়তনের ১০%) ÷ ১৩৬০} × ১২] মেট্রিক টন

এক্ষেত্রে, একটি ২০ ফুট কন্টেইনারের আয়তন ১৩৬০ ঘনফুট, এবং

একটি ২০ ফুট কন্টেইনারের সাধারণ বা গড় ধারণক্ষমতা ১২ মেট্রিক টন।

(৩) প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার এক-তৃতীয়াংশ এবং এই বিধির উপ-বিধি (২) অনুযায়ী নির্ধারিত ওয়্যারহাউসের ধারণক্ষমতা, উহার মধ্যে যাহা কম, তাহাই হইবে প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউসের এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি।

(৪) যে সকল প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হয় না, সেই সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) অনুযায়ী নির্ধারিত ওয়্যারহাউসের ধারণ ক্ষমতাই উহার এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৫) ওয়্যারহাউস লাইসেন্স গ্রহণ করিবার পর যে কোনো সময়ে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিদ্যমান ওয়্যারহাউসের পরিবর্তন ও নূতন ওয়্যারহাউস সংযোজন করা যাইবে এবং এই সকল ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) অনুযায়ী ওয়্যারহাউসের ধারণক্ষমতা ও এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটি পুনরায় নির্ধারিত হইবে।

(৬) এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটির অতিরিক্ত পণ্য আমদানিযোগ্য হইবে না।

৮। **যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সংযোজন।-** (১) আমদানিকৃত অথবা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করিবার ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে সংগৃহীত মেশিনের আমদানি বা ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি, যথা বি/ই, এলসি, ইনভয়েস, বিএল/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালান, Bangladesh Export Processing Zones

Authority (BEPZA) বা Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) কর্তৃক প্রদত্ত আইপি, মূসক চালানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), মেশিন স্থাপন সংক্রান্ত ঘোষণা, মেশিনের ক্যাটালগ এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত/ আমদানিকৃত পুরাতন মেশিনের ক্ষেত্রে আয়ুষ্কাল, যাহা কমপক্ষে ১০ (দশ) বৎসর থাকিবার পক্ষে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সার্ভেয়ার কোম্পানির আয়ুষ্কাল সনদসহ লাইসেন্সে সংযোজনের জন্য ডেপুটি কমিশনার অথবা অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(২) রাজস্ব কর্মকর্তার নিম্নে নহে এমন কর্মকর্তা কর্তৃক কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া দাখিলকৃত দলিলাদি মোতাবেক যন্ত্রপাতিসমূহ যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠানে স্থাপন হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত হইয়া এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থাপিত যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণপূর্বক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ তাহা সংযোজনের অনুমতি প্রদান করিবেন।

৯। **লাইসেন্সের মেয়াদ ।-** লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর।

১০। **লাইসেন্স নবায়ন।—** (১) ৩ বৎসরের মধ্যে, অন্যূন ১ বৎসরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম করা সাপেক্ষে, লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ বার্ষিক ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে ৩ (তিন) বৎসরের নবায়ন ফি এবং প্রযোজ্য মূসক ও আয়কর (যদি থাকে), ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কোডে জমা প্রদান করিয়া প্রয়োজনীয় দলিলাদি-

(ক) এসোসিয়েশনভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লাইসেন্সি সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনে জমা প্রদান করিবে এবং সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন উক্ত নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস বরাবরে প্রেরণ করিবে, এবং

(খ) এসোসিয়েশনভুক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লাইসেন্সি সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস বরাবরে জমা প্রদান করিবে।

(২) উভয় ক্ষেত্রে লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানের ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের নিরীক্ষা হালনাগাদ থাকা সাপেক্ষে লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী মেয়াদের জন্য নবায়িত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ৩ (তিন) বৎসরের অধিক সময় কোনো প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকিলে বা কোনো কার্যক্রম না থাকিলে প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস যাচাই-বাছাইপূর্বক যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

১১। **নিরীক্ষা** ।- (১) লাইসেন্সিকে প্রতি বৎসর তদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সের মেয়াদ ১ (এক) বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান করিয়া এবং নিরীক্ষার লক্ষ্যে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত দলিলাদি প্রাপ্ত হইবার পর পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করিবে।

১২। **অব্যাহত বন্ড সুবিধা (Continous Bond)।-** (১) একই মালিকানাধীন একই প্রতিষ্ঠানের আওতায় একাধিক স্থানে একই কমিশনারেটের অধিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্তরে উৎপাদন ইউনিটের কার্যক্রমকে মূল ওয়্যারহাউস লাইসেন্সেপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসাবে বিবেচনা করিবার অর্থাৎ বিদ্যমান লাইসেন্সি হিসাবে প্রাপ্ত সুবিধার নিরবচ্ছিন্ন বা বর্ধিতাংশ হিসাবে বিবেচনার ক্ষেত্রে Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association. (BGMEA), Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), Bangladesh Terry Towel & Linen Manufacturers & Exporters Association (BTTLMEA), Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), Leathergoods and Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB), Bangladesh Tanners Association (BTA) এবং Bangladesh Shipbuilders Association ভুক্ত নীট, ওভেন, ডাইং ও প্রিন্টিং, টাওয়েল, লিনেন, হোম টেক্সটাইল, লেদার ও ফুটওয়্যার, ট্যানারি এবং শিপ বিল্ডার্স খাতের প্রতিষ্ঠানকে দূরত্ব নির্বিশেষে মূল প্রতিষ্ঠানের সহিত অব্যাহত বন্ড সুবিধা প্রদান করা যাইবে।

(২) একই ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় সর্বোচ্চ ৩ (তিন) টি স্থানে অবস্থিত চলমান ৩ (তিন) টি একই জাতীয় কারখানার জন্য উক্ত সুবিধা প্রযোজ্য হইবে।

(৩) অব্যাহত বন্ড সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটি মূল ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতাধীন হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক প্রতিষ্ঠান বা কারখানার অনুরূপ পৃথক হিসাব খাতা, রেজিস্টার, দলিলাদি সংরক্ষন এবং আনুষ্ঠানিকতা ও পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

১৩। **লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল এবং স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার।-** (১) লাইসেন্সি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল না করিলে এবং নিরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না থাকিলে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা সনাক্তকরণ নম্বর (বিআইএন) স্থগিতসহ লাইসেন্সের নবায়ন স্থগিত করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে লাইসেন্সের নবায়ন স্থগিত করা হইলে লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস লাইসেন্স নবায়নের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন বা প্রয়োজনীয় কোনো নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৩) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৪) ও (৫) এর অধীন নিম্নলিখিত কারণে কোনো প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউস লাইসেন্স ও সংশ্লিষ্ট আইনের অধীন ইস্যুকৃত ব্যবসা সনাক্তকরণ নম্বর (বিআইএন) স্থগিত করিতে পারিবেন অথবা লাইসেন্সিকে যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য লাইসেন্সি অথবা সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমসের দপ্তরে প্রেরণ না করিলে;

(খ) ২ (দুই) বৎসরের অধিক সময়ের নিরীক্ষা কার্যক্রম অসম্পন্ন থাকিলে; এবং

(গ) আইন বা বিধিমালা বা লাইসেন্সের কোনো শর্ত ভঙ্গ করিলে।

তবে শর্ত থাকে যে, ওয়্যারহাউস লাইসেন্স বাতিল করা সত্ত্বেও কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট কোনো সরকারি পাওনা অনাদায়ী থাকিলে তাহার আদায় কার্যক্রম আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৬) অনুযায়ী চলমান থাকিবে।

(৪) উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ওয়্যারহাউসিং সুবিধায় আমদানিকৃত কাঁচামালের অবৈধ অপসারণ এবং জাল জালিয়াতির অপরাধ পর পর ৩ (তিন) বার প্রমাণিত হইলে প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউস লাইসেন্স সরাসরি বাতিল করা যাইবে।

১৪। **লাইসেন্স প্রদানের অধিক্ষেত্র।-** আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত এলাকাসমূহ লাইসেন্স প্রদানের অধিক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হইবে।

১৫। **লিয়েন ব্যাংক।-** (১) লিয়েন ব্যাংক বহির্ভূত কোনো লেনদেন করা যাইবে না।

(২) প্রত্যেক ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের লিয়েন ব্যাংক সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৩) প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণ সম্পর্কে Credit Information Bureau (CIB) এর প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তিপত্রসহ লিয়েন ব্যাংক সংযোজনের আবেদন করিতে হইবে।

(৪) বিদ্যমান ও সংযোজিতব্য লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তি দাখিল সাপেক্ষে ৩ (তিন) টি পর্যন্ত নূতন লিয়েন ব্যাংক সংযোজনের আবেদন সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার বা অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার অব কাস্টমস পর্যায়ে নিষ্পত্তি করা যাইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস ৫ (পাঁচ) টি পর্যন্ত লিয়েন ব্যাংক সংযোজনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট কিংবা বিগত অর্থবৎসরে প্রতিষ্ঠানের টার্নওভার অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) মিলিয়ন ডলার হইলে;

(খ) প্রতিষ্ঠানটির নিরীক্ষা হালনাগাদ থাকিলে;

(গ) কোনো নিরঙ্কুশ বকেয়া না থাকিলে;

(ঘ) ইতোমধ্যে সংযোজিত সকল লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তি দাখিল করিলে; এবং

(ঙ) কোনো শ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণ না থাকিলে ।

(৬) লিয়েন ব্যাংকের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত পত্রের অনুলিপি সকল কাস্টম হাউস ও কাস্টমস স্টেশনে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) বিদ্যমান লিয়েন ব্যাংক অথবা শাখা ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র, কোনো শ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণ ও ওভারডিউ না থাকিবার প্রমাণক এবং সংযোজিতব্য লিয়েন ব্যাংকের CIB এর উদ্ধৃতিসহ অনাপত্তিপত্র দাখিল সাপেক্ষে লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন করা যাইবে।

(৮) লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তিপত্রসহ ব্যাংক ও শাখার নাম উল্লেখপূর্বক আবেদন করিয়া লিয়েন ব্যাংকের শাখা পরিবর্তন করা যাইবে।

(৯) উপরি-উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতিত, অতিরিক্ত সংখ্যক লিয়েন ব্যাংক সংযোজনের প্রয়োজন হইলে প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমসের সুপারিশক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ সংখ্যক লিয়েন ব্যাংক সংযোজনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

১৬। **আর্থিক স্বচ্ছলতা।-** (১) আবেদনকারী লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্রের সহিত আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণ হিসাবে লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিবে, যাহাতে ব্যাংক এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবে যে, আবেদনকারীর সাধারণ বন্ড সম্পাদনের মত আর্থিক স্বচ্ছলতা রহিয়াছে।

(২) আবেদনকারীর আয়কর রিটার্নের সহিত দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ব্যক্তির সাধারণ বন্ড সম্পাদনের মতো প্রয়োজনীয় আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকিতে হইবে, যাহার সপক্ষে আয়কর বিভাগ কর্তৃক প্রত্যায়িত সম্পদ বিবরণী দাখিল করিতে হইবে।

(৩) প্রতিষ্ঠানের বিদেশি পরিচালকগণ (দেশে অবস্থান করুন বা না করুন) Private Investor (PI) Visa এবং আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন)

এর বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর Tax Identification Number (TIN) দাখিল করিতে হইবে।

(৪) মালিকানা পরিবর্তন বা শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মালিকানা বা শেয়ার গ্রহীতার জন্য উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১৭। **সাধারণ বন্ড।-** সাধারণ বন্ড সম্পাদন এবং লাইসেন্স প্রাপ্তির পর লাইসেন্সি শুল্ক-কর পরিশোধ ব্যতিরেকে কাঁচামাল আমদানি, গুদামজাতকরণ ও উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করিতে পারিবেন এবং এই ক্ষেত্রে সাধারণ বন্ডের পরিমাণ নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবে, যথা:-

(ক) প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ১ (এক) কোটি টাকার সাধারণ বন্ড;

(খ) সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ৩ (তিন) কোটি টাকার সাধারণ বন্ড;

(গ) যুগপৎ প্রচ্ছন্ন এবং সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ৩ (তিন) কোটি টাকার সাধারণ বন্ড; এবং

(ঘ) ডিপ্লোমেটিক বন্ড প্রতিষ্ঠান, ডিউটি ফ্রি বন্ড প্রতিষ্ঠান, ডিউটি পেইড বন্ড প্রতিষ্ঠান এবং কমিশারিয়েট এর জন্য ৩ (তিন) কোটি টাকার সাধারণ বন্ড।

১৮। **নমুনা স্বাক্ষর।-** ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং পদ্ধতির আওতায় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্টকৃত দলিলাদিতে স্বাক্ষর প্রদানের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রতিনিধির স্বাক্ষর সত্যায়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরণের অনুমতি চাহিয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের কপি, যথাযথ মূল্যমানের স্ট্যাম্পে স্বাক্ষরসহ আবেদন ও প্রত্যয়ন এবং পরিচালকগণের জাতীয় পরিচয় পত্র বা পাসপোর্টের কপিসহ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আবেদন যাচাইন্তে উহা অনুমোদন করিতে পারিবে।

১৯। **কারখানা স্থানান্তর।-** (১) কারখানা ভাড়ার চুক্তিপত্র বা মালিকানা দলিলের সত্যায়িত কপি, লে-আউট-প্ল্যান ও কারখানার অনুমোদিত নকশা, ট্রেড লাইসেন্স, Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) বা Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA) এর অনুমতি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র এবং কারখানা স্থানান্তরকালে মেশিনারীজ, কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের কোনোরূপ ক্ষয়ক্ষতি হইলে উহার দায়-দায়িত্ব লাইসেন্সি বহন করিবেন এই মর্মে যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা সংবলিত দলিলাদিসহ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে আবেদনের ভিত্তিতে যৌক্তিক প্রয়োজনে, কারখানা সাময়িক স্থানান্তরের অনুমোদন প্রদান করা যাইবে।

(২) সাময়িক স্থানান্তর অনুমোদন প্রাপ্তির পরবর্তী ২ (দুই) মাসের মধ্যে কারখানা চূড়ান্ত স্থানান্তরপূর্বক নূতন ঠিকানা সংবলিত ভ্যাট নিবন্ধনের কপি, Import Registration

Certificate (IRC) ও Export Registration Certificate (ERC) কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), আয়কর সনদপত্রের কপি, ফায়ার লাইসেন্সের কপি, বিদ্যুৎ বা জেনারেটরের সংযোগ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র এবং নূতন ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আবেদনকালে দাখিলকৃত প্রযোজ্য সকল দলিলাদির হালনাগাদ কপিসহ কারখানা চূড়ান্ত স্থানান্তরের অনুমোদনের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের বরাবর আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত দলিলাদিসহ আবেদন দাখিলের পর লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন দল প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক মেশিনসমূহ যথাযথভাবে স্থাপনপূর্বক নূতন ঠিকানায় উৎপাদন শুরু হইয়াছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করিলে চূড়ান্ত স্থানান্তরের অনুমোদন দেয়া হইবে।

২০। **মালিকানা পরিবর্তন।-** (১) ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইয়া ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনার কোনো পর্যায়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিষদে তথা মালিকানার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিবর্তন হইলে তফসিল-৩ এ উল্লিখিত দলিলাদিসহ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা হালনাগাদ থাকিলে, কোনো দায়দেনা না থাকিলে এবং নূতন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলি পরিপালিত হইলে পূর্বের ও নূতন মালিকগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিয়া লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ মালিকানা পরিবর্তনের আবেদন মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) আবেদন মঞ্জুর হইলে নূতন মালিকগণ কর্তৃক সাধারণ বন্ড বিধিমালা, ২০২৪ অনুযায়ী সাধারণ বন্ড দাখিল করিতে হইবে এবং পূর্ব হইতে বলবৎ সাধারণ বন্ডের মেয়াদ থাকিলে তাহা প্রতিস্থাপন করিতে হইবে, মেয়াদ না থাকিলে নূতন সাধারণ বন্ড সম্পাদন করিতে হইবে।

২১। **ওয়্যারহাউসে পণ্য সংরক্ষণের মেয়াদ।-** আইনের ধারা ১১৯ এর অধীন প্রণীত ওয়্যারহাউসে পণ্য সংরক্ষণের মেয়াদ নির্ধারণ বিধিমালা, ২০২৪ মোতাবেক ওয়্যারহাউসে পণ্য সংরক্ষণের মেয়াদ নির্ধারিত হইবে।

২২। **আমদানি প্রাপ্যতা।-** আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি দ্বারা আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারিত হইবে।

২৩। **পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন অথবা বিয়োজন।—** লাইসেন্সি, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, লাইসেন্সে উল্লিখিত তথ্যের পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

২৪। **আপিল।-** লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের যে কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

২৫। **কাস্টমস বন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে কার্য সম্পাদন।-** (১) যে সকল কার্যক্রম কাস্টমস বন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে সম্পাদনযোগ্য, সেই সকল কার্যাবলি উক্ত সিস্টেমে সম্পাদিত হইবে।

(২) আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল সিস্টেমে যে কোনো তথ্যাদি প্রাপ্তি বা যাচাইয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্মকর্তাগণের প্রয়োজনীয় অভিগমন সুবিধা থাকিবে।

২৬। **অন্যান্য প্রজ্ঞাপন ও বিধির প্রয়োগ।-** বন্ড সংক্রান্ত অন্যান্য প্রজ্ঞাপন ও বিধিমালা এই বিধিমালার পরিপূরক হিসাবে গণ্য হইবে।

২৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত।-** (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইবে।

(২) উপ বিধি-১ এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত বিধিমালার অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) গৃহীত বা সূচিত কোনো কার্যধারা বা মামলা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা যতদূর সম্ভব রহিত বিধিমালার অধীন এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন এই বিধিমালা প্রণীত হয় নাই।

[তফসিল-১]
[বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]
ফরম-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ওয়্যারহাউস লাইসেন্স আবেদনপত্র

অধ্যায়-A: ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট এবং কর্পোরেট অফিস সংক্রান্ত তথ্য

১ তারিখ: / / আবেদন নম্বর (শুধুমাত্র অফিসের ব্যবহারের জন্য)

২. আবেদনকারীগণের ছবি:

ছবি	ছবি	ছবি	ছবি	ছবি	ছবি

৩. ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের নাম:

৪. ফোন নম্বর:
ফ্যাক্স নম্বর:

ই-মেইল:

৫. কর্পোরেট হেড অফিসের ঠিকানা:

ফোন নম্বর:

ফ্যাক্স নম্বর:

ই-মেইল:

৬. ব্যবসায়িক অঙ্গন

৬এ. ☐ ভাড়া ☐ নিজস্ব

চুক্তি নম্বর

তারিখ / /

৬বি. একই অঙ্গনে পূর্বে কোনো বন্ডেড প্রতিষ্ঠান ছিল কিনা ☐ হ্যাঁ ☐ না

যদি হ্যাঁ হয়

প্রতিষ্ঠানের নাম:

৬সি. প্রধান উৎপাদিত পণ্য

৬ ডি. বন্ডের ধরণ:

সরাসরি রপ্তানিমুখী বন্ড	প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী বন্ড	যুগপৎ প্রচ্ছন্ন এবং সরাসরি রপ্তানিমুখী বন্ড।
অর্থনৈতিক অঞ্চলের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা এবং অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠান।	প্রিভিলেজড বন্ড (ডিপ্লোমেটিক/ ডিউটি ফ্রি/ডিউটি পেইড)	হাই-টেক পার্ক শিল্প প্রতিষ্ঠান
এক্সপোর্ট প্রোসেসিং জোন	অন্যান্য	

৭. TIN তারিখ / /

৮. বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট/ BSCIC Registration নম্বর তারিখ / /

৯. ERC নম্বর তারিখ / /

১০. IRC নম্বর তারিখ / /

১১. ভ্যাট রেজিঃ নম্বর (BIN) তারিখ / /

১২. ট্রেড লাইসেন্স নম্বর তারিখ / /

১৩. ফায়ার তারিখ / /

লাইসেন্স নম্বর

১৪. সমিতির সদস্য পদের সনদপত্রে নম্বর বিজিএমইএ/ বিসিসিএএমইএ/ বিকেএমইএ/ বিপিজিএমএ/বিএলএমইএ/অন্যান্য-----

তারিখ / /

১৫. লিয়েন ব্যাংক:

কোড	নাম	ঠিকানা	ফোন	ফ্যাক্স

অধ্যায়-B: মালিকানার তথ্য

১৬. মালিকানার প্রকৃতি

☐ ব্যক্তি মালিকানাধীন ☐ লিমিটেড ☐ অংশীদারী ☐ অন্যান্য.....

প্রোপ্রাইটর/চেয়ারম্যান অথবা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর/ম্যানেজিং পার্টনারের তথ্য

টিআইএন তারিখ / /

জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর

পাসপোর্ট নম্বর

পিতা/স্বামীর নাম

বর্তমান ঠিকানা

স্থায়ী ঠিকানা

আবাসিক ফোন নম্বর:

(অনুগ্রহ করে প্রত্যেক পরিচালক/অংশীদারের জন্য পৃথকভাবে একই তথ্য সরবরাহ করুন)

১৭. লিমিটেড/অংশীদার কোম্পানির জন্য:

প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারের নাম ও ঠিকানা

(এ) নাম

(বি) পিতা/স্বামীর নাম

(সি) জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর

(ডি) পাসপোর্ট নম্বর

(ই) টিআইএন তারিখ / /

(এফ) বর্তমান ঠিকানা

(জি) স্থায়ী ঠিকানা

(এইচ) আবাসিক ফোন নম্বর:

(অনুগ্রহ করে প্রত্যেক পরিচালক/অংশীদারের জন্য পৃথকভাবে একই তথ্য সরবরাহ করুন)

অধ্যায়-C: উৎপাদিত পণ্য সংক্রান্ত তথ্য

১৮. উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ:

ক্রমিক নম্বর	প্রডাক্ট কোড (প্রযোজ্য হলে)	বর্ণনা	H. S. Code	বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ইউনিট কোড

১৯. কাঁচামাল সংক্রান্ত তথ্য:

স্থাপিত মেশিন অনুযায়ী ব্যবহৃতব্য কাঁচামালের বিবরণ:

ক্রমিক নম্বর	H. S. Code	বর্ণনা	বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ইউনিট কোড

২০. কারখানার মোট আয়তন:

ক্রমিক	দৈর্ঘ্য (ফুট)	প্রস্থ (ফুট)	আয়তন (বর্গফুট)

২১. কাঁচামালের গুদামের আয়তন (প্রযোজ্য হলে):

ক্রমিক নং	দৈর্ঘ্য (ফুট)	প্রস্থ (ফুট)	উচ্চতা (ফুট)	ভলিয়্যুম (ঘনফুট)

২২. উৎপাদিত পণ্যের গুদাম (প্রযোজ্য হলে):

ক্রমিক নং	দৈর্ঘ্য (ফুট)	প্রস্থ (ফুট)	উচ্চতা (ফুট)	ভলিয়্যুম (ঘনফুট)

অধ্যায়-D: স্থাপিত মেশিন সংক্রান্ত তথ্যঃ

২৩. স্থাপিত মেশিনের মোট উৎপাদন ক্ষমতাঃ

ক্রমিক নম্বর	বর্ণনা	ব্র্যান্ড নাম	মডেল নম্বর	মেশিনের সংখ্যা	বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (প্রযোজ্য হলে)	ইউনিট কোড

২৪. বার্ষিক মোট উৎপাদন ক্ষমতা (বর্তমান ও চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য):

ক্রমিক নম্বর	বর্ণনা	এইচ এস কোড	বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা	ইউনিট কোড

অধ্যায়-E: মালিক/শেয়ার হোল্ডারগণের অন্যান্য ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য:

২৫. কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের নাম:

ঠিকানা :

বিআইএন তারিখ / /

(অনুগ্রহ করে প্রতিটি কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের জন্য একইরূপ তথ্য পৃথকভাবে উপস্থাপন করুন)

তারিখ : ...../...../.....

.....
স্বাক্ষর

.....
(লাইসেন্সির নাম/ (নূতন আবেদনকারী)

.....
পদবি

[তফসিল-১]
[বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]
ফরম-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ONLINE WAREHOUSE LICENSE APPLICATION FORM

Application number: Serial Number/Year
(For Office Use Only)

Information of Owner and Partners

1.	**Owner's Details**	
	Ownership Category	
	Percentage of Share	
	Value of Share	
	Name	
	Designation	
	TIN	
	Net Wealth/Asset	
	Mobile Number	
	Email Address	
	NID	

	Passport Number					
	Father's Name					
	Mother's Name					
	Permanent Address					
	Present Address	District		Upazila		
		Address Description				
	Photo	Signature				
2.	**Directors/Partners Information (for Limited/Partnerships Company)**					
	Name					
	Designation					
	Percentage of Share					
	Value of Share					
	TIN					
	Net Wealth/Asset					
	Mobile Number					
	Email Address					
	NID					
	Passport Number					
	Father's Name					
	Mother's Name					
	Permanent Address					
	Present Address	District		Upazila		
		Address Description				
	Photo		Signature			

3. Information About Authorized Signatory

Name	
Designation	
Country	
NID/Passport	
Present Address	
Permanent Address	
Mobile Number	
E-mail	

Information of Associate Business

4.	Associate Business Details	
	Name of the person who is doing Associate Business	
	Ownership Category	
	TIN of that person	
	NID	
	BIN of the Associate Business	
	Name of the Associate Business	
	TIN of the Associate Business	
	Address of the Associate Business	
	Nature of the Associate Business	
	Percentage of Share	
	Value of Share	
	Net Wealth/Asset	

[Please use separate sheet if needed]

Information of the Organization

5.	**Name of the Organization**				
6.	**Address of the Head Office**	District		Address Description	
		Thana		Mobile Number	
		Phone Number		Email ID	
7.	**Type of Bond**				
	Operational Area		**Type of Bond**		
	1. Domestic Tariff Area (DTA) 2. EPZ 3. Economic Zone 4. High Tech Park		1. Direct Export Bond 2. Deemed Bond 3. Direct & Deemed Bond 4. Home Consumption Bond 5. Diplomatic/Duty Paid Warehouse Bond 6. Duty Free Shop 7. Supervised Bond 8. Ship Store		
8.	**Equity Information**				
9.	**TIN**	Number		Issue Date	
10.	**BIDA/BSCIC Registration Certificate**	Number		Issue Date	
11.	**ERC**	Number		Issue Date	
12.	**IRC**	Number		Issue Date	

13.	**BIN**	Number			Effective date		
14.	**Trade License Certificate**	Number			Issue Date		
15.	**Fire License Certificate**	Number			Issue Date		
					Expiry Date		
16.	**Environmental Certificate (If Applicable)**	Number			Issue Date		
					Expiry Date		
17.	**Enrolment (If Any)**						
	A. Enrolled with [Please tick]		BGMEA		BKMEA		BGAPMEA
			BTMA		BTA		BPGMEA
			BCMEA		BLMEA		LFMEAB
			BTTLMEA		CGAG		
	B. Membership Number			Issue Date			
				Expiry Date			
18.	**Lien Bank**						

Sl. No.	Code	Name	Branch

Information of Manufacturing Unit

19.	**Address of the Manufacturing Unit**		District		Address Description		
			Thana		Mobile Number		
			Phone Number		Email ID		
20.	**Manufacturing Unit Premises [Please tick]**						
		Owned	Khotian		Mouza		
			CS Dag Number		RS Dag Number		
		Hired	Deed Number		Deed Date		Deed Expiry Date
			CS Dag Number		RS Dag Number		
21.	**Description of Boundaries**						
	North			East			
	South			West			
22.	**Whether there was other bonded factory before at the same premises? [Please tick]**						
		Yes	Name		BIN		
					Bond License Number		
		No					

23.	**Area of the Factory**				
	Sl. No.	Length (ft)	Width (ft)	Area (SQ ft)	Description of the Factory

24.	**Volume of Raw Materials Warehouse**					
	Sl. No.	Length (ft)	Width (ft)	Height (ft)	Volume (CU ft)	Description of the Raw Materials Warehouse

25.	Finished Goods Warehouse (If Applicable)					
	Sl. No.	Length (ft)	Width (ft)	Height (ft)	Volume (CU ft)	Description of the Finished Goods Warehouse

Information of Manufactured Goods and Raw Materials

26.	Main Products					
27.	Description of the Raw Materials (As Per the Registration Certificate of BIDA/BSCIC)					
	Sl. No.	Name Of Raw Materials (Commercial Description)	HS Code	BCT Wise Description		
28.	Description of the Finished Goods (As Per the Registration Certificate of BIDA/BSCIC)					
	Sl. No.	Name Of Finished Goods (Commercial Description)	HS Code	BCT Wise Description	Annual Production Capacity	Unit

[Please use separate sheet if needed]

Information of Installed Machineries

29.	**Description of the Machineries**					
	Machine Category					
	Machine Particulars					
	Brand Name					
	Model Number					
	HS Code of Machine					
	Country of Origin					
	Manufacturing Year			Date of Installation		
	Quantity			Life Cycle of Machine		
	Hyperlink to Web Address of Machine Catalogue					
	Value BDT			Physical Condition		
	Main/Auxiliary Machine			Annual Production Capacity		
				Unit		
	Invoice Information [Please tick]					
	Local Purchase	BIN No.		Name		
		Address		VAT Challan No.		
		Bill of Entry No.		VAT Challan Date		
		Bill of Entry Date		Life Span of Machine		
		BL No.		Invoice No.		
		BL Date		Invoice Date		
		LC No.		Invoice Amount		
		LC Date		Number Of Machines		
		LC Amount				
	International Purchase	Bill of Entry No.		Bill of Entry Date		
		BL No.		BL Date		
		Invoice No.		Invoice Date		

		Invoice Amount		LC No.	
		LC Date		LC Amount	
		Number Of Machines			

30.	**Indemnity Bond/Undertaking for Imported Machineries (if any)**			
	Installed Machine Name		Model Number	
	B/E No.		B/E Date	
	Indemnity Bond/Undertaking No.		Indemnity Bond/Undertaking Date	
	Cash Memo/VAT Challan/ Voucher No		Cash Memo/VAT Challan/ Voucher Date	
	Due Date of Release		Actual Date of Release	
	Number of Machines			

31.	**If Machineries are purchased from other Bonded Factory (After Release of Indemnity Bond/Undertaking by Importer)**						
	Bonder Name			Bond License Number			
	Machine Name			Number of Machines			
	B/E No.			B/E Date			
	Clearance Certificate Number (From BIDA/BSCIC/Other)			Clearance Certificate Date			
	Permission from Bond Authority			Permission from Bond Authority Date			
	Cash Memo/VAT Challan/ Voucher No			Cash Memo/VAT Challan/ Voucher Date			
	Transferor Lien Bank NOC Number			Transferor Lien Bank NOC Date			
	Bank Name		District		Branch		

32. Raw Materials Wise Main and Auxiliary Machineries and Production Capacities

SL. No.	Name Of Raw Materials (Commercial Description)	H.S Code	Main Machine Particulars	Quantity of Main machine of this type	Auxiliary Machine Particulars	Quantity of Auxiliary machine of this type	Annual Main Machine Production Capacity	Unit

[Please use separate sheet if needed]

33. Clearing and Forwarding Agent (C & F agent)

SL No.	C&F Agent Name	Issue Date	AIN	Address

34. Information of Entitlement

Raw Materials Commercial Type (Auto Fill)	
Raw Materials Name (Auto Fill)	Main Machine Name (Auto Fill)

35. Required Documents

1.

[Please use separate sheet if needed]

36. Declaration (By Chairman/Partner/MD/Proprietor/Sole Partner)

I hereby solemnly declare that all the above information is correct and nothing has been concealed. I am aware that giving false information or concealing any information is a legal offence.

Name (In Block Letters)		Designation	
Mobile Number		Signature	
Seal		Date	

37. Office Zone Selection

Customs Bond Commissionerate/ Custom House/ Customs Excise & VAT Commissionerate

[তফসিল-২]
[বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

লাইসেন্সের জন্য আবশ্যকীয় দলিলাদি

ক্রমিক নং	বিবরণ
১.	যথাযথ মূল্যমানের কোর্ট ফিসহ আবেদন।
২.	BoI/BSCIC এর রেজিস্ট্রেশন সনদপত্র।
৩.	কোম্পানির টিআইএন সনদসহ পরিচালক/মালিকের আয়কর বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত সম্পদ বিবরণী (আইটি১০বি) এর সার্টিফাইড কপি।
৪.	হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স।
৫.	হালনাগাদ ফায়ার লাইসেন্স।
৬.	মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন সনদ (VAT Registration Certificate) ।
৭.	সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সুপারিশপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । [সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সদস্য নন এইরূপ ব্যবসায়ীগণ এসোসিয়েশনের সুপারিশপত্র ছাড়াই সরাসরি ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন]
৮.	প্রতিষ্ঠানের মালিক/পরিচালকদের নাম, পদবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, পাসপোর্ট এর কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), স্বাক্ষর এবং ছবি নোটারি পাবলিক ও লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়নপূর্বক ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে দাখিল।
৯.	বয়লার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ।
১০.	জয়েন্ট স্টক কোম্পানির মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশনের একটি করিয়া স্বতন্ত্র মূল বই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ।
১১.	মেশিনারী আমদানির ক্ষেত্রে Invoice ও B/E এবং স্থানীয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদির সত্যায়িত ফটোকপি।
১২.	প্রস্তাবিত বন্ডেড ওয়্যারহাউজের ২ (দুই) কপি নীল নকশা যাহা এমোনিয়া প্রিন্ট পেপারে প্রস্তুতকৃত ও সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষরিত।
১৩.	কারখানার মালিকানা দলিল কিংবা ভাড়ার ক্ষেত্রে নোটারীকৃত চুক্তিপত্র। (ভাড়াকৃত জায়গা ত্যাগের পূর্বে বাড়ির মালিক কর্তৃক কমিশনার-কে অবগত করিবার মুচলেকাপত্র)
১৪.	ব্যবসা পরিচালনাকালে দেশে প্রচলিত সংশ্লিষ্ট সকল আইন ও বিধি-বিধান মানিয়া চলিবার অঙ্গীকারসহ ৩০০ (তিনশত) টাকার অথবা স্ট্যাম্প আইন অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যের নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে হলফনামা।
১৫.	কারখানার চতুর্দিকে নিরাপত্তা বেষ্টনি এবং একই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার মধ্যে স্থাপিত গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে একই ধরনের নিরাপত্তা বেষ্টনি থাকিবার নকশা যাহা সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক

	প্রতিস্বাক্ষরিত হইতে হইবে।
১৬.	কারখানার ভিতরে অবস্থিত কাঁচামাল ও ফিনিশড গুডস এর জন্য নির্ধারিত ওয়্যারহাউস আন্তর্জাতিক মানসম্মত হইতে হইবে। অর্থ্যাৎ বন্ডেড কাঁচামালের জন্য নির্ধারিত ও ওয়্যারহাউসের ভিতরে কোনো ইউটিলিটি সংযোগ বা ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যার থাকিবে না এবং ওয়্যারহাউসের ভিতরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা থাকিবে।
১৭.	গুদামসহ প্রতিষ্ঠানের আয়তন অন্যূন ৫ (পাঁচ) হাজার বর্গফুট হইতে হইবে।
১৮.	প্রতিষ্ঠান যদি ভাড়াকৃত স্থানে স্থাপিত হয় সেক্ষেত্রে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের ভাড়ার চুক্তি দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত স্থানে ইতোপূর্বে কোনো ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ছিলো কিনা তাহা ভাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রত্যয়িত হইতে হইবে।
১৯.	প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নামে জ্বালানি সংযোগ থাকিতে হইবে, তবে একই হোল্ডিং এ একাধিক প্রতিষ্ঠান হইলে সাব-মিটার হইতে পারিবে।
২০.	আবেদনকারী যদি উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় উৎস হইতে পূর্বে আমদানিকৃত ও ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার আয়ুষ্কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্যূন ১০ (দশ) বৎসর কর্মক্ষম থাকিবে, এই মর্মে Life Span Certificate সংগ্রহপূর্বক আবেদনের সহিত দাখিল করিতে হইবে। এছাড়া, উক্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর (মূসক) পরিশোধের দালিলিক প্রমাণাদি, মেশিনের আমদানি সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস ও প্যাকিং লিষ্ট দাখিল করিতে হইবে এবং মেশিনারীজের অন্যূন মূল্য ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা হইতে হইবে।
২১.	লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন অন্যূন ১ (এক) কোটি টাকা এবং একক/অংশীদারি মালিকানার ক্ষেত্রে অন্যূন টার্নওভার ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা হইতে হইবে।
২২.	ব্যবসায়িক কার্যক্রম অন্যূন ৬ (ছয়) মাস সফলভাবে পরিচালনার পরবর্তীতে ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের জন্য আবেদনযোগ্য হইবে।

[তফসিল-৩]
[বিধি ২০ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

লাইসেন্সের মালিকানা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি

ক্রমিক নং	বিবরণ
১.	যথাযথ মূল্যমানের কোর্ট ফিসহ আবেদন
২.	মালিকানা সংযোজনের বিষয়ে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভার সিদ্ধান্ত
৩.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে BEZA বা BEPZA অনুমোদিত সংযোজিত মালিকানা কাঠামো
৪.	জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অনুমোদিত শেয়ার হোল্ডার এবং পরিচালকগনের তালিকা, পরিচালক, ব্যাবস্থাপক এবং ম্যানেজিং এজেন্টগণের তথ্য বিবরণী, শেয়ার হস্তান্তর ঘটিলে তাহার দলিলাদি
৫.	যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারীকৃত নূতন মালিকগণের নাম, পিতার নাম, পদবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, নমুনা স্বাক্ষর, ছবি
৬.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়ারিশ সনদ ও অন্যান্য ওয়ারিশের অনাপত্তিপত্র, পূর্বের এবং পরবর্তীকালে উদ্ভূত দায়-দেনা বহনের অঙ্গীকারনামা
৭.	নূতন আগত পরিচালকদের জাতীয়তা সনদপত্র অথবা পাসপোর্টের কপি
৮.	প্রতিষ্ঠানের মালিক/পরিচালকদের নাম, পদবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, পাসপোর্ট এর কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), স্বাক্ষর এবং ছবি নোটারি পাবলিক ও লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়নপূর্বক ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে দাখিল
৯.	লিয়েন ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র ও ব্যাংক কর্তৃক নূতন মালিকদের বন্ড সম্পাদনের সক্ষমতার বিষয়ে প্রত্যয়নপত্র

[তফসিল-৪]
[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
..... কমিশনারেট
হস্তান্তরযোগ্য নয়
বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স
[কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২ (১) মোতাবেক প্রদত্ত]

লাইসেন্স নং---------- তারিখ----------

১. (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম :
(খ) TIN :

২. (ক) অফিসের পূর্ণ ঠিকানা :
(খ) ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর :
(গ) ই-মেইল :

৩. (ক) ফ্যাক্টরীর/ব্যবসায় অঙ্গনের পূর্ণ ঠিকানা :
(খ) ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর :
(গ) ই-মেইল :

৪. অফিস/ফ্যাক্টরী ভবনের মালিকানা : নিজস্ব/ভাড়া করা

৫. প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বর্ণনা:

প্রতিষ্ঠানের মালিক/ ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম, পিতা/স্বামীর নাম	পেশা ও জাতীয়তা	স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা	স্বাক্ষর

৬. প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অংশীদার/পরিচালকমন্ডলীর বর্ণনা:

প্রতিষ্ঠানের মালিক/ ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম, পিতা/স্বামীর নাম	পেশা ও জাতীয়তা	স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা	স্বাক্ষর

৭. বিজি BGMEA/BKMEA সরকার অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্যপদের
তারিখ:
সদস্য পদ নম্বর:

৮. বিনিয়োগ বোর্ড নিবন্ধন নম্বর:
তারিখ:

৯. ERC নম্বর:
তারিখ:

১০. IRC নম্বর:
তারিখ:

১১. মূসক রেজিস্ট্রেশন নম্বর (BIN):
তারিখ:

১২. লিয়েন ব্যাংকের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর:

১৩. শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ (বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন অনুযায়ী):

১৪. শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের (পণ্য ভিত্তিক) বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সরেজমিনে তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী):

১৫. উক্ত পণ্য তৈরিতে ব্যবহার্য কাঁচামালের বিবরণ (H. S. Code সহ প্রয়োজনে লাইসেন্স প্রদানকারীর স্বাক্ষরসহ অতিরিক্ত পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে, সেই ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে অতিরিক্ত ব্যবহৃত মোট পাতার সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে);

১৬. বন্ডেড ওয়্যারহাউস সংশ্লিষ্ট কাস্টমস দলিলাদিতে স্বাক্ষর প্রদানকারীর বিবরণ:

নাম	পদমর্যাদা	ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর	নমুনা স্বাক্ষর (ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনায় ব্যবহৃত স্বাক্ষর

১৭. বন্ডেড ওয়্যারহাউসের মোট আয়তন:

১৮. কাঁচামাল মজুদের পণ্যগারের আয়তন:

১৯. তৈরি পণ্য মজুদের পণ্যাগারের আয়তন:

২০. প্রক্রিয়াকরণের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউসে/পণ্যাগারে যে সব কাঁচামাল ইন্টু বন্ড হইবে (প্রয়োজনে ১৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে):

বর্ণনা	এইচএস কোড	বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (পরিমাণ)

২১. বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা, কাঁচামাল মজুদের জন্য পণ্যাগারের ধারণক্ষমতা, রপ্তানি দক্ষতা (Performance) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত

নীতিমালা (যদি থাকে) ভিত্তিতে এককালীন সর্বোচ্চ আমদানি প্রাপ্যতা/বন্ডিং ক্যাপাসিটি (পরিমাণ):

২২. অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলি প্রতিপালন করিবেন এই শর্তে মেসার্স ..... এর অনুকূলে এই লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

তারিখ:

কমিশনার

লাইসেন্সি কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলি

১. এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নয়।

২. পণ্যাগারে রক্ষিত পণ্যের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য সকল আইন মানিয়া চলিতে লাইসেন্সি তথা বন্ডার বাধ্য থাকিবেন।

৩. ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে কাঁচামাল মজুদের পণ্যাগার, উৎপাদনের এলাকা, উৎপাদিত পণ্য মজুদের পণ্যাগারে ও অফিসকক্ষ সুচিহ্নিত ও সুরক্ষিত হইতে হইবে। পণ্যাগারে রক্ষিত কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য এমনভাবে রক্ষিত হইবে যাহাতে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য সহজে পরিদর্শন করা যায়। উৎপাদিত প্যাকেজ বা পণ্যের পরিমাণ পণ্যাগারে ধারণক্ষমতার অধিক হইবে না। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী পণ্যাগারে মজুদের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪. লাইসেন্সি তাহার পণ্যের মজুদ বই বা বন্ড রেজিস্টার এমনভাবে সংরক্ষণ করিবেন যাহাতে মজুদ পণ্যের পরিমাণ সহজেই পরীক্ষা করা যায়। কাস্টমস অফিসার যখনই মজুদ বই তলব করিবেন তখনই তাহা পেশ করিতে হইবে।

৫. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়্যারহাউস পরিচালনা বিষয়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন/বিধিমালা/আদেশ/নির্দেশ মানিয়া চলিতে লাইসেন্সি বাধ্য থাকিবেন।

৬. ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান আমদানি নীতি ও রপ্তানি নীতির বিধি-বিধান মানিয়া চলিতে লাইসেন্সি বাধ্য থাকিবেন।

৭. লাইসেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বা সময় সময় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংযোজিত অতিরিক্ত পৃষ্ঠায় বর্ণিত কাঁচামাল ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার পণ্য ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং সুবিধায় খালাস দেয়া হইবে না।

৮. ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদানের ভিত্তিতে বার্ষিক নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্সের মেয়াদ ১ (এক) বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৯. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যুগ্ম কমিশনার অথবা অতিরিক্ত কমিশনার অথবা কমিশনারের নিকট সকল মালিকগণ সাক্ষাৎকার প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

১০. লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র বা ব্যবস্থাপনা পরিষদের যে কোনো পরিবর্তন, ওয়্যারহাউস স্থানান্তর বা সম্প্রসারণ বা কোনোরূপ পরিবর্তন/পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই মর্মে লাইসেন্স সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত যে কোনো পরিবর্তন অবৈধ ও কাস্টমস আইনের ব্যত্যয় হিসাবে গণ্য করিয়া আইনানুগভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১১. কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ষোড়শ অধ্যায় এ বর্ণিত বিধান এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ এই বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

আমি এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সকলে উপরে বর্ণিত সকল শর্তাবলি সকল সময় যথাযথভাবে পালন করিব। অন্যথায় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইনতঃ যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে আমরা তাহা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিব।

তারিখ:

.....
(মালিক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষর)

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৬ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং- ২৩৯-আইন/২০২৪/৮১/কাস্টমস।- সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত বিধিমালার-

(ক) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত "ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করিয়া ট্রেজারি চালানের মূল কপি" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরকারি কোষাগারে যথাযথ অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করিয়া প্রমাণকের মূল কপি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) বিধি ১১ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত "৬০ (ষাট)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৯০ (নব্বই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "৬০ (ষাট)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৯০ (নব্বই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) তফসিল-৪ এর "লাইসেন্সি কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলি" অংশের দফা ৮ এ উল্লিখিত "৬০ (ষাট)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৯০ (নব্বই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১৫ জ্যৈষ্ঠ,** ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ **২৯ মে**, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২৩১-আইন/২০২৫/৫৩/কাস্টমস।- সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, ধারা ১১ ও ১২ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

উপরিউক্ত বিধিমালার-

(১) বিধি ২ এর-

(ক) দফা (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(ছ) **"প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান"** অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র (BBLC) এর বিপরীতে পশ্চাদসংযোগ শিল্প হিসাবে শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহতব্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা ও অর্থনৈতিক এলাকায় স্থাপিত ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহারা বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত অভ্যন্তরীণ ঋণপত্রের বিপরীতে ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্য/সেবা সরবরাহ করে সেসকল প্রতিষ্ঠান;";

(খ) দফা (ঝ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(ঝ) **"যুগপৎ প্রচ্ছন্ন ও সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান"** অর্থ এমন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহা তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও উৎপাদিত আংশিক পণ্য সরাসরি বিদেশে এবং আংশিক পণ্য বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র (BBLC) এর বিপরীতে

পশ্চাদসংযোগ শিল্প হিসাবে সরাসরি রপ্তানিকারককে সরবরাহ করে এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা ও অর্থনৈতিক এলাকায় স্থাপিত ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহারা সরাসরি বিদেশে রপ্তানির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত অভ্যন্তরীণ ঋণপত্রের বিপরীতে ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্য/সেবা সরবরাহ করে সেসকল প্রতিষ্ঠান;";

(২) বিধি ৪ এর দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(ঙ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা এবং দফা (খ) তে উল্লিখিত অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় স্থাপিত সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং দফা (গ) তে উল্লিখিত বাণিজ্যিক এলাকায় স্থাপিত ওয়্যারহাউস বা সেবা সরবরাহকারী শিল্প ইউনিট, যাহারা বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্য বা সেবা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে স্থাপিত শিল্প ইউনিটে বা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় স্থাপিত শিল্প ইউনিটে বা Domestic Tariff Area (DTA) তে অবস্থিত ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিটে প্রক্রিয়াকরণার্থে বৈদেশিক মুদ্রায় সরবরাহ করিয়া থাকে বা দেশের বাহিরে বৈদেশিক মুদ্রায় রপ্তানি করিয়া থাকে;";

(৩) বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত "এক তৃতীয়াংশ" শব্দগুলির পরিবর্তে "অর্ধেক" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৪) বিধি ৮ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত "১৫ (পনেরো)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৪৫ (পঁয়তাল্লিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৫) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত "প্রতিবেদন ও" শব্দগুলির পরিবর্তে "উদ্ধৃতি সংবলিত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৬) বিধি ২০ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(১) ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইয়া ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনার কোনো পর্যায়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিষদে তথা মালিকানার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিবর্তন RJSC/ বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক অনুমোদনের অনধিক ২ (দুই) মাসের মধ্যে তফসিল-৩ এ উল্লিখিত দলিলাদিসহ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিতে হইবে"।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ

সচিব।

Session-05 & 06
Warehousing System in Bangladesh

Annexure-K
General Bond Rules-2024

(SRO no-210-Law/2024/62/Customs, Dt: 29.05.2024)
Including SRO's by which above SRO was amended

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১** বঙ্গাব্দ/ **২৯ মে, ২০২৪** খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২১০-আইন/২০২৪/৬২/কাস্টমস।- কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, ধারা ১০৯ এর সহিত পঠিতব্য, তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।-** (১) এই বিধিমালা সাধারণ বন্ড বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) আইনের ধারা ২৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই বিধিমালা আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা প্রয়োজন বিধায় এই বিধিমালা ৬ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,-

(ক) **"আইন"** অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন); এবং

(খ) **"সাধারণ বন্ড" বা "জেনারেল বন্ড"** অর্থ আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৩) ও ধারা ১০৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে লাইসেন্সি কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহিত সম্পাদিত একটি সাধারণ বন্ড, যাহা লাইসেন্সি কর্তৃক বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য খালাস, অনুমোদিত ওয়্যারহাউসে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত অংকের অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করিয়া থাকে।

৩। **সাধারণ বন্ড সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা।-** (১) কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা এতদুদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস লাইসেন্সিকে ওয়্যারহাউসিং এর উদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য খালাসের জন্য ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ১৭ এ বর্ণিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক একটি সাধারণ বন্ড (পরিশিষ্ট-১ অনুযায়ী) দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) সাধারণ বন্ড সম্পাদনের পরে লাইসেন্সি শুল্ক কর পরিশোধ ব্যতিরেকে অনুমোদিত পরিমান কাচাঁমাল আমদানি, গুদামজাতকরণ ও কাঁচামাল দ্বারা অনুমোদিত ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করিতে পরিবেন।

৪। **প্রয়োগ।-** এই বিধিমালার অধীনে ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্তির পর নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সাধারণ বন্ড প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(ক) সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(খ) প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(গ) ডিপ্লোমেটিক বন্ড প্রতিষ্ঠান, ডিউটি ফ্রি বন্ড প্রতিষ্ঠান, ডিউটি পেইড বন্ড প্রতিষ্ঠান এবং কমিশারিয়েট;

(ঘ) সরকারি ও বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক)-তে উল্লিখিত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা এবং দফা (গ)-তে বর্ণিত বানিজ্যিক এলাকায় স্থাপিত সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(চ) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত হাই-টেক পার্কে স্থাপিত সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান; এবং

(ছ) ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

৫। **সাধারণ বন্ড সম্পাদনের পদ্ধতি।-** (১) লাইসেন্সি তাহার বা লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাহার পরিচালকগণের স্বাক্ষরসহ, লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত করিয়া ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে লাইসেন্সিং বিধিমালায় উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের বন্ডসহ আবেদন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক সরাসরি রপ্তানিমুখী ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নবায়ন থাকিলে ১ (এক) বৎসরের জন্য সাধারণ বন্ড জারি করা যাইবে।

(৩) সরাসরি রপ্তানিমুখী (নীট, ওভেন ও সুয়েটার প্রস্তুতকারী) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি সাধারণ বন্ড সম্পাদন করা যাইবে, যথা:-

(ক) যে সকল প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কার্যক্রম হালনাগাদ রহিয়াছে; এবং

(খ) নিরীক্ষা সংক্রান্ত সমুদয় দলিলাদি জমা প্রদান করা হইয়াছে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে শুল্ক কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা সম্পন্ন করিতে পারে নাই এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোনো অসহযোগিতা ছিল না।

(৪) যে সকল প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা ২ (দুই) বৎসর অনিষ্পন্ন রহিয়াছে এবং সমুদয় দলিলাদি জমা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কমিশনার যৌক্তিক

বিবেচনায় ৩ (তিন) মাস সময়ের জন্য সাধারণ বন্ড সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নিরীক্ষার জন্য সমুদয় দলিলাদি উক্ত ৩ (তিন) মাসের মধ্যে জমা দেওয়া না হইলে উক্তরূপ সীমিত সময়ের জন্য সম্পাদিত সাধারণ বন্ড বাতিল হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কারণে নিরীক্ষা সম্পন্ন না হইলে আরও ২১ (একুশ) দিনের জন্য সাময়িকভাবে সাধারণ বন্ড দেয়া যাইবে।

(৫) আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবার জন্য নির্ধারিত সময়ে নিরীক্ষা নিষ্পন্ন করিতে হইবে এবং নিরীক্ষা সম্পাদন করিবার পর সাধারণ বন্ড সম্পাদন করা যাইবে।

(৬) উপর্যুক্ত শর্তসমূহ ব্যতীত অন্য যে কোনো যৌক্তিক কারণ থাকিলে রপ্তানির স্বার্থে সংশ্লিষ্ট কমিশনার ২ (দুই) মাসের সাময়িকভাবে সাধারণ বন্ড সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত।-** (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ৩০ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের অফিস আদেশ নং-০৮.০১.০০০০.৫৬.০৭.০২৬.২০১৫/৩৩৭ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সকল আদেশ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত সকল আদেশের অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) গৃহীত বা সূচিত কোনো কার্যধারা বা মামলা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা যতদূর সম্ভব রহিত আদেশসমূহের অধীন এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন এই বিধিমালা প্রণীত হয় নাই।

[পরিশিষ্ট -১]
[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

১। কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৩) এবং ধারা ১০৯ এর বিধানমতে, আমি / আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী / স্বাক্ষরকারীগণ, মেসার্স ....., অফিস ঠিকানা: ..... কারখানা/ওয়্যারহাউস এর ঠিকানা: ....., ব্যবসা সনাক্তকরণ নম্বর....., ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নম্বর..... নামক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে, যৌথভাবে ও প্রত্যেকে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট এই মর্মে ..... (.....) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে বন্ড দাখিলপূর্বক অঙ্গীকার করিতেছি যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাহিবামাত্র ..... (.....) টাকা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিব:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	জাতীয় পরিচয়পত্র / পাসপোর্ট নম্বর	স্বাক্ষর	লিয়েন ব্যাংকের উপযুক্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল

২। আমি / আমরা আরো অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই বন্ডের বিপরীতে আমদানি কাস্টম হাউস অথবা কাস্টমস স্টেশনে কাস্টমস শুল্ক ও ক্ষেত্রমত অন্যান্য শুল্ককর পরিশোধ না করিয়া আমদানিকৃত পণ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে কেবল ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে অনুমোদিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিব। ইহার ব্যত্যয় করিব না। এইরূপে আমদানিকৃত পণ্য বন্ডিং মেয়াদের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমোদিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে ব্যর্থ হইলে কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৬ এর বিধান মোতাবেক উক্ত পণ্যের উপর আরোপনীয় সমুদয় শুল্ককর প্রযোজ্য জরিমানা, সুদ, ভাড়া ও অন্যান্য চার্জসহ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।

৩। আমি / আমরা আরো অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই বন্ডের অধীন আমদানিকৃত পণ্য অপর কোনো ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া স্থানান্তর করিলেও (আন্তঃবন্ড ট্রান্সফার) উক্ত পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ককরের চূড়ান্ত দায় আমি / আমরা বহন করিতে বাধ্য থাকিব।

৪। আমি / আমরা আরো অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই বন্ডের বিপরীতে আমদানি কাস্টম হাউস অথবা কাস্টমস স্টেশনে কাস্টমস শুল্ক ও ক্ষেত্রমত অন্যান্য শুল্ককর পরিশোধ না করিয়া নির্ধারিত পাস বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমদানিকৃত পণ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে বন্ড রেজিস্টারে

তালিকাভূক্ত করিব এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্ড কর্মকর্তার স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া এইরূপে সংরক্ষণ করিব যাহাতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ চাহিবামাত্র উহা প্রদর্শন করিতে পারি।

৫। আমি / আমরা আরো অঙ্গীকার করিতেছি যে, কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং তদ্‌ধীন প্রণীত যাবতীয় বিধি-বিধান সর্বতোভাবে মানিয়া চলিব। ইহার কোনোরূপ ব্যত্যয় হইলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমার / আমাদের ওয়্যারহাউস লাইসেন্স বাতিলসহ গৃহীত অন্যান্য যে কোনো আইনগত কার্যধারা আমি / আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

বিঃদ্রঃ এই বন্ড নির্ধারিত পরিমাণ নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে দাখিল করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর, ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নম্বরসহ অনুচ্ছেদ ১ এবং মালিক/মালিকগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর সংবলিত ছকটি প্রত্যেক পৃষ্ঠায় থাকিবে। অতঃপর অন্যান্য অনুচ্ছেদ হইতে একটি অথবা একটির অংশবিশেষ লিখা যাইবে।

বন্ড দাতার নাম ও স্বাক্ষর:

সাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও স্বাক্ষর:
১।
২।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১৫ জ্যৈষ্ঠ,** ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ **২৯ মে**, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২৩২-**আইন/২০২৫/**৫৪**/কাস্টমস।**- সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, ধারা ১০৯ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, সাধারণ বন্ড বিধিমালা, ২০২৪ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:-

উপরিউক্ত বিধিমালার বিধি ৫ এর-

(ক) উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক সরাসরি রপ্তানিমুখী ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নবায়ন থাকিলে এবং নিরীক্ষা হালনাগাদ থাকিলে ১ (এক) বৎসরের জন্য সাধারণ বন্ড জারি করা যাইবে।";

(খ) উপ-বিধি (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(৩) সরাসরি রপ্তানিমুখী (নীট, ওভেন ও সুয়েটার প্রস্তুতকারী) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নবায়ন থাকিলে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি সাধারণ বন্ড সম্পাদন করা যাইবে, যথা:-

(ক) যে সকল প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কার্যক্রম হালনাগাদ রহিয়াছে;

(খ) নিরীক্ষা সংক্রান্ত সমুদয় দলিলাদি জমা প্রদান করা হইয়াছে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক

কারণে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা সম্পন্ন করিতে পারে নাই এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোনো অসহযোগিতা ছিল না; এবং

(গ) গত ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে ২ (দুই) বৎসরের নিরীক্ষা সম্পন্ন রহিয়াছে কিন্তু নিরীক্ষার জন্য তৃতীয় বৎসরের সকল আনুষঙ্গিক দলিলাদি জমা দেয়া হয় নাই।"।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ

সচিব।

Session-05 & 06
Warehousing System in Bangladesh

Annexure-L
Time to Keep Goods in Warehouse Rules-2024

(SRO no-211-Law/2024/63/Customs, Dt: 29.05.2024)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১** বঙ্গাব্দ/ **২৯ মে, ২০২৪** খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২১১-আইন/২০২৪/৬৩/কাস্টমস।- কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, ধারা ১১৯ এর সহিত পঠিতব্য, তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।-** (১) এই বিধিমালা ওয়্যারহাউসে পণ্য সংরক্ষণের মেয়াদ নির্ধারণ বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ এর অধীন লাইসেন্সধারী সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

(৩) আইনের ধারা ২৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই বিধিমালা আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা প্রয়োজন বিধায় এই বিধিমালা ৬ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(ক) **"আইন"** অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন);

(খ) **"ওয়্যারহাউসে পণ্য সংরক্ষণের মেয়াদ"** অর্থ বিধি ৩ এ উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণির ওয়্যারহাউসে পণ্য সংরক্ষণের মেয়াদ; এবং

(গ) **"দেশীয় ভোগের জন্য বন্ড প্রতিষ্ঠান"** অর্থ বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত কাঁচামাল শুল্ক-কর পরিশোধ সাপেক্ষে দেশীয় ভোগের উদ্দেশ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণপূর্বক উৎপাদিত পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।

৩। **ওয়্যারহাউসে পণ্য সংরক্ষণের মেয়াদ নির্ধারণ ।-** (১) আইনের ধারা ১১৯ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত ওয়্যারহাউসিং এর উদ্দেশ্যে, আমদানি কাস্টম হাউস বা শুল্ক স্টেশন হইতে পণ্য ছাড়ের তারিখ হইতে এবং স্থানীয় উৎস হইতে সংগ্রহের ক্ষেত্রে

সরবরাহকারী কর্তৃক জারীকৃত মূল্য সংযোজন কর চালান পত্র ইস্যুর তারিখ হইতে উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত মেয়াদ নির্ধারিত হইবে।

(২) বিভিন্ন শ্রেণির ওয়্যারহাউসের জন্য পণ্য সংরক্ষণের মেয়াদ হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) সরাসরি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের ওয়্যারহাউসে সংরক্ষণের মেয়াদ হইবে অনধিক ২৪ (চব্বিশ) মাস;

(খ) রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের ওয়্যারহাউসে সংরক্ষণের মেয়াদ হইবে অনধিক ৪৮ (আটচল্লিশ) মাস;

(গ) ডিপ্লোমেটিক বন্ড প্রতিষ্ঠান, ডিউটি ফ্রি বন্ড প্রতিষ্ঠান, ডিউটি পেইড বন্ড প্রতিষ্ঠান এবং কমিশারিয়েট কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের ওয়্যারহাউসে সংরক্ষণের মেয়াদ হইবে অনধিক ১২ (বারো) মাস; এবং

(ঘ) দেশীয় ভোগের জন্য বন্ড প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য বন্ড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যের ওয়্যারহাউসে সংরক্ষণের মেয়াদ হইবে অনধিক ৬ (ছয়) মাস।

৪। **ওয়্যারহাউসে পণ্য সংরক্ষণের মেয়াদ হ্রাস বা বৃদ্ধিকরণ।-** (১) কোনো পণ্যের বা কাঁচামালের গুণগতমান অবনতি হইবার আশংকা না থাকিলে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক, পণ্যের গুনগত মান অক্ষুণ্ন থাকা সাপেক্ষে, ওয়্যারহাউসে পণ্য সংরক্ষণের মেয়াদ আরো অনধিক ৬ (ছয়) মাস সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(২) কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস এই বিধির উপ-বিধি (১) ও বিধি ৩ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কাঁচামাল বা পণ্যের গুণগতমান অবনতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য ওয়্যারহাউসে পণ্য সংরক্ষণের মেয়াদ হ্রাস করিতে পারিবেন।

৫। **ওয়্যারহাউসে পণ্য সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বোর্ডের ক্ষমতা।-** (১) কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য উৎপাদন বা অপর কোনো

অনুমোদিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত পণ্যের ওয়্যারহাউসে সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য লাইসেন্সি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কাঁচামালের মজুদ ও গুনগতমান সরেজমিনে যাচাই করিয়া বা প্রয়োজনে, বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রেক্ষিতে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বন্ডিং মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে কমিশনারের সুপারিশক্রমে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পর্যালোচনা করিয়া, কেস টু কেস ভিত্তিতে যৌক্তিক সময়ের জন্য উক্ত পণ্যের ওয়্যারহাউসে সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) পণ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ন থাকা;

(খ) উক্ত কাঁচামাল ব্যবহার করিয়া উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির সক্ষমতা;

(গ) প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ নিরীক্ষা সম্পন্ন ও লাইসেন্স নবায়ন থাকা; এবং

(ঘ) বিবেচ্য পণ্যের বিরুদ্ধে কোনো মামলা না থাকা অর্থাৎ কোনো বিচারাদেশের মাধ্যমে দন্ড আরোপিত না হওয়া।

৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত।-** (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক জারীকৃত বিদ্যমান এতদ্‌সংক্রান্ত সকল প্রজ্ঞাপন, আদেশ, সিদ্ধান্ত এবং অনুরূপ দলিলাদি এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, সিদ্ধান্ত এবং অনুরূপ দলিলাদির অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) গৃহীত বা সূচিত কোনো কার্যধারা বা মামলা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা যতদূর সম্ভব রহিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, সিদ্ধান্ত এবং অনুরূপ দলিলাদির অধীন এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন এই বিধিমালা প্রণীত হয় নাই।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব

Session-05 & 06
Warehousing System in Bangladesh

Annexure-M
Annual Import Entitlement of Direct and Deemed Exporter (Except Garments) Rules-2024

(SRO no-214-Law/2024/66/Customs, Dt: 29.05.2024)
Including SRO's by which above SRO was amended

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১** বঙ্গাব্দ/ **২৯ মে, ২০২৪** খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২১৪-আইন/২০২৪/৬৬/কাস্টমস।- কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এর সহিত পঠিতব্য, তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।-** (১) এই বিধিমালা সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) আইনের ধারা ২৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই বিধিমালা আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা প্রয়োজন বিধায় এই বিধিমালা ৬ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এ বিধিমালায়,-

(ক) **"অনুমোদিত যন্ত্রপাতি"** অর্থ ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বা স্থানীয়ভাবে আইনানুগ পন্থায় সংগৃহীত এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় লাইসেন্সে সংযোজিত মেশিন;

(খ) **"আইন"** অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন);

(গ) **"আমদানি প্রাপ্যতা"** অর্থ অনুমোদিত মেশিনের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী এবং কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাণ বিবেচনাপূর্বক বন্ড সুবিধায় আমদানিযোগ্য কাঁচামালের পরিমাণ; এবং

(ঘ) **"বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা"** অর্থ এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ।

৩। **বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণ।-** (১) মেশিনের ক্যাটালগে বর্ণিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সরেজমিনে জরিপকৃত মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয় করিতে হইবে।

(২) অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর নিম্নে নহেন এইরূপ একজন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা জরিপ করিতে হইবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত একই Make এবং Model এর মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয়কল্পে বৎসরে ৩০০ (তিনশত) কার্যদিবস এবং প্রতি কার্যদিবসে ২০ (বিশ) কর্মঘন্টা বিবেচ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩ (তিন) শিফটে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এইরূপ ঘোষণা প্রদান করা হইলে এবং উক্তরূপ ঘোষণার প্রামাণ্য দলিলাদি কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমসের নিকট দাখিল করা হইলে উহা যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কমিশনার উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতি কার্যদিবসে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা বিবেচনা করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে আকস্মিক পরিদর্শনের মাধ্যমে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবে, যথা:-

বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা = {বার্ষিক মোট কার্যদিবস (৩০০) × শিফট সংখ্যা × ৮ × উৎপাদনে ব্যবহৃত মেশিনের সংখ্যা × প্রতি ঘন্টায় মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা} ।

এক্ষেত্রে, প্রতি শিফটের সময় ৮ ঘণ্টা বিবেচনাক্রমে।

(৫) মেশিনের প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিএ ফার্ম কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত অবচয় বিবেচনা করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন এইরূপ নিরীক্ষা সম্পাদিত না হইবার ক্ষেত্রে ৩ (তিন) বৎসর পর পর মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা পুনঃপরীক্ষা করিতে হইবে।

৪। **নূতন ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ।-** (১) কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নূতন ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানের সময় বিধি ৩ অনুযায়ী নিরূপিত বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগের সমপরিমাণ কাঁচামাল বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিবার পর সংশ্লিষ্ট মেয়াদের কোনো পর্যায়ে আমদানি প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যবহৃত কাঁচামালের আনুপাতিক হারে ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের মেয়াদ পর্যন্ত সময়ের জন্য আমদানি প্রাপ্যতা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার অনধিক শতকরা ৮০ (আশি) ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

৫। **ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ।-** (১) পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা পূর্বে নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নবায়ন পর্যায়ে বিধি ৩ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণ করিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালা জারি হইবার পূর্বে যে সকল প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে এবং মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণ করা হইয়াছে সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নবায়নের সময় বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরের রপ্তানিতে যে পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার সাথে শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ পরিমাণ কাঁচামাল যোগ করিয়া মজুদসহ প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, Compliant প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৬০ (ষাট) ভাগ পর্যন্ত প্রদান করা যাইতে পারে, যাহা ক্ষেত্র বিশেষে কোনো ক্রমেই শতকরা ৮০ (আশি) ভাগের অধিক হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ হিসাবকৃত আমদানি প্রাপ্যতা কোনো কাঁচামালের ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে তাহা ১ (এক) কন্টেইনারের কম কিংবা এইরূপ পরিমাণ হয় যে তাহা আমদানি করিতে অসুবিধা হইবে, সেই ক্ষেত্রে এক কন্টেইনারের সমপরিমাণ কিংবা এইরূপ পরিমাণ আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে যাহা আমদানি করা যায়।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-বিধিতে উল্লিখিত "Compliant প্রতিষ্ঠান" বলিতে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণকারী প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে, যথা:-

(ক) আইনের যে কোনো ধারা এবং ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ এর যে কোনো বিধি বা এতদ্‌সংক্রান্ত কোনো বিধি-বিধান ভঙ্গের দায়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো বিচারাদেশ জারি হয় নাই:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিচারাদেশ জারি হইলেও লাইসেন্সি উক্ত আদেশে উল্লিখিত রাজস্ব ও ক্ষেত্রমত জরিমানা পরিশোধ করিলে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না; এবং

(খ) বিবেচ্য প্রাপ্যতা মেয়াদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অন্যূন ১ (এক) অর্থ বৎসরে মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র (মূসক-৯.১) সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কার্যালয়ে জমা প্রদানে ব্যর্থ হন নাই।

(৪) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিবার পর সংশ্লিষ্ট মেয়াদের কোনো পর্যায়ে আমদানি প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যবহৃত কাঁচামালের আনুপাতিকহারে ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নবায়নকৃত মেয়াদের অব্যবহিত পূর্বের মেয়াদের কাঁচামালের মজুদের

জেরসহ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার অনধিক শতকরা ৮০ (আশি) ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৫) কোনো মেয়াদে কোনো উপকরণ বা কাঁচামাল প্রাপ্যতা প্রদানের পর উক্ত মেয়াদে উহা আমদানি বা ব্যবহৃত না হইলে, পরবর্তী প্রাপ্যতা মেয়াদে উপকরণ বা কাঁচামাল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিতব্য পণ্যের জন্য অত্যাবশ্যক হইলে সেই ক্ষেত্রে, কোনো পূর্ববর্তী মেয়াদে প্রদত্ত মঞ্জুরির সমপরিমাণ প্রাপ্যতা প্রদান করা যাইবে এবং মজুদ থাকিলে তাহা অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই সমপরিমাণ প্রাপ্যতা নির্ধারিত হইবে।

৬। **স্থানীয় উৎস হইতে সংগৃহীত কাঁচামাল ব্যবহারের উপর প্রাপ্যতা প্রদান।-** স্থানীয় বাজারের মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত উৎপাদনকারী অথবা সরবরাহকারীর নিকট হইতে ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে পারিবে এবং এইরূপে সংগৃহীত কাঁচামাল রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহারের উপর নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে প্রাপ্যতা প্রদান করা যাইবে, যথা:-

(ক) উক্ত সংগৃহীত কাঁচামাল প্রতিষ্ঠানের আমদানি প্রাপ্যতা সীমার মধ্যে থাকিতে হইবে;

(খ) সরবরাহের সপক্ষে বৈধ মূল্য সংযোজন কর চালানপত্র থাকিতে হইবে;

(গ) যথাযথ পদ্ধতিতে ইন্টু বন্ড নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং

(ঘ) অনুমোদিত Utilization Permit (UP) এর বিপরীতে ব্যবহার করিতে হইবে।

৭। **ওয়্যারহাউসিং সুবিধা ব্যতীত আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহারের উপর প্রাপ্যতা প্রদান।-** ওয়্যারহাউসিং সুবিধা ব্যতীত স্বাভাবিক শুল্ককর পরিশোধপূর্বক লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে কাঁচামাল আমদানি করিতে পারিবে এবং এইরূপে আমদানিকৃত কাঁচামাল রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হইলে, নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে উহার উপর প্রাপ্যতা প্রদান করা যাইবে, যথা:-

(ক) উক্ত বন্ড সুবিধা ব্যতীত আমদানিকৃত কাঁচামাল প্রতিষ্ঠানের আমদানি প্রাপ্যতা সীমার মধ্যে থাকিতে হইবে;

(খ) আমদানির সপক্ষে বিল অব এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি থাকিতে হইবে;

(গ) যথাযথ পদ্ধতিতে ইন্টু বন্ড নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং

(ঘ) অনুমোদিত Utilization Permit (UP) এর বিপরীতে ব্যবহার করিতে হইবে।

৮। **আমদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ বৃদ্ধি।-** প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুমোদিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ সমাপনান্তে বার্ষিক নিরীক্ষা চলমান থাকিবার কারণে নূতন

বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা পাইতে বিলম্ব হইবার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী বৎসরে প্রদত্ত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে, যদি উক্ত প্রাপ্যতা অবশিষ্ট থাকে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে নূতন প্রাপ্যতা নির্ধারণের সময় বর্ধিত সময়ে ব্যবহৃত পরিমাণ বিয়োজন করিতে হইবে।

৯। **বিয়োজনের শর্তে প্রত্যয়নপত্র।-** বার্ষিক নিরীক্ষা ও আমদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ সমাপনান্তে নিরীক্ষার লক্ষ্যে দলিলাদি দাখিল করা হইয়াছে বা নিরীক্ষা চলমান রহিয়াছে, এইরূপ পরিস্থিতিতে খালাসের অপেক্ষায় থাকা আমদানি পণ্য চালান ছাড়করণার্থে প্রতিষ্ঠানের আবেদনক্রমে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার অব কাস্টমস পণ্যচালানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক একটি প্রত্যয়নপত্র আমদানি কাস্টম হাউসের কমিশনার বা কাস্টমস স্টেশন নিয়ন্ত্রণকারী কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন, যথা:-

(ক) এলসি নম্বর;

(খ) বিএল বা এয়ারওয়ে বিল নম্বর বা ট্রাক রিসিপ্ট নম্বর;

(গ) ইনভয়েস নম্বর; এবং

(ঘ) পণ্যের বর্ণনা ও পরিমাণ:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যয়নপত্রে উল্লিখিত পরিমাণ কাঁচামাল পরবর্তী মেয়াদের আমদানি প্রাপ্যতা হইতে বিয়োজিত হইবে এবং প্রত্যয়নপত্রে বর্ণিত কাঁচামালের পরিমাণ আগামী মেয়াদের সম্ভাব্য প্রাপ্যতার এক-চতুর্থাংশের অধিক হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানের নামে দাবিনামার ভিত্তিতে বিচারাদেশ জারি করা হইলে এইরূপ প্রত্যয়নপত্র নিঃশর্ত ও অব্যাহত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিলের শর্ত আরোপপূর্বক প্রদান করা যাইবে।

১০। **নূতন সংযোজিত বা অপসারিত মেশিনের ক্ষেত্রে আমদানি প্রাপ্যতা পুনঃনির্ধারণ।-** (১) পুরাতন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে নূতনভাবে অতিরিক্ত মেশিন সংযোজন করা হইলে অতিরিক্ত স্থাপিত মেশিনের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা বিধি ৩ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নিরূপণ করিতে হইবে।

(২) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ও ব্যবহৃত মেশিনের সংখ্যা হ্রাস পাইলে ঐ মেশিনের নিরূপিত উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে আমদানি প্রাপ্যতা হ্রাস করিয়া তাহা পুনঃনির্ধারণ করিতে হইবে।

১১। **সাধারণ শর্তাবলি।-** (১) বিধি ৬ বা বিধি ৭ অনুযায়ী কোনো মেয়াদে নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা ও পূর্ববর্তী মেয়াদের মজুদ কাঁচামালের সমাপনী জেরসহ একত্রে তাহা যেন কোনো ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৮০ (আশি) ভাগের অতিরিক্ত না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) আমদানি প্রাপ্যতা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৃদ্ধি করা যাইবে, যথা:-

(ক) প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাবিনামা, অবৈধ অপসারণ, জালিয়াতির অভিযোগে দাবিনামা সংবলিত কারণ দর্শাও নোটিশ জারি হইয়াছে কিন্তু এখনও বিচারাদেশ জারি হয় নাই;

(খ) কমিশনারেটের বিচারাদেশের বিরুদ্ধে পরবর্তী আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রায় প্রদান করা হইলে;

(গ) আপিল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রায় প্রদান করিয়াছে এবং কমিশনারেট হইতে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আপিল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপিল করা হইয়াছে; এবং

(ঘ) যেক্ষেত্রে চূড়ান্ত আপিল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রায় প্রদান করিয়াছে।

(৩) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) এবং বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৩) ও (৪) এর অধীন বর্ধিত প্রাপ্যতা প্রদান করা যাইবে না, যথা:-

(ক) প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কাঁচামাল অবৈধ অপসারণের অভিযোগে দাবিনামা প্রতিষ্ঠিত হইতে চূড়ান্ত আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রায় প্রদান পর্যন্ত যে কোনো পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনের ধারা ২৩৮ এর অধীন নোটিশ জারি হইয়া থাকিলে;

(খ) প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জাল জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত হইলে;

(গ) ওয়্যারহাউস লাইসেন্স সাময়িক স্থগিত থাকাকালে; এবং

(ঘ) দাবিনামা সংবলিত কারণ দর্শাও নোটিশের প্রেক্ষিতে জারীকৃত বিচারাদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিল মামলার চূড়ান্ত রায় সরকারের পক্ষে প্রদত্ত হইবার ক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধ না হইলে।

১২। **নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানি।-** (১) বিধি ৪ বা বিধি ৫ বা বিধি ৬ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারিত হইবার পর সংশ্লিষ্ট মেয়াদে উক্তরূপ আমদানি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানি করা হইলে তাহা প্রযোজ্য শুল্ক করাদির সমপরিমাণ অর্থের নিঃশর্ত ও অব্যাহত ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে বন্ডের আওতায় এই শর্তে খালাস দেওয়া যাইবে যে, কোনো ক্ষেত্রেই তাহা সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট আমদানির পরিমাণ ও পূর্ববর্তী মেয়াদের মজুদ কাঁচামালের জেরসহ একত্রে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৮০ (আশি) ভাগের অতিরিক্ত হইবে না।

(২) ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে খালাসকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত সমুদয় পণ্য রপ্তানির পরে রপ্তানির সপক্ষে ব্যাংকের যথাযথ পিআরসি (Proceed Realization

Certificate) বা প্রত্যয়নপত্র, লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্রসহ, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমসের নিকট দাখিল দাখিল করা হইলে কমিশনার প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই করিয়া রপ্তানি নিশ্চিত হইয়া আমদানি কাস্টম হাউসে বা স্টেশনে উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তির লক্ষ্যে প্রত্যয়নপত্র জারি করিবেন।

১৩। **পণ্য ভিত্তিক আমদানি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ।-** (১) পণ্য উৎপাদনে যে সকল কাঁচামাল প্রয়োজন হয়, সেই সকল কাঁচামালের ব্যবহারিক অনুপাতের ভিত্তিতে প্রতিটি কাঁচামালের পৃথক পৃথক আমদানি প্রাপ্যতা ও পণ্য উৎপাদনে উক্ত কাঁচামাল ব্যবহারের আনুপাতিক হারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী কাঁচামালের প্রাপ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (DEDO) কর্তৃক কোনো সহগ নির্ধারিত থাকিলে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ঘোষণা গ্রহণ করিয়া উক্ত তথ্য অনুরূপ পণ্য উৎপাদনকারী এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান হইতে সংগৃহীত তথ্যের নিরিখে যাচাই করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী কাঁচামালের প্রাপ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করিয়া প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা যাইবে।

(৫) একই ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব একই ব্যবহারিক অনুপাত অনুসরণ করিতে হইবে।

(৬) পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য একাধিক কাঁচামাল একটি অপরটির বিকল্প বা পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা থাকিলে সেই ক্ষেত্রে উক্ত সকল বিকল্প বা পরিপূরক কাঁচামালের আমদানি-প্রাপ্যতা একত্রে যোগ করিয়া মোট পরিমাণ হিসাবে আমদানি-প্রাপ্যতায় উল্লেখ করা যাইবে।

১৪। **আমদানি প্রাপ্যতা অনুমোদন।—** বিধি ৪, বিধি ৫ ও বিধি ৬ এ বর্ণিত আমদানি প্রাপ্যতা অন্যূন জয়েন্ট কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তা অনুমোদন করিবেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আমদানি প্রাপ্যতা কমিশনার অনুমোদন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত প্রাপ্যতা মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার ৬০ (ষাট) শতাংশের অধিক হইলে এবং পূর্ববর্তী মেয়াদে ব্যবহৃত কাঁচামালের সহিত ২০ (বিশ) শতাংশের অধিক পরিমাণ যোগ করিয়া বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে কমিশনারের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

১৫। **ওয়্যারহাউসে এককালীন মজুদ।-** কোনো সময়েই ওয়্যারহাউসে এককালীন মজুদ কাঁচামালের পরিমাণ নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি-প্রাপ্যতার এক তৃতীয়াংশ অথবা গুদামের অনুমোদিত ধারণ ক্ষমতা এই দুই এর মধ্যে যাহা কম তাহার বেশি হইবে না।

১৬। **পণ্যের বর্ণনা ও H. S. Code নূতন ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে উল্লেখকরণ।-** (১) ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় যে সকল পণ্য খালাসযোগ্য হইবে সেই সকল পণ্যের নাম, H. S. Code, আমদানি প্রাপ্যতা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে লাইসেন্সে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) ইতঃপূর্বে যে সকল ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে সেই সকল লাইসেন্সে এইরূপ তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ না থাকিলে বার্ষিক প্রাপ্যতা প্রদানের সময় উপ-বিধি (১) অনুসরণ করিয়া উহা উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে।

১৭। **বন্ড অটোমেশন সিস্টেমে কার্যক্রম পরিচালনা।-** এই বিধিমালায় বর্ণিত সকল কিংবা নির্দিষ্টকৃত কোনো কার্যক্রম কাস্টমস বন্ড অটোমেশন সিস্টেমে সম্পাদন করা যাইবে।

১৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত।-** (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৯ জুন ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখের আদেশ নং- ১৪/২০০৮ মূলে জারীকৃত সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প (পোশাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ আদেশ, ২০০৮ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সকল আদেশ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত সকল আদেশের অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) গৃহীত বা সূচিত কোনো কার্যধারা বা মামলা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা যতদূর সম্ভব রহিত আদেশসমূহের অধীন এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন এই বিধিমালা প্রণীত হয় নাই।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১২ আষাঢ়, ১৪৩১** বঙ্গাব্দ/ **২৬ জুন, ২০২৪** খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং- ২৪২-আইন/২০২৪/৮৪/কাস্টমস।- সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০২৪ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত বিধিমালার-

(ক) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৪) এর পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত উপ-বিধি (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

> "(৪) কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবে, যথা:-
>
> বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা = {বার্ষিক মোট কার্যদিবস (৩০০) × কার্যদিবস প্রতিঘন্টা (২০ অথবা ক্ষেত্রমত ২৪) × উৎপাদনে ব্যবহৃত মেশিনের সংখ্যা × প্রতি ঘন্টায় মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা}।"; এবং

(খ) বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত "করিতে হইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "করা যাইবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৯ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২৩৫-আইন/২০২৫/৫৭/কাস্টমস।- সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০২৪ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

উপরিউক্ত বিধিমালার-

(১) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত "অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস" শব্দগুলির পরিবর্তে "রাজস্ব কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২) বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(১) কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নূতন ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানের সময় বিধি ৩ অনুযায়ী নিরূপিত বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগের সমপরিমাণ কাঁচামাল বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল নির্ধারণে ডেডো কর্তৃক অনুমোদিত সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহগ বিবেচনায় নেয়া যাইবে।";

(৩) বিধি ১১ এর-

(ক) উপ-বিধি (২) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (৩) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(খ) প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জাল জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত হইলে এবং উহা উচ্চতর আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট বিচারাধীন না থাকিলে;"।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব।

Session-07

Goods Dutiable, Customs Assessment & Clearance Procedure, Re-Assessment

Legislative Provisions

Annexure-N

Goods Declaration, Assessment and Re-assessment Rules-2024

(SRO no-206-Law/2024/58/Customs, Dt: 29.05.2024)

Session-07
Goods Dutiable, Customs Assessment & Clearance Procedure, Re- Assessment
Legal Provisions

শুল্ক ও কর আরোপ

১৮। **শুল্কযোগ্য পণ্য।**- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য সকল পণ্যের উপর প্রথম তফসিলে বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন নির্ধারিত হারে কাস্টমস শুল্ক প্রদেয় হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপণীয় কোনো শুল্ক ও কর আরোপ বা আদায় করা হইবে না, যদি কোনো একটি চালানের পণ্যমূল্য ৪ (চার) হাজার টাকার অধিক না হয়।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেইরূপ সমীচীন মনে করিবে সেইরূপ শর্ত, সীমা বা বিধি-নিষেধ আরোপ সাপেক্ষে, প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট সকল বা যে কোনো পণ্যের উপর উক্ত তফসিলে নির্ধারিত কাস্টমস শুল্কের সর্বোচ্চ হারের দ্বিগুণের অধিক নয়, এমন হারে রেগুলেটরি শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—কোনো পণ্যের উপর রেগুলেটরি শুল্কের হার উক্ত পণ্যের উপর প্রথম তফসিলে নির্ধারিত আরোপযোগ্য কাস্টমস শুল্ক হারের অধিক হইতে পারিবে, তবে উক্ত রেগুলেটরি শুল্ক উক্ত তফসিলের সর্বোচ্চ কাস্টমস শুল্ক হারের দ্বিগুণের অধিক হইতে পারিবে না।

(৩) উপ ধারা (২) এর অধীন আরোপিত রেগুলেটরি শুল্ক উপ ধারা (১) অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন আরোপিত শুল্কের অতিরিক্ত হইবে।

(৪) উপ ধারা (২) এর অধীন জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন পূর্বে রহিত করা না হইলে, যেই অর্থ-বৎসরে উহা জারি করা হইয়াছে সেই অর্থ-বৎসর সমাপনান্তে (on the expiry) উহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রহিত হইয়া যাইবে।

৩০। **পণ্যের শুল্কহার, মূল্য এবং বিনিময় হার নির্ধারণের তারিখ।**- কোনো আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ক ও করের পরিমাণ নিম্নবর্ণিত তারিখে বলবৎ বিনিময় হার ও বাণিজ্যের শ্রেণি, পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, রুলস অব অরিজিন, এবং উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ক ও কর হারের ভিত্তিতে গণনা করিতে হইবে, যথা:-

(ক) ধারা ৮৩ এর অধীন পণ্য ঘোষণা নিবন্ধিত হওয়ার তারিখ;

(খ) ধারা ১৩৪ এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর অধীন ওয়্যারহাউস হইতে দেশীয় ভোগের জন্য পণ্য ছাড়করণের ক্ষেত্রে যে তারিখে ধারা ৮৩ এর অধীন কোনো পণ্য ঘোষণা নিবন্ধিত হয় সেই তারিখ, এবং

(গ) অন্যান্য ক্ষেত্রে শুল্ক পরিশোধের তারিখ:

তবে শর্ত থাকে যে, যে যানবাহনে পণ্য আমদানি করা হইবে উহা আগমনের প্রত্যাশায় যদি ধারা ৮৪ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে কোনো পণ্য ঘোষণা দাখিল করা হয়, তাহা হইলে, এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে পণ্য আগমনের বিষয়ে অবহিতকরণের (notify) তারিখ হইবে পণ্যের শুল্ক হার, মূল্য এবং বিনিময় হার নির্ধারণের তারিখ:

আরও শর্ত থাকে যে, পণ্য ঘোষণা ব্যতীত বা এইরূপ ঘোষণা অর্পণের প্রত্যাশায় কোনো পণ্য রপ্তানি অনুমোদিত হইলে, উক্ত পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ক হার এবং মূল্য নিরূপণের জন্য বিনিময় হার হইবে, যে তারিখ বহির্গমনোদ্যত যানবাহনে পণ্য জাহাজীকরণ আরম্ভ করা হয় সেই তারিখে প্রযোজ্য শুল্ক হার, বা, ক্ষেত্রমত, বিনিময় হার।

৩১। **মূল্য এবং কার্যকর শুল্ক হার।**- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩০ এর

উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূল্য এবং শুল্ক হারের অন্তর্ভুক্ত হইবে যথাক্রমে ধারা ২৭ এর অধীন নির্ধারিত মূল্য, এবং ধারা ১৮, ১৯, ২০ বা ২৩ এর অধীন আরোপিত শুল্কের পরিমাণ এবং কোনো পণ্যের বিক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদনের অথবা ঋণপত্র খোলার পূর্বে অথবা পরে শুল্ক হইতে অব্যাহতি বা রেয়াত সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রত্যাহারের ফলে যে পরিমাণ শুল্ক প্রদেয় হইত সেই পরিমাণ শুল্ক।

৩২। **শুল্ক, কর ও সুদ পরিশোধের সময়সীমা।**- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কোনো শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে উহা অবহিতকরণের বিজ্ঞপ্তিতে অন্য কোনো তারিখ প্রদান করা না হইলে, ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উক্ত শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জ প্রদেয় হইবে।

(২) যদি কোনো শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন বিলম্ব পরিশোধের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) কোনো শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জ প্রদেয় তারিখের মধ্যে পরিশোধিত না হইলে, উক্ত শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জের উপর, উহা পরিশোধযোগ্য বা প্রদেয় হইবার সর্বশেষ তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া উহা পরিশোধিত হইবার তারিখ পর্যন্ত মাসিক ১ (এক) শতাংশ সরল হারে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে:

ব্যাখ্যা।-এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, "পরিশোধিত হইবার তারিখ পর্যন্ত" অর্থ নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিন হইতে নিষ্পন্নাধীন সময়সহ পরিশোধের দিন পর্যন্ত, যাহা ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক নহে। ;

৪) কোনো শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জ কোনো পণ্য ছাড়ের পর বকেয়া থাকিলে, উক্ত নির্ধারিত বকেয়ার অতিরিক্ত হিসাবে, উক্ত পণ্য ছাড়ের তারিখ হইতে উক্ত নির্ধারিত বকেয়া অবহিতকরণের তারিখ পর্যন্ত মাসিক ১ (এক) শতাংশ হারে সুদ ধার্য করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা অনুসারে, যদি ইহা নির্ধারণ করে যে, ধার্যকৃত সুদ পরিশোধের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গুরুতর অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হইবেন, তাহা হইলে বোর্ড উক্তরূপ সুদ ধার্য করা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে।

৪৮। **যানবাহন এবং কার্গো ঘোষণা।**- (১) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে, বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশে আগমন করিবে এইরূপ যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি (person-in-charge) অথবা তাহার পক্ষে উক্ত যানবাহনের মালিক বা পরিচালনাকারী বা তাহার এজেন্ট নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরম, পদ্ধতি ও সময়সীমার মধ্যে একটি ঘোষণা দাখিল করিবেন, যথা:-

(ক) যানবাহন আগমনের আসন্ন সময়;

(খ) রুট;

(গ) ক্রু;

(ঘ) যাত্রী;

(ঙ) বাংলাদেশে খালাস করিবার লক্ষ্যে হউক বা না হউক, বাংলাদেশে আনয়ন করা হইবে, এইরূপ সকল পণ্যের একটি কার্গো ঘোষণা; এবং

(চ) যানবাহন আগমনের কাস্টমস স্টেশনের নাম।

(২) যথাযথ কর্মকর্তা কোনো যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, মালিক বা পরিচালনাকারী বা তাহাদের এজেন্টকে উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত ঘোষণার সংশোধন বা সম্পূরক ঘোষণা দাখিলের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো সংশোধন বা সম্পূরক ঘোষণা দাখিলের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না, যথা:-

(ক) কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, মালিক বা পরিচালনাকারী বা

(খ) কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত সংশোধনের বিষয়টি ইতোমধ্যে অশুদ্ধ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে;

(গ) আগমনের স্থান হইতে উক্ত পণ্য অপসারণ করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে; বা

(ঘ) উক্ত পণ্যের জন্য ইতোমধ্যে একটি পণ্য ঘোষণা দাখিল করা হইয়াছে।

(৩) যানবাহনের মালিক বা তাহার প্রতিনিধি বা পরিচালনাকারী যানবাহনের আগমন ও প্রস্থানের পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অ্যাডভান্স প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন (Advance Passenger Information-API) এবং প্যাসেঞ্জার নেইম রেকর্ড (Passenger Name Record-PNR) দাখিল করিবেন।

৪৯। **যানবাহন আগমনের স্থান**।- (১) বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশে প্রবেশকারী যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি (person-in-charge) কাস্টমস স্টেশন ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে যানবাহনটি ভিড়াইবেন না বা অবতরণ করাইবেন না, অথবা ভিড়াইবার বা অবতরণ করাইবার অনুমতি প্রদান করিবেন না।

(২) স্থলপথে বাংলাদেশে প্রবেশকারী যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত রুটে বাংলাদেশের যে স্থানে সীমান্ত অতিক্রম করিবেন, তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থানের নিকটবর্তী কাস্টমস স্টেশনে তাহার যানবাহনসহ অগ্রসর হইবেন।

(৩) বাংলাদেশে আগমনের পর, কোনো যানবাহন যথাযথ কর্মকর্তার নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে আগমনের বন্দর, স্থান বা বিমানবন্দর হইতে প্রস্থান করিবে না বা কোনো পণ্য খালাস করিবে না।

(৪) উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সন্ত্রাস ও ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র বিস্তার ও উহার অর্থায়ন সন্দেহে আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক তালিকাভুক্ত আমদানি বা রপ্তানি পণ্য বহনকারী কোনো বাহন বাংলাদেশের কোনো কাস্টমস স্টেশনে ভিড়াইবার বা অবতরণ করাইবার বা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানির জন্য প্রস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

৮১। **পণ্যের ঘোষণা**।- (১) কোনো পণ্যের আমদানিকারককে বা রপ্তানিকারককে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ করিয়া একটি পণ্য ঘোষণা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে বা, ইলেকট্রনিক সিস্টেম না থাকিলে ম্যানুয়্যালি দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(ক) উক্ত পণ্যের জন্য প্রযোজ্য কাস্টমস পদ্ধতি;

(খ) এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি অনুসারে পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, উৎস দেশ এবং পণ্যের কাস্টমস মূল্য সংক্রান্ত ঘোষণা; এবং

(গ) পণ্যের পরিমাণ ও যথাযথ বর্ণনাসহ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো বিষয়।

(২) পণ্য আমদানিকারককে পণ্যের সঠিক শুল্ক নিরূপণ এবং ছাড়ের জন্য বোর্ড বা অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত দলিল ও পর্যাপ্ত তথ্য যথাযথ কর্মকর্তার নিকট দাখিল বা উপস্থাপন করিতে হইবে।

৮২। **আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারকের দায়িত্ব**।- আমদানি বা রপ্তানির জন্য পণ্য ঘোষণাকারী বা যাহার পক্ষে উক্তরূপ ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের জন্য দায়বদ্ধ থাকিবেন, যথা:-

(ক) পণ্য ঘোষণায় প্রদত্ত তথ্যের সঠিকতা এবং সম্পূর্ণতা;

(খ) উপস্থাপিত যে কোনো দলিলের সত্যতা;

(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রদেয় সকল শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জ পরিশোধ এবং প্রাসঙ্গিক কাস্টমস পদ্ধতির অধীন সংশ্লিষ্ট পণ্য ন্যস্ত করা সম্পর্কিত অন্যান্য সকল বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন; এবং

(ঘ) যথাযথ কর্মকর্তার অনুরোধে এবং উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো উপযুক্ত ফরমে চাহিদামত সকল দলিল ও তথ্য দাখিল এবং কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন বা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান;

এজেন্টও উপারডক্ত দফা (ক), (খ) ও (ঘ) তে ডাল্লাখত বাধ্যবাধকতার জন্য দায়া থাকবেন।

৮৩। **নিবন্ধন।**- (১) ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় পণ্য ঘোষণা দাখিলের ক্ষেত্রে ধারা ৮১ অনুযায়ী দাখিলের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উহা নিবন্ধিত হইয়া যাইবে।

(২) ম্যানুয়্যালি কোনো পণ্য ঘোষণা দাখিলের ক্ষেত্রে, ধারা ৮১ এর আবশ্যকতাসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যথাযথ কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে উহা নিবন্ধন করিবেন।

৮৪। **পণ্য ঘোষণা দাখিলের সময়।**- (১) কোনো কাস্টমস স্টেশনে পণ্য নামাইবার পর আমদানিকারক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পণ্য পৌঁছাইবার বা, ক্ষেত্রমত, অবতরণের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে, পণ্য ঘোষণা দাখিল করিবেন।

(২) আমদানির জন্য পণ্য বোঝাই করা হইয়াছে এইরূপ কোনো যানবাহন এতদ্‌সংক্রান্ত পণ্য ঘোষণা দাখিলের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পৌঁছাইবার প্রত্যাশার ক্ষেত্রে, আমদানিকারক উক্ত পণ্যের আমদানির পূর্বেই কোনো পণ্য ঘোষণা দাখিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত পণ্য উক্ত সময়ের মধ্যে না পৌঁছায়, তাহা হইলে উক্তরূপ পণ্য ঘোষণা দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

৮৫। **পণ্য ঘোষণার প্রতিস্থাপন।-** কোনো আমদানিকারক তদ্‌কর্তৃক কোনো কাস্টমস পদ্ধতির অধীনে প্রদত্ত পণ্য ঘোষণা অন্য কোনো কাস্টমস পদ্ধতি দ্বারা প্রতিস্থাপন করিবার লিখিত অনুরোধ করিলে, কমিশনার অব কাস্টমস যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত অনুরোধ বৈধ কারণে করা হইয়াছে এবং উহাতে প্রতারণা করিবার কোনো অভিপ্রায় নাই, তাহা হইলে উক্তরূপ প্রতিস্থাপনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৮৬। **দাখিলকৃত পণ্য ঘোষণার সংশোধন ও প্রত্যাহার।**- (১) কোনো আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক কর্তৃক লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে ধারা ৮১ এর অধীন দাখিলকৃত পণ্য ঘোষণায় উল্লিখিত এক বা একাধিক বিবরণ সংশোধনের অনুমতি প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরোধকৃত সংশোধন মূল দলিলের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত কোনো ঘটনার পর যদি কোনো সংশোধনের অনুরোধ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত সংশোধনের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যদি ইহা অবহিত করা হয় যে, পণ্য পরীক্ষা করা হইবে;

(খ) কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক যদি ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট বিবরণ সঠিক নহে; অথবা

(গ) ধারা ১১২ এ উল্লিখিত ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ব্যতীত, পণ্য ছাড় করা হইয়াছে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পণ্য ঘোষণার কোনো সংশোধন মূল পণ্য ঘোষণায় উল্লিখিত পণ্য ব্যতীত অন্য কোনো পণ্যের জন্য প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) যথার্থতা প্রতিপাদিত হইলে, কমিশনার অব কাস্টমস যুক্তিসঙ্গত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া দাখিলকৃত পণ্য ঘোষণা প্রত্যাহারের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৮৭। **সত্যতা প্রতিপাদন।**- (১) কোনো পণ্য ঘোষণায় বর্ণিত বিবরণের সঠিকতার সত্যতা প্রতিপাদন এবং এই আইন ও বিধি এবং পণ্য আমদানি বা, ক্ষেত্রমত, রপ্তানি সংক্রান্ত অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের কোনো নিষেধাজ্ঞা, বিধি-নিষেধ (restriction) বা অন্যান্য আবশ্যকতা প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে এবং ধারা ৯৩ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, যথাযথ কর্মকর্তা নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) পণ্য ঘোষণা এবং যে কোনো সহায়ক দলিল পরীক্ষা করা;

(খ) সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে অন্যান্য দলিল উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান;

(গ) নন-ইন্ট্রুসিভ (non intrusive) যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য পরিদর্শন করা;

(ঘ) পণ্য পরীক্ষা করা;

(চ) পণ্যের বিশ্লেষণ বা বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা।

(২) কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো পণ্য পরীক্ষা বা নমুনা হিসাবে সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করিলে, যথাযথ কর্মকর্তা অবিলম্বে উহা সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে অবহিত করিবেন।

(৩) অন্য কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা তাহাদের পক্ষে কোনো পণ্যের পরীক্ষা, নমুনা সংগ্রহ বা অন্যান্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, যথাযথ কর্মকর্তা, যেক্ষেত্রে সম্ভব, সেইক্ষেত্রে ইহা নিশ্চিত করিবেন যে, উক্ত কাস্টমস সংক্রান্ত কার্যাদি এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা তাহাদের পক্ষে অনুরূপ কার্যাদি একই সময়ে ও স্থানে পরিচালিত হয়।

৮৮। **পণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যথাযথ কর্মকর্তা কোনো পণ্য প্রবেশ অথবা খালাসের সময় অথবা উহা কোনো কাস্টমস এলাকার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবার সময়ে উক্ত পণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(২) বোর্ড, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আমদানিকৃত পণ্যের পরীক্ষা বা রাসায়নিক পরীক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য যে কোনো পরীক্ষাগারকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনুসরণীয় পদ্ধতিসমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮৯। **আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক কর্তৃক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ ও ব্যয় বহন করা।**- কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বা পরীক্ষার আনুষঙ্গিক কার্যক্রম, যাহার মধ্যে কোনো তদন্ত, বৈজ্ঞানিক অথবা রাসায়নিক পরীক্ষা বা ড্রাফট সার্ভে অন্তর্ভুক্ত, পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোনো পণ্য বা উহার কন্টেইনার খোলা, মোড়ক খোলা, বাদ দেওয়া, পরিমাপ করা, পুনঃমোড়কজাত করা, স্তূপ করা, বাছাই করা, বাহির করা, চিহ্নযুক্ত (marking) করা, সংখ্যায়ন করা, উঠানো, নামানো, পরিবহণ করা বা বোঝাই করিবার কাজ বা উহার অপসারণ বা ওয়্যারহাউসিং এর জন্য এবং উক্তরূপ পরীক্ষা, তদন্ত, রাসায়নিক পরীক্ষা অথবা সার্ভে করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো সুবিধা বা সহায়তা প্রদান উক্ত পণ্যের আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক কর্তৃক এবং তাহার নিজ খরচে সম্পন্ন করিতে হইবে।

৯০। **শুল্কায়ন।**- (১) এই আইন এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যথাযথ কর্মকর্তা-

(ক) এই আইন ও বিধির বিধানাবলি এবং অন্যান্য আইনগত বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, উৎস দেশ এবং পণ্যের কাস্টমস মূল্য নিরূপণ করিবেন; এবং

(খ) উক্ত পণ্যের উপর, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিশোধযোগ্য শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে অনতিবিলম্বে, প্রদেয় শুল্ক করের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া, যদি থাকে, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা শুল্কায়ন আদেশ জারি করিয়া অবহিত করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক শুল্কায়নের পরিবর্তে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পণ্য ঘোষণায় বর্ণিত কাস্টমস মূল্য, পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, উৎস দেশ, শুল্ক হার, প্রদেয় শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জের পরিমাণ গ্রহণ করা যাইবে এবং উক্তরূপ ক্ষেত্রে, প্রদেয় পরিমাণের নোটিশ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক কৃত শুল্কায়ন আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

৯১। **পুনঃশুল্কায়ন।**- (১) ধারা ২০৪ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন দাবির উপর প্রযোজ্য সময়সীমা ক্ষুণ্ন না করিয়া, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা, সময় সময়, কোনো শুল্কায়নের শুদ্ধতা নিশ্চিত করিবার নিমিত্তে শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জের শুল্কায়ন, গৃহীত পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, উৎস দেশ ও কাস্টমস মূল্য পরিবর্তন করিয়া পুনঃশুল্কায়ন করিতে বা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা, বিদ্যমান অন্য কোনো আইনের অধীন আরোপিত কোনো নিষেধাজ্ঞা, বিধি-

নিষেধ বা লঙ্ঘনের বিষয়ে যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন, সেইরূপ সংশোধন করিতে বা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, তবে উক্ত শুল্কায়ন সংশ্লিষ্ট পণ্য আর কাস্টমস নিয়ন্ত্রণাধীন না থাকিলে বা উহার উপরে প্রথমে শুল্কায়িত শুল্ক ও করের পরিমাণ পরিশোধ করা হইলেও উপর্যুক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৩) যদি এই ধারার অধীন পুনঃশুল্কায়নের ফলে নূতন বা অতিরিক্ত শুল্ক, কর বা ফি পরিশোধের প্রয়োজন হয় বা ভুলক্রমে ফেরত প্রদান করা হইয়াছে এইরূপ শুল্ক, কর বা ফি পুনরায় আদায়ের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে যে কারণের ভিত্তিতে উক্ত পুনঃশুল্কায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত ব্যক্তিকে, উক্তরূপ অবহিতকরণের তারিখ হইতে উহাতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহার মতামত লিখিতভাবে প্রকাশ এবং শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর, পুনঃশুল্কায়ন চূড়ান্ত করিতে হইবে এবং একটি লিখিত দাবিনামা জারি করা হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন পুনঃশুল্কায়িত শুল্ককর লিখিত দাবিনামা জারির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

৯২। **ছাড়করণ।**- পণ্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত কোনো পণ্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহের সমাপনান্তে ছাড় করা হইবে, যথা:-

(ক) যথাযথ কাস্টমস পদ্ধতি অনুযায়ী, শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জ পরিশোধ বা প্রয়োজনমতে কোনো গ্যারান্টি প্রদানসহ, সকল শর্তাবলি, পূরণ করা; এবং

(খ) যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক পণ্য ঘোষণার সত্যতা প্রতিপাদিত হওয়া অথবা প্রতিপাদন ব্যতীত গৃহীত হওয়া।

৯৩। **সাময়িক শুল্কায়ন ও ছাড়করণ।**- (১) যদি দেশীয় ভোগের জন্য বা ওয়্যারহাউসিং এর জন্য বা দেশীয় ভোগের উদ্দেশ্যে ওয়্যারহাউস হইতে খালাসের জন্য এন্ট্রি করা কোনো আমদানিকৃত পণ্যের উপর অথবা রপ্তানির জন্য এন্ট্রি করা কোনো পণ্যের উপর প্রদেয় কাস্টমস শুল্ক, পণ্যসমূহের রাসায়নিক বা অন্যান্য পরীক্ষার কারণে বা শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে অধিকতর তদন্তের প্রয়োজনে বা উক্ত পণ্য সম্পর্কিত সকল দলিলপত্র অথবা সম্পূর্ণ দলিলপত্র অথবা পূর্ণ তথ্য সরবরাহ না করিবার জন্য অবিলম্বে শুল্কায়ন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো কর্মকর্তা উক্ত পণ্যের উপর প্রদেয় শুল্ক ও কর সাময়িকভাবে শুল্কায়ন এবং উক্ত পণ্য ছাড়ের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সাময়িকভাবে শুল্কায়নের উপর চূড়ান্ত শুল্কায়নের ফলে যে অতিরিক্ত শুল্ক প্রদেয় হইবে উহা পরিশোধ করিবার জন্য উক্ত কর্মকর্তার বিবেচনায় যেরূপ পর্যাপ্ত বিবেচিত হইবে, আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক সেইরূপ পরিমাণ গ্যারান্টি দাখিল করিবেন এবং এই ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না এবং উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে সকল বিধি-বিধান প্রতিপালিত হইয়াছে মর্মে নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন সাময়িক শুল্কায়নের ভিত্তিতে কোনো পণ্য খালাস প্রদান করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পণ্যের উপর প্রদেয় প্রকৃত শুল্ক ও কর সাময়িক শুল্কায়নের তারিখ হইতে ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে এবং যেক্ষেত্রে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল অথবা আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো মামলা অনিষ্পন্ন রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে চূড়ান্তভাবে নিরূপণ করিতে হইবে এবং উক্ত শুল্কায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর যথাযথ কর্মকর্তা ইতঃপূর্বে পরিশোধিত অথবা গ্যারান্টিকৃত অর্থের সহিত চূড়ান্ত শুল্কায়নের ভিত্তিতে প্রদেয় অর্থের বিপরীতে শুল্ক ও করের পরিমাণ সমন্বয় করিবার আদেশ প্রদান করিবেন এবং উহাদের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক অনতিবিলম্বে পরিশোধ করিবেন অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহাদের নিকট ফেরত প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কাস্টমস হাউসের ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস অথবা কাস্টমস স্টেশনের ক্ষেত্রে কমিশনার, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, উহা লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া এই উপ-ধারায় বর্ণিত চূড়ান্ত শুল্ক নিরূপণের সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

৯৪। **সরকারের নিকট পণ্য হস্তান্তর ও উহার বিলিবন্দেজ।**- (১) কোনো আমদানিকৃত পণ্য দেশীয় ভোগের জন্য ছাড় করা না হইলে বা কোনো পণ্য রপ্তানির ঘোষণা প্রদানের পর রপ্তানি করা না হইলে, যথাযথ কর্মকর্তার পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত পণ্যের আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, হেফাজতকারী ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত পণ্য সরকারের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

(২) কোনো পণ্য সরকারের নিকট হস্তান্তরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উক্ত পণ্য-

(ক) নিম্নবর্ণিত কারণে পণ্য নামানোর তারিখ হইতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে, বা যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে, ছাড় করা বা জাহাজজাত না হয়-

(অ) সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের কারণে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত পণ্য পরীক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা পরীক্ষা করা সম্ভব না হইলে;

(আ) সংশ্লিষ্ট পণ্য অনুরোধকৃত কাস্টমস পদ্ধতির অধীন ন্যস্ত বা ছাড় করিবার পূর্বে অবশ্য উপস্থাপনীয় দলিল উপস্থাপন না করিলে; বা

(ই) শুল্ক ও কর পরিশোধ বা এতদ্‌সংক্রান্ত কোনো গ্যারান্টি প্রদানের ক্ষেত্রে, উহা পরিশোধ বা প্রদান করা না হইলে; অথবা

(খ) ছাড়ের তারিখ হইতে, বা যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে, কাস্টমস এলাকা হইতে অপসারণ করা না হইলে।

(৩) সরকারের নিকট হস্তান্তরিত পণ্য, উক্ত পণ্যের মালিকের ঠিকানা সংগ্রহ করা সম্ভব হইলে তাহাকে যথাযথ নোটিশ প্রদান করিয়া বা তাহার ঠিকানা সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলে উক্ত নোটিশ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া, যথাযথ কর্মকর্তার আদেশক্রমে বিক্রয়, ধ্বংস বা অন্যবিধ উপায়ে বিলিবন্দেজ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) যথাযথ কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে, জীবজন্তু এবং পচনশীল পণ্য যে কোনো সময় বিক্রয় করা যাইবে;

(খ) সরকারের অনুমোদনক্রমে, অস্ত্র, গোলাবারুদ বা সামরিক সরঞ্জাম ও বিপজ্জনক পণ্য, বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে, স্থানে এবং পদ্ধতিতে বিক্রয় বা অন্যবিধ উপায়ে বিলিবন্দেজ করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দেশীয় ভোগের জন্য শুল্কযোগ্য কোনো পণ্য কাস্টমস শুল্ক ও কর পরিশোধ না করিয়া অপসারণ করা যাইবে না।

(৫) যদি ন্যায়নির্ণয়ন, আপিল, পুনরীক্ষণ (revision) বা কোনো আদালতের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো পণ্য বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে উক্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি ট্রেজারিতে জমা করিতে হইবে; এবং যদি উক্ত ন্যায়নির্ণয়নে বা আপিলে বা পুনরীক্ষণে ইহা পরিদৃষ্ট হয় বা আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, উক্তরূপ বিক্রয়কৃত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য নহে, তাহা হইলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ধারা ২৩৭ এ যেরূপ ব্যবস্থা বর্ণিত রহিয়াছে, সেইরূপ পাওনা, শুল্ক বা কর প্রয়োজনীয় কর্তনের পর উহা মালিককে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৯৫। **নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে শুল্কায়ন না করা পণ্যের ক্ষেত্রে পদ্ধতি।**- যদি এই আইনের বিধানাবলির অধীন আটককৃত, জব্দকৃত, বাজেয়াপ্তকৃত, ন্যায়নির্ণয়নাধীন বা আপিলাধীন পণ্য ব্যতীত, যথাযথভাবে পণ্য ঘোষণা উপস্থাপন করা হইয়াছে এইরূপ অন্য কোনো পণ্য, ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে শুল্কায়ন করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত পণ্যের আমদানিকারক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে শুল্কায়নের জন্য কমিশনারকে নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত কমিশনার বা তাহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা, আমদানি বৈধ হইলে, শুল্কায়ন করিবেন অথবা আমদানি বৈধ না হইলে, কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করিবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "আটককৃত পণ্য" বলিতে রাসায়নিক পরীক্ষা বা তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার জন্য বা শ্রেণিবিন্যাস, মূল্য, আমদানিযোগ্যতা বা অন্য কোনো আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আটককৃত পণ্য অন্তর্ভুক্ত হইবে।

Subject: Snapshot of Duty-Tax rates and their Calculation

Duty / Tax elements	Coverage [goods on which levied]	Base value for computing duty	Rate of duty	Remarks
Customs Duty (CD)	Goods specified in First Schedule of Customs Act [Customs Tariff]	Assessable Value (AV)*	Prescribed in Customs Tariff	Exemptions are available for specified goods
Regulatory Duty (RD)	i. Imported goods where the rate of customs duty is 25% ii. Other specified imported goods	AV	i. 3% ii. 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%	Exemptions are available for specified goods
Advance Income Tax (AIT)	All imported goods	AV	5% or 10% or 0% or 1% or 2% or 3% or 20% or fixed amount	Exemptions are available for specified goods
Supplementary Duty (SD)	Imported goods covered in Table-1 of Second Schedule of the VAT and SD Act	AV + CD + RD	Prescribed in Second Schedule of VAT and SD Act	
Value Added Tax (VAT)	All imported goods	AV + CD + RD + SD	15%	Exemptions are available for specified goods
Advance Tax (AT)	All imported goods	AV + CD + RD + SD	2% (for manufacturer subject to conditions) or 7.5%	Exemptions are available for specified goods

Session-07

Goods Dutiable, Customs Assessment & Clearance Procedure, Re-Assessment

Annexure-N

Goods Declaration, Assessment and Re-assessment Rules-2024

(SRO no-206-Law/2024/58/Customs, Dt: 29.05.2024)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১** বঙ্গাব্দ/ **২৯ মে, ২০২৪** খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২০৬-আইন/২০২৪/৫৮/কাস্টমস।— সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, ধারা ৮১, ৯০, ৯১ ও দ্বিতীয় তফসিলের ক্রমিক নং (৫১) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন**।— (১) এই বিধিমালা পণ্য ঘোষণা, শুল্কায়ন ও পুনঃশুল্কায়ন বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা সকল আমদানি ও রপ্তানি পণ্যচালানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) কাস্টমস আইন, ২০২৩ কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিধিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন বিধায়, ইহা ৬ জুন, ২০২৪ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।— (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "**আইন**" অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন);

(খ) "**আমদানিকারক**" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৩) এ সংজ্ঞায়িত আমদানিকারক;

(গ) **"কাস্টমস মূল্য"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২১) এ সংজ্ঞায়িত কাস্টমস মূল্য;

(ঘ) **"পণ্য ঘোষণা"** অর্থ আইনের ধারা ২ (৩১) এ সংজ্ঞায়িত পণ্য ঘোষণা;

(ঙ) **"পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস (H.S. Classification)"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৩২) এ সংজ্ঞায়িত পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস;

(চ) "**যথাযথ কর্মকর্তা**" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৪২) এ সংজ্ঞায়িত যথাযথ কর্মকর্তা;

(ছ) "**রপ্তানিকারক**" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৪৫) এ সংজ্ঞায়িত রপ্তানিকারক;

(জ) "**শুল্ক ও কর**" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৪৮) এ সংজ্ঞায়িত শুল্ক ও কর।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **পণ্য ঘোষণা ফরম**।— সকল প্রকার আমদানি ও রপ্তানি পণ্যচালানের জন্য পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত পণ্য ঘোষণা ফরম আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা তাহার নিয়োজিত এজেন্ট কর্তৃক সঠিকভাবে পূরণ করিয়া সকল প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ যথাযথ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৪। **পণ্য ঘোষণার সহিত দাখিলতব্য দলিলাদি**।— পণ্য ঘোষণার সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদির মূল কপি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(ক) আমদানির ক্ষেত্রে—

(অ) Bill of Lading বা, ক্ষেত্রমত, Air Way Bill বা Truck Receipt বা Railway Receipt;

(আ) Invoice;

(ই) Packing List;

(ঈ) পণ্যের আমদানিযোগ্যতা এবং/অথবা দাবীকৃত শুল্ক ও কর রেয়াতের প্রাপ্যতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রামাণিক দলিলাদি; এবং

(উ) সরকার, বোর্ড এবং/অথবা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশ মোতাবেক দাখিলযোগ্য প্রামাণিক দলিলাদি;

(খ) রপ্তানির ক্ষেত্রে—

(অ) Export Letter of Credit (L/C) বা export/sales contract বা Order;

(আ) Invoice;

(ই) Packing List;

(ঈ) Certificate of Origin (C/O); এবং

(উ) সরকার, বোর্ড এবং/অথবা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশ মোতাবেক দাখিলযোগ্য প্রামাণিক দলিলাদি।

৫। **শুল্কায়ন**।— (১) আইনের ধারা ৮১ অনুযায়ী দাখিলকৃত পণ্য ঘোষণা ধারা ৯০ এর বিধান অনুযায়ী শুল্কায়ন করিতে হইবে।

(২) শুল্কায়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুসরণীয় হইবে, যথা:-

(ক) আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা তাহার মনোনীত এজেন্ট কর্তৃক বিধি ৪ অনুযায়ী পণ্য ঘোষণা সম্পর্কিত দলিলাদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাযথ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন;

(খ) যথাযথ কর্মকর্তা তদকর্তৃক শুল্কায়নের জন্য নির্ধারিত পণ্য ঘোষণা শুল্কায়নকালে-

(অ) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া পণ্যের আমদানি/রপ্তানিযোগ্যতা নিশ্চিত করিবেন;

(আ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিধি ৪ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করা হইয়াছে কিনা নিশ্চিত করিবেন;

(ই) দাখিলকৃত দলিলাদির সহিত পণ্য ঘোষণার মিল রহিয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিবেন;

(ঈ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৮৭ অনুযায়ী পণ্য ঘোষণার সত্যতা প্রতিপাদনের লক্ষ্যে কোনো কার্যক্রম গৃহীত হইলে উক্ত কার্যক্রমের ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া পণ্য ঘোষণার সঠিকতা যাচাই করিবেন;

(উ) আইন, তদধীন প্রণীত বিধি এবং অন্যান্য আইনগত বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, উৎস দেশ এবং কাস্টমস মূল্য নিরূপণ করিবেন;

(ঊ) উপ-দফা (অ) হতে (উ) এর কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া উক্ত পণ্যের উপর, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিশোধযোগ্য শুল্ক, কর ও অন্যান্য চার্জের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া শুল্কায়ন আদেশ (Assessment Notice) জারি করিবেন;

(ঋ) উক্ত শুল্কায়ন আদেশের বিষয়ে অনতিবিলম্বে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা ম্যানুয়ালি আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা তাহার মনোনীত এজেন্টকে অবহিত করিবেন।

৬। **স্বেচ্ছা শুল্কায়ন (Self Assessment)।**— (১) আইনের ধারা ৯০ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত পণ্যচালান সংশ্লিষ্ট পণ্য ঘোষণার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা শুল্কায়নের বিধান প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(ক) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে গ্রিন চ্যানেলভুক্ত অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর কর্তৃক দাখিলকৃত পণ্য ঘোষণা;

(খ) কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে নির্বাচিত গ্রিন চ্যানেলভুক্ত পণ্য ঘোষণা;

(গ) বোর্ড কর্তৃক, আদেশের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্বাচিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত পণ্য ঘোষণা।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী স্বেচ্ছা শুল্কায়নের ক্ষেত্রে পণ্য ঘোষণার সহিত বিধি ৪ ও বর্ণিত প্রয়োজনীয় দলিলাদি শুল্কায়নের পূর্বে যথাযথ কর্মকর্তার নিকট সরাসরি অথবা ইলেকট্রনিকভাবে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) স্বেচ্ছা শুল্কায়নের লক্ষ্যে দাখিলকৃত পণ্য ঘোষণার বিষয়ে কোনো অভিযোগ বা গোয়েন্দা তথ্য থাকিলে বা আমদানিকারক/রপ্তানিকারক বা তাহার মনোনীত এজেন্ট স্বেচ্ছায় আবেদন করিলে যথাযথ কর্মকর্তা বিধি ৭ অনুসরণ করিয়া শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করিবেন।

৭। **পুনঃশুল্কায়ন।**— (১) পণ্য ঘোষণার পুনঃশুল্কায়নের ফলে নূতন বা অতিরিক্ত শুল্ক, কর বা ফি পরিশোধের প্রয়োজন হইলে বা ভুলক্রমে ফেরত প্রদান করা হইলে এইরূপ শুল্ক, কর বা ফি পুনরায় আদায়ের লক্ষ্যে পুনঃশুল্কায়নের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আইনের

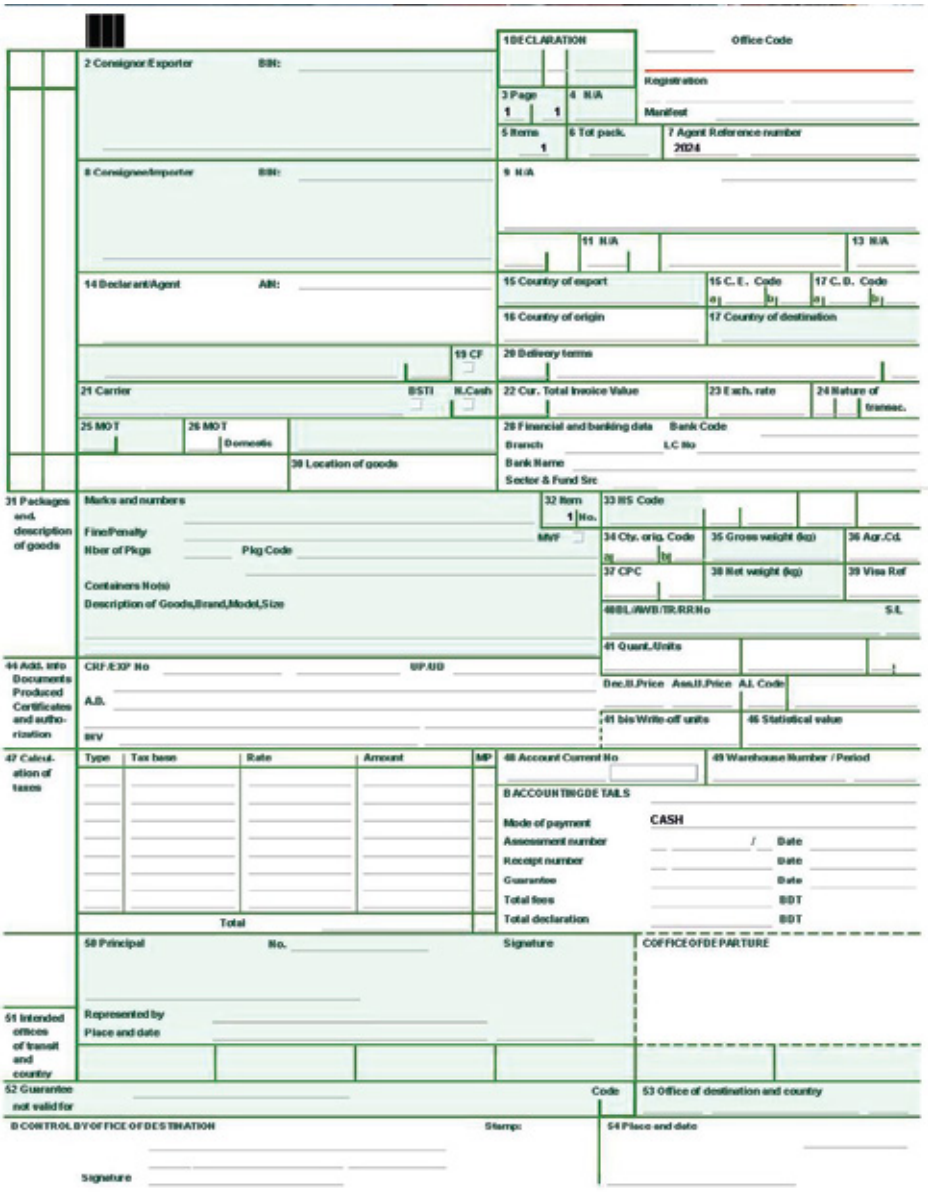
ধারা ৯১ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী পরিশিষ্ট-২ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত পত্রে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে মতামত প্রকাশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

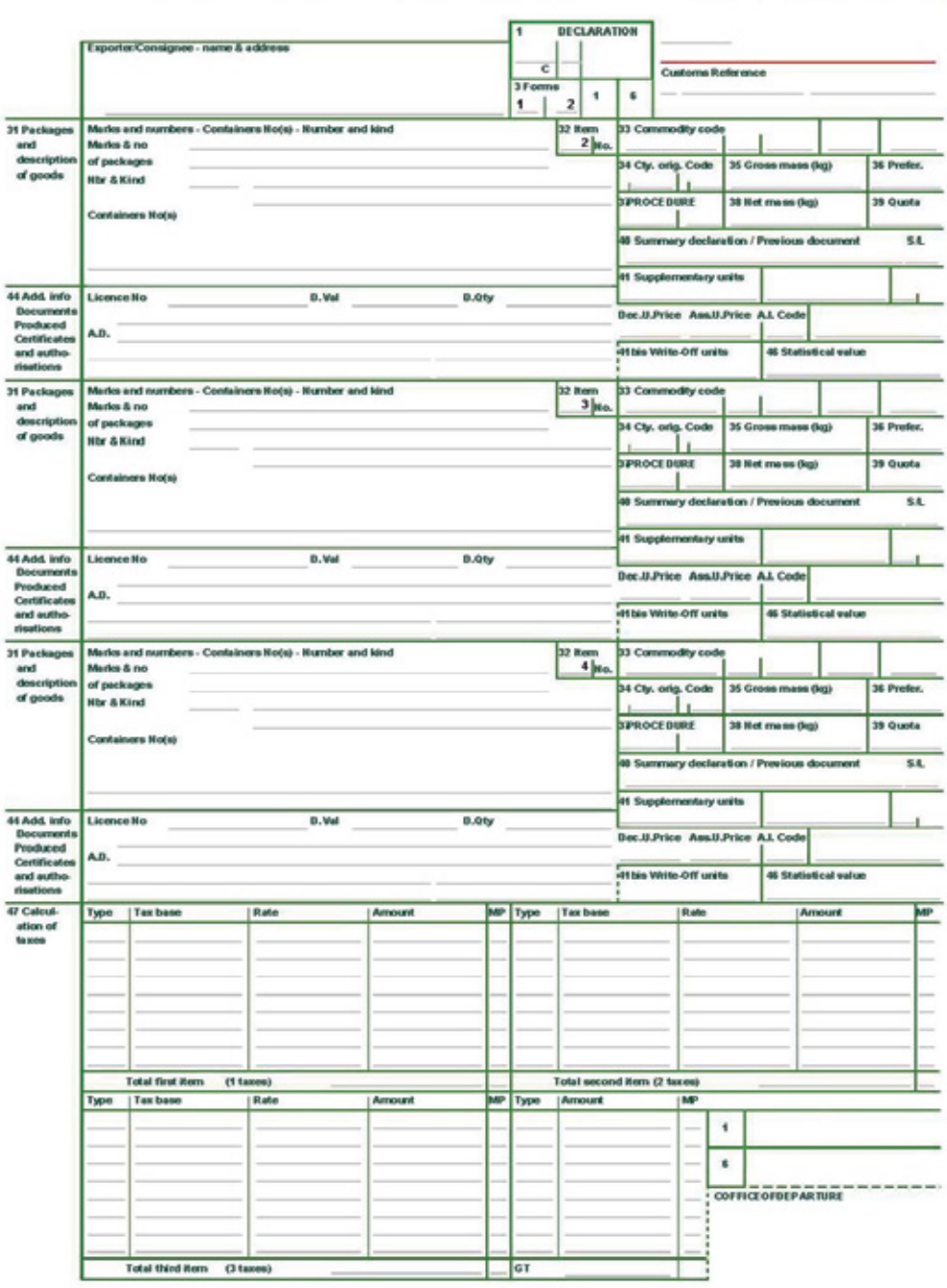
(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের পর পুনঃশুল্কায়ন চূড়ান্ত করিতে হইবে এবং পরিশিষ্ট-৩ মোতাবেক দাবিনামা জারি করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট-১

[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

পণ্য ঘোষণা ফরম




1 DECLARATION
C
Exporter/Consignee - name & address
Customs Reference
3 Forms
1 2
1
6
31 Packages and description of goods
Marks and numbers - Containers No(s) - Number and kind
Marks & no
of packages
Nbr & Kind
Containers No(s)
32 Item
2
No.
33 Commodity code
34 Cty. orig. Code
35 Gross mass (kg)
36 Prefer.
37 PROCEDURE
38 Net mass (kg)
39 Quota
40 Summary declaration / Previous document
S.L
41 Supplementary units
Dec.U.Price
Ass.U.Price
A.I. Code
41bis Write-Off units
46 Statistical value
44 Add. info Documents Produced Certificates and authorisations
Licence No
D.Val
D.Qty
A.D.
31 Packages and description of goods
Marks and numbers - Containers No(s) - Number and kind
Marks & no
of packages
Nbr & Kind
Containers No(s)
32 Item
3
No.
33 Commodity code
34 Cty. orig. Code
35 Gross mass (kg)
36 Prefer.
37 PROCEDURE
38 Net mass (kg)
39 Quota
40 Summary declaration / Previous document
S.L
41 Supplementary units
Dec.U.Price
Ass.U.Price
A.I. Code
41bis Write-Off units
46 Statistical value
44 Add. info Documents Produced Certificates and authorisations
Licence No
D.Val
D.Qty
A.D.
31 Packages and description of goods
Marks and numbers - Containers No(s) - Number and kind
Marks & no
of packages
Nbr & Kind
Containers No(s)
32 Item
4
No.
33 Commodity code
34 Cty. orig. Code
35 Gross mass (kg)
36 Prefer.
37 PROCEDURE
38 Net mass (kg)
39 Quota
40 Summary declaration / Previous document
S.L
41 Supplementary units
Dec.U.Price
Ass.U.Price
A.I. Code
41bis Write-Off units
46 Statistical value
44 Add. info Documents Produced Certificates and authorisations
Licence No
D.Val
D.Qty
A.D.
47 Calculation of taxes
Type
Tax base
Rate
Amount
MP
Total first item (1 taxes)
Total second item (2 taxes)
Total third item (3 taxes)
GT
1
6
OFFICE OF DEPARTURE

পরিশিষ্ট-২

[বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য]

পুনঃশুল্কায়নের বিষয় অবহিতকরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.. ..

.. ..

নথি নং- ..... তারিখ: .....খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : কাস্টমস আইন ২০২৩ এর ধারা ৯১ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় পণ্য ঘোষণা নম্বর ..... তারিখ: ..... খ্রিষ্টাব্দ এর পুনঃশুল্কায়নের বিষয় অবহিতকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলো।

২। আমদানিকারক/রপ্তানিকারক ..... (BIN .....) কর্তৃক এলসি নং..... তারিখ:..... খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত/রপ্তানিকৃত পণ্য ছাড়করণের/রপ্তানির লক্ষ্যে উক্ত আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক পণ্য ঘোষণা নম্বর ..... তারিখ: ..... খ্রিষ্টাব্দ দাখিলপূর্বক শুল্কায়ন সম্পন্ন করিয়া খালাস গ্রহণ/রপ্তানি করা হয়।

৩। কাস্টমস আইন ২০২৩ এর ধারা ৯১ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় শুল্কায়নের শুদ্ধতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে পণ্য ঘোষণা নম্বর ..... তারিখ: ..... খ্রিষ্টাব্দ পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা দেখা যায়, ... । উক্ত পর্যালোচনার আলোকে পণ্য ঘোষণাটি পুনঃশুল্কায়ন করা হয়। সেই মোতাবেক পণ্য চালানের পরিশোধযোগ্য শুল্ক-করাদির পরিমাণ দাঁড়ায় .....(কথায়.....) টাকা। আলোচ্য পণ্য চালানের বিপরীতে পরিশোধিত শুল্ক-করাদির পরিমাণ..... (কথায়.....) টাকা। কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদির পরিমাণ দাঁড়ায় ..... (কথায়.....) টাকা মাত্র; যাহা আমদানিকারক/রপ্তানিকারক এর নিকট হইতে আদায়যোগ্য।

৪। এমতাবস্থায়, কাস্টমস আইন ২০২৩ এর ধারা ৯১ এর উপ-ধারা (৩) এর আলোকে পণ্য ঘোষণা নম্বর ..... তারিখ: ..... খ্রিষ্টাব্দ এর পুনঃশুল্কায়নের বিষয়টি আপনাকে অবহিত করা হইলো। এ বিষয়ে আগামী ১৫ কার্যদিবস (.....খ্রিষ্টাব্দ তারিখ) এর মধ্যে আপনার লিখিত জবাব প্রেরণের অনুরোধ করা হইলো। আপনি বা আপনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থিত হইতে চাহিলে তাহা এই লিখিত জবাবের মাধ্যমে অত্র দপ্তরকে জানাইবার জন্য অনুরোধ করা হইলো। উক্ত তারিখের মধ্যে আপনার লিখিত জবাব পাওয়া না গেলে পণ্য ঘোষণা নম্বর ..... তারিখ: ..... খ্রিষ্টাব্দ এর পুনঃশুল্কায়ন চূড়ান্ত করিয়া দাবিনামা জারি করা হইবে।

.....

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস

প্রাপক: .....

.....

পরিশিষ্ট-৩

[বিধি ৭(২) দ্রষ্টব্য]

দাবিনামা জারি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.. ..

.. ..

নথি নং- ..... তারিখ: ..... খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : পণ্য ঘোষণা নম্বর ..... তারিখ: ..... খ্রিষ্টাব্দ এর পুনঃশুল্কায়নের ফলে উদঘাটিত শুল্ক ও কর বাবদ ..... টাকা আদায়ের লক্ষ্যে কাস্টমস আইন ২০২৩ এর ধারা ৯১ এর উপ-ধারা (৩) এর আওতায় দাবিনামা জারি।

সূত্র: ১. .....তারিখ:.....।

২. .....তারিখ:.....।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলো।

২। আমদানিকারক/রপ্তানিকারক..... (BIN .....) কর্তৃক এলসি নং..... তারিখ:..... খ্রি. মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য ছাড়করণের/রপ্তানির লক্ষ্যে উক্ত আমদানিকারক/রপ্তানিকারক এর মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক পণ্য ঘোষণা নম্বর ..... তারিখ: ..... খ্রিষ্টাব্দ দাখিল পূর্বক শুল্কায়ন সম্পন্ন করিয়া খালাস গ্রহণ/ রপ্তানি করা হয়।

৩। কাস্টমস আইন ২০২৩ এর ধারা ৯১ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় শুল্কায়নের শুদ্ধতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে পণ্য ঘোষণা নম্বর ..... তারিখ: ..... খ্রিষ্টাব্দ পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা দেখা যায়, ...। উক্ত পর্যালোচনার আলোকে পণ্য ঘোষণাটি পুনঃশুল্কায়ন করা হয়। সেই মোতাবেক পণ্য চালানের পরিশোধযোগ্য শুল্ক-করাদির পরিমাণ দাঁড়ায় .....(কথায়.....) টাকা। আলোচ্য পণ্য চালানের বিপরীতে পরিশোধিত শুল্ক-করাদির পরিমাণ..... (কথায়.....) টাকা। কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদির পরিমাণ দাঁড়ায় .....(কথায়.....) টাকা মাত্র।

৪। বিষয়টি সূত্রে বর্ণিত ১ নং পত্রের মাধ্যমে আপনাকে অবহিত করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সূত্রে বর্ণিত ২ নং পত্রের মাধ্যমে আপনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং আপনার অনুরোধের প্রেক্ষিতে ..... খ্রিষ্টাব্দ তারিখে আপনার/আপনার মনোনীত প্রতিনিধির শুনানি গ্রহণ করা হয়। আপনার লিখিত ও শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করে পণ্য ঘোষণা নম্বর ..... তারিখ: ..... খ্রিষ্টাব্দ এর পুনঃশুল্কায়ন চূড়ান্ত করা হইয়াছে।

৫। এমতাবস্থায়, পণ্য ঘোষণা নম্বর ..... তারিখ: ..... খ্রিষ্টাব্দ বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক ও কর এবং সুদসহ অন্যান্য চার্জ বাবদ .....

(কথায়.....) টাকা আগামী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হইলো। কাস্টমস আইন ২০২৩ এর ধারা ৯১ এর উপ-ধারা (৩) এর আলোকে এ দাবিনামা জারি করা হইলো।

.....
অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস

প্রাপক: .....
.....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

Session-08

Refund and Duty Drawback
Transshipment and Transit

Legal Provisions

Annexure-O
Duty Drawback Rules-2021

(SRO no-266-Law/2021/45/Customs Dt: 04.08.2021)

Annexure-P
Customs Transit & Transhipment Rules-2021

(SRO no-136-Law/2021/125/Customs Dt: 25.05.2021)

Including SRO's by which above SRO was amended

Session-08
Refund and Duty drawback
Transshipment and Transit

Legislative Provisions

রিফান্ড বা ফেরত

৩৪। **তিন বৎসরের মধ্যে ফেরত প্রদান দাবি করা।-** (১) অনবধানতা, ভুলবশত, ভুল ব্যাখ্যা বা অন্য কোনোভাবে পরিশোধিত বা অতিরিক্ত পরিশোধিত বলিয়া দাবিকৃত কোনো কাস্টমস শুল্ক বা চার্জ পরিশোধের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে দাবি করা না হইলে, উহা ফেরত প্রদান করা হইবে না এবং উক্ত দাবির সত্যতা প্রতিপাদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনো অযৌক্তিক বিলম্ব না করিয়া ফেরত প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত পরিমাণের কম হইলে, ফেরত প্রদান করা হইবে না।

(২) ধারা ৯৩ এর অধীন সাময়িক পরিশোধের ক্ষেত্রে, উক্ত ৩ (তিন) বৎসর সময়, চূড়ান্ত শুল্ক নিরূপণের পর শুল্ক সমন্বয় করিবার তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

প্রত্যর্পণ

৩৬। **কাস্টমস শুল্ক প্রত্যর্পণ।-** (১) সহজে শনাক্তকরণযোগ্য এইরূপ কোনো পণ্য বাংলাদেশের বাহিরে যে কোনো স্থানে রপ্তানি করা হইলে, এবং অতঃপর বিদেশগামী কোনো যানবাহনে রসদ বা মজুদ সামগ্রী হিসাবে ব্যবহারের জন্য নামানো হইলে বা যথাযথ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ধ্বংস করা হইলে বা সরকারের নিকট হস্তান্তর করিলে, উক্ত পণ্যের উপর প্রদত্ত শুল্কের অনধিক সাত-অষ্টমাংশ নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে প্রত্যর্পণ হিসাবে ফেরত প্রদান করিতে হইবে, যথা:-

(ক) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ব্যতিক্রম এবং অনুমোদিত ক্ষেত্র ব্যতীত, উক্ত পণ্য আমদানি এবং পরবর্তীতে রপ্তানি, ধ্বংস, বা হস্তান্তর করিবার মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয় নাই; এবং

(খ) অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর নিম্নে নহেন এইরূপ কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমতে যে পণ্য আমদানি করা হইয়াছে সেই একই পণ্য হিসেবে উহা কাস্টমস স্টেশনে শনাক্ত করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার অব কাস্টমস উক্ত পণ্য আমদানির পর ৩ (তিন) বৎসরের অধিক সময় বর্ধিত করিবেন না।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক ধারা ৮৩ এর অধীন যে তারিখে রপ্তানির উদ্দেশ্যে কোনো পণ্য ঘোষণা নিবন্ধিত করা হয়, সেই তারিখে উক্ত পণ্য রপ্তানির জন্য ঘোষণা করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে বোর্ডের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে প্রস্তুত এবং বাংলাদেশের বাহিরে কোনো স্থানে রপ্তানিকৃত কোনো শ্রেণির অথবা বর্ণনার পণ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত পণ্যের উপর প্রত্যর্পন প্রদান করা সমীচীন সেই ক্ষেত্রে বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত পণ্যের ব্যাপারে বিধিমালায় যেরূপ ব্যবস্থিত থাকে সেই পরিমাণ এবং সেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩৭। **শনাক্তযোগ্য নহে এইরূপ পণ্যের ঘোষণা প্রদান এবং নির্ধারিত বৈদেশিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা।-** (১) বোর্ড, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সহজে শনাক্তযোগ্য নহে এইরূপ পণ্যের তালিকা ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো নির্ধারিত বিদেশি বন্দর অথবা এলাকায় কোনো পণ্য বা নির্দিষ্টকৃত পণ্য বা পণ্যশ্রেণি রপ্তানির উপর প্রত্যর্পণ প্রদান নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

৩৮। **প্রত্যর্পণ মঞ্জুর না করিবার ক্ষেত্রসমূহ।**- ধারা ৩৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করা যাইবে না, যথা:-

(ক) যে সকল পণ্য রপ্তানি কার্গো ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক এবং উহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, সেই সকল পণ্যের উপর;

(খ) কোনো একক চালানের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ দাবির অর্থ ২ (দুই) হাজার টাকার নিম্নে হইলে; বা

(গ) পণ্য রপ্তানি, ধ্বংস বা পরিত্যাগের সময় বা রপ্তানির তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণ দাবি করা এবং উহা প্রতিষ্ঠিত না করিলে।

৩৯। **প্রত্যর্পণ প্রদানের সময়।**- পণ্য রপ্তানির উপর ভিত্তি করিয়া কোনো প্রত্যর্পণের দাবি করা হইলে, উক্ত দাবি অযথা বিলম্ব ব্যতীত পরিশোধ করিতে হইবে, তবে পণ্যবাহী জাহাজ সমুদ্রে যাত্রা বা অন্যান্য যানবাহন বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান না করা পর্যন্ত কোনোরূপ প্রত্যর্পণ প্রদান করা যাইবে না।

৪০। **প্রত্যর্পণ দাবিদার কর্তৃক ঘোষণা।**- যথাযথ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে যথাযথভাবে ধ্বংস, সরকারের নিকট হস্তান্তর বা পরিত্যাগ রপ্তানিকৃত কোনো পণ্যের জন্য প্রত্যর্পণ দাবিদার প্রত্যেক ব্যক্তি বা তাহার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট এই মর্মে ঘোষণা এবং স্বাক্ষর প্রদান করিবেন যে, উক্ত পণ্য প্রকৃত পক্ষে হস্তান্তর, পরিত্যাগ, ধ্বংস বা রপ্তানি করা হইয়াছে এবং উহা বাংলাদেশের কোনো স্থানে পুনরায় অবতরণ করে নাই এবং পুনরায় অবতরণের অভিপ্রায় নাই এবং হস্তান্তর, পরিত্যাগ, ধ্বংস বা রপ্তানির সময়ে উক্ত ব্যক্তি প্রত্যর্পণ পাইবার অধিকারী এবং তাহার এই অধিকার বহাল রহিয়াছে।

ট্রান্সশিপমেন্ট

১৩৫। **ব্যাগেজ বা পোস্টাল পণ্যের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের অপ্রযোজ্যতা।**- এই অধ্যায়ের বিধানাবলি ব্যাগেজ এবং ডাকযোগে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১৩৬। **শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে পণ্য ট্রান্সশিপমেন্ট।**- (১) ট্রান্সশিপমেন্ট পদ্ধতির অধীন ন্যস্তকৃত পণ্য, একই কাস্টমস বন্দর বা কাস্টমস বিমানবন্দরের মধ্যে, শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে, কোনো আমদানিকারী নৌযান বা উড়োজাহাজ হইতে কোনো রপ্তানিকারী নৌযান বা উড়োজাহাজে স্থানান্তর করা যাইবে।

(২) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ ও শর্তাবলি সাপেক্ষে, ট্রান্সশিপমেন্ট হওয়া পণ্যের ক্ষেত্রে কোনো কার্গো ঘোষণা ট্রান্সশিপমেন্ট এর জন্য ঘোষণা হিসাবে কাজ করিবে।

১৩৭। **ট্রান্সশিপমেন্টের তত্ত্বাবধান।**- (১) ট্রান্সশিপমেন্ট হওয়া পণ্য এক যানবাহন হইতে অন্য কোনো যানবাহনে অপসারণ কাজ তত্ত্বাবধান করিবার জন্য কোনো কাস্টমস কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) বোর্ড নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) পণ্য ট্রান্সশিপমেন্ট করিবার কাস্টমস বন্দর বা কাস্টমস বিমানবন্দর চিহ্নিতকরণ;

(খ) পণ্য আগমনের পর ট্রান্সশিপমেন্ট পদ্ধতির অধীন ন্যস্তকৃত পণ্যের রপ্তানির জন্য সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ;

(গ) এই অধ্যায়ের বিধানাবলি বাস্তবায়নের জন্য।

১৩৮। **ট্রান্সশিপমেন্টের ক্ষেত্রে আমদানিকারকের বাধ্যবাধকতা।**- ট্রান্সশিপমেন্ট পদ্ধতির অধীন পণ্য ন্যস্ত করিয়াছেন এইরূপ কোনো আমদানিকারক নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য দায়ী থাকিবেন, যথা:-

(ক) কাস্টমস বন্দর বা কাস্টমস বিমানবন্দরের মধ্যে বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত স্থানে আমদানিকারী নৌযান বা উড়োজাহাজ হইতে নামানো পণ্যের নিরাপদ সংরক্ষণ;

(খ) পণ্য শনাক্তকরণ নিশ্চিত করিবার জন্য কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত কোনো পদক্ষেপ প্রতিপালন;

(গ) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে রপ্তানিকারী বাহনে পণ্য বোঝাই;

(ঘ) পণ্য ঘোষণা ও ছাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা; এবং

(ঙ) ট্রান্সশিপমেন্ট পদ্ধতি সম্পর্কিত বিধি-বিধান প্রতিপালন ।

১৩৯। **মেরামতের সময় পণ্য নামানো।**- (১) যাত্রা অথবা সমুদ্রযাত্রা সম্পন্ন করিবার পূর্বে যদি কোনো যানবাহন মেরামতের জন্য কোনো কাস্টমস স্টেশনে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে উক্ত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির আবেদনক্রমে যথাযথ কর্মকর্তা পণ্য অথবা উহার অংশবিশেষ নামানোর, এবং উক্ত মেরামতকালীন উহা একজন যথাযথ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে রাখিবার, এবং বিনা শুল্কে উহা বোঝাই ও রপ্তানি করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তত্ত্বাবধান সংশ্লিষ্ট সমুদয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বহন করিবেন।

১৪০। **ট্রান্সশিপমেন্ট পদ্ধতির পরিসমাপ্তি।**- যে নৌযানের বা উড়োজাহাজের মাধ্যমে বাংলাদেশ হইতে পণ্য রপ্তানি করা হইবে, সেই নৌযান বা উড়োজাহাজে পণ্য বোঝাই করা হইলে, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের বাধ্যবাধকতা পূরণ এবং ট্রান্সশিপমেন্ট পদ্ধতির পরিসমাপ্ত ঘটিবে।

ট্রানজিট

১৪১। **ব্যাগেজ বা পোস্টাল পণ্যের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের অপ্রযোজ্যতা।**- এই অধ্যায়ের বিধানাবলি ব্যাগেজ এবং ডাকযোগে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১৪২। **একই যানবাহনে পণ্য ট্রানজিট।**- (১) কোনো যানবাহনে আমদানিকৃত এবং বাংলাদেশের কোনো কাস্টমস স্টেশনে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে কোনো গন্তব্যে ট্রানজিটের জন্য কার্গো ঘোষণায় উল্লিখিত কোনো পণ্য ট্রানজিটের কাস্টমস স্টেশনে উহার উপর আরোপণীয় আমদানি শুল্ক ও কর, যদি থাকে, পরিশোধ ব্যতিরেকে, ধারা ১৭ এর বিধানাবলি এবং বিধির বিধান সাপেক্ষে, উক্তরূপ ট্রানজিটে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

(২) বাংলাদেশের মধ্য দিয়া বাংলাদেশের বাহিরের কোনো গন্তব্যে ট্রানজিটে চলাচলকারী কোনো যানবাহনে আমদানিকৃত কোনো রসদ ও ভান্ডার সামগ্রী, বিধির বিধান সাপেক্ষে, উহাদের উপর অন্যভাবে আরোপণীয় আমদানি শুল্ক ও করসমূহ পরিশোধ ব্যতিরেকে উক্ত যানবাহনে ভোগের জন্য অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

১৪৩। **নির্ধারিত শর্তাবলি সাপেক্ষে কতিপয় পণ্যশ্রেণির পরিবহণ।**- গন্তব্যে সঠিকভাবে পৌঁছানোর জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, বিদেশি ভূখন্ডের মধ্য দিয়া বাংলাদেশের এক এলাকা হইতে কোনো পণ্য অন্য এলাকায় পরিবহণ করা যাইবে।

১৪৪। **বাংলাদেশের মধ্য দিয়া বিদেশি ভূখন্ডে পণ্য ট্রানজিট।**- (১) যে ক্ষেত্রে কোনো পণ্য বাংলাদেশের মধ্য দিয়া বাংলাদেশের বাহিরে কোনো গন্তব্যে ট্রানজিটের জন্য এন্ট্রি করা হয় সেই ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মকর্তা, বিধির বিধান সাপেক্ষে, উক্ত পণ্যের উপর অন্যভাবে আরোপণীয় আমদানি শুল্ক ও করসমূহ পরিশোধ ব্যতিরেকে উহাদের ট্রানজিটযোগে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৪১ মোতাবেক ট্রানজিট এর অধীন পণ্যের আমদানি শুল্ক ও কর এর জন্য নিশ্চয়তা হিসাবে একটি গ্যারান্টি বা নিরাপত্তা সাপেক্ষে উক্তরূপ ট্রানজিট হইতে হইবে।

(২) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশের মধ্য দিয়া বাংলাদেশের বাহিরে ট্রানজিট এর অধীন পণ্য এবং যানবাহন এর জন্য সেবাজনিত ব্যয় বাবদ ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৪৫। **খালাসের জন্য আমদানিকৃত পণ্য অভ্যন্তরীণ কাস্টমস স্টেশনে স্থানান্তর।**- (১) যথাযথ তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করিবার জন্য বোর্ড, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কোনো আমদানিকৃত পণ্য যে কাস্টমস স্টেশনে আগমন করিয়াছে, উক্ত কাস্টমস স্টেশন হইতে, বাংলাদেশের মধ্যে যে কাস্টমস স্টেশনে উক্ত পণ্য খালাসের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করা হইবে, উক্ত কাস্টমস স্টেশনে পরিবহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পদ্ধতির অধীন ন্যস্তকৃত সকল পণ্য গন্তব্য কাস্টমস স্টেশনে পৌঁছাইবার পর, উক্ত পণ্য প্রথম আমদানির সময়ে যে পদ্ধতিতে ঘোষণা করা হইয়াছে, সেই একই পদ্ধতিতে ঘোষণা করিতে হইবে এবং অনুরূপভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

Session-08
Refund and Duty Drawback
Transshipment and Transit

Annexure-O
Duty Drawback Rules-2021

(SRO no-266-Law/2021/45/Customs Dt: 04.08.2021)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/ ০৪ আগস্ট,২০২১, খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং-২৬৬-আইন/২০২১/৪৫/কাস্টমস।- Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর section 219, section 37, 39 এবং THIRD SCHEDULE এর item 2, 5 ও 6 এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— (১) এই বিধিমালা শুল্ক প্রত্যর্পণ বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।— (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) **"আইন"** অর্থ Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969);

(খ) **"আমদানি শুল্ক"** অর্থ রপ্তানিকৃত পণ্য প্রস্তুতে বা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের বিপরীতে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত কাস্টমস ডিউটি ও রেগুলেটরি ডিউটি;

(গ) **"উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (input-output co-efficient)"** অর্থ প্রতি একক রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের অপচয়সহ মোট পরিমাণ;

(ঘ) **"প্রকৃত হার"** অর্থ কোনো নির্দিষ্ট পণ্য প্রতি একক রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে অপচয়সহ ব্যবহৃত আমদানিকৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত সমপরিমাণ আমদানি শুল্ক;

(ঙ) **"প্রচ্ছন্ন রপ্তানি"** অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৬২) এ সংজ্ঞায়িত প্রচ্ছন্ন রপ্তানি;

(চ) **"বন্ডেড প্রতিষ্ঠান"** অর্থ Customs Act, 1969 এর section 13 এর অধীন বেসরকারি ওয়্যারহাউসের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান;

(ছ) **"বিল অব এক্সপোর্ট"** অর্থ Customs Act, 1969 এর section 2 এর clause (d) এ সংজ্ঞায়িত বিল অব এক্সপোর্ট;

(জ) **"বোর্ড"** অর্থ National Board of Revenue Order, 1972 (President's Order No. 76 of 1972) এর Article 3 এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(ঝ) **"মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ)"** অর্থ Customs Act, 1969 এর section 3 এর clause (g) এ উল্লিখিত মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ);

(ঞ) **"রপ্তানি"** অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর দফা (৮২) এ সংজ্ঞায়িত এবং Customs Act, 1969 এ উল্লিখিত রপ্তানি;

(ট) **"রপ্তানিকারক"** অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি বা যে-

(অ) তাহার উৎপাদিত পণ্য অথবা অন্যভাবে সংগৃহীত পণ্য সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত রপ্তানি নীতিতে বর্ণিত শর্তাবলি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন করিয়া সরাসরি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অথবা বাংলাদেশের বাহিরে রপ্তানি করেন; বা

(আ) প্রচ্ছন্ন রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদন করেন;

(ঠ) **"রপ্তানির তারিখ"** অর্থ Customs Act, 1969 এর section 131 এর অধীন রপ্তানির উদ্দেশ্যে যে তারিখে বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করা হয় সেই তারিখ; এবং

(ড) **"সমহার"** অর্থ কোনো প্রতিষ্ঠান বা সমজাতীয় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একই ধরনের উপকরণ ব্যবহার করিয়া অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনপূর্বক প্রতি একক রপ্তানিকৃত পণ্যের বিপরীতে নির্ধারিত হারের পরিমাণে আমদানি শুল্ক।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **শুল্ক প্রত্যর্পণ গ্রহণের আবেদনপত্র দাখিলের পদ্ধতি।**— রপ্তানিকারক আমদানি শুল্ক প্রত্যর্পণ গ্রহণের জন্য উক্ত পণ্য রপ্তানি হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে রপ্তানির প্রমাণস্বরূপ সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ ফরম-ক অনুযায়ী আবেদনপত্র দাখিল করিবেন।

৪। **আমদানি শুল্কের পরিমাণ ও সমহার নির্ধারণ।**— (১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, সমহার ভিত্তিতে রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণযোগ্য আমদানি শুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবে, তবে যে সকল ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠান একই প্রকার উপকরণ ব্যবহার করিয়া সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনপূর্বক রপ্তানি করে সেই সকল সমজাতীয় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বোর্ড রপ্তানিকৃত পণ্যে ব্যবহৃত আমদানিকৃত উপকরণের আমদানি শুল্ক প্রত্যর্পণ প্রদানের জন্য, আদেশ দ্বারা, সমহার নির্ধারণপূর্বক সরকারি গেজেটে উহা প্রকাশ করিবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো রপ্তানিকারক কোনো অর্থ বৎসরে নিয়মিতভাবে অভিন্ন উপকরণসমূহ ব্যবহার করিয়া একই রপ্তানি পণ্য উৎপাদনপূর্বক রপ্তানি করিবেন সেইক্ষেত্রে কেবল উক্ত রপ্তানিকারকের জন্য আমদানি শুল্ক প্রত্যর্পণ প্রদানের উদ্দেশ্যে বোর্ড সমহার নির্ধারণপূর্বক সরকারি গেজেটে উহা প্রকাশ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) অনুযায়ী সমহার আদেশ জারি করিবার পর শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর নিয়মিতভাবে রপ্তানিতব্য পণ্যে ব্যবহার্য আমদানিকৃত উপকরণের মূল্য, আমদানি শুল্কহার ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করিবে এবং কোনোরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইলে পরিদপ্তরের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ড পরবর্তীতে সংশোধিত সমহার আদেশ গেজেটের মাধ্যমে জারি করিবে, অন্যথায় অব্যবহিত পূর্ববর্তী নির্ধারিত সমহার আদেশ বহাল থাকিবে।

(৪) সমহার নির্ধারণের জন্য উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক, নির্দিষ্ট অর্থ বৎসরের আমদানি শুল্কহার এবং বিগত অর্থ বৎসরের ১২ (বারো) মাসের আমদানি মূল্যের প্রতিনিধিত্বমূলক গড় মূল্য বিবেচনায় নেয়া হইবে।

(৫) এই বিধিতে উল্লিখিত সমহার শুধু বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে রপ্তানির বিপরীতে প্রত্যর্পণ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৬) যে সকল পণ্যে সমহার আদেশ জারি করা সম্ভব নহে সেই সকল পণ্যের ক্ষেত্রে প্রকৃতহারে প্রত্যর্পণ প্রদান করা হইবে।

৫। **সমহার ভিত্তিক প্রত্যর্পণ গ্রহণ পদ্ধতি।**— (১) সমহারে প্রত্যর্পণ গ্রহণে ইচ্ছুক রপ্তানিকারক বিধি ৩ এর অধীন আবেদনপত্র দাখিলের পূর্বে ফরম-খ অনুযায়ী উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি ও তথ্যসহ আবেদন করিবেন।

(২) সমহার আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সমহারের আওতায় প্রত্যর্পণ আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে না।

(৩) যেক্ষেত্রে রপ্তানিকারক সরাসরি উপকরণ আমদানি করেন না, বরং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমদানিকৃত উপকরণ স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করিয়া পণ্য উৎপাদনপূর্বক রপ্তানি করেন, সেইক্ষেত্রে তৎকর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণ মূল্যের মধ্যে পরিশোধিত আমদানি শুল্ক অন্তর্ভুক্ত থাকে বিবেচনায় প্রত্যর্পণ আবেদনের সহিত তাহাকে উপকরণ আমদানির দলিলাদি বা স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে না।

৬। **প্রকৃত হার ভিত্তিক প্রত্যর্পণ গ্রহণ পদ্ধতি।**— (১) প্রকৃত হারে প্রত্যর্পণ গ্রহণে ইচ্ছুক রপ্তানিকারক রপ্তানির তারিখের পূর্বে কাঁচামাল আমদানির পর উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হইলে ফরম-খ তে উল্লিখিত দলিলাদিসহ উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক গ্রহণের জন্য আবেদন করিবেন।

(২) আবেদন প্রাপ্তির পর প্রয়োজনে, উৎপাদন প্রক্রিয়া জরিপ করিয়া প্রয়োজনীয় শর্ত, সীমা ও পরিধি আরোপপূর্বক মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ), প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করিয়া উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক নির্ধারণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, জরিপ কার্য সম্পাদনকালীন আবেদনকারী যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং আইনের ধারা ২০০ অনুযায়ী সমুদয় খরচ পরিশোধ করিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুসরণপূর্বক সহগ নির্ণয় না করিয়া পণ্য রপ্তানির তারিখের পর প্রত্যর্পণের আবেদন করা হয়, সেইক্ষেত্রে মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) স্বীয় এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়া আইনানুগ পন্থায় আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। **বন্ডেড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক গ্রহণ ও প্রত্যর্পণ পদ্ধতি।**— (১) যেক্ষেত্রে বন্ডেড প্রতিষ্ঠানকে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর হইতে উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক সংগ্রহ করিয়া কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট এর নিকট ইউটিলাইজেশন পারমিশনের জন্য আবেদন করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক গ্রহণের জন্য ফরম-খ অনুযায়ী আবেদন দাখিল করিবে এবং শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরে উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) যে সকল বন্ডেড প্রতিষ্ঠান শুল্ক পরিশোধের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি করিয়া পণ্য প্রস্তুতপূর্বক উক্ত পণ্য রপ্তানি করিয়া থাকে, সেই সকল বন্ডেড প্রতিষ্ঠান উক্ত কাঁচামালের আমদানির বিপরীতে পরিশোধিত শুল্ক বিধি ৫ বা বিধি ৬ অনুযায়ী প্রত্যর্পণের জন্য মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) বরাবর আবেদন করিতে পারিবে।

৮। **আবেদন নিষ্পত্তির পদ্ধতি।**— (১) বিধি ৩ ও ৭ এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) প্রাথমিক পরীক্ষায় আবেদনপত্রটি যথাযথভাবে পূরণকৃত হইয়াছে বলিয়া সন্তুষ্ট হইলে প্রত্যর্পণ প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(২) আবেদনটি অসম্পূর্ণ থাকিলে মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন দলিলাদি দাখিলের নির্দেশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে তলবকৃত দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে, তবে উক্ত সময়ের মধ্যে যৌক্তিক কারণে তলবকৃত দলিলাদি দাখিলে ব্যর্থ হইলে রপ্তানিকারক সময় বৃদ্ধির জন্য মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) এর নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) উপযুক্ত বিবেচনা করিলে দলিল দাখিলের জন্য অতিরিক্ত ১৫ (পনেরো) দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দলিলাদি দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) প্রত্যর্পণ আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন।

(৫) মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) দাখিলকৃত দলিলাদির সঠিকতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে সরেজমিনে বা অনলাইনে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনে, প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৯। **চেক ইস্যু পদ্ধতি।**— বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত পরিদর্শন সম্পন্ন হইবার ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে এবং যেক্ষেত্রে পরিদর্শন প্রয়োজন হইবে না সেইক্ষেত্রে দলিলাদি দাখিলের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করিয়া প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থ Account Payee চেকের মাধ্যমে ফরম-গ এ উল্লিখিত অঙ্গীকারনামায় রপ্তানিকারকের ব্যাংক একাউন্টের বিপরীতে ইস্যু করিবেন।

১০। **বকেয়ার তথ্য ও অঙ্গীকারনামা।**— (১) প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং সরকারি রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসনের আওতাধীন সকল কমিশনারেট এবং কাস্টম হাউসসমূহ নিয়মিতভাবে স্ব স্ব দপ্তরের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নিরঙ্কুশ বকেয়ার বিষয়ে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(২) রপ্তানিকারকের নিকট কোনো বকেয়া পাওনা রহিয়াছে কিনা তাহা প্রত্যর্পণ আবেদন দাখিলের সময় রপ্তানিকারক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে ফরম-গ এ উল্লিখিত অঙ্গীকারনামায় উল্লেখ করিবেন।

(৩) অঙ্গীকারনামায় প্রদত্ত তথ্য এবং প্রত্যর্পণ আবেদনের সহিত এই বিধিমালায় উল্লিখিত দাখিলকৃত দলিলাদি এবং তথ্য অসত্য অথবা জাল প্রমাণিত হইলে আইনের বিধান অনুযায়ী মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১১। **ভুলক্রমে গৃহীত প্রত্যর্পণ সমন্বয়।**— (১) কোনো আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান ভুলক্রমে কোনো প্রত্যর্পণ গ্রহণ করিলে প্রত্যর্পণের চেক ইস্যুর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং পরিদপ্তরে দাখিলকৃত অব্যবহিত পরবর্তী প্রত্যর্পণ আবেদনের সহিত উহা সমন্বয় করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত সমন্বয়ের কোনো সুযোগ না থাকিলে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরকে অবহিতকরণের তারিখ হইতে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ভুলক্রমে গৃহীত প্রত্যর্পণ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ভুলক্রমে গৃহীত প্রত্যর্পণের বিষয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরকে অবহিত না করিলে পরবর্তীতে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর কর্তৃক তাহা উদঘাটিত হইলে আইনের বিধান অনুযায়ী মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) রপ্তানিকারকের প্রাপ্য নহে এইরূপ প্রত্যর্পণ এবং সংশ্লিষ্ট অর্থদণ্ড আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর আদায় করিবে।

ফরম-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

আমদানি শুল্ক প্রত্যর্পণের আবেদনপত্র
[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

<table>
<tr><td colspan="3">আবেদনকারীর জন্য নির্দেশিকা

প্রত্যেক রপ্তানিকারককে প্রত্যর্পণের জন্য বর্ণিত ফরমেট অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে। শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের চাহিত তথ্যের তালিকার মধ্যে যে সকল তথ্য প্রদান করা হইয়াছে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে।</td></tr>
<tr><td>আবেদনের তারিখ:</td><td>ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা (BIN)</td><td>করদাতা কি শতভাগ সরাসরি/শতভাগ প্রচ্ছন্ন/স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্র/পশ্চাদ সংযোগ/স্থানীয় উৎপাদনকারী/বাণিজ্যিক রপ্তানিকারক? প্রযোজ্যটিতে টিক দিন।</td></tr>
<tr><td colspan="2">প্রতিষ্ঠানের নাম:</td><td>এলাকা কোড:</td></tr>
<tr><td colspan="3">প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:</td></tr>
<tr><td colspan="2">আবেদনের প্রকৃতি:
(ক) সমহারের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ
(খ) প্রকৃতহারের ভিত্তিতে প্রত্যর্পণ
*প্রযোজ্যটিতে টিক দিন।
** এই ফরমের প্রতিটি ঘর অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে।</td><td>সংযোজনী: (সংযোজনী হিসাবে দাখিলকৃত মূল দলিলাদির ফটোকপি আবেদনকারী কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে)
১. তিনশত টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা।
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সনদপত্র (পিআরসি)।
৩. লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের/সত্বাধিকারীর স্বাক্ষরের প্রত্যয়ন পত্র।
৪. রপ্তানি ঋণপত্রের ফটোকপি (ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত)/সেলস কন্ট্রাক্ট এর ফটোকপি (ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত)।
৫. ইএক্সপি ফরম এর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত কপি।
৬. কাস্টমস স্বাক্ষরিত রপ্তানি ইনভয়েস ও প্যাকিং লিস্ট।
৭. বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক চালান/রেলওয়ে রিসিট এর ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত কপি।
৮. বিল অব এক্সপোর্টের কপি।
৯. আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, এলসি।
১০. উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক এর কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১১. সমহার আদেশের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১২. আন্তর্জাতিক/স্থানীয় দরপত্রের ক্ষেত্রে: (১-১১ এর দলিলাদিসহ) দরপত্রের পেপার কাটিং, মূল দরপত্র/বিড ডকুমেন্টস এর Financial Part এর ফটোকপি (কার্যাদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা বা তাহার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত), কার্যাদেশের কপি (কার্যাদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা বা তাহার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত), চুক্তিপত্রের কপি (কার্যাদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা বা তাহার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত), বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সনদপত্র (পিআরসি), Joint Venture প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Joint Venture Agreement এর কপি, Joint Venture প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাওয়ার অব এ্যাটর্নির কপি।</td></tr>
</table>

ক্রমিক নং	রপ্তানিকৃত পণ্যের নাম	রপ্তানিকৃত পণ্যের এইচ.এস কোড	পণ্যের একক	পণ্যের পরিমাণ	রপ্তানিলব্ধ মূল্য (পিআরসি'র তথ্য অনুযায়ী)		প্রতি এককে প্রত্যর্পণযোগ্য শুল্কের পরিমাণ (টাকা)	প্রত্যর্পণযোগ্য মোট শুল্কের পরিমাণ (টাকা)
					বৈদেশিক মুদ্রায়	টাকায়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও সংযুক্ত দলিল সঠিক এবং সত্য। দাখিলকৃত দলিলাদির কপি মূলকপির অনুরূপ। প্রয়োজনে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী মূলকপি দাখিল করিব।

নিবেদক,

তারিখ: .....

চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষর
নাম:.....
পদবি: .....

ফরম-খ

উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক গ্রহণ

[বিধি ৫, ৬ ও ৭ দ্রষ্টব্য]

বরাবর
মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ)
শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর,
ঠিকানা: .....

প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা	ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা (BIN)	প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স নং ও তারিখ	ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা, প্রতিষ্ঠানের ই-মেইল ঠিকানা

উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক গ্রহণের আবেদনের প্রকৃতি: (প্রযোজ্যটিতে টিক দিন)
(ক) সমহারের জন্য উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক
(খ) প্রকৃতহারের জন্য উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক

সংযোজনীঃ

১। মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি; (প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত)।

২। হালনাগাদ প্রাপ্যতা শীটসহ বন্ড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি (প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত)।

৩। প্রস্তাবিত উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক এবং পূর্বের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (যদি থাকে) এর ফটোকপি (প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত)।

৪। সংশ্লিষ্ট বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক অনুমোদিত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর ফরম ২.১ (এল-৬) মোতাবেক মেশিনারির তালিকা (প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত)।

৫। কাঁচামাল স্থানীয় ভাবে ক্রয়কৃত/আমদানির দলিলাদি (বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত ইনভয়েস ও প্যাকিং লিস্ট এর ফটোকপি) এবং রপ্তানি এলসি বা রপ্তানি আদেশের কপি (ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত)।

৬। উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে অনুমতি প্রাপ্ত কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা সংবলিত অনুমতিপত্র (প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত)।

৭। যে পণ্য রপ্তানি হইবে উহার ইতঃপূর্বের রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলাদি (সমহারে প্রত্যর্পণ গ্রহণে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য), ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, বিল অব এক্সপোর্ট (ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত)।

Sample Chart of proposed Input-Output Co-efficient

Name of Export Item & Unit	Name of Raw Materials	Measurement Unit of Raw Materials	Consumption		
			Net	Wastage	Gross

Sample Chart of Mechinery list

Serial No.	Name of Machine	Number of Machine	Country of Origin of Imported Machinery

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্য ও দলিলাদি সত্য ও সঠিক।

ধন্যবাদান্তে-

চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষর
নাম:.....
পদবি: .....

ফরম-গ

অঙ্গীকারনামা

[বিধি ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য]

বরাবর
মহাপরিচালক (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ)
শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর,
ঠিকানা: .....

(১) আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী ..... এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে,

(ক) আমাদের প্রতিষ্ঠান '.....' একটি রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান। নিম্নের ছক অনুযায়ী আমরা ..... রপ্তানি করিয়াছি

ক্রমিক নং	বিল অব এক্সপোর্ট নং	তারিখ	ঋণপত্র/চুক্তিপত্র নং	তারিখ	রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিমাণ (এককসহ)	প্রত্যর্পণযোগ্য শুল্কের পরিমাণ

(খ) রপ্তানিকৃত পণ্য প্রকৃতই রপ্তানি করা হইয়াছে, উহা বাংলাদেশের কোনো স্থানে পুনরায় খালাস করা হয় নাই এবং বাংলাদেশের কোনো স্থানে উহা পুনঃ খালাসের অভিপ্রায় নাই;

(গ) আমরা উৎপাদক, রপ্তানিকারক হিসাবে স্পেশাল বন্ড সুবিধা ভোগ করি নাই;

(ঘ) আলোচ্য রপ্তানিকৃত পণ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানির প্রমাণক হিসাবে যেই সকল বিল অব এন্ট্রি দাখিল করিয়াছি তাহা আমাদের প্রতিষ্ঠানের দাখিলপত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে;

(ঙ) আলোচ্য রপ্তানিতব্য পণ্য উৎপাদনে যে সমস্ত কাঁচামাল ব্যবহৃত হইয়াছে সেই সমস্ত কাঁচামাল আমদানিকালীন কোনো বন্ড সুবিধা গ্রহণ করি নাই;

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে জারিকৃত সার্কুলার এর আওতায় নগদ সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি/ করি নাই (নগদ সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহার তথ্য);

(ছ) এই যাবৎ আমাদের প্রতিষ্ঠানের নিকট সরকারের কোনো শুল্ক কর, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পাওনা নাই এবং কোনো পাওনা উদ্ভব হইলে আপনার দপ্তর হইতে পত্র মারফত দাবি করা মাত্রই তাহা সরকারের কোষাগারে জমা প্রদানে বাধ্য থাকিব;

(জ) আমদানি শুল্ক প্রত্যর্পণ বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি ১১ এর বিধান অনুযায়ী ভুলক্রমে গৃহীত প্রত্যর্পণ সমন্বয় করিতে বাধ্য থাকিব;

(ঝ) শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের নিকট দাখিলকৃত এই আবেদনের সহিত সংযুক্ত সকল দলিল, তথ্য আমার দ্বারা স্বাক্ষরিত, যাহা সঠিক ও সত্য। উক্ত তথ্যাদি ও দাখিলকৃত দলিলাদি পরবর্তীতে যদি ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমাদের অনুকূলে প্রদত্ত কিন্তু প্রাপ্য নহে এইরূপ সমুদয় অর্থ ফেরৎ প্রদানসহ যে কোনো আইনানুগ শাস্তি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

(২) বর্ণিত পরিস্থিতিতে আবেদন অনুযায়ী আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত হিসাব নং-..... এর বরাবরে চেক ইস্যু করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

নিবেদক,

চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষর
নাম:.....
পদবি: .....

** ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্ত তথ্য সংযোজনের প্রয়োজন হইলে আলাদা পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা যাইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
চেয়ারম্যান।

Session-08
Refund and Duty Drawback
Transshipment and Transit

Annexure-P
Customs Transit & Transhipment Rules-2021

(SRO no-136-Law/2021/125/Customs Dt: 25.05.2021)

Including SRO's by which above SRO was amended

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২৭, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৫ মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৩৬-আইন/২০২১/১২৫/কাস্টমস।—Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর section 219 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা কাস্টমস ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা আন্তর্জাতিক ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট ব্যবস্থার যে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি পক্ষ, সেই সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যন্তর ব্যবহার করিয়া ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"অনুমোদিত ব্যক্তি"** অর্থ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট পণ্যের ঘোষণা, ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট গ্যারান্টি বা কাস্টমস বন্ড বা অঙ্গীকারনামা বা লেটার অব গ্যারান্টি দাখিলের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং বিধিমালার অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো শিপিং এজেন্ট বা ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট বা ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট;

মূল্য : টাকা ১২.০০

(খ) **"আইন"** অর্থ Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969);

(গ) **"এজেন্ট"** অর্থ আইনের section 2 এর clause (a) এ সংজ্ঞায়িত agent;

(ঘ) **"কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম"** অর্থ আইনের section 2 এর clause (ii) এ সংজ্ঞায়িত Customs Computer System;

(ঙ) **"কাস্টমস ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট ঘোষণা"** অর্থ কোনো দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি বা প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত ফরমে প্রদত্ত ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট ঘোষণা এবং কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে দাখিলতব্য বা দাখিলকৃত ঘোষণাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) **"কাস্টমস বন্ড বা অঙ্গীকারনামা বা লেটার অব গ্যারান্টি"** অর্থ ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ক-করের সমপরিমাণ অর্থের বিপরীতে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টি বা অঙ্গীকারনামা;

(ছ) **"কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ"** অর্থ আইনের section 197A এর ব্যাখ্যায় উল্লিখিত customs control;

(জ) **"কাস্টমস স্টেশন"** অর্থ আইনের section 2 এর clause (k) এ সংজ্ঞায়িত customs station;

(ঝ) **"বোর্ড"** অর্থ National Board of Revenue Order, 1972 (President's Order No. 76 of 1972) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(ঞ) **"বৃহৎ আকৃতির পণ্য"** অর্থ ৪০ ফুট × ৮ ফুট × ৯ ফুট বা তাহার অধিক আয়তন বিশিষ্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম যাহা কন্টেইনারজাতকরণের জন্য যোগ্য নহে;

(ট) **"যানবাহন"** অর্থ আইনের section 2 এর clause (g) এ সংজ্ঞায়িত Conveyance;

(ঠ) **"শুল্ক-কর"** অর্থ আইনের অধীন আমদানি পর্যায়ে আদায়যোগ্য Customs Duty, Regulatory Duty, Countervailing Duty, Anti-Dumping Duty, Safeguard Duty এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধীন আমদানি পর্যায়ে আদায়যোগ্য মূল্য সংযোজন কর, আগাম কর ও সম্পূরক শুল্ক এবং Income Tax Ordinance, 1984 এর অধীন আমদানি পর্যায়ে আদায়যোগ্য অগ্রিম আয়কর;

(ড) **"সমন্বিত গ্যারান্টি"** অর্থ এইরূপ গ্যারান্টি যাহা একই অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক একাধিক কাস্টমস ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কাস্টমস শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক ও করের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে বা পণ্যচালান ছাড়করণের পরেও গ্যারান্টি অবমুক্ত না করিয়া পরবর্তী পণ্যচালানের জন্য তাহা অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য গ্যারান্টি; এবং

(ঢ) **"স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP)"** অর্থ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির অধীন পণ্যের ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP)।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট রুট।**—সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ উল্লিখিত অনুমোদিত সড়ক, রেল, নৌপথ ও আকাশ পথে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য পরিবহন করিতে হইবে।

৪। **ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট মেয়াদ।**—(১) সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কোনো কিছু উল্লেখ না থাকিলে, ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্টের মেয়াদ হইবে কোনো ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালান বাংলাদেশের অভ্যন্তরস্থ প্রবেশ বন্দর (port of entry) ত্যাগ করিবার পর হইতে ৭ (সাত) দিন।

(২) কোনো দৈব-দুর্বিপাক (act of God) বা অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে অনুমোদিত ব্যক্তি বিলম্বের কারণ উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত সময় সমাপ্ত হইবার পূর্বেই লিখিত আবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো দৈব-দুর্বিপাক বা অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে নির্ধারিত সময়ে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সম্পন্ন করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রবেশ বন্দরের কাস্টমস কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যুক্তিসঙ্গত সময় মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

৫। **ফি এবং চার্জসমূহ।**—(১) সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কোনো কিছু উল্লেখ না থাকিলে বাংলাদেশের অভ্যন্তর ব্যবহার করিয়া বা বাংলাদেশের কোনো বন্দর ব্যবহার করিয়া পরিচালিত সকল ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্টের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারীকৃত গেজেট প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত হারে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ফি এবং চার্জ প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী নির্ধারিত ফি ও চার্জের তালিকা সকলের জন্য সহজলভ্য পদ্ধতিতে প্রকাশ করিতে হইবে।

৬। **নিষেধাজ্ঞা**।—এই বিধিমালার অধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তর ব্যবহার করিয়া নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহ ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট করা যাইবে না, যথা:—

(ক) আইনের section 15 এর অধীন আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য;

(খ) অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক পদার্থ;

(গ) মদ, মদ জাতীয় পানীয় ও মাদকদ্রব্য;

(ঘ) বিপদাপন্ন প্রজাতির তালিকাভুক্ত প্রাণী, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু;

(ঙ) পারমাণবিক এবং তেজস্ক্রিয় সামগ্রী;

(চ) সকল ধরনের বর্জ্য ও দূষিত পদার্থ;

(ছ) বিষাক্ত ও Hazardous chemical;

(জ) ব্যাগেজ;

(ঝ) ডাকযোগে আমদানিকৃত পণ্য; এবং

(ঞ) বাংলাদেশে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান দ্বারা আমদানি নিষিদ্ধ কোনো পণ্য।

৭। **রসদ ও ভাণ্ডার সামগ্রী**।—বাংলাদেশের অভ্যন্তর ব্যবহার করিয়া দেশের বাহিরে ট্রানজিটের বা ট্রানশিপমেন্টের উদ্দেশ্যে গমনাগমনকারী যানবাহনে নিম্নবর্ণিত রসদ ও ভাণ্ডার সামগ্রীর উপর কোনো শুল্ক-কর প্রযোজ্য হইবে না, যথা:—

(ক) ব্যক্তিগত পোশাক;

(খ) বিছানা (সর্বোচ্চ তিনটি);

(গ) গাড়ীর চালক ও সহকারীগণের জন্য ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট এর সময় প্রয়োজনীয় যুক্তিসঙ্গত পরিমাণের প্রস্তুতকৃত খাদ্য;

(ঘ) জ্বালানি ট্যাংকে রক্ষিত জ্বালানি; এবং

(ঙ) সংশ্লিষ্ট যানবাহনের টুলবক্স।

৮। **ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ঘোষণা প্রদান**।—(১) সংশ্লিষ্ট চুক্তি বা প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কিছু উল্লেখ না থাকিলে, যানবাহনের ক্ষেত্রে এজেন্ট কর্তৃক প্রযোজ্য ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট ঘোষণা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে দাখিল করিতে হইবে।

(২) যানবাহন উৎস দেশের সর্বশেষ বন্দর ত্যাগ করিবার পূর্বেই কার্গো ঘোষণা বা ডেলিভারি অর্ডার ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) কার্গো ঘোষণা এবং ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট ঘোষণা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করিতে হইবে এবং এইরূপ অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত যানবাহন বন্দর ত্যাগ করিবে না।

(৪) সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম চালু না হওয়া পর্যন্ত বা কম্পিউটার সিস্টেমে ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট মডিউল সংযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট চুক্তি ও তাহার অধীন প্রণীত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা অনুরূপ দলিলাদিতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নির্ধারিত ফরম্যাটে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালানের ঘোষণা প্রদান করা যাইবে এবং তাহা যথাযথ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

৯। **ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য পরিবহণ**।—(১) বাংলাদেশের অভ্যন্তর ব্যবহার করিয়া ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্টের ক্ষেত্রে পণ্য কন্টেইনার বা ট্যাংকার বা জাহাজের আবদ্ধ খোল বা আবদ্ধ ট্রাকে এইরূপে পরিবহণ করিতে হইবে যেন উহা ইলেকট্রনিক সিল ও লক দ্বারা সিল করা সম্ভব হয় এবং সংশ্লিষ্ট যানবাহনের সহিত পরিবাহিত পণ্য সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকিতে হইবে।

(২) কন্টেইনারজাত করিয়া পরিবহণযোগ্য নয় এইরূপ বৃহৎ আকৃতির পণ্যের ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্টের ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং অনুমোদিত ব্যক্তি বা এজেন্ট এই সকল ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের পরিদর্শন এবং পরীক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১০। **ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট গ্যারান্টি**।—(১) সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কোনো কিছু উল্লেখ না থাকিলে, ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য চালানের রাজস্ব ঝুঁকি হ্রাস এবং অন্যবিধ অনিয়মের আশঙ্কা রোধকল্পে প্রতিটি ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চালানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোনো তফসিলি ব্যাংক হইতে প্রযোজ্য শুল্ক-করের সমপরিমাণ অর্থের নিঃশর্ত ও অব্যাহত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট চুক্তি বা প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ উল্লিখিত কাস্টমস বন্ড বা লেটার অব গ্যারান্টি বা অঙ্গীকারনামা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বৈধ গ্যারান্টি হিসেবে বিবেচিত হইবে।

(৩) ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে ক্ষেত্রমত, কাস্টমস বন্ড বা অঙ্গীকারনামা বা লেটার অব গ্যারান্টির অবমুক্তি নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) আইনের বিধান অনুসরণপূর্বক একই অনুমোদিত ব্যক্তি বা এজেন্ট কর্তৃক একাধিক ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমন্বিত গ্যারান্টি দাখিলের সুযোগ প্রদান করা যাইবে।

(৫) সন্তোষজনক কার্যক্রম পরিপালনের রেকর্ড রহিয়াছে এবং পূর্ববর্তী বৎসরে অন্যূন ২০ (বিশ) টি ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চালান ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিয়াছে এইরূপ কোনো অনুমোদিত ব্যক্তি যদি অভ্যন্তরস্থ প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কমিশনারের নিকট আবেদন করেন, তাহা হইলে তাহাকে সমন্বিত গ্যারান্টি প্রদানকারী হিসাবে অনুমোদন প্রদান করা যাইবে।

(৬) কাস্টমস বন্ড বা অঙ্গীকারনামা বা লেটার অব গ্যারান্টি সম্পর্কিত সকল বিধান কাস্টমস ওয়েবসাইট এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সকলের জন্য সহজলভ্য করিতে হইবে।

১১। ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট কার্গো পরিদর্শন।—(১) সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কোনো কিছু উল্লেখ না থাকিলে, সকল কন্টেইনারজাত ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য অভ্যন্তরস্থ প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিস কর্তৃক স্ক্যানিং করিতে হইবে এবং স্ক্যানিং ইমেজ বিশ্লেষণে সন্দেহজনক কোনো পণ্যের উপস্থিতি প্রতীয়মান হইলে শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) কন্টেইনারজাত নহে এইরূপ পণ্য চালানের ক্ষেত্রে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম কর্তৃক কার্গো ঘোষণায় (মেনিফেস্ট) প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কায়িক পরীক্ষার জন্য পণ্যচালান নির্বাচন করিতে হইবে।

(৩) কোনো অভ্যন্তরস্থ প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিসে স্ক্যানার এবং এইরূপ কম্পিউটার প্রোগ্রাম নির্ভর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর না থাকিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উচ্চ ঝুঁকির ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য চালানসমূহ কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করিবেন।

(৪) কন্টেইনারজাত নহে এইরূপ পণ্যচালানের ক্ষেত্রে কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পণ্য চালানের সংখ্যা শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ এর অধিক হইবে না।

(৫) কাস্টমস কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে পণ্যচালান নির্বাচনপূর্বক কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে যে কোনো পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা যাইবে।

(৭) কোনো ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হইলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঐ পণ্যচালানের কায়িক পরীক্ষা সম্পাদন করিতে হইবে।

১২। ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্টকালীন কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতি।—সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট বা ক্ষেত্রমত, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মনোনীত যথোপযুক্ত কর্মকর্তার উপস্থিতি ও তত্ত্বাবধানে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য এক যানবাহন হইতে অপর যানবাহনে স্থানান্তর করিতে হইবে।

১৩। ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালান সিলকরণ।—(১) ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যের নিরাপত্তা এবং যথাযথ কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যবাহী সকল কন্টেইনার, ট্যাংকার, কাভার্ড ভ্যান বা আবদ্ধ জাহাজের খোলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জিপিএস ট্র্যাকার বিশিষ্ট ইলেকট্রনিক সিল ও লক সংযুক্ত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ইলেকট্রনিক সিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যবাহী যানবাহন সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরস্থ কাস্টমস প্রস্থান বন্দর ত্যাগ করিবার পূর্বে ইলেকট্রনিক সিল ও লক অপসারণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) ইলেকট্রনিক সিল ও লক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান নিযুক্তকরণসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালান বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর হইতে প্রস্থান বন্দর পর্যন্ত পরিবহণকালীন প্রবেশ বন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাস্টমস এসকর্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে হইবে।

১৪। **অনিবার্যকারণে পথিমধ্যে (En-route) যানবাহন স্থানান্তরসহ অন্যান্য কার্যক্রম।**—(১) বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর ও প্রস্থান বন্দরের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যবাহী যানবাহন নষ্ট হইলে বা যানবাহনটি দুর্ঘটনায় পতিত হইলে উক্ত স্থান যে কমিশনারেটের অধিক্ষেত্রাধীণ সেই কমিশনারেটের কমিশনারকে অবিলম্বে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত কমিশনার যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ সংখ্যক এসকর্ট কর্মকর্তা নিযুক্ত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিযুক্ত এসকর্ট কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে পণ্য এক যানবাহন হইতে অন্য যানবাহনে স্থানান্তর করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট যানবাহনে পুনরায় ইলেকট্রনিক সিল ও লক সংযোজন করিতে হইবে।

১৫। **আন্তঃসংস্থা সমন্বয়।**—ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য ছাড়করণ প্রক্রিয়া সহজীকরণের উদ্দেশ্যে এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মদিবস ও কর্মঘণ্টা, কর্মপদ্ধতি এবং স্থাপনা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর ও প্রস্থান বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ পালন করিবে।

১৬। **জাতীয় ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সমন্বয়কারী নিয়োগ।**—ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সম্পর্কিত সকল প্রশ্নাবলি ও প্রস্তাব নিষ্পত্তিকরণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল সংস্থার সহিত সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বোর্ড একজন কাস্টমস কমিশনারকে জাতীয় ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োগ করিবে এবং সকল ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর ও প্রস্থান বন্দরের একজন করিয়া কর্মকর্তা প্রদান সমন্বয়কারীকে সহায়তা প্রদান করিবে।

১৭। **সুনির্দিষ্ট ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চালানের এসকর্ট প্রদান।**—সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কোনো কিছু উল্লেখ না থাকিলে, উচ্চ ঝুঁকির পণ্য বা নিয়ন্ত্রিত পণ্যবাহী ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চালানের ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত মনে করিলে এসকর্টের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

১৮। **ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সংশ্লিষ্ট বন্দর বা স্টেশন পরিবর্তন।**—অনুমোদিত ব্যক্তি বা এজেন্ট কর্তৃক যথাযথ কারণ উল্লেখ করিয়া কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হইলে, ক্ষেত্রমত, ঘটনা পরবর্তী (Ex Post Facto) অনুমোদন এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ও কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রয়োজনীয় সংশোধনের শর্তে প্রস্থান বন্দর পরিবর্তন করা যাইবে।

১৯। **ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পদ্ধতি।**—বোর্ড প্রতিটি পৃথক চুক্তি ও তদধীন প্রণীত প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা অনুরূপ দলিলাদির ভিত্তিতে বা এই বিধিমালার বিধানসমূহের অধীন পৃথক পৃথক অফিস আদেশের মাধ্যমে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চালানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাস্টমস প্রক্রিয়া নির্ধারণ করিবে।

২০। **দণ্ড।**—এই বিধিমালায় বর্ণিত কোনো বিধান লঙ্ঘিত হইলে উহা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার লঙ্ঘনজনিত অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চালানের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত অনুমোদিত ব্যক্তি বা এজেন্ট একক বা যৌথভাবে উক্ত অপরাধের জন্য দায়ী হইবেন এবং আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী দণ্ড আরোপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৩-আইন/২০২৪/০৩/কাস্টমস।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর Section 219 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, কাস্টমস ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট বিধিমালা, ২০২১ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(১) বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) কোনো দৈব-দুর্বিপাক (Act of God) বা অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে অনুমোদিত ব্যক্তি বিলম্বের কারণ উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের এবং বিধি ১৬ এর বিপরীতে নিয়োগকৃত সমন্বয়কারীর নিকট নির্ধারিত সময় সমাপ্ত হইবার পূর্বেই লিখিত আবেদন দাখিল করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড স্বয়ংক্রিয় অনলাইন পদ্ধতিতে আবেদনের প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও জারি করিতে পারিবে।";

(১৫১৫)

মূল্য : টাকা ৪.০০

(২) বিধি ৬ এর—

(ক) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(চ) আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী আমদানি নিষিদ্ধ সকল ধরনের বর্জ্য ও দূষিত পদার্থ;";

(খ) দফা (জ) এবং (ঝ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (জ) এবং (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(জ) ব্যাগেজ বিধিমালায় সংজ্ঞায়িত ব্যাগেজ;

(ঝ) বৈদেশিক ডাকযোগে আমদানিকৃত পণ্য; এবং";

(৩) বিধি ১০ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কোনো কিছু উল্লেখ না থাকিলে, ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য চালানের রাজস্ব ঝুঁকি হ্রাস এবং অন্যবিধ অনিয়মের আশঙ্কা রোধকল্পে প্রতিটি ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চালানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোনো তফসিলি ব্যাংক হইতে প্রযোজ্য শুল্ক-করের সমপরিমাণ অর্থের নিঃশর্ত ও অব্যাহত ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা চুক্তি বা প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর আওতায় নির্দিষ্টকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে বৈধ গ্যারান্টি দাখিল করিতে হইবে।";

(খ) উপ-বিধি (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পরবর্তী ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে ক্ষেত্রমত, কাস্টমস বন্ড বা অঙ্গীকারনামা বা লেটার অব গ্যারান্টির অবমুক্তি নিশ্চিত করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কম্পিউটার সিস্টেমে কাস্টমস বন্ড বা অঙ্গীকারনামা বা লেটার অব গ্যারান্টির স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবমুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।"; এবং

(গ) উপ-বিধি (৫) বিলুপ্ত হইবে;

(৪) বিধি ১১ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কোনো কিছু উল্লেখ না থাকিলে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে কন্টেইনারজাত ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য অভ্যন্তরস্থ প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিস কর্তৃক স্ক্যানিং করিতে হইবে এবং স্ক্যানিং ইমেজ বিশ্লেষণে সন্দেহজনক কোনো পণ্যের উপস্থিতি প্রতীয়মান হইলে শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করিতে হইবে।";

(৫) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর ও প্রস্থান বন্দরের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যবাহী যানবাহন নষ্ট হইলে বা যানবানটি দুর্ঘটনায় পতিত হইলে অনুমোদিত ব্যক্তি বিধি-১৬ এর অধীন নিয়োগকৃত সমন্বয়কারী এবং উক্ত স্থান যে কমিশনারেটের অধিক্ষেত্রাধীন সেই কমিশনারেটের কমিশনারকে অবিলম্বে কম্পিউটার সিস্টেমে বা লিখিতভাবে (স্বয়ংক্রিয় আবেদনের পদ্ধতি না থাকিলে) অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত সমন্বয়কারী বা কমিশনার তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত সংখ্যক এসকর্ট কর্মকর্তা নিযুক্ত করিবেন।"।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
চেয়ারম্যান।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

Session-09

Adjudication, Adjudication Process, Appeal, Appeal Process
Alternative Dispute Resolution (ADR)

Annexure-Q

Customs (Alternative Dispute Resolution) Rules-2012

(SRO no-54-Law/2012/2379/CustomsDt:23.02.2012)

Session-09
Adjudication, Adjudication Process, Appeal, Appeal Process Alternative Dispute Resolution (ADR)

Legislative Provisions

ন্যায়নির্ণয়ন (adjudication)

২০২। **ন্যায়নির্ণয়ন (adjudication) করিবার ক্ষমতা।**- (১) এই আইনের অধীন পণ্য বাজেয়াপ্ত ও জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্মকর্তাগণের অধিক্ষেত্র এবং ক্ষমতা হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

নং	মামলার প্রকৃতি	কর্মকর্তাগণের পদবি	অধিক্ষেত্র ও ক্ষমতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ বা জরিমানা আরোপ অথবা উভয় ক্ষেত্রে ন্যায়নির্ণয়ন।	কমিশনার অব কাস্টমস, কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) এবং ডিরেক্টর জেনারেল (কাস্টমস রেয়াত ও প্রত্যর্পণ)	পণ্যের মূল্য ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকার অধিক।
		অ্যাডিশনাল কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা।
		জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক ৩৫ (পয়ত্রিশ)লক্ষ টাকা।
		ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক ২০ (বিশ)লক্ষ টাকা।
		অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা।
		রাজস্ব কর্মকর্তা	পণ্যের মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা।
২।	কাস্টমস হাউস এবং কাস্টমস স্টেশনসমূহে কার্গো ঘোষণায় উল্লিখিত কোনো পণ্য পাওয়া না যাওয়া বা কম পাওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়নির্ণয়ণ, যাহাতে কেবল ধারা ১৭১ এর উপ-ধারা (১) এর টেবিলের কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ১১ এর বিপরীতে, যথাক্রমে, কলাম (৩) ও (৪) এর এন্ট্রি (৩) এর অধীন জরিমানা আরোপণীয়।	কাস্টমস হাউস অথবা, ক্ষেত্রমত, কাস্টমস স্টেশনে কার্গো ঘোষণার ছাড়করণের দায়িত্বে ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস ।	পণ্যের মূল্য সীমাহীন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত টেবিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো বিশেষ কর্মকর্তার অথবা কোনো শ্রেণির কর্মকর্তার অধিক্ষেত্র এবং ক্ষমতা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর টেবিলে অধিক্ষেত্র এবং ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়

নাই, সেই ক্ষেত্রে যে কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার উপর অধিক্ষেত্র নির্ধারণ এবং ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

২০৩। **পণ্য বাজেয়াপ্তি বা জরিমানা আরোপের পূর্বে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি।-** এই আইনের অধীন কোনো পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ অথবা কোনো ব্যক্তির উপর জরিমানা আরোপের কোনো আদেশ প্রদান করা যাইবে না, যদি না পণ্যের মালিককে, যদি থাকেন, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে,-

(ক) যে কারণের উপর ভিত্তি করিয়া পণ্য বাজেয়াপ্ত বা জরিমানা আরোপের প্রস্তাব করা হয় তাহা লিখিতভাবে অথবা, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লিখিত সম্মতি প্রদান করেন,

(খ) প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে অথবা, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইহা প্রদানের জন্য তাহার অগ্রাধিকারের বিষয়ে লিখিতভাবে অবহিত করেন, তাহা হইলে মৌখিকভাবে ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ প্রদান করা হয়; এবং

(গ) ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো পরামর্শকের মাধ্যমে অথবা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পণ্যের মালিক অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করিলে, প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে তাহার আপিলের অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া, তাহাকে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি ব্যতীত প্রদত্ত কোনো আদেশ গ্রহণ করিতে সম্মত রহিয়াছেন মর্মে লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে কোনো পণ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া, অথবা কোনো ব্যক্তির উপর কোনো জরিমানা আরোপ করিয়া, প্রদত্ত আদেশের ক্ষেত্রে, এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

২০৪। **তামাদির মেয়াদ।-** (১) প্রতারণা হইতে উদ্ভূত অপরাধ ব্যতীত, এই আইনের অধীন, কোনো জরিমানা আরোপ বা পণ্য বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত কোনো আদেশ প্রদান করা যাইবে না, যদি না সংশ্লিষ্ট ঘটনা ঘটিবার তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে ধারা ২০৩ এর অধীন প্রয়োজনীয় নোটিশ জারি করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, জরিমানার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বাংলাদেশে অনুপস্থিতি এবং বাজেয়াপ্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্য লুকাইয়া রাখিবার ক্ষেত্রে উক্তরূপভাবে তামাদি গণনা প্রযোজ্য হইবে না।

(২) ধারা ৩৩ এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত, শুল্ক, কর ও চার্জ দাবির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর, কোনো শুল্ক ও কর বা অন্যান্য চার্জের জন্য দাবিনামা জারি বা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "প্রাসঙ্গিক তারিখ" অর্থ-

(ক) ধারা ৯৩ এর অধীন শুল্ক ও কর সাময়িকভাবে নিরূপিত হইলে, চূড়ান্ত শুল্ক নিরূপণের পর শুল্ক সমন্বয় করিবার তারিখ;

(খ) শুল্ক ও কর বা অন্যান্য চার্জ ভুলক্রমে ফেরত প্রদান করিবার ক্ষেত্রে, উহা ফেরত প্রদানের তারিখ; এবং

(গ) অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে, পণ্য ছাড়ের তারিখ।

(৩) যদি ধারা ১৭১ এর উপ-ধারা (১) এর টেবিলের কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ৯ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর এন্ট্রিতে উল্লিখিত কোনো অসত্য বিবৃতির কারণে কোনো শুল্ক ও কর বা অন্যান্য চার্জ আরোপ না করা বা কম আরোপ করা বা ভুলক্রমে ফেরত প্রদান করিবার জন্য এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে এই ধারার অধীন নোটিশ জারির ক্ষেত্রে কোনো সময়সীমা থাকিবে না।

২০৫। **বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের পরিবর্তে জরিমানা পরিশোধ।-** (১) এই আইনের অধীন কোনো পণ্য বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা পণ্য বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন পণ্যের মালিককে সেইরূপ জরিমানা

পরিশোধ করিবার জন্য ঐচ্ছিক বিকল্পের সুযোগ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত জরিমানার পরিমাণ এই আইনের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিপরীতে আরোপযোগ্য জরিমানার পরিমাণ হইতে অধিক হইবে না।

(২) এই ধারার কোনো কিছুই কোনো আইনের দ্বারা অথবা অধীন আমদানি নিষিদ্ধ কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) এই ধারার অধীন পণ্য বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে আরোপিত কোনো জরিমানা উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রদেয় কোনো শুল্ক ও চার্জ এবং পণ্য বাজেয়াপ্তির জন্য অতিরিক্ত কোনো জরিমানা আরোপিত হইয়া থাকিলে উহা তাহার অতিরিক্ত হইবে।

২০৬। **বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি সরকারের উপর ন্যস্ত হওয়া।-** এই আইনের অধীন কোনো পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হইলে উহা অবিলম্বে সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে এবং বাজেয়াপ্তি আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা বাজেয়াপ্ত পণ্য গ্রহণ করিবেন এবং দখলে লইবেন।

২০৭। **অনুমতি ব্যতীত প্রস্থান করিবার বা আনয়নে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা আরোপ।-** (১) কোনো যানবাহন বন্দর ছাড়পত্র বা লিখিত অনুমতি ব্যতীত প্রস্থান করিলে অথবা, জাহাজের ক্ষেত্রে, ধারা ১৩ এর অধীন নিযুক্ত কোনো স্টেশনে উহা আনয়ন করিতে নির্দেশ প্রদানের পর উহা আনয়ন করিতে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে জরিমানা আরোপিত হইবে, উহার ন্যায়নির্ণয়ন উক্ত যানবাহন যে কাস্টমস স্টেশনে অগ্রসর হয় অথবা যেস্থানে উহা অবস্থান করে সেই স্থানের যথাযথ কর্মকর্তা করিতে পারিবেন।

(২) যে কাস্টমস স্টেশন হইতে যানবাহনটি উক্তরূপে প্রস্থান করিয়াছে বলিয়া বর্ণিত হয় সেই স্টেশনের উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত বলিয়া দাবিকৃত কোনো প্রত্যয়নপত্র, উক্ত প্রস্থান অথবা আনয়নে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বর্ণিত ঘটনার দৃশ্যমান প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

২০৮। **সংক্ষিপ্ত বিচার করিবার ক্ষমতা।-** ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৬০ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধসমূহ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, বাদীর আবেদনক্রমে, এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ, সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্য ৫ (পাঁচ) হাজার টাকার অধিক না হইলে, উক্ত কার্যবিধির ধারা ২৬২ এর উপ-ধারা (১) এবং ধারা ২৬৩, ২৬৪ ও ২৬৫ এর বিধানাবলি অনুসারে সংক্ষিপ্ত বিচার করিতে পারিবেন।

২০৯। **জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা।-** ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, এই আইনের অধীন যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড প্রদান করিতে পারিবেন।

২১০। **জরিমানা বা অর্থদণ্ড পরিশোধ অপেক্ষমান অবস্থায় পণ্য আটক।-** (১) যখন কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রমত, জরিমানা বা অর্থদণ্ড আরোপ করা হয় অথবা কোনো জরিমানা বা অর্থদণ্ড আরোপ বিবেচনাধীন থাকে তখন উক্ত জরিমানা বা অর্থদণ্ড পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মালিক কর্তৃক উক্ত পণ্য অপসারণ করা যাইবে না।

(২) যখন কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে কোনো জরিমানা বা অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়, তখন উক্ত জরিমানা বা অর্থদণ্ড পরিশোধ অনিষ্পন্ন থাকিলে যথাযথ কর্মকর্তা একই মালিকের মালিকানাধীন অন্য কোনো পণ্য আটক করিতে পারিবেন।

২১১। **বৈধ কর্তৃত্ব, ইত্যাদি প্রমাণের দায়ভার।-** যখন কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করা হয় এবং প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে বৈধ কর্তৃত্ববলে অথবা আপাতত বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা অথবা অধীন নির্ধারিত কোনো পারমিট, লাইসেন্স অথবা অন্য কোনো দলিলপত্রবলে তিনি কোনো কার্য করিয়াছেন কিনা অথবা কোনো কিছুর দখলে রহিয়াছিলেন কিনা, তখন উক্তরূপ কর্তৃত্ব, পারমিট, লাইসেন্স অথবা দলিলপত্র যে তাহার দখলে ছিল উহা প্রমাণের দায়ভার তাহার উপর বর্তাইবে।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

২১৬। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি।-** (১) এই আইনের অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ২১৭ এ সংজ্ঞায়িত এবং বর্ণিত কোনো বিরোধের ন্যায়নির্ণয়ন অথবা নিষ্পত্তি সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অথবা কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) অথবা আপিল ট্রাইব্যুনাল অথবা সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা আপিল বিভাগের নিকট নিষ্পন্নাধীন অথবা অনিষ্পন্নাধীন থাকা অবস্থায় উক্ত বিরোধের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বিরোধটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং এই আইনের ন্যায়নির্ণয়ন অথবা আপিল বিষয়ক বিধানের অধীন কার্যধারা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) বোর্ড, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য, সময় সময়, এক বা একাধিক কাস্টমস স্টেশন অথবা কাস্টমস দপ্তর নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২১৭। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিরোধের সংজ্ঞা এবং আওতা।-** (১) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "বিরোধ" অর্থ কোনো মামলা বা কার্যধারা যাহা -

(ক) কোনো আমদানিকৃত পণ্যের কাস্টমস মূল্যায়ন সম্পর্কিত অথবা কাস্টমস মূল্যায়ন এবং পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; এবং

(খ) কোনো কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বা কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) অথবা আপিল ট্রাইব্যুনাল বা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগসহ কোনো আদালতের নিকট নিষ্পন্নাধীন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্ণিত বিরোধ নিষ্পত্তি করা যাইবে না, যথা:-

(ক) প্রতারণা বা ফৌজদারি মামলা;

(খ) নিষিদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত বা এই আইনের অধীন চোরাচালানকৃত পণ্য আটক এবং বাজেয়াপ্তি সংক্রান্ত বিরোধ;

(গ) মানিলন্ডারিং এর অভিযোগ সংক্রান্ত বিরোধ;

(ঘ) আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত বিরোধ; এবং

(ঙ) পণ্যের বর্ণনা, পরিমাণ, এবং এইচ.এস. কোডের অসত্য ঘোষণা, দলিলপত্র জালিয়াতি, আমদানি এবং রপ্তানি নীতি লঙ্ঘন অথবা কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং অথবা বন্ড সম্পর্কিত শর্তসমূহ লঙ্ঘনপূর্বক শুল্ক এবং কর ফাঁকির অভিযোগ সংক্রান্ত বিরোধ।

২১৮। **সহায়তাকারী নিয়োগ।-** বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বোর্ড সহায়তাকারী (facilitator) নিয়োগ অথবা নির্বাচন করিতে পারিবে।

২১৯। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম ও পদ্ধতি।-** বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সহায়তাকারী নিয়োগ, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন প্রক্রিয়া ও নিষ্পত্তি, নেগোসিয়েশন ও নিষ্পত্তির সময়সীমা, সিদ্ধান্ত প্রদান, মতৈক্য বা নিষ্পত্তির কার্যকারিতা, আপিলের সময়সীমা বিষয়ক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

আপিল এবং পুনরীক্ষণ

২২০। কমিশনার অব কাস্টমস **(আপিল) এর নিকট আপিল।-** (১) কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নের কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক, ধারা ৯৪ অথবা ধারা ১১৯ এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ ব্যতীত, এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে অবহিত হইবার তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) এর নিকট আপিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপিলকারী উপরি-উক্ত ৩ (তিন) মাস মেয়াদের মধ্যে আপিল দায়ের করা হইতে যুক্তিসঙ্গত কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে তিনি পরবর্তী ২ (দুই) মাস অতিরিক্ত মেয়াদের মধ্যে আপিল দায়ের করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন প্রত্যেক আপিল, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপিলের ভিত্তিসমূহ উল্লেখপূর্বক, প্রতিপাদন করিতে হইবে।

(৩) অন্য কোনো আদালতে গ্রহণযোগ্য হউক বা না হউক, কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল), তদ্বিবেচনায় কার্যধারাকে সহায়তা করিতে পারে এইরূপ কোনো বিবৃতি, দলিল, তথ্য বা বিষয়কে, বিচার কার্যধারা চলাকালীন যে কোনো সময়ে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২২১। **আপিলের পদ্ধতি।-** (১) আপিলকারী শুনানির ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) তাহাকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবেন।

(২) কোনো আপিলের শুনানিতে কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) আপিলের কারণসমূহে উল্লেখ করা হয় নাই এইরূপ কোনো কারণ আপিলকারীকে উল্লেখ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত কারণ আপিলের কারণসমূহ হইতে বাদ যাওয়া ইচ্ছাকৃত অথবা অযৌক্তিক ছিল না।

(৩) কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) যেরূপ প্রয়োজন হইতে পারে সেইরূপ অধিকতর তদন্ত করিয়া যে সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহা বহাল রাখিয়া, পরিবর্তন করিয়া অথবা বাতিল করিয়া যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে আপিলকারীকে কারণ দর্শানোর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করিয়া, জরিমানা বা বাজেয়াপ্তকরণের পরিবর্তে, জরিমানা বৃদ্ধি করিয়া অথবা অধিকতর মূল্যের পণ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া অথবা ফেরতের ক্ষেত্রে অর্থ হ্রাস করিয়া কোনো আদেশ প্রদান করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) এই অভিমত পোষণ করেন যে, কোনো শুল্ক ও কর আরোপ করা হয় নাই অথবা কম আরোপ করা হইয়াছে অথবা ভুলবশত ফেরত প্রদান করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে আপিলকারীকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে ধারা ১৯১ এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান না করিয়া অনারোপিত, কম আরোপিত অথবা ভুলবশত ফেরত প্রদত্ত কোনো শুল্ক পরিশোধে বাধ্য করিয়া কোনো আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(৪) কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) এর আপিল নিষ্পত্তির আদেশ লিখিত হইবে এবং উহাতে বিচার্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের জন্য যুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৫) আপিল নিষ্পত্তির পর কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ আপিলকারী, ন্যায়নির্ণয়ন কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমসের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৬) আপিল প্রাপ্তির তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর সময়ের মধ্যে কমিশনার (আপিল) উহা নিষ্পত্তি করিবেন।

(৭) যদি উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কমিশনার (আপিল) আপিল নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে বোর্ড কমিশনার (আপিল) এর আবেদনক্রমে উক্ত সময় অন্যূন ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৮) উপ-ধারা (৭) অনুযায়ী বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি না হইলে, আপিলটি মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২২২। **বোর্ড কর্তৃক ভুল, ইত্যাদি সংশোধনের ক্ষমতা।-** বোর্ড এই আইন অথবা তদধীন প্রণীত বিধির কোনো বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত কোনো আদেশের নথিপত্র হইতে দৃশ্যত প্রতীয়মান কোনো ভুল অথবা অশুদ্ধতা উক্ত আদেশ প্রদানের ১ (এক) বৎসরের মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে সংশোধন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জরিমানা বৃদ্ধি করিতে অথবা অধিকতর পরিমাণ শুল্ক ও কর প্রদানে বাধ্য করিতে পারে এইরূপ কোনো সংশোধন, উক্ত সংশোধন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কৌঁসুলি বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, করা যাইবে না।

২২৩। **নিষ্পন্নাধীন আপিলের ক্ষেত্রে দাবিকৃত শুল্ক ও কর বা আরোপিত জরিমানা জমা।-** (১) কোনো ব্যক্তি, কাস্টমসের নিয়ন্ত্রণাধীনে নাই এইরূপ পণ্যের ক্ষেত্রে দাবি সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত অথবা আদেশের বিরুদ্ধে অথবা এই আইনের অধীন আরোপিত কোনো জরিমানার বিরুদ্ধে ধারা ২২০ বা ধারা ২২৬ এর অধীনে আপিল করিবার অভিপ্রায় পোষণ করিলে তিনি আপিল দায়ের করিবার সময়ে অথবা আপিল কর্তৃপক্ষ তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলে আপিলটি বিবেচনার পূর্বে যে কোনো পর্যায়ে দাবিকৃত শুল্ক ও করের ১০ (দশ) শতাংশ বা যেক্ষেত্রে শুল্ক ও কর প্রযোজ্য নয় সেক্ষেত্রে জরিমানার ১০ (দশ) শতাংশ যথাযথ কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি জরিমানার উপরি-উল্লিখিত সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ জমা প্রদানের পরিবর্তে উহার ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ জমা প্রদান করিতে এবং অবশিষ্ট অর্থ যথাযথ পরিশোধের জন্য কোনো তফসিলি ব্যাংক হইতে গ্যারান্টি দাখিল করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, দাবিকৃত শুল্ক ও কর অথবা আরোপিত জরিমানা জমা প্রদান আপিলকারীর জন্য অযথা কষ্টের কারণ হইবে, তাহা হইলে উহা বিনাশর্তে অথবা তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত শর্ত আরোপ সাপেক্ষে উক্ত জমা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা হইতে আপিলকারীকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, ধারা ৩২ অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি, উক্ত ধারার অধীন অবহিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিশোধিত হয় নাই এইরূপ কোনো শুল্ক বা করের উপর ধার্যকৃত সুদ, এই আইনের অধীন কোনো আপিল দাখিল বা নিষ্পন্নাধীন বিবেচনা ব্যতিরেকে, পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন, যদি না আপিলে ইহা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় যে, উক্ত অপরিশোধিত পরিমাণ যথাযথভাবে আরোপিত হয়নি।

(২) যদি কোনো আপিল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, উপরি-উক্ত শুল্ক ও কর বা জরিমানার সম্পূর্ণ অথবা উহার যে কোনো অংশ আরোপযোগ্য ছিল না, তাহা হইলে যথাযথ কর্মকর্তা আপিলকারীকে উক্ত অর্থ অথবা, ক্ষেত্রমত, অংশবিশেষ ফেরত প্রদান করিবেন।

২২৪। **বোর্ডের নথিপত্র, ইত্যাদি তলব এবং পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা।-** (১) বোর্ড স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারার নথিপত্র, উহাতে বোর্ডের অধস্তন কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অথবা আদেশের বৈধতা বা ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইবার উদ্দেশ্যে, তলব এবং পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং তদ্‌সম্পর্কে যেরূপ বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অধিকতর মূল্যের পণ্য বাজেয়াপ্তকরণের কোনো আদেশ অথবা বাজেয়াপ্তকরণের পরিবর্তে জরিমানা বৃদ্ধির কোনো আদেশ অথবা কোনো অর্থদণ্ড আরোপের বা বৃদ্ধির কোনো আদেশ অথবা অনারোপিত বা কম আরোপিত কোনো শুল্ক ও কর পরিশোধে বাধ্য করিয়া কোনো আদেশ, উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এইরূপ ব্যক্তিকে

উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান না করিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কৌঁসুলী বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, প্রদান করা যাইবে না।

(২) কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার কোনো সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ সম্পর্কিত কার্যধারার নথিপত্র উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের ২ (দুই) বৎসর অতিবাহিত হইবার পর উপ-ধারা (১) এর অধীন তলব এবং পরীক্ষা করা যাইবে না।

২২৫। **আপিল ট্রাইব্যুনাল**।- (১) সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে, এই আইনে আপিল ট্রাইব্যুনালের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কর্তব্য পালনের জন্য কাস্টমস, এক্সাইজ এবং মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনাল নামে একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে।

(২) আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্য পদে নিম্নরূপ কোনো ব্যক্তি নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন, যথা:

(ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ) ক্যাডার এ নিয়োগপ্রাপ্ত বোর্ডের সদস্য পদে অথবা চলতি দায়িত্বে বোর্ডের সদস্য পদে কর্মরত রহিয়াছেন; অথবা

(খ) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ) ক্যাডার এ নিয়োগপ্রাপ্ত কমিশনার বা কমিশনার চলতিন দায়িত্বে বা সমপদমর্যাদার অন্য কোনো পদে কমপক্ষে ১ (এক) বৎসর যাবৎ চাকরি করিতেছেন বা করিয়াছেন; অথবা

(গ) অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পদে কর্মরত রহিয়াছেন।

(৩) সরকার আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণের মধ্য হইতে একজনকে উহার সভাপতি নিয়োগ করিবে, যাহার কাস্টমস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

২২৬। **আপিল ট্রাইব্যুনালের নিকট আপিল**।- (১) যে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নিম্নের যে কোনো আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) ধারা ৯৪ বা ধারা ১১৯ এর অধীন প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ ব্যতীত কমিশনার অব কাস্টমস, বা কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা ডিরেক্টর জেনারেল (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) বা কমিশনার অব কাস্টমস এর সমপর্যায়ের কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক ন্যায়নির্ণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ; অথবা

(খ) নির্ধারিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে ধারা ২২০ অথবা ২২১ এর অধীন কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ।

(২) কমিশনার অব কাস্টমস যদি মনে করেন যে, কমিশনার অব কাস্টমস (আপিল) কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে ধারা ২২০ বা ২২১ এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বৈধ বা ন্যায্য নহে, তাহা হইলে তিনি যথাযথ কর্মকর্তাকে তাহার পক্ষে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইবে সেই আদেশ যে তারিখে কমিশনার অব কাস্টমস অথবা আপিলকারী অন্য পক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয় সেই তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করিতে হইবে।

(৪) যে পক্ষের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইয়াছে সেই পক্ষ আপিল দায়েরের নোটিশ প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিবসের মধ্যে, যদি সংশ্লিষ্ট আদেশ বা উহার কোনো অংশের বিরুদ্ধে নিজেও আপিল পেশ করিয়া থাকেন তাহা সত্ত্বেও, বিধি দ্বারা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিপাদন করিয়া আপিলাধীন আদেশের যে কোনো অংশের বিরুদ্ধে একখানি প্রতি-আপত্তির স্মারক দাখিল করিতে পারিবেন এবং উক্ত স্মারক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক উপ-ধারা (৩) এর অধীন দায়েরকৃত আপিল হিসাবে নিষ্পত্তি করা হইবে।

(৫) আপিল ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (৩) বা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর সভাপতি আরো ৬০ (ষাট) দিন পর্যন্ত বর্ধিত সময়ের মধ্যে কোনো আপিল দায়ের অথবা প্রতি-আপত্তির স্মারক দাখিল করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, যদি ট্রাইব্যুনাল এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত সময়ের মধ্যে উহা উপস্থাপন না করিবার যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে।

(৬) আপিল ট্রাইব্যুনালের নিকট আপিল, এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম এবং পদ্ধতিতে, প্রতিপাদন করিয়া দায়ের করিতে হইবে এবং উহার সহিত দাবিনামা, আমদানি শুল্ক ও কর এবং সুদ বা জরিমানা আরোপের তারিখ নির্বিশেষে নির্ধারিত তারিখে বা তৎপর দায়েরকৃত আপিলের ক্ষেত্রে নিম্নরূপহারে ফি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা: -

(ক) আপিল সংশ্লিষ্ট মামলায় কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপিত আমদানি শুল্ক ও কর ও সুদ এবং দাবিকৃত জরিমানার পরিমাণ যে ক্ষেত্রে ১ (এক) লক্ষ টাকা বা উহার কম হয়, সেই ক্ষেত্রে ফি এর হার ৩০০ (তিনশত) টাকা;

(খ) যে ক্ষেত্রে উক্তরূপ আরোপিত আমদানি শুল্ক ও কর ও সুদ এবং দাবিকৃত জরিমানার পরিমাণ ১ (এক) লক্ষ টাকার অধিক হয়, সেই ক্ষেত্রে ফি এর হার ১২০০ (এক হাজার দুই শত) টাকা:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনারের পক্ষ হইতে দায়েরকৃত আপিল বা প্রতি-আপত্তি স্মারকের ক্ষেত্রে কোনো ফি প্রদেয় হইবে না।

(৭) আপিল প্রাপ্তির তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর সময়ের মধ্যে আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপিল নিষ্পত্তি হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি না হইলে, আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপিলটি মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২২৭। **আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশ।-** (১) আপিলের সহিত সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া আপিল ট্রাইব্যুনাল যে সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহা বহাল রাখিয়া, পরিবর্তন করিয়া অথবা বাতিল করিয়া যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে ইহার উপর সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা যে কর্তৃপক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশটি প্রদান করিয়াছে সেই কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল কর্তৃপক্ষ যেরূপ সঙ্গত বিবেচনা করিবে সেইরূপ নির্দেশসহ মামলাটি প্রয়োজনমত অধিকতর সাক্ষ্য গ্রহণপূর্বক নূতনভাবে ন্যায়নির্ণয়ন অথবা সিদ্ধান্তের জন্য ফেরত (remand) প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত কোনো আদেশের নথিপত্র হইতে পরিদৃষ্ট কোনো ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে আপিল ট্রাইব্যুনাল আদেশের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের মধ্যে যে কোনো সময়ে উক্ত আদেশ সংশোধন করিতে পারিবে এবং কমিশনার অব কাস্টমস অথবা আপিলের অন্য পক্ষ কর্তৃক কোনো ভুল ইহার নজরে আনয়ন করা হইলে উক্তরূপ সংশোধন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শুল্ক বৃদ্ধি করিতে অথবা প্রত্যর্পণ হ্রাস করিতে অথবা অন্য পক্ষের দায় বৃদ্ধি করিতে পারে আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক এইরূপ কোনো সংশোধনী উক্ত পক্ষকে নোটিশ প্রদান ও ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া করা যাইবে না ।

(৩) আপিল ট্রাইব্যুনাল এই ধারায় প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস এবং আপিলের অন্য পক্ষকে প্রেরণ করিবে।

(৪) ধারা ২৩০ এ যেরূপ বিধৃত রহিয়াছে সেইরূপ ব্যতীত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপিলের উপর প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) আপিলকারী, বিচারাধীন কোনো আপিল মামলায়, আপিলাধীন কোনো আদেশ স্থগিতাদেশ চাহিয়া আপিল ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং সে মোতাবেক আপিল ট্রাইব্যুনাল উক্ত আবেদন বিবেচনা করত উহার

উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

২২৮। **আপিল ট্রাইব্যুনালের পদ্ধতি**।- (১) আপিল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব সভাপতি কর্তৃক ইহার সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চসমূহ কর্তৃক প্রয়োগ এবং পালন করা হইবে।

(২) উপ-ধারা (৩) এবং উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, একটি বেঞ্চ যে কোনো দুইজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শুল্কের হার বা শুল্কায়নের জন্য পণ্যের মূল্য বিষয়ক কোনো প্রশ্নের নিষ্পত্তি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত অথবা আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিলের শুনানি সভাপতি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ বেঞ্চে গৃহীত হইবে এবং এইরূপ বেঞ্চের সদস্য সংখ্যা দুইজনের নিম্নে হইবে না।

(৪) আপিল ট্রাইব্যুনালের সভাপতি বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো সদস্য, তিনি যে বেঞ্চের সদস্য সেই বেঞ্চে বরাদ্দকৃত নিম্নবর্ণিত কোনো মামলা এককভাবে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) ধারা ২০৫ অনুযায়ী পণ্যের মালিককে পণ্য বাজেয়াপ্তকরণের পরিবর্তে বিমোচন জরিমানা প্রদানের সুযোগ ব্যতীত বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের মূল্য এক লক্ষ টাকার অধিক না হইলে;

(খ) শুল্ক হার নির্ধারণ বা শুল্কায়নের জন্য মূল্য নিরূপণের সহিত জড়িত কোনো প্রশ্ন ব্যতীত অন্য কোনো বিরোধযুক্ত মামলা যে ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় অথবা বিচার্য বিষয়ের প্রসঙ্গে হয় সেইক্ষেত্রে জড়িত শুল্কের পার্থক্য বা জড়িত শুল্কের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার অধিক না হইলে; অথবা

(গ) জড়িত জরিমানার পরিমাণ এক লক্ষ টাকার অধিক না হইলে।

(৫) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বেঞ্চের সদস্যগণের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য দেখা দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে; কিন্তু যদি সদস্যগণ সমভাবে বিভক্ত হন, তাহা হইলে তাহারা মতপার্থক্যের বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া উহা সভাপতির নিকট প্রেরণ করিবেন, যিনি স্বয়ং বিষয়টির শুনানি গ্রহণ করিবেন অথবা ট্রাইব্যুনালের অন্যান্য এক অথবা একাধিক সদস্যের শুনানির জন্য উহা প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের যে সকল সদস্য মামলার প্রারম্ভিক পর্যায়ে বা পরবর্তীতে শুনানি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের সকলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিমত অনুসারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

(৬) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ক্ষমতার প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত সকল বিষয়ে, আপিল ট্রাইব্যুনাল ও বেঞ্চসমূহের অধিবেশনের স্থানসহ কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা উক্ত ট্রাইব্যুনালের থাকিবে।

(৭) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে দেওয়ানি কার্যবিধির অধীন একটি দেওয়ানি আদালত যেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে আপিল ট্রাইব্যুনালও এই ধারার অধীন সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) উদ্‌ঘাটন এবং পরিদর্শন;
(খ) কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং তাহাকে শপথ বাক্য পাঠ করাইয়া পরীক্ষা করা;
(গ) হিসাব বহি এবং অন্যান্য দলিলপত্র উপস্থাপনে বাধ্য করা; এবং
(ঘ) কমিশন জারি করা।

(৮) আপিল ট্রাইব্যুনালের কার্যধারা দণ্ডবিধির ধারা ১৯৩ ও ২২৮ এর মর্মানুযায়ী এবং ধারা ১৯৬ এর উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগীয় কার্যধারা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং আপিল ট্রাইব্যুনাল ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৫ এবং ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে একটি দেওয়ানি আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

২২৯। **হাইকোর্ট বিভাগে আপিল।-** ধারা ২২৮ এর অধীন কোনো আদেশ জারির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে কমিশনার অব কাস্টমস অথবা অন্য পক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

Session-09
Adjudication & Adjudication Process.
Appeal & Appeal Process.
Alternative Dispute Resolution (ADR)

Annexure-Q
Customs (Alternative Dispute Resolution) Rules-2012

(SRO no-54-Law/2012/2379/Customs,Dt:23.02.2012)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ঢাকা

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ১১ ফাল্গুন, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ /২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

এস,আর,ও নং ৫৪-আইন/২০১২/২৩৭৯-শুল্ক। Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর section 219, section 192A হইতে section 192J এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই বিধিমালা শুল্ক (বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি) বিধিমালা, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর section 192B অনুযায়ী কার্যকর করিবার জন্য সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ ও যে শুল্ক ভবন অথবা শুল্ক স্টেশন অথবা কমিশনারেট নির্ধারণ করা হইবে সেই তারিখ ও সেই শুল্ক ভবন অথবা শুল্ক স্টেশন অথবা কমিশনারেটে উহা কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) 'আইন' অর্থ Customs Act, 1969 (Act IV of 1969);

(খ) 'আমদানীকারক বা রপ্তানীকারক' অর্থ যে কোন স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম ব্যক্তি সত্ত্বা (Juristic Person), যাহার শুল্ক কর্তৃপক্ষ অথবা কমিশনার (আপীল) অথবা রিভিউ কমিটি অথবা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল অথবা সুপ্রীম কোর্টের নিকট Customs Act, 1969 এর section 192C তে বর্ণিত কোন বিরোধ (dispute) নিস্পন্নাধীন রহিয়াছে;

(গ) 'শুল্ককর' অর্থ Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এ বর্ণিত আমদানী শুল্ক, সম্পুরক শুল্ক বা মূল্য সংযোজন কর;

(ঘ) ''বিভাগীয় প্রতিনিধি'' অর্থ বিধি ১০ এর অধীন তালিকাভুক্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) 'বিরোধীয় মূল্য বা বিষয়' অর্থ যে পরিমাণ শুল্ক মূল্য বিষয়ে আমদানীকারক বা রপ্তানীকারক ও সংশিণ্টষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষ মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে;

(চ) 'বোর্ড' অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(ছ) 'সার্ভিস চার্জ' অর্থ বিধি ১১ এর অধীন মূল্যমান অনুসারে নির্ধারিত সহায়তাকারীকে প্রদানের লক্ষ্যে সার্ভিস চার্জ;

(জ) 'ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ঝ) 'সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ' অর্থ কাস্টমস হাউজ বা শুল্ক কমিশনারেট।

৩। **বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির পদ্ধতি**।- (১) কাস্টমস হাউস বা শুল্ক কমিশনারেট, বা ক্ষেত্রমত, আপিলাত কমিশনারেট বা আপিলাত ট্রাইব্যুনালে নিস্পন্নাধীন section 192C এর অধীন কোন বিরোধ নিস্পত্তি করিতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে বিধি ১১ এ উল্লিখিত মূল্যমান অনুসারে সার্ভিস চার্জ নির্ধারিত পে-অর্ডারের মাধ্যমে ফরম -১ এ যথাক্রমে দুই সেট এবং তিন সেটে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ, বা ক্ষেত্রমত, আপিলাত কমিশনারেট বা আপিলাত ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে সহায়তাকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং প্রতিটি আবেদনপত্রের সাথে ৫০০ টাকা মূল্যমানের ষ্ট্যাম্প প্রদান করিতে হইবে।

(২) বিরোধীয় মূল্যমান ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার কম হইলে এই বিধিমালার আওতায় বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির জন্য কোন আবেদন করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কাস্টমস হাউজ বা শুল্ক কমিশনারেট, বা ক্ষেত্রমত, আপিলাত কমিশনারেট বা আপিলাত ট্রাইব্যুনাল ফরম-২ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত রেজিষ্টারে আবেদন পত্রে উল্লিখিত তথ্যাদির বিবরণসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর বিধি ৫ এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকা হইতে ০১ (এক) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর পক্ষে একজন সহায়তাকারী এবং বিধি ১০ এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকা হইতে শুল্ক বিভাগের একজন বিভাগীয় প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করিবেন এবং উক্ত মনোনয়নের বিষয়ে ০২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে সহায়তাকারী, আবেদনকারী এবং বিভাগীয় প্রতিনিধিকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৫) আপিলাত কমিশনারেট বা আপিলাত ট্রাইব্যুনাল উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন নিস্পত্তির জন্য বিধি ৫ এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকা হইতে আবেদনকারীর পক্ষে একজন সহায়তাকারীকে মনোনয়ন প্রদান

করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউজ বা শুল্ক কমিশনারেটের মন্তব্য ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নথি এবং একজন বিভাগীয় প্রতিনিধি মনোনয়ন পূর্বক ০২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, বা ক্ষেত্রমত, আপিলাত কমিশনারেটে প্রেরণের অনুরোধসহ আবেদনপত্রের এক সেট সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউজ বা শুল্ক কমিশনারেটে প্রেরণ করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ০৪ (চার) কার্যদিবসের মধ্যে এবং আপিলাত কমিশনারেট, বা ক্ষেত্রমত, আপিলাত ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউজ বা শুল্ক কমিশনারেটের নিকট হইতে মন্তব্যসহ নথি প্রাপ্তির ০৮ (আট) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নথি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং বিভাগীয় প্রতিনিধিসহ মনোনীত সহায়তাকারীর নিকট প্রেরণ করিবেন এবং তদমর্মে আবেদনকারী, সহায়তাকারী ও বিভাগীয় প্রতিনিধিকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন আবেদনপত্রসহ সংশ্লিষ্ট নথি প্রাপ্তির পর মনোনীত সহায়তাকারী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনে উল্লিখিত বিরোধীয় বিষয়টি section 192C এর অধীন নিষ্পত্তিযোগ্য কিনা তাহা প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করিবেন এবং উক্ত আবেদন section 192C এর অধীন নিষ্পত্তিযোগ্য হইলে উক্ত আবেদন section 192A হইতে 192K এ বর্ণিত বিধান ও এই বিধিমালা অনুযায়ী আইনে নির্ধারিত অবশিষ্ট মেয়াদের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবেন।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন আবেদনপত্র যাচাই বাছাইক্রমে যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনে উল্লিখিত বিরোধীয় বিষয় section 192C এর অধীন নিষ্পন্নযোগ্য নহে তাহা হইলে মনোনীত সহায়তাকারী আবেদনপত্রটি সার্ভিস চার্জের পে-অর্ডারসহ পরবর্তী ০২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান করিবেন।

(৯) section 192C এর আওতাধীন কোন বিরোধ রীট পিটিশন বা আপীল হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগে বিচারাধীন থাকিলে section 192E এর বিধান অনুযায়ী ও এই বিধিমালার প্রযোজ্য বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৪। **সহায়তাকারীর বিরুদ্ধে আপত্তি**।- (১) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৪) ও (৫) এর অধীন মনোনীত কোন সহায়তাকারীর বিরুদ্ধে আবেদনকারী অথবা সংশ্লিষ্ট শুল্ক বিভাগের বিভাগীয় প্রতিনিধির যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ বা আপত্তি থাকিলে তদমর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ বা আপত্তি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনবোধে, উক্ত সহায়তাকারীকে পরিবর্তন করিতে অথবা তালিকা হইতে বাদ দিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন সহায়তাকারী পরিবর্তন করা হইলে সহায়তাকারীর তালিকা হইতে অন্য একজনকে সহায়তাকারী হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করিতে হইবে।

(৪) সহায়তাকারী পরিবর্তন অথবা পুনঃ মনোনয়নের কারণে ব্যয়িত সময় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আইনে নির্ধারিত সময়সীমা হতে বাদ যাইবে না।

৫। **সহায়তাকারীর (Facilitator) যোগ্যতা, নিয়োগ এবং তালিকা**।-(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, ফেডারেশন চেম্বারের সাথে আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে সহায়তাকারীর একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে, যথাঃ -

(ক) শুল্ক বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ যুগ্ম কমিশনারের নিম্নে নহেন এইরূপ অবসর প্রাপ্ত কোন শুল্ক কর্মকর্তা;

(খ) অতিরিক্ত জেলা জজ এর নিম্নে নহেন এইরূপ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের অবসর প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(গ) শুল্ক বিষয়ে অন্যূন সাত (৭) বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবী বা চার্টার্ড একাউন্টেন্ট;

(ঘ) উপ-সচিবের নিম্নে নহে এইরূপ আইন ও লেজিসলেটিভ বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ অবসর প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) শুল্ক বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কোন ব্যবসায়ী।

(২) বোর্ড ফেডারেশন চেম্বারের সাথে আলোচনাক্রমে, প্রতি ছয় মাস পর পর সহায়তাকারীগণের প্রত্যেকের কর্মতৎপরতা পর্যালোচনাপুর্বক উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকা সংশোধন করিতে পারিবে।

৬। **সহায়তাকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য**।- (১) সহায়তাকারী, আবেদনকারী ও বিভাগীয় প্রতিনিধির সাথে আলোচনাক্রমে বিবেচ্য বিরোধের-

(ক) নিষ্পত্তির বা সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু (Issues for Resolution) নির্ধারণ করিবেন ;

(খ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় অনুসৃতব্য পদ্ধতি, কৌশল বা কাঠামো নির্ধারণ করিবেন;

(গ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা সভার স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিবেন ; এবং

(ঘ) উভয় পক্ষকে সময় উল্লেখসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করিবার জন্য লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) সহায়তাকারী প্রয়োজনবোধে আবেদনকারী এবং বিভাগীয় প্রতিনিধিকে বিরোধীয় বিষয়ে আইনানুগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পৌঁছাইতে উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে পারিবেন।

(৩) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি চলমান থাকা অবস্থায় আবেদনকারী, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, আইনসংগত বা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা (cognizable non-cooperation)

করিলে বা নির্ধারিত তারিখে হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে কিংবা আইনসংগত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে, সহায়তাকারী কোন প্রকার নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে চলমান বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া বাতিল করিতে পারিবেন।

(৪) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় বিরোধীয় বিষয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তিতে (by agreement) সিদ্ধান্ত হইলে, সহায়তাকারী ফরম-৩ এ মতৈক্যের শর্তসমূহ (Terms of Agreement) লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সহায়তাকারীসহ উভয়পক্ষ উক্তরূপ লিপিবদ্ধকৃত সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করিবেন।

(৫) বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কে উভয়পক্ষের মধ্যে মতৈক্য না হইলে সহায়তাকারী উহার কারণসমূহ ফরম-৩ এ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উভয় পক্ষের স্বাক্ষর গ্রহণ ূর্বকউক্ত ফরম-৩ সহ বিরোধীয় বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা শুল্ক কমিশনারেট, বা ক্ষেত্রমত, আপিলাত কমিশনারেট বা আপিলাত ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নের তারিখ হইতে ০২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে ফেরত প্রদান করিবেন।

(৬) উভয়পক্ষের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহায়তাকারী বিরোধ নিষ্পত্তির ভিত্তিতে পাওনা অর্থ আদায়, পরিশোধ এবং ফেরত প্রদানের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

৭। **সহায়তাকারীর আচরণ বিধি**।- সহায়তাকারীর আচরণ বিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) সহায়তাকারী সততা ও বিশ্বস্থাতার সহিত দায়িত্ব পালন করিবেন;

(খ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কালে সহায়তাকারী স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কার্য সম্পাদন করিবেন;

(গ) সহায়তাকারী আবেদন বর্হিভুত কোন বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন না;

(ঘ) সহায়তাকারী বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় মতৈক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আবেদনকারী বিভাগীয় প্রতিনিধিকে সহায়তা করিবেন;

(ঙ) সহায়তাকারী উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিরোধীয় বিষয়ে কারিগরী বা পেশাগত জ্ঞান রহিয়াছে এইরূপ কোন ব্যক্তির সহায়তা বা পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন ;

(চ) সহায়তাকারী অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি করিবেন;

(ছ) গোপনীয়তা (Confidentiality):

(১) বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারীর নিকট কোন পক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য সহায়তাকারী গোপন রাখিবেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের অনুমতি ব্যতীত উক্তরূপ সরবরাহকৃত তথ্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না;

(২) বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আওতায় সকল কার্যক্রম, দলিলাদি ও ফলাফল গোপন রাখিতে হইবে, তবে কেবলমাত্র অন্য কোন আইনের অধীনে অথবা উভয় পক্ষের সম্মতিতে এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশ করা যাইবে।

৮। **স্বার্থের দ্বন্দ্ব (Conflict of Interest)**।- (১) সহায়তাকারী তাহার নিকট কোন বিকল্প বিরোধ প্রক্রিয়া নিষ্পন্নাধীন থাকা অবস্থায় ন্যায় বিচার প্রভাবিত হইতে পারে বলিয়া মনে করিলে অথবা তিনি কোন বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে ইচ্ছুক না হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিরোধীয় বিষয়টি ফেরত প্রদান করিবেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে উহা সংশ্লিষ্ট পক্ষকেও লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) বিরোধীয় বিষয়ে মনোনীত সহায়তাকারীর নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট বিরোধীয় বিষয়ে তাহার স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে অথবা বিরোধ নিষ্পত্তিতে নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হইতে পারে, সেক্ষেত্রে সহায়তাকারী তাহার মনোনয়নে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিবেন এবং লিখিতভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৩) কোন বিরোধের ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু হইবার পর সহায়তাকারীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে অথবা উভয় পক্ষের সম্মতিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সহায়তাকারীকে প্রত্যাহার এবং নুতন সহায়তকারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন।

৯। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর অধিকার ও দায়িত্ব**।- (১) আবেদনকারী বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মনোনীত বিভাগীয় প্রতিনিধির সহিত এতদুদ্দেশ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত সহায়তাকারীর (**Facilitator**) তত্ত্বাবধানে, বিরোধীয় বিষয়ে স্বাধীনভাবে সমঝোতা আলোচনা করিতে পারিবেন।

(২) বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় আবেদনকারী স্বয়ং অথবা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত কোন পেশাদার উপদেষ্টা অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) আবেদনকারী যদি মিথ্যা ঘোষণা, মিথ্যা তথ্য বা মিথ্যা দলিলাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় মতৈক্যের ভিত্তিতে (by agreement) তাহার স্বপক্ষে কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন মর্মে পরবর্তীতে উদঘাটিত হইলে, উক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১০। **শুল্ক বিভাগের বিভাগীয় প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তা**।- (১) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় শুল্ক বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণের সাথে পরামর্শক্রমে বোর্ড বিভাগীয় প্রতিনিধির একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে এবং প্রতি ৬ (ছয়) মাস পর পর উক্ত তালিকাভুক্ত কর্মকর্তাগণের কর্মতৎপরতা পর্যালোচনাপূর্বক উক্ত তালিকা সংশোধন কারিতে পারিবে।

(২) বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রতিনিধি, সহায়তাকারীর তত্ত্বাবধানে, আবেদনকারীর সাথে সমঝোতা আলোচনা করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকিবেন এবং বিরোধীয় বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক পেশাদারী ও সমঝোতার মনোভাব নিয়া দায়িত্বশীলতার সাথে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার সমঝোতা আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন।

১১। **সহায়তাকারীর সার্ভিস চার্জ** ।- (১) আইন ও এই বিধিমালার আওতাধীন কোন বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মনোনীত সহায়তাকারীকে নিম্নবর্ণিত টেবিলে উল্লিখিত হারে বিরোধীয় মূল্য বা বিষয়ের উপর সার্ভিস চার্জ প্রদান করিতে হইবে, যথা:-

টেবিল

ক্র/নং	বিরোধীয় ল্য/বিষয়	ফি এর ভিত্তি/ হার/ পরিমাণ
১	বিরোধীয় মূল্য/বিষয়- টাকা ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) হইতে দুই (২) লক্ষ টাকা পর্যন্ত	বিরোধীয় মূল্যের ৫%
২	বিরোধীয় মূল্য/বিষয়- টাকা ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) এর অতিরিক্ত হইতে পাঁচ (৫) লক্ষ টাকা পর্যন্ত	বিরোধীয় মূল্যের ৪%
৩	বিরোধীয় মূল্য/বিষয় টাকা ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) এর অতিরিক্ত হইতে দশ (১০) লক্ষ টাকা টাকা পর্যন্ত	বিরোধীয় লোর ৩%
৪	বিরোধীয় মূল্য /বিষয়- টাকা ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) এর অতিরিক্ত হইতে পঁচিশ (২৫) লক্ষ টাকা পর্যন্ত	বিরোধীয় মূল্যের ২.৫০%
৫	বিরোধীয় মূল্য/বিষয়-টাকা ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) এর উর্ধ্বে হইলে	বিরোধীয় ূল্যের ২%

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত সার্ভিস চার্জের ৫০% সরকার বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং ৫০% আবেদনকারী প্রদান করিবেন।

(৩) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ও এতদসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পর ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সহায়তাকারীকে এই বিধি অনুযায়ী সার্ভিস চার্জ প্রদান করা হইবে।

১২। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ।- বোর্ড** বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি কার্যকর করিবার লক্ষ্যে বিধি ৫ এর অধীন তালিকাভুক্ত মনোনীত সহায়তাকারী, শুল্ক কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে।

ফরম-১

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[বিধি ৩(১) দ্রষ্টব্য]

The Customs Act, 1969 এর Section 192 C তে বর্ণিত বিরোধ উক্ত Act এর Section 192A হইতে Section 192J এবং এই বিধিমালার আওতায় নিষ্পত্তিকল্পে সহায়তাকারীর নিকট আবেদন করার ফরম

১। (ক) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

(খ) আবেদনকারীর TIN, BIN, IRC, ফোন নম্বর ঃ

২। (ক) আবেদনে বর্ণিত বিরোধের প্রকৃতি ও বর্তমান অবস্থা ঃ শুল্ক মূল্য সংক্রান্ত/মূসক মূল্য সংক্রান্ত/ন্যায় নির্ণয়াধীন/আপীলাধীন/রীট মামলাধীন।

(খ) বিরোধীয় (disputed) বিষয় সংশ্লিষ্ট শুল্ক ষ্টেশন/দপ্তরের নাম ঠিকানা ঃ

৩। বিরোধীয় (disputed) পণ্যের নাম, বিবরণ, পরিমাণ ঃ

৪। বিরোধ সংক্রান্ত বিল অব এন্ট্রি/নথি/আদেশ নম্বর ও তারিখ ঃ

৫। বিরোধীয় (disputed) মূল্য বা জরিমানার বা রিফান্ডের পরিমাণ ঃ

৬। বিরোধীয় (disputed) বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

৭। বিরোধের সমর্থনে প্রাসঙ্গিক দলিলাদির নাম ও বিবরণ এবং সংযুক্ত ঃ

আবেদনকারীর

স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ

তারিখ ঃ

ফরম-২

[বিধি ৩(৩) দ্রষ্টব্য]

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত এই বিধিমালার আওতায় প্রাপ্ত আবেদন পত্র গ্রহণ/প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তি তথ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত রেজিষ্টার।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নং	আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা,টিন নম্বর,আইআরসি নম্বর,ফোন নম্বর ও এতদসংক্রান্ত নথি নম্বর	আবেদন পত্র প্রাপ্তির তারিখ	আবেদনে বর্ণিত বিরোধীয় বিষয়	বিরোধীয় বিষয়টি অন্য দপ্তর সংশ্লিষ্ট হইলে আবেদন পত্রের উপর মতামত, নথি ও বিভাগীয় প্রতিনিধি প্রেরণের লক্ষ্যে আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণের তারিখ ও প্রেরণ পদ্ধতি	কলাম-৫ এ বর্ণিত দপ্তর হইতে প্রাপ্ত মতামত নথি, প্রতিনিধি প্রাপ্তির তারিখ	পক্ষসমূহের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের তারিখ/ তারিখসমূহ	চূড়ান্ত নিষ্পত্তির তারিখ	নিষ্পত্তির ফলাফলঃ ইতিবাচক/ নেতিবাচক	মন্তব্য

ফরম-৩

[বিধি ৬ এর উপবিধি (৪) ও (৫) দ্রষ্টব্য]

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত শুল্ক (Customs Act 1969 এর Section 192A to 192) এই বিধিমালার অধীন দাখিলকৃত আবেদন পত্রের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রসিডিংস ঃ

১	আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা	ঃ
২	আবেদন পত্র প্রাপ্তির তারিখ	ঃ
৩	আবেদনে বর্ণিত বিরোধের প্রকৃতি ও বর্তমান অবস্থা	ঃ
৪	বিরোধীয় পণ্য/ সেবার নাম, বিবরণ, পরিমান	ঃ
৫	বিরোধীয় মূল্য/জরিমানা/রিফান্ড/শুল্ক কর এর পরিমাণ	ঃ
৬	বিরোধীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঃ

৭	বিরোধীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট বি/ ই নথি/ আদেশ নম্বর ও তারিখ	ঃ
৮	সহায়তাকারীর নাম, পদবী, ঠিকানা	ঃ
৯	বিরোধীয় পক্ষগণের সাথে আলোচনা করে সহায়তাকারী কর্তৃক বিরোধীয় বিষয়ে নিবন্ধিত বিবেচ্য বিষয় সমূহ	ঃ
১০	বিরোধীয় পক্ষগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনার স্থান ও তারিখ	ঃ
১১	অনুষ্ঠিত আলোচনায় কৃত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	ঃ
১২	সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ, সময়, স্থান	ঃ
১৩	**সিদ্ধান্তের প্রকৃতি ঃ নিষ্পত্তি অথবা অনিষ্পন্ন**	ঃ
১৪	সহায়তাকারীসহ পক্ষগণের স্বাক্ষর, নাম, পদবী, তারিখ	ঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

Session-10

Brief Overview on WTO and WCO
WTO-Trade Facilitation Agreement
Customs Post Clearance Audit

Annexure-R

Customs Post Clearance Audit Manual-2023

General Order no: 31-Cus-2023 Dt: 27.09.2023

Brief overview on WTO:

The World Trade Organization (WTO) is an international organization established to promote and regulate global trade. It was officially created on January 1, 1995, replacing the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), which had been in existence since 1948. The WTO serves as a platform for member nations to negotiate trade agreements, settle disputes, and facilitate the smooth flow of goods and services across borders.

The primary objective of the WTO is to promote free and fair trade among its member countries through the reduction or elimination of barriers to trade, such as tariffs and quotas. It operates on the principle of non-discrimination, which means that member nations must not discriminate between their trading partners and must treat them equally. The organization encourages its members to open their markets to foreign goods and services, thus fostering economic growth and development.

The WTO has a set of rules and regulations that govern international trade. These rules are negotiated and agreed upon by member nations in multilateral trade negotiations, known as rounds. The most significant of these rounds was the Uruguay Round, which concluded in 1994 and led to the establishment of the WTO. It resulted in the creation of the General Agreement on Trade in Services (GATS) and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), among others.

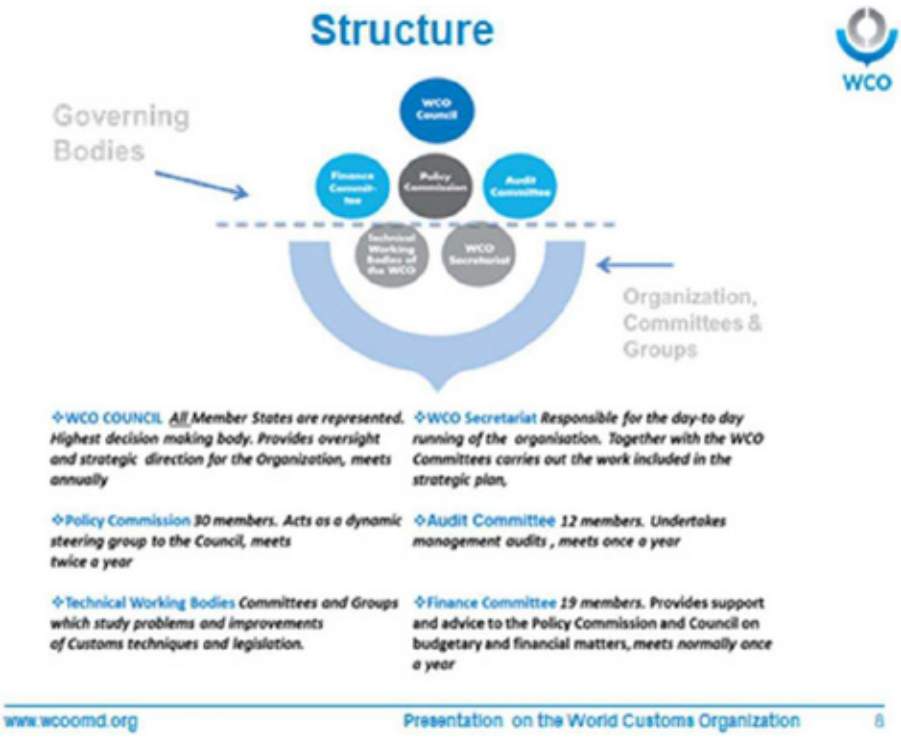
One of the key functions of the WTO is the resolution of trade disputes between member countries. When a nation believes that another member is violating WTO rules, it can file a complaint with the organization. The WTO provides a framework for resolving these disputes through consultations, mediation, and, if necessary, the establishment of dispute settlement panels. The rulings of these panels are binding, and member nations are required to comply with them. Additionally, concerns have been raised about the WTO's ability to address emerging issues such as climate change and labor rights in the context of international trade.

WTO plays a crucial role in promoting global trade and resolving trade disputes among its member nations by reducing trade barriers and increasing the flow of goods and services.

Brief overview on WCO:

The World Customs Organization (WCO) is an independent intergovernmental body, established in 1952 as the Customs Co-operation Council (CCC), whose mission is to enhance the effectiveness and efficiency of Customs services across the globe. The WCO represents **185** Customs administrations that collectively process approximately 98% of world trade. As the global centre of Customs expertise, the WCO is the only international organization with competence in Customs matters. As a forum for dialogue and exchange of experiences between national Customs delegates, the WCO offers its Members a range of Conventions and other international instruments, as well as technical assistance and training services provided either directly by the Secretariat, or with its participation. The Secretariat also actively supports its Members in their endeavours to modernize and build capacity within their national Customs administrations.

The WCO Secretariat, which is based in Brussels, Belgium and runs the WCO's day- to-day operations under the leadership of a Secretary General. Together with the WCO's Committees, the Secretariat implements the WCO Strategic Plan as approved by the Council. The Secretariat supplies technical, logistical and professional support to the various working bodies established by the Council, delivers capacity building, technical assistance, and training, and develops and maintains international Customs instruments and tools. The WCO's official working languages are English and French.



Functions of the WCO

The World Customs Organization develops international standards, fosters cooperation and builds capacity to facilitate legitimate trade, to secure a fair revenue collection and to protect society, providing leadership, guidance and support to Customs administrations.

Cooperation with the WTO The WCO and the WTO have a long-standing history of cooperation. For example, the WCO manages the Technical Committees of two important

WTO Agreements, on Customs Valuation and Rules of Origin. In particular, the WCO supported the development of the WTO ATF (Agreement on Trade Facilitation) Self- Assessment Guide, which is used by WTO Members for the categorization of their commitments. In this regard, in March 2014 the WCO hosted a well-attended training session on the Self-Assessment Guide for Customs administrations at WCO headquarters, in cooperation with the WTO Secretariat. The WCO has also participated actively in WTO needs assessment missions. In addition, the WCO has created Performance Indicators for the ATF (Agreement on Trade Facilitation) for WCO Members to use in their annual assessment of technical assistance/capacity building needs.

Cooperation with other International Organizations

The WCO has enhanced its cooperation with other international organizations. For example, the WCO and UNCTAD signed a Memorandum of Understanding in April 2013 that further advances the WCO's performance measurement approach to reform and modernization. Drawing on the success of the use of performance contracts and ASYCUDA in Cameroon and Togo, the WCO and UNCTAD have agreed to develop an "ASYCUDA World Software Performance Indicators" application to assist WCO Members with their operational capacity. The WCO cooperates with international organizations and bodies that set standards for other cross-border regulatory agencies, such as Codex Alimentarius, the Secretariat of the International Plant Protection Convention and the World Animal Health Organization – these being the only standard-setting bodies recognized under the WTO Sanitary and Phytosanitary Agreement. The WCO has concluded numerous Memoranda of Understanding with international organizations representing the interests of other cross- border regulatory agencies, in order to provide a concrete platform for sharing information, strengthening mutual collaboration, expanding research and creating a useful knowledge base.

Session-10
Brief Overview on WTO and WCO
WTO-Trade Facilitation Agreement
Customs Post Clearance Audit

Annexure-R

Customs Post Clearance Audit Manual-2023

General Order no: 31-Cus-2023 Dated: 27.09.2023

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ১০, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস আধুনিকায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা শাখা]

সাধারণ আদেশ

তারিখ: ১২ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: **কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট ম্যানুয়াল, ২০২৩ অনুযায়ী অডিট কার্যক্রম পরিচালনা।**

নং ৩১/কাস্টমস/২০২৩—আমদানি পণ্যচালানসমূহ বন্দরে পৌঁছার পর কাস্টমস প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে কাস্টমস আইন এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিধানাবলী প্রতিপালনপূর্বক বন্দর ত্যাগের পরে একজন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কোনো হিসাবপুস্তক, নথিপত্র, স্থাপনা, অনুসৃত পদ্ধতি, প্রাসঙ্গিক বাণিজ্যিক দলিলাদি, বিক্রয় চুক্তি, আর্থিক এবং অ-আর্থিক রেকর্ড, পণ্যের বা কাঁচামালের প্রকৃত স্টক এবং আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত অন্যান্য সমজাতীয় সম্পদ পরীক্ষাকরণের উদ্দেশ্যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক, Customs Act, 1969 এর Section 83C এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে এবং একই আইনের Section 219B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট ম্যানুয়াল, ২০২৩ প্রণয়ন করা হলো।

২। এ আদেশ জারীর পর সকল প্রকার পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ম্যানুয়ালে বর্ণিত কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং এই আদেশের মাধ্যমে ইতোপূর্বের এ সংক্রান্ত সকল আদেশ বাতিল করা হলো।

৩। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ম্যানুয়ালে বর্ণিত কার্যপদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার শৈথিল্য যেন প্রদর্শন করা না হয় তা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। উপরন্তু, এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট শাখায় মাসিক প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সফিউর রহমান
প্রথম সচিব (কাস্টমস: আধুনিকায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা)।

(১৪০৬৯)
মূল্য: টাকা ৯৬ .০০

কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট ম্যানুয়াল, ২০২৩

অধ্যায়-১
উপক্রমণিকা

১.১ ভূমিকা

এই অডিট ম্যানুয়ালে Customs Act, 1969 এর আলোকে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট সম্পাদনের নীতি ও পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। সুষ্ঠু অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে এই ম্যানুয়ালে উল্লিখিত অধ্যায়সমূহে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অডিট টিমের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, এই ম্যানুয়াল কর্মকর্তাগণকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের আলোকে অডিট পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিচালনা, রিপোর্টিং ও ফলোআপ করতে সহায়তা করবে। এই ম্যানুয়ালে বর্ণিত পদ্ধতির বাহিরে অডিট টিম বা তত্বাবধানকারী বা কমিশনার স্বীয় প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে আইন ও বিধি অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন। এই ম্যানুয়ালের কোন বিষয় বিদ্যমান আইন বা বিধির সাথে সাংঘর্ষিক হলে সেক্ষেত্রে আইন ও বিধি প্রাধান্য পাবে।

১.২ অডিট ম্যানুয়াল প্রণয়নের উদ্দেশ্য

এই ম্যানুয়ালটিতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের কাঠামো, পদ্ধতি এবং নির্দেশনা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অডিট কার্যক্রম দক্ষ এবং কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায়। কাস্টমস অডিট ম্যানুয়াল প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

(ক) কাস্টমস অডিট ব্যবস্থাকে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য ও ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে অধিকতর কার্যকর পদ্ধতিগত ও প্রায়োগিক কর্মপ্রক্রিয়া নির্ধারণ;

(খ) অডিট প্রক্রিয়া ও উক্ত কার্যক্রম সম্পর্কে কাস্টমস কর্মকর্তাদের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা, যার মধ্যে রয়েছে ঝুঁকির পরিমাণ নির্ধারণ, অডিট এর জন্য নির্বাচন, পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং অডিটের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি;

(গ) বিদ্যমান নীতি ও পদ্ধতির আলোকে একটি পেশাদার, সমন্বিত, দক্ষ, সুসংহত ও নিবিড় অডিট পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করা;

(ঘ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার যথাযথ ব্যবহার এবং ব্যবসায়ীদের প্রতি সমনীতির ভিত্তিতে ন্যায়ানুগ আচরণ নিশ্চিত করা; এবং

(ঙ) পরিহারকৃত শুল্ক-করাদি (Evaded Duty-Tax) আদায়ের ক্ষেত্রে যেন কোন প্রকার পদ্ধতিগত ত্রুটি (Procedural Lapses) না থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।

১.৩ কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট এর উদ্দেশ্য

ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি ও দ্রুততর সেবা প্রদানের মাধ্যমে পণ্য ছাড়করণ এবং ছাড়কৃত পণ্যসমূহের দলিলাদি যাচাইসহ অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) আমদানি/রপ্তানি ঘোষণার যথার্থতা যাচাই করার লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক দলিলাদি ও রেকর্ডসমূহ পদ্ধতিগত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরীক্ষণ;

(খ) বিদ্যমান আইন ও বিধি বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে কাস্টমস ঘোষণা (বিল অব এন্ট্রি/বিল অব এক্সপোর্ট) যথাযথভাবে দাখিল করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিতকরণ;

(গ) যথাযথ প্রদেয় রাজস্ব নিরূপিত/আদায় করা হয়েছে কি না অথবা সরকারি পাওনা আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে কি না তা যাচাইকরণ;

(ঘ) AEO ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য কমপ্লায়েন্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আমদানি/রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ;

(ঙ) পণ্য আমদানি/রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধ, লাইসেন্স, কোটা অথবা অন্যবিধ নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিতকরণ;

(চ) পণ্যচালানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অনুমোদন ও অনুমতি সংক্রান্ত শর্তাবলী যা প্রযোজ্য আছে, তা প্রতিপালিত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিতকরণ;

(ছ) আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ঝুঁকি কমানো, অর্থ পাচার রোধ, স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, TFA, IPR ও ট্রেডমার্কসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তিতে অনুসমর্থন রয়েছে এমন সকল মানদণ্ড যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ ;

(জ) LC, LCA, IGM, Invoice, Packing List, Proforma Invoice ইত্যাদি পর্যালোচনাকরণ; এবং

(ঝ) বাণিজ্য চুক্তির অধীন আমদানিকৃত/ ছাড়কৃত পণ্য চালানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তির শর্ত বিশেষত: রুলস অব অরিজিন প্রতিপালন হয়েছে কি না তা যাচাইকরণ।

(ঞ) ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট পণ্য চালানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তসমূহ প্রতিপালিত হয়েছে কি না এবং প্রযোজ্য ফি/চার্জসমূহ যথাযথভাবে আদায় হয়েছে কি না তা যাচাইকরণ।

(ট) আমদানি-রপ্তানির সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী, এজেন্ট এবং অন্যান্য অংশীজনদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যা তাদের আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ।

১.৪ অডিট এর পরিধি

পণ্য আমদানি-রপ্তানি অথবা কাস্টমস নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে পণ্য গ্রহণ, মজুদকরণ, উৎপাদন ও সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি; যেমন:

(ক) আমদানিকারক/রপ্তানিকারক বা আমদানিকৃত/রপ্তানিকৃত পণ্যের মালিক;

(খ) আমদানিকৃত/রপ্তানিকৃত পণ্যের ঘোষণাকারী;

(গ) আমদানিকৃত/রপ্তানিকৃত পণ্যের প্রেরক;

(ঘ) আমদানিকৃত/রপ্তানিকৃত পণ্যের পরবর্তী অধিগ্রহণকারী;

(ঙ) আমদানিকৃত/রপ্তানিকৃত পণ্যের কাস্টমস এজেন্ট;

(চ) আমদানিকৃত/রপ্তানিকৃত পণ্যের সংরক্ষক (Custodian);

(ছ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO);

(জ) অন্যান্য ব্যক্তি/ কোম্পানী যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমদানিকৃত চালানের সাথে জড়িত; এবং

(ঝ) কাস্টমস আইন ও আইনের আওতাধীন বিধিমালা মোতাবেক অডিটের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান।

১.৫. কাস্টমস নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ

বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার বিবেচনায় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র বা বিষয়ে কাস্টমস জনবল ও সম্পদ নিয়োগ করে থাকে। অডিট-ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি সাধারণত সরকারের রাজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণসহ যুগোপোযোগী বাণিজ্যিক গতিশীলতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাস্টমস আধুনিকীকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। কাস্টমস নিয়ন্ত্রণের ধাপসমূহ নিম্নরূপ:

ধাপ-১: প্রাক-খালাস (Pre-Clearance)

ধাপ-২: প্রাক-খালাস মূল্যায়ন (Pre-Clearance Evaluation)

ধাপ-৩: খালাসোত্তর নিরীক্ষা (Post Clearance Audit)

ধাপ-৪: তদন্ত (Investigation)

১.৬ গোপনীয়তা

কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট এর জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/আমদানিকারক/ রপ্তানিকারক বা কাস্টমস এজেন্ট কর্তৃক সরবরাহকৃত যেকোন তথ্য/দলিলাদি সংবেদনশীল হওয়ায় Customs Act, 1969 এর Section 204B অনুযায়ী উক্ত তথ্য/দলিলাদির গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

অধ্যায়-২

কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট এর আইনগত ভিত্তি ও ব্যবস্থাপনা

২.১ কাস্টমস কর্মকর্তাদের অডিট পরিচালনার আইনগত ভিত্তি

কাস্টমস কর্তৃপক্ষের আইনগত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের আইনগত অধিকার ও বাধ্যবাধকতাসমূহ Customs Act, 1969 এর নিম্নে বর্ণিত ধারাসমূহে উল্লেখিত রয়েছে:

Section 4 : কাস্টমস কর্মকর্তাদের ক্ষমতা
Section 7 : সহায়তা দাবি করার অধিকার
Section 26 : ডকুমেন্ট উপস্থাপন করার নির্দেশনা জানানোর ক্ষমতা
Section 26A : যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহে এরূপ কাস্টম কর্মকর্তার ডকুমেন্ট সংক্রান্ত অধিকতর ক্ষমতা
Section 26B : ডকুমেন্ট ও রেকর্ড দখলে নেয়া ও রাখার ক্ষমতা
Section 26C : অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত দলিলাদির অনুলিপি নেয়ার ক্ষমতা
Section 26D : অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত দলিলাদি এবং পণ্যের কর্তৃত্ব গ্রহণ ও সংরক্ষণের ক্ষমতা
Section 32 : সঠিক তথ্য দাখিল করার বাধ্যবাধকতা
Section 48 : ডকুমেন্ট উপস্থাপন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা
Section 83A : নিরূপিত শুল্ক সংশোধন করার ক্ষমতা
Section 83B : শুল্কায়ন সংশোধন করার সময়সীমা সম্পর্কিত ক্ষমতা
Section 83C : রেকর্ডসমূহ অডিট বা পরীক্ষা করার ক্ষমতা
Section 196L : সরকার কর্তৃক রেকর্ড চাওয়া ও পরীক্ষা করার ক্ষমতা
Section 199 : পণ্যের নমুনা উত্তোলন ও পরীক্ষণের ক্ষমতা
Section 211 : ব্যবসায়িক রেকর্ড সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা

এছাড়াও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত এসআরও, আদেশ, ব্যাখ্যাপত্র ইত্যাদি।

২.২ আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

অডিট টিম কাস্টমস আইন ও বিধিমালা যথাযথ অনুসরণপূর্বক নিম্নোক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার বিধান রয়েছে:

(ক) অডিটাধীন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির ব্যবসা কার্যালয়ে প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা;

(খ) ব্যবসা সংক্রান্ত নথি-পত্র, ব্যবসায়িক সিস্টেম এবং আমদানি রপ্তানির জন্য কাস্টমস ঘোষণা সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক দলিলাদি (ডিজিটাল সার্ভার ও ক্লাউড সার্ভারসহ যেকোনো ইলেক্ট্রনিক তথ্য/উপাত্ত) দাখিল করার নির্দেশ প্রদান, উত্তোলন, পরীক্ষণ, আটক বা জব্দ করার অধিকার;

(গ) পণ্যের নমুনা পরিদর্শন, সংগ্রহ ও পরীক্ষা করার ক্ষমতা;

(ঘ) বাজেয়াপ্তযোগ্য যেকোন পণ্য আটককরণ এবং প্রয়োজনে পণ্যের স্বত্ত্বাধিকারী, দখল বা তত্ত্বাবধানকারীর নিকট বিধিমালা অনুযায়ী জিম্মায় হস্তান্তরকরণ;

(ঙ) বাংলাদেশে বিদ্যমান অন্যান্য আইন ও বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রদান;

(চ) আইন ও বিধি অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রম।

২.৩ অডিট প্রক্রিয়াধীন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও অধিকার

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য বাধ্যবাধকতা ছাড়াও কাস্টমস আইনে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত আইনি অধিকার সম্পর্কে অডিট টিম এবং অডিট প্রক্রিয়াধীন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সচেতন থাকতে হবে। এ সকল অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

(ক) নির্দিষ্ট দলিলাদি, তথ্য এবং রেকর্ড সংরক্ষণ ও উপস্থাপন ;

(খ) অডিটের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক কার্যালয়ে আগত অডিট টিমের সদস্যদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়াসহ এতদুদ্দেশ্যে তাদের নিযুক্তির স্বপক্ষে যথাযথ দলিলাদি চাওয়ার অধিকার;

(গ) শুল্কায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আইনগত ব্যাখ্যা পাওয়ার অধিকার;

(ঘ) বাণিজ্যিক দলিলাদির গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণের অধিকার;

(ঙ) অডিট টিম কর্তৃক উত্থাপিত কোন অভিযোগ বা দাবীর বিরুদ্ধে রিভিউ বা আপিলের অধিকার।

২.৪ অডিট টিমের সাংগঠনিক কাঠামো

সিস্টেম বেইজড অডিট কার্যক্রমের মূল তদারকি ও বাস্তবায়নে থাকবে কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট। এছাড়া, সকল কাস্টম হাউস এবং কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ট্রানজ্যাকশন বেইজড পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট পরিচালনা করবেন। এ উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ নিম্নবর্ণিত অডিট টিম গঠন করবেন:

ক্রমিক	পদবী	কমিটি'তে অবস্থান
১.	কমিশনার	অডিট অনুমোদনকারী
২.	অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম কমিশনার	তত্ত্বাবধানকারী
৩.	ডেপুটি কমিশনার/সহকারী কমিশনার	দলনেতা
৪.	রাজস্ব কর্মকর্তা	সদস্য (এক বা একাধিক)
৫.	সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা	সদস্য (এক বা একাধিক)

পণ্যচালান বা প্রতিষ্ঠানের সংবেদনশীলতা বিবেচনায় কমিশনার প্রয়োজনে যুগ্ম কমিশনারকে দলনেতা হিসেবে মনোনয়ন দিতে পারবেন।

২.৫ অডিট টীমের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণ, ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, পরিহারকৃত রাজস্ব উদঘাটন ও আইনগত বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের অডিট টিম নিম্নোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন:

১. Customs Act, 1969 এর বিধি-বিধান অনুসারে অডিট/অনুসন্ধানের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন;

২. প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অডিট সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার (Database) তৈরী, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ এবং দাপ্তরিক প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ করা;

৩. অডিট পরিকল্পনা যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

৪. অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে মতামতসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করা;

৫. চূড়ান্ত অডিট প্রতিবেদনের আলোকে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/দপ্তর বরাবর প্রেরণ করা এবং পরবর্তীতে পরিপালন কার্যক্রম মনিটর করা;

৬. অডিট সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, প্রমাণক (সংযুক্তিসহ), নথি মনিটরিং ও সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

৭. যথাসময়ে অডিট প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিবেদন আইন, বিধি, আদেশ ও অডিট ম্যানুয়েলের ভিত্তিতে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করা, অসংগতি থাকলে তার পর্যবেক্ষণ, মতামত এবং অডিট প্রতিবেদনের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা;

৮. অডিট প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে দাখিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯. অডিট সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন যথাসময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

১০. অডিটকৃত প্রতিষ্ঠানের সাথে পত্র যোগাযোগ, অডিটের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শুল্কায়ন শাখা, পণ্যচালান খালাস, তদন্ত ও গোয়েন্দা তথ্য ব্যবস্থাপনাকারী ইউনিটসমূহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা অন্য যে কোন শুল্ক, মূসক বা আয়কর কার্যালয়সহ অন্য যে কোন সরকারী আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে পত্র যোগাযোগ;

১১. অডিট দলের ও অডিটাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন;

১২. সরেজমিন উপস্থিতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য ও দলিলাদি সংগ্রহকরণ;

১৩. তথ্য ও দলিলাদি Cross Check, পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-অডিটকরণ;

১৪. নোট বইয়ে সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী লিপিবদ্ধকরণ;

১৫. অডিটকাজে সৃষ্ট সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা তাৎক্ষণিকভাবে আইনানুগ পদ্ধতিতে নিরসনের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

১৬. সংশ্লিষ্ট অডিটকার্য সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে স্বচ্ছ ধারণালাভ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৭. অডিট প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ;

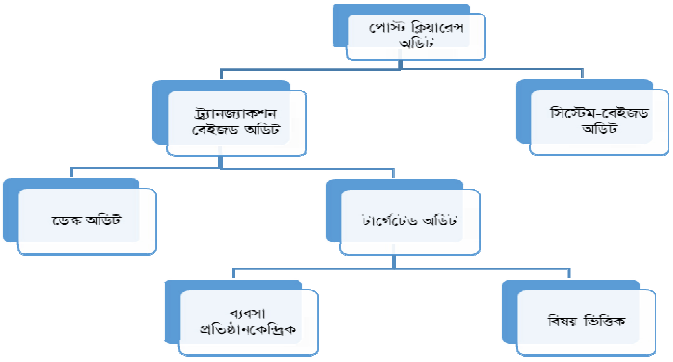
১৮. কমিশনার বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আইন ও বিধিগত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

অডিট টিমের কর্মকর্তাদের শুল্ক আইন, বিধিমালা এবং সময়ে সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত সকল বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, সাধারণ আদেশ, ব্যাখ্যাপত্র ও সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/ স্টেশন/কমিশনারেট থেকে জারীকৃত আদেশ/নির্দেশ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

অধ্যায়-৩:
অডিট কার্যক্রমের ধরণ

৩.১ কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের ধরণ

কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট প্রধানত: দুই প্রকার। যথা: ট্র্যানজ্যাকশন ও সিস্টেম বেইজড অডিট। ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিট আবার দুই ধরণের: ডেস্ক অডিট ও টার্গেটেড অডিট। নিম্নের লেখচিত্রের মাধ্যমে অডিটের ধরণ দেখানো হলো:



লেখচিত্র-৩.১

৩.২ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিট

এক বা একাধিক পণ্যচালান অথবা পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস, পণ্যের অরিজিন, পণ্যের মূল্য ভিত্তিক নির্বাচিত পণ্যচালান ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিটের মূল বিবেচ্য বিষয়।

৩.২.১ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড ডেস্ক অডিট

ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড ডেস্ক অডিট হলো অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ এক বা একাধিক চালানের ক্ষেত্রে পরিচালিত অডিট যা সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক/রপ্তানিকারক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সাথে লিখিত বা টেলিফোন যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। যদি কোন পণ্যচালানের মূল্য নির্ধারণ, শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত বিষয় অথবা সুনির্দিষ্ট অন্যকোন বিষয়ে অধিকতর যাচাই/স্পষ্টিকরণের প্রয়োজন হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে দায়িত্বরত কাস্টমস কর্মকর্তা সে পণ্যচালানটিকে ডেস্ক অডিটের জন্য স্ব-স্ব PCA ইউনিটে প্রেরণ করতে পারবেন।

৩.২.২ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড টার্গেটেড অডিট

রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট কর্তৃক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় অথবা গোয়েন্দা তথ্য বা অন্য কোন তথ্যের ভিত্তিতে যেমন, ইন্টারনেট বা সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য খবরের/তথ্যের ভিত্তিতে টার্গেটেড অডিটের জন্য প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি নির্ধারণ করা হয়। এ ধরনের টার্গেটেড অডিটের জন্য প্রয়োজনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করা যাবে।

ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড টার্গেটেড অডিটকে দুইভাগে ভাগ করা যায়:

১. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক টার্গেটেড অডিট
২. বিষয় ভিত্তিক টার্গেটেড অডিট

৩.২.২.১ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক টার্গেটেড অডিট

সম্ভাব্য ঝুঁকির ভিত্তিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক টার্গেটেড অডিট পরিচালনা করা হয়। ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

(ক) আমদানি/রপ্তানির পরিমাণ;

(খ) রাজস্ব ক্ষতির ঝুঁকি;

(গ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনিয়মের রেকর্ড;

(ঘ) রেয়াতী সুবিধা গ্রহণের পরিমাণ;

(ঙ) বন্ড সুবিধার অপব্যবহার ;

(চ) প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (উৎপাদনকারী/আমদানিকারক/রপ্তানিকারক)

(ছ) প্রণোদনাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

৩.২.২.২ বিষয় ভিত্তিক টার্গেটেড অডিট

এই অডিটটি প্রধানত কোন নির্দিষ্ট ইস্যু ভিত্তিক হয়ে থাকে। যেমন:

(ক) সুনির্দিষ্ট অভিযোগ;

(খ) কাস্টমস গোয়েন্দা বা অন্য কোন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য;

(গ) গবেষণা;

(ঘ) পূর্ববর্তী অডিট রেকর্ডের ভিত্তিতে;

(ঙ) শুল্কায়ন বা মূল্যায়ন বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যা।

৩.৩ সিস্টেম বেইজড অডিট (SBA)

কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির কাস্টমস সংক্রান্ত কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ অডিট হলো সিস্টেম বেইজড অডিট পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে অডিটের অধীন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির ব্যবসা পরিচালনা, কর্মপদ্ধতি, দলিলাদি প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া, দলিলাদি সংরক্ষণ ও ট্র্যানজ্যাকশন পরীক্ষা করা হয়। অতঃপর প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে উক্ত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কাস্টমস সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা করে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। একইভাবে, AEO (Authorized Economic Operator) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও SBA প্রয়োগ করা যায়।

৩.৪ পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের সার্বিক প্রক্রিয়া

ব্যাপ্তি ও সময়কাল বিবেচনায় ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড ও সিস্টেম বেইজড অডিট আলাদা হলেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই নিম্নোক্ত কর্মকান্ড পরিচালনা আবশ্যক:

(ক) পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট পরিকল্পনা

(খ) পিসিএ এর জন্য ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/পণ্যচালান নির্বাচন

(গ) অডিট টীম ও অডিট পরিকল্পনা নির্ধারণ

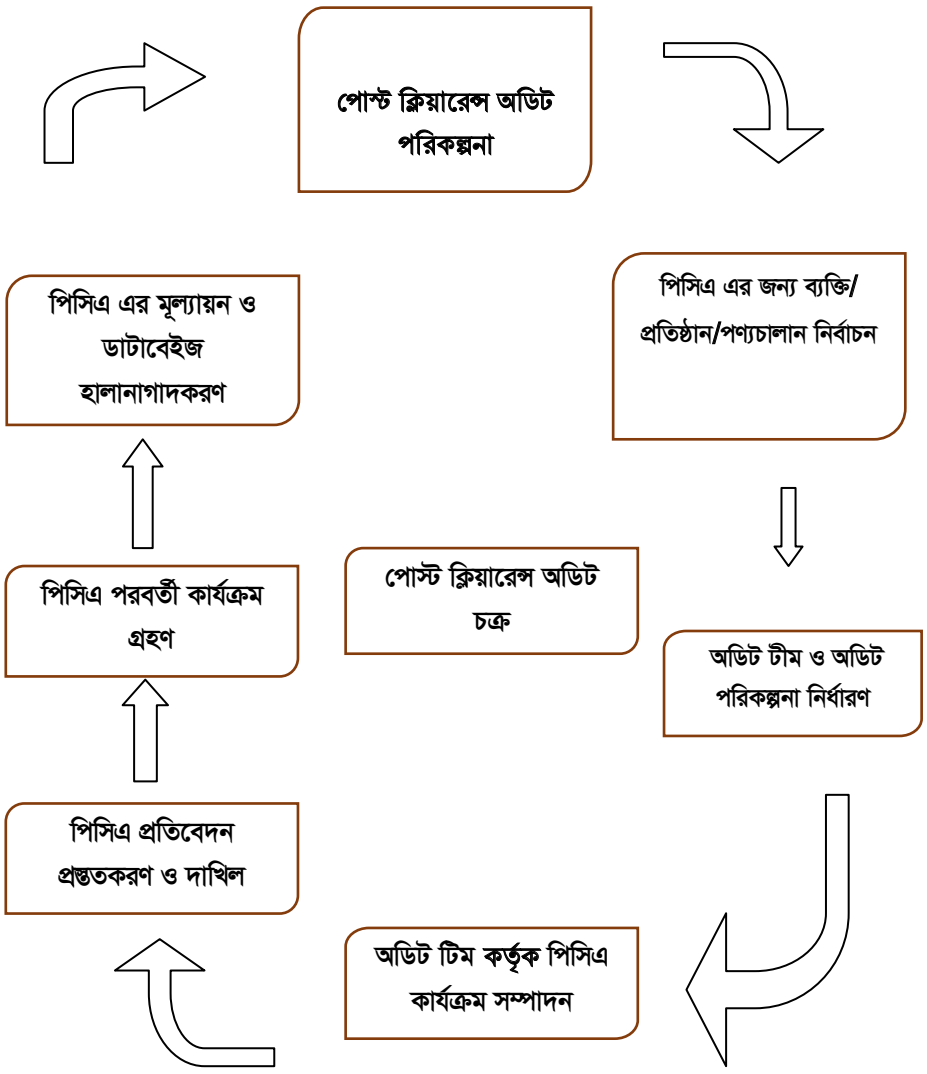
(ঘ) অডিট টিম কর্তৃক পিসিএ কার্যক্রম সম্পাদন

(ঙ) পিসিএ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও দাখিল

(চ) পিসিএ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ

(ছ) পিসিএ এর মূল্যায়ন ও ডাটাবেইজ হালানাগাদকরণ।

পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট চক্র

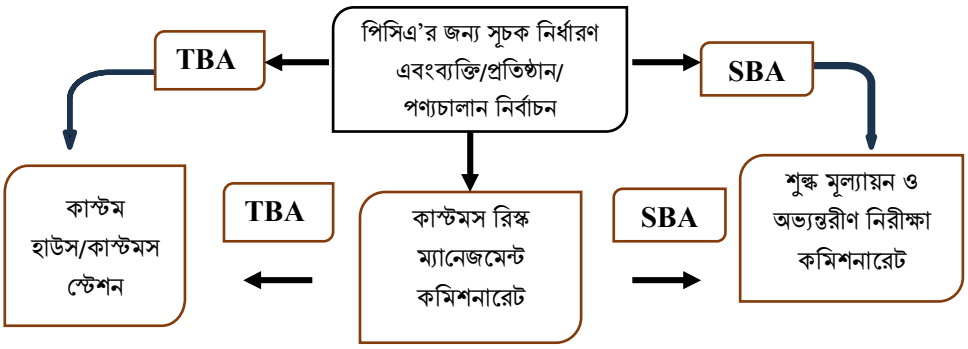


লেখচিত্র-৩.২ পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট চক্র

অধ্যায়-৪
রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এর ভিত্তিতে অডিটের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কৌশল

৪.১ ভূমিকা

ব্যবসায়ের পরিষেবা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এবং কাস্টম হাউস/স্টেশনে আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশী হওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে অডিটের জন্য নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কিছু বাছাই নীতি অনুসরণ করা জরুরী। অডিটের জন্য যথাযথ ঝুঁকিপূর্ণ খাত ও প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা গেলে তা কাস্টম প্রশাসনের সীমিত সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময় অন্তর বা বছরে একবার অডিট করা সমীচীন। রাজস্ব ফাঁকি রোধে কার্যকর নিয়ন্ত্রণে অডিট কার্যক্রম এর বিকল্প নেই। অনুরূপভাবে রাজস্ব ফাঁকিপ্রবণ খাত চিহ্নিত করেও সীমিত সময় ও জনবলের ব্যবহারে সর্বোচ্চ সাফল্য আসতে পারে। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের যথাযথ প্রক্রিয়ায় অডিট কার্যক্রম সম্পাদন দেখানো হয়েছে।



লেখচিত্র ৪.১

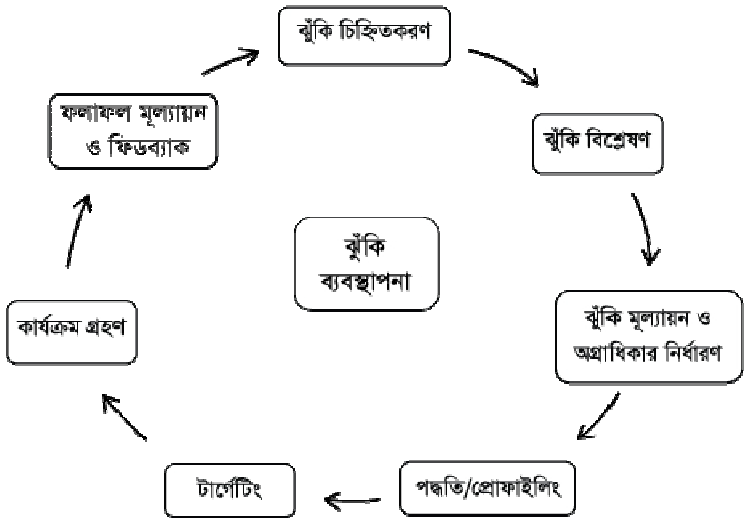
পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের জন্য নির্বাচন ও সম্পাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পর্কিত ফ্লো-চার্ট:

৪.১.১ অডিটের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও অডিট বাস্তবায়নকারী দপ্তরসমূহ

কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট নিজস্ব রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে বা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা তথ্যের ভিত্তিতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের জন্য সূচক নির্ধারনেরর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান বা পণ্য চালান নির্বাচন করবেন। কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সিস্টেম বেইজড পিসিএ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেটে প্রেরণ করবেন এবং নির্বাচিত বিল অব এন্ট্রি/চালান ট্রানজ্যাকশন বেইজড পিসিএ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা কমিশনারেট এ প্রেরণ করবেন।

শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট সকল সিস্টেম বেইজড অডিট পরিচালনা করবেন; তবে, প্রয়োজনে অডিট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কাস্টম হাউস বা কমিশনারেট এবং/অথবা কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা অডিট কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। সিস্টেম বেইজড অডিটের ক্ষেত্রে অডিট পরবর্তী সকল কার্যক্রম যেমনঃ শুল্ক-করাদি নিরূপণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ, কারন দর্শানো নোটিশ, দাবীনামা জারী, বকেয়া রাজস্ব আদায় ও প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপসমূহ স্ব স্ব কাস্টম হাউস কর্তৃক পরিচালিত হবে। শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট এর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এর আওতায় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সিস্টেম বেইজড PCA এবং পণ্যচালানের ক্ষেত্রে ট্রানজ্যাকশন বেইজড অডিট সম্পাদন করিতে পারিবেন। কাস্টম হাউস/কাস্টমস স্টেশন, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট এর নির্বাচিত পণ্যচালান এর পাশাপাশি তাদের নিজস্ব রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এর আওতায় নির্বাচিত পণ্য চালানের ট্রানজ্যাকশন বেইজড PCA সম্পাদন করবেন।

৪.১.২ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট চক্র



লেখচিত্র ৪.১.২

৪.২ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিট (TBA)

৪.২.১ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিটের জন্য বাছাই কৌশলের নিয়ামকসমূহ

ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিটের জন্য বাছাই কৌশলের নিয়ামকসমূহ নিম্নরূপ :

(১) আমদানিকারক/রপ্তানিকারক :

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন আমদানিকারক/রপ্তানিকারক মোট নথিভুক্ত ট্র্যানজ্যাকশনের সংখ্যা ঝুঁকির নির্ণায়ক হিসাবে কাজ করতে পারে বলে অডিট নির্বাচনের ক্ষেত্রে একে একটি মানদন্ড হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

যেমন:

(ক) অনিয়মিত আমদানিকারক/রপ্তানিকারক;

(খ) প্রায়শই অসত্য ঘোষণা দেয় এমন আমদানিকারক/রপ্তানিকারক;

(গ) একই চালানে একাধিক এইচ.এস কোডের পণ্য আমদানিকারক

(ঘ) কোন পণ্যের এককালীন আমদানিকারক/রপ্তানিকারক;

(ঙ) প্রথমবারের মত আমদানিকারক/রপ্তানিকারক।

(২) ট্র্যানজ্যাকশনের ভ্যালু

কোন আমদানিকারক/রপ্তানিকারক অস্বাভাবিক উচ্চমূল্য/নিম্নমূল্য বিশিষ্ট ট্র্যানজ্যাকশন কম টিটিআই (TTI) দিয়ে সম্পন্ন করে থাকলে অথবা তার বিপরীত হয়ে থাকলে তা ঝুঁকিসম্পন্ন বিবেচনা করে তাদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া যেতে পারে। যেমন:

ট্যানজ্যাকশন ভ্যালু সংক্রান্ত যে সকল নিয়ামক বিবেচনায় পণ্যচালান অডিটের জন্য নির্বাচন করতে হবে তা নিম্নরূপ:

(ক) কোনো ট্র্যানজ্যাকশন মূল্য শিপিং বা পরিবহন ব্যয়ের কম/সমান;

(খ) পণ্যের মূল্য পণ্যের কাঁচামালের মূল্যের প্রায় সমান;

(গ) ঘোষিত ইউনিট মূল্যের তুলনায় প্যাকিং/প্যাকেজিংয়ের ব্যয় বেশি;

(ঘ) কোনো পণ্যের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে উক্ত পণ্যের ঘোষিত মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক কম/বেশি;

(ঙ) রপ্তানিকারক দেশের মুদ্রার বাইরে অন্য মুদ্রা ব্যবহার;

(চ) শুল্কায়ন বিধিমালা অনুযায়ী কাস্টমস ডিক্লারেশন করা হয়নি;

(ছ) উচ্চমূল্য বিশিষ্ট ট্র্যানজ্যাকশন কম টিটিআই অথবা তার বিপরীত।

(৩) কাস্টমস ডিউটির হার

উচ্চ বা নিম্ন উভয় কাস্টমস ডিউটির পণ্যের ট্র্যানজ্যাকশনেই বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি থাকে। শূন্য রেটের পণ্যসমূহে সাধারণত রাজস্ব ফাঁকির ঝুঁকি বেশি না হলেও জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে অসত্য ক্লাসিফিকেশনের ঝুঁকি থেকেই যায়। যেহেতু উচ্চ শুল্কের পণ্যের ক্ষেত্রে যেকোনো ত্রুটি উল্লেখযোগ্য রাজস্ব ক্ষতির কারণ হতে পারে তাই এইগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করে এই ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। যেমন:

(ক) যন্ত্রাংশ ও আনুষাঙ্গিক উপকরণকে মূল যন্ত্রপাতির কোডে শ্রেণিবিন্যাস করা;

(খ) পণ্যের অস্পষ্ট বিবরণ, হ্রাসকৃত কাস্টমস ডিউটির সুবিধা নিতে এমন এইচ. এস. কোড ব্যবহার যা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ নয়;

(গ) কোনো এক বা একাধিক নির্দিষ্ট HS Code এর আওতায় অস্বাভাবিক পরিমাণের আমদানি যা সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশে আমদানি বা রপ্তানি করা হয়না;

(ঘ) খুব কম পরিমাণ আমদানি/রপ্তানি যা বাজার পরিসংখ্যান বা অবস্থার সাথে মেলে না;

(ঙ) কোনো কোডে কাস্টমস ডিউটি হার পরিবর্তিত হলে আমদানির পরিমাণকে এক কোড থেকে অন্য কোডে পরিবর্তন করা।

(৪) কান্ট্রি অব অরিজিন

বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন, যেক্ষেত্রে পণ্যের ওপর কোটা বা অন্যান্য বিধি-নিষেধ রয়েছে, সেক্ষেত্রে কান্ট্রি অব অরিজিনে অসত্য ঘোষণার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এমন ক্ষেত্রে আরো যাচাই-বাছাই ফলপ্রসু প্রমাণিত হতে পারে। 'অরিজিন'-এর ক্ষেত্রে আশঙ্কার অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ:

(ক) কান্ট্রি অব অরিজিন যদি কান্ট্রি অব শিপমেন্ট থেকে ভিন্ন হয়;

(খ) আইপিও অনুসারে নিষিদ্ধ দেশ বা উৎস হতে আমদানি করা হয়;

(গ) Bill of Lading (BL)/Airway Bill (AWB)/অন্যান্য পরিবহণ চালান-এ ঘোষিত অরিজিনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

(৫) ইমপোর্ট জেনারেল ম্যানিফেস্ট (আইজিএম)

আইজিএম জাহাজের মাস্টার বা তার এজেন্ট কর্তৃক দাখিল করা হয়। আইজিএম এ শিপার, কনসাইনি, প্যাকেজের সংখ্যা, প্যাকেজের ধরণ, পণ্যের বিবরণ, এয়ারওয়ে বিল বা বিল অব লেডিং নম্বর এবং তারিখ, ফ্লাইট বা জাহাজের বিবরণ ইত্যাদির বিবরণ থাকে। আইজিএমে নিম্নলিখিত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ক) বি/ই তে দাখিলকৃত পণ্যের বর্ণনা, মূল্য ও পরিমানের সাথে আইজিএমে দাখিলকৃত পণ্যের বর্ণনার সাথে মিল রয়েছে কিনা?

(খ) কন্টেইনারের বিবরণের সাথে দাখিলকৃত ঘোষণার মিল রয়েছে কিনা?

(৬) পণ্যচালান সম্পর্কিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পর্যালোচনা :

(ক) এমন কিছু পণ্য আমদানি হতে পারে যেগুলো উল্লিখিত দেশে উৎপাদিত বা সেখান থেকে রপ্তানি করা হয়নি;

(খ) ঝুকিঁপূর্ন কোনো দেশ থেকে রপ্তানি করা করা হয়েছে কি না;

(গ) কোনো দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের গড় ইউনিট মূল্যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন।

৪.২.২ বাছাইয়ের জন্য অন্যান্য যে শর্তাবলি বিবেচনায় নিতে হবে:

(১) সরবরাহকারী:

(ক) সরবরাহকারী ও তাদের ঠিকানা ইনভয়েসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি না;

(খ) সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান রপ্তানিকারী দেশে অবস্থিত কি না;

(গ) সরবরাহকারী ও আমদানিকারকের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি না।

(২) কাস্টমস এজেন্ট:

(ক) এজেন্টের কোনো জালিয়াতি বা অসত্য ঘোষণার রেকর্ড আছে কি না;

(খ) এজেন্ট এই কনসাইনীর পক্ষে নিয়মিত ঘোষণা করে থাকেন কি না; নতুন বা অনিয়মিত এজেন্ট কি না।

(৩) পণ্য:

(ক) ঘোষনায় সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা- পণ্যের বাণিজ্যিক নাম ও সাধারন নাম একই কি না;

(খ) একই সরবরাহকারী থেকে আগত পণ্যের ক্ষেত্রে শ্রেণিবিভাগ পরিবর্তিত হয়েছে কি না;

(গ) বাংলাদেশ ট্যারিফ অনুযায়ী Unique Quantity Code দাখিল করা হয়েছে কি না।

(৪) ওয়ে বিল/বিএল/ট্রাক রিসিট/রেলওয়ে রিসিট:

(ক) ঘোষিত ওজন পণ্যের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

(৫) ইনভয়েস:

(ক) ইনভয়েস ও ডিটেইল প্যাকিং লিস্ট সাধারণ বিভিন্ন বাণিজ্যিক মানের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ কি না;

(খ) ইনভয়েসে পণ্যের বিবরণ অস্পষ্ট কি না।

(৬) মূল্য নির্ধারণ:

(ক) শুল্কায়নের সময়ে ইনভয়েসের মূল্য সংশোধন বা বৃদ্ধি করা হয়েছে কি না;

(খ) আংশিক অর্থ প্রদানের বিপরীতে প্রেরণকারী কর্তৃক মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে কি না।

(৭) Value Adjustment/ মূল্য সমন্বয়:

(ক) শুল্কায়ন বিধিমালা অনুযায়ী মূল্য যথাযথভাবে Adjustment/সমন্বয় করা হয়েছে কি না।

(৮) কাস্টমস প্রসিডিউর কোড (CPC):

(ক) CPC সঠিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে কি না;

(খ) CPC সুবিধা প্রাপ্তির উপযোগিতা যাচাই করা হয়েছে কি না;

- CPC সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যথাযথ কি না;
- CPC সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি প্রতিপালিত হয়েছে কি না।

(৯) ঋণপত্র (LC):

(ক) ব্যাংক এর NOC যথাযথ কি না;

(খ) সম্পূর্ণ LC মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে কি না;

(গ) LC মেয়াদ ও অনুমোদিত মূল্যসীমা সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না;

(ঘ) আংশিক শিপমেন্ট অনুমোদনযোগ্য কি না;

(ঙ) পণ্য আমদানির পরে এলসি খোলা/সংশোধন করা হয়েছে কি-না।

(১০) বিশেষ ধরনের আমদানি:

(ক) সাময়িক আমদানি কি না;

(খ) মেরামতের উদ্দেশ্যে আমদানি করা এবং পুনঃ রপ্তানী করা।

(১১) পণ্যের দ্বৈত ব্যবহার:

(ক) ডিফেন্স পণ্য কি না;

(খ) নিউক্লিয়ার পণ্য কি না;

(গ) ডিজি বা ঝুকিঁপূর্ণ পন্য কি না।

৪.৩ সিস্টেম-বেইজড অডিট (SBA)

৪.৩.১ সিস্টেম বেইজড অডিট এর নির্বাচন প্রক্রিয়া

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট অথবা শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট কর্তৃক স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস কম্পিউটারাইজড সিস্টেম (CCS) এর মাধ্যমে ঝুঁকিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি এবং অথরাইজড ইকোনমিক অপারটের (AEO) প্রতিষ্ঠান পিসিএ'র জন্য বাছাই করা হবে। বাছাই প্রক্রিয়ায় যেসব নীতি অবলম্বন করতে হবে, তা হলো নিম্নরূপ:

(ক) ইতোপূর্বে অডিটে যে সকল পণ্যে অধিক রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটিত হয়েছে;

(খ) যে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত রাজস্ব বিগত বছরের তুলনায় অস্বাভাবিক পরিমাণ কম;

(গ) যে সকল খাতে প্রদত্ত রাজস্ব প্রকাশিত বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুসারে উক্ত খাতের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অনুপাতে অস্বাভাবিক পরিমাণ কম;

(ঘ) যে সকল প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় বিক্রির পাশাপাশি রপ্তানিরও প্রাধান্য রয়েছে;

(ঙ) যে পণ্যসমূহ রাজস্ব পরিশোধে ঝুঁকিপূর্ণ অর্থাৎ যে সকল ক্ষেত্রে রাজস্ব ফাঁকি অধিক মাত্রায় হতে পারে সেই সব খাত;

(চ) অধিক শুল্ক আরোপিত রয়েছে বিশেষ করে TTI ১০০% এর অধিক এমন পণ্যের আমদানিকারক;

(ছ) রেয়াতী সুবিধা প্রাপ্ত পণ্য;

(জ) যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে অসত্য H.S. Code ঘোষণার প্রবণতা অধিক;

(ঝ) যে সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান পূর্বে রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে;

(ঞ) ইতোপূর্বে অডিটে যাদের একাধিক গুরুতর অনিয়ম এবং শুল্ক পরিহারের প্রমাণ উদঘাটিত হয়েছে;

(ট) যার নিকট সরকারের অনেক রাজস্ব পাওনা রয়েছে;

(ঠ) রিফান্ড এবং প্রত্যর্পণের পরিমাণ অত্যধিক বেশি;

(ড) সর্বশেষ অডিট প্রতিবেদন, অডিট টীম, কাস্টমস গোয়েন্দা ও ভ্যাট অডিট টীমের সুপারিশ;

(ঢ) আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বেশী কিন্তু আমদানি পর্যায়ে মূল্য কম দেখানো হচ্ছে এরূপ আমদানিকৃত পণ্যচালান;

(ণ) যে সকল প্রতিষ্ঠানের আমদানির তুলনায় রপ্তানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ;

(ত) পণ্যের রপ্তানিকারক/সরবরাহকারী দেশ এবং Negotiating Bank/ Beneficiary Bank ভিন্ন হলে;

(থ) অভিন্ন/অনুরূপ পণ্যের সাথে এর ইউনিট মূল্য সঙ্গতিপূর্ণ না হলে;

(দ) পণ্যগুলো সরবরাহকারীর ব্যবসার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে;

(ধ) সরবরাহকারী ও আমদানিকারকের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকলে;

(ন) আমদানিকৃত পণ্যটি আমদানিকারকের ব্যবসার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে;

(প) আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ বা সংখ্যা আমদানিকারকদের ব্যবসার আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না;

(ফ) CPC সঠিকভাবে ঘোষণা করা না হলে;

(ব) CPC সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি প্রতিপালিত না হলে;

(ভ) পণ্য আমদানির পরে এলসি খোলা/সংশোধন করা হলে;

(ম) ইনভয়েসে উল্লিখিত মূল্য কাস্টমস ভ্যালুয়েশন রুলস অনুযায়ী নির্ধারিত না হয়ে থাকলে;

(য) AEO এর নীতিমালার আলোকে AEO ভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠান এবং

(র) নন-কমপ্লায়েন্ট বন্ড

(ল) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা কমিশনার কর্তৃক যৌক্তিক বিবেচনায় নির্বাচিত যে কোনো প্রতিষ্ঠান।

এছাড়াও সুনির্দিষ্ট তথ্য/গোয়েন্দা তথ্য/গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অধিদপ্তর, কাস্টম হাউস এবং কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট সিস্টেম বেইজড অডিটের জন্য নির্বাচন করবেন।

** TBA এর সময়ে অডিট দলের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের SBA পরিচালনা করা জরুরী, সে ক্ষেত্রে তারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের SBA করার জন্য সুপারিশ করবেন। একইভাবে SBA এর সময়ে অডিট দলের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের TBA পরিচালনা করা জরুরী, সে ক্ষেত্রে তারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের TBA করার জন্য সুপারিশ করবেন।

অধ্যায়-৫:
ট্রানজ্যাকশন বেইজড অডিট (TBA) কৌশল ও ব্যবস্থাপনা

কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের মাধ্যমে বাছাইকৃত অডিটাধীন ট্র্যানজ্যাকশন বা ট্র্যানজ্যাকশনগুলোতে কাস্টমস অ্যাক্ট ও সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান ও আদেশ সম্পূর্ণ পরিপালন নিশ্চিত হয়েছে কিনা, আমদানি/রপ্তানিকৃত বিষয়ক দলিলাদি ও কাস্টমস ঘোষণাগুলো সঠিক কিনা, প্রতিষ্ঠানের একাউন্টস ও রেকর্ড এর সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ কিনা এবং প্রদেয় সকল ডিউটি ও ট্যাক্স পরিশোধ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা ও যাচাই করা হয়। নিম্নে ট্রানজেকশন বেইজড অডিটের কৌশল ও ব্যবস্থাপনা তুলে ধরা হলো।

৫.১ অডিট টিমের পূর্ব প্রস্তুতি

যথাযথ ও সুপরিকল্পিত উপায়ে অডিট পরিচালনা ও ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৫.১.১ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

সকল প্রকার ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিটের ক্ষেত্রে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন আবশ্যক নয়। ট্র্যানজ্যাকশন ডেস্ক-ভিত্তিক অডিট সাধারণত কাস্টমস অফিসে করা হয়, অডিটরের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন হলে তা লিখিত বা টেলিফোনিক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। কিছু ডেস্ক অডিটের ক্ষেত্রে অডিটরের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগের প্রয়োজন নাও হতে পারে। প্রতিটি অডিটই তার পরিসর বা ফলাফল নির্বিশেষে সম্পূর্ণরূপে নথিবদ্ধ করতে হবে যাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) ডাটাবেইজ বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক ডাটাবেইজ প্রয়োজনমাফিক এবং সঠিকভাবে আপডেট করা যায়। ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড টার্গেটেড অডিট বা অন্য কোনো অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়গুলি পরবর্তীতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫.১.২ অডিট ফাইল

অডিট পরিকল্পনা পর্যায়ে একটি 'অডিট ফাইল' খোলা জরুরী এবং অডিট সংক্রান্ত সমস্ত নথির একটি করে অনুলিপি এই ফাইলে রাখতে হবে। অডিট চলাকালে তৈরীকৃত সকল নথি, চিঠিপত্র, নোট ইত্যাদির একটি করে অনুলিপি একই অডিট ফাইলে রাখতে হবে।

এই ফাইলে আবশ্যকীয়ভাবে নিম্নোক্ত দলিলাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

(ক) অডিটের জন্য নির্বাচন ও অডিট পরিকল্পনা সম্পর্কিত সমস্ত দলিলাদি;

(খ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে পাঠানো নোটিফিকেশন লেটার ও প্রশ্নাবলি;

(গ) প্রাথমিক সভার কার্যবিবরণী;

(ঘ) অডিট কাজের ব্যবহারিক কাগজপত্র (working papers);

(ঙ) অডিট রিপোর্ট ও সংযুক্ত সময়সূচী, এবং

(চ) চূড়ান্ত সভার কার্যবিবরণী।

৫.১.৩ অডিট ফাইল প্রস্তুতকরণ

অডিট ফাইল এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যেন অডিট অ্যাসাইনমেন্টের চূড়ান্ত ফলাফলগুলোকে এক নজরে বোঝা যায়। ফাইলটিতে প্রাথমিক প্রতিবেদন রাখতে হবে যা প্রাথমিক নথি হিসাবে উপস্থাপন করা যাবে। অনুসন্ধান ফলাফলের বিশদ বিবরণ ও অডিট ফলাফলের সমর্থনে অন্যান্য সহায়ক নথি অডিট ফাইলে রাখতে হবে। প্রতিটি ব্যবহারিক কাগজের একটি করে পরিচিতিমূলক শিরোনাম থাকতে হবে। যেমন:

(ক) অডিট প্রক্রিয়াধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম;
(খ) অডিটরদের নাম;
(গ) পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট (PCA) - ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিটের প্রকৃতি;
(ঘ) অডিটের তারিখ ও স্থান;
(ঙ) সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এমন কর্মকর্তাদের নাম ও পদবি তালিকা;
(চ) অডিটকালীন যাচাইকৃত তথ্য বা দলিলাদি।

৫.১.৪ কার্যপত্র (Working Paper)

অডিট ফাইলে Working Paper এবং সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে। Working Paper এ প্রতিটি ট্র্যানজ্যাকশনের বিপরীতে প্রাপ্ত অডিট ফলাফল ও সিদ্ধান্তগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ব্যবহারিক কাগজপত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

(ক) সম্পাদিত কাজের সার-সংক্ষেপ;
(খ) সম্পাদিত কাজের ফলাফল অর্থাৎ ব্যবহৃত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল;
(গ) প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত;
(ঘ) অডিট এর আওতাধীন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিক বিষয়সমূহ ও সুপারিশমালা।

৫.২ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিট (TBA) কৌশল

৫.২.১ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিটের প্রাথমিক ধাপসমূহ:

তথ্য ও উপাত্ত বিশেস্নষণের সময়, অডিটরকে আমদানিকারক/রপ্তানিকারক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার, যেমন কাস্টমস এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার এবং পণ্যের কাস্টোডিয়ান সম্পর্ক বিবেচনায় রেখে স্টেকহোল্ডারের/ অংশীদারের কার্যকলাপের প্যাটার্নগুলো পর্যালোচনা করতে হবে। ডেটা পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্ভাব্য ফাঁকি দেওয়ার

প্রকৃতি জানা যাবে (যদি থাকে) এবং কারা জড়িত হতে পারে তা ধারণা করা যাবে। ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিট প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হল অডিটের জন্য বাছাই করা হবে এমন ট্র্যানজ্যাকশনগুলোর সুনির্দিষ্ট বিষয়াদি যেমন মূল্য নির্ধারণ, পণ্যের ক্লাসিফিকেশন, কান্ট্রি অব অরিজিন ইত্যাদি ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ও এসব বিষয়ে পূর্বতন ধারণালাভ। প্রধানত ASYCUDA ডেটাবেইজ, এ্যাসেসমেন্ট কমিটির ডেটাবেইজ, ভ্যালুয়েশন ডেটাবেইজ, সিপিসি অনিয়ম ডেটাবেইজ, পরিসংখ্যান তথ্য, পূর্ববর্তী কোনো অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে এটি পরিচালিত হবে।

(১) অসঙ্গতিগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করার উপায়

অডিটর চিহ্নিত অসঙ্গতিগুলোকে নিম্নলিখিত উপায়ে শ্রেণিবদ্ধ করে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন:

(ক) ডেটা ইনপুটজনিত ভুল, অস্পষ্ট প্রবিধান সম্পর্কিত পদ্ধতিগত ত্রুটি বা সাধারণ ভুল, সীমিত ধারণা (সাধারণত আইন বা দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় ঘটে থাকে, কিছু পণ্যের ক্লাসিফিকেশন পরিবর্তন বা ক্লাসিফিকেশন বিষয়ে মতামত জারি করার সময়েও ঘটতে পারে);

(খ) ঘোষণাকারীর তথ্য গোপন/ফাঁকি (সাধারণত অসত্য বিবরণ, ভুল ইউনিট ব্যবহার করা, সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান না করা);

(গ) কাস্টমস এজেন্ট বা গুদাম/ওয়্যারহাউস ভাড়া প্রদানকারী বা অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের সম্পৃক্ততা। এই ক্ষেত্রে, ব্যবসার কাঠামো এবং সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি সদস্যের প্রকৃত ক্ষমতা সম্পর্কে জানলে অডিটর চিহ্নিত করতে পারবেন যে সাপ্লাই চেইনের কোনো ব্যক্তিটি অডিট প্রক্রিয়াধীন ট্র্যানজ্যাকশনের বিশেষ কোনো অংশের জন্য দায়বদ্ধ;

(ঘ) Responsive Declaration আছে কি না তা পর্যালোচন।

(২) তথ্যের উৎস:

(ক) ট্র্যানজ্যাকশন;

(খ) ট্র্যানজ্যাকশনের আওতাধীন পণ্য;

(গ) Declarant ও ট্র্যানজ্যাকশনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

আন্তর্জাতিক সংস্থার ওয়েবসাইটগুলো (WTO, WCO, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিসংখ্যান ডেটাবেস এর বিদ্যমান তথ্য) তথ্যের একটি মূল্যবান উৎস, যা তথ্যসংগ্রহে অডিটরকে সহায়তা ও দিক-নির্দেশনা দিতে পারে। এছাড়াও, ব্যবসায়ীর ওয়েবসাইট, বিজ্ঞাপনের ব্রোশিওর/লিফলেট ইত্যাদিও তথ্যের মূল্যবান উৎস। উপযুক্ত উৎস থেকে

সংগৃহীত তথ্য পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অডিটরকে দিকনির্দেশনা দিবে। প্রাসঙ্গিকভাবে অডিটর প্রাসঙ্গিক কাস্টমস ঘোষণা ও অন্যান্য সংযুক্ত তথ্য পর্যালোচনা শুরু করবেন। এটি অডিট সম্পর্কে প্রাথমিক মতামতকে স্পষ্ট করবে ও তার পক্ষে সমর্থন যোগাবে (এটি কি একটি ভুল বা উদ্দেশ্যমূলক জালিয়াতি নাকি আরো তথ্যের প্রয়োজন আছে)। এই কাজটি অডিটরকে আমদানিকারক বা অন্য কোনো স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগ করে যাচাই করা প্রয়োজন এমন বিষয়গুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে, প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে শনাক্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেই অডিটররা দায়িত্বশীল ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পেতে পারেন। তথ্যের প্রাথমিক উৎস হবে বিল অব এন্ট্রি/ বিল অব এক্সপোর্ট, ডেটাবেস এবং এনবিআর-এর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট বা ইন্টেলিজেন্স ইউনিট থেকে অভ্যন্তরীণভাবে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানসহ অন্যান্য তথ্য।

(৩) অডিট পরিকল্পনা ও ফাইল

Pre-Audit Inspection এর মাধ্যমে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করার পরে অডিটরদের একটি সহজ অডিট পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। এই অডিট পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে এবং এটি পরিকল্পিত বিভিন্ন কাজের অনুমোদন এবং পরবর্তীতে অডিটের উদ্দেশগুলো অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করার মানদন্ড হিসাবে কাজ করবে।

(৪) অডিটের জন্য প্রস্তুতি

অডিটের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/পণ্যচালান সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পর অডিট টিম আইনি প্রেক্ষাপট নিয়ে কাজ শুরু করবেন এবং প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি বিধানের প্রেক্ষিতে, নিয়ম-নীতি পরিপালনের ওপর তার অডিট ফলাফলের সম্ভাব্য প্রভাবগুলো লিপিবদ্ধ করা শুরু করবেন। অডিটে ফলাফল ও মতামতকে নথিভুক্ত করবেন এবং এর সার-সংক্ষেপ তৈরি করবেন যাতে অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/ব্যক্তিদের লিখিতভাবে অবহিত করা যায়। মন্তব্য ও অডিট বিষয়ে তার/তাদের প্রতিক্রিয়া প্রদানের জন্য উপযুক্ত সময় প্রদান করা হবে এবং বিদ্যমান কাস্টমস রেগুলেশনস এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অতিরিক্ত তথ্যও দেয়া যাবে।

(৫) অডিটের জন্য নোটিশ প্রদান

(৬) অডিটের জন্য চাহিত দলিলাদি

[ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিটের জন্য পরিশিষ্ট-১ ও সিস্টেম বেইজড অডিটের জন্য পরিশিষ্ট-৩ অনুযায়ী]

৫.২.২ অডিট কার্যক্রমের মূলপর্বের ধাপসমূহ

(১) কাস্টমস ট্র্যানজ্যাকশন-বেইজড অডিট পদ্ধতি:

অডিট টিম ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/পণ্যচালান এর ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত বিষয়সমূহ নিবিড় পর্যালোচনা করবেন।

(২) বাণিজ্যিক ইনভয়েস পর্যালোচনা

বাণিজ্যিক ইনভয়েস হল আমদানি ঘোষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় দলিল । এটি সাধারণত পণ্যের মূল্যসহ একটি ট্র্যানজ্যাকশনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলি নির্ধারণ করে। অতএব, প্রতিটি ইনভয়েস নিচের বিষয়গুলো সাবধানতার সাথে পর্যালোচনা করতে হবে:

(ক) ট্র্যানজ্যাকশনে তৃতীয় পক্ষের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা: অনেক সময় পরোক্ষ ট্র্যানজ্যাকশন বোঝানোর জন্য বাণিজ্যিক ইনভয়েসে কিছু বিশেষ বিবরণ ব্যবহৃত হয়;

(খ) ডেলিভারির শর্তাবলি: ডেলিভারি শব্দটি একটি ইনভয়েসে উপস্থাপন করা নাও হতে পারে। উপস্থাপিত হলেও সেগুলো প্রকৃত তথ্য থেকে ভিন্ন কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে;

(গ) অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ বা অর্থ ফেরত প্রদান: মূল্য পরিশোধ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে নির্ধারিত শর্তানুসারে না হলে, অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ বা অর্থ ফেরত প্রদানের কারণে এটি ট্র্যানজ্যাকশন মূল্যমানকে বদলে দিতে পারে;

(ঘ) শিপিং পয়েন্ট: যেসব জায়গায় আমদানিকৃত পণ্য উৎপাদিত, সংগৃহীত ও পাঠানো হয়, সেগুলো পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যয় চিহ্নিত করা যায়;

(ঙ) রপ্তানিকারকের স্বাক্ষর: একই সরবরাহকারীর অন্যান্য ইনভয়েসের স্বাক্ষরের সাথে তুলনা করে কোন ইনভয়েসের জালিয়াতি পরীক্ষা করা যায়;

(চ) ইউনিট মূল্য: প্রতিটি ইনভয়েসে একই আইটেমের ইউনিট মূল্য, ট্যারিফ ক্লাসিফিকেশন ও ডিউটি-ট্যাক্সেস একই কিনা এবং একই ইউনিট মূল্য বিভিন্ন পণ্যে দেওয়া হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।

(৩) মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক ঘোষণা

মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক ঘোষণা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পরীক্ষা করতে হবে;

(ক) যথাযথ ক্রেতা/বিক্রেতা: আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক যথাক্রমে ক্রেতা ও বিক্রেতা কিনা;

(খ) তৃতীয় পক্ষের সম্পৃক্ততা: আমদানি/রপ্তানি ট্র্যানজ্যাকশনে তৃতীয় পক্ষের সম্পৃক্ততা আছে কিনা;

(গ) মূল্য তালিকা: মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক ঘোষণার সাথে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য তালিকা সংযুক্ত থাকলে তার নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা;

(ঘ) পৃথক/একাধিকবারে মূল্য পরিশোধ: কয়েকবারে মূল্য পরিশোধ করা হলে তার পরিমাণ, হার ও গণনার ভিত্তিতে পাশাপাশি চুক্তির অস্তিত্ব ও বিষয়বস্তু পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা;

(ঙ) অতীতের আমদানি ও পরিশোধকৃত ডিউটি-ট্যাক্সেস সংক্রান্ত পরিসংখ্যানগত ডেটাশীট: অডিটরকে অডিটের আওতাধীন সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের আমদানির একটি পরিসংখ্যানগত ডেটাশীট সংগ্রহ করতে হবে। ডেটাশীটে উৎপাদনের দেশ, HS কোড, CIF, পরিমাণ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণের সাথে প্রাসঙ্গিক তথ্য সামঞ্জস্য আছে কিনা;

অডিটরদের সরবরাহকৃত সকল তথ্য, উপাত্ত বা দলিলাদি ইত্যাদির যথার্থতা এবং সামঞ্জস্যতা যাচাই করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিত। অডিটরকে কাস্টমসের সমস্ত প্রাসঙ্গিক অভ্যন্তরীণ শাখা/গ্রুপ সমূহ/বিভাগ যেমন-কার্গো ক্লিয়ারেন্স, মূল্য নির্ধারণ, ক্লাসিফিকেশন এবং অপরাধ তদন্ত বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রয়োজনে পরামর্শ করতে হবে। একই ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনা করার উদ্দেশ্যে অনুরূপ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৪) দলিলাদি পরীক্ষণ

পরিদর্শনের সময় অডিটরদের নিচের বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে:

(ক) ফাইলিংয়ের ক্রম: অনুক্রমিক পৃষ্ঠাগুলোতে তারিখে বিরতি বা অত্যধিক ব্যবধান, কোনো পৃষ্ঠা খালি থাকা বা ধারাবাহিক পৃষ্ঠাক্রম না থাকা;

(খ) কাগজের মান, শৈলী, চিহ্ন ও স্বাক্ষরে পার্থক্য থাকা;

(গ) ডকুমেন্ট প্রস্তুতকারীর পরিচয়। প্রতিষ্ঠানের বাইরে তৈরি ডকুমেন্ট অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে;

(ঘ) মার্জিনে হাতে লেখা নোট এবং আলাদাভাবে সংযোজিত কাগজ। আদর্শ মান থেকে যেকোন বিচ্যুতি লক্ষ্য করা এবং পরীক্ষা করা উচিত;

(ঙ) কোনো পৃষ্ঠায় অস্বাভাবিক বিষয়ের উপস্থিতি, যেমন অপ্রয়োজনীয় পিনের চিহ্ন আছে কিনা তা পরীক্ষা করা উচিত;

(চ) সর্বদা মূল নথিগুলো খুঁজে বের করতে হবে; অনুলিপি ও প্রতিলিপির ক্ষেত্রে জালিয়াতির উচ্চ ঝুঁকি থেকে যায়;

(ছ) যেকোনো অসঙ্গতি যেমন, হিসাব বই এবং রেকর্ডে পরিসংখ্যান এবং বর্ণনার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা;

(জ) প্রতিষ্ঠান যদি রেকর্ডের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, বা সেগুলো উপস্থাপন করতে না চায়, সেক্ষেত্রে দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য নথিগুলো থেকে পরীক্ষা শুরু করতে হবে;

(ঝ) দলিলাদি ও কম্পিউটারে রক্ষিত দলিলাদি;

(ঞ) দাপ্তরিক ই-মেইলসমূহ পর্যালোচনা;

(ট) সাপ্লাই চেইন সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার তথ্যাদি; যেমন- সিএন্ডএফ এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট, ব্যাংক, বন্দর, ইন্স্যুরেন্স, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি, আইসিডি, ইপিজেড ইত্যাদি যাচাই।

(৫) অডিটের কার্যপত্র (Working Paper)

সম্পাদিত অডিট কাজটি ভালভাবে নথিভুক্ত হয়েছে কিনা এবং পর্যালোচনায় সহায়ক হবে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। অডিটের কার্যপত্রগুলো পর্যাপ্তভাবে বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ হলে পর্যালোচক অডিটের কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও ফলাফলে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। সম্পাদিত কাজ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কীভাবে উপনীত হওয়া গেছে সে প্রক্রিয়া নিরূপণের জন্য ডকুমেন্টেশন অবশ্যই যথাসম্ভব বিস্তারিত হতে হবে। কার্যপত্রের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

(ক) পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য;
(খ) সহজভাবে উপস্থাপিত ও তথ্যসমৃদ্ধ;
(গ) সম্পূর্ণ ও সঠিক;
(ঘ) যৌক্তিক বিন্যাস সম্পন্ন;
(ঙ) প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সহায়ক;
(চ) ভবিষ্যত অডিটের জন্য সহায়ক।

৫.৩ ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড অডিট (TBA) ব্যবস্থাপনা:

৫.৩.১ ট্র্যানজ্যাকশন অডিটের পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন:

পরিকল্পিতভাবে অডিট সম্পাদন এবং অডিটের উদ্দেশ্য অর্জন নিশ্চিত করার জন্য অডিট প্রোগ্রামের পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করতে হবে। এই পর্যালোচনায় নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

(ক) অডিট আওতাধীন ট্র্যানজ্যাকশনগুলোর অডিট প্রক্রিয়া;

(খ) উপযুক্ত কভারেজ/ব্যাপ্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নির্বাচিত নমুনার পর্যাপ্ততা;

(গ) কাস্টমস অ্যাক্ট ১৯৬৯, আইন, বিধি, SRO এবং আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অডিট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে কার্যপত্র তৈরি;

(ঙ) যেকোনো প্রয়োজনীয় পুনঃমূল্যায়ন এবং অর্থদণ্ড বা জরিমানা সংক্রান্ত ডকুমেন্টেশন সম্পন্ন করা।

৫.৩.২ প্রতিবেদন প্রণয়ন:

প্রাথমিক অডিট রিপোর্ট (ট্র্যানজ্যাকশন বেইজড টার্গেটেড অডিট):

(ক) অডিট শেষ করার পর, অডিট দল ফলাফলের সারসংক্ষেপ তৈরি করবে এবং চূড়ান্ত সভার প্রস্তুতি হিসাবে একটি প্রাথমিক অডিট প্রতিবেদন তৈরি করে তাদের অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর কাছে পর্যালোচনার জন্য জমা দিবেন; [পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য]

(খ) প্রতিবেদনের কাঠামোটি PCA অডিট ব্যবস্থাপকদের নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিন্যস্ত হবে;

(গ) প্রাথমিক প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

i. আমদানিকারক/রপ্তানিকারকের বিবরণ;

ii. অডিটের উদ্দেশ্য;

iii. অডিট কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি;

iv. পরীক্ষাকৃত রেকর্ড/দলিলাদি;

v. সম্পাদিত অডিট কার্যাবলি;

vi. অডিট পর্যবেক্ষণ/ফলাফল;

vii. সুপারিশমালা।

(ঘ) অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানকে অডিটের সংক্ষিপ্ত ফলাফল প্রেরণের আগে অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর নিকট থেকে অডিট টিম প্রাথমিক প্রতিবেদনের অনুমোদন নিবেন।

৫.৩.৩ চূড়ান্ত সভা:

যদি অডিটের জন্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রয়োজন হয়, তাহলে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সমাপ্তির আগে অডিটের ফলাফলগুলো নিয়ে অডিট টিম আমদানিকারক/রপ্তানিকারকের সাথে একটি বৈঠক করবেন। এই সভায় আমদানিকারক/রপ্তানিকারক অডিট থেকে চিহ্নিত যেকোনো ঘাটতি, ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা, ভুল বা বাস্তবিক ত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ দিতে হবে।

এই চূড়ান্ত সভার উদ্দেশ্য নিচের বিষয়গুলো নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আমদানিকারক/ রপ্তানিকারকে অবগত করা:

(ক) অডিটের ফলাফল;

(খ) ভবিষ্যতে পুনরায় অডিটের আওতায় আসলে;

(গ) সংঘটিত ভুল/পুনরাবৃত্তি এড়াতে করণীয়;

(ঘ) অডিটের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কাস্টমস কর্তৃক গৃহীত যেকোনো পদক্ষেপ;

(ঙ) চিহ্নিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিবেদন তৈরি;

(চ) অডিট ফলাফলের সাথে আমদানিকারক/রপ্তানিকারকের একমত না হলে আপিলের পদ্ধতিসমূহ।

চূড়ান্ত সভায় আলোচনা এবং পর্যবেক্ষণ/উত্তর ইত্যাদি অডিট টিম রেকর্ড করবেন। সভাশেষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সভার কার্যবিবরণী অডিট টিম স্বাক্ষর করবেন।

৫.৩.৪ চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে।

৫.৩.৫ চূড়ান্ত প্রতিবেদন পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

চূড়ান্ত প্রতিবেদন অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর নিকট জমা দিতে হবে। প্রাথমিক প্রতিবেদনে যদি চূড়ান্ত সভার পর কোনো সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে, সেটি অন্তর্ভুক্ত করে একে চূড়ান্ত করতে হবে এবং একটি ব্যবস্থাপনাপত্র প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিবেদন এবং ব্যবস্থাপনাপত্র উভয়ই পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর কাছে জমা দিতে হবে ।

৫.৩.৬ পরবর্তী কার্যাবলি ও অডিট সমাপ্তি প্রক্রিয়া

(১) চাহিদাপত্র/মূল্যায়ন

অডিটের ফলে অতিরিক্ত কর ধার্য হলে এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানকে সেটি পরিশোধ করতে বলতে হবে। তাকে লিখিতভাবে একটি নির্দিষ্ট আইনানুগ সময়সীমা দিতে হবে যার মধ্যে অতিরিক্ত কর, প্রভৃতি জমা দেওয়া আবশ্যক।

(২) অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন

প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান অডিট ফলাফল বিষয়ে সম্মত হলে, অথবা কোনো আপত্তি জানালে, একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। এতে অডিটের চূড়ান্ত ফলাফল বা অবস্থান তুলে ধরতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে এটি প্রাসঙ্গিক সকল অংশীজনকে পাঠাতে হবে।

(৩) ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দলিলাদি ফেরত প্রদান

প্রতিবেদন দাখিলের পর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমাকৃত অপ্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রাপ্তিস্বীকার মূলে ফেরত দিতে হবে। অভ্যন্তরীণভাবে প্রাপ্ত রেকর্ডগুলো সংশ্লিষ্ট অফিসে ফেরত প্রদান করতে হবে।

৫.৩.৭ অডিট চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন

অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর কাছে জমা দেওয়ার আগে সকল দলিলাদি পূর্ণাঙ্গ, স্বাক্ষরিত এবং সূচিবদ্ধ হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করতে দলনেতা অডিট ফাইলটি পরীক্ষা করবেন। অডিটের সমস্ত কাগজপত্র অডিট ফাইলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অসম্পূর্ণ সকল কাজ, যেমন অডিটের কোনো সুপারিশ বাস্তবায়ন, বা ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্মতি বা অসম্মতি চূড়ান্ত হয়ে গেলে অডিট ফাইলটি অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর কাছে পাঠাতে হবে।

অডিট সম্পূর্ণ হয়েছে এই মর্মে অডিট তত্ত্বাবধায়নকারী স্বাক্ষর করবেন। অডিট তত্ত্বাবধায়নকারী কর্মকর্তা কমিশনারের অনুমোদনক্রমে কাস্টমস ভ্যালুয়েশন ও অভ্যন্তরীণ অডিট কমিশনারেট এবং কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেটে পিসিএ রিপোর্ট প্রেরণ করবেন এবং উক্ত কমিশনারেটগুলো নিজস্ব সিস্টেমে বার্ষিক PCA প্ল্যান আপডেট করবেন।

পূর্ণাঙ্গ অডিট ফাইলগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং কাস্টমস ভ্যালুয়েশন ও অভ্যন্তরীণ অডিট কমিশনারেট এ নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে। স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অডিট প্রতিবেদনের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবেন :

(ক) অডিটকৃত প্রতিটি ব্যবসার নাম এবং তারিখ;

(খ) অডিট দলের নাম;

(গ) প্রতিটি অডিট সম্পন্ন করার সময়;

(ঘ) অডিটের ফলাফল, অসঙ্গতির মাত্রা বা চিহ্নিত অন্যান্য অনিয়ম।

৫.৪ অডিট সম্পাদনের সময়সীমা

(১) ট্র্যানজ্যকশন বেইজ অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করতে সময়ের বিভাজন সাধারণত নিম্নরূপ হবে, যথা—

(ক) প্রস্তুতি: ৫ (পাঁচ) কর্মদিবস;

(খ) নিরীক্ষাকাল: ২০(বিশ) কর্মদিবস। (তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সরেজমিন পরিদর্শন);

(গ) অডিট প্রতিবেদন প্রস্তুত: ৫(পাঁচ) র্কমদিবস।

উপরে বর্ণিত হিসাব অনুসারে প্রতি মাসে একটি অডিট টিম সাধারণভাবে এক বা একাধিক কার্যকর অডিট সম্পাদন করতে পারবে। তবে নিরীক্ষাকর্মের ধরন ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এই সময়ের হ্রাস-বৃদ্ধি অডিট পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করতে পারবেন। ক্ষেত্রমতে কমিশনার অথবা মহাপরিচালক অডিটধীন প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিধি ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে উক্ত সময়সীমার পরিবর্তন করবেন।

অধ্যায়-৬:
সিস্টেম বেইজড অডিট কৌশল ও ব্যবস্থাপনা

৬.১ ভূমিকা

অডিট কর্মসুচী পাওয়ার পর অডিট দলের সদস্যগণ অডিটের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণসহ প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। এ লক্ষ্যে তাদেরকে আইন, বিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আদেশ-নির্দেশ, পরিপত্র, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগের কাস্টমস সংক্রান্ত বিচারাদেশের পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি, মূল্য নির্ধারণ, এইচ.এস. কোড, অরিজিন ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হবে। কোনো প্রতিষ্ঠানের অতীত কার্যক্রম , রেকর্ড ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাক ধারণা অর্জনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সমজাতীয় পণ্যের অপরাপর প্রতিষ্ঠানের অডিটে প্রাপ্ত অনিয়ম/রাজস্ব ফাঁকি সম্পর্কে কেইস স্টাডি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে। সিস্টেম অডিটের সাফল্য বা অন্যবিধ মূলত প্রস্তুতির গুণমান এবং অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের উপর অনেকাংশেই নির্ভর করবে। অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরির জন্য প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে সম্পাদিত কাজ/গবেষণা ইত্যাদি যেকোনো অডিটের ক্ষেত্রেই সাফল্যের মৌলিক চাবিকাঠি।

৬.২ সিস্টেম বেইজড অডিট কৌশল

৬.২.১ সিস্টেম বেইজড অডিট কার্যক্রমের প্রাথমিক ধাপসমূহ

(১) প্রাথমিক অনুশীলন :

অডিট টিম সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য ব্যবহার করে একটি প্রাথমিক অডিট পরিকল্পনা তৈরি করবেন। প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে:

i) অডিটের ব্যাপ্তি ও সময়কাল;

ii) প্রতিষ্ঠানের সিস্টেমসমূহ;

iii) প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণসমূহ যা পরিদর্শন করতে হবে;

iv) পণ্যচালানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষ ও বিষয়াদি;

v) প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কাঠামোর একটি বিস্তারিত প্রোফাইল তৈরি করা।

সরেজমিন সমীক্ষার মাধ্যমে বা অডিট প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে এই তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। তথ্যের অন্যান্য উপযোগী উৎস হল ইন্টারনেট, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রকাশনা, লিফলেট, বিজ্ঞাপন, একই ধরনের অন্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি। প্রাথমিক অনুশীলন হিসাবে প্রাক-অডিট গবেষণার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে:

(ক) সম্ভাব্য তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সিস্টেমের ঝুঁকিসম্পন্ন ক্ষেত্র এবং বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন এমন আমদানি ঘোষণা শনাক্ত করতে সহায়তা করা এবং

(খ) অস্থায়ী অডিট পরিকল্পনার খসড়া তৈরিতে সহায়তা করা যার মধ্যে অডিটের উদ্দেশ্য, পরিধি, পদ্ধতি এবং দলের সদস্যদের নিয়োগ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(২) অডিটের নিমিত্ত প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ :

প্রাথমিক পর্যায়ে সিস্টেম অডিটের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে:

(ক) প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যের উৎস শনাক্ত করা যেমন- কাস্টমসের সংশ্লিষ্ট শাখা, মূল্য সংযোজন কর, ব্যাংক, জয়েন্ট স্টক, আয়কর বিভাগ, সরকারি অন্যান্য বিভাগ;

(খ) আমদানিকারক সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে:

- বিগত সময়ের আমদানি পরিসংখ্যান;
- আমদানিকারকের সাথে সম্পর্কিত ইতোপূর্বে কোনো কাস্টমস রুলিং যেমন- পণ্যের ক্লাসিফিকেশন বা মূল্য নির্ধারণ;
- অনুরূপ কোনো রুলিং যা পর্যালোচনাধীন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে;
- আমদানিকারক সম্পর্কিত পূর্ববর্তী পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং শনাক্তকৃত অনিয়মের বিশদ বিবরণ;
- প্রতিষ্ঠানের তর্কিত কোনো বিষয় বিচারাধীন রয়েছে কিনা;
- প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত অন্য কোন বিষয়।

(৩) প্রস্তুতিমূলক চেকলিস্ট :

অডিট কার্য সম্পন্ন করার অভিপ্রায়ে অডিট ফাইল খোলার পর, অডিট টিম প্রতিষ্ঠানের ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) কিংবা বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (বিআইএন) এর মাধ্যমে অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের ট্র্যানজ্যাকশন এর তথ্য পরিশিষ্ট-১ অনুযায়ী সংগ্রহ এবং কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(৪) চূড়ান্ত অডিট পরিকল্পনা

ব্যবসায়িক প্রাঙ্গণে প্রাথমিক সভা এবং পরিদর্শনের পরে, ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর অডিটের জন্য পরিকল্পনাটি প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমার্জন করা যেতে পারে। পরবর্তীতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো একত্রিত করে চূড়ান্ত অডিট পরিকল্পনা তৈরি করা হবে:

(ক) অডিট কাজের পরিধি;

(খ) অডিটের উদ্দেশ্য;

(গ) অডিট প্রোগ্রাম;

(ঘ) যে সকল প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করা হবে, যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে এবং প্রক্রিয়াগুলো পর্যবেক্ষণ করা হবে;

(ঙ) পরিদর্শনের প্রস্তাবিত সময়;

(চ) অডিটের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়, যেমন-পূর্বের অডিটের অনিষ্পন্ন বিষয়, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট/শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেটের রেফারেন্স।

(৫) অডিটের অভিপ্রায় জানিয়ে প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ প্রেরণ

প্রবিধানে নির্ধারণকৃত প্রয়োজনীয়তা অনুসারে অডিটরকে অডিট শুরু করার আগে, লিখিতভাবে, অডিটের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হবে। [পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য]

(৬) অডিট কার্য সম্পাদনে জিজ্ঞাসিতব্য বিষয়াবলি

অডিট প্রশ্নাবলীর উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো, অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া এবং কাস্টমস ট্র্যানজ্যাকশনের সাথে সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ । সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ প্রধান ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে এই প্রশ্নাবলী অডিটরকে সহায়তা করে। যেহেতু প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ভিন্ন, তাই প্রতিটি অডিটেই উদ্দেশ্য পূরণের উপযোগী প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান বিশদভাবে প্রশ্নের উত্তর দিলে, অডিট দল ট্রেডার প্রোফাইলটি হালনাগাদ করতে পারেন ও অডিট কার্যক্রম শুরু করতে পারেন। প্রশ্নের উত্তর, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং কাস্টমস কর্মীদের সাক্ষাৎকার, প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতিগত জরিপ এবং সীমিত মাত্রায় পরীক্ষা - কোম্পানীর ইন্টারনাল কন্ট্রোল ব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হবে।

(৭) অডিট টিম কর্তৃক ব্যবসায় প্রাঙ্গণ পরিদর্শন-পূর্ব কার্যক্রম

অডিট টিম প্রয়োজনে অন্যূন ০৭ (সাত) কার্যদিবস পূর্বে ই-মেইল/টেলিফোনিক মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন:

(ক) প্রাথমিক সভার সময়, তারিখ ও স্থান নিশ্চিত করা;

(খ) পুনরায় সংক্ষেপে অডিটের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা;

(গ) অডিট সম্পর্কিত চলমান যোগাযোগের উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তিকে নির্ধারণ;

(ঘ) প্রাথমিক সভা আয়োজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মনোনীত ব্যক্তির সাথে কথা বলা;

(ঙ) অডিট দলের কাজের জায়গা বরাদ্দ করার অনুরোধ করা।

৬.২.২ সিস্টেম বেইজড অডিটের মূল পর্ব

(১) প্রাথমিক সভা

অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান বা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে প্রাথমিক সভাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি অডিটটি কোন ধারায় ও কেমন পরিবেশে পরিচালিত হবে তা এখানেই নির্ধারিত হবে। প্রাথমিক সভা সাধারণত প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং অডিট সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত অডিটর ও প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পর্যায়ের

কর্মকর্তা এখানে উপস্থিত থাকলে অডিট চলাকালে উচ্চ পর্যায়ের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়। এটি লক্ষ্যণীয় যে কাস্টমস অডিট দুটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে বিভক্ত। যথা:

I) প্রথম পর্যায়টি মূলত 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং', তথা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আমদানি বা রপ্তানি ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট ইনটারনাল কন্ট্রোল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র ম্যানেজার ও কর্মচারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণ পরিদর্শনের মাধ্যমে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করা।

II) দ্বিতীয় ধাপ হল আমদানি বা রপ্তানি ব্যবস্থায় প্রাসঙ্গিক ইন্টারনাল কন্ট্রোল ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করা এবং বিদ্যমান সমস্ত ব্যবসায়িক তথ্য (বিক্রয় রেকর্ড, সম্পূরক রেকর্ড এবং বার্ষিক হিসাব সহ) ব্যবহার করে নির্দিষ্ট কাস্টমস ঘোষণার যথার্থতা পরীক্ষা করা।

প্রাথমিক সভা এবং ব্যবস্থাপকদের সাথে অন্যান্য সভাসমূহকে প্রথম পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার জন্য এই সভাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ , যার মাধ্যমে অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের কন্ট্রোল ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়। প্রাথমিক সভায় নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করতে হবে:

(ক) অডিট দল এবং অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ভূমিকা;

(খ) অডিটের উদ্দেশ্য এবং সুবিধা;

(গ) অডিটের বিস্তৃত রূপরেখার পদ্ধতি ইত্যাদি;

(ঘ) অডিটের আনুমানিক সময়কাল (ফলাফলের উপর নির্ভর করে সময় পরিবর্তিত হতে পারে);

(ঙ) অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম;

(চ) প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া এবং অতীত কার্যক্রম;

(ছ) অডিট চলাকালে অডিটরদের যে তথ্যের প্রয়োজন হবে;

(জ) অডিটের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের মনোনীত যে ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে হবে;

(ঝ) বিজ্ঞপ্তিপত্রে উল্লেখিত নথির প্রাপ্যতা;

(ঞ) অডিট পরিচালনার স্থান;

(ট) নথি, তথ্য, প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখার নিশ্চয়তা ।

অডিটরদের প্রাথমিক সভার আলোচনাকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। অডিটররা সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করবেন এবং অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান বা তাদের প্রতিনিধির কাছে স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করবেন।

প্রাথমিক সভার পর অডিট টিম প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রথম পর্যায়ের সভাগুলো আরম্ভের অনুরোধ করবেন। এই সভাগুলোতে বিভিন্ন ইউনিটের কার্যকলাপ, পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সংরক্ষিত রেকর্ডগুলোর উপর প্রশ্ন করে ব্যবসার সামগ্রিক কার্যকারিতা এবং দক্ষতা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত ধারণা অর্জনের প্রচেষ্টা করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটির কমপ্লায়েন্সের মাত্রা যতটা সম্ভব সঠিকভাবে নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই সভাগুলো সহায়ক হবে।

(২) প্রাথমিক দলিলাদি পরীক্ষা

প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যাচাই করতে হবে:

(ক) ট্যারিফ ক্লাসিফিকেশন;

(খ) ইনকোটার্ম (IncoTerm)

(গ) ডিউটি হার;

(ঘ) ট্যারিফ ছাড়;

(ঙ) মূল্য নির্ধারণ;

(চ) কান্ট্রি অব অরিজিন;

(ছ) পরিমাণ ও একক (সাইজ; ডেনসিটি; স্পেসিফিকেশন)।

(৩) নমুনার আকার নির্ধারণঃ

যেক্ষেত্রে B/E এর সংখ্যা বা অন্যান্য দলিলাদির সংখ্যা অনেক বেশি সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে Random Sampling ভিত্তিতে যাচাই করতে হবে।

(৪) হিসাব এবং অন্যান্য রেকর্ড পরীক্ষা :

ট্র্যানজ্যাকশন অডিটের বিপরীতে, সিস্টেম অডিট শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের কাস্টমস ট্র্যানজ্যাকশন নয়, বরং প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক চক্রকেই পরীক্ষা করে। সিস্টেমের যেকোনো দুর্বলতা সম্ভাব্য non-compliance-এর একটি ভাল সূচক। কোনো দুর্বলতা পাওয়া গেলে অডিটরগণ একটি নির্বাচিত সংখ্যক নির্দিষ্ট ধরনের ট্র্যানজ্যাকশন পরীক্ষা করে সিস্টেমটির প্রকৃত কমপ্লায়েন্স মাত্রা যাচাই করবেন।

PCA'র একটি নীতিগত পদ্ধতি হল কাস্টমস ঘোষণার সম্পূর্ণতা, সঠিকতা, নির্ভুলতা এবং সত্যতা নির্ধারণের জন্য সহায়ক নথি পরীক্ষা করা। অডিটের তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাভেদে হার্ড কপি বা ইলেকট্রনিক তথ্য এবং ব্যবসায়িক অংশীদার এবং ট্র্যানজ্যাকশনের সাথে জড়িত তৃতীয় পক্ষের প্রাসঙ্গিক তথ্য পরীক্ষা করতে হবে। অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ বই, স্লিপ, ওয়ার্কশীট এবং উৎস নথি, পটভূমি তথ্য এবং অভ্যন্তরীণ অডিট তথ্য সহ অন্যান্য দলিলাদি পরীক্ষা করতে হবে। হিসাব বই, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর সংশ্লিষ্ট মূসক ফরমসমূহ এবং রেকর্ড অডিট করার সময়, অডিটরদের মনে রাখতে হবে যে কাস্টমস অ্যাক্ট-এর ও প্রবিধানের পরিপালনের মাত্রা নির্ধারণ/চেক/নিশ্চিত করার জন্য অডিটটি করা হচ্ছে।

যথাসম্ভব বিশদভাবে ও মনোযোগের সাথে এগুলো পালিত হয়েছে কিনা, এবং ফলশ্রুতিতে কাস্টমস আইন এবং কমপ্লায়েন্সের প্রতি কতটুকু মনোযোগ দেওয়া হয় তার একটি সূচক হিসাবে অডিটরদের বই, রেকর্ড, নথি ইত্যাদির অবস্থা ও নির্ভুলতাকে পরীক্ষা করতে হবে। হিসাব-সম্পর্কিত বই এবং দলিলাদি পরীক্ষার সময়, অডিটরদের নিচের বিষয়গুলোতে প্রাধান্য প্রদান করতে হবে:

- **হিসাব বই এবং রেকর্ডে পরিসংখ্যান এবং বর্ণনার মধ্যে কোন পার্থক্য;**

(ক) যেসব রেকর্ডকে সাধারণভাবে স্বীকৃত হিসাবরক্ষণ নীতি অনুসারে বিবেচনা করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণত ক্রয় একাউন্টে অনেক ডেবিট এন্ট্রি থাকে, এক্ষেত্রে ক্রেডিট এন্ট্রির উপস্থিতির কারণ হতে পারে মূল্য নির্ধারণের পর বিনিময় মূল্য হ্রাস করা বা এতে ছাড় দেওয়া।

(খ) সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করতে হবে। ডাবল-এন্ট্রি-বুকিং সিস্টেমের অধীনে, একটি ট্র্যানজ্যাকশনের তথ্য কমপক্ষে দুটি অ্যাকাউন্ট শিরোনামে প্রবেশ করানো হয়। একটি অ্যাকাউন্টের ডেবিট এন্ট্রি অন্য অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে ক্রেডিট এন্ট্রি হিসাবে দেখা যায়। অতএব, সম্ভাব্য জালিয়াতি এবং ত্রুটি সনাক্ত করার ক্ষেত্রে একটি একাউন্টের তথ্যকে অন্য একাউন্টেও পর্যবেক্ষণ করতে হবে;

(গ) একই কনসাইনমেন্টের জন্য দ্বিতীয় বা ''ডাবল'' ইনভয়েসের অস্তিত্ব; ইত্যাদি।

(৫) হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা

অডিট শুরু করার আগে, অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। এই তথ্য প্রাক-অডিট প্রস্তুতি পর্যায়ে সংগ্রহ করতে হবে এবং তথ্যের সঠিকতা অডিট চলাকালেই পরীক্ষা করতে হবে। রেকর্ডের অবস্থা, অডিট চলাকালে উপস্থাপিত ফাইলিং সিস্টেম ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অডিটরগণ ব্যবসার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, ইন্টারনাল কন্ট্রোল ব্যবস্থার দক্ষতা এবং কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি/ সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারেন। বিশেষ করে অডিটরদের নিম্নলিখিত বিষয়াদি পর্যালোচনা করবেন:

(ক) হিসাব বা রেকর্ড আলাদা পাতা হিসাবে/পৃষ্ঠাভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হলে, কোন পাতা বদলে দেওয়া হয়েছে কিনা বা বের করে নেওয়া হয়েছে কিনা তা জানার জন্য ক্রমানুসারে পৃষ্ঠাগুলো পরীক্ষা করতে হবে;

(খ) ব্যবসা সংক্রান্ত নথি; যে সময়ের জন্য দলিলাদি চাওয়া হয়েছে সেগুলো কোনটি বাদ না দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে;

(গ) যদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে, একটি বাণিজ্যিক ব্যবসায় সাধারণত যে নথিগুলো থাকে সেগুলো তারা তৈরি বা সংরক্ষণ করছেন না, সেক্ষেত্রে অডিটরগণ লিখিতভাবে এর ব্যাখ্যা চাইতে পারেন।

(৬) ব্যবসা-সম্পর্কিত বই এবং রেকর্ড পরীক্ষণের জন্য সাধারণ নির্দেশিকা:

(ক) ফাইলিং পদ্ধতি: অনুক্রমিক পৃষ্ঠাগুলোতে তারিখগুলোর মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান, কিছু পৃষ্ঠার অনুপস্থিতি বা পৃষ্ঠার ক্রম পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া, কাগজপত্র সরিয়ে ফেলার একটি চিহ্ন হতে পারে;

(খ) ব্যবহৃত কাগজের ধরন এবং গুণগতমান, শৈলী এবং স্বাক্ষরের পার্থক্য: এগুলো তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে কারণ, ইচ্ছাকৃত অসদাচরণের উদ্দেশ্যে তৈরি নথিগুলোর ক্ষেত্রে কাগজের মান ও ধরন, ফরম ও সই প্রকৃত/বৈধ কাগজপত্র থেকে ভিন্ন হতে পারে;

(গ) দলিলাদির উৎস: নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের তৈরি বহিরাগত দলিলাদি অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর নির্ভরযোগ্য;

(ঘ) মার্জিনে হাতে লেখা নোট এবং পৃথকভাবে সংযোজিত পৃষ্ঠা: জালিয়াতি এবং ত্রুটি সম্পর্কিত বিষয়গুলো প্রায়শই এইভাবে লেখা হয়;

(ঙ) কোন পৃষ্ঠার অস্বাভাবিক চেহারা: উদাহরণস্বরূপ - অস্বাভাবিক ফাঁকা পৃষ্ঠা, অস্বাভাবিক ভাঁজ এবং অপ্রয়োজনীয় পাঞ্চ হোল;

(চ) মূল দলিলাদি: আসল কপি সংগ্রহ করা হবে, প্রতিলিপি বা অনুলিপির ক্ষেত্রে ঝুঁকির মাত্রা বেশি;

(ছ) দৈনন্দিন ব্যবহৃত নথি দিয়ে কাজের সূচনা: তাদের অস্তিত্ব নেই এমন দাবি করা বা উপস্থাপন করতে অস্বীকৃতি জানানো, এসব অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের জন্য তখন আর সহজ হবে না।

(৭) পরীক্ষার আওতাধীন হিসাব ও নথির তালিকা :

ব্যবসা-সম্পর্কিত হিসাব ও নথি। যেমন:

(ক) অর্ডার শিট;

(খ) বিক্রয় এবং ক্রয় চুক্তি;

(গ) কারিগরি সহায়তা চুক্তি;

(ঘ) কমিশন চুক্তি;

(ঙ) প্রক্রিয়াকরণ নির্দেশ;

(চ) উৎপাদন প্রতিবেদন;

(ছ) চিঠিপত্র;

(জ) কাস্টমস ঘোষণা, বাণিজ্যিক ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট , বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল, পণ্যের স্পেসিফিকেশন শিট, পণ্য ব্রোশিউরসহ কাস্টমস সম্পর্কিত অন্যান্য নথি;

(ঝ) কাস্টমস ঘোষণার যথার্থতা যাচাই করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যেকোনো তথ্য;

(ঞ) অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত হিসাব এবং তথ্য - যেমন: হিসাবরক্ষণের বই, এবং সমস্ত উৎস নথি যেমন এলসি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, রেমিট্যান্স এবং ডেবিট/ক্রেডিট নোট।

(৮) অডিট চলাকালীন তথ্যাদি রেকর্ডকরণ:

অডিট চলাকালীন নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি রেকর্ড করতে হবে:

(ক) পরীক্ষার আওতাধীন দলিলাদি (ইনভয়েস নম্বর, সরবরাহকারী, তারিখ, এবং পণ্যের বিবরণ);

(খ) পরীক্ষার উদ্দেশ্য (মান, HS Code, কান্ট্রি অব অরিজিন, পরিমাণ, CPC ইত্যাদি যাচাই);

(গ) পরীক্ষণের তারিখ;

(ঘ) পরীক্ষণ পদ্ধতির বিবরণ;

(ঙ) পরীক্ষণের পর্যায় ও ব্যাপ্তি;

(চ) নমুনা নির্বাচনের ভিত্তি ও নমুনার আকার;

(ছ) মোট নমুনা সংখ্যা;

(জ) পরীক্ষণের ফলাফল।

যেকোনো প্রাসঙ্গিক নথির প্রতিলিপি তৈরি করতে হবে। ব্যবসায়িক প্রাঙ্গণে প্রতিলিপি তৈরি সম্ভব না হলে তাহলে মূল নথিটি চেয়ে নিতে হবে এবং ব্যবসায়ীকে নথিগুলোর জন্য একটি স্বাক্ষরিত রসিদ দিতে হবে। প্রতিলিপি তৈরির পর যত দ্রুত সম্ভব মূল কাগজপত্র আমদানিকারককে ফেরত দিতে হবে। যে কোনো নমুনা নেওয়ার জন্য একটি স্বাক্ষরিত রসিদও দিতে হবে।

(৯) কম্পিউটার-ভিত্তিক অ্যাকাউন্ট সিস্টেমের পরিদর্শন

কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে রক্ষিত হিসাবের অডিট:

(ক) হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে কম্পিউটার ব্যবহারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় অডিট কর্মকর্তাগণ অডিট প্রক্রিয়াধীণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়সহ উৎপাদনস্থল/সেবা প্রদানস্থল/বিক্রয় কেন্দ্র হতে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্য/দলিলাদি সংগ্রহ করবেন;

(খ) অডিট কার্যক্রমের শুরুতে অডিট কর্মকর্তাগণকে অডিট প্রক্রিয়াধীণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত কম্পিউটারাইজড হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে। কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্য/ দলিলাদি থেকে অডিট কর্মকর্তাগণ শুল্ক সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এবং শুল্ক ফাঁকি উদঘাটনে সহায়ক তথ্যাদি (যেমন: বিক্রয় তথ্য, ক্রয় তথ্য, উৎপাদন তথ্য, সরবরাহ তথ্য, মজুদ তথ্য, ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি) সংগ্রহ করবেন;

(গ) কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্য/ দলিলাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে অডিট কর্মকর্তাগণ মূলত নিম্নোক্ত তিনটি উৎস হতে তথ্য/দলিলাদি সংগ্রহ করবেন:—

i. হিসাবরক্ষণের কার্যক্ষেত্র (Accounting Domain) থেকে হিসাবরক্ষণের রেকর্ড ফাইল, ইনভেন্টরি ফাইল, হিসাবের তালিকা;

ii. ব্যবস্থাপনার কার্যপরিধি (Management Domain) থেকে ব্যয় হিসাব, ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা, বিক্রয় ব্যবস্থাপনা;

iii. হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থাসমূহ (Accounting treatments) থেকে সাধারণ ফাইল, কারিগরি ফাইল, পরিচালন ফাইল, ব্যবহারকারী বা ইউজার ফাইল।

(ঘ) কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত হিসাবরক্ষণ হতে সংগৃহীত ফাইলসমূহ প্রক্রিয়া করণের ক্ষেত্রে নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে পারেন।

(১০) ERP (Enterprise Resource Planning) Software ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের অডিট:

(ক) ERP (Enterprise Resource Planning) Software ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানকে অডিট করার ক্ষেত্রে ERP Software হতে Sells, Production, Procurement, Distribution, Accounting সহ অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত বি/ই এর সাথে যাচাই করতে হবে;

(খ) ERP Software এর Financial Accounting Module হতে General Ledger, Payables, Receivables, Collections, Cash management দেখা যেতে পারে;

(গ) ERP Software এর Management Accounting Module হতে Costing, Cost Management দেখা যেতে পারে;

(ঘ) ERP Software এর Manufacturing Module হতে Bill of Materials, work orders, Capacity, Manufacturing Process, Manufacturing Flow দেখা যেতে পারে;

(ঙ) ERP Software এর Supply Chain Management Module হতে Purchasing, Inventory, Warehousing (receiving, put away, picking and paking) দেখা যেতে পারে;

(চ) ERP Software এর Order Processing Module হতে Order Entry, Pricing, Inventory, Sales Analysis and Reporting দেখা যেতে পারে।

অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার সিস্টেম পরীক্ষণের সময়, অডিটরগণ এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, এই তথ্য পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য উপায়ে সংগ্রহের জন্য তাদের বিশেষায়িত দক্ষতাসম্পন্ন অতিরিক্ত অন্য ব্যক্তির সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে অডিটররা অডিট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সেটি জানাবেন এবং সহায়তার জন্য অনুরোধ করবেন।

(১১) পণ্য এবং প্রাঙ্গণের সরেজমিন পরিদর্শন

সাম্প্রতিক সময়ে অডিটের আওতায় পণ্যের সরেজমিন পরীক্ষার দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া সত্ত্বেও, ঝুঁকির নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত পণ্যের সরেজমিন পরিদর্শন অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর হতে পারে। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই পণ্য পুনর্বার বিক্রয় করে দেওয়া হয়, তাই পণ্যের সরেজমিন পরীক্ষা সাধারণত PCA এর কোন অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নয়। তবে, আমদানিকৃত পণ্যগুলো অডিটের সময় প্রতিষ্ঠানের আওতায় থাকলে অডিট টীম পরিমাণ, শ্রেণিবিভাগ এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রগুলোর সাথে সম্পর্কিত ক্ষেত্রে আমদানি ঘোষণার যথার্থতা পরীক্ষা করার জন্য একটি সরেজমিন পরিদর্শন করা প্রয়োজন মনে করতে পারেন। সরেজমিন পরিদর্শন সম্ভব না হলে, ওয়ারহাউজ ইনভেনটরি দলিলাদির ভিত্তিতেও এই পরীক্ষা করা যেতে পারে।

অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে সরেজমিন পরিদর্শন অডিটরকে, প্রাপ্ত তথ্য ও হিসাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে তৈরি ধারণাকে বাস্তব অবস্থার সাথে তুলনা

করতে সহায়তা করে। গুদামজাতকরণ বা উৎপাদন/প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে পণ্যের চলাচল/অগ্রগতি/প্রক্রিয়াজাতকরণ অনুসরণ করে বিক্রয় পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব। সরেজমিন পরিদর্শনের সময়, অডিটরগণ কাস্টমসের সাথে প্রাসঙ্গিক/সংশ্লিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু কার্যক্রম চিহ্নিত করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন পণ্যের উপস্থিতি বা নতুন সুবিধার সম্প্রসারণ ও বিকাশ যা ব্যবসার ক্ষেত্র বৃদ্ধি বা অন্য পরিবর্তন নির্দেশ করতে পারে।

(১২) অডিট চলাকালে উদ্ভূত সমস্যা : তৃতীয় পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করতে অডিটের সম্প্রসারণ

প্রতিষ্ঠান অডিটের পরিপূরক হিসাবে, উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক হিসাবের পরীক্ষাকে থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের অডিট বলা হয়। তাত্ত্বিকভাবে, প্রতিষ্ঠানের রেকর্ড ইত্যাদি পরীক্ষা করাই অডিটের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। যদি অডিটর নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সম্মুখীন হন, সেক্ষেত্রে থার্ড পার্টিকে অডিটের আওতায় আনা যেতে পারে:

(ক) চূড়ান্ত প্রমাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি না থাকা;

(খ) দলিলাদিতে জালিয়াতির স্পষ্ট উপস্থিতি;

(গ) প্রমাণের অভাবে প্রতিষ্ঠানটি যথাযথ ঘোষণা দিয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে না পারা।

তৃতীয় পক্ষ হিসাবে নিচের ব্যক্তি/কোম্পানীগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

(ক) পণ্য বা সেবার সরবরাহকারী ;

(খ) প্রতিষ্ঠান হতে পণ্য বা সেবা গ্রহণকারী ;

(গ) কাস্টমস ক্লিয়ারিং এজেন্ট;

(ঘ) মধ্যস্থতাকারী, ব্যাংক, এজেন্ট বা আমদানি ট্র্যানজ্যাকশনের সাথে জড়িত অন্যান্য এজেন্ট।

তৃতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন প্রয়োজন কিনা তা যাচাই করার সময়, নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। যেহেতু কাস্টমস এজেন্টরাই (সিএন্ডএফ, শিপিং এজেন্ট ইত্যাদি) সাধারণত কাস্টমস ঘোষণা তৈরি করে থাকেন এবং আমদানি ও রপ্তানিকারকরা এর সঠিকতা যাচাই করার জন্য কোন পদক্ষেপ নেন না বা কন্ট্রোল বিষয়ে সীমিত পদক্ষেপ নেন, তাই সাধারণত এজেন্টদের উপস্থিতিতে এই ধরনের পরিদর্শন পরিচালিত হয়ে থাকে। পণ্য পরিবহনকারী প্রতিষ্ঠানসহ অন্য ব্যবসা পরিদর্শন শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট কারণ থাকলেই করা যেতে পারে এবং এর পূর্বে PCA তত্বাবধায়নকারীর অনুমোদনও নিতে হবে। কাস্টমস এজেন্ট/এজেন্টদের বা অন্য ব্যবসায় পরিদর্শন করা হলে, অডিটরদের অবশ্যই শুধুমাত্র প্রতিবেদন এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন। প্রাথমিক প্রতিবেদনের ফলাফলগুলো চূড়ান্ত সভার আগেই অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়, যাতে প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে যেকোন মন্তব্য ও বিপরীত যুক্তি উপস্থাপন করতে পারে বা ব্যখ্যা দিতে পারে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত অডিটের ফলাফল / ফলাফলগুলো একটি ব্যবস্থাপনা পত্রের মাধ্যমে তাদের জানাতে হবে।

৬.৩.১ প্রতিবেদন প্রণয়ন

সম্পূর্ণ এবং নির্ভুল রিপোর্টিং যেকোন অডিট প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমেই অডিট তত্ত্বাবধায়নকারী এবং অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান অডিট ফলাফল জানতে পারেন। প্রতিবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অডিট জুড়েই চলমান হওয়া উচিত। প্রতিবেদনে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কাজের পরিধি, ও ফলাফলের পাশাপাশি প্রযোজ্য উপসংহার, আবশ্যকতা ও সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। অডিটকৃত ট্র্যানজ্যাকশনগুলোর ক্ষেত্রে কাস্টমস আইন/বিধি পরিপালিত হয়েছে কিনা তা প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি লংঘন করে থাকলে তা চিহ্নিত করে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রতিবেদনে উক্তরুপ লংঘনের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতির প্রতিকারে যথাযথ পদক্ষেপের উল্লেখ থাকতে হবে। প্রতিবেদন বস্তুনিষ্ঠ, সুস্পষ্ট, সম্পূর্ণ এবং আইনি বা অডিট পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। [পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য]

৬.৩.২ চূড়ান্ত সভা

প্রাথমিক প্রতিবেদনের অনুমোদন পাওয়ার পর, অডিট দল এই প্রতিবেদনের ফলাফলের একটি সারসংক্ষেপ অডিটকৃত প্রতিষ্ঠানের কাছে উপস্থাপন করবে এবং প্রতিষ্ঠানটির উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সাথে প্রয়োজন মনে করলে একটি চূড়ান্ত সভা আয়োজন করবে। যেখানে অডিট দলের প্রাথমিক ফলাফলের আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনা এবং অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ/ফলাফলের ক্ষেত্রে কোন জবাব প্রদান বা আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ প্রদান করা হবে। চূড়ান্ত সভায় অডিট ফলাফল উপস্থাপনকারী কে হবে এবং কি কি বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হবে সেটি সভার পূর্বেই অডিট দলকে নির্ধারণ করতে হবে। যেকোন সুপারিশ, অর্থ পরিশোধের ঘাটতি বা অতিরিক্ত পরিশোধের বিষয়ে চূড়ান্ত সভার উপস্থাপনার আগেই অডিট ব্যবস্থাপকদের সম্মত হতে হবে।

চূড়ান্ত সভায় অডিট দলের করণীয়:

(ক) নিরীক্ষিত সময়কাল সনাক্ত করণ, পরিক্ষিত কাস্টমস ঘোষণাগুলো চিহ্নিত করা;

(খ) সম্পাদিত পরীক্ষাগুলোর বিবরণ প্রদান করা;

(গ) প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার ইন্টারনাল কন্ট্রোল ব্যবস্থার শক্তি এবং দুর্বলতাগুলো তুলে ধরে অডিটের ফলাফলগুলো উপস্থাপন ও আলোচনা করা;

(ঘ) পদ্ধতিগত দুর্বলতাগুলোকে সংশোধন করার জন্য যে সুপারিশ করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করা;

(ঙ) চিহ্নিত কোনো কম/অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ বা অনিয়মের বিশদ বিবরণ প্রদান করা;

(চ) অডিটের পর কাস্টমস কোন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলে তার নির্দেশ প্রদান করা;

(ছ) অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান অডিটের ফলাফল মেনে না নিলে প্রতিষ্ঠানটিকে আপিলের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা;

(জ) ভবিষ্যতে অডিটের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা।

অডিটরগণ চূড়ান্ত সভার আলোচনার একটি বিবরণী তৈরি করবেন। চূড়ান্ত সভার পর যত দ্রুত সম্ভব অডিটর ও অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করবেন। সভায় এটিও পরিষ্কার করতে হবে যে চূড়ান্ত সভায় উত্থাপিত বিষয়, সুপারিশ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে একটি লিখিত প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে, যেখানে সভা পরবর্তী যেকোন প্রাসঙ্গিক বিষয়েরও উল্লেখ থাকবে।

৬.৩.৩ অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানের আপত্তি

অডিট ফলাফল বা অডিটের অন্য কোন বিষয় নিয়ে প্রতিষ্ঠানের আপত্তির ক্ষেত্রে, অডিটরগণ চূড়ান্ত সভায় সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপনের জন্য তাদের অনুরোধ করবেন। এধরনের যেকোন আপত্তি লিখিতভাবে অডিট তত্ত্বাবধায়নকারী বরাবর জানানো হবে। আপত্তি উপস্থাপন করার জন্য অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানকে একটি যুক্তিসঙ্গত সময় দিতে হবে। অডিট টিম আমদানিকারককে যুক্তিসঙ্গত সময় (সর্বোচ্চ ১৫ দিন) দিতে পারেন। তবে প্রতিষ্ঠান সময় বাড়ানোর যুক্তিসঙ্গত অনুরোধ করলে এই সময়সীমা বর্ধিত করা যেতে পারে।

৬.৩.৪ চূড়ান্ত প্রতিবেদন

প্রাথমিক প্রতিবেদন উপস্থাপনা এবং প্রতিষ্ঠান থেকে আপত্তি, মন্তব্য বা অন্যান্য প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের পর, অডিট দল একটি চূড়ান্ত অডিট প্রতিবেদন তৈরি করবে যা PCA তত্বাবধানকারীর নিকট পাঠাতে হবে। যেকোন সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি দায়িত্বশীল কাস্টমস অফিস এবং ইউনিটগুলোতেও পাঠাতে হবে । চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের আগে, তাদের সিদ্ধান্তে সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং প্রমাণ সঠিকভাবে পরীক্ষিত হয়েছে, ফলাফলগুলো মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং নথিভুক্ত করা হয়েছে অডিট টিম এটি নিশ্চিত করবেন। চূড়ান্ত রিপোর্টটি হবে বিস্তারিত এবং প্রাথমিক প্রতিবেদন পরবর্তীতে সৃষ্ট যেকোনো সমস্যা সমাধানের উপযোগী।

চূড়ান্ত প্রতিবেদনে পরিশিষ্ট-৪ তে বর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন অডিট তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হবে।

৬.৩.৫ পরবর্তী কার্যাবলি ও অডিট সমাপ্তি প্রক্রিয়া

(ক) **চাহিদাপত্র/মূল্যায়ন**

অডিটের ফলে অতিরিক্ত ডিউটি-ট্যাক্স ধার্য হলে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অডিট প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠানকে সেটি পরিশোধ করতে বলতে হবে। তাকে লিখিতভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া হয় যার মধ্যে অতিরিক্ত ডিউটি-ট্যাক্স, প্রভৃতি জমা দেওয়া আবশ্যক।

(খ) **অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন**

প্রক্রিয়াধীন প্রতিষ্ঠান অডিট ফলাফল বিষয়ে সম্মত হলে, অথবা কোন আপত্তি জানালে, একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন তৈরি করে অডিটের চূড়ান্ত ফলাফল বা অবস্থান তুলে ধরতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ সকল স্টেকহোল্ডারদের এই প্রতিবেদনটি শেয়ার করবেন। অভ্যন্তরীণ স্টেকহোল্ডারদের প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম করার নিরিখে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনে চূড়ান্ত অডিট অবস্থানের সাথে সংযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ সূচকগুলোকে হাইলাইট করা অত্যান্ত জরুরী যেন ভবিষ্যতে তারা এ ধরণের সমস্যার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

(গ) **ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দলিলাদি ফেরত দেওয়া**

প্রতিবেদন দাখিলের পর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমাকৃত অপ্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রাপ্তিস্বীকার মূলে ফেরত দিতে হবে। অভ্যন্তরীণভাবে প্রাপ্ত রেকর্ডগুলো সংশ্লিষ্ট অফিসে ফেরত দেওয়া হবে।

৬.৩.৬ অডিট চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন

অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর কাছে জমা দেওয়ার আগে সকল দলিলাদি পূর্ণাঙ্গ, স্বাক্ষরিত এবং সূচীবদ্ধ হয়েছে তা নিশ্চিত করতে দলনেতা অডিট ফাইলটি পরীক্ষা করবেন। নোটবুক এবং অডিটের সমস্ত কাগজপত্র অডিট ফাইলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।অসম্পূর্ণ সকল কাজ, যেমন অডিটের কোন সুপারিশ বাস্তবায়ন, বা ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্মতি বা অসম্মতি চূড়ান্ত হয়ে গেলে অডিট ফাইলটি অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর নিকট পাঠাতে হবে।

অডিট সম্পূর্ণ হয়েছে অডিট তত্ত্বাবধায়নকারী এই মর্মে স্বাক্ষর করবেন। অডিট তত্ত্বাবধায়নকারীর অনুমোদনক্রমে কাস্টমস ভ্যালুয়েশন ও অভ্যন্তরীণ অডিট কমিশনারেট এবং কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেটে পিসিএ রিপোর্ট প্রেরণ করবেন এবং উক্ত কমিশনারেটগুলো নিজস্ব সিস্টেমে বার্ষিক PCA প্ল্যান আপডেট করবেন।

৬.৪ অডিট সম্পাদনের সময়সীমা

সিস্টেম বেইজ অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করতে সময়ের বিভাজন নিম্নরূপ হতে পারে, যথা—

(ক) প্রস্তুতি: ৫ (পাঁচ) কর্মদিবস;

(খ) অডিটকাল: ৭৫ (পঁচাত্তর) কার্যদিবস। (তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সরেজমিন পরিদর্শন);

(গ) অডিট প্রতিবেদন প্রস্তুতঃ ১০ (দশ) কার্যদিবস;

উপরে বর্ণিত হিসাব অনুসারে প্রতি মাসে একটি অডিট টীম সাধারণভাবে এক বা একাধিক কার্যকর অডিটকর্ম সম্পাদন করতে পারবে। তবে অডিটকর্মের ধরণ ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এই সময়ের হ্রাস-বৃদ্ধি অডিট পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা করতে পারবেন। ক্ষেত্রমতে কমিশনার অথবা মহাপরিচালক অডিটধীন প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিধি ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে উক্ত সময়সীমার পরিবর্তন করবেন।

অধ্যায়-৭:
অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর (AEO)

৭.১ ভূমিকা :

বাণিজ্য উদারীকরণ ও পণ্য খালাস প্রক্রিয়া দ্রুততর করার লক্ষ্যে WTO কর্তৃক প্রনীত TFA অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে উত্তম চর্চাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের পণ্য চালান কায়িক পরীক্ষণ ব্যতিরেকে সরাসরি খালাস প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর (AEO) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে আসছে। বৈধ বাণিজ্যকে যতদূর সম্ভব অবাধে চলার অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি রাজস্ব আয়ের সুরক্ষা ও পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য কাস্টমস-কন্ট্রোল পরিচালনা ও পরীক্ষা করারও প্রয়োজনীতা রয়েছে। অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর (AEO) এর ক্ষেত্রে যেহেতু কোন ধরনের কায়িক পরীক্ষা ছাড়াই পণ্য চালান খালাস প্রদান করা হয় ও Self Assessment প্রক্রিয়ায় শুল্কায়ন হয়ে থাকে বিধায় AEO প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট করা জরুরী।

৭.২ অথরাইজড ইকনোমিক অপারেটর (AEO) প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য সুবিধা

স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত অথরাইজড ইকনোমিক অপারেটর (AEO) প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারনত নিম্নরূপ সুবিধাদি প্রাপ্ত হন:

(১) কাস্টম হাউস বা স্টেশনের পরিবর্তে অথরাইজড ইকনোমিক অপারেটরের (AEO) নিজস্ব আঙ্গিনায় (premise) কায়িক পরীক্ষণের (Physical Examination) সুযোগ;

(২) পণ্য সরাসরি খালাস বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাহাজীকরণের সুযোগ;

(৩) কাস্টমস কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ টীমের নিকট হইতে দ্রুত সেবা গ্রহণ;

(৪) পণ্যচালান বন্দরে আসিবার পূর্বেই বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট দাখিলসহ শুল্কায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্নকরণের সুযোগ;

(৫) প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে শুল্কায়ন সম্পন্ন;

(৬) কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সহিত সকল যোগাযোগ ই-মেইল বা অন্যবিধ ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে দ্রুত সম্পন্নের সুযোগ;

(৭) যে কোন কাস্টমস স্টেশনে সহজে প্রবেশ ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অথরাইজড ইকনোমিক অপারেটর (AEO) কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিকে বিশেষ পরিচয়পত্র প্রদান;

(৮) স্বল্পতম সময়ে প্রত্যর্পণ প্রদানের ব্যবস্থা;

(৯) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) বা অন্য কোন মাধ্যমে চলমান মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১০) অথরাইজড ইকনোমিক অপারেটর (AEO) এর নাম ও ঠিকানা কাস্টমস ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

(১১) এছাড়াও সময়ে সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বিধিমালা, এসআরও, রুলিং অনুসারে প্রাপ্য সুবিধাদি

৭.৩ AEO প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রমে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় বিষয়সমূহ

AEO প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সিস্টেম বেইজড অডিটের প্রতি গুরুত্ব দেয়া জরুরি। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পিসিএ'র ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি অবলম্বনের পাশাপাশি যে সকল বিষয় অধিক গুরুত্ব সহকারে যাচাই করা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ:

(১) Large volume ও High price product এর HS Code এর সঠিকতা যাচাই;

(২) প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে Randomly পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ;

(৩) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবহৃত ডাটাবেজ, কম্পিউটার সিস্টেম, সফটওয়্যার এর সাপ্লাই চেইন মডিউল সহ অন্যান্য তথ্য যাচাই;

(৪) মোট আমদানিকৃত পণ্য হতে কী পরিমাণ ফিনিশড প্রোডাক্ট উৎপাদিত হয়েছে এবং কী পরিমাণ শুল্ক-করাদি পরিশোধিত হয়েছে, সে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

অধ্যায়-৮:
কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট পরবর্তী পদক্ষেপ

৮.১ কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট পরবর্তী পদক্ষেপ

পিসিএ এর মাধ্যমে কোন পণ্য চালানের ক্ষেত্রে শুল্ক-কর অপরিশোধিত বা কম পরিশোধিত কিংবা অন্যবিধ কোন অনিয়ম উদঘাটিত হলে বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৮.২ অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে অনুসরনীয় ধাপসমূহ

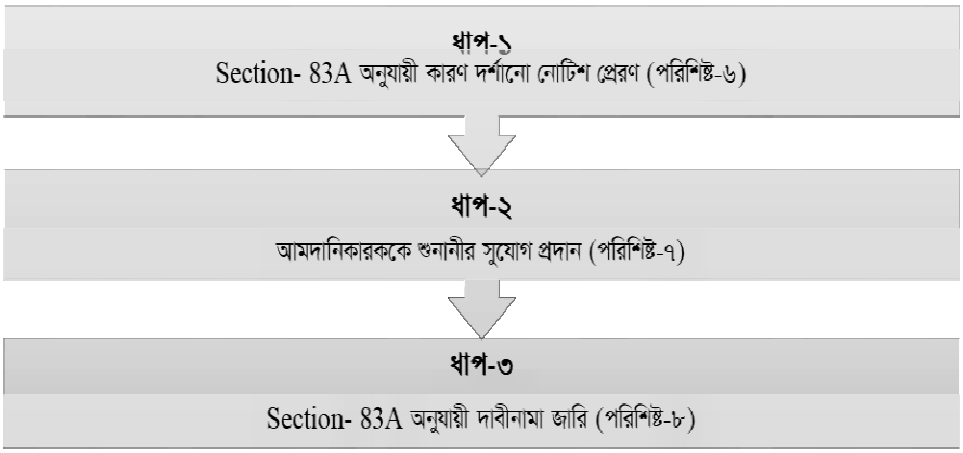
অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে অনুসরনীয় ধাপ সমূহ নিম্নরূপ;

ধাপ-১: অপরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে Section 83A অনুসারে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করতে হবে। [পরিশিষ্ট-৬ দ্রষ্টব্য]

ধাপ-২: কারন দর্শানো নোটিশ জারির পর দাবীযোগ্য বা আদায়যোগ্য শুল্ক-করাদি আদায়ের লক্ষ্যে Section 83A অনুযায়ী দাবীনামা জারির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে শুনানীর সুযোগ প্রদান করতে হবে। [পরিশিষ্ট-৭ দ্রষ্টব্য]

ধাপ-৩: সার্বিক পর্যালোচনায় কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদির বিষয়টি প্রমাণিত হলে প্রদেয় শুল্ক-কর পরিশোধ করার জন্য আমদানিকারক বরাবর Section 83A অনুযায়ী দাবীনামা জারি করতে হবে। [পরিশিষ্ট-৮ দ্রষ্টব্য]

অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে অনুসরনীয় ধাপসমূহের ফ্লো চার্ট:



৮.৩ অসত্য ঘোষণার ক্ষেত্রে অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদিসহ জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রে করনীয় ধাপসমূহ

অসত্য ঘোষণার ক্ষেত্রে অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায় সহ জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রে করনীয় ধাপসমূহ নিম্নরূপ:

ধাপ-১: চূড়ান্ত অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী Customs Act, 1969 এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ সংগঠিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হলে অপরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে Section 32(2) অনুসারে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করতে হবে। [পরিশিষ্ট-১৬ দ্রষ্টব্য]

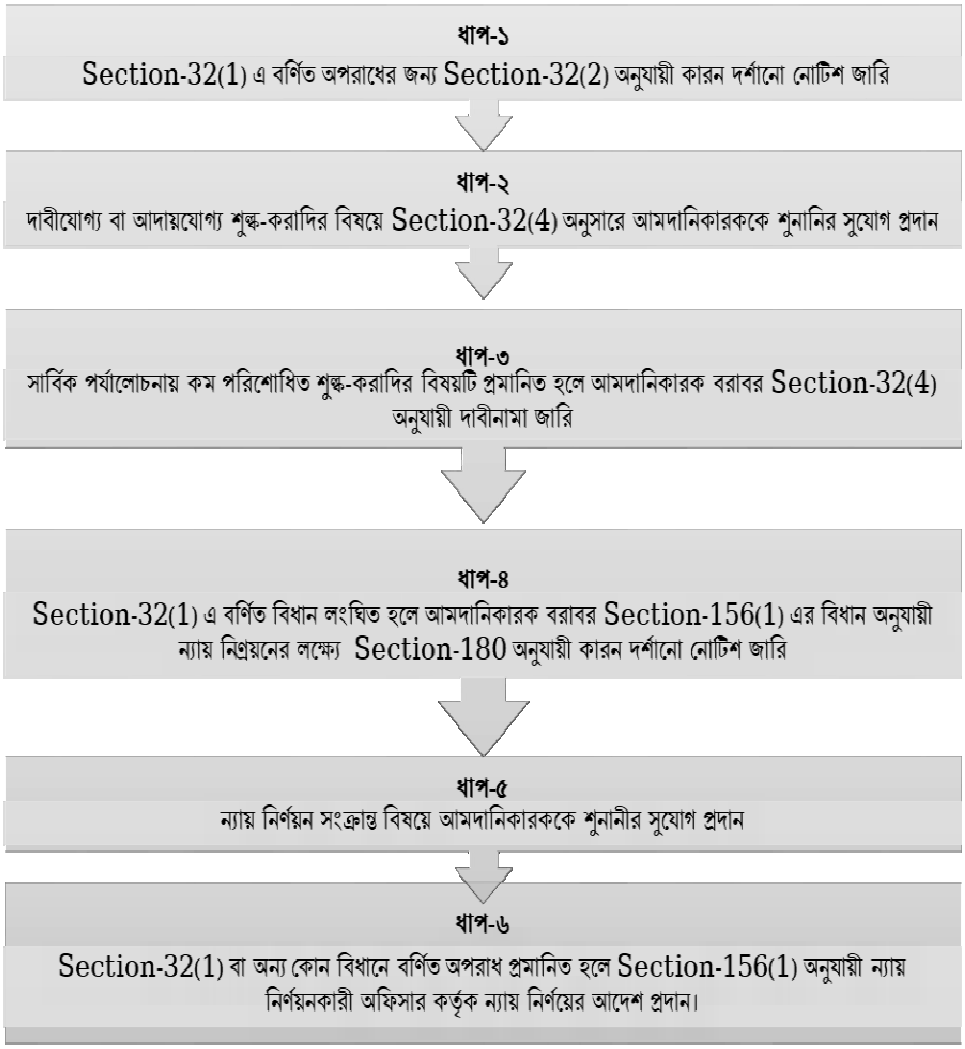
ধাপ-২: কারন দর্শানো নোটিশ জারির পর দাবীযোগ্য বা আদায়যোগ্য শুল্ক-করাদির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক/রপ্তানিকারককে Section 32(4) অনুসারে শুনানীর সুযোগ প্রদান করতে হবে। [পরিশিষ্ট-১৭ দ্রষ্টব্য]

ধাপ-৩: সার্বিক পর্যালোচনায় কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদির বিষয়টি প্রমাণিত হলে প্রদেয় শুল্ক-কর পরিশোধ করার জন্য আমদানিকারক বরাবর Section 32(4) অনুযায়ী দাবীনামা জারি করতে হবে। [পরিশিষ্ট-১৮ দ্রষ্টব্য]

ধাপ-৪: Customs Act, 1969 এর Section 32(1) বা অন্য কোন বিধান লংঘিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হলে একই আইনের Section-156(1) এর বিধান অনুযায়ী ন্যায় নির্ণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক/রপ্তানিকারককে Section 180 অনুযায়ী কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করতে হবে।

ধাপ-৫: আমদানিকারক/রপ্তানিকারকের শুনানীর সুযোগ প্রদানপূর্বক [পরিশিষ্ট-২৬ দ্রষ্টব্য] Section-32(1) বা অন্য কোন বিধানে বর্ণিত অপরাধ প্রমাণিত হলে Section 156(1) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ন্যায় নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ন্যায় নির্ণয়ন [পরিশিষ্ট-২৭ দ্রষ্টব্য] করতে হবে। তবে ন্যায় নির্ণয়নের ক্ষেত্রে Judicious Mind প্রয়োগের মাধ্যমে Logical ও Rational আদেশ প্রদান করতে হবে।

অসত্য ঘোষণার ক্ষেত্রে অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায় সহ জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রে করনীয় ধাপসমূহ ফ্লো-চার্ট



কেবল শুল্ক-ফাঁকি ব্যতীত কোন অনিয়ম বা অপরাধ উদঘাটিত হলে বিদ্যমান আইন অনুসারে কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে। কোন অনিয়ম বা শুল্ক-করাদি ফাঁকি উদঘাটিত না হলে তা পিসিএ রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্তকরণ সহ সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক/রপ্তানিকারক কে অবহিত করতে হবে। যেক্ষেত্রে পিসিএ হতে অতিরিক্ত শুল্ক-করাদি পরিশোধের তথ্য উদঘাটিত হবে সেক্ষেত্রে রিফান্ড প্রদানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে।

অধ্যায়-৯:
পরিশিষ্টসমূহ

(১) অডিট পত্রের বিজ্ঞপ্তি ও অডিট প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্টসমূহ

(২) অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে অনুসরনীয় ধাপসমূহের পরিশিষ্টসমূহ

(৩) অসত্য ঘোষণার ক্ষেত্রে অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদিসহ জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রে করনীয় ধাপসমূহ

৯.১ অডিট পত্রের বিজ্ঞপ্তি ও অডিট প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্টসমূহ
(পরিশিষ্ট ১- পরিশিষ্ট ৫)

পরিশিষ্ট-১: অডিট পত্রের বিজ্ঞপ্তি (TRANSACTION BASE AUDIT)

কাস্টম হাউস, ---------।

বা

কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ অডিট কমিশনারেট, ...।

নথি নং ----------। তারিখঃ----------।

বিষয়ঃ Customs Act- 1969 এর Section 83(C) মোতাবেক অডিট এবং পরীক্ষণ করার জন্য নোটিশ প্রদান।

জনাব,

কমিশনার (কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের নাম, ঠিকানা) কর্তৃক জারীকৃত পিসিএ আদেশ পত্র নং ....., তারিখ: ..... এর মাধ্যমে গঠিত পিসিএ দল ..... তারিখে আপনার প্রতিষ্ঠানের বি/ই ..... তারিখ:..... এর পিসিএ করবেন। নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্র ও দলিলাদি পিসিএ দলের নিকট উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করছিঃ

১. প্রতিষ্ঠানের বিবরণ
(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (হেড অফিসের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরসহ)
(খ) ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ
(গ) স্থানীয় মূসক কার্যালয়/বিভাগ
(ঘ) ব্যবসায়ের ধরন (প্রাইভেট লি:/পাবলিক লি:/প্রোপ্রাইটরশিপ/অন্যান্য)
(ঙ) হালনাগাদ IRC
(চ) IRC এর ধরন (শিল্প প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্যিক আমদানিকারক/অন্যান্য)
(ছ) VAT Compliant সম্পর্কিত তথ্য
(জ) অডিটাধীন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন
(ঝ) অন্যান্য
২. HS Code সম্পর্কিত তথ্য
(ক) বিল অব এন্ট্রি তে ঘোষিত এইচ.এস কোডসমূহ, আমদানি দলিলাদিতে ঘোষিত এইচ.এস কোডসমূহ, এলসি তে উল্লিখিত এইচ.এস কোডসমূহ সম্পর্কিত তথ্য
(খ) BCT অনুযায়ী ঘোষিত/শুল্কায়িত HS Code সম্পর্কিত তথ্য
(গ) এইচ.এস কোড বিষয়ে NBR এর এডভান্স রুলিং সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) এইচ.এস কোড বিষয়ে এসেসমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত তথ্য
(ঙ) অন্যান্য

৩. মূল্য সম্পর্কিত তথ্য
(ক) যে দেশে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে, সেটি ঘোষিত কান্ট্রি অব অরিজিন থেকে ভিন্ন কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) পণ্য বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কোন পক্ষকে মূল্য পরিশোধ সম্পর্কিত তথ্য
(গ) ঘোষিত মূল্য ক্রয় আদেশ, বিক্রয় চুক্তি, ইনভয়েস ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ও তার কোন সরবরাহকারীর মধ্যে কোন সম্পর্ক বিষয়ক তথ্য
(ঙ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পণ্য পরিবহনের খরচ পূর্বেই পরিশোধ করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(চ) কাস্টমসের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক ঘোষণা ফরম পূরণ করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ছ) ট্যারিফ মূল্যে কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(জ) ট্যারিফ ভ্যালূ অপেক্ষা ইনভয়েস মূল্য বেশি ছিল কি না, বেশি হলে ইনভয়েস মূল্যে শুল্কায়ন হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঝ) মিনিমাম মূল্য নির্ধারিত কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না, মিনিমাম মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে কোন পণ্য শুল্কায়ন হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঞ)অন্যান্য
৪. এস.আর.ও/বিশেষ আদেশের মাধ্যমে গৃহীত রেয়াতী সুবিধা (CPC) সংক্রান্ত তথ্য
(ক) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ কোন এস.আর.ও/আদেশ রয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে NBR কর্তৃক বিশেষ কোন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(গ) রেয়াতী সুবিধায় আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) গৃহীত সিপিসি সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও/আদেশ এর তালিকা
(ঙ) অন্যান্য
৫. আমদানি নীতি/বিধিমালা সম্পর্কিত তথ্য
(ক) আমদানি নিষিদ্ধ কোন পণ্য আমদানি করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) আমদানি নীতি আদেশ এর শর্তযুক্ত পণ্য আমদানি হলে তার তালিকা * 1
(গ) আমদানি নীতি আদেশের শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) পুনঃআমদানি/পুনঃরপ্তানির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঙ) অন্যান্য

* (তালিকা সংযুক্ত করতে হবে)

৬. বিশেষজ্ঞ মতামত/রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(ক) কোন Expert Opinion/Technical Opinion এর বাধ্যবাধকতা থাকলে সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) আমদানিকৃত কোন পণ্য রাসায়নিক/অন্য কোন পরীক্ষা করা হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার প্রতিবেদন
(গ) অন্যান্য

নাম: .....

পদমর্যাদা: .....

প্রাপকঃ

পিসিএ দলনেতা, দল নং.....

প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক

টেলিফোন নম্বর: .....

নাম.....

ই-মেইল: .....

ঠিকানা.....

নিবন্ধন নম্বর: .....

তারিখ: .....

নোট: পিসিএ দলনেতা প্রয়োজনে আইন ও বিধির আলোকে অন্য যেকোন তথ্য/দলিলাদি উপস্থাপনের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করতে পারবেন।

পরিশিষ্ট-২: অডিট প্রতিবেদন (TRANSECTION BASED AUDIT)

অডিট প্রতিবেদনে যে সকল তথ্য সন্নিবেশিত হবে তার একটি প্রমিত তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. প্রতিষ্ঠানের বিবরণ		
(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (হেড অফিসের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরসহ)		
(খ) ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর ও তারিখঃ		
(গ) স্থানীয় মূসক কার্যালয়/বিভাগঃ		
(ঘ) ব্যবসায়ের ধরন (প্রাইভেট লি:/পাবলিক লি:/ প্রোপ্রাইটরশিপ/অন্যান্য)		
(ঙ) IRC হালনাগাদ কি নাঃ		
(চ) IRC এর ধরন (শিল্প প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্যিক আমদানিকারক/অন্যান্য)		
(ছ) VAT Compliant কি না		
(জ) অডিটাধীন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন আছে কি না		
(ঝ) অডিটাধীন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ (গত ২ বছর)		
(ঞ)অন্যান্য		
২. HS Code সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) বিল অব এন্ট্রি তে ঘোষিত এইচ.এস কোডসমূহ, আমদানি দলিলাদিতে ঘোষিত এইচ.এস কোডসমূহ, এলসি তে উল্লিখিত এইচ.এস কোডসমূহ যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(খ) BCT ও WCO Explanatory Notes অনুযায়ী ঘোষিত/শুল্কায়িত HS Code সঠিক কি না;		
(গ) এইচ.এস কোড বিষয়ে NBR এর এডভান্স রুলিং সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক পূর্ববর্তী কোনো রাসায়নিক প্রতিবেদন/ অ্যাসেসমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত থাকলে অডিট করার সময় তা আমলে নেয়া হয়েছে কি না;		
(ঙ) আমদানিকারকের ব্যবসার ধরনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন এইচ.এস.কোড এর পণ্যগুলো আমদানি করা হয়েছে কি না;		
(চ) পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস করণের ক্ষেত্রে আমদানি দলিলাদিতে পণ্যের বর্ণনা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ছ) পণ্যের এইচ.এস.কোড যাচাইকালে যদি উচ্চ শুল্কহারের সমজাতীয় পণ্য থাকে , সেক্ষেত্রে আমদানিকারক নিম্ন বা শুণ্য শুল্কহারের এইচ.এস.কোড ব্যবহার করেছে কিনা; নিষিদ্ধ পণ্যের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি না;		

(জ) যে সকল পণ্যের শ্রেণিবিন্যাসকরণের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এমন পণ্যের বর্ণনার সাথে এইচ.এস. কোডের মিল রয়েছে কি না;		
(ঝ) পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণের ক্ষেত্রে পণ্যের নমুনা, পণ্যের ছবি বা বৈজ্ঞানিক বর্ণনা বা রাসায়নিক নাম যাচাই করা হয়েছে কি না;		
৩. মূল্য সম্পর্কিত তথ্য		
১. পণ্যের বিপরীতে প্রদেয় মূল্য বা প্রদত্ত মূল্য সঠিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে কি না;		
২. বি/ই তে ঘোষিত মূল্যের সাথে উৎস দলিলাদিতে (এলসি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, রেমিট্যান্স এপ্লিকেশন এবং ডেভিট/ক্রেডিট উল্লেখিত মূল্যের মিল আছে কিনা;		
৩. চালানের বিপরীতে পণ্য ছাড়ের শর্তাবলী প্রতিপালিত হয়েছে কি না;		
৪. কীভাবে পণ্যের মূল্য পরিশোধিত হয়েছে-পণ্য ছাড়ের সময় মূল্য পরিশোধ, অগ্রিম পরিশোধ অথবা কিস্তিতে পরিশোধ;		
৫. একই প্রকৃতির কয়েকটি পণ্য চালান যখন একটি ইনভয়েসের বিপরীতে আমদানি হয় তাদের ইউনিট প্রাইস এবং শুল্কহার একই কি না;		
৬. পণ্যের মূল্য তালিকা গ্রহণযোগ্য কি না;		
৭. বি/ই তে ঘোষিত মুদ্রার সাথের সংশ্লিষ্ট দলিলাদিতে উল্লেখিত মুদ্রার মিল আছে কি না;		
৮. বি/ই তে ঘোষিত ফ্রেইট চার্জ এবং ফ্রেইট দলিলাদির সাথে ইনভয়েস, বি/এল ও এয়ারওয়ে বিল যথার্থ আছে কি না;		
৯. পণ্য আমদানির বিপরীতে কোন বিমা নীতি আছে কি না;;		
১০. Exchange Rate যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কি না;		
১১. বি/ই তে ঘোষিত কাস্টম ভ্যালুর সাথে কোম্পানির একাউন্ট বইয়ে এন্ট্রিকৃত ভ্যালু, ERP/SAP/অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত সফটওয়্যার হতে Procurement Module এর সাথে মিল রয়েছে কি না;		
১২. প্রো-ফরমা ইনভয়েসের ঘোষিত মূল্যের সাথে কমার্শিয়াল ইনভয়েসে ঘোষিত মূল্যের মিল আছে কি না		
১৩. কাস্টম ডাটাবেস ভ্যালুর সাথে পণ্যের ঘোষিত মূল্যের মিল রয়েছে কি না;		
১৪. পণ্যের ঘোষিত মূল্যের সাথে পণ্যের বর্ণনা এবং পরিষেবা (পরিবহন, রয়্যালটি ও অন্যান্য) মিল আছে কিনা;		

১৫. আমদনিকৃত পণ্য চালানের বিপরীতে ওভার ইনভয়েসিং বা আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে মানি লন্ডারিং হয়েছে কি না;		
১৬. আমদানিকৃত পণ্যের সাথে বিনামূল্যে বা কম খরচে তৈরি কোন সেবা/পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিনা;		
১৭. আমাদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে চালান এবং পণ্য সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলো মিল রয়েছে কি না;		
১৮. পণ্য বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কোন পক্ষকে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে কি না (সম্ভব হলে, স্টক পরীক্ষা সহ বাক্স, প্যাকিং, মোড়ক এবং পণ্যগুলোতে ঘোষিত উৎস এবং বারকোডগুলো যাচাই করতে হবে);		
১৯. ঘোষিত মূল্য ক্রয় আদেশ, বিক্রয় চুক্তি, ইনভয়েস ইত্যাদি দ্বারা সমর্থিত কি না (ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং মূল্য পরিশোধের রিসিপ্ট পরীক্ষা করা যেতে পারে);		
২০. আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ও তার কোন সরবরাহকারীর মধ্যে কোন সম্পর্ক রয়েছে কি না		
২১. CIF ভ্যালু সিস্টেম ব্যবহৃত হলে, পণ্য পরিবহন এবং বিমা খরচ সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না;		
২২. ইনভয়েস এবং পণ্য পরিবহন চুক্তির ক্ষেত্রে (INCOTERMS) ডেলিভারি শর্তাবলী ঘোষিত পরিবহন চার্জের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না;		
২৩. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পণ্য পরিবহনের খরচ পূর্বেই পরিশোধ করেন কি না;		
২৪. FOB ভ্যালু সিস্টেম ব্যবহৃত হলে প্রযোজ্য সকল চার্জ/ফি সংযোজনপূর্বক শুল্ক করাদি পরিশোধ করা হয়েছে কি না;		
২৫. কমিশন সঠিকভাবে ঘোষিত এবং হিসাব করা হয়েছে কি না;		
২৬. কাস্টমসের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক ঘোষণা ফরম পূরণ করা হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে এটি আমদানিকারকের দলিলাদি দ্বারা সমর্থিত কি না;		
২৭. শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা অনুসরণপূর্বক শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারিত হয়েছে কি না;		
২৮. পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক বেশি হলে তা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
২৯. আমদানিকৃত পণ্য একই সময়ের/প্রায় একই সময়ের Identical/Similar Good এর মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না;		
৩০. ট্যারিফ মূল্যে কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না;		
৩১. ট্যারিফ ভ্যালু অপেক্ষা ইনভয়েস মূল্য বেশি ছিল কি না, বেশি হলে ইনভয়েস মূল্যে শুল্কায়ন হয়েছে কি না;		
৩২. মিনিমাম মূল্য নির্ধারিত কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না, মিনিমাম মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে কোন পণ্য শুল্কায়ন হয়েছে কি না;		

৪. এস.আর.ও/বিশেষ আদেশের মাধ্যমে গৃহীত রেয়াতী সুবিধা (CPC) সংক্রান্ত তথ্য		
(ক) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ কোন এস.আর.ও/আদেশ রয়েছে কি নাঃ		
(খ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে NBR কর্তৃক বিশেষ কোন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে কি নাঃ		
(গ) রেয়াতী সুবিধায় আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হয়েছে কি নাঃ		
(ঘ) গৃহীত রেয়াতী সুবিধা/সিপিসি সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও/আদেশ এর শর্তসমূহ প্রতিপালিত হয়েছে কি নাঃ		
(ঙ) গৃহীত সিপিসি সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও/আদেশ এর তালিকাঃ		
(চ) রেয়াতী সুবিধায় আমদানিকৃত উপকরণ আমদানিকারকের উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণার (মূসক- ৪.৩) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি নাঃ		
(ছ) অন্যান্যঃ		
৫. আমদানি নীতি/বিধিমালা সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) আমদানি নিষিদ্ধ কোন পণ্য আমদানি করা হয়েছে কি নাঃ		
(খ) আমদানি নীতি আদেশ এর শর্তযুক্ত পণ্য আমদানি হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার তালিকা		
(গ) আমদানি নীতি আদেশের শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি নাঃ		
(ঘ) পুনঃআমদানি/পুনঃরপ্তানির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি নাঃ		
(ঙ) অন্যান্যঃ		
৬. বিশেষজ্ঞ মতামত/রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
(ক) কোন Expert Opinion/Technical Opinion এর বাধ্যবাধকতা থাকলে তা প্রতিপালিত হয়েছে কি নাঃ		
(খ) আমদানিকৃত কোন পণ্য রাসায়নিক/অন্য কোন পরীক্ষা করা হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে কি নাঃ		
(গ) অন্যান্যঃ		
৭. বর্তমান অডিট সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) অডিট আদেশ নং ও তারিখঃ		
(খ) অডিট মেয়াদে আমদানিকৃত পণ্যের নাম, পরিমাণ ও মূল্যঃ		
(গ) প্রাপ্ত HS Code সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনাঃ		
(ঘ) প্রাপ্ত মূল্য সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনাঃ		
(ঙ) প্রাপ্ত CPC সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনাঃ		

(চ) অন্যান্য অনিয়মের বর্ণনাঃ		
(ছ) অন্যান্য বিশেষ পরীক্ষা/নিবিড় পরীক্ষা বা তদন্তের বর্ণনা ও ফলাফলঃ		
(জ) প্রাপ্ত অনিয়ম/শুল্ক ফাঁকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালার ধারা ও বিধির উল্লেখঃ		
(ঝ) মোট অপরিশোধিত শুল্ক-করাদির পরিমাণঃ		
(ঞ)সুপারিশ সমূহঃ		
(ট) অন্যান্যঃ		

Note: B/E বা অন্যান্য দলিলাদির সংখ্যা অনেক বেশি হলে Risk Management এর আওতায় Randomly যাচাই পূর্বক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

পরিশিষ্ট-৩: অডিট পত্রের বিজ্ঞপ্তি (SYSTEM BASED AUDIT)

কাস্টম হাউস, ---------।

বা

কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ অডিট কমিশনারেট, ...।

নথি নং ---------- তারিখঃ----------।

বিষয়ঃ Customs Act- 1969 এর Section 83(C) মোতাবেক অডিট এবং পরীক্ষণ করার জন্য নোটিশ প্রদান।

জনাব,

কমিশনার (কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের নাম, ঠিকানা) কর্তৃক জারীকৃত পিসিএ আদেশ পত্র নং ....., তারিখ: ..... এর মাধ্যমে গঠিত পিসিএ দল ..... তারিখে আপনার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন এবং ..... তারিখ হতে ..... তারিখ পর্যন্ত মেয়াদের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের পিসিএ কার্য পরিচালনা করবেন। নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত পিসিএ দলের দলনেতা হিসেবে আপনার প্রতিষ্ঠানের নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্র ও দলিলাদি পিসিএ দলের নিকট উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করছিঃ

১. প্রতিষ্ঠানের বিবরণ
(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (হেড অফিসের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরসহ)
(খ) ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ
(গ) স্থানীয় মূসক কার্যালয়/বিভাগ
(ঘ) ব্যবসায়ের ধরন (প্রাইভেট লি:/পাবলিক লি:/প্রোপ্রাইটরশিপ/অন্যান্য)
(ঙ) হালনাগাদ IRC
(চ) IRC এর ধরন (শিল্প প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্যিক আমদানিকারক/অন্যান্য)
(ছ) VAT Compliant সম্পর্কিত তথ্য
(জ) অডিটাধীন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন
(ঝ) প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত নিজস্ব Software (যেমন: ERP/SAP ইত্যাদি) আছে কি না ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি;
(ঞ)অন্যান্য
২. Surveillance/ Lock সংক্রান্ত তথ্য
(ক) BIN Surveillance এ আছে কি না, থাকলে কোন দপ্তর কর্তৃক এবং কি কারণে Surveillance এ আছে তার বর্ণনা
(খ) ইতিপূর্বে BIN Surveillance এ ছিলো কি না, থাকলে কতবার ছিলো এবং কি কারণে ছিল তার বর্ণনা

(গ) BIN Lock আছে কি না বা পূর্বে ছিল কি না এবং BIN Lock এর কারণ
(ঘ) BIN এর বিপরীতে Fine Penalty এর পরিমাণ
(ঙ) অন্যান্য
৩. পণ্য/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য
(ক) উৎপাদিত পণ্য/সেবার নাম ও বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা পাতা যুক্ত করা যেতে পারে)
(খ) পণ্য/সেবার একক
(গ) একক পণ্যের ন্যায্য বাজার মূল্য (যদি নির্ধারিত থাকে)
(ঘ) খালাস হয়নি এরকম পণ্য নিলামে লটভুক্ত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঙ) খালাস হয়নি এরকম পণ্য নিলামে বিক্রয় হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(চ) ৩০ কার্যদিবস অতিবাহিত হলেও পণ্য খালাস গ্রহণ করা হয় নি এরূপ বিল অব এন্ট্রির সংখ্যা *
(ছ) আমদানিকৃত পণ্যসমূহ আমদানিকারকের ব্যবসার ধরনের সাথে সামঞ্জস্যতা সম্পর্কিত তথ্য
(জ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোন শ্রেণির পণ্য আমদানি/রপ্তানি করে (যেমন, খাদ্য/রাসায়নিক/ টেক্সটাইল/যন্ত্র/ইত্যাদি বা যন্ত্রাংশ/ আনএসেম্বলড/আনফিনিশড/ ফিনিশড পণ্য) তার বর্ণনা
(ঝ) পণ্য কোন দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঞ)অন্যান্য
৪. আমদানি দলিলাদি/বিল অব এন্ট্রি যাচাই সংক্রান্ত তথ্য (অডিট মেয়াদকালীন সময়ে)
(ক) মোট বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা *1
(খ) স্বাভাবিকভাবে শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা *
(গ) সাময়িক শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা *
(ঘ) চূড়ান্ত শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা *
(ঙ) চূড়ান্ত শুল্কায়ন হয়নি এরূপ বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা *
(চ) রেয়াতী সুবিধা গ্রহণকৃত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা *
(ছ) অন্যান্য
৫. HS Code সম্পর্কিত তথ্য
(ক) শূন্য ডিউটি হার বিশিষ্ট পণ্য/HS কোড সম্পর্কিত তথ্য
(খ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য চুক্তির অধীনে প্রিফারেনশিয়াল রেট অব ডিউটি বা ডিউটি ফ্রি পণ্য/HS কোড সম্পর্কিত তথ্য
(গ) অন্যান্য

* (তালিকা সংযুক্ত করতে হবে)

৬. মূল্য সম্পর্কিত তথ্য
(ক) যে দেশে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে, সেটি ঘোষিত কান্ট্রি অব অরিজিন থেকে ভিন্ন কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) পণ্য বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কোন পক্ষকে মূল্য পরিশোধ সম্পর্কিত তথ্য
(গ) ঘোষিত মূল্য ক্রয় আদেশ, বিক্রয় চুক্তি, ইনভয়েস ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ও তার কোন সরবরাহকারীর মধ্যে কোন সম্পর্ক বিষয়ক তথ্য
(ঙ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পণ্য পরিবহনের খরচ পূর্বেই পরিশোধ করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(চ) কাস্টমসের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক ঘোষণা ফরম পূরণ করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ছ) ট্যারিফ মূল্যে কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(জ) ট্যারিফ ভ্যালু অপেক্ষা ইনভয়েস মূল্য বেশি ছিল কি না, বেশি হলে ইনভয়েস মূল্যে শুল্কায়ন হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঝ) মিনিমাম মূল্য নির্ধারিত কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না, মিনিমাম মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে কোন পণ্য শুল্কায়ন হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঞ) অন্যান্য
৭. এস.আর.ও/বিশেষ আদেশের মাধ্যমে গৃহীত রেয়াতী সুবিধা (CPC) সংক্রান্ত তথ্য
(ক) অডিট মেয়াদে গৃহীত রেয়াতী সুবিধার পরিমাণ
(খ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ কোন এস.আর.ও/আদেশ রয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(গ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে NBR কর্তৃক বিশেষ কোন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) রেয়াতী সুবিধায় আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঙ) গৃহীত সিপিসি সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও/আদেশ এর তালিকা
(চ) অন্যান্য
৮. ERP(Enterprise Resource Planning)/SAP/অন্যান্য Software সম্পর্কিত তথ্য
(ক) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানকে অডিট করার ক্ষেত্রে উক্ত Software এ সংরক্ষিত ক্রয়, বিক্রয়, মজুদ, সরবরাহ, Trial Balance ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি
(খ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Financial Accounting Module হতে General Ledger, Payables, Receivables, Collections, Cash Management ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য

(গ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Financial Accounting Module হতে Costing, Cost Management ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর manufacturing Module হতে Bill of Materials, Work Orders, Capacity, Manufacturing Process, Manufacturing Flow ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য
(ঙ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Supply Chain Management Module হতে Purchasing, Inventory, Warehousing (receiving, put away, picking and packing) ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য
(চ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Order Processing Module হতে Order Entry, Pricing, Inventory, Sales Analysis and Reporting ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য
(ছ) অন্যান্য
৯. আমদানি নীতি/বিধিমালা সম্পর্কিত তথ্য
(ক) আমদানি নিষিদ্ধ কোন পণ্য আমদানি করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) আমদানি নীতি আদেশ এর শর্তযুক্ত পণ্য আমদানি হলে তার তালিকা * 1
(গ) আমদানি নীতি আদেশের শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঘ) পুনঃআমদানি/পুনঃরপ্তানির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ঙ) অন্যান্য
১০. বিশেষজ্ঞ মতামত/রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(ক) কোন Expert Opinion/Technical Opinion এর বাধ্যবাধকতা থাকলে সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) আমদানিকৃত কোন পণ্য রাসায়নিক/অন্য কোন পরীক্ষা করা হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার প্রতিবেদন
(গ) অন্যান্য
১১. অনিষ্পন্ন/প্রক্রিয়াধীন বিষয়াবলী সম্পর্কিত তথ্য
(ক) রিফান্ড আবেদন অনিষ্পন্ন রয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য

* (তালিকা সংযুক্ত করতে হবে)

(খ) রিফান্ড গৃহীত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(গ) দাখিলকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি এর সংখ্যা
(ঘ) অনিষ্পন্ন ব্যাংক গ্যারান্টি এর সংখ্যা
(ঙ) ব্যাংক গ্যারান্টি অনিষ্পন্নের কারণ
(চ) Noted but Not Assessed এ ধরনের কোন বিল অব এন্ট্রি অনিষ্পন্ন রয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(ছ) Assesed but Not Paid এ ধরনের কোন বিল অব এন্ট্রি অনিষ্পন্ন রয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(জ) অন্যান্য
১২. সিএন্ড এফ এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য
(ক) সিএন্ডএফ এজেন্টের ধরন (Self C&F কি না) সম্পর্কিত তথ্য
(খ) আমদানি সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট এর তালিকা
(গ) অন্যান্য
১৩. মামলা সম্পর্কিত তথ্য
(ক) কাস্টম হাউস/স্টেশনে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *
(খ) কমিশনার (আপীল) এর নিকট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *
(গ) ট্রাইবুনালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *
(ঘ) হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *
(ঙ) আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *
(চ) অন্যান্য
১৪. নিরঙ্কুশ বকেয়ার তথ্য
(ক) নিরঙ্কুশ কোন বকেয়া রয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য
(খ) নিরঙ্কুশ বকেয়ার পরিমাণ
(গ) নিরঙ্কুশ বকেয়া আদায়ে গৃহীত কার্যক্রম
(ঘ) অন্যান্য
১৫. পূর্ববর্তী অডিট সম্পর্কিত তথ্য
(ক) অডিট এর মেয়াদকাল
(খ) অডিট মেয়াদে আমদানিকৃত পণ্যের নাম, পরিমাণ ও মূল্য
(গ) প্রাপ্ত HS Code সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা
(ঘ) প্রাপ্ত মূল্য সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা

(ঙ) প্রাপ্ত CPC সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা
(চ) অন্যান্য অনিয়মের বর্ণনা
(ছ) অডিট এর সুপারিশ ও পরিপালন সংক্রান্ত তথ্য
(জ) অন্যান্য

নাম: .....

পদমর্যাদা: .....

পিসিএ দলনেতা, দল নং.....

টেলিফোন নম্বর: .....

ই-মেইল: .....

প্রাপকঃ

প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নাম.....

ঠিকানা.....

নিবন্ধন নম্বর: .....

তারিখ: .....

নোট: পিসিএ দলনেতা প্রয়োজনে আইন ও বিধির আলোকে অন্য যেকোন তথ্য/দলিলাদি উপস্থাপনের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করতে পারবেন।

পরিশিষ্ট-৪: অডিট প্রতিবেদন (SYSTEM BASED AUDIT)

অডিট প্রতিবেদনে যে সকল তথ্য সন্নিবেশিত হবে তার একটি প্রমিত তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. প্রতিষ্ঠানের বিবরণ		
(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (হেড অফিসের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরসহ)		
(খ) ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ		
(গ) স্থানীয় মূসক কার্যালয়/বিভাগ		
(ঘ) TIN নাম্বার		
(ঙ) ব্যবসায়ের ধরন (প্রাইভেট লি:/পাবলিক লি:/প্রোপ্রাইটরশিপ/অন্যান্য)		
(চ) IRC হালনাগাদ কি না		
(ছ) IRC এর ধরন (শিল্প প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্যিক আমদানিকারক/অন্যান্য)		
(জ) VAT Compliant কি না		
(ঝ) বন্ড লাইসেন্সধারী (IM-7) প্রতিষ্ঠান কি নাঃ		
(ঞ)অডিটাধীন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন আছে কি না		
(ট) Authorized Economic Operator ভুক্ত প্রতিষ্ঠান কি না		
(ঠ) প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত নিজস্ব Software (যেমন: ERP/SAP ইত্যাদি) আছে কি না		
(ড) অন্যান্য		
২. বন্ডেড প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
(ক) বন্ড লাইসেন্স হালনাগাদ কি নাঃ		
(খ) আমদানিকৃত পণ্যের HS Code বন্ড লাইসেন্স এর অন্তর্ভুক্ত কি নাঃ		
(গ) আমদানিকৃত পণ্যের বর্ণনা বন্ড লাইসেন্স এর অন্তর্ভুক্ত কি নাঃ		
(ঘ) এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটির সাথে আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ কি নাঃ		
(ঙ) বন্ড লাইসেন্স/UP/UD অনুযায়ী প্রাপ্যতা যথাযথ কি নাঃ		
(চ) আমদানি সংক্রান্ত দলিলের সাথে ইউডিতে পণ্যের বর্ণনা এবং এইচএস কোড মিল রয়েছে কি না		
(ছ) ইউডির প্রাপ্যতা বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ এর ওয়েবসাইট হতে অনলাইনে যাচাই করা হয়েছে কি না		
(জ) মূল ইউডির সাথে সংশোধিত ইউডির যা পরিবর্তন হয়েছে তা যাচাই করা হয়েছে কিনা		
(ঝ) ইউডি সংশোধন করে প্রাপ্যতা এনে পণ্য খালাস করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে কি না		

(ঞ) এফওসির ভিত্তিতে কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত কাঁচামাল দ্বারা তৈরি পণ্য রপ্তানির পর বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে কিনা		
(ট) অন্যান্য		
৩. Surveillance/ Lock সংক্রান্ত তথ্য		
(ক) BIN Surveillance এ আছে কি না, থাকলে কোন দপ্তর কর্তৃক এবং কি কারণে Surveillance এ আছে?		
(খ) ইতিপূর্বে BIN Surveillance এ ছিলো কি না, থাকলে কতবার ছিলো এবং কি কারণে ছিল তার বর্ণনাঃ		
(গ) BIN Lock আছে কি না বা পূর্বে ছিল কি না এবং BIN Lock এর কারণঃ		
(ঘ) BIN এর বিপরীতে Fine Penalty এর পরিমাণঃ		
(ঙ) অন্যান্য		
৪. পণ্য/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) উৎপাদিত পণ্য/সেবার নাম ও বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা পাতা যুক্ত করা যেতে পারে)		
(খ) পণ্য/সেবার একক		
(গ) একক পণ্যের ন্যায্য বাজার মূল্য (যদি নির্ধারিত থাকে)		
(ঘ) খালাস হয়নি এরকম পণ্য নিলামে লটভুক্ত হয়েছে কি না		
(ঙ) খালাস হয়নি এরকম পণ্য নিলামে বিক্রয় হয়েছে কি না		
(চ) ৩০ কার্যদিবস অতিবাহিত হলেও পণ্য খালাস গ্রহণ করা হয় নি এরূপ বিল অব এন্ট্রির সংখ্যা *		
(ছ) আমদানিকৃত পণ্যসমূহ আমদানিকারকের ব্যবসার ধরনের সাথে সামঞ্জস্য কি নাঃ		
(জ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোন শ্রেণির পণ্য আমদানি/রপ্তানি করে (যেমন, খাদ্য/রাসায়নিক/টেক্সটাইল/যন্ত্র/ইত্যাদি বা যন্ত্রাংশ/ আনএসেম্বলড/ আনফিনিশড/ ফিনিশড পণ্য) তার বর্ণনাঃ		
(ঝ) একই পণ্য বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয় কি নাঃ		
(ঞ)অন্যান্য		
৫. আমদানি দলিলাদি/বিল অব এন্ট্রি যাচাই সংক্রান্ত তথ্য (অডিট মেয়াদকালীন সময়ে)		
(ক) মোট বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(খ) স্বাভাবিকভাবে শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(গ) সাময়িক শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(ঘ) চূড়ান্ত শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		

(ঙ) চূড়ান্ত শুল্কায়ন হয়নি এরূপ বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(চ) রেয়াতী সুবিধা গ্রহণকৃত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(ছ) আইজিএম দাখিল করা হয়েছে কিন্তু বি/ই দাখিল করা হয়নি এরূপ পণ্যচালানের তথ্য		
(জ) অন্যান্য		
৬. HS Code সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শূন্য ডিউটি হার বিশিষ্ট পণ্য/HS কোড ব্যবহার করেন কি না		
(খ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য চুক্তির অধীনে প্রিফারেনশিয়াল রেট অব ডিউটি বা ডিউটি ফ্রি পণ্য/HS কোড ব্যবহার করেন কি না;		
(গ) বিল অব এন্ট্রি তে ঘোষিত এইচ.এস কোডসমূহ, আমদানি দলিলাদিতে ঘোষিত এইচ.এস কোডসমূহ, এলসি তে উল্লিখিত এইচ.এস কোডসমূহ যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) BCT ও WCO Explanatory Notes অনুযায়ী ঘোষিত/শুল্কায়িত HS Code সঠিক কি না;		
(ঙ) এইচ.এস কোড বিষয়ে NBR এর এডভান্স রুলিং সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কি না;		
(চ) প্রতিষ্ঠানের আমদানি তথ্যের মধ্যে যে পণ্যটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আমদানি করেছে কিংবা উচ্চ মূল্যের ঘোষণায় যে সব পণ্য আমদানি করেছে তা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ছ) প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গন পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত পণ্যের তালিকা নেয়া হয়েছে কি না (তালিকাটা হবে কাস্টমস শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী);		
(জ) পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক পূর্ববর্তী কোনো রাসায়নিক প্রতিবেদন/অ্যাসেসমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত থাকলে অডিট করার সময় তা আমলে নেয়া হয়েছে কি না;		
(ঝ) আমদানিকারকের ব্যবসার ধরনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন এইচ.এস.কোড এর পণ্যগুলো আমদানি করা হয়েছে কি না;		
(ঞ)পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস করনের ক্ষেত্রে আমদানি দলিলাদিতে পণ্যের বর্ণনা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ট) পণ্যের এইচ.এস.কোড যাচাইকালে যদি উচ্চ শুল্কহারের সমজাতীয় পণ্য থাকে , সেক্ষেত্রে আমদানিকারক নিম্ন বা শূণ্য শুল্কহারের এইচ.এস.কোড ব্যবহার করেছে কিনা; নিষিদ্ধ পণ্যের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি না;		
(ঠ) যে সকল পণ্যের শ্রেণিবিন্যাসকরণের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এমন পণ্যের বর্ণনার সাথে এইচ.এস.কোডের মিল রয়েছে কি না;		

(ড) পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণের ক্ষেত্রে পণ্যের নমুনা, পণ্যের ছবি বা বৈজ্ঞানিক বর্ণনা বা রাসায়নিক নাম যাচাই করা হয়েছে কি না;		
৭. মূল্য সম্পর্কিত তথ্য		
১. পণ্যের বিপরীতে প্রদেয় মূল্য বা প্রদত্ত মূল্য সঠিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে কি না;		
২. বি/ইতে ঘোষিত মূল্যের সাথে উৎস দলিলাদিতে (এলসি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, রেমিট্যান্স এপ্লিকেশন এবং ডেভিট/ক্রেডিট উল্লিখিত মূল্যের মিল আছে কিনা;		
৩. চালানের বিপরীতে পণ্য ছাড়ের শর্তাবলী প্রতিপালিত হয়েছে কি না;		
৪. কীভাবে পণ্যের মূল্য পরিশোধিত হয়েছে-পণ্য ছাড়ের সময় মূল্য পরিশোধ, অগ্রিম পরিশোধ অথবা কিস্তিতে পরিশোধ;		
৫. একই প্রকৃতির কয়েকটি পণ্য চালান যখন একটি ইনভয়েসের বিপরীতে আমদানি হয় তাদের ইউনিট প্রাইস এবং শুল্কহার একই কি না;		
৬. পণ্যের মূল্য তালিকা গ্রহণযোগ্য কি না;		
৭. বি/ই তে ঘোষিত মুদ্রার সাথের সংশ্লিষ্ট দলিলাদিতে উল্লেখিত মুদ্রার মিল আছে কি না;		
৮. বি/ই তে ঘোষিত ফ্রেইট চার্জ এবং ফ্রেইট দলিলাদির সাথে ইনভয়েস, বি/এল ও এয়ারওয়ে বিল যথার্থ আছে কি না;		
৯. পণ্য আমদানির বিপরীতে কোন বীমা নীতি আছে কি না;;		
১০. Exchange Rate যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কি না;		
১১. বি/ই তে ঘোষিত কাস্টম ভ্যালুর সাথে কোম্পানির একাউন্ট বইয়ে এন্ট্রিকৃত ভ্যালু, ERP/SAP/অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত সফটওয়্যার হতে Procurement Module এর সাথে মিল রয়েছে কি না;		
১২. আমদানিকৃত পণ্যের সকল তথ্য সঠিকভাবে কোম্পানির একাউন্টগুলোতে এন্ট্রি করা হয়েছে কি না;		
১৩. প্রো-ফরমা ইনভয়েসের ঘোষিত মূল্যের সাথে কমার্শিয়াল ইনভয়েসে ঘোষিত মূল্যের মিল আছে কি না		
১৪. কাস্টম ডাটাবেস ভ্যালুর সাথে পণ্যের ঘোষিত মূল্যের মিল রয়েছে কি না;		
১৫. বিভিন্ন বি/ই কে পারস্পরিকভাবে তুলনা করার মাধ্যমে একই পণ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূল্য ঘোষণা করা হয়েছে কি না;		
১৬. পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সরবরাহকারী সবসময় একই নাম্বারেরর চালান ব্যবহার করেছে কি না;		
১৭. কোম্পানির লেনদেনের তথ্য অ্যাকাউন্টের সাথে মিল রয়েছে কি না;		
১৮. পণ্যের ঘোষিত মূল্যের সাথে পণ্যের বর্ণনা এবং পরিষেবা (পরিবহন, রয়্যালটি ও অন্যান্য) মিল আছে কিনা;		

১৯. আমদানিকৃত পণ্য চালানের বিপরীতে ওভার ইনভয়েসিং বা আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে মানি লন্ডারিং হয়েছে কি না;		
২০. কোন প্রতিষ্ঠানকে রয়্যালিটি প্রদানের পূর্ব-শর্তগুলো (কোম্পানির অ্যাকাউন্ট চেক করা, বিদেশে কোম্পানির লেনদেন) যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি না;		
২১. আমদানিকৃত পণ্যের সাথে বিনামূল্যে বা কম খরচে তৈরি কোন সেবা/পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিনা;		
২২. আমাদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে চালান এবং পণ্য সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলো মিল রয়েছে কি না;		
২৩. পণ্য বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কোন পক্ষকে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে কি না (সম্ভব হলে, স্টক পরীক্ষা সহ বাক্স, প্যাকিং, মোড়ক এবং পণ্যগুলোতে ঘোষিত উৎস এবং বারকোডগুলো যাচাই করতে হবে);		
২৪. ঘোষিত মূল্য ক্রয় আদেশ, বিক্রয় চুক্তি, ইনভয়েস ইত্যাদি দ্বারা সমর্থিত কি না (ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং মূল্য পরিশোধের রিসিপ্ট পরীক্ষা করা যেতে পারে);		
২৫. আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ও তার কোন সরবরাহকারীর মধ্যে কোন সম্পর্ক রয়েছে কি না		
২৬. CIF ভ্যালু সিস্টেম ব্যবহৃত হলে, পণ্য পরিবহন এবং বীমা খরচ সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না;		
২৭. ইনভয়েস এবং পণ্য পরিবহন চুক্তির ক্ষেত্রে (INCOTERMS) ডেলিভারি শর্তাবলী ঘোষিত পরিবহন চার্জের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না;		
২৮. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পণ্য পরিবহনের খরচ পূর্বেই পরিশোধ করেন কি না;		
২৯. FOB ভ্যালু সিস্টেম ব্যবহৃত হলে প্রযোজ্য সকল চার্জ/ফি সংযোজনপূর্বক শুল্ক করাদি পরিশোধ করা হয়েছে কি না;		
৩০. কমিশন সঠিকভাবে ঘোষিত এবং হিসাব করা হয়েছে কি না;		
৩১. কাস্টমসের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক ঘোষণা ফরম পূরণ করা হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে এটি আমদানিকারকের দলিলাদি দ্বারা সমর্থিত কি না;		
৩২. তৃতীয় কোন পক্ষের কাছে পণ্যের বিক্রয়মূল্যের তুলনায় কাস্টমসে ঘোষিত মূল্য অনেক কম কি না (এটি চূড়ান্ত নির্ণায়ক না হলেও পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক লভ্যাংশ আমদানি মূল্যের প্রদর্শনে আন্ডার ঘোষণা বা ঘাটতি নির্দেশ করে)		
৩৩. শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা অনুসরণপূর্বক শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারিত হয়েছে কি না;		
৩৪. পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক বেশি হলে তা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
৩৫. আমদানিকৃত পণ্য একই সময়ের/প্রায় একই সময়ের Identical/Similar Good এর মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না;		

৩৬. ট্যারিফ মূল্যে কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না;		
৩৭. ট্যারিফ ভ্যালু অপেক্ষা ইনভয়েস মূল্য বেশি ছিল কি না, বেশি হলে ইনভয়েস মূল্যে শুল্কায়ন হয়েছে কি না;		
৩৮. মিনিমাম মূল্য নির্ধারিত কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না, মিনিমাম মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে কোন পণ্য শুল্কায়ন হয়েছে কি না;		
৮. **External Source থেকে প্রাপ্ত ডেটা এবং তথ্য**		
(ক) WCO Customs Enforcement Network (CEN) এবং Regional Intelligence Liaison Offices (RILOs) ও অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক কাস্টমস-টু-কাস্টমস তথ্য বিনিময়ের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে কি না;		
(খ) WTO দ্বারা ট্যারিফ বিশ্লেষণ করে পণ্যের কান্ট্রি অব অরিজিন এবং পণ্যের আমদানি মূল্য জানা হয়েছে কি না;		
(গ) Commodity Market এর ডেটা থেকে তেল, গ্যাস, কৃষি পণ্য, chemical, metal, সার এবং অন্যান্য কাঁচামালের বিবরণ যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) London Metal Exchange (LME) হতে মেটালের মূল্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঙ) PLATTS হতে Energy, Petro Chemical, Metal এবং কৃষি মূল্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(চ) ICIS (Independent Commodity Intelligence Services) হতে International Petro Chemical Energy, Data এবং সার বাজারের মূল্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ছ) আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) হতে প্রাথমিক পণ্যের মূল্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(জ) Lloyd এর তালিকা হতে Intelligence, কন্টেইনারের ট্রান্সশিপমেন্টসহ লোডিং থেকে ডিসচার্জ পর্যন্ত তথ্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঝ) UN International Trade Statistics Database হতে পণ্যের উৎপত্তি এবং মূল্য তথ্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঞ)ডেটা শেয়ারিং প্লাটফর্ম, ডেটা অ্যানালিটিক্স, সেবা প্রদানকারী উৎস এবং উন্মুক্ত ইন্টারনেট সেবা হতে পণ্যের বিস্তারিত যাচাই করা হয়েছে কি না;		
৯. এস.আর.ও/বিশেষ আদেশের মাধ্যমে গৃহীত রেয়াতী সুবিধা (CPC) সংক্রান্ত তথ্য		
(ক) অডিট মেয়াদে গৃহীত রেয়াতী সুবিধার পরিমাণ		
(খ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ কোন এস.আর.ও/আদেশ রয়েছে কি নাঃ		

(গ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে NBR কর্তৃক বিশেষ কোন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে কি নাঃ		
(ঘ) রেয়াতী সুবিধায় আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হয়েছে কি নাঃ		
(ঙ) গৃহীত রেয়াতী সুবিধা/সিপিসি সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও/আদেশ এর শর্তসমূহ প্রতিপালিত হয়েছে কি নাঃ		
(চ) গৃহীত সিপিসি সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও/আদেশ এর তালিকাঃ		
(ছ) রেয়াতী সুবিধায় আমদানিকৃত উপকরণ আমদানিকারকের উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণার (মূসক- ৪.৩) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি নাঃ		
(জ) অন্যান্যঃ		
১০. ERP (Enterprise Resource Planning)/SAP/অন্যান্য Software সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানকে অডিট করার ক্ষেত্রে উক্ত Software এ সংরক্ষিত ক্রয়, বিক্রয়, মজুদ, সরবরাহ, Trial Balance ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি নাঃ		
(খ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Financial Accounting Module হতে General Ledger, Payables, Receivables, Collections, Cash Management ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি নাঃ		
(গ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Financial Accounting Module হতে Costing, Cost Management ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি নাঃ		
(ঘ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর manufacturing Module হতে Bill of Materials, Work Orders, Capacity, Manufacturing Process, Manufacturing Flow ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি নাঃ		
(ঙ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Supply Chain Management Module হতে Purchasing, Inventory, Warehousing (receiving, put away, picking and packing) ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি নাঃ		
(চ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Order Processing Module হতে Order Entry, Pricing, Inventory, Sales Analysis and Reporting ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি নাঃ		
(ছ) অন্যান্যঃ		
১১. আমদানি নীতি/বিধিমালা সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) আমদানি নিষিদ্ধ কোন পণ্য আমদানি করা হয়েছে কি নাঃ		

(খ) আমদানি নীতি আদেশ এর শর্তযুক্ত পণ্য আমদানি হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার তালিকা * 1		
(গ) আমদানি নীতি আদেশের শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কিা নাঃ		
(ঘ) পুনঃআমদানি/পুনঃরপ্তানির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি নাঃ		
(ঙ) অন্যান্যঃ		
১২. বিশেষজ্ঞ মতামত/রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
(ক) কোন Expert Opinion/Technical Opinion এর বাধ্যবাধকতা থাকলে তা প্রতিপালিত হয়েছে কি নাঃ		
(খ) আমদানিকৃত কোন পণ্য রাসায়নিক/অন্য কোন পরীক্ষা করা হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে কি নাঃ		
(গ) অন্যান্যঃ		
১৩. অনিষ্পন্ন/প্রক্রিয়াধীন বিষয়াবলী সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) রিফান্ড আবেদন অনিষ্পন্ন রয়েছে কি নাঃ		
(খ) রিফান্ড গৃহীত হয়েছে কি নাঃ		
(গ) দাখিলকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি এর সংখ্যাঃ		
(ঘ) অনিষ্পন্ন ব্যাংক গ্যারান্টি এর সংখ্যাঃ		
(ঙ) ব্যাংক গ্যারান্টি অনিষ্পন্নের কারণঃ		
(চ) Noted but Not Assessed এ ধরনের কোন বিল অব এন্ট্রি অনিষ্পন্ন রয়েছে কি নাঃ		
(ছ) Assesed but Not Paid এ ধরনের কোন বিল অব এন্ট্রি অনিষ্পন্ন রয়েছে কি নাঃ		
(জ) অন্যান্যঃ		
১৪. রপ্তানি-পুনঃরপ্তানি সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাস্টমসে ঘোষিত রপ্তানি/পুনঃরপ্তানি সম্পন্ন হয়েছে কি না;		
(খ) রপ্তানিকালীন দলিলাদিতে এবং পুনঃরপ্তানিকালীন দলিলাদিতে পণ্যের বর্ণনা, পণ্যের পরিমাণ, কান্ট্রি অব এক্সপোর্ট এবং কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে পণ্য প্রেরণ করা হচ্ছে সকল কিছু একই কিনা;		
(গ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাস্টমসে ঘোষিত রপ্তানি/পুনঃরপ্তানির বিপরীতে প্রতিষ্ঠানের একাউন্টে লেনদেন বিবরণীর যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) প্রতিষ্ঠানের গুদাম বা অন্যান্য প্রাঙ্গন থেকে পণ্যের প্রকৃত প্রস্থান যাচাই, ইস্যুকৃত চালান যাচাই করা হয়েছে কি না;		

* (তালিকা সংযুক্ত করতে হবে)ঃ

(ঙ) রপ্তানিকালে ঘোষিত পণ্যের মূল্যের সাথে স্থানীয় পণ্যের বাজার মূল্য যাচাই করে দেখতে হবে উচ্চমূল্য বা কম মূল্য ঘোষণায় পণ্য রপ্তানি করা হচ্ছে কিনা;		
(চ) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানই যদি পণ্যসমূহের উৎপাদনকারী হয়, তাহলে রপ্তানিকালীন সময়ে তার পর্যাপ্ত স্টক রয়েছে কিনা;		
(ছ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত পণ্যের পরিবহন রুট সম্পর্কিত তথ্যের সাথে পরিবহন কোম্পানীর রেকর্ড আড়াআড়ি যাচাই করা হয়েছে কি না;		
১৫. **সাময়িক আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত তথ্য**		
(ক) সাময়িক আমদানি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক অর্থাৎ আইন ও বিভাগীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি না;		
(খ) সাময়িক আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যের শুল্কের শ্রেনীবিন্যাস যাচাই করা হয়েছে কি না, আমদানিকৃত বা রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য ও পরিমাণ যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(গ) সাময়িক রপ্তানিতে ভিন্ন পণ্য রপ্তানি হতে পারে। এক্ষেত্রে সাময়িক আমদানি ও রপ্তানি পন্য একই কি না, আইনানুযায়ী অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রপ্তানি হচ্ছে কি না;		
(ঘ) সাময়িক রপ্তানি সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি যাচাই করতে হবে। সাময়িক আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণের সাথে রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিমাণের তুলনা করে রপ্তানির সঠিকতা যাচাই করতে হবে;		
(ঙ) সাময়িক আমদানিকৃত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন একাউন্টসের (যেমন- মেশিনের ঋণ সংক্রান্ত একাউন্টস, ইজারা সংক্রান্ত একাউন্টস ইত্যাদি) তথ্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
১৬. প্রতিষ্ঠানের আমদানি/রপ্তানির পরিমাণ নির্ধারণ-		
(ক) আমদানিকারকের গুদাম পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে পণ্যের মজুদকরণের সাথে তার রেজিষ্ট্রারে লিখিত পরিমাণের মিল রয়েছে কি না;		
(খ) আমদানিকৃত পণ্যের সাথে দেশজ পণ্যের মিশ্রণ রয়েছে কি না;		
(গ) আমদানিকারকের প্রাঙ্গনে পণ্য গ্রহণ/আনলোড এর সময় পণ্যের চালান, পণ্যের আনপ্যাকিং ও মজুদ করার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) আমদানিকারকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথ কি না;		
(ঙ) আমদানিকারকের পণ্যের চালানপত্র, কমার্শিয়াল ইনভয়েস, ক্রয়াদেশ ও প্যাকিং লিস্ট যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(চ) পণ্যের ডেবিটনোট ও ক্রেডিট নোটের সঠিকতা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
১৭. পণ্যের কান্ট্রি অব অরিজিন যাচাইকরণ-		
(ক) আমদানিকৃত পণ্যের ভৌগোলিক এলাকায় উৎপাদিত কি না;		
(খ) আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে কে কাকে পেমেন্ট করছে তা যাচাই করা হয়েছে কি না		

(গ) আমদানিকৃত পণ্যের কান্ট্রি অব অরিজিন সনদ যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) আমদানিকৃত পণ্যের মোড়কে মুদ্রিত লেখা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঙ) আমদানিকৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না;		
১৮. সিএন্ড এফ এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) আমদানি সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট এর তালিকা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(খ) ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য বৈধ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আছে কিনা;		
(গ) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নবায়ন করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) সিএন্ডএফ এজেন্টের ধরণ(Self C&F কি না);		
(ঙ) এজেন্ট রেজিস্টার্ড পার্সন বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত কিনা;		
(চ) কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা;		
(ছ) সঠিক রেকর্ড বজায় রাখা হয়েছে কিনা;		
(জ) অনিষ্পন্ন মামলা আছে কিনা;		
১৯. মামলা সম্পর্কিত তথ্য		
মামলা সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ যাচাই করা হয়েছে কি না		
(ক) কাস্টম হাউস/স্টেশনে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *		
(খ) কমিশনার (আপীল) এর নিকট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *		
(গ) ট্রাইবুনালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *		
(ঘ) হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *		
(ঙ) আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *		
(চ) অন্যান্য		
২০. নিরঙ্কুশ বকেয়ার তথ্য		
(ক) নিরঙ্কুশ কোন বকেয়া রয়েছে কি নাঃ		
(খ) নিরঙ্কুশ বকেয়ার পরিমাণঃ		
(গ) নিরঙ্কুশ বকেয়া আদায়ে গৃহীত কার্যক্রমঃ		
(ঘ) অন্যান্যঃ		
২১. পূর্ববর্তী অডিট সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) অডিট এর মেয়াদকালঃ		
(খ) অডিট মেয়াদে আমদানিকৃত পণ্যের নাম, পরিমাণ ও মূল্যঃ		
(গ) প্রাপ্ত HS Code সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনাঃ		

(ঘ) প্রাপ্ত মূল্য সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনাঃ		
(ঙ) প্রাপ্ত CPC সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনাঃ		
(চ) অন্যান্য অনিয়মের বর্ণনাঃ		
(ছ) অডিট এর সুপারিশ ও পরিপালন সংক্রান্ত তথ্যঃ		
(জ) অন্যান্যঃ		
২২. বর্তমান অডিট সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) অডিট আদেশ নং ও তারিখঃ		
(খ) অডিট এর মেয়াদকালঃ		
(গ) অডিট মেয়াদে আমদানিকৃত পণ্যের নাম, পরিমাণ ও মূল্যঃ		
(ঘ) প্রাপ্ত HS Code সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনাঃ		
(ঙ) প্রাপ্ত মূল্য সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা		
(চ) প্রাপ্ত CPC সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা		
(ছ) অন্যান্য অনিয়মের বর্ণনা		
(জ) অন্যান্য বিশেষ পরীক্ষা/নিবিড় পরীক্ষা বা তদন্তের বর্ণনা ও ফলাফল		
(ঝ) প্রাপ্ত অনিয়ম/শুল্ক ফাঁকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালার ধারা ও বিধির উল্লেখ		
(ঞ) মোট অপরিশোধিত শুল্ক-করাদির পরিমাণ		
(ট) সুপারিশ সমূহ		

Note: B/E বা অন্যান্য দলিলাদির সংখ্যা অনেক বেশি হলে Risk Management এর আওতায় Randomly যাচাই পূর্বক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

পরিশিষ্ট-৫: নিরীক্ষকের নোটবুক

(Auditor's Note Book)

(ক)	প্রতিষ্ঠানের নামঃ			
(খ)	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (হেড অফিসসহ):			
(গ)	নিবন্ধন/তালিকাভুক্ত নম্বর ও তারিখঃ			
(ঘ)	কার্যক্রমের প্রকৃতি (শিল্প/বাণিজ্যিক):			
(ঙ)	পণ্য বা সেবার নামঃ			
(চ)	অডিট আদেশ নং ও তারিখঃ			
(ছ)	অডিট এর মেয়াদ (অর্থবছর/সন):			
(জ)	অডিট এর সম্পাদনের সময়কালঃ			
(ঝ)	অডিট শুরুর তারিখঃ			
(ঞ)	পূর্বের অডিট সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি	অডিট এর সময়কালঃ		
		অডিট সম্পাদনকারী দপ্তরের নামঃ		
		ফলাফলঃ		
		অনিয়ম/ফাঁকির প্রকৃতিঃ		
		সর্বশেষ অবস্থাঃ		
(ট)	স্থানীয় পর্যায়ে সরবরাহ ও রপ্তানি করে কিনাঃ			
(ঠ)	বিভিন্ন এস আর ও সুবিধায় পণ্য আমদানি করে কিনাঃ			
(ড)	ERP/SAP ইত্যাদি সফটওয়ার ব্যবহার করে কিনাঃ			
(ঢ)	বর্তমান অডিট সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি	অডিট এর সময়কালঃ		
		ফলাফলঃ		
		অনিয়ম/ফাঁকির প্রকৃতিঃ		

বিঃ দ্রঃ পিসিএ দলের প্রত্যেক সদস্য নোটবুকে লিপিবদ্ধ দৈনিক নোটসমূহের বিপরীতে স্বাক্ষর করবেন ও প্রশ্নের উত্তরদাতার/উত্তরদাতাগণের সম্মতিক্রমে তাঁর বা তাঁদের স্বাক্ষর নেবেন।

৯.২ অপরিশোধিত/কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে অনুসরনীয় ধাপসমূহের পরিশিষ্টসমূহ (পরিশিষ্ট ৬ – পরিশিষ্ট ১৫)

পরিশিষ্ট: ৬। CUSTOMS ACT, 1969 এর SECTION 83A এর অধীন কারণ দর্শানো নোটিশের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

বিষয়ঃ **বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা আদায়ের জন্য Customs Act, 1969 এর Section 83A অনুযায়ী দাবীনামা জারির লক্ষ্যে কারণ দর্শাও নোটিশ।**

সূত্রঃ (১) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।

(২) প্রতিষ্ঠানের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ঠিকানা: . . . . . বিআইএন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: . . . . / . . . /. . . . . খ্রি. ইনভয়েস নম্বর: . . . . . ., তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর মাধ্যমে ..... দেশ হতে ..... কেজি/..... নামীয় পণ্য আমদানি করা হয়। পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... কর্তৃক বি/ই নং-সি- ....., তারিখ: . . . /. . /.. . . খ্রি. দাখিল করা হয়।

অনিয়মের ধরণ অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত . . . . . নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত . . . . . নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . . . . . (কথায়. . . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . . - . . . . . .) = ... (কথায়:. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। এমতাবস্থায়, কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ . . . . . (কথায়: . . . . . টাকা Customs Act, 1969

এর Section 83A এর বিধান মোতাবেক আপনার নিকট হতে কেন আদায় করা হবে না তার জবাব আগামী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে আপনি/আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানী দিতে চাইলে তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

৪। নির্ধারিত তারিখ বা তদ্পূর্বে এ নোটিশের জবাব পাওয়া না গেলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস
কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে।
ফোন নং-.....

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: .... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব দাখিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

পরিশিষ্ট-৭। The Customs Act, 1969 এর Section 83A এর অধীন শুনানীপত্রের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

বিষয়: বিল অব এন্ট্রি নং সি....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা আদায়ের জন্য Customs Act, 1969 এর Section 83A অনুযায়ী দাবীনামা জারির লক্ষ্যে শুনানী গ্রহণ।

সূত্র : (১) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।
(২) প্রতিষ্ঠানের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।
(৩) এ দপ্তরের পত্র নং (..... কারণ দর্শাও নোটিশ.....), তারিখ: ..../...../..... খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ....., ঠিকানা:..... বিন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ:..... এর মাধ্যমে ..... দেশ হতে ..... নামীয় পণ্য আমদানি করেন। আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা:....., এআইএন: ..... কর্তৃক পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিলপূর্বক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-...../আইন/...../কাস্টমস, তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর আওতায় শুল্কমুক্ত/..... সুবিধায় (সিপিসি ...../..... ব্যবহার করে) পণ্যচালান খালাস গ্রহণ করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত/..... সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী/..... হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত/..... সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্কমুক্ত/..... সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় ..... (কথায়.....) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে ..... টাকা। অবশিষ্ট (..... - .....) = ... (.....) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উক্ত কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা Customs Act, 1969 এর Section 83A এর বিধান মোতাবেক আপনার নিকট হতে কেন আদায় করা হবেনা তার জবাব চেয়ে সূত্রোক্ত (৩)নং পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়।

৫। এ বিষয়ে আগামী ...../...../..... খ্রি, তারিখ বেলা .....:..... ঘটিকায় ব্যক্তিগত শুনানীর তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হলো। উক্ত তারিখ ও সময়ে আপনি/আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত হয়ে লিখিত এবং/অথবা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস
কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে।
ফোন নং-.....

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক
প্রতিষ্ঠানের নাম: .....
ঠিকানা: .....
বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে লিখিত এবং/অথবা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

পরিশিষ্ট-৮। The Customs Act, 1969 এর Section 83A এর অধীন দাবিনামার নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয়ঃ **বিল অব এন্ট্রি নং ....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ . . . . . (. . . . .) টাকা মাত্র সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section 83A অনুযায়ী দাবিনামা জারি।**

সূত্র: (১) এ দপ্তরের পত্র নং....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি:।

(২) প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত ...../...../..... খ্রি. তারিখের জবাব।

(৩) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি: (শুনানীপত্র)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ....., ঠিকানা: ..... বিআইএন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে ..... দেশ হতে ..... নামীয় পণ্য আমদানি করেন। আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: ....., এআইএন: ..... কর্তৃক পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিলপূর্বক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-...../আইন/...../কাস্টমস, তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় (সিপিসি ...../..... ব্যবহার করে) পণ্যচালান খালাস গ্রহণ করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . . . . . (কথায়. . . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট টীম কর্তৃক দাখিলকৃত অডিট রিপোর্ট, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লিখিত জবাব ও মৌখিক বক্তব্য, আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, নথিতে রক্ষেত আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ...
. . . . . ।

৫। এমতাস্থায়, কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ . . . . (কথায়: . . . . . .) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section 83A অনুযায়ী দাবিনামা জারি করা হলো। আগামী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করা হলে Customs Act, 1969 এর Section 202 অনুযায়ী পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে।

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে দাবিকৃত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

নোট: পণ্য চালান শুল্কায়নের ৩ বছরের মধ্যে Customs Act, 1969 এর Section 83A অনুযায়ী কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করতে হবে। তবে আমদানিকারক কর্তৃক Fraudulent or wilfully misleading মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করলে Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) অনুযায়ী Section 83B(1) এর সময়সীমা প্রযোজ্য নয়।

পরিশিষ্ট-৯। The Customs Act, 1969 এর Section 83A এর অধীন দাবীনামার অর্থ আদায়ের তাগিদপত্রের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

বিষয়: বিল অব এন্ট্রি নং সি....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ .....(.....) টাকা মাত্র সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের তাগিদপত্র।

সূত্র : (১) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি:।
(২) প্রতিষ্ঠানের ...../...../..... খ্রি. তারিখের জবাব।
(৩) এ দপ্তরের পত্র নং....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি: (দাবীনামা)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান....., ঠিকানা: ..... বিআইএন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি: এর মাধ্যমে ..... হতে ..... নামীয় পণ্য আমদানি করেন। আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: ....., এআইএন: ..... কর্তৃক পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি নং-সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিলপূর্বক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-...../আইন/...../কাস্টমস, তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় (সিপিসি ...../..... ব্যবহার করে) পণ্যচালান খালাস গ্রহণ করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . . . . . (কথায়. . . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . . - . . . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট টীম কর্তৃক দাখিলকৃত অডিট রিপোর্ট, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লিখিত জবাব ও মৌখিক বক্তব্য, আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, নথিতে রক্ষেত আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ...

৫। উক্ত কম আদায়কৃত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (কথায়: .....) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section-83A অনুযায়ী সূত্রোক্ত (৩) নং পত্রের মাধ্যমে দাবিনামা জারি করা হলেও অদ্যাবধি উক্ত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি। আগামী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাবীনামায় উল্লিখিত উক্ত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

৬। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অপরিশোধিত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা না হলে Customs Act, 1969 এর Section 202 অনুযায়ী পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস
কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে।

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক
প্রতিষ্ঠানের নাম: .....
ঠিকানা: .....
বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে দাবিকৃত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(খ) পণ্য চালান শুল্কায়নের ০৩ (তিন) বৎসর অতিবাহিত হলে অপরিশোধিত শুল্ক-করাদি আদায়ের ক্ষেত্রে করণীয় ধাপসমূহ

পরিশিষ্ট-১০। Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) এর শর্ত মোতাবেক Section 83A অনুযায়ী কারণ দর্শানো নোটিশের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয়ঃ **বিল অব এন্ট্রি নং সি....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা আদায়ের জন্য Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) এর শর্ত মোতাবেক Section 83A অনুযায়ী দাবীনামা জারির লক্ষ্যে কারণ দর্শাও নোটিশ।**

সূত্র: (১) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.

(২) প্রতিষ্ঠানের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ....., ঠিকানা: ..... বি আই এন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ:...../...../..... এর মাধ্যমে ..... দেশ হতে ..... নামীয় পণ্য আমদানি করেন। আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা:....., এআইএন: ..... কর্তৃক পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি নং-সি-....., তারিখ:...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিলপূর্বক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-...../আইন/...../কাস্টমস, তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় (সিপিসি ...../..... ব্যবহার করে) পণ্যচালান খালাস গ্রহণ করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../ আইন/...../...../ কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . .. . . . (কথায়. . . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উল্লেখ্য যে, আমদানিকারক কর্তৃক Fraudulent or wilfully misleading তথ্য ঘোষণা প্রদান করায় Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) অনুযায়ী Section 83B(1) এর সময়সীমা প্রযোজ্য নয়।

৫। এমতাবস্থায়, কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ . . . . .

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব দাখিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

পরিশিষ্ট-১১। Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) এর শর্ত মোতাবেক Section-83A অনুযায়ী শুনানীপত্রের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং- ..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয়ঃ **বিল অব এন্ট্রি নং সি....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা আদায়ের জন্য The Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) এর শর্ত মোতাবেক Section 83A অনুযায়ী দাবীনামা জারির লক্ষ্যে শুনানী গ্রহণ।**

সূত্র: (১) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি.

(২) প্রতিষ্ঠানের পত্র নং ....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি.

(৩) এ দপ্তরের পত্র নং (..... কারণ দর্শাও নোটিশ.....) ...., তারিখ: ..../..../....খ্রি. ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ....., ঠিকানা: ..... বিন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ: তারিখ:..... এর মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া থেকে ..... নামীয় পণ্য আমদানি করেন। আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: ....., এআইএন: ..... কর্তৃক পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি নং-সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিলপূর্বক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-...../আইন/...../কাস্টমস, তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় (সিপিসি ...../..... ব্যবহার করে) পণ্যচালান খালাস গ্রহণ করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক

প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . . . . . (কথায়. . . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . . - . . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উল্লেখ্য যে, আমদানিকারক কর্তৃক Fraudulent or wilfully misleading মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করায় Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) অনুযায়ী এর Section-83B(1) এর সময়সীমা প্রযোজ্য নয়।

৫। উক্ত কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ . . . . . (. . . . . .) টাকা Customs Act, 1969 এর Section 83A এর বিধান মোতাবেক আপনার নিকট হতে কেন আদায় করা হবেনা তার জবাব চেয়ে সূত্রোক্ত (৩)নং পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়।

৬। এ বিষয়ে আগামী . . . ./ . . . ./ . . . . খ্রি, তারিখ বেলা . . . .: . . . . ঘটিকায় ব্যক্তিগত শুনানীর তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হলো। উক্ত তারিখ ও সময়ে আপনি/আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত হয়ে লিখিত এবং/অথবা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৭। নির্ধারিত তারিখ বা তদপূর্বে এ নোটিশের জবাব পাওয়া না গেলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/
জয়েন্ট/এডিশনাল/কমিশনার অব কাস্টমস

ফোন নং-.....

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে লিখিত এবং/অথবা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব
কাস্টমস

পরিশিষ্ট-১২। Customs Act, 1969 এর Section-83B(2) এর শর্ত মোতাবেক Section 83A অনুযায়ী দাবীনামার নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং- ..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয়ঃ **বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) এর শর্ত মোতাবেক Section 83A অনুযায়ী দাবীনামা জারি।**

সূত্রঃ (১) এ দপ্তরের পত্র নং....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি:।

(২) প্রতিষ্ঠানের ...../...../..... খ্রি. তারিখের জবাব।

(৩) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি: (শুনানীপত্র)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ....., ঠিকানা: ..... বিন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ: ...../...../.... এর মাধ্যমে কান্ট্রি: ..... থেকে ..... নামীয় পণ্য আমদানি করেন। আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: ....., এআইএন: ..... কর্তৃক পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি নং-সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিলপূর্বক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-...../আইন/...../কাস্টমস, তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় (সিপিসি ...../..... ব্যবহার করে) পণ্যচালান খালাস গ্রহণ করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . . . . . (কথায়. . .. . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . . - . . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উল্লেখ্য যে, আমদানিকারক কর্তৃক Fraudulent or wilfully misleading মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করায় Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) অনুযায়ী Section 83B(1) এর সময়সীমা প্রযোজ্য নয়।

৫। পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট টীম কর্তৃক দাখিলকৃত অডিট রিপোর্ট, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লিখিত জবাব ও মৌখিক বক্তব্য, আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, নথিতে রক্ষিত আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ...

৬। এমতাস্থায়, কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ . . . . . (কথায়: . . . . . .) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section 83A অনুযায়ী দাবিনামা জারি করা হলো। আগামী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৭। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কম পরিশোধিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করা হলে Customs Act, 1969 এর Section 202 জারিসহ পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে অবহিত করা হলো।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/এডিশনাল/
কমিশনার অব কাস্টমস

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: . . . . . ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে দাবীকৃত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

নোট: পণ্য চালান শুল্কায়নের ৩ বছরের মধ্যে Customs Act, 1969 এর Section-83A অনুযায়ী কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করতে হবে। তবে আমদানিকারক কর্তৃক Fraudulent or wilfully misleading মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করায় Customs Act, 1969 এর Section-83B(2) অনুযায়ী Section-83B(1) এর সময়সীমা প্রযোজ্য নয়।

পরিশিষ্ট-১৩। Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) এর শর্ত মোতাবেক Section 83A অনুযায়ী দাবীনামার অর্থ আদায়ের তাগিদপত্রের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয়ঃ **বিল অব এন্ট্রি নং সি....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে খালাসকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ .....(.....) টাকা মাত্র সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের তাগিদপত্র।**

সূত্র: (১) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি:।

(২) প্রতিষ্ঠানের ...../...../..... খ্রি. তারিখের জবাব।

(৩) এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি: (দাবীনামা)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ., ঠিকানা: . . . . . বিআই নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../..../.....খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ:...../...../..... এর মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া থেকে . . . . . নামীয় পণ্য আমদানি করেন। আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা:....., এআইএন: ..... কর্তৃক পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে বিল অব এন্ট্রি নং-সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিলপূর্বক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-...../আইন/...../কাস্টমস, তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধায় (সিপিসি ...../..... ব্যবহার করে) পণ্যচালান খালাস গ্রহণ করা হয়।

অনিয়মের ধরণ অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . . . . . (কথায়. . . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . . - . . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উল্লেখ্য যে, আমদানিকারক কর্তৃক Fraudulent or wilfully misleading মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করায় Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) অনুযায়ী Section 83B(1) এর সময়সীমা প্রযোজ্য নয়।

৫। এমতাবস্থায়, কম আদায়কৃত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (কথায়: .....) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section 83B(2) অনুযায়ী সূত্রোক্ত (৩) নং পত্রের মাধ্যমে দাবিনামা জারি করা হলেও অদ্যবধি তা অপরিশোধিত উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি। আগামী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাবীনামায় উল্লিখিত উক্ত কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

৬। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করা হলে Customs Act, 1969 এর Section 202 অনুযায়ী পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/এডিশনাল/
কমিশনার অব কাস্টমস

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিআই নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../..... খ্রি:

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: . . . . . ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে দাবীকৃত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার
অব কাস্টমস

পরিশিষ্ট-১৪। ব্যাংক হিসাব অপরিচালনযোগ্য (Freeze) করণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং- ..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিজ্ঞপ্তি নং....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি.

বিষয় : সরকারী রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section 202(1)(f) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ..... নামীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবসমূহ অপরিচালনযোগ্য (Freeze) করণ।

অনিয়মের ধরণ অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

সূত্র : ১। এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.

২। এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ..... ঠিকানা: ..... বিআইএন নং..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি., বিএল নং-..... এর মাধ্যমে ..... হতে .....মে.টন/..... নামীয় পণ্যচালান আমদানিপূর্বক খালাসের জন্য আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট..... ঠিকানা: ..... এআইএন নং ..... কর্তৃক বি/ই নং সি-....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি: এ দপ্তরে দাখিল করা হয়।

৩। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় . . . . . (কথায়. . . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . . - . . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উল্লেখ্য যে, সূত্রীয় পত্র নং ..... এর মাধ্যমে দাবীনামা জারি করা হয় এবং সূত্রীয় পত্র নং ..... এর মাধ্যমে তাগিদপত্র প্রদান করা হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান দাবীকৃত শুল্ক-করাদি বা অর্থদন্ড সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেননি।

৫। এমতাবস্থায়, আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ..... ঠিকানা: ..... বিআইএন নং ..... এর বিপরীতে সকল ব্যাংক হিসাবের (যদি থাকে) যাবতীয় অর্থনৈতিক লেনদেন Customs Act, 1969 এর Section 202(1)(f) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই পত্র জারি হতে ১ (এক) বছর অথবা আলোচ্য শুল্ক-করাদি পরিশোধ, যাহা পূর্বে ঘটে, পর্যন্ত অপরিচালনযোগ্য (Freeze) করার জন্য অনুরোধ করা হলো। ব্যাংক হিসাবটি অপরিচালনযোগ্য (Freeze) করে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ দপ্তরকে অবহিত করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, উক্ত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা হওয়া মাত্রই ব্যাংক হিসাবটি পরিচালনযোগ্য (Unfreeze) করার জন্য পত্র জারি করা হবে।

৬। বিষয়টি রাষ্ট্রের পক্ষে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত। এক্ষেত্রে, Customs Act, 1969 এর Section 7 অনুযায়ী আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস
কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে
ই-মেইল .....
ফোন নং-.....

প্রাপক : ----------

[সকল ব্যাংক]

পরিশিষ্ট-১৫। ব্যাংক হিসাব পরিচালনযোগ্য (Unfreeze) করণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

Web:..... E-mail: .....

বিষয় : আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী পাওনা পরিশোধ করায় Customs Act, 1969 এর Section 202(1)(f) অনুযায়ী জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি নং-.....; তারিখ-.../..../..... খ্রি. প্রত্যাহারকরণ।

সূত্র : এ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি নং-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ..... ঠিকানা: ..... বিআইএন নং..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি., ইনভয়েস নং-....., তারিখ: ...../...../.....খ্রি., বিএল নং-..... এর মাধ্যমে ..... হতে .....মে.টন/..... ..... নামীয় পণ্যচালান আমদানিপূর্বক খালাসের জন্য আমদানিকারকের মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট..... ঠিকানা: ..... এআইএন নং ..... কর্তৃক বি/ই নং সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এ দপ্তরে দাখিল করা হয়।

অনিয়মের ধরণ অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত ..... নামীয় পণ্য বর্ণিত এসআরও নং-...../আইন/...../...../কাস্টমস, তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় ছাড় নেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পণ্যসমূহ বাংলাদেশে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী হওয়ায় উল্লিখিত এসআরও এর আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্য নয়। সে কারণে খালাসকৃত ..... নামীয় পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে না। পণ্যচালানটি স্বাভাবিক হারে শুল্কায়ন করা হলে শুল্ক-করাদির পরিমাণ হয় .. . . . . (কথায়. . . . . .) টাকা। ইতোমধ্যে আমদানিকারক পরিশোধ করেছে . . . . . টাকা। অবশিষ্ট (. . . . . - . . . . .) = ... (. . . . . .) টাকা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য। আরোপিত অর্থদন্ড আদায়ের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি নং-....., তারিখ:...../...../.....খ্রি. জারীপূর্বক প্রতিষ্ঠানের বিআইএন নং ....., Lock করা হয়।

৪। পরবর্তীতে আমদানিকারক অর্থদন্ড বাবদ ..... (.....) টাকা টি আর চালান নং-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. এর মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক লিঃ, ... শাখা, চট্টগ্রাম/..... এ আদায় করা হয়। এমতাবস্থায়, আমদানিকারকের বিরুদ্ধে Customs Act, 1969 এর Section 202(1)(f) অনুযায়ী জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি নং-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি. প্রত্যাহার করা হলো।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব
কাস্টমস

কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে

প্রাপক :

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, (সকল ব্যাংক)।

৯.৩ অসত্য ঘোষণার ক্ষেত্রে শুল্ক-করাদিসহ জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রে করনীয় ধাপসমূহের পরিশিষ্টসমূহ (পরিশিষ্ট ১৬- পরিশিষ্ট ২২)

পরিশিষ্ট-১৬। অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে Section 32(4) অনুযায়ী প্রদেয় শুল্ক-করাদি নির্ধারণের লক্ষ্যে Section 32(2) অনুযায়ী কারণ দর্শানো নোটিশের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয় : আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে Customs Act, 1969 এর Section-32(4) অনুযায়ী প্রদেয় শুল্ক-করাদি নির্ধারণের লক্ষ্যে Section-32(2) কারণ দর্শাও নোটিশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ঠিকানা: . . . . . বিআইএন নম্বর: . . . . . কর্তৃক এলসি নং-. . . . . ., তারিখ: . . . . . / . . . . /. . . . . খ্রি. ইনভয়েস নম্বর: . . . . . ., তারিখ: . . . . /. . . ./. . . . . খ্রি. এর মাধ্যমে . . . . . দেশ হতে . . . . . কেজি/. . . . . ., ... নামীয় পণ্য আমদানি করা হয়। পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: . . . . . এআইএন: . . . . . কর্তৃক বি/ই নং- সি- ....., তারিখ: . . . . . /. . . . /. . . . . খ্রি. দাখিল করা হয়।

অনিয়মের ধরন অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ..... কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করেছেন। আলোচ্য পণ্য চালানের ক্ষেত্রে অসত্য ঘোষণার মাধ্যমে আমদানি করায় কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদির পরিমাণ ..... টাকা, যা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য পণ্যচালানের ক্ষেত্রে অসত্য এইচএসকোড ঘোষণা প্রদান করে আমদানি করা হয়েছে, যা Customs Act, 1969 এর Section-32(1) এ বর্ণিত অপরাধ এবং একই আইনের Section 156 এর Table-(1) এর Clause-14 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

৫। এমতাবস্থায়, কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা আপনার নিকট হতে কেন আদায় করা হবেনা তার জবাব ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে আপনি/আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানী দিতে চাইলে তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

৬। নির্ধারিত তারিখ বা তদপূর্বে এ নোটিশের জবাব পাওয়া না গেলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/
এডিশনাল/কমিশনার অব কাস্টমস
ই-মেইল
.....
ফোন নং-.....

প্রাপক ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ : ...../...../..... খ্রি.

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব দাখিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

পরিশিষ্ট-১৭। অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রদেয় শুল্ক-করাদি নির্ধারণের লক্ষ্যে Section 32(4) অনুযায়ী শুনানীপত্রের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয় : আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে Customs Act, 1969 এর Section 32(4) অনুযায়ী প্রদেয় শুল্ক-করাদি নির্ধারণের লক্ষ্যে শুনানী গ্রহণ।

সূত্র: ১। বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।

২। এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ঠিকানা: . . . . . বিআইএন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: . . . / . . /. . . খ্রি. ইনভয়েস নম্বর: . . . ., তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর মাধ্যমে ..... দেশ হতে ..... কেজি/..... নামীয় পণ্য আমদানি করা হয়। পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: ..... এআইএন:..... কর্তৃক বি/ই নং- সি- ....., তারিখ: . . . /. . /.. . . খ্রি. দাখিল করা হয়।

অনিয়মের ধরণ অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ..... কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করেছেন। আলোচ্য পণ্য চালানের ক্ষেত্রে অসত্য ঘোষণার মাধ্যমে আমদানি করায় কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদির পরিমাণ ..... টাকা, যা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৪। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য পণ্য চালানের ক্ষেত্রে অসত্য এইচএসকোড ঘোষণা প্রদান করে আমদানি করা হয়েছে। যা Customs Act, 1969 এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ এবং একই আইনের Section 156 এর Table-(1) এর Clause-14 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

৫। কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section 32(2) এর বিধান অনুযায়ী সূত্রোক্ত (২)নং পত্রের মাধ্যমে কারণ দর্শাও জারি করা হয়।

৬। এ বিষয়ে আগামী ...../...../..... খ্রি, তারিখ বেলা .....:..... ঘটিকায় ব্যক্তিগত শুনানীর তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হলো। উক্ত তারিখ ও সময়ে আপনি/আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত হয়ে লিখিত এবং/অথবা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৭। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/
এডিশনাল/কমিশনার অব কাস্টমস
ই-মেইল .....
ফোন নং-.....

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রতিষ্ঠানের নাম: .....
ঠিকানা: .....
বিন নম্বর: .....

নথি নং-.....
খ্রি.

তারিখ : ...../...../.....

<u>অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-</u>

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে লিখিত/মৌখিক বক্তব্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব
কাস্টমস

পরিশিষ্ট-১৮। অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রদেয় শুল্ক-করাদি নির্ধারণ সংক্রান্ত Section 32(2) অনুযায়ী দাবিনামার নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয় : আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে Customs Act, 1969 এর Section 32(4) অনুযায়ী প্রদেয় শুল্ক-করাদি বাবদ . . . . . (. . . . . .) টাকা নির্ধারণ।

সূত্র: ১। বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।

২। এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ঠিকানা: . . . . . বিআইএন নম্বর: . . . . . কর্তৃক এলসি নং-. . . . . ., তারিখ: . . . . . / . . . . /. . . . . খ্রি. ইনভয়েস নম্বর: . . . . . ., তারিখ: . . . . /. . . . /. . . . খ্রি. এর মাধ্যমে . . . . . দেশ হতে . . . . . কেজি/. . . ., ... নামীয় পণ্য আমদানি করা হয়। পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট . . . . . ঠিকানা: . . . . . এআইএন: . . . . . কর্তৃক বি/ই নং- সি-. . . . . তারিখ: . . . /. .. /. . . . . খ্রি. দাখিল করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ..... কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করেছেন। আলোচ্য পণ্য চালানের ক্ষেত্রে অসত্য ঘোষণার মাধ্যমে আমদানি করায় কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদির পরিমাণ ..... টাকা, যা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অনিয়মের ধরণ অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

৪। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য পণ্যচালানের ক্ষেত্রে অসত্য এইচএসকোড ঘোষণা প্রদান করে আমদানি করা হয়েছে। যা Customs Act, 1969 এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ এবং একই আইনের Section 156 এর Table-(1) এর Clause-14 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

৫। কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি বাবদ..... (.....) টাকা আদায়ের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section-32(2) এর বিধান অনুযায়ী সূত্রোক্ত (২)নং পত্রের মাধ্যমে কারণ দর্শাও জারি করা হয় এবং সূত্রোক্ত (.....) পত্রের মাধ্যমে আমদানিকারক/তার মনোনীত প্রতিনিধির ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিখিত বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, ... । আমদানিকারক/মনোনীত প্রতিনিধি শুনানীকালে মৌখিক বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, ... ।

৬। অডিট প্রতিবেদন, আমদানিকারকের লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য, আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ...।

৭। এমতাবস্থায়, আমদানিকৃত পণ্যচালানের বিপরীতে Customs Act, 1969 এর Section 32(4) অনুযায়ী প্রদেয় শুল্ক-করাদি বাবদ ..... (.....) টাকা নির্ধারণ করা হলো। উক্ত নির্ধারিত প্রদেয় শুল্ক-করাদি আগামী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত কম পরিশোধিত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/
এডিশনাল/কমিশনার অব কাস্টমস
ই-মেইল
.....
ফোন নং-.....

প্রাপক:
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
প্রতিষ্ঠানের নাম: .....
ঠিকানা: .....
বিন নম্বর: .....

নথি নং-.....
তারিখ :
...../...../..... খ্রি.

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে উক্ত নির্ধারণকৃত শুল্ক-করাদি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি
কমিশনার অব কাস্টমস

পরিশিষ্ট-১৯। অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ন্যায় নির্ণয়নের লক্ষ্যে Section 180 অনুযায়ী কারণ দর্শাও নোটিশের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয় : আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 156(1) অনুযায়ী ন্যায় নির্ণয়নের লক্ষ্যে একই আইনের Section 180 অনুযায়ী কারণ দর্শাও নোটিশ জারিকরণ।

সূত্র: এ দপ্তরের পত্র নং . . . . . ., তারিখ: . . . . /. . . . /. . . . খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ঠিকানা: . . . . . বিআইএন নম্বর: . . . . . কর্তৃক এলসি নং-. . . . . ., তারিখ: . . . . . / . . . . /. . . . . খ্রি. ইনভয়েস নম্বর: . . . . . ., তারিখ: . . . . / . . . . / . . . . খ্রি. এর মাধ্যমে . . . . . দেশ হতে . . . . কেজি/. . . ., ... নামীয় পণ্য আমদানি করা হয়। পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট . . . . . ঠিকানা: . . . . . এআইএন: . . . . . কর্তৃক বিল অব এন্ট্রি নং সি- . . . . . ., তারিখ: . . . . . /. . . . /. . . . . খ্রি. দাখিল করা হয়।

অনিয়মের ধরন অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ..... কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করেছেন। আলোচ্য পণ্যচালানের ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃত এইচএসকোড-এ ঘোষণা প্রদান না করে পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, যা একই আইনের Section 156 এর Table-(1) এর Clause-14 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

৪। এমতাবস্থায়, অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 156 (1) এর Table-(1) এর Clause-14 অনুযায়ী কেন অর্থদন্ড আরোপ করা হবে না তার জবাব ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে আপনি/আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি ব্যক্তিগত শুনানী দিতে চাইলে তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

৫। নির্ধারিত তারিখ বা তদ্পূর্বে এ নোটিশের জবাব পাওয়া না গেলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/
এডিশনাল/কমিশনার অব কাস্টমস
ই-মেইল
.....
ফোন নং-.....

প্রাপক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-..... তারিখ : ...../...../..... খ্রি.

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব দাখিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব
কাস্টমস

পরিশিষ্ট-২০। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করায় ন্যায় নির্ণয়নের লক্ষ্যে শুনানী গ্রহণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....

.....

Web: ..... E-mail:.....

নথি নং-..... তারিখ: ...../...../.....খ্রি:

বিষয় : আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 156 (1) অনুযায়ী ন্যায় নির্ণয়নের লক্ষ্যে শুনানী গ্রহণ।

সূত্র: এ দপ্তরের পত্র নং ....., তারিখ: ...../...../..... খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

অনিয়মের ধরন অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

২। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ঠিকানা: . . . . . বিআইএন নম্বর: . . . . . কর্তৃক এলসি নং-. . . . . ., তারিখ: . . . . . / . . . . /. . . . . খ্রি. ইনভয়েস নম্বর: . . . . . ., তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর মাধ্যমে. . . . . দেশ হতে ..... কেজি/....., ... নামীয় পণ্য আমদানি করা হয়। পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট . . . . . ঠিকানা: . . . . . এআইএন: . . . . . কর্তৃক বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: . . . . . /. . . . /. . . . . খ্রি. দাখিল করা হয়।

৩। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ..... কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করেছেন। আলোচ্য পণ্যচালানের ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃত এইচএসকোড-এ ঘোষণা প্রদান না করে পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, যা একই আইনের Section 156 এর Table-(1) এর Clause-14 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

৪। এমতাবস্থায়, অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 180 এর বিধান অনুযায়ী সূত্রোক্ত (২)নং পত্রের মাধ্যমে কারণ দর্শাও জারি করা হয়।

৫। এ বিষয়ে আগামী ...../...../..... খ্রি, তারিখ বেলা .....:..... ঘটিকায় ব্যক্তিগত শুনানীর তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হলো। উক্ত তারিখ ও সময়ে আপনি/আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত হয়ে লিখিত এবং/অথবা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬। নির্ধারিত তারিখ বা তদ্পূর্বে এ নোটিশের জবাব পাওয়া না গেলে Customs Act, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নথিতে সংরক্ষিত দলিলাদির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(.....)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/
এডিশনাল/কমিশনার অব কাস্টমস
ই-মেইল
.....
ফোন নং-.....

প্রাপক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রতিষ্ঠানের নাম: .....

ঠিকানা: .....

বিন নম্বর: .....

নথি নং-.....

তারিখ :

...../...../..... খ্রি.

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: .....ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে লিখিত/মৌখিক বক্তব্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

২। অফিস কপি।

(.....)

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস

পরিশিষ্ট-২১। অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে Section 156(1) অনুযায়ী বিচারাদেশের নমুনা

অনিয়মের ধরন অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টম হাউস, ...

Web: . . . . . E-mail:. . . . . .

আদেশ নং. . . . . তারিখ:. . . . ./ . . . . . /. . . . . .খ্রি.

আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা: . . . . . ., কমিশনার/ . . . . . .অব কাস্টমস।

“আদেশ (মূল)”

বি.দ্র.

১। আদেশের এই কপিটি যার নামে জারি করা হয়েছে তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে প্রদান করা হলো।

২। এই আদেশ জারি হওয়ার তারিখ থেকে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা এর বরাবরে এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা যাবে।

‘‘মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ’’

৩। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান . . . . . ঠিকানা: . . . . . বিআইএন নম্বর: ..... কর্তৃক এলসি নং-....., তারিখ: . . . . . / . . . . /. . . . . খ্রি. ইনভয়েস নম্বর: . . . . . ., তারিখ: ...../..../..... খ্রি. এর মাধ্যমে ..... দেশ হতে ..... কেজি/....., ... নামীয় পণ্য আমদানি করা হয়। পণ্যচালানটি খালাসের লক্ষ্যে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট ..... ঠিকানা: ..... এআইএন: ..... কর্তৃক বিল অব এন্ট্রি নং সি-....., তারিখ: . . . . . /. . . . /. . . . . খ্রি. দাখিল করা হয়।

৪। পণ্য খালাস পরবর্তীতে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ..... কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করেছেন।. . . . . অডিট রিপোর্ট এবং পণ্যের নমুনা দৃষ্টে, BCT ও Explanatory Notes এর উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে পণ্যটি ....., যা GRI Rule-1 এবং Rule-6 অনুযায়ী H.S. Code ..... শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য। এছাড়া আলোচ্য পণ্য প্রতি কেজি ..... মার্কিন ডলার শুল্কায়নযোগ্য। আমদানিকারকের ইনভয়েসে ঘোষিত পণ্যের এইচ.এস.কোড ও মূল্য এবং অডিট টীম কর্তৃক সুপারিশকৃত মূল্যের পার্থক্যজনিত শুল্ক করাদি .....(.....) টাকা যা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য। আলোচ্য পণ্যচালানের ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃত এইচএসকোড-এ ঘোষণা প্রদান না করে পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, যা একই আইনের Section 156 এর Table-(1) এর Clause-14 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

৫। এমতাবস্থায়, অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করায় Customs Act, 1969 এর Section 180 এর বিধান অনুযায়ী আমদানিকারকের বরাবরে কারণ দর্শাও জারি করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়।

৬। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লিখিত বক্তব্য: প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আলোচ্য বিষয়ে নিম্নরূপ লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। . . . . . ।

পর্যালোচনা

৭। পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট টীম কর্তৃক দাখিলকৃত অডিট রিপোর্ট, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের লিখিত জবাব ও মৌখিক বক্তব্য, আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, নথিতে রক্ষিত আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বিল অব এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন এসআরও, Bangladesh Customs Tariff (BCT), World Customs Organization কর্তৃক প্রণীত Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি ..... কর্তৃক অসত্য ঘোষণায় পণ্য আমদানি করেছেন।. . . . . অডিট রিপোর্ট এবং পণ্যের নমুনা দৃষ্টে, BCT ও Explanatory Notes এর উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে পণ্যটি ....., যা GRI Rule-1 এবং Rule-6 অনুযায়ী H.S. Code ..... শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য। এছাড়া আলোচ্য পণ্য প্রতি কেজি ..... মার্কিন ডলার শুল্কায়নযোগ্য। আমদানিকারকের ইনভয়েসে ঘোষিত পণ্যের এইচ.এস.কোড ..... ও মূল্য ..... মার্কিন ডলার এবং অডিট টীম কর্তৃক সুপারিশকৃত মূল্যের পার্থক্যজনিত শুল্ক করাদি .....(.....) টাকা, যা আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৮। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান অসত্য ঘোষণার মাধ্যমে পণ্য আমদানি করেছেন, যা Customs Act, 1969-এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ এবং একই আইনের Section 156(1)-এর Table-ভুক্ত Clause-14 অনুযায়ী দন্ডযোগ্য।

আদেশ

৯। পণ্যচালানটির ক্ষেত্রে আমদানিকারকের Customs Act, 1969 এর Section 32(1) এ বর্ণিত অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় একই আইনের Customs Act, 1969 এর Section 156 (1) এর Table Clause 14 অনুযায়ী আমদানিকারকের উপর ...../- (.....) টাকা অর্থদন্ড আরোপ করা হলো। উক্ত আরোপিত অর্থদন্ড এই আদেশ জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ ও প্রযোজ্য আনুষ্ঠানিকতা পরিপালনের আদেশ দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে, জরিমানার অর্থ শুল্ককরাদির অতিরিক্ত হিসাবে আদায়যোগ্য হবে। আলোচ্য পণ্যচালানের ক্ষেত্রে সংঘটিত অনিয়মের দায়ে এ ন্যায় নির্ণয়ন করা হলো।

(. . . . .)
এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি/জয়েন্ট/
এডিশনাল/কমিশনার অব কাস্টমস
ফোন নং-. . . . . .

প্রাপক:
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঠিকানা: . . . . . .
বিআইএন নম্বর: . . . . . .

নথি নং- . . . . . তারিখ: . . . /. . . /. . . . খ্রি.

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

১। সিএন্ডএফ এজেন্ট: . . . . . .ঠিকানা: . . . . . এআইএন নম্বর: . . . . . (তাঁকে পত্রটি আমদানিকারকের নিকট পৌঁছিয়ে আদেশে উল্লিখিত অর্থদন্ড, জরিমানা এবং প্রযোজ্য শুল্ক করাদি সরকারি কোষাগারে পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হলো)।

২। পিএ টু কমিশনার, কাস্টম হাউস, ... (কমিশনার মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)।

৩। গার্ড নথি (যোগাযোগ শাখা), কাস্টম হাউস, ... ।

৪। অফিস কপি।

[. . . . .]

এ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার

পরিশিষ্ট-২২: অডিট সম্পাদন রেজিস্টার

অডিট সম্পন্ন হয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের তথ্যঃ

কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের নামঃ

মাসের নামঃ

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও BIN নম্বর	অডিটের আদেশ নং ও তারিখ	অডিট প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	অডিটের মেয়াদ (অর্থবছর/ সন)	অডিটে উদঘাটিত রাজস্ব	আদায়কৃত রাজস্ব	অনাদায়ী রাজস্ব	অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের সর্বশেষ কার্যক্রমের তারিখসহ বর্ণনা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	মোট :								

	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে **মোহাম্মদ সফিউর রহমান** প্রথম সচিব কাস্টমস: আধুনিকায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

তরফদার সোহেল রহমান
উপসচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

Session-11

Trade Facilitation & Customs Modernization (Advance Ruling/Authorized Economic Operator/National Single Window -NSW)

Annexure-S

Customs Ruling (Advance) Rules-2025

(SRO no- 229-Law/2025/51/Customs Dt: 29.05.2025)

Annexure-T

Authorized Economic Operator (Recognition and Administration) Rules-2024

(SRO no-217-Law/2024/67/Customs Dt: 04.06.2024)

Annexure- U

SOP on Authorized Economic Operator

(Order no: 01-Cus-2025 Dt: 13.01.2025)

Session-11
Trade Facilitation & Customs Modernization
Advance Ruling/Authorized Economic Operator

Annexure-S

Customs Ruling (Advance) Rules-2025

(SRO no- 229-Law/2025/51/Customs Dt: 29.05.2025)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৯ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২২৯-আইন/২০২৫/৫১/কাস্টমস।— জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, ধারা ২৫৮ এবং এবং দ্বিতীয় তফসিলের ক্রমিক নং (৫৫) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**- (১) এই বিধিমালা কাস্টমস রুলিং (অগ্রিম) বিধিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা ২ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) ''অগ্রিম রুলিং (**advance ruling**)'' অর্থ বিধি ৯ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন জারীকৃত অগ্রিম রুলিং;

(খ) ''অগ্রিম রুলিং ইউনিট (**advance ruling unit**)'' অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত অগ্রিম রুলিং ইউনিট;

(গ) ''অভিন্ন পণ্য (**Identical goods**)'' অর্থ এইরূপ পণ্য, যাহা-

(১) শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্যের দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মান ও খ্যাতিসহ সর্বক্ষেত্রে পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস প্রভাবিত করে না এইরূপ বাহ্যিক সামান্য পার্থক্য ব্যতীত, একইরূপ; এবং

(২) শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্য যে দেশে উৎপাদিত, সেই দেশে উৎপাদিত;

(ঘ) ''আইন'' অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন);

(ঙ) ''আবেদন'' অর্থ বিধি ৭ এর অধীন দাখিলকৃত কোন আবেদন;

(চ) ''আবেদনকারী'' অর্থ অগ্রিম রুলিং চাহিয়া বোর্ডের নিকট আবেদনকারী কোন ব্যক্তি;

(ছ) ''ট্রাইব্যুনাল'' অর্থ আইনের ধারা ২২৫ এর অধীন গঠিত (কাস্টমস, এক্সাইজ এবং মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনাল);

(জ) ''পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস'' অর্থ World Customs Organization কর্তৃক নির্ধারিত Harmonized Commodity Description and Coding System অনুযায়ী নিরূপিত কোন পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস;

(ঝ) ''ফরম'' অর্থ এই বিধিমালার ফরম;

(ঞ) ''বোর্ড'' অর্থ National Board of Revenue Order, 1972 (President's Order No. 76 of 1972) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(ট) ''ব্যক্তি'' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৩৯) তে সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;

(ঠ) ''রুলিংধারী (ruling holder)'' অর্থ কোন ব্যক্তি যাহার অনুকূলে কোন অগ্রিম রুলিং জারি করা হইয়াছে।

৩। **অগ্রিম রুলিং।**- কোন ব্যক্তি, এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোন পণ্য আমদানি বা রপ্তানির পূর্বে উহার শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে অথবা কোন পণ্য আমদানির পূর্বে উহার অরিজিন বা উৎসদেশ বোর্ডের অগ্রিম রুলিং গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪। অগ্রিম রুলিং ইউনিটের গঠন।- (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড অগ্রিম রুলিং প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি অগ্রিম রুলিং ইউনিট গঠন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) বোর্ডের কাস্টমস নীতি বিষয়ক কর্মকান্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ডের সদস্য, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) কাস্টমস অগ্রিম রুলিং ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ডের প্রথম সচিব ;
(গ) কাস্টমস অগ্রিম রুলিং ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ডের দ্বিতীয় সচিব, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) সভাপতি অগ্রিম রুলিং ইউনিটের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুবিধার্থে, সময়ে সময়ে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যে কোন কাস্টমস কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

৫। **অগ্রিম রুলিং ইউনিটের কার্যপরিধি।-** অগ্রিম রুলিং ইউনিটের কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(ক) কোন পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস অথবা অরিজিন বা উৎসদেশ নিরূপণ;
(খ) পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস অথবা অরিজিন বা উৎসদেশ সম্পর্কিত কোন বিধান অথবা পদ্ধতিগত কোন পরিবর্তন, যাহা কোন রুলিং এর কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে, উহা সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা;
(গ) অগ্রিম রুলিং এর ব্যবহার অথবা প্রয়োগ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ; এবং
(ঘ) অগ্রিম রুলিং ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উহা সহজলভ্যকরণ।

৬। **আবেদনকারীর যোগ্যতা।-** অগ্রিম রুলিং প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত নিম্নবর্ণিত কোন ব্যক্তি আবেদন করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি;

(খ) আবেদনে উল্লিখিত বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি।

ব্যাখ্যা: এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ''বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত'' অর্থ বাংলাদেশের কোন স্থায়ী অধিবাসী এবং বাংলাদেশে অবস্থানের অনুমতিপ্রাপ্ত বা আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিসংঘ।

৭। **আবেদন দাখিল ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি।-** (১) অগ্রিম রুলিং প্রাপ্তির লক্ষ্যে "ফরম ক" অথবা "ফরম খ" অনুযায়ী কোন আবেদন অগ্রিম রুলিং ইউনিটের নিকট সরাসরি, ডাক, কুরিয়ার, ই-মেইল বা ফ্যাক্সযোগে দাখিল করিতে হইবে।

(২) আবেদনের সহিত আবেদনকারী কর্তৃক প্রত্যায়িত প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি সংযোজন করিতে হইবে।

(৩) অগ্রিম রুলিং ফি বাবদ ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা 'এ-চালান' এর মাধ্যমে 'অন্যান্য কাস্টমস' নামীয় খাতে ১/১১০৩/০০০০/০৯৬১ কোডে জমা প্রদানপূর্বক উহার প্রমানক আবেদনের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

(৪) আমদানি বা রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট দাখিলের ন্যূনতম ৬০(ষাট) কার্যদিবস পূর্বে অগ্রিম রুলিং এর জন্য আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, একটি আবেদনে কেবল একটি পণ্য বা আইটেম অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

(৬) আবেদনকারী আবেদিত বিষয়ে মৌখিক বক্তব্য প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলে উহা আবেদন ফরমে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) আবেদন দাখিলের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অথবা, ক্ষেত্রমত, আবেদনকারী কর্তৃক বিধি ৮ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন সময়সীমা বৃদ্ধির অনুরোধের প্রেক্ষিতে অগ্রিম রুলিং ইউনিট কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে উক্ত আবেদন প্রত্যাহার করা যাইবে।

৮। **অগ্রিম রুলিং বিষয়ক আবেদন প্রক্রিয়াকরণ।-** (১) আবেদন প্রাপ্ত হইবার পর অগ্রিম রুলিং ইউনিট উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিবে।

(২) আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত ইউনিট আবেদন ও উহার সহিত দাখিলকৃত দলিলাদি প্রাথমিকভাবে যাচাই করিবে, এবং অতিরিক্ত কোন তথ্য বা দলিলাদি প্রয়োজন হইলে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে উহা দাখিলের জন্য আবেদনকারীকে অনুরোধ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অগ্রিম রুলিং ইউনিট আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত সময়সীমা আরও ১৫ (পনের) দিন বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী চাহিত অতিরিক্ত তথ্য বা দলিলাদি আবেদনকারী নির্ধারিত সময়ের বা, ক্ষেত্রমত বর্ধিত সময়ের, যদি থাকে, মধ্যে দাখিল না করিলে আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) আবেদনটি পরীক্ষা এবং আবেদনের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি এবং অতিরিক্ত তথ্য ও দলিলাদি, যদি থাকে, যাচাই-বাছাই করিয়া, অগ্রিম রুলিং ইউনিট অগ্রিম রুলিং বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৫) অগ্রিম রুলিং ইউনিট উপ-বিধি (৪) এর অধীন আবেদনপত্র ও দলিলাদি যাচাই বাছাইকালে প্রয়োজনে কোন তৃতীয় পক্ষ অথবা বিশেষজ্ঞ অথবা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারীর মৌখিক বক্তব্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

৯। **অগ্রিম রুলিং জারি।-** (১) কোন আবেদন দাখিল হইবার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অগ্রিম রুলিং ইউনিট বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৪) এর অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণান্তে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

(২) অগ্রিম রুলিং ইউনিট ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে রুলিং নাম্বার এবং জারীর তারিখ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারী বরাবর পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস অথবা অরিজিন বা উৎসদেশ সম্পর্কিত অগ্রিম রুলিং জারী করিবে অথবা শ্রেণিবিন্যাস অথবা অরিজিন বা উৎসদেশ করা সম্ভব না হইলে, কারণ উল্লেখ করিয়া, উহা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে অবহিত করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন অগ্রিম রুলিং জারি বা কোন তথ্য অবহিতকরণের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যম অগ্রাধিকার পাইবে।

(৪) অগ্রিম রুলিং পত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) আবেদনকারীর নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা;
(খ) আবেদন দাখিলের তারিখ;
(গ) যে বিষয় বা আইটেমের জন্য রুলিং এর আবেদন করা হইয়াছে উহার বিশদ বিবরণ;
(ঘ) অগ্রিম রুলিং এ প্রদত্ত শ্রেণিবিন্যাস অথবা অরিজিন বা উৎসদেশ এবং উক্ত শ্রেণিবিন্যাস অথবা অরিজিন বা উৎসদেশের পক্ষে যুক্তি;
(ঙ) অগ্রিম রুলিং এর কার্যকারিতার মেয়াদ;
(চ) আবেদনকারী কিভাবে এবং কোন্ সময়সীমার মধ্যে উক্ত রুলিং পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন সেই বিষয়ে দিক-নির্দেশনা; এবং
(ছ) রুলিংধারী কিভাবে উক্ত রুলিং ব্যবহার করিবেন সেই বিষয়ে দিক-নির্দেশনা।

১০। **অগ্রিম রুলিং জারি করা হইবে না এমন ক্ষেত্র।-** (১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অগ্রিম রুলিং ইউনিট কোনরূপ অগ্রিম রুলিং জারি করিবে না, যথা:-

(ক) আবেদনে উল্লিখিত বিষয়টি কোন সরকারি সংস্থা, আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিকট বিবেচনাধীন বা বিচারাধীন থাকিলে;
(খ) আবেদনে উল্লিখিত বিষয়ে ইতোমধ্যে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে; এবং

(গ) যে ক্ষেত্রে সকল বস্তুগত ঘটনা (material facts) যথাযথভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

(২) অগ্রিম রুলিং ইউনিট কর্তৃক কোন আবেদন প্রত্যাখান করা হইলে, প্রত্যাখানের ভিত্তি (ground) পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত একই ব্যক্তি একই পণ্য বা আইটেম সম্পর্কে নূতন করিয়া আবেদন করিতে পারিবেন না।

১১। **অগ্রিম রুলিং প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা।-** (১) অগ্রিম রুলিং প্রতিপালন করা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা দপ্তরের জন্য আবশ্যকীয় হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:-

(ক) রুলিংধারী; এবং
(খ) সকল কাস্টমস স্টেশন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত রুলিং অভিন্ন পণ্যের শুল্কায়নের ক্ষেত্রে অন্য কোন আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা ব্যক্তি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

১২। **অগ্রিম রুলিং এর মেয়াদ।-** আইন, বিধি বা সরকারের কোন সিদ্ধান্তের পরিবর্তন না হইলে, কোন অগ্রিম রুলিং উহা জারী হইবার তারিখ হইতে ৩৬ (ছত্রিশ) মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

১৩। **অগ্রিম রুলিং সংশোধন অথবা রদ বা বাতিল।-** (১) অগ্রিম রুলিং ইউনিট নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে কোন রুলিং যে কোন সময়ে সংশোধন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) প্রাসঙ্গিক আইন বা বিধি সংশোধিত হওয়ায় সংশোধিত আইন বা বিধির ব্যাখ্যার (interpretation) সাথে উক্ত অগ্রিম রুলিং আর সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়;
(খ) অগ্রিম রুলিং যেই প্রেক্ষিতের (views) ভিত্তিতে প্রদান করা হইয়াছে উহা পরিবর্তিত হইলে;
(গ) একই পণ্যের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ (conflicting) রুলিং প্রদান করা হইলে; এবং
(ঘ) অগ্রিম রুলিং ইউনিট অগ্রিম রুলিং এর কোন ভুল বা ত্রুটি চিহ্নিত করিলে অথবা কোন কাস্টমস স্টেশন বা রুলিংধারী রুলিং এর কোন ভুল বা ত্রুটি উক্ত ইউনিটের নজরে আনিলে।

(২) রুলিংধারী ইচ্ছাকৃতভাবে অসম্পূর্ণ, অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিয়া অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্য গোপন করিয়া অগ্রিম রুলিং গ্রহণ করিলে অগ্রিম রুলিং ইউনিট যে কোন সময়ে উহা রদ বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) অসম্পূর্ণ, অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রিম রুলিং গ্রহণ করা হইলে, রুলিং ভূতাপেক্ষভাবে সংশোধন, রদ বা বাতিল করা যাইবে এবং অগ্রিম রুলিং জারীর তারিখ হইতে উহা সংশোধন, রদ বা বাতিলের তারিখের মধ্যে কোন পণ্য আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে কোন সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকিলে উহা আদায় করা যাইবে।

(৪) অগ্রিম রুলিং এর কোন ভুল বা ত্রুটি শুল্কায়ন কার্যক্রম চলমান অবস্থায় কোন কাস্টমস স্টেশন কর্তৃক চিহ্নিত হইলে, অগ্রিম রুলিং এর আলোকে আইনের ধারা ৮১ এর অধীন রাজস্ব সুরক্ষাসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করত সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন অনতিবিলম্বে বিষয়টি অগ্রিম রুলিং ইউনিটের গোচরীভূত করিবে।

(৫) রুলিংধারীর কোন কার্যক্রমের জন্য উপ-বিধি (২) এর অধীন অগ্রিম রুলিং রদ বা বাতিল করা হইলে, উক্ত কার্যক্রমকে আইনের ধারা ৩২ এর অধীন কৃত অপরাধ হিসাবে গণ্য করিয়া প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৬) অগ্রিম রুলিং সংশোধন, রদ বা বাতিলের পূর্বে রুলিংধারীকে বিষয়টি অবহিত করিতে হইবে এবং রুলিংধারী ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ প্রদান করা যাইবে।

(৭) অগ্রিম রুলিং সংশোধন, রদ বা বাতিল করা হইলে উক্ত সংশোধন, রদ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে উহা অবহিত হইবার ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে বিধি ১৪ এর অধীন অগ্রিম রুলিং ইউনিটের নিকট রিভিউ আবেদন দাখিল করা যাইবে মর্মে উক্ত আদেশে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

১৪। **অগ্রিম রুলিং এর রিভিউ।-** (১) বিধি ৯ এর অধীন জারীকৃত অগ্রিম রুলিং অথবা বিধি ১৩ এর অধীন রুলিং এর সংশোধন, রদ বা বাতিল বিষয়ক সিদ্ধান্তে রুলিংধারী সংক্ষুব্ধ হইলে অগ্রিম রুলিং ইউনিটের নিকট উক্ত সিদ্ধান্ত রিভিউ এর জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) রিভিউ এর আবেদন রুলিং প্রাপ্তির বা, ক্ষেত্রমত, রুলিং এর সংশোধন, রদ বা বাতিলের বিষয়ে অবহিত হইবার, তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে, এবং উহাতে উক্তরূপ আবেদনের যৌক্তিকতা সবিস্তারে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) অগ্রিম রুলিং ইউনিট রিভিউ আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

১৫। **অগ্রিম রুলিং এর প্রকাশনা।-** বোর্ড সকল অগ্রিম রুলিং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উক্তরূপ রুলিং এর একটি ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে উক্তরূপ রুলিং প্রকাশের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যম অগ্রাধিকার পাইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনকারী কোন তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলে কোন রুলিং সর্বসাধারনের জন্য প্রকাশকালে উক্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য গোপন রাখিতে হইবে।

১৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) কাস্টমস রুলিং (অগ্রিম) বিধিমালা, ২০১৬, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত বিধিমালার অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কোনো কার্যক্রম নিষ্পনাধীন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত করা হয় নাই।

[ফরম ক]
পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ে অগ্রিম রুলিং এর জন্য আবেদন
(বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য)

এই ফরম পূরণ করিতে আপনার ৩০ মিনিট সময় প্রয়োজন হইবে।
এই ফরম পূরণের পূর্বে শেষ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নির্দেশিকা পড়ুন।
এই ফরম পূরণ করিতে আপনার নিম্নবর্ণিত তথ্যের প্রয়োজন হইবে:

(ক) পণ্যের ক্যাটালগ/ব্রুশিওর
(খ) পণ্যের সবিস্তার বর্ণনা বা স্পেসিফিকেশন বা তথ্য উপাত্ত
(গ) উপাদান (ingredients) বা রাসায়নিক বা বস্তুগত গঠন (composition)
(ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়া
(ঙ) অন্যান্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা অবস্থাজ্ঞাপক (যদি থাকে)।

প্রতিটি আবেদনের জন্য ফি বাবদ ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা প্রদেয় হইবে। একটি আবেদন কেবল একটি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাসের জন্য প্রযোজ্য। যে অগ্রিম রুলিং জারী করা হইবে উহা বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য প্রযোজ্য।

ফরমটি পূরণের পর উহা প্রয়োজনীয় সকল দলিলসহ অগ্রিম রুলিং ইউনিটের নিকট দাখিল করিতে হইবে (সরাসরি/ডাক/কুরিয়ার/ই-মেইল/ফ্যাক্সযোগে)।

দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য	
অগ্রিম রুলিং আবেদন নং:	আবেদন গ্রহণের তারিখ:
রিসিট নং:	ফি পরিশোধের তারিখ:

সেকশন ১ : আবেদনকারীর বিবরণ

আবেদনকারীর ধরণ:
☐ **আমদানিকারক** ☐ **রপ্তানিকারক** ☐ **অন্যান্য**

ফার্ম/কোম্পানি/ব্যক্তির নাম:	Business Identifiction Number (BIN) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
ফার্ম/কোম্পানি/ব্যক্তির ঠিকানা:	
কনটাক্ট পারসন:	পদবি:
জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/জন্মসনদ নম্বর (ব্যক্তির ক্ষেত্রে):	ই-মেইল:
টেলিফোন নং (মোবাইলসহ):	ফ্যাক্স নং:

সেকশন ২ : পণ্যের পূর্ণ বর্ণনা

পণ্যের জেনেরিক, বাণিজ্যিক এবং প্রচলিত নাম:	ব্র্যান্ড/মডেল নম্বর:
উৎস দেশ (কান্ট্রি অব অরিজিন):	আর্ট নম্বর, পার্ট নম্বর:
উৎপাদক:	
বিবেচনাধীন পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্র:	
পণ্যটি যে ভৌত অবস্থায় (Form)/ প্রকৃতিতে আমদানি করা হইবে:	
পণ্যের গঠন (Composition):	
পণ্যের কারিগরী বর্ণনা :	
পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিবরণ (ফুড এবং বেভারেজের ক্ষেত্রে) :	
বিবেচ্য পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করা হইবে উহার নাম (যদি জানা থাকে) :	

রপ্তানিকারক বা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)- (ক) নাম: (খ) ঠিকানা: (গ) ই-মেইল: (ঘ) ওয়েব ঠিকানা :	
যে কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে বিবেচ্য পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করা হইবে, উহার নাম (যদি জানা থাকে) :	
লিয়েন ব্যাংকের নাম, ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র এবং প্রোফরমা ইনভয়েস বা ক্রয় আদেশ নাম্বার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):	
যে উপাদান বা কম্পোনেন্টের সমন্বয়ে পণ্যটি গঠিত তাহার রাসায়নিক গঠন, বস্তুগত গঠন ইত্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :	
এই পণ্য কি আপনি এইবারই প্রথম আমদানি/রপ্তানি করিতেছেন? ☐ হ্যাঁ ☐ না উত্তর 'না' হইলে, পূর্বে ব্যবহৃত এইচ.এস.কোড উল্লেখ করুন:	
এই বিষয়ে পূর্বে রুলিং পাইয়াছেন কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না উত্তর ' হাঁ' হইলে, রুলিং নাম্বার উল্লেখ করুন:	আবেদনের সাথে আইডিএম (Illustrative Descriptive Material) সংযুক্ত হইয়াছে কিনা? ☐ হ্যাঁ ☐ না
আবেদনের সাথে পণ্যের স্যাম্পল সংযুক্ত করা হইয়াছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না	
সেকশন ৩ : আবেদনকারীর মতামত (Opinion) (জায়গা সংকুলান না হইলে পৃথক পাতায় সংযুক্ত করুন)	
দাবিকৃত এইচ.এস.কোড:	
সেকশন ৪ : ফি পরিশোধ	
পরিশোধের মাধ্যম : ☐ ডিমান্ড ড্রাফট	☐ পে অর্ডার
ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডার নাম্বার:	
সেকশন ৫ : মৌখিক বক্তব্য প্রদানে ইচ্ছুক কিনা	
☐ হ্যাঁ ☐ না	
সেকশন ৬ : বাণিজ্য গোপণীয়তা অথবা গোপণীয় বাণিজ্যিক বা আর্থিক তথ্য গোপন রাখিতে চাহেন কিনা	
☐ হ্যাঁ ☐ না (নোট: কী তথ্য গোপন রাখিতে চাহেন, তা পৃথক শীটে উল্লেখ করুন)	
সেকশন ৭ : ঘোষণা	
(১) এতদবিষয়ে আমার কর্তৃক আদালতে কোন মামলা দায়ের করা হয় নাই। (২) আমি এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে, এই ফরমে যে তথ্য প্রদান করা হইয়াছে তাহা সত্য এবং সঠিক।	
নাম :	স্বাক্ষর: তারিখ:

'ফরম' পূরণের নির্দেশিকা:

১। ফরমের সকল ঘর পূরণ করিতে হইবে। কোন ঘর প্রযোজ্য না হইলে 'প্রযোজ্য নয়'' লিখিতে হইবে।

২। **সেকশন ২:**

(ক) পণ্যের ব্যবহার উল্লেখের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অবশ্যই উক্ত পণ্যের সুনির্দিষ্ট ব্যবহার উল্লেখ না করে তৎপরিবর্তে উহার সাধারণ ব্যবহার উল্লেখ করিতে হইবে। যেমন, তিনি শুধু লেদার কাটিং-এর জন্য কোন যন্ত্র বা মেশিন আমদানি করিলেও যদি উহার সাধারণ ব্যবহার হয় অন্যান্য পণ্য

কাটিবার যন্ত্র হিসেবে, তবে উক্ত সাধারণ ব্যবহার অর্থাৎ "লেদার, প্লাস্টিক, কার্ডবোর্ড এবং পাতলা শীট মেটাল কাটিবার যন্ত্র" হিসাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(খ) পণ্যের গঠনের ক্ষেত্রে পণ্যের রাসায়নিক গঠন, বস্তুগত গঠন ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে।

(গ) পণ্যটি যে ভৌত অবস্থায় (Form)/প্রকৃতিতে আমদানি করা হইবে উহা বর্ণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা :-

(অ) উক্ত পণ্য কি এ্যাসেম্বল্ড/আনএ্যাসেম্বল্ড/ডিসএ্যাসেম্বল্ড/এসকেডি (semi-knocked down) অবস্থায় আমদানিকৃত?

(আ) উক্ত পণ্য কি বাল্ক আকারে বা পিস আকারে বা খুচরা বিক্রয়ের জন্য প্যাকেটজাত অবস্থায় আমদানিকৃত?

(ই) উক্ত পণ্য কি পাউডার/সলিড/পানিতে দ্রবনীয় সলিউশন আকারে আমদানিকৃত ?

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনের সঙ্গে আইডিএম বা Illustrative Descriptive Material সংযুক্ত করিতে হইবে। কোন পণ্য পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিকরূপে সনাক্তকরণের স্বার্থে আইডিএম প্রয়োজন হয়। এ ধরণের সহায়ক দলিলের মধ্যে রয়েছে- স্যাম্পল, কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক বা টেকনিক্যাল লিটারেচার/ক্যাটালগ, রাসায়নিক বিশ্লেষণ বা অন্যবিধ সচিত্র তথ্য, ইত্যাদি।

৩। **সেকশন-৭ :** আবেদনকারীকে অবশ্যই 'ফরম' স্বাক্ষর করিতে হইবে।

সংযুক্তি:

(১) আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/জন্মসনদের অনুলিপি (ব্যক্তির ক্ষেত্রে)।
(২) মনোনীত কোন ব্যক্তি কর্তৃক আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে এতদসংশ্লিষ্ট ক্ষমতার্পণপত্র।
(৩) ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র এবং প্রোফরমা ইনভয়েস বা ক্রয় আদেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(৪) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বা অবস্থাজ্ঞাপক বিষয় (যদি থাকে) সম্পর্কিত দলিলাদি।
(৫) পণ্যের গঠন সম্পর্কিত তথ্য/লিটারেচার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(৬) পণ্যের কারিগরী বর্ণনা সম্পর্কিত তথ্য/লিটারেচার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(৭) পণ্যের ব্রুশিওর/লিটারেচার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(৮) পণ্যের সচিত্র (illustrated) ছবি, স্কেচ, ডিজিটাল ফটো, ফ্লো-চার্ট, ইত্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(৯) পণ্যের ভৌত অবস্থা (Form) বা প্রকৃতি (যেমন, পাউডার ফরম, সলিড আকার বা পানি মিশ্রিত সলিউশন) সম্পর্কিত প্রমানক/দলিল।
(১০) প্রোডাক্টস স্পেসিফিকেশন শীট (পণ্য সম্পর্কিত তথ্য ইংরেজি ভিন্ন অন্য কোন বিদেশি ভাষায় উল্লেখ থাকিলে উহা ইংরেজি অথবা বাংলায় অনূদিত হইতে হইবে)।
(১১) পণ্যের নমুনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(১২) পণ্য সম্পর্কিত যে তথ্য গোপন রাখিতে চাহেন উহার বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

বি:দ্র:

(১) পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত 'ফরম' সভাপতি, অগ্রিম রুলিং ইউনিট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-বরাবর দাখিল করিতে হইবে।
(২) সংযুক্তেয় দলিলাদি A4 সাইজের কাগজে দাখিল করিতে হইবে।

"ফরম খ"

আমদানি পণ্যের অরিজিন বা উৎসদেশ বিষয়ে অগ্রিম রুলিং এর জন্য আবেদন

[বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য]

এই ফরম পূরণ করিতে আপনার ৩০ মিনিট সময় প্রয়োজন হইবে।

প্রতিটি আবেদনের জন্য ফি বাবদ ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা প্রদেয় হইবে। একটি আবেদন কেবল **একটি পণ্যের অরিজিন বা উৎসদেশের (কান্ট্রি অব অরিজিন) জন্য** প্রযোজ্য। যে অগ্রিম রুলিং জারি করা হইবে উহা বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য প্রযোজ্য।

ফরমটি পূরণের পর উহা প্রয়োজনীয় সকল দলিলসহ অগ্রিম রুলিং ইউনিটের নিকট দাখিল করিতে হইবে (সরাসরি/ডাক/কুরিয়ার/ই-মেইল/ফ্যাক্সযোগে)।

দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য	
অগ্রিম রুলিং আবেদন নং:	আবেদন গ্রহণের তারিখ:
রিসিট নং:	ফি পরিশোধের তারিখ:

সেকশন ১ : আবেদনকারীর বিবরণ

আবেদনকারীর ধরণ:

☐ **আমদানিকারক** ☐ **রপ্তানিকারক** ☐ **অন্যান্য**

ফার্ম/কোম্পানি/ব্যক্তির নাম:	Business Identifiction Number (BIN) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
ফার্ম/কোম্পানি/ব্যক্তির ঠিকানা:	
কনটাক্ট পারসন:	পদবি:
জাতীয় পরিচয় পত্র/পাসপোর্ট/জন্মসনদ নম্বর (ব্যক্তির ক্ষেত্রে):	ই-মেইল:
টেলিফোন নং (মোবাইলসহ):	ফ্যাক্স নং:

সেকশন ২ : সরবরাহকারী/উৎপাদকের পূর্ণ বর্ণনা

ক. সরবরাহকারীর নাম:
খ. ঠিকানা:
গ. টেলিফোন নং: ঘ. ই-মেইল:

ক. উৎপাদকের নাম (সরবরাহকারী হইতে ভিন্ন হইলে):
খ. ঠিকানা:
গ. টেলিফোন নং: ঘ. ই-মেইল:

সেকশন ৩ : অরিজিন বিষয়ে পূর্ণ বর্ণনা

সেকশন ৪ : পণ্য বিষয়ে পূর্ণ বর্ণনা

আমদানিতব্য পণ্যের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা	পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস
পণ্যের জেনেরিক, বাণিজ্যিক এবং প্রচলিত নাম:	ব্র্যান্ড/মডেল নম্বর:
দাবীকৃত উৎসদেশ:	
প্রাসঙ্গিক দেশসমূহে উক্ত পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): (নোট: জায়গা সংকুলান না হইলে পৃথক শীটে উল্লেখ করুন)	
যে কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে বিবেচ্য পণ্য আমদানি করা হইবে, উহার নাম (যদি জানা থাকে):	

লিয়েন ব্যাংকের নাম, ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র এবং প্রোফরমা ইনভয়েস বা ক্রয় আদেশ নাম্বার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

সেকশন ৫ : ম্যাটেরিয়াল/ইনপুট

উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল ম্যাটেরিয়াল/ইনপুট এর বিবরণ দিন:
(নোট: জায়গা সংকুলান না হইলে পৃথক শীটে উল্লেখ করুন)

বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল এর বিবরণ	বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল এর মূল্য অনুপাত/ রেশিও	বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল এর এইচ,এস শ্রেণিবিন্যাস	বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল এর উৎসদেশ

সেকশন ৬ : আপনি কি প্রাসঙ্গিক সকল দলিলাদি এই আবেদনের সহিত অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন?

☐ হ্যাঁ ☐ না

এই বিষয়ে অগ্রিম রুলিং ইউনিট হইতে পূর্বে রুলিং পাইয়াছেন কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হইলে, রুলিং নাম্বার উল্লেখ করুন:

সেকশন ৭ : ফি পরিশোধ

অনুগ্রহপূর্বক পরিশোধের মাধ্যম উল্লেখ করুন:

☐ ডিমান্ড ড্রাফট ☐ পে অর্ডার

সেকশন ৮ : মৌখিক বক্তব্য প্রদানে ইচ্ছুক কিনা

☐ হ্যাঁ ☐ না

সেকশন ৯ : বাণিজ্য গোপনীয়তা অথবা গোপনীয় বাণিজ্যিক বা আর্থিক তথ্য গোপন রাখিতে চাহেন কিনা

☐ হ্যাঁ ☐ না

(নোট: কী তথ্য গোপন রাখিতে চাহেন, তা পৃথক শীটে উল্লেখ করুন)

সেকশন ১০ : ঘোষণা

(২) এতদবিষয়ে আমার কর্তৃক আদালতে কোন মামলা দায়ের করা হয় নাই।
(২) আমি এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে, এই ফরমে যে তথ্য প্রদান করা হইয়াছে তাহা সত্য এবং সঠিক।

নাম :	স্বাক্ষর:	তারিখ:

'ফরম' পূরণের নির্দেশিকা:

১। ফরমের সকল ঘর পূরণ করিতে হইবে। কোন ঘর প্রযোজ্য না হইলে "প্রযোজ্য নয়" লিখিতে হইবে।
২। **সেকশন ৪:** আমদানিতব্য পণ্যের পর্যাপ্ত বর্ণনা (description) এর মধ্যে পরিমাণ, প্যাকেজ, ব্র্যান্ড (যদি থাকে), সরবরাহকারী এবং প্রস্তাবিত অরিজিন বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভূক্ত থাকিবে।
৩। **সেকশন ৬:** আবেদনের জন্য প্রাসঙ্গিক এমন সকল দলিলাদি এই আবেদনের সহিত সংযুক্তি হিসাবে দাখিল হওয়া একান্ত আবশ্যক।
৪। **সেকশন ১০**: আবেদনকারীকে অবশ্যই ''ফরম'' স্বাক্ষর করিতে হইবে।

সংযুক্তি:

(১) আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/জন্মসনদের অনুলিপি (ব্যক্তির ক্ষেত্রে)।
(২) মনোনীত কোন ব্যক্তি কর্তৃক আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে এতদসংশ্লিষ্ট ক্ষমতা অর্পণপত্র।
(৩) ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র এবং প্রোফরমা ইনভয়েস বা ক্রয় আদেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(৪) পণ্যের তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর ('substantial transformation') এর সপক্ষে প্রমাণপত্র এবং যেই ক্ষেত্রে পণ্য সম্পূর্ণরূপে দেশে প্রস্তুতকৃত/উৎপাদিত (wholly obtained/ wholly manufactured) মর্মে দাবি করা হইতেছে সেই ক্ষেত্রে উহার প্রমাণপত্র ইত্যাদি।

(৫) আমদানিতব্য পণ্যের অরিজিন বা উৎসদেশ নিরূপণে সহায়ক অন্য কোন তথ্য বা দলিল।

বি:দ্র:

(১) পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত ''ফরম'' সভাপতি, অগ্রিম রুলিং ইউনিট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-বরাবর দাখিল করিতে হইবে।

(২) সংযুক্তেয় দলিলাদি A4 সাইজের কাগজে দাখিল করিতে হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
চেয়ারম্যান।

Session-11
Trade Facilitation & Customs Modernization
Advance Ruling/Authorized Economic Operator

Annexure-T
Authorized Economic Operator (Recognition and Administration) Rules-2024

(SRO no-217-Law/2024/67/Customs Dt: 04.06.2024

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ৬, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৪ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২১৭-আইন/২০২৪/৬৭/কাস্টমস।—সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, ধারা ৯৭ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— (১) এই বিধিমালা অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) কাস্টমস আইন, ২০২৩ কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিধিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন বিধায়, ইহা ৬ জুন, ২০২৪ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO)" অর্থ বিধি ৮ এর অধীন স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত কোনো অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর;

(খ) "আইন" অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন);

(গ) "কমিটি" অর্থ বিধি ৪ এ উল্লিখিত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি;

(ঘ) "কাস্টমস কর্মকর্তা" অর্থ আইনের ধারা ৪ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা;

মূল্য : টাকা ৮০.০০

(ঙ) "তদারককারী সংস্থা" অর্থ অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার, তবে আইনের অধীন কাস্টমসের অন্যান্য দপ্তর স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট স্বীয় এখতিয়ারাধীন কার্যের ক্ষেত্রে তদারককারী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার কোনো ফরম;

(ছ) "বোর্ড" অর্থ National Board of Revenue Order, 1972 (President's Order No. 76 of 1972) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(জ) "লজিস্টিকস অপারেটর" অর্থ লজিস্টিকস সেবাপ্রদানকারী, যেমন— কাস্টমস এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট, এয়ারলাইনস, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার, কাস্টোডিয়ান বা টার্মিনাল অপারেটর, কুরিয়ার সেবা প্রদানকারী বা কাস্টমস সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত সমজাতীয় কোনো সেবাপ্রদানকারী;

(ঝ) "সহযোগী প্রতিষ্ঠান" অর্থ—

(১) একক মালিকানা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উহার মালিকের অন্য কোনো একক মালিকানাধীন বা অংশীদারি প্রতিষ্ঠান; উক্ত একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মালিক চেয়ারম্যান বা পরিচালক হিসাবে রহিয়াছেন এইরূপ কোনো কোম্পানিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; অথবা

(২) অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উহার কোনো অংশীদারের অন্য কোনো একক মালিকানাধীন বা অংশীদারি প্রতিষ্ঠান; উক্ত অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের কোনো অংশীদার যদি কোনো কোম্পানির চেয়ারম্যান বা পরিচালক হিসাবে দায়িত্বরত থাকেন তাহা হইলে সেই কোম্পানিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; অথবা

(৩) কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার চেয়ারম্যান বা পরিচালকের অপর কোনো একক মালিকানাধীন বা অংশীদারি প্রতিষ্ঠান; উক্ত কোম্পানির চেয়ারম্যান বা পরিচালক অপর কোনো কোম্পানির চেয়ারম্যান বা পরিচালক হিসাবে দায়িত্বরত থাকিলে সেইরূপ কোনো কোম্পানিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঞ) "সাময়িক সনদ" অর্থ কমিটির বিবেচনায় বিশেষ কোনো শর্ত প্রতিপালনের জন্য সময় নির্ধারণ করিয়া প্রদত্ত সনদ;

(ট) "সেন্টার" অর্থ বিধি ৩ এ উল্লিখিত অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর সেন্টার; এবং

(ঠ) "স্বীকৃতি সনদ" অর্থ বিধি ৮ এর অধীন ইস্যুকৃত কোনো স্বীকৃতি সনদ।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, ক্ষেত্রমত, আইনে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার গঠন।**—(১) বোর্ড প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাস্টমস কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার গঠন করিবে এবং উহাদের মধ্য হইতে কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে মহাপরিচালক হিসাবে মনোনীত করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সেন্টার এর কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন গ্রহণ;

(খ) প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই ও প্রক্রিয়াকরণ;

(গ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতি প্রদান বা আবেদন প্রত্যাখান বা শর্ত সাপেক্ষে সাময়িক সনদ প্রদান বা প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত বা প্রয়োজনীয় কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন, প্রভৃতি করিবার সিদ্ধান্ত প্রদানের সুপারিশ সংবলিত প্রস্তাব কমিটির নিকট উপস্থাপন;

(ঘ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের, সময়ে সময়ে, প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা ও তদারকিকরণ;

(ঙ) নিরীক্ষা, তদারকি ও অন্যান্য তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ধাপ উন্নীতকরণ অথবা অবনমনের লক্ষ্যে প্রস্তাব কমিটির নিকট উপস্থাপন;

(চ) নিরীক্ষা, তদারকি ও অন্যান্য তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সাময়িক স্থগিতকরণের সিদ্ধান্ত প্রদান এবং উক্ত স্বীকৃতি বাতিলের জন্য কমিটির নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন;

(ছ) অন্যান্য দেশের সাথে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংক্রান্ত পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি [Mutual Recognition Agreement (MRA)] সম্পাদন সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনে বোর্ডকে সহায়তাকরণ;

(জ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান এবং নীতি কৌশল প্রণয়নে বোর্ডকে সহায়তা প্রদান;

(ঝ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কাস্টমস প্রক্রিয়া সহজীকরণ, যথাযথ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টমস দপ্তর, অন্যান্য দপ্তর, সংস্থা, সংগঠন এবং অংশীজনদের সহিত প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধন;

(ঞ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংক্রান্ত বিষয়ে কাস্টমস কর্মকর্তা ও অংশীজনদের জন্য মাঠপর্যায়, আঞ্চলিক পর্যায় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ এবং অন্য কোনো দপ্তর বা সংস্থা বা বেসরকারি কোনো সংস্থা কর্তৃক এতৎসংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগে সহায়তা প্রদান;

(ট) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটি বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ;

(ঠ) অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন; এবং

(ড) বোর্ড কর্তৃক এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে অর্পিত অন্য কোনো দায়িত্ব পালন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সেন্টার গঠন হইবার পূর্ব পর্যন্ত কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট কর্তৃক উক্ত সেন্টারের কার্যক্রম সম্পাদন করা যাইবে এবং কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট এর কমিশনার ও অন্যান্য কর্মকর্তা সেন্টার এর যথাক্রমে মহাপরিচালক ও অন্যান্য সমপর্যায়ের কর্মকর্তার যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সেন্টার গঠন হইবার পর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংক্রান্ত কার্যাবলি উক্ত সেন্টার কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

(৪) প্রত্যেক কাস্টমস স্টেশনে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংক্রান্ত কার্যাবলির সুষ্ঠু সম্পাদন, সেন্টারের সহিত যোগাযোগ ও সমন্বয় এবং স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের যথাযথ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার অব কাস্টমস একটি করিয়া অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর টিম গঠন করিবে এবং উক্ত টিম হইতে একজন কর্মকর্তাকে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয়ের নিমিত্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসাবে মনোনীত করিবে।

৪। **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) কমিটি।**—(১) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংক্রান্ত কার্যাবলির সুষ্ঠু নির্বাহের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে, যথা:—

(ক) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মহাপরিচালক, সেন্টার;

(গ) কমিশনার, কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট কর্তৃক মনোনীত উহার একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা পরিচালক বা যুগ্মপরিচালক;

(ঘ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংশ্লিষ্ট বোর্ডের প্রথম সচিব;

(ঙ) মহাপরিচালক, সেন্টার কর্তৃক মনোনীত উহার একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা পরিচালক বা যুগ্মপরিচালক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(চ) কমিশনার, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট কর্তৃক মনোনীত উহার একজন অতিরিক্ত কমিশনার বা যুগ্মকমিশনার;

(ছ) মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত উহার একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা যুগ্মপরিচালক;

(জ) মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মনোনীত উহার কাস্টমস সংক্রান্ত অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা পরিচালক বা যুগ্মপরিচালক; এবং

(ঝ) মহাপরিচালক, সেন্টার কর্তৃক মনোনীত উহার একজন উপপরিচালক বা সহকারী পরিচালক।

(২) কমিটির কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুবিধার্থে কমিটি, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ, যেমন—World Customs Organization (WCO) কর্তৃক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর বিষয়ে স্বীকৃত কোনো বিশেষজ্ঞ বা Accredited Expert, কোনো কর্মকর্তাকে কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) কমিটির সভাপতি সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন এবং সভা আহ্বান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংক্রান্ত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে সভাপতি প্রত্যেক মাসে অন্যূন একটি করিয়া সভা আহ্বান করিবেন।

(৪) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) সেন্টার হইতে প্রাপ্ত সুপারিশ পর্যালোচনান্তে গোয়েন্দা তথ্য ও ঝুঁকি বিবেচনাপূর্বক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি প্রদান অথবা আবেদন প্রত্যাখান অথবা শর্ত সাপেক্ষে সাময়িক সনদ প্রদান, অথবা প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত অথবা প্রয়োজনীয় কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন করিবার সিদ্ধান্ত প্রদান;

(খ) সেন্টার হইতে প্রাপ্ত সুপারিশ পর্যালোচনান্তে গোয়েন্দা তথ্য ও ঝুঁকি বিবেচনাপূর্বক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ধাপ উন্নীতকরণ অথবা অবনমনের সিদ্ধান্ত প্রদান;

(গ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ বাতিলের বিষয়ে প্রাপ্ত সুপারিশ পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান;

(ঘ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনাকরণ এবং এতৎসংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধানের পরিবর্তনের বিষয়ে বোর্ড বরাবর সুপারিশ প্রদান; এবং

(চ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ।

৫। **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে আবেদনের যোগ্যতা।**—(১) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য আবেদনের সাধারণ শর্তাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে কাস্টমস সংক্রান্ত, তথা আমদানি বা রপ্তানি পণ্য খালাস প্রক্রিয়ার সহিত সরাসরি সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (যেমন—রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, লজিস্টিকস অপারেটর, প্রভৃতি) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে;

(খ) কাস্টমস সংক্রান্ত তথা পণ্য খালাস প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নহে এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (যেমন—ব্যাংক, বিমা কোম্পানি, পরামর্শদাতা অথবা সমজাতীয় কেহ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির জন্য বিবেচনা যোগ্য হইবে না;

(গ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের সুবিধা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে যথার্থতা বিবেচনা করিয়া কেবল ঐ আবেদনকারী বা সুনির্দিষ্ট ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্যই প্রযোজ্য হইবে; উহা আবেদনকারীর অন্য কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হইবে না;

(ঘ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের কেবল কোনো একটি বিভাগ, শাখা বা উপশাখাকে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ প্রদান করা হইবে না; প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম এবং সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানকেই অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির সকল শর্তাদি পরিপালন করিতে হইবে;

(ঙ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদের জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে, আবেদনকারীকে যে সকল প্রমাণক উপস্থাপন করিতে হইবে তাহার মধ্যে নিম্নবর্ণিত প্রমাণক উল্লেখযোগ্য, যথা:—

(১) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের কপি;

(২) মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন এবং আয়কর নিবন্ধন সনদের কপি;

(৩) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন) এর আওতায় কোম্পানি হইলে বা Partnership Act, 1932 (Act No. IX of 1932) এর আওতায় অংশিদারি প্রতিষ্ঠান হইলে বা Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) এর আওতায় সমিতি হইলে যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধক (RJSC) কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন সনদের কপি;

(৪) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর আমদানি বা রপ্তানি পণ্য লোডিং, আনলোডিং, সংরক্ষণ ও সরবরাহ স্থলের বিবরণসহ ব্যবসায় পরিচালনার স্থান বা স্থাপনার বিশদ বিবরণ ও ব্লু-প্রিন্ট এর কপি;

(৫) ব্যবসা পরিচালনা-সংক্রান্ত সকল ব্যাংক হিসাব নম্বর ও উক্ত হিসাবসমূহের বিগত ৩ (তিন) বৎসরের ব্যাংক হিসাব-বিবরণী;

(৬) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কমিশনারেট বা দপ্তর/কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট/কাস্টম হাউস বা কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট কর্তৃক সম্পন্নকৃত হালনাগাদ নিরীক্ষার প্রতিবেদন এর কপি; এবং

(৭) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যেমন—যৌথ মূলধনী কোম্পানি, স্বীকৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম, প্রভৃতি কর্তৃক সম্পাদিত হালনাগাদ বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন এর কপি;

(চ) আবেদনকারীকে ধারাবাহিকভাবে অন্যূন ৪ (চার) বৎসর বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে;

(ছ) আবেদনকারীকে আবেদনের পূর্বেই কাস্টমস এবং মূল্য সংযোজন কর সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় নিরঙ্কুশ বকেয়া, যদি থাকে, রাজস্ব পরিশোধ করিতে হইবে;

(জ) আবেদনকারী কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী নিবন্ধিত হইলে স্বীকৃতি সনদের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে উহার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ অন্যূন ১০ (দশ) কোটি টাকা হইতে হইবে, অথবা বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ আবেদনের তারিখের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসর অব্যাহতভাবে অন্যূন ১০ (দশ) কোটি টাকা হইতে হইবে, তবে কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ অন্যূন ১০ (দশ) কোটি টাকা এবং বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ আবেদনের তারিখের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসর অব্যাহতভাবে অন্যূন ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ২৫ নং আইন) এর আওতায় সংজ্ঞায়িত অতি ক্ষুদ্র বা মাইক্রো শিল্প বা কুটির শিল্প বা ক্ষুদ্র শিল্প বা হস্ত ও কারুশিল্প এর ক্ষেত্রে মূলধন ও টার্নওভারের উপর্যুক্ত শর্তাদির পরিবর্তে উক্ত আইনের আওতায় যেধরনের শিল্প হিসাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত তাহার প্রমাণক দলিলাদি উপস্থাপন করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী লজিস্টিকস অপারেটর হিসাবে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির আবেদন করিলে সেইক্ষেত্রে মূলধন ও টার্নওভারের উপর্যুক্ত শর্তাদি প্রযোজ্য হইবে না এবং উক্ত ক্ষেত্রে যে ধরনের লজিস্টিকস সেবা প্রদানের জন্য যেই ধরনের লাইসেন্স প্রয়োজন সেই ধরনের লজিস্টিকস অপারেটর হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য সেই ধরনের লাইসেন্স এর হালনাগাদ কপি এবং পূববর্তী ৩ (তিন) বৎসরে বাৎসরিক গড়ে অন্যূন ৫০০ (পাঁচশত)-টি করিয়া আমদানি বা রপ্তানি বা ট্রানজিট পণ্যচালান হ্যান্ডলিং এর অভিজ্ঞতার প্রমাণক দাখিল করিতে হইবে;

(ঝ) আবেদনকারী উৎপাদক ব্যতীত কেবল আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক হইলে আবেদনের তারিখের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসর সময়ে গড়ে বাৎসরিক আমদানির অথবা রপ্তানির পরিমাণ অন্যূন ১০ (দশ) কোটি টাকা হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ২৫ নং আইন) এর আওতায় সংজ্ঞায়িত অতি ক্ষুদ্র বা মাইক্রো শিল্প বা কুটির শিল্প বা ক্ষুদ্র শিল্প বা হস্ত ও কারুশিল্প এর ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত আমদানি বা রপ্তানির পরিমাণের শর্ত প্রযোজ্য হইবে না; তাহাদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসরে বাৎসরিক গড়ে ২০ (বিশ)-টি করিয়া পণ্যচালান আমদানি বা রপ্তানি করিবার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে;

(ঞ) আবেদনকারীর ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তথ্য (যেমন— পণ্য আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য) এবং হিসাব ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারীর ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তথ্য এবং হিসাব যাচাই ও তদারকির জন্য চাহিদা মোতাবেক ইলেকট্রনিক সিস্টেমে প্রয়োজনীয় প্রবেশাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে; এবং

(ট) Self Assessment Questionnaire (SAQ) (**তফসিল-১**)-এ বর্ণিত অন্য কোনো যোগ্যতা।

(২) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে আইনগত পরিপালনযোগ্যতার শর্তাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) আবেদনকারীকে আবেদন দাখিলের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসর ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কাস্টমস এবং মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় শুল্ক-কর ফাঁকির প্রমাণিত অপরাধমুক্ত থাকিতে হইবে;

(খ) আবেদনের তারিখ হইতে বিগত ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অসত্য ঘোষণা, জাল-জালিয়াতি, চোরাচালান, কর্তনকৃত মূসক সরকারি কোষাগারে জমাদান না করা, প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে কোনো কারণ দর্শানো নোটিশ থাকিলে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতির আবেদনের জন্য বিবেচনাযোগ্য হইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা ন্যায় নির্ণয়ণ বা বিচারিক প্রক্রিয়ায় কাস্টমস/মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ অথবা আপিল কর্তৃপক্ষ বা আপিলাত ট্রাইব্যুনাল বা আদালত কর্তৃক যদি নির্দোষ প্রমাণিত হয় তাহা হইলে তিনি অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতির আবেদনের জন্য বিবেচনাযোগ্য হইবেন;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে আবেদনের তারিখ হইতে বিগত ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কাস্টমস এবং মূসক সংক্রান্ত কোনো মামলায় (আদালতে বিচারাধীন মামলা ব্যতীত) জরিমানার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট মামলায় জড়িত মোট পণ্য বা সেবা মূল্যের ১% (এক শতাংশ) এর অধিক হইবে না;

(ঘ) কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিগত ৩ (তিন) বৎসরে শুল্ক ও কর বা অন্যান্য কর ফাঁকি সংশ্লিষ্ট কোনো মামলায় দণ্ডিত হইলে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতির আবেদনের জন্য বিবেচনাযোগ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি প্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান যাহার প্রমাণিত অপরাধের কারণে পূর্বের স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল করা হইয়াছে উহার কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠান অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতির আবেদনের জন্য বিবেচনাযোগ্য হইবে না;

(ঙ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতির জন্য আবেদনকারীর নিম্নবর্ণিত নিজস্ব প্রতিরক্ষণমূলক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে, যথা:—

(১) কোনো অনিয়ম বা ত্রুটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থায় শনাক্তকরণ এবং তাহা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে অবহিতকরণ;

(২) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থায় অনিয়ম বা ত্রুটি উদঘাটন বা শনাক্ত হওয়া মাত্রই উহার বিষয়ে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ; এবং

(৩) কোনো ত্রুটি শনাক্ত হইলে উহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটে অথবা যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহা হইলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার করিবার ব্যবস্থাগ্রহণ:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ব্যবস্থা না থাকা আবেদনকারীর আবেদনের ক্ষেত্রে অযোগ্যতা মর্মে বিবেচ্য হইবে।

(৩) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে হিসাব-সংক্রান্ত, প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট দলিলাদির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিপালনযোগ্যতার শর্তাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) নিরীক্ষাভিত্তিক কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) এবং International Financial Reporting Standard (IFRS) এর মানদণ্ডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসাব-পদ্ধতি রাখিতে হইবে;

(খ) ব্যবসায়ের ব্যাপ্তি ও প্রকৃতি এবং পণ্য ব্যবস্থাপনা যথাযথ রাখিবার স্বার্থে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো এবং অনিয়ম উদঘাটনে সক্ষম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা থাকিবে;

(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আমদানি-রপ্তানির সহিত সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স এবং অনুমতি (Permit) ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সন্তোষজনক কার্যপ্রণালী (SOP) থাকিবে;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের দলিলাদি ও রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য সন্তোষজনক পদ্ধতি থাকিতে হইবে এবং উক্ত রেকর্ড ও দলিলাদি যাহাতে আইনে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে হারাইয়া না যায় সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা থাকিবে;

(ঙ) নিয়ন্ত্রণ পরিপালনে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হইলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের সচেতনতা থাকিতে হইবে এবং যথাযথ কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ অবহিত করিবার ব্যবস্থা থাকিবে;

(চ) কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের পূর্বে প্রদত্ত ঘোষণার যথার্থতা যাচাই করিবার জন্য যথোপযুক্ত পদ্ধতি থাকিতে হইবে;

(ছ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যের নিরাপত্তা এবং কম্পিউটার সিস্টেমে অনধিকার প্রবেশ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রযুক্তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকিতে হইবে; এবং

(জ) ব্যাংক হিসাব বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়্যাল সার্ভিসেস (MFS) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মোট আর্থিক লেনদেনের অন্যূন ৭০% (সত্তর শতাংশ) করিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৪) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছলতা সংক্রান্ত পরিপালনযোগ্যতার শর্তাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) আবেদনকারীর আবেদন দাখিলের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসর অব্যাহতভাবে আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকিতে হইবে; অস্বচ্ছল বা ব্যবসায় অবসায়নের আদেশপ্রাপ্ত বা দেউলিয়া ঘোষিত কেহ অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না;

(খ) দফা (ক) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, আবেদনকারীকে আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়ে ব্যাংক এবং আর্থিক নিরীক্ষক ফার্ম কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদ আবেদন দাখিলের সময় উপস্থাপন করিতে হইবে; এবং

(গ) আবেদনকারীকে আবেদন দাখিলের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসর অব্যাহতভাবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কোনো পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হন নাই মর্মে নিজস্ব হলফনামা দাখিল করিতে হইবে।

(৫) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিপালনযোগ্যতার শর্তাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) **প্রক্রিয়াগত নিরাপত্তা**—আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য আবেদনকারীর অবশ্যই যথাযথ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রক্রিয়াগত নিরাপত্তা নিশ্চিতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যাহা নিম্নরূপ, যথা:—

(১) আবেদনকারীর পণ্য ও উহা বহনকারী যানবাহন রাখা, পণ্য লোডিং-আনলোডিং এবং পরিবহনকালে কী পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে তাহার বিস্তারিত বর্ণনাসহ নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল থাকিতে হইবে;

(২) কার্গো ও যানবাহনে ব্যবহারযোগ্য ইলেকট্রনিক সিল কীভাবে লাগানো হইবে এবং উক্ত সিল কীভাবে ব্যবস্থিত হইবে তাহাও প্রস্তুতকৃত কার্যপদ্ধতি ম্যানুয়ালে অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে;

(৩) আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে পণ্য পরিবহন, হ্যান্ডলিং এবং স্টোরেজের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত অখন্ডতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(৪) পণ্যচালানের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল দলিলাদির বৈধতা, পূর্ণাঙ্গতা, যথার্থতা এবং অসত্য তথ্য পরিবেশন বা তথ্য বেহাত হওয়ার ঝুঁকির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসহ ডকুমেন্টস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকিতে হইবে;

(৫) ব্যবসায়িক অংশীজনদের নিকট হইতে নির্ভুল তথ্য ও দলিলাদি প্রাপ্তি এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার আলোকে উক্ত দলিলাদির বিষয়ে চাহিবামাত্র বা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(৬) আমদানি বা রপ্তানি বা ট্রানজিট ম্যানিফেস্ট এর তথ্যের সহিত আমদানি বা রপ্তানি বা ট্রানজিট কার্গো রিকনসাইল এর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(৭) আমদানি বা রপ্তানি বা ব্যবসায় সংক্রান্ত দলিলাদিতে পণ্যের ওজন, লেবেল, মার্কস, সংখ্যা, আর্ট নম্বর, পার্ট নম্বর সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(৮) ক্রয়/সরবরাহ আদেশের সহিত আমদানি বা রপ্তানি বা ট্রানজিট কার্গো ভেরিফিকেশন করিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(৯) কার্গো প্রাপ্তি বা রিলিজের পূর্বে পণ্যচালান পরিবহনের সহিত সংশ্লিষ্ট চালক ও যানবাহন চিহ্নিতকরণ ও তথ্যপ্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকিতে হইবে; এবং

(১০) পণ্যচালানে কম প্রাপ্তি, অতিরিক্ত প্রাপ্তি এবং অন্যান্য অসঙ্গতি বা অনিয়ম চিহ্নিতকরণ ও উহা প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(খ) **প্রাঙ্গনের নিরাপত্তা**—আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে পণ্যচালানের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা নিশ্চিতে পণ্যচালান রাখিবার স্থান ও ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনার স্থানের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে, যথা:—

(১) ভবনে অননুমোদিত ব্যক্তি বা যানবাহনের প্রবেশের কোনোরূপ সুযোগ রাখা যাইবে না;

(২) সকল প্রবেশদ্বার, সীমানা প্রাচীর এবং জানালা লক করিবার ব্যবস্থা বা অননুমোদিত প্রবেশরোধে অ্যাকসেস কন্ট্রোল সিস্টেম এবং উক্ত সিস্টেম তদারকির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(৩) কেবল অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক লক করিবার ও উহা খোলার চাবি রাখিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে; অননুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক লক করার বা লক খোলার সুযোগ রাখা যাইবে না;

(৪) প্রবেশ ও প্রস্থানদ্বার, কার্গো হ্যান্ডলিং ও গুদাম এলাকা, সীমানা প্রাচীর এবং পার্কিং এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা;

(৫) পণ্যচালানবাহী যানবাহন বা অনুমোদিত ব্যক্তির প্রবেশ ও প্রস্থান গেইটে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তারক্ষী বা অটোমেটেড সিস্টেমসহ উহা তদারকির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকিতে হইবে; সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশের পূর্বে কেবল অনুমোদিত স্থানে পণ্যবাহী যানবাহন পার্কিং করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুরোধে উক্ত যানবাহনের নিবন্ধন নম্বর সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে;

(৬) যথাযথ পরিচয় যাচাইয়ান্তে কেবল অনুমোদিত ব্যক্তি, যানবাহন এবং পণ্য প্রবেশ বা প্রস্থান করিতে পারিবে এইরূপ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে;

(৭) কোন স্তরের ব্যক্তি কর্তৃক কোন ধরনের ডকুমেন্টস ব্যবস্থিত হইবে এবং পণ্যাগারে কে কে প্রবেশ করিতে পারিবে তাহা সুনির্দিষ্ট থাকিতে হইবে;

(৮) প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(৯) সংরক্ষিত এলাকাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত রাখিতে হইবে;

(১০) ভবনের কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা যথাযথ রহিয়াছে কি না তাহা যাচাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরিদর্শনের নিজস্ব ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(১১) কার্গো হ্যান্ডলিং স্থল এবং পণ্যাগার এর চারিদিকে প্রয়োজনীয় দেয়াল থাকিতে হইবে; এবং

(১২) স্থানীয়, আমদানিকৃত, উচ্চমূল্য এবং বিপজ্জনক পণ্য আলাদা রাখিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(গ) **কার্গো নিরাপত্তা**—আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে পণ্যচালানের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা নিশ্চিতে পণ্যচালান হ্যান্ডলিং, যথাযথ সংরক্ষণ এবং টেম্পারিং রোধকল্পে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে, যথা:—

(১) কেবল যথাযথভাবে চিহ্নিত এবং অনুমোদিত ব্যক্তিই কার্গো হ্যান্ডলিং করিতে পারিবে;

(২) কার্গোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নিরাপদ স্থানে রাখা এবং উহা তদারকির টেকসই ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(৩) কার্গোতে ইলেকট্রনিক সিল [Electronic Cargo Tracking System (ECTS)] ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ মানদণ্ড বজায় রাখিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(৪) কার্গোতে ইলেকট্রনিক সিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ম্যানুয়াল অনুসারে কেবল অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(৫) কার্গোতে ইলেকট্রনিক সিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেবল অনুমোদিত ব্যক্তির নিকটই সিল হস্তান্তর করা যাইবে;

(৬) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কন্টেইনারের ৭ (সাত)-টি ইন্সপেকশন প্রক্রিয়া সামনের দেয়াল, বামের দেয়াল, ডানের দেয়াল, পাটাতন, ছাদ, দরজার ভেতর ও বাইরের পার্শ্ব, বাহিরের দেয়াল ও কন্টেইনারের তলার দিক যাচাই করিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(৭) অননুমোদিত কোনো প্রবেশ বা টেম্পারিং এর কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় নিজস্ব নির্দেশনা থাকিতে হইবে;

(৮) ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টস বা ক্রয়/বিক্রয় আদেশ বা কাস্টমস ঘোষণা অনুসারে পণ্য সাজাইয়া রাখিতে হইবে যাহাতে উহা প্রয়োজনে ওজন বা গননা করা যায়; এবং

(৯) কোনো অসঙ্গতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে তাহা প্রতিরোধের জন্য নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(ঘ) **যানবাহনের নিরাপত্তা**—আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে পণ্যচালানের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা নিশ্চিতে পণ্যবাহী যানবাহনের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে, যথা:—

(১) আবেদনকারী কর্তৃক পণ্যবাহী যানবাহনসমূহের সম্ভাব্য সকল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(২) পণ্যচালান পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অপারেটরদের নিজ তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় সকল সময়ে পণ্যবাহী যানবাহনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে আবেদনকারী কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন;

(৩) নিরাপত্তার জন্য সন্দেহজনক বা প্রকৃত কোনো ঘটনা সংঘটিত হইলে তাহা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপত্তা বিভাগকে অবহিত করা, সেইগুলোর রেকর্ড সংরক্ষণ এবং তাহা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি উপস্থাপনের ব্যবস্থা রাখা;

(৪) পণ্যবাহী যানবাহনের সম্ভাব্য গুপ্ত স্থান যেইখানে অবৈধ পণ্য লুকাইয়া রাখা হইতে পারে সেই স্থানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা;

(৫) প্রয়োজনীয় ট্র্যাকিং ও তদারকির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অঙ্গন হইতে আমদানি/রপ্তানির পয়েন্ট এবং আমদানি/রপ্তানির পয়েন্ট হইতে প্রতিষ্ঠানের অঙ্গন পর্যন্ত পণ্যবাহী যানবাহনের নিরাপত্তা ঝুঁকিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা রাখা;

(৬) পণ্যবাহী যানবাহন যথাযথ গমনাগমন রুট ব্যবহার করিতেছে কি না তাহা দৈবচয়নভিত্তিতে পরীক্ষা এবং লোডিং পয়েন্ট হইতে গন্তব্য পর্যন্ত সম্ভাব্য সময় যাচাই করিবার ব্যবস্থা রাখা;

(৭) আবহাওয়া, যানজট বা অন্য কোনো অপরিহার্য কারণে গমনাগমনের রুট পরিবর্তন করিতে হইলে চালক কর্তৃক তাহা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবহিত করা এবং তাহার তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা; এবং

(৮) ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্যভিত্তিক, নির্দিষ্ট সময়ান্তে দৈবচয়নভিত্তিতে পণ্যবাহী যানবাহনের লগবই, যানবাহনের ট্র্যাকিং, প্রভৃতি যথাযথভাবে পরিপালিত হইতেছে কি না তাহা তদারকি করিবার ব্যবস্থা রাখা;

(ঙ) **জনবল সংক্রান্ত নিরাপত্তা**—আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে পণ্যচালানের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রতিষ্ঠানের কর্মী নিয়োগ ও ঝুঁকিপূর্ণ পদে পদায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি থাকিতে হইবে, যথা:—

(১) প্রতিষ্ঠানে নূতন কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য সকল পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উক্ত কর্মী নিরপত্তা বিঘ্নকরণ বা কাস্টমস সংশ্লিষ্ট কোনো অপরাধ বা ফৌজদারি কোনো অপরাধে পূর্বে সম্পৃক্ত ছিলেন কি না তাহা যাচাই;

(২) নিরাপত্তা ঝুঁকি রহিয়াছে এইরূপ স্থানে কর্মরত কর্মীদের অতীত ইতিহাস নির্দিষ্ট সময়ান্তে নিয়মিত যাচাই;

(৩) প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মীদের যথাযথ পরিচয় সংরক্ষণ এবং কর্মকালে পরিচয়পত্র বহন ও প্রদর্শন;

(৪) অপরিচিত বা অবৈধ কোনো ব্যক্তির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মীদের ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র ব্যবহার এবং অতিথিদের প্রবেশের জন্য অতিথি রেজিস্টার ব্যবস্থা থাকা ও উহার যথাযথ পরিপালন নিশ্চিতকরণ; এবং

(৫) কোনো কর্মী প্রতিষ্ঠান হইতে কর্মত্যাগ করিলে বা নিয়োগ বাতিল হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিচয়পত্র বাতিলকরণ, প্রবেশাধিকার রহিতকরণ এবং এতৎসংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে তদারককারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন;

(চ) **নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ এবং ঝুঁকি সচেতনতা**—আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে পণ্যচালানের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ এবং ঝুঁকি সচেতনতা সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি থাকিতে হইবে, যথা:—

(১) সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিরাপত্তা ঝুঁকি সচেতনতা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;

(২) সংশ্লিষ্ট কর্মীর নিরাপত্তার ঝুঁকির বিষয়ে সচেতনতা;

(৩) পণ্যবাহী যানবাহন এর নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি সচেতনতা এবং অ্যাকসেস কন্ট্রোল বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা;

(৪) আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করিবে, যথা:—

(অ) প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নীতি;

(আ) প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সম্ভাব্য ঝুঁকি;

(ই) কার্গো নিরাপত্তা বিধান;

(ঈ) প্রতিষ্ঠানের অ্যাকসেস কন্ট্রোল ব্যবস্থা;

(উ) সন্দেহজনক কার্গো ও ব্যক্তিকে চিহ্নিতকরণ এবং রিপোর্টিং; এবং

(ঊ) পণ্যবাহী যানবাহন ব্যবস্থাপনা এবং কার্গো নিরাপত্তা বিধানের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যবস্থাপনা;

(৫) নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক উহা উপস্থাপন করিতে হইবে; এবং

(৬) প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কোনো দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা যেমন—বন্যা, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকান্ড, অতিমারি বা সমজাতীয় অন্য কোনো দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা কীভাবে মোকাবিলা করিতে হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে তদারককারী সংস্থার সহিত সমন্বয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা থাকিতে হইবে;

(ছ) **ব্যবসায়িক অংশীজন সংক্রান্ত নিরাপত্তা**—শ্রেণি-৩ ও শ্রেণি-২ এর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদনের শর্ত হিসাবে আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে পণ্যচালানের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা নিশ্চিতে বাণিজ্যিক অংশীদার যেমন— পণ্যের ক্রেতা বা বিক্রেতা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে, যথা:—

(১) ব্যবসায়িক অংশীজনের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সামর্থ্য এবং কোনো নিরাপত্তা ত্রুটি উদঘাটিত হইলে তাহা দূর করিবার সক্ষমতা থাকিতে হইবে;

(২) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যবসায়িক অংশীজনদের সহিত ব্যবসায় করিবার ক্ষেত্রে উক্ত অংশী অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের সনদ এর কপি নিজ সংগ্রহে রাখিতে হইবে;

(৩) নন-অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (Non-AEO) ব্যবসায়িক অংশীজনদের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা থাকিবে মর্মে উভয় পক্ষের এইরূপ অঙ্গীকার থাকিতে হইবে এবং উহার স্বপক্ষে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি উপস্থাপন করিতে হইবে, যথা:—

(অ) উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সংক্রান্ত দলিলাদি;

(আ) ব্যবসায়িক অংশীজন কর্তৃক পূরণকৃত Self Assessment Questionnaire (**তফসিল-১**) আবেদনকারী কর্তৃক দাখিল;

(ই) ব্যবসায়িক অংশীজন কর্তৃক ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা রাখা হয় মর্মে অংশীজনের লিখিত বিবৃতি; এবং

(ঈ) বিদেশি কোনো ব্যবসায়িক অংশীজনের ঐ দেশের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের বা সমজাতীয় কোনো অ্যাক্রেডিটেশন থাকিলে সেই সনদের কপি; এবং

(৪) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নির্ধারিত মানদণ্ড বজায় রাখিবার স্বার্থে আবেদনকারী কর্তৃক ব্যবসায়িক অংশীজনের ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া এবং সুবিধাদি নির্দিষ্ট সময়ান্তে নিয়মিত পর্যালোচনা করিতে হইবে।

(৬) লজিস্টিকস অপারেটর হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীর ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৫) এর বিধানসমূহ লজিস্টিকস অপারেটর এর কার্যাবলির সহিত সামঞ্জস্যতা বিবেচনায়, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, শিথিলযোগ্য হইবে।

৬। **আবেদন দাখিল ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি।**— (১) আবেদনকারীকে নিজস্ব প্যাডে **'ফরম-ক'** মোতাবেক মহাপরিচালক, সেন্টার বরাবরে ৩ (তিন) প্রস্থে আবেদন করিতে হইবে এবং উক্ত আবেদনের সফটকপি ই-মেইলযোগে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) বিধিমালার **তফসিল-১** অনুযায়ী Self Assessment Questionnaire (SAQ) এর উত্তর সংবলিত কপি;

(খ) দফা (ক)-তে উল্লিখিত SAQ-তে প্রদত্ত তথ্যের স্বপক্ষে সকল প্রকার দলিলাদি; এবং

(গ) **পরিশিষ্ট-১** অনুযায়ী ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ এফিডেভিট আকারে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) সেন্টার আবেদনসমূহ গ্রহণের একটি পৃথক রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে এবং আবেদন গ্রহণকালে রেজিস্টারে প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর ও তারিখ মোতাবেক **ফরম-খ** অনুসারে প্রতিটি আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার করিবে, তবে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত আবেদন রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করত একইভাবে রেজিস্টারে প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর ও তারিখ উল্লেখপূর্বক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতেও প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে।

(৪) সেন্টার কর্তৃক আবেদনটি প্রাথমিক যাচাই করিতে হইবে এবং প্রাপ্ত আবেদনটি প্রাথমিক যাচাইকালে অসম্পূর্ণ পাওয়া গেলে বা কোনো তথ্য উপাত্তের ঘাটতি থাকিলে আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে **ফরম-গ** মোতাবেক আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) প্রাথমিক যাচাইয়ে নিম্নবর্ণিত ঘাটতি বা অসম্পূর্ণতা উদঘাটিত হইলে এবং উহা আবেদনকারী কর্তৃক দূর করা না হইলে আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করা হইবে না, যথা:—

(ক) অসম্পূর্ণ আবেদন সম্পূর্ণ করিয়া পুনরায় দাখিল না করিলে;

(খ) যথাযথ আইনগত কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক আবেদন না করার ক্ষেত্রে আইনগত কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক আবেদন পুনরায় দাখিল না করিলে;

(গ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে দায়িত্বশীল ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান না করিবার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানপূর্বক আবেদন পুনরায় দাখিল না করিলে; এবং

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের পূর্বের অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (চ) ও (ছ)-তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো কারণে বাতিল হইলে উক্ত বাতিলের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর অতিক্রান্ত না হইলে।

(৬) প্রাথমিক যাচাইয়ে নিম্নবর্ণিত কারণের উদ্ভব হইলে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের আবেদন প্রাথমিকভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:—

(ক) আবেদনকারী অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের সনদ প্রাপ্তির জন্য বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) অনুসারে কাস্টমস প্রক্রিয়ার সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট নহে এইরূপ কেহ সনদ প্রাপ্তির আবেদন করিলে; এবং

(খ) আবেদনে অসম্পূর্ণতা বা ঘাটতি থাকিলে উহা সম্পূর্ণ করা বা ঘাটতি পূরণের জন্য অনুরোধ করার পরেও সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উক্ত অসম্পূর্ণতা দূর বা ঘাটতি পূরণ না করা হইলে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন কোনো আবেদন বাতিল করা হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদন বাতিলের কারণ লিখিতভাবে অথবা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে **ফরম-ঘ** মোতাবেক আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

৭। **আবেদন প্রক্রিয়াকরণ।**— (১) বিধি ৬ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির পর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলি মূল্যায়ন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলি মূল্যায়ন করিবার লক্ষ্যে মহাপরিচালক, সেন্টার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তার সমন্বয়ে এক বা একাধিক মূল্যায়নকারী টিম গঠন করিবে।

(৩) মহাপরিচালক, সেন্টার প্রতিটি আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপ-বিধি (২) এর আওতায় গঠিত কোনো মূল্যায়নকারী টিমকে দায়িত্ব প্রদান ও উক্ত টিম হইতে এক জন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগের নিমিত্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসাবে মনোনীত করিবেন এবং উক্ত টিম প্রতিটি আবেদন পৃথক নথিতে প্রক্রিয়াকরণ করিবে।

(৪) আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সেন্টার হইতে নিযুক্ত মূল্যায়নকারী টিম প্রতিটি আবেদন, দাখিলকৃত Self-Assessment Questionnaire (SAQ) ও উহার সহিত দাখিলকৃত দলিলাদি যাচাই-বাছাই করিবে এবং যাচাই-বাছাইকালে অতিরিক্ত কোনো তথ্য বা দলিলাদির প্রয়োজন হইলে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে উহা দাখিলের জন্য আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অনুরোধ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মহাপরিচালক, সেন্টার আবেদনকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সময়সীমা আরও ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন যাচিত তথ্য বা দলিলাদি আবেদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত সময়ের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে, অন্যথায় আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৩) এর আওতায় নিযুক্ত মূল্যায়নকারী টিম কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম এবং বোর্ড এর মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত অনলাইন সিস্টেম [Integrated VAT Automated System (IVAS)] এবং অন্যান্য অনলাইন সিস্টেম যাহাতে কাস্টমস কর্মকর্তাদের প্রবেশাধিকার রহিয়াছে উক্তরূপ সিস্টেম-এ রক্ষিত আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করিবে এবং আবেদনকারীর কাস্টমস, মূল্য সংযোজন কর এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের আওতায় কোনো অপরাধ সংঘটনের তথ্য, আমদানি বা রপ্তানি সংশ্লিষ্ট তথ্য, শুল্ক-কর বকেয়া, জরিমানা বা অর্থদণ্ড, দাবিনামা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদিও সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর আওতায় সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের অতিরিক্ত কোনো তথ্য বা দলিলাদির প্রয়োজন হইলে উক্ত মূল্যায়নকারী টিম প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট দপ্তর বা অন্য কোনো সরকারি দপ্তর, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান বরাবর লিখিত অনুরোধ প্রেরণ করিবে।

(৮) কোনো দপ্তর বা সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান উপ-বিধি (৭) এর আওতায় কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে উক্ত অনুরোধ প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে চাহিত তথ্য-উপাত্ত ও দলিলাদি মূল্যায়নকারী টিম বরাবর প্রেরণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অনিবার্য কারণে তথ্য-উপাত্ত প্রেরণে বিলম্ব হইলে বা যুক্তিসংগত কোনো কারণে তথ্য-উপাত্ত প্রদান সম্ভব না হইলে উক্ত দপ্তর কর্তৃক উহা লিখিতভাবে মূল্যায়নকারী টিমকে অবহিত করিতে হইবে।

(৯) মূল্যায়নকারী টিম সরকারি বিভিন্ন দপ্তর বা সংস্থার বাহিরেও কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ী সংগঠন বা গ্রহণযোগ্য কোনো ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস হইতেও অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(১০) সংগৃহীত তথ্য এবং আবেদনের সহিত দাখিলকৃত Self-Assessment Questionnaire (SAQ) এ উল্লিখিত তথ্য সরেজমিনে যাচাইয়ের লক্ষ্যে উপ-বিধি (৩) অনুসারে নিযুক্ত মূল্যায়নকারী টিম সরেজমিনে আবেদনকারীর অঙ্গনে গমনপূর্বক যাচাই করিবে।

(১১) মূল্যায়নকারী টিমের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা আবেদনকারী কর্তৃক মনোনীত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগপূর্বক উভয় পক্ষের জন্য সুবিধাজনক সময়ে সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াদি পরিদর্শন করিবেন এবং আবেদনকারী উক্ত সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক মূল্যায়নকারী টিমকে উহার যাচাই কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করিবে।

(১২) সরেজমিনে পরিদর্শনের ক্ষেত্রে মূল্যায়নকারী টিম প্রতিষ্ঠানের কাস্টমস সংক্রান্ত কার্যাবলির সহিত সংশ্লিষ্ট সকল অঙ্গান পরিদর্শন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানের একাধিক অঙ্গান থাকিলে এবং অঙ্গানগুলোতে একই পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা হইলে মূল্যায়নকারী টিম মহাপরিচালক, সেন্টারকে অবহিত করিয়া যেকোনো একটি অঙ্গান পরিদর্শন করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গানে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা হইলে সকল অঙ্গানই সরেজমিনে পরিদর্শন করিতে হইবে।

(১৩) মূল্যায়নকারী টিম সরেজমিনে পরিদর্শনকালে অন্যান্য বিষয়াদির সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করিবে, যথা:—

(ক) কাস্টমস সংক্রান্ত কার্যাবলির তথ্য;

(খ) পূর্বে কাস্টমস সংক্রান্ত কোনো ত্রুটি সংঘটিত হইয়া থাকিলে সেইক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাদি (যদি থাকে);

(গ) হিসাবরক্ষণ ও নিজস্ব লজিস্টিকস ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি;

(ঙ) কার্গো গমনাগমন চিত্র;

(চ) কাস্টমস এজেন্ট ব্যবহারের তথ্যাদি ;

(ছ) কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি নিরাপত্তা;

(জ) দলিলাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা;

(ঝ) আর্থিক স্বচ্ছলতা;

(ঞ) নিরাপত্তা মূল্যায়ন (যেমন— অঙ্গান, কার্গো, জনবল, প্রভৃতি);

(ট) লজিস্টিকস প্রক্রিয়া; এবং

(ঠ) পণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা।

(১৪) মূল্যায়নকারী টিমের সরেজমিনে পরিদর্শনকালে অনিবার্য ক্ষেত্র ব্যতীত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (যেমন—ট্রান্সপোর্ট, রেকর্ড সংরক্ষণ, নিরাপত্তা, প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ)-কে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

(১৫) মূল্যায়নকারী টিম এর সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাই এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দপ্তর হইতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করিয়া ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক, সেন্টার বরাবরে প্রতিবেদন দাখিল করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মহাপরিচালক, সেন্টার মূল্যায়নকারী টিমের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সময়সীমা আরও ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(১৬) মহাপরিচালক, সেন্টার আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের লিখিত আবেদন এবং উহার সহিত সংযুক্ত কাগজ ও দলিলাদি এবং মূল্যায়নকারী টিমের প্রতিবেদন মূল্যায়ন করিয়া অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি প্রদান বা আবেদন প্রত্যাখান বা শর্ত সাপেক্ষে স্বীকৃতি প্রদান বা সাময়িক সনদ প্রদান বা প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত বা প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন, প্রভৃতি করিবার সিদ্ধান্ত প্রদানের নিমিত্ত সুপারিশ সংবলিত প্রস্তাব ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(১৭) মহাপরিচালক, সেন্টার এর নিকট হইতে প্রাপ্ত সুপারিশ পর্যালোচনান্তে কমিটি গোয়েন্দা তথ্য ও ঝুঁকি বিবেচনাপূর্বক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি প্রদান অথবা আবেদন প্রত্যাখান অথবা শর্ত সাপেক্ষে বা সাময়িক স্বীকৃতি প্রদান, অথবা প্রতিষ্ঠানকে পুর্ণাঙ্গ তথ্য-উপাত্তসহ বা প্রয়োজনীয় কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন করিবার সিদ্ধান্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রদান করিয়া সেন্টারকে অবহিত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য প্রযোজ্য শর্ত পূরণে যদি কোনো ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় এবং উহা যদি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পূরণ করা সম্ভবপর হইবে মর্মে কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে কমিটি আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে উক্ত শর্ত উল্লেখপূর্বক পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের জন্য অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের সাময়িক স্বীকৃতি সনদ প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে।

৮। **স্বীকৃতি সনদ, ইত্যাদি।**—(১) কমিটি কর্তৃক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে অথবা অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের সাময়িক স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে মহাপরিচালক, সেন্টার আবেদনকারীর অনুকূলে **ফরম-ঙ** অনুযায়ী স্বীকৃতি সনদ অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ঘাটতি পূরণজনিত শর্তাদি উল্লেখপূর্বক **ফরম-চ** অনুসারে 'সাময়িক সনদ' ইস্যু করিবেন।

(২) কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখান করা হইলে মহাপরিচালক, সেন্টার কারণ উল্লেখপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে **ফরম-ছ** মোতাবেক অবহিত করিবেন।

(৩) এই বিধিমালার আওতায় সাময়িক সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঘাটতিজনিত শর্তাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূরণ হইবার বিষয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেন্টারকে অবহিত করিতে হইবে এবং সেন্টার কর্তৃক প্রয়োজনীয় যাচাইয়ান্তে যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উহার অনুকূলে চূড়ান্ত সনদ ইস্যু করিবে এবং কমিটিকে অবহিত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনিবার্য কোনো কারণে শর্ত সাপেক্ষে প্রদত্ত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের সাময়িক সনদের শর্তাদি পূরণ করা সম্ভব না হইলে মহাপরিচালক, সেন্টার উক্ত সময়সীমা আরও ২ (দুই) মাস বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৪) সাময়িক সনদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাদি নির্ধারিত সময়ে বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বর্ধিত সময়ের মধ্যে পূরণ করা সম্ভব না হইলে মহাপরিচালক, সেন্টার উক্ত সাময়িক সনদ বাতিলের সুপারিশ অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের সাময়িক সনদ বাতিলের কোনো সুপারিশ প্রাপ্ত হইলে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি সাময়িক সনদ বাতিল করিতে পারিবে।

(৬) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সনদ প্রদান বা বাতিল অথবা সাময়িক সনদ প্রদান বা বাতিলের বিষয়ে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটির সিদ্ধান্তে আবেদনকারী অথবা সেন্টার সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য বোর্ড এর চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত আবেদন করিতে পারিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্ত হইলে উক্ত আবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পুনর্বিবেচনা করিয়া চেয়ারম্যান যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

৯। **সনদের শ্রেণি ও মানোন্নয়ন।**—(১) বিধি ৮ অনুসারে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য নির্বাচিত কোনো আবেদনকারীকে প্রথমে শ্রেণি-১ এর স্বীকৃতি সনদ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শর্ত সাপেক্ষে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের সাময়িক সনদ প্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানকে 'সাময়িক সনদ' প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত শর্তাদি পূরণের পরে চূড়ান্ত স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উহাকে (অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-লজিস্টিকস বা AEO-LO ব্যতীত) প্রথমে শ্রেণি-১ এর স্বীকৃতি সনদ প্রদান করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সাময়িক সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান (অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-লজিস্টিকস বা AEO-LO ব্যতীত) উহার শর্তপূরণের জন্য প্রযোজ্য সময়কালে শ্রেণি-১ এর প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য সুবিধাদি ভোগ করিবে।

(২) শ্রেণি-১ এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান ২ (দুই) বৎসর সন্তোষজনক কার্যসমাপনান্তে সেন্টার কর্তৃক প্রয়োজনীয় নিরীক্ষায় যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে শ্রেণি-২ এ উন্নীতকরণের জন্য **ফরম-জ** মোতাবেক সেন্টার বরাবর আবেদন করিতে পারিবে।

(৩) সেন্টার উপ-বিধি (২) অনুসারে প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উহার যথার্থতা নিরূপণ ও অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাদি বিবেচনা করিয়া আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শ্রেণি-২ এ উন্নীতকরণের জন্য অথবা উন্নীতকরণযোগ্য নয় মর্মে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি বরাবর সুপারিশ প্রেরণ করিবে।

(৪) কমিটি উপ-বিধি (৩) অনুসারে প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনায় লইয়া গোয়েন্দা তথ্য ও ঝুঁকি বিবেচনা করিয়া শ্রেণি-২ এ উন্নীত করিবার অথবা না করিবার সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া সেন্টারকে অবহিত করিবে।

(৫) সেন্টার উপ-বিধি (৪) এর উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে শ্রেণি-২ এ উন্নীতযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে **ফরম-ঝ** অনুসারে AEO: শ্রেণি-২ সনদ প্রদান করিবে অথবা উন্নীতযোগ্য নয় এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে **ফরম-ঞ** অনুসারে অবহিত করিবে।

(৬) শ্রেণি-২ এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান ৩ (তিন) বৎসর যথাযথ কার্যসমাপনান্তে সেন্টার কর্তৃক প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা শেষে সন্তোষজনক প্রাপ্তি সাপেক্ষে শ্রেণি-৩ এ উন্নীতকরণের জন্য সেন্টার বরাবর **ফরম-ট** অনুসারে আবেদন করিতে পারিবে।

(৭) সেন্টার উপ-বিধি (৬) অনুসারে প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উহার যথার্থতা নিরূপণপূর্বক অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাদি বিবেচনা করিয়া আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শ্রেণি-৩ এ উন্নীতকরণের জন্য অথবা উন্নীতকরণযোগ্য নয় মর্মে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি বরাবর সুপারিশ প্রেরণ করিবে।

(৮) কমিটি উপ-বিধি (৭) অনুসারে প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনায় লইয়া গোয়েন্দা তথ্য ও ঝুঁকি বিবেচনা করিয়া শ্রেণি-৩ এ উন্নীত করিবার অথবা না করিবার সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া সেন্টারকে অবহিত করিবে।

(৯) সেন্টার উপ-বিধি (৮) এর উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে শ্রেণি-৩ এ উন্নীতযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে **ফরম-ঠ** অনুসারে AEO: শ্রেণি-৩ সনদ প্রদান করিবে অথবা উন্নীতযোগ্য নয় এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে **ফরম-ঞ** অনুসারে অবহিত করিবে।

(১০) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন কোনো লজিস্টিকস অপারেটর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদের জন্য নির্বাচিত হইলে উহা **ফরম-ড** মোতাবেক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-লজিস্টিকস বা AEO-LO হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইবে।

(১১) কোনো অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি উন্নয়ন বা অবনমন ঘটিলে সেন্টার কর্তৃক পুরাতন শ্রেণির স্বীকৃতি সনদ বাতিল করিতে হইবে এবং অবনমনের ক্ষেত্রে **ফরম-ঢ** অনুসারে শ্রেণি অবনমন সনদ জারি করিতে হইবে।

(১২) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফরমে **(ফরম-ঙ, ফরম-চ, ফরম-ঝ, ফরম-ঠ, ফরম-ড, ফরম-ঢ)** অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ ইস্যু/নবায়নকালে **পরিশিষ্ট-২** অনুসারে বিশেষ পরিচিতি (Unique ID) নম্বর প্রদানের পাশাপাশি সাময়িক/শ্রেণি-১/শ্রেণি-২/শ্রেণি-৩/AEO-LO হিসাবে চিহ্নিত করিয়া শ্রেণিভুক্ত করিবে এবং এই সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে।

(১৩) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদধারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্য **পরিশিষ্ট-৩** অনুসারে বিশেষ লোগো থাকিবে এবং সনদধারীগণ তাহাদের ব্যবসায়িক কাজে (যেমন—প্রতিষ্ঠানের প্যাডে, যানবাহনে বা কোনো প্রচারের কাজে) উহা ব্যবহার করিতে পারিবে।

(১৪) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উহা কার্যকর হইবে এবং স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তাহার কাস্টমস সংশ্লিষ্ট দলিলাদিতে উক্ত সনদ নম্বর ব্যবহার করিবে।

১০। **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) এর প্রাপ্য সুবিধা।**—(১) স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর তাহার জন্য প্রযোজ্য শ্রেণি অনুসারে নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি প্রাপ্য হইবে, যথা:—

(ক) **শ্রেণি-১ এর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) এর জন্য প্রযোজ্য সুবিধাদি হইবে নিম্নরূপ, যথা:** —

(১) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর অ্যাক্রেডিটেশন লোগো ব্যবহারের সুযোগ;

(২) পণ্যচালান বন্দরে আগমণের পূর্বেই বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট দাখিলসহ শুল্কায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্নকরণের সুযোগ;

(৩) আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় উক্ত রূপ পণ্যচালানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক (পণ্যের শ্রেণি, উৎস দেশ, অতীত রেকর্ড, প্রভৃতির ভিত্তিতে) নির্বাচনের (Selectivity) তুলনায় ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) কম বিল অব এন্ট্রি নির্বাচন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো পণ্যচালানে অনিয়ম পাওয়া গেলে সেইক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১০০% (একশত ভাগ) পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষণের জন্য নির্বাচন করা যাইবে;

(৪) আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্টসমূহের মধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় একটি বাস্তবসম্মত সংখ্যক, তবে অন্যূন ২০% (বিশ শতাংশ) সংখ্যক বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের ঘোষণানুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাসের (Green Lane) ব্যবস্থা;

(৫) কেবল প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি (যেমন— ইনভয়েস, ডিটেইল প্যাকিং লিস্ট, কান্ট্রি অব অরিজিন সনদ, আবশ্যকীয় কোন মান (Standard) সনদ, বিশেষ কোনো পণ্যচালানের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সুনির্দিষ্ট দলিল) উপস্থাপনের মাধ্যমে শুল্কায়ন সম্পন্ন;

(৬) রাসায়নিক পরীক্ষা বা পণ্য খালাসের জন্য মান সনদের প্রয়োজন রহিয়াছে এইরূপ পণ্যচালানের ক্ষেত্রে সাময়িক শুল্কায়নের মাধ্যমে পণ্যচালান আমদানিকারকের অঙ্গনে মজুত করিবার সুযোগ:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সাময়িক শুল্কায়নপূর্বক খালাসকৃত পণ্যচালান রাসায়নিক বা মান সনদ প্রাপ্তির পর চূড়ান্ত শুল্কায়নের পূর্বে আমদানিকারকের ওয়্যারহাউজ হইতে কোনোভাবেই অপসারণ বা উৎপাদন স্থলে আনয়ন বা পণ্য প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে উৎপাদনে ব্যবহার করা যাইবে না;

(৭) আমদানি বা রপ্তানি পর্যায়ে দ্রুততর খালাস সুবিধা;

(৮) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্যবাহী Full Container Load (FCL) কন্টেইনার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বন্দর হইতে সরাসরি খালাস অথবা সরাসরি বন্দর হইতে রপ্তানির সুযোগ:

তবে শর্ত থাকে যে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় কোনো পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হইলে উহা যথানিয়মে কায়িক পরীক্ষা সম্পন্ন করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, রপ্তানি পণ্যচালানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অ্যাসেসমেন্ট পূর্বে সম্পন্ন করিয়া, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পণ্য রপ্তানিকালে বন্দরে বা অফডকে কায়িক পরীক্ষা সম্পন্ন করা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, একাধিক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্য একই কন্টেইনারে Less-than-Container Load (LCL) অবস্থায় থাকিলে এবং কেবল উহাদের পণ্যই উক্ত কন্টেইনারে থাকিলে উক্তরূপ কন্টেইনারও, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বন্দর হইতে সরাসরি খালাস অথবা সরাসরি বন্দর হইতে রপ্তানির সুযোগ পাইবে;

(৯) আমদানিকৃত পণ্যবাহী কন্টেইনার কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা সমাপনান্তে আমদানিকারকের অঙ্গণে লইয়া পণ্য নামাইবার অথবা রপ্তানিকারকের অঙ্গণ হইতে রপ্তানি পণ্য বহনের উদ্দেশ্যে কন্টেইনারে পণ্য বোঝাইকরণের সুযোগ প্রদান;

(১০) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্ক্যানিং এর সুবিধা;

(১১) কায়িক পরীক্ষা বা অ্যাসেসমেন্ট এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদান;

(১২) লিখিত অগ্রিম রুলিং প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নন-অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (Non-AEO) প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) কম সময়ে রুলিং প্রাপ্তি এবং ই-মেইলের মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাস বা রুলস অব অরিজিন অথবা অন্য কোনো কাস্টমস সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ চাহিতে পারিবে এবং সেন্টার যথাযথ পক্ষসমূহের সহিত যোগাযোগপূর্বক এই সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ই-মেইলযোগে প্রাপ্ত পরামর্শ পণ্য খালাস সংক্রান্ত কোনো সুবিধা প্রাপ্তি বা অসুবিধা হ্রাস সংক্রান্ত আইনগত কার্যধারায় কোনোরূপ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে না অথবা কাস্টমস বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে উহা মানিয়া চলিবার কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতাও তৈরি করিবে না; উহা কেবল অনানুষ্ঠানিক পরামর্শ বলিয়া গণ্য হইবে;

(১৩) কোনো কাস্টমস স্টেশনে সহজে প্রবেশ ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিকে বিশেষ পরিচয়পত্র প্রদান;

(১৪) আইনের আওতায় যেক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের সুযোগ রহিয়াছে সেক্ষেত্রে মোট ব্যাংক গ্যারান্টি মূল্যের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) ব্যাংক গ্যারান্টি এবং অবশিষ্ট ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে প্রদত্ত অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে পণ্য খালাসের সুযোগ প্রদান;

(১৫) আইনের আওতায় কোনো অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার প্রয়োজন হইলে তাহা দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা হইবে;

(১৬) আইনের আওতায় ন্যায় নির্ণয়ন ও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান;

(১৭) স্বল্পতম সময়ে প্রত্যর্পণ প্রদানের ব্যবস্থা;

(১৮) নিয়মিত খালাসোত্তর নিরীক্ষা প্রযোজ্য হইবে না; বরং বছরান্তে অনসাইট-খালাসোত্তর নিরীক্ষা করা হইবে;

(১৯) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তাহে ৭ (সাত) দিনই ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা (২৪/৭) পণ্য খালাসের সুবিধা প্রদান;

(২০) কাস্টমস স্টেশনে কাস্টমস কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর বিশেষ টিমের নিকট হইতে দ্রুত সেবা গ্রহণ এবং কোনো জিজ্ঞাস্য থাকিলে তাহার জবাব সংগ্রহ;

(২১) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের নাম ও ঠিকানা কাস্টমস ওয়েবসাইটে প্রকাশ;

(২২) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক সরবরাহ শৃঙ্খলে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতি সনদধারী লজিস্টিকস অপারেটর এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সরবরাহ শৃঙ্খলে সেবা গ্রহণ করিলে দফা (৪) এর অতিরিক্ত অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) সংখ্যক পণ্যচালান স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাসের (Green Lane) সুবিধা পাইবে; এবং

(২৩) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতি প্রাপ্ত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে কাস্টম হাউস এজেন্ট হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তৎকর্তৃক নিজস্ব পণ্যচালান খালাসের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট ঘোষণা দাখিলের সুযোগ প্রদান;

(খ) **শ্রেণি-২ এর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) প্রতিষ্ঠান শ্রেণি-১ এর অতিরিক্ত হিসাবে নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি প্রাপ্য হইবে, যথা:—**

(১) আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় উক্তরূপ পণ্যচালানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক (পণ্যের শ্রেণি, উৎস দেশ, অতীত রেকর্ড, প্রভৃতির ভিত্তিতে) নির্বাচনের (Selectivity) তুলনায় ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) কম বিল অব এন্ট্রি নির্বাচন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো পণ্যচালানে অনিয়ম পাওয়া গেলে সেইক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১০০% (একশ শতাংশ) পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষণের জন্য নির্বাচন করা যাইবে;

(২) আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্টসমূহের মধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় একটি বাস্তবসম্মত সংখ্যক, তবে অন্যূন ৩০% (ত্রিশ শতাংশ) সংখ্যক বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট, যেই ক্ষেত্রে যেইটি প্রযোজ্য, আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের ঘোষণানুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাসের (Green Lane) ব্যবস্থা;

(৩) আমদানি বা রপ্তানি পণ্যচালানে শুল্ক ও কর সপ্তাহান্তে একবার পরিশোধের মাধ্যমে ডেফার্ট পেমেন্ট সুবিধা:

তবে শর্ত থাকে যে, ডেফার্ট পেমেন্ট প্রদানের বিষয়ে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের একটি ব্যাংক হিসাব থাকিবে যাহা হইতে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম এর মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ান্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত প্রদেয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ডেফার্ড পেমেন্টের জন্য নির্ধারিত সময়ে শুল্ক ও কর পরিশোধে ব্যর্থ হইলে উক্ত সুবিধা পরবর্তী ৪ (চার) মাস প্রাপ্য হইবে না এবং প্রদেয় অর্থ যেই তারিখে প্রদেয় হইয়াছে সেই তারিখ হইতে আইনের আওতায় সুদসহ আদায়যোগ্য হইবে এবং এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি সংঘটিত হইলে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতি সনদ স্থগিত করা যাইবে;

(৪) আইনের আওতায় যেক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের সুযোগ রহিয়াছে সেইক্ষেত্রে মোট ব্যাংক গ্যারান্টি মূল্যের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) ব্যাংক গ্যারান্টি এবং অবশিষ্ট ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে প্রদত্ত অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে পণ্য খালাসের সুযোগ প্রদান;

(৫) কাস্টমসের এমআইএস [Management Information System (MIS)] ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান যাহার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানির রেকর্ড বা রিপোর্ট সংগ্রহের সুযোগ; এবং

(৬) অন্য কোনো দেশের সহিত পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি [Mutual Recognition Agreement (MRA)] করা হইলে তাহা ব্যবহার করিয়া অন্য দেশে পণ্যচালান রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তি;

(গ) **শ্রেণি-৩ এর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) প্রতিষ্ঠান শ্রেণি-২ এর অতিরিক্ত হিসাবে নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি প্রাপ্য হইবে, যথা:** —

(১) আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় উক্ত রূপ পণ্যচালানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক (পণ্যের শ্রেণি, উৎস দেশ, অতীত রেকর্ড, প্রভৃতির ভিত্তিতে) নির্বাচনের (Selectivity) তুলনায় ৯০% (নব্বই শতাংশ) কম বিল অব এন্ট্রি নির্বাচন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো পণ্যচালানে অনিয়ম পাওয়া গেলে সেইক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১০০% (একশ শতাংশ) পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষণের জন্য নির্বাচন করা যাইবে;

(২) আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্টসমূহের মধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় একটি বাস্তবসম্মত সংখ্যক, তবে অন্যূন ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) সংখ্যক বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের ঘোষণানুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাসের (Green Lane) ব্যবস্থা;

(৩) আমদানি বা রপ্তানি পণ্যচালানে শুল্ক ও কর প্রতি ১৪ (চৌদ্দ) দিবসে একবার পরিশোধের মাধ্যমে ডেফার্ট পেমেন্ট সুবিধা:

তবে শর্ত থাকে যে, ডেফার্ট পেমেন্ট প্রদানের বিষয়ে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের একটি ব্যাংক হিসাব থাকিবে যাহা হইতে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম এর মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ান্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত প্রদেয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ডেফার্ড পেমেন্টের জন্য নির্ধারিত সময়ে শুল্ক ও কর পরিশোধে ব্যর্থ হইলে উক্ত সুবিধা পরবর্তী ৫ (পাঁচ) মাস প্রাপ্য হইবে না এবং প্রদেয় অর্থ যেই তারিখে প্রদেয় হইয়াছে সেই তারিখ হইতে আইনের আওতায় সুদসহ আদায়যোগ্য হইবে এবং এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি সংঘটিত হইলে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতি সনদ স্থগিত করা যাইবে;

(৪) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানটি যেই এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিপণ্য কায়িক পরীক্ষা করা যাইবে; এবং

(৫) আইনের আওতায় যেক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের সুযোগ রহিয়াছে সেক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের পরিবর্তে অঙ্গীকারনামা ব্যবহারের ভিত্তিতে পণ্য খালাসের সুযোগ।

(ঘ) **লজিস্টিকস অপারেটর (AEO-LO) এর জন্য প্রযোজ্য সুবিধাদি**—আইনের আওতায় অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত লজিস্টিকস অপারেটরের জন্য প্রযোজ্য সুবিধাদি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(১) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের অ্যাক্রেডিটেশন লোগো ব্যবহারের সুযোগ;

(২) কাস্টমস স্টেশনে সহজে প্রবেশ ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিকে বিশেষ পরিচয়পত্র প্রদান;

(৩) আইনের আওতায় কোনো অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার প্রয়োজন হইলে তাহা দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা হইবে;

(৪) আইনের আওতায় ন্যায় নির্ণয়ন ও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান;

(৫) ই-মেইলের মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাস বা রুলস অব অরিজিন অথবা অন্য কোনো কাস্টমস সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ চাহিতে পারিবে এবং সেন্টার যথাযথ পক্ষসমূহের সাথে যোগাযোগপূর্বক এ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ই-মেইলযোগে প্রাপ্ত পরামর্শ পণ্য খালাস সংক্রান্ত কোনো সুবিধা প্রাপ্তি বা অসুবিধা হ্রাস সংক্রান্ত আইনগত কার্যধারায় কোনোরূপ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে না অথবা কাস্টমস বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে উহা মানিয়া চলিবার কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতাও তৈরি করিবে না; উহা কেবল অনানুষ্ঠানিক পরামর্শ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(৬) ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যচালানের ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সমন্বিত গ্যারান্টি বা অঙ্গীকারনামা প্রদানের সুযোগ।

১১। **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পণ্য পরীক্ষা, পরিদর্শন ও শুল্কায়ন।**—(১) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সনদপ্রাপ্ত আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের কেবল নির্বাচিত পণ্যচালানই কায়িক পরীক্ষণ বা, ক্ষেত্রমত, পরিদর্শন করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় উক্তরূপ পণ্যচালানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক (পণ্যের শ্রেণি, উৎস দেশ, অতীত রেকর্ড, প্রভৃতির ভিত্তিতে) নির্বাচনের (Selectivity) তুলনায় অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সনদপ্রাপ্ত আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের শ্রেণিভিত্তিক অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে শ্রেণি-১ এর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নির্বাচনের (Selectivity) তুলনায় অন্যূন ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ), শ্রেণি-২ এর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নির্বাচনের (Selectivity) তুলনায় অন্যূন ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) এবং শ্রেণি-৩ এর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নির্বাচনের (Selectivity) তুলনায় অন্যূন ৯০% (নব্বই শতাংশ) কম পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করিতে হইবে।

(২) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সনদপ্রাপ্ত আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্টসমূহের মধ্যে শ্রেণিভিত্তিক একটি বাস্তবসম্মত সংখ্যক, তবে শ্রেণি-১ এর ক্ষেত্রে অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ), শ্রেণি-২ এর ক্ষেত্রে অন্যূন ২০% (বিশ শতাংশ) এবং শ্রেণি-৩ এর ক্ষেত্রে অন্যূন ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের ঘোষণানুসারে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাসের ব্যবস্থা (Green Lane) থাকিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদধারী লজিস্টিকস অপারেটর এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সরবরাহ শৃঙ্খলে সেবা গ্রহণ করিলে অতিরিক্ত অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) সংখ্যক পণ্যচালান স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাসের (Green Lane) সুবিধা পাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যেই সকল পণ্যের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষা বা মান সনদের প্রয়োজন রহিয়াছে, সেই সকল পণ্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাসের ব্যবস্থা (Green Lane) সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের যে কোনো পণ্যচালানই যথোপযুক্ত কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক কায়িক পরীক্ষা বা, ক্ষেত্রমত, পরিদর্শন বা শুল্কায়ন করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য কোনো পণ্যচালানে অনিয়ম পাওয়া গেলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্য পণ্যচালান তৎক্ষণাৎ কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা যাইবে এবং উপ-বিধি (১) ও (২) এর আওতায় প্রযোজ্য সুবিধাদি স্থগিত হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছাকৃত কোনো অনিয়ম উদঘাটিত হইলে উহা গুরুতর অপরাধ বিবেচনা করিতে হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে আইনের আওতায় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দণ্ড প্রযোজ্য হইবে।

(৪) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কোনো পণ্যচালান আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের অজ্ঞানে কায়িক পরীক্ষার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানটি যেই এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ মনোনীত যথোপযুক্ত কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক কায়িক পরীক্ষা করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের অজ্ঞানে কায়িক পরীক্ষার জন্য মনোনীত যথোপযুক্ত কাস্টমস কর্মকর্তার যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং মার্চেন্ডাইজ ওভারটাইম (MOT), ক্ষেত্রমত, আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক কর্তৃক বহন করিতে হইবে।

১২। **ইলেকট্রনিক সিল ও লক এর ব্যবহার।**—(১) কোনো অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর প্রতিষ্ঠানের পণ্য খালাসের লক্ষ্যে আমদানি পণ্যবাহী কন্টেইনার অথবা উক্ত কন্টেইনার বা নৌযান বা অপর কোনো যানবাহন হইতে পণ্য নামাইয়া অন্য কোনো যানবাহনে স্থানান্তর করা হইলে উক্ত যানবাহনে অথবা রপ্তানির লক্ষ্যে বন্দরের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পণ্যবাহী যানবাহনে বা, ক্ষেত্রমত, কন্টেইনারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত ইলেকট্রনিক সিল ও লক বিধিমালা অনুসারে ইলেকট্রনিক সিল ও লক আবশ্যিকভাবে ব্যবহার করিতে হইবে।

(২) কোনো অনিবার্য কারণে উক্ত ইলেকট্রনিক সিল ও লক ব্যবস্থা কার্যকর না থাকিলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড লিখিত আদেশের মাধ্যমে উপ-বিধি (১) এর বিধান শিথিল করিতে পারিবে।

(৩) ইলেকট্রনিক সিল ও লক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় হইতেছে কি না তাহা যথোপযুক্ত কাস্টমস কর্মকর্তা এবং অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়মিতভাবে তদারকি করিতে হইবে।

১৩। **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সনদ এর মেয়াদ, নবায়ন ও পরিবর্তন।**—(১) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদের মেয়াদ হইবে ১ (এক) বৎসর।

(২) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান তাহার অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সুবিধা অব্যাহত রাখিতে চাহিলে উহাকে উপ-বিধি (১) এর আওতায় বর্ণিত মেয়াদ অতিক্রান্তের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সনদ নবায়নের জন্য **পরিশিষ্ট-৪** অনুযায়ী প্রয়োজনীয় হালনাগাদ দলিলাদিসহ সেন্টার বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(৩) প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ আবেদন প্রাপ্তির পরে সেন্টার উহা যাচাই-বাছাই ও প্রয়োজনীয় অনসাইট খালাসোত্তর নিরীক্ষা সম্পন্নপূর্বক যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সনদ নবায়ন করিবেন এবং প্রতি মাসের দশ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের সকল নবায়নের হালনাগাদ তথ্য কমিটিকে অবহিত করিবে।

(৪) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সুবিধাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে নবায়নের আবেদন না করিলে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সুবিধা সাময়িক স্থগিত করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নবায়নের আবেদন দাখিলের জন্য প্রযোজ্য ৩০ (ত্রিশ) দিবস এবং পূর্ণাঙ্গ আবেদন দাখিলের পরে সেন্টার কর্তৃক উহা যাচাই-বাছাই ও অনসাইট খালাসোত্তর নিরীক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য ৬০ (ষাট) দিবস সময় এবং নিরীক্ষাকারী দপ্তরের অনিবার্য কোনো কারণে নিরীক্ষায় বিলম্ব ঘটিলে প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সুবিধা অব্যাহত রাখা যাইবে।

(৫) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে উহার স্বীকৃতি প্রাপ্তির আবশ্যকীয় শর্তাবলি বা মানদণ্ড বজায় রাখিতে হইবে এবং ব্যবসায়িক নিম্নবর্ণিত পরিবর্তনের তথ্য সেন্টারকে **ফরম-ণ** অনুযায়ী অবহিত করিতে হইবে, যথা:—

(ক) প্রতিষ্ঠানের আইনি সত্তার কোনো পরিবর্তন;

(খ) ব্যবসায়ের নাম বা ঠিকানা পরিবর্তনের তথ্য;

(গ) ব্যবসায়ের প্রকৃতি পরিবর্তনে তথ্য (যেমন—উৎপাদনকারী, রপ্তানিকারক, বাণিজ্যিক বিক্রয়কারী, প্রভৃতি);

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের হিসাব পদ্ধতি বা কম্পিউটার সিস্টেমের কোনো পরিবর্তন;

(ঙ) কাস্টমস সংশ্লিষ্ট কার্যে জড়িত উর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তার পরিবর্তন;

(চ) ব্যবসায়ের স্থানের পরিবর্তন (যেমন— নতুন স্থান যুক্তকরণ বা শাখা খোলা বা পুরাতন কোনো স্থান বাতিল বা শাখা বন্ধকরণ, প্রভৃতি);

(ছ) পণ্য মজুত রাখার স্থানের কোনো পরিবর্তন (যেমন— সম্প্রসারণ, সংযোজন, বিয়োজন অথবা নূতন মজুত স্থান যুক্তকরণ বা পুরাতন মজুত স্থান বিয়োজন, প্রভৃতি); এবং

(জ) অন্য কোনো গুরুতর পরিবর্তন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত পরিবর্তন সংঘটিত হইলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উক্ত ঘটনা সংঘটনের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সেন্টারকে অবহিত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানের আইনগত সত্তার পরিবর্তন ঘটিলে উক্ত নূতন সত্তা কর্তৃক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সনদ পরিবর্তনের জন্য সেন্টার বরাবর আবেদন করিতে হইবে এবং উক্ত আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ বিবেচিত হইলে এবং নূতন আইনগত সত্তা কর্তৃক যাবতীয় আইনানুগ শর্ত ও আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করা হইলে পূর্বের সনদ বাতিলপূর্বক নূতন আইনগত সত্তার অনুকূলে নূতন স্বীকৃতি সনদ জারি করা যাইবে।

(৭) সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাস্টমস সংক্রান্ত কোনো ত্রুটি উদঘাটিত হইলে উহা অবিলম্বে সেন্টারকে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনের অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে **ফরম-ত** অনুসারে অবহিত করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, স্বতঃপ্রণোদিত অবহিতকরণ হিসাবে উক্ত ত্রুটির জন্য অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতিতে উহা কোনো প্রভাব ফেলিবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত ত্রুটির ফলে গুরুতর অপরাধ (যেমন— শুল্ক-কর ফাঁকি বা চোরাচালান) সংঘটিত হইলে প্রতিষ্ঠানের অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতি সনদ স্থগিতসহ অপরাপর আইনানুগ ব্যবস্থা যথানিয়মে প্রযোজ্য হইবে।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর আওতায় কোনো ত্রুটি উদঘাটিত হইলে সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে উহার যথাযথ কারণ পর্যালোচনা করিতে হইবে এবং উহার পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৪। **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) এর কার্যক্রম মূল্যায়ন।**— (১) সাধারণভাবে সেন্টার কর্তৃক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১ (এক) বৎসর অন্তর এর সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্যে অনসাইট খালাসোত্তর নিরীক্ষা করা হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) বা এই বিধিমালার অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেনো অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের সনদ প্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শুল্ক বা কর ফাঁকি বা চোরাচালান বা অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট গুরুতর অভিযোগ বা সুনির্দিষ্ট কোনো গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া গেলে সেন্টার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কাস্টমস দপ্তর কর্তৃক যেকোনো সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা ও তদন্ত এবং অপরাপর আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

১৫। **অন্য দেশের সহিত চুক্তি।**— (১) বোর্ড অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর প্রোগ্রাম এর আওতায় পারস্পরিক ভিত্তিতে বাংলাদেশি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অপর দেশে একই ধরনের সুবিধা প্রাপ্তির শর্তে অন্য কোনো দেশের প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে অনুরূপ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত দেশের সহিত পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি [Mutual Recognition Agreement (MRA)] স্বাক্ষর করিতে পারিবে।

(২) বিধি (১) অনুসারে উক্ত স্বীকৃতি চুক্তির আওতায় অন্য দেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য চুক্তির শর্ত মোতাবেক পারস্পরিক ভিত্তিতে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সুবিধা প্রদান ও শর্তাবলি নির্ধারণের জন্য বোর্ড আদেশ জারি করিতে পারিবে।

১৬। **সমন্বয় গ্রুপ গঠন, ইত্যাদি।**— (১) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ করিবার লক্ষ্যে বোর্ডের পক্ষে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাস্টমস কর্মকর্তা, অন্যান্য সরকারি দপ্তর, সংস্থা ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সমন্বয় গ্রুপ গঠন ও উহার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সমন্বয় গ্রুপ বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ করিবার লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সদস্য বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে।

১৭। **স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল।**—(১) মহাপরিচালক, সেন্টার অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনীত নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বা প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে স্বীকৃতি সনদ অবিলম্বে স্থগিত করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত কোনো আবেদনের সহিত সংযুক্ত কোনো দলিল বা তথ্য অসত্য প্রমাণিত হইলে;

(খ) আমদানি বা রপ্তানি পণ্যচালানে প্রদত্ত তথ্য অসত্য প্রমাণিত হইলে;

(গ) চোরাচালান বা শুল্ক-কর ফাঁকির কোনো ঘটনা প্রাথমিকভাবে উদঘাটিত হইলে (উহার ন্যায়-নির্ণয়ন সম্পন্ন হউক বা না হউক);

(ঘ) বিশেষ সুবিধায় বা রেয়াতি হারে আমদানিকৃত কোনো পণ্যচালান বা উপকরণের অপব্যবহার প্রমাণিত হইলে;

(ঙ) বিদ্যমান অন্য কোনো আইনের আওতায় কোনো মামলার উদ্ভব হইলে, যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে;

(চ) স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য প্রযোজ্য কোনো যোগ্যতা হ্রাস পাইলে বা অন্য কোনো কারণে অযোগ্য হইলে; এবং

(ছ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি স্বেচ্ছায় স্থগিত বা বাতিলের আবেদন করিলে।

(২) উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) হইতে দফা (ঙ) এ উল্লিখিত কোনো ঘটনা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ন্যায় নির্ণয়নের মাধ্যমে প্রমাণিত হইলে এবং উক্ত বিষয়ে কোনো আপিল দায়ের করা হইলে আপিল নিষ্পত্তিকালীন উক্ত প্রতিষ্ঠানের অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি স্থগিত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আইনানুগ সম্ভাব্য সকল আপিল নিষ্পত্তি হইলে এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত না হইলে মহাপরিচালক, সেন্টার কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকৃতি সনদ স্থগিতের আদেশ প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) হইতে (চ) এ উল্লিখিত কোনো কারণে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতি স্থগিত করিবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে **ফরম-থ** অনুসারে স্বীকৃতি সনদ স্থগিতের কারণ উল্লেখপূর্বক সনদ বাতিল করা হইবে না কেন তাহার জন্য প্রতিষ্ঠান বরাবর কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব পাওয়া গেলে উহা বিবেচনা করিয়া অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব পাওয়া না গেলে মহাপরিচালক, সেন্টার সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ স্থায়ীভাবে বাতিল অথবা অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করিয়া অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের শ্রেণি অবনমন (যদি শ্রেণি-২ বা শ্রেণি-৩ এর কোনো প্রতিষ্ঠান হয়) অথবা আনীত অভিযোগ বা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত অপরাধ চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত না হইলে স্বীকৃতি সনদ পুনর্বহালের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রস্তুত করিয়া কমিটি বরাবর উপস্থাপন করিবে।

(৫) কমিটি প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনা করিয়া অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতি সনদ স্থায়ীভাবে বাতিল বা অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করিয়া অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর শ্রেণি অবনমন (যদি শ্রেণি-২ বা শ্রেণি-৩ এর কোনো প্রতিষ্ঠান হয়) অথবা আনীত অভিযোগ বা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত অপরাধ চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত নয় মর্মে প্রতীয়মান হইলে স্বীকৃতি সনদ পুনর্বহালের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া সেন্টারকে অবহিত করিবে।

(৬) সেন্টার অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতি সনদ স্থায়ীভাবে বাতিল বা অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর শ্রেণি অবনমন (যদি শ্রেণি-২ বা শ্রেণি-৩ এর কোনো প্রতিষ্ঠান হয়) অথবা স্বীকৃতি সনদ পুনর্বহালের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে **ফরম-দ** অনুসারে অবহিত করিবে।

(৭) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের শ্রেণি অবনমনের কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইলে সেন্টার পূর্বের সনদ বাতিলপূর্বক নূতন শ্রেণির সনদ জারি করিবে।

(৮) একবার কোনো অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) হতে দফা (ঙ)-তে বর্ণিত কারণে বাতিল করা হইলে উক্ত সনদ বাতিলের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে নূতন করিয়া সনদ প্রাপ্তির জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান পুনরায় কোনো আবেদন করিতে পারিবে না।

(৯) কোনো অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল করা হইলে উহার অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর হিসাবে প্রযোজ্য যাবতীয় সুবিধা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, স্থগিত বা বাতিল হইয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল করা সত্ত্বেও ইতোপূর্বে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্যচালানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে নিরীক্ষা কার্যক্রম বা অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(১০) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো কাস্টমস ও মূসক দপ্তরের অধিক্ষেত্রে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো অনিয়ম, শুল্ক ও কর ফাঁকি, চোরাচালান, প্রভৃতি উদঘাটিত হইলে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অনতিবিলম্বে তাহা লিখিতভাবে সেন্টারকে অবহিত করিবে।

১৮। **আপিল।**— (১) এই বিধিমালার অধীন মহাপরিচালক বা কমিশনার বা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা কোনো অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর বা উক্ত সুবিধা পাইতে ইচ্ছুক কোনো আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বোর্ডের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আপিল আবেদন বোর্ড ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) আপিলের বিষয়ে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯। **স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর [Standard Operating Procedure (SOP)] প্রণয়ন।**—বোর্ড এই বিধিমালার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ণকল্পে বিস্তারিত কার্যপদ্ধতিসহ একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর প্রণয়ন করিবে এবং উক্ত বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি অনুসারে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলি ব্যবস্থিত হইবে।

২০। **ইতোমধ্যে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) এর ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান।**—(১) অথরাইজড্ ইকনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান) বিধিমালা, ২০১৮ এর আওতায় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালা অনুসারে শ্রেণি-১ এর আওতায় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইবে এবং এই বিধিমালার আওতায় উহাকে পুরাতন সনদ বাতিলক্রমে নূতন স্বীকৃতি সনদ নম্বর প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন শ্রেণি-১ হিসাবে গণ্য কোনো প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার শ্রেণি-১ এর স্বীকৃতির জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণ না করিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ১ (এক) বৎসরের মধ্যে উক্ত শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে।

(৩) কোনো গ্রহণযোগ্য কারণে উপ-বিধি (২) অনুসারে উক্ত শর্তাবলি পরিপালন সম্ভবপর না হইলে উক্ত শর্তাবলি পূরণের জন্য আরও ৬ (ছয়) মাসের সময় বর্ধিত করার জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মহাপরিচালক, সেন্টার বরাবর **ফরম-ধ** মোতাবেক আবেদন করা যাইবে এবং মহাপরিচালক উক্ত আবেদন মঞ্জুরপূর্বক **ফরম-ন** অনুসারে প্রতিষ্ঠানকে শর্তপূরণের জন্য ৬ (ছয়) মাসের সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৪) শর্তাবলি পূরণের জন্য প্রযোজ্য ১ (এক) বৎসর বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত আরও ৬ (ছয়) মাস সময় অতিবাহিত হইবার পরেও প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণ না হইলে মহাপরিচালক, সেন্টার প্রতিষ্ঠানের অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ স্থগিত করিতে পারিবে এবং পরবর্তীকালে সনদ বাতিলের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া উহা বাতিলের জন্য কমিটি বরাবর উত্থাপন করিতে পারিবে।

(৫) কমিটি মহাপরিচালক, সেন্টার এর প্রস্তাব বিবেচনায় লইয়া অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সেন্টারকে অবহিত করিতে পারিবে।

(৬) সেন্টার স্বীকৃতি সনদ বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে **ফরম-প** অনুসারে প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৪) এর আওতায় কোনো স্বীকৃতি বাতিল করা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি শ্রেণি-১ এর স্বীকৃতি প্রাপ্তির প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণ করিয়া পুনরায় স্বীকৃতি সনদের জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে স্বীকৃতি বাতিলের ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে পুনরায় আবেদন করিবার যোগ্য বিবেচিত না হইবার শর্ত তাহার জন্য প্রযোজ্য হইবে না।

২১। **ইলেকট্রনিক পদ্ধতির ব্যবহার।**—এই বিধিমালার অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত আদেশের ভিত্তিতে নির্ধারিত শর্ত ও সীমা সাপেক্ষে এই বিধিমালার আওতায় নির্বাহযোগ্য যে কোনো কার্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যাইবে।

২২। **রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ।**—(১) অথরাইজড্ ইকনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান) বিধিমালা, ২০১৮, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও—

(ক) উক্ত বিধিমালার অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) উক্ত বিধিমালার অধীন কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

তফসিল-১
[বিধি ৫(১)(ট) দ্রষ্টব্য]

Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

Section 1: Profile

Sub-section 1.1: General Information This section is designed to give customs an overview of the (commercial) customs-related, business activities of the EO. The information provided serves as a snapshot of the business activities of the EO on the date of the application for AEO recognition.	
1.1.1	The name, address, date of establishment, including website address, if applicable, should be stated by the EO. If part of a group, a brief description of the group should be provided by the EO and it should be indicated if any other entities in the group— (a) already has an AEO recognition; or (b) has applied for an AEO recognition and is currently undergoing an AEO audit by customs. *[If established for less than three years, it should be specified if the reason is due to an internal reorganization of a previously existing entity, for example, incorporation or sale of a business unit. In this case, details regarding the reorganization should be provided by the EO.]*
1.1.2	The following information about the EO should be provided:— (a) Full details of the owners or main shareholders, including the percentage shareholding held. (b) Full details of the board members and / or managers. (c) Full details of the advisory board, if any, and board of directors. (d) Full details of the person in charge of, or exercising control over the management of the EO's business activities. (Details should include full names and addresses, dates of birth and Identification Numbers ("IDs") or National Insurance Numbers of the persons concerned.)
1.1.3	Details of the person in chage of customs matters within the EO's business should be provided by the EO. (The details should include full name and address, date of birth and ID or National Insurance Number.)

1.1.4	The (commercial) business activities being undertaken by the EO and its role in the ISC (exporter, manufacturer of goods, importer, customs broker, carrier, forwarder, consolidator, warehouse-keeper and temporary storage operator.) should be described briefly (by the EO). If the EO has more than one role, each role should be included and briefly described (by the EO).
1.1.5	(a) The location(s) involved in customs activities, in this and third countries, should be specified by the EO. (b) Address(es), including email(s), if applicable, name(s) and telephone number(s) of contact point(s) should also be listed by the EO. (c) A brief description of (commercial) business activities, if any, conducted by the EO, in third countries should be provided, as follows:— (I) the individual locations of the EO's business and approximate number of employees in each department; and (II) the site(s) where business activities, outsourced by the EO, are carried out by a third party.
1.1.6	The internal organizational structure of the EO's business and the tasks / responsibilities of each department should be provided by the EO.
1.1.7	The number of people employed in the EO's business should be provided and one of following options (as defined internationally) selected by the EO: *Micro / Small / Medium / Large*.
Sub-section 1.2: Volume of Business	
1.2.1	(a) The annual turnover figures for the last three sets of completed annual accounts should be provided by the EO. *[If a new business, "Not Applicable" ("N/A") should be stated by the EO.]* (b) The annual net profit or loss figures for the last three sets of completed annual accounts should be provided by the EO. *[If a new business, "Not Applicable" ("N/A") should be stated by the EO.]*
1.2.3	An estimate of the number and value of declarations should be provided by the EO, acting as a customs broker or third-party representative, for each of the last three years for: *Import / Export & Re-export / Special procedures.* *[If a new business, "Not Applicable" ("N/A") should be stated by the EO.]*

1.2.4	An estimate of the amount paid should be provided, for each of the last three years for the following:— - *Customs duty;* - *Excise duty;* - *Import;* - *VAT; and* - *Other relevant import charges*. If the EO is operating for less than three years, details for the period of operation should be provided. *[If a new business, "Not Applicable" ("N/A") should be stated by the EO.]*		
Sub-section 1.3: Information and Statistics on Customs Matters			
1.3.1	(a) Does the EO perform customs formalities in its own name and for its own account?	Yes	No
	(b) Is the EO being represented by someone regarding customs formalities? If Yes, the name, address and approved identification number of the representative, for example, customs broker, should be included by the EO.	Yes	No
	(c) Does the EO represent other persons in customs formalities? If Yes, who and how (directly or indirectly)? (The most significant clients should be named.)	Yes	No

Section 2: Compliance Record

Sub-section 2.1: Infringements			
2.1.1	Have infringements of customs and taxation rules been detected in respect of the EO, in the last three years? If so, they should be briefly described by the EO with reference to the following factors:— *Minor infringements / repeated infringements / serious infringements*.		
	(a) How were the infringements notified by the EO, to customs / tax authority / relevant governmental agencies?		
	(b) What quality assurance measures were introduced by the EO to avoid a recurrence of such infringements?		
	(c) Are notes kept by the EO of these quality assurance measures?		
	(d) Are there written procedures in place to cater for (a), (b) and (c)? If Yes, a brief description of the procedures should be provided by the EO or a reference to the name(s) / number(s) of the related documents should be provided by the EO. If No, what arrangements has the EO put in place to deal with the matter of infringements?	Yes	No
2.1.2	Has the EO been convicted of any serious infringement(s) of criminal laws related to its business activities? If Yes, describe the infringement(s) and when committed. Reference should also be made to any court sentence.	Yes	No
Sub-section 2.2: Refusals / Revocations / Suspensions, etc.			
2.2.1	Does the applicant has previous record of refusal / revocation / suspension of AEO status?	Yes	No

Section 3: Accounting and Logistical System

Sub-section 3.1: Audit Trail			
3.1.1	Does the accounting system facilitate a full audit trail of customs activities or tax-relevant movement of goods? If Yes, describe the essential features of this audit trail. If No, the application for AEO recognition might be rejected by customs.	Yes	No
Sub-section 3.2: Accounting and Logistical Systems			
3.2.1	(a) What computer system (hardware/software) is used for the EO's business activities and customs matters in particular? (b) Information on the following should be provided by the EO in relation to the extent of— ➢ separation of functions between development, testing and operation, ➢ separation of functions between users, ➢ access controls (which ones/to whom), ➢ traceability between business system and the customs declaration system.		
3.2.2	Can the logistical system of the EO distinguish between different categories of goods, for example, duty paid and duty suspended, and indicate their locations? If Yes, details should be provided by the EO. If No, how does the EO distinguish between the different categories of goods and indicate their locations?	Yes	No

3.2.3	(a) At what location are the computer activities of the EO undertaken?		
	(b) Have the computer applications been outsourced by the EO? If yes, details (name, address, VAT and other identification number) of supplier(s) to where the applications are outsourced and how are access controls for the outsourced applications managed should be provided by the EO?	Yes	No
	(c) Are there written procedures to show how the outsourcing of computer applications is managed by the EO? If Yes, brief details should be provided by the EO of the procedures or a reference to their names / numbers should be provided by the EO. If No, how is the arrangement managed by the EO?	Yes	No
Sub-section 3.3: Internal Control System			
3.3.1	(a) Are there in-house guidelines for the internal control system of the EO, in accounts / buying / sales / customs departments, in addition to production, material and merchandise management and logistics? (b) If Yes, they should be described briefly by the EO and how they are updated, such as job instructions, employee training, instructions for checking faults and mechanism for proof-reading or a reference to the name / number of the related written guidelines should be provided (by the EO). (c) If No, how is the internal control system managed by the EO?	Yes	No

3.3.2	(a) Have the internal control processes of the EO been subject to any internal / external audit? If Yes, a copy of the most recent audit report should be provided by the EO.	Yes	No
	(b) Does this include audit of the customs routines? If Yes, a copy of the most recent audit report should be provided by the EO.	Yes	No
	(c) If the answer to (a) and/or (b) is No, how is the operation of the internal control systems / audit routines validated by the EO?		
3.3.3	(a) Does the EO have a procedure to check its computer files (standing data or master files)? If Yes, the procedure should be described briefly by the EO or a reference made to its name / number should be provided by the EO. If No, the EO should describe how the computer files are checked?	Yes	No
	(b) How does it cover the following risks? (i) Incorrect and / or incomplete recording of transactions in the accounting system. (ii) Use of incorrect, permanent or out-of-date data, such as, number of articles and tariff codes. (iii) Inadequate control of the processes within the business.		
Sub-section 3.4: Flow of Goods			
3.4.1	(a) Is there a procedure, put in place by the EO for the registration procedure (physically and in the records) of the flow of goods starting from their arrival, storage, manufacture and shipment, who keeps the records, and where the records are kept? (b) If Yes, the procedure should be described briefly or a reference made to its name / number provided by the EO. (c) If No, how is the registration carried out by the EO?	Yes	No

3.4.2	(a) Is there a procedure put in place by the EO for checking stock levels, including the frequency of those checks and how discrepancies are handled, for example, stocktaking and inventory? (b) If Yes, the procedure should be described briefly by the EO or a reference made to its name / number should be provided by the EO. (c) If No, how are stock levels, stocktaking, discrepancies, etc. carried out by the EO?	Yes	No
Sub-section 3.5: Customs Routines			
3.5.1	(a) Are there documented procedures, in place by the EO, for verifying the accuracy of customs declarations, including those submitted, for example, by a customs broker or a freight forwarder? (b) If Yes, the procedures should be described briefly by the EO or a reference made to their names / numbers should be provided by the EO. (c) If No, how is the accuracy of customs declarations verified by the EO?	Yes	No
3.5.2	(a) Are there instructions in place by the EO, relating to the notification of irregularities, (suspicion of theft, burglary or smuggling connected with customs-related goods), to customs or other OGAs? If No, how are irregularities notified by the EO to customs or other OGAs?	Yes	No

	(b) Are these instructions documented (work instructions, manuals, guidance material)? If Yes, the instructions should be described briefly or a reference made to their names / numbers should be provided by the EO.	Yes	No
	(c) Over the last year, have there been any (presumed) irregularities detected by the EO, and notified to customs or OGA? If Yes, details should be provided by the EO.	Yes	No

Section 4: Financial solvency

Sub-section 4.1: Bankruptcy / Insolvency			
4.1.1	Have any bankruptcy or insolvency proceedings been initiated in respect of the assets of the EO in the last three years? If Yes, please provide details.	Yes	No
Sub-section 4.2: Financial Standing			
4.2.1	Has the EO had a consistently good financial standing sufficient to meet financial commitments, over the last three years? If Yes,— ➢ evidence should be provided by the EO, such as a letter from the auditors or audited report, a copy of finalized accounts (including management accounts), etc. ➢ if the accounts have not been audited, evidence should be provided by the EO from the related bank or financial institution. If No, full details should be provided by the EO.	Yes	No

4.2.2	If a newly established business, all records and information in relation to the financial status should be provided, for example, latest cash flow, balance sheet, profit and loss forecasts, approved by the directors / partners / sole proprietor.		
4.2.3	Is there anything that could impact on the financial solvency of the EO's business in the foreseeable future? If Yes, details should be provided by the EO.	Yes	No

Section 5: Safety and Security Requirements

Sub-section 5.1: General Information on Safety and Security			
5.1.1	The name and the position of the person, within the EO's business, responsible for dealing with all aspects of security and safety, should be provided by the EO.		
5.1.2	(a) Has a risk and threat assessment for the business activities of the EO been carried out? If Yes, the related report should be made available for the information of customs or a reference to its name / number should be provided, by the EO.	Yes	No
	(b) Is there a security plan in place for each location of the EO's business activities? If Yes, how often is the report [see (a)] and/or plan [see (b)] reviewed and updated by the EO? If Yes, the plan should be made available for the information of customs or a reference to its name/number should be provided, by the EO.	Yes	No
	If the answer is No to either (a) or (b), the application for AEO recognition might be rejected by customs.		

5.1.3	The identified security risks (within the business activities of the EO or in the EO's business dealings with customers, suppliers and external service providers), should be briefly described by the EO or a reference made to the related document name/number should be provided (by the EO).		
5.1.4	How are security measures implemented and coordinated within the business activities of the EO and who is responsible for them?		
5.1.5	Where there are several premises operating within the scope of the business activities of the EO, is the implementation of the security measures harmonized in all of these premises? If Yes, the security measures should be described or a reference made to the name(s) / number(s) of the related documents be provided by the EO. If No, the differences should be described and / or the measures applying at each premises set down by the EO.	Yes	No
5.1.6	(a) Have there been any security incidents over the last year within the EO's business? If Yes, a brief description of the incidents and measures taken to prevent a recurrence should be given by the EO.	Yes	No
	(b) Are records of security incidents kept and are details of measures taken provided by the EO? If Yes, a reference should be made to the records by the EO. If No, the reasoning behind not maintaining such records should be explained by the EO.	Yes	No

	(c) Has the EO planned to apply or has he already applied for any other recognition/authorization, etc. for security purposes, for example, Regulated Agent, Known Consignor, etc.? If Yes, details should be provided by the EO.	Yes	No
5.1.7	Are there particular security and safety requirements for goods imported / exported by the EO? If Yes, a brief description of the requirements or a reference to the name(s) / number(s) of the related instructions should be provided by the EO. If such instructions are detailed elsewhere, a reference to the specific sub-section is sufficient. If No, how are particular security and safety requirements for goods imported / exported catered for by the EO?	Yes	No
5.1.8	(a) Is a security service provider used by the EO? If so, the usual details should be provided by the EO.	Yes	No
	(b) Has this (security) service provider made a threat assessment of the business activities of the EO? If Yes, the identified security risks, should be briefly described by the EO. The related report should be made available for the information of customs or a reference to its name / number should be provided by the EO.	Yes	No
	If the answer is No to (b), the application for AEO recognition might be rejected by customs.		

5.1.9	Do customers or the insurance provider impose any security and safety requirements in relation to the business activities of the EO? If Yes, a brief description of the requirements should be provided by the EO.	Yes	No
Sub-section 5.2: Building Security			
5.2.1	(a) The arrangement relating to how the external boundary of the premises of the EO is secured and how compliance with this procedure is checked should be briefly described by the EO?		
	(b) How, by whom and at what intervals are checks carried out on the fences and buildings? How are these checks and their results recorded?		
	(c) How are security incidents reported and dealt with?		
	(d) Have the arrangements in (a), (b) and (c) been documented as a procedure? If Yes, a brief description of the procedure or a reference to its name/number should be provided by the EO.	Yes	No
5.2.2	(a) What number and types of access are there to the premises of the EO?		
	(b) How are these managed by the EO?		
	(c) Are access points restricted to particular times / days?	Yes	No
	(d) Is there a written procedure, prepared by the EO, dealing with access to the premises? If Yes, a brief description of the procedure or a reference to its name / number should be provided by the EO. If No, how the arrangement related to premises access is manged should be explained by the EO?	Yes	No

5.2.3	Is there adequate illumination of the premises of the EO, such as, continuous light, movement sensors, twilight switch? If Yes, a brief description of the situation should be provided by the EO.	Yes	No
5.2.4	(a) How is the administration of keys handled in the EO's business, for example, location, access, logging of use?		
	(b) Is there a written procedure in place for this arrangement? If Yes, a brief description of the procedure or a reference to its name / number should be provided by the EO. If No, how is the administration of keys controlled by the EO?	Yes	No
5.2.5	(a) Is the parking of private vehicles permitted on the premises of the EO?	Yes	No
	(b) If Yes, for which persons or categories of persons?		
	(c) Who gives the approval?		
	(d) Are the vehicles checked (at the entrance to the premises or at the car park entrance)? If No, how are such vehicles controlled by the EO?	Yes	No
	(e) Is there a written procedure in place for this arrangement? If Yes, a brief description of the procedure or a reference to its name / number should be provided by the EO. If No, an explanation as to how the parking of private vehicles on it is handled should be sought from the EO.	Yes	No

Sub-section 5.3: Access to Premises			
5.3.1	(a) The process of accessing the premises (buildings, production areas, warehouses, etc.) and how it is regulated for staff, visitors, other persons, vehicles and goods, should be briefly described by the EO?		
	(b) Who checks that the prescribed procedures are complied with?		
	(c) Are there written instructions in place by the EO to deal with for (a) and (b)? If Yes, a brief description of the instructions or a reference to their name / number should be provided by the EO. If No, an explanation should be required from the EO as to how accessing the premises is organized and regulated.	Yes	No
5.3.2	(a) The procedure for dealing with an unauthorized person / vehicle, discovered on the grounds or buildings of the EO's premises, should be briefly described by the EO.		
	(b) How is this procedure communicated to staff, for example, by way of manual, working guidelines, training?		
	(c) Is the procedure documented by the EO for these arrangements? If Yes, a brief description of the procedure or a reference to its name / number should be provided by the EO. If No, an explanation should be required from the EO as to how an unauthorized person / vehicle, detected on the EO's premises, is dealt with.	Yes	No
5.3.3	A site plan for each location, involved in customs-related activities of the EO, such as a draft lay-out, from which the boundaries, access routes and the location of the buildings can be identified should be made available, by the EO, for the information of customs.		

5.3.4	Details of other entities, co-located at the same premises / site as the EO, should be provided by the EO.		
Sub-section 5.4: Cargo Units (containers, transport boxes)			
5.4.1	(a) Is access to cargo units subject to restrictions / regulation imposed by the EO? If yes, how are such restrictions / regulation enforced?	Yes	No
	(b) Are there written instructions put in place by the EO to deal with the restrictions / regulation? If Yes, a brief description of the instructions should be provided by the EO or a reference to its name / number should be provided by the EO. If No, an explanation is required as to how access to cargo units is restricted or regulated (especially in the open air) by the EO.	Yes	No
5.4.2	(a) The measures put in place to prevent unauthorized access to and / or tampering with cargo units, particularly in open storage areas, should be described by the EO. Examples include:— ➢ constant supervision, ➢ training staff and making them aware of risks, ➢ proper use of seals, ➢ instructions on procedures to follow in the case of unauthorized entry.		
	(b) Are these measures set down in instructions for the staff of the EO? If Yes, a brief description of the instructions or a reference to its name / number should be provided by the EO. If No, an explanation should be required from the EO as to how unauthorized access to and / or tampering with cargo units, particularly in open storage areas is controlled.	Yes	No

5.4.3	(a) Are seals used by the EO to prevent unauthorized tampering with goods? If Yes, what kind? Do they satisfy specific standards (ISO)?	Yes	No
	(b) If No, how does the EO ensure that goods are not tampered with, (if seals are not used)?		
	(c) Are there written instructions put in place by the EO for the arrangements at (a) and (b)? If Yes, a brief description of the instructions or a reference to their name / number should be given by the EO.	Yes	No
5.4.4	(a) The control measures, for checking cargo units, such as the seven-point inspection process (front wall, left side, right side, floor, covering/roof, inside/outside of doors, outside undercarriage, should be described by the EO.		
	(b) Are the control measures set down in the form of instructions by the EO? If Yes, a brief description of the instructions or a reference to their name / number provided by the EO. If No, an explanation should be required from the EO as to the how staff are informed as to how cargo units should be checked.	Yes	No
5.4.5	(a) Who is the owner / operator of the cargo units?		
	(b) Who maintains / repairs the cargo units?		
	(c) Are there regular maintenance plans?	Yes	No
	(d) Are external maintenance works checked?	Yes	No
	(e) Is there a written procedure put in place by the EO for these arrangements at (c) and (d)? If Yes, the procedure should be briefly described or a reference to its name / number provided by the EO. If No, the EO should specify the arrangements that are in place to ensure proper maintenance of cargo units	Yes	No

Sub-section 5.5: Logistical Processes			
5.5.1	(a) Which means of transport are normally used by the EO?		
	(b) Does the EO use (i) its own transport and / or (ii) external service providers, such as freight forwarders / carriers? The arrangement in place for both (i) and / or (ii) should be described or a reference made to the name / number of the arrangement should be provided by the EO.		
	(c) How does the EO establish if the freight forwarder / carrier meets the required security standards, for example, by means of a security certificate, declarations or agreements? The "relationship" between the EO and the freight forwarder / carrier should be described or a reference made to the name / number of the document governing the relationship should be provided by the EO.		
	(d) Are other measures taken by the EO for outsourced transport activities to meet security standards? If Yes, the nature and scope of the measures, taken by the EO, should be outlined briefly or a reference made to the name / number of the related procedure should be provided by the EO.	Yes	No
Sub-section 5.6: Incoming Goods			
5.6.1	(a) The arrangements for ensuring the security and safety of incoming goods should be described by the EO.		
	(b) How compliance with these arrangements is checked by the EO should be described?		
	(c) Are there written procedures in place by the EO for the arrangements at (a) and (b)? If Yes, a brief description of the procedures or a reference to their name / number should be provided by the EO. If No, the EO should explain why (a) and (b) are not supported by written procedures and should also specify the nature of the arrangements in place to ensure the security and safety of incoming goods?	Yes	No

5.6.2	Are employees informed about (i) security arrangements with the EO's suppliers, and (ii) how compliance is ensured? If Yes, the procedure for (i) and (ii) should be briefly explained by the EO or a reference made to its name / number. If No, an explanation should be sought as to how security and compliance arrangements are dealt with by the EO.	Yes	No
5.6.3	(a) Are checks conducted on the integrity of the seals on incoming goods by the EO? If yes, the procedure should be briefly explained or a reference to its name / number provided by the EO? If No, what arrangement has the EO in place to deal with this issue?	Yes	No
	(b) Are incoming goods sealed? If Yes, a brief description of the procedure or a reference to its name / number should be provided by the EO. If No, the EO should explain how incoming goods are kept secure and safe without the use of seals.	Yes	No
	(c) Are specific types of goods, requiring particular security measures, dealt with by the EO, for example, air cargo / air mail? If Yes, what routines / measures are in place, supported by a brief description or a reference to the name / number of the related procedure should be provided by the EO? If No, how are goods, requiring particular security measures dealt with on arrival?	Yes	No

5.6.4	Are the incoming goods marked? If Yes, how and why and a brief description of the related procedure or a reference to its name / number should be provided by the EO? If No, the reason(s) should be adduced by the EO. (It may simply be the case that the goods are not marked.)	Yes	No
5.6.5	Is there an arrangement in place by the EO for counting and weighing incoming goods? If Yes, a brief description of the related documented procedure or a reference to its name / number should be provided by the EO. If No, the reason(s) should be adduced by the EO. (See also section 5.6.4.)	Yes	No
5.6.6	(a) How, when and by whom are incoming goods checked against the accompanying documents and entered in the records?		
	(b) Is the arrangement supported by documented instructions for the guidance of its staff? If Yes, a brief description of the instructions or a reference to their name(s) / number(s) should be provided by the EO. If No, the reason(s) should be adduced by the EO.	Yes	No
5.6.7	(a) Are the departments that are responsible for purchases / receipt of goods / general administration clearly separated? If No, the arrangement(s) should be described and the reason(s) why the departments are not separated should be adduced by the EO.	Yes	No

	(b) Do integrated internal control mechanisms exist between the departments? If Yes, how are they operationalized by the EO? If No, the internal control mechanisms should be described by the EO.	Yes	No
Sub-section 5.7: Storage of Goods			
5.7.1	The locations set aside for the storage of goods should be indicated by the EO?		
5.7.2	(a) The routine for allocating a storage position for incoming goods should be described by the EO.		
	(b) Are there outdoor storage locations? If Yes, they should be described briefly by the EO.	Yes	No
	(c) Is there a written procedure in place that deals with the routine for allocating storage, (including outdoor) space for incoming goods? If Yes, a brief description of the procedure or a reference to its name / number should be provided by the EO. If No, how is the allocation of storage space organized and controlled by the EO.	Yes	No
5.7.3	Are goods of different risk levels stored separately?	Yes	No
	(a) The criteria for any separate storage, such as hazardous goods, high-value goods, chemicals, weapons, air cargo / air mail should be described by the EO.		
	(b) How it is ensured that the goods are immediately recorded in the logistical accounts / stock records should be described by the EO.		
	(c) Are there documented procedures dealing with (a) and (b)? If Yes, the procedures should be described briefly by the EO or a reference to their name(s) / number(s). If No to (a), (b) or (c), how is the storage of goods of different risk levels organized and controlled?	Yes	No

5.7.4	(a) How are goods protected against unauthorized access to the warehousing part of the EO's premises?		
	(b) How compliance with this arrangement is checked, should be described by the EO?		
	(c) Is there a written procedure dealing with (a) and (b)? If Yes, it should be described in brief by the EO or a reference to its name / number should be provided. If No, how is the arrangement for protecting goods against unauthorized access to the warehousing part of the EO's premises organized and controlled by the EO?	Yes	No
Sub-section 5.8: Production of Goods			
5.8.1	(a) The locations / areas of the EO's activities, designated for production of goods, should be described by the EO.		
	(b) If production is carried out by an external partner, for example, job processing, drop shipments, how the integrity of the goods is ensured, for example, by the use of contractual agreements, should be described by the EO.		
	(c) Is there a written procedure dealing with (b)? If Yes, the procedure should be briefly described by the EO or a reference made to its name / number. If No, how is the arrangement organized and controlled by the EO?	Yes	No
5.8.2	(a) Are there security measures protecting goods against unauthorized access to the production area?	Yes	No
	(b) How compliance with this arrangement is checked should be described by the EO?		

	(c) Is there a written procedure dealing with (a) and (b)? If Yes, the procedure should be described briefly by the EO or a reference made to its name / number. If No, how are goods in the production area protected by the EO against such unauthorized access?	Yes	No
5.8.3	Is there a written procedure, prepared by the EO, dealing with the packing of goods? If Yes, the procedure should be described briefly by the EO or a reference made to its name / number. If No, how is the arrangement organized and controlled by the EO?	Yes	No
Sub-section 5.9: Loading of Goods			
5.9.1	(a) How the management of the loading of goods, for example, allocation of responsibilities, checks on goods and means of transport, recording of results, provision of information, etc. is organized should be provided by the EO?		
	(b) Are there any written instructions on how the process is organized? If Yes, the instructions should be briefly described or a reference made to their name / number given by the EO. If No, how is the arrangement organized and controlled by the EO?	Yes	No
5.9.2	(a) Are outgoing goods or vehicles sealed? If Yes, how, by whom and what sort of seals are used? If No, why are the goods or vehicles not sealed?	Yes	No
	(b) Are any seal numbers mentioned in documents accompanying the goods?	Yes	No
	(c) How are records kept of the seals by the EO?		

	(d) Are there written instructions in relation to (a), (b) and (c)? If Yes, the instructions should be briefly described by the EO or a reference made to their name / number. If No, the arrangements in place for dealing with such outgoing goods should be described by the EO.	Yes	No
5.9.3	(a) Is there an arrangement by the EO for guaranteeing compliance with customers' security requirements for loading?	Yes	No
	(b) Is there a written procedure in place dealing with (a)? If Yes, the procedure should be briefly described by the EO or a reference made to its name / number. If No, how does the EO guarantee compliance with customers' security requirements for loading?	Yes	No
5.9.4	Is there a procedure in place by the EO that ensure that goods to be loaded and the loading process itself are not left unsupervised? If Yes, the procedure should be briefly described by the EO or a reference made to its name / number. If No, how is it ensured that goods to be loaded and the loading process itself are properly supervised by the EO?	Yes	No
5.9.5	Are the outgoing goods checked for completeness, for example, counted, weighed? If Yes, the procedure should be briefly described by the EO or a reference made to its name / number. If No, how is it ensured that outgoing goods are checked for completeness by the EO?	Yes	No

5.9.6	Is there a procedure for dealing with how, when and by whom departing goods checked against orders and loading lists and recorded out of stock records? If Yes, the procedure should be briefly described by the EO or a reference made to its name / number. If No, how is it ensured, that departing goods are checked against orders and loading lists and recorded out of stock, by the EO?	Yes	No
5.9.7	(a) Does the EO have controls in place for detecting irregularities concerning the loading of goods?	Yes	No
	(b) Is there a written procedure dealing with (a) in place? If Yes, the procedure should be briefly described by the EO or a reference made to its name / number. If No, how are irregularities concerning the loading of goods controlled by the EO?	Yes	No
Sub-section 5.10: Security Requirements for Business Partners			
5.10.1	Is there a procedure in place by the EO to identity and verify its partners in order to secure the ISC, such as by information search before accepting orders or placing orders? If Yes, the procedure should be briefly described or a reference to its name / number provided by the EO. If No, how does the EO identify and verify its partners so as to secure the ISC?	Yes	No

5.10.2	(a) Has the EO a procedure to confirm that its business partners ensure security of their part of the ISC, for example, security declarations, contractual requirements, trade partners with other AEO recognition EOs?	Yes	No
	(b) Is compliance with this procedure checked by the EO?	Yes	No
	(c) If Yes to either (a) and / or (b), the procedure should be briefly described or a reference made to its name / number provided by the EO. If No, how does the EO confirm that its business partners ensure security of their part of the ISC?		
5.10.3	Over the last year, have any breaches of security agreements with partners, been detected by the EO? If Yes, what measures have you taken?	Yes	No
Sub-section 5.11: Personnel Security			
5.11.1	(a) The EO should set out how the employment policy deal with security and safety requirements. Who is responsible for this area (name / rank / department)?		
	(b) Are the security procedures of the EO's business activities recorded in writing?	Yes	No
	(c) Describe briefly how compliance with these procedures is checked?		
	(d) If Yes to (b) and / or (c), a brief description or a reference to the name(s) / number(s) of the procedures should be given by the EO. If No, how the security and safety requirements in the employment policy should be explained by the EO?		
5.11.2	(a) To what extent are the following types of employees of the EO subjected to security checks, for example, police check to confirm whether any of them has a criminal record— (i) new employees who will be working in security-sensitive fields, (ii) existing employees who are to be transferred into security-sensitive fields.		
	(b) How is it ensured that when staff leave, they no Longer have any physical or electronic access to the EO's premises or data?		

5.11.3	Is security and safety training provided by the EO for its employees?	Yes	No
	If Yes,— (a) What is the frequency of security and safety training? (b) Is there a periodic (every six months / yearly / longer than a year) refresher training? Yes / No? If No, how is the issue of refresher training dealt with by the EO? (c) Is this training provided internally by the EO or an external supplier? (d) Are there written records maintained by the EO of all of this training? Yes / No? If No, what controls are applied by the EO to ensure that staff receive the appropriate and necessary training so as to be able to discharge their duties fully and properly?		
Sub-section 5.12: External Services			
5.12.1	The 'external services', such as transportation, security guards, maintenance, cleaning, supplies, etc., used by the EO under contract should be indicated as follows:—		
	(a) the services provided should be described by the EO and to what extent (for those services that have not been described in previous sub-sections)?		
	(b) Has the EO entered into written agreements with the external service providers containing security requirements?	Yes	No
	(c) How compliance with the procedures, included in these agreements, is checked by the EO, should be described?		

ফরম-ক

[বিধি ৬(১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
মহাপরিচালক
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার।

বিষয়: অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির আবেদন।

মহোদয়,

আমি/আমরা (প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা) এর অনুকূলে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৬(১) অনুসারে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতেছি।

উল্লিখিত বিধিমালার '**পরিশিষ্ট-১**' অনুসারে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি হলফনামা ও প্রতিষ্ঠানের প্রিন্টেড লেটার প্যাডে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরে **তফসিল-১** বা **Self-Assessment Questionnaire (SAQ)** পূরণ করিয়া উহার স্বপক্ষে সকল দলিলাদি এতৎসঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লিখিত সকল তথ্য সত্য এবং সম্পূর্ণ সঠিক।

আবেদনকারীর বিস্তারিত তথ্যাদি:
প্রতিষ্ঠানের নাম:
ঠিকানা:
ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

আপনার বিশ্বস্ত,

(আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সিল)

ফরম-খ

[বিধি ৬(৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) এর আবেদন প্রাপ্তি স্বীকারপত্র

আবেদন নম্বর: (নম্বর/সাল; যেমন, ০১/২০২৪) **তারিখ :----------**

এই মর্মে প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৬(১) এর অধীন আপনার আবেদনপত্র এ দপ্তর কর্তৃক গ্রহণ করা হইয়াছে।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার

ফরম-গ

[বিধি ৬(৪) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং- **তারিখ: ----------**

বিষয়: অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) এর আবেদনে তথ্য ও দলিলাদিতে ঘাটতির বিষয় অবহিতকরণ।

সূত্র: (আবেদন নম্বর /সাল; যেমন, ০১/২০২৪) **তারিখ:----------**

সূত্রোক্ত আবেদনের আলোকে জানানো যাইতেছে যে, আপনার দাখিলকৃত আবেদনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদির ঘাটতি রহিয়াছে, যথা:—

১। .....

২। .....

৩। .....

বর্ণিতাবস্থায়, উক্ত তথ্য/দলিলাদি আগামী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার

(আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা)

ফরম-ঘ

[বিধি ৬(৭) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং- **তারিখ: ----------**

বিষয়: অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) এর আবেদন প্রাথমিক যাচাইয়ে বাতিলের বিষয় অবহিতকরণ।

সূত্র: (আবেদন নম্বর /সাল; যেমন, ০১/২০২৪) **তারিখ:----------**

সূত্রোক্ত আবেদনের আলোকে জানানো যাইতেছে যে, আপনার/আপনাদের দাখিলকৃত আবেদনটি প্রাথমিক যাচাইয়ে নিম্নবর্ণিত কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইয়াছে, যথা:—

১। .....

২। .....

৩। .....

বিষয়টি আপনি/আপনাদের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইল।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার

(আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা)

ফরম-ঙ

[বিধি ৮(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) স্বীকৃতি সনদ

সনদ নং:---------- **তারিখ:----------**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৬(১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই ও মূল্যায়নপূর্বক / বিধি ৮(১) এর অধীন প্রদত্ত সাময়িক সনদের শর্তাদি পূরণ করায় অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানকে শ্রেণি-১ (Tier-1) এর প্রতিষ্ঠান হিসাবে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে এতদ্দারা স্বীকৃতি প্রদান করা হইল, যথা:—

১। প্রতিষ্ঠানের নাম:

২। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:

৩। প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

৪। সাময়িক সনদের নম্বর ও তারিখ:..... (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৫। স্বীকৃতির মেয়াদ: ..... [বিধি ১৩(১) অনুসারে সনদ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত]

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার

(আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা)

ফরম-চ
[বিধি ৮(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) এর সাময়িক সনদ

সাময়িক সনদ নং:---------- **তারিখ:----------**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৬(১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই ও মূল্যায়নপূর্বক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে (প্রতিষ্ঠানের নাম: ..... , ঠিকানা:....., ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):.....)-কে শ্রেণি-১ (Tier-1) এর প্রতিষ্ঠান/অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-লজিস্টিকস বা AEO-LO হিসাবে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সাময়িক স্বীকৃতি প্রদান করা হইল, যথা:—

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

উক্ত শর্তাবলি আগামী..... তারিখের মধ্যে পূরণ করিয়া উপযুক্ত প্রমাণকসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার

(আবেদনকারীর নাম
ও ঠিকানা)

ফরম-ছ
[বিধি ৮(২) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং:---------- **তারিখ:----------**

বিষয়: অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) এর আবেদন প্রত্যাখানের বিষয় অবহিতকরণ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৬(১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই ও মূল্যায়নপূর্বক / বিধি ৮(১) এর অধীন প্রদত্ত সাময়িক স্বীকৃতি সনদের শর্তাদি যাচাই ও মূল্যায়ন করিয়া আপনার প্রতিষ্ঠানের নিম্নবর্ণিত ঘাটতি থাকায় / শর্তাদি পূরণ না হওয়ায় আপনার / আপনাদের আবেদন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখান করা হইয়াছে, যথা:—

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

বিষয়টি আপনার / আপনাদের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইল।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার

(আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা)

ফরম-জ
[বিধি ৯(২) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
মহাপরিচালক
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার।

বিষয়: অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) এর শ্রেণি-২ (Tier-2)-এ উন্নীতকরণের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৮(১) এর বিধান অনুসারে আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠান (প্রতিষ্ঠানের নাম) শ্রেণি-১ (Tier-1) এর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে বিগত ---- বৎসর ধরিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছি। শ্রেণি-১ (Tier-1) এর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা সম্পাদিত হইয়াছে এবং উহাতে সন্তোষজনক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হইয়াছে (**কপি সংযুক্ত**)।

আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠান (প্রতিষ্ঠানের নাম) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৯(২) এর বিধান অনুসারে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) শ্রেণি-২ (Tier-2) এর প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি সনদ পাইতে ইচ্ছুক। সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) শ্রেণি-২ (Tier-2) এর প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতেছি। আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ:—

১। প্রতিষ্ঠানের নাম:

২। ঠিকানা:

৩। ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

৪। শ্রেণি- ১ (Tier-1) এর সনদ নম্বর ও তারিখ:

৫। সর্বশেষ নিরীক্ষার তারিখ:

বর্ণিতাবস্থায়, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৯(২) এর বিধান অনুসারে আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠান (প্রতিষ্ঠানের নাম)-কে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) শ্রেণি-২ (Tier-2) এর প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
(আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সিল)

ফরম-ঝ

[বিধি ৯(৫) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) শ্রেণি-২ (Tier-2) এর স্বীকৃতি সনদ

সনদ নং:---------- **তারিখ:----------**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৯(২) এর প্রযোজ্য শর্তাদি পূরণ করায় অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানকে শ্রেণি-১ (Tier-1) এর প্রতিষ্ঠান হইতে উন্নীত করিয়া উহার শ্রেণি-১ (Tier-1) এর স্বীকৃতি সনদ বাতিলক্রমে শ্রেণি-২ (Tier-2) এর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে এতদ্দ্বারা স্বীকৃতি প্রদান করা হইল, যথা:—

১। প্রতিষ্ঠানের নাম:

২। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:

৩। প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

৪। শ্রেণি-১ (Tier-1) সনদের নম্বর ও তারিখ:

৫। স্বীকৃতির মেয়াদ: ..... [বিধি ১৩(১) অনুসারে সনদ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত]

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার

(আবেদনকারীর নাম
ও ঠিকানা)

ফরম-ঞ

[বিধি ৯ এর উপ-বিধি (৫) ও (৯) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং:---------- **তারিখ:----------**

বিষয়: অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) এর শ্রেণি উন্নয়নের আবেদন প্রত্যাখানের বিষয় অবহিতকরণ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৯(২) অথবা ৯(৬) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই ও মূল্যায়ন করিয়া আপনার / আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নিম্নবর্ণিত ঘাটতি থাকায় / শর্তাদি পূরণ না হওয়ায় আপনার / আপনাদের আবেদন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখান করা হইয়াছে, যথা:—

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

বিষয়টি আপনার / আপনাদের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইল।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার

(আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা)

ফরম-ট
[বিধি ৯(৬) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
মহাপরিচালক
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার।

বিষয়: অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) এর শ্রেণি-৩ (Tier-3)-এ উন্নীতকরণের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৮(১) এর বিধান অনুসারে আমার / আমাদের প্রতিষ্ঠান (প্রতিষ্ঠানের নাম) শ্রেণি-২ (Tier-2) এর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে বিগত --- বৎসর ধরিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছি। শ্রেণি-২ (Tier-2) এর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা সম্পাদিত হইয়াছে এবং উহাতে সন্তোষজনক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হইয়াছে (**কপি সংযুক্ত**)।

আমার / আমাদের প্রতিষ্ঠান (প্রতিষ্ঠানের নাম) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৯(২) এর বিধান অনুসারে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) শ্রেণি-৩ (Tier-3) এর প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি পাইতে ইচ্ছুক। তদ্‌লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) শ্রেণি-৩ (Tier-3) এর প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতেছি। আমার / আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ:—

১। প্রতিষ্ঠানের নাম:

২। ঠিকানা:

৩। ব্যবসায় শনাক্তকরণ নং (BIN):

৪। শ্রেণি-২ (Tier-2) এর সনদ নম্বর ও তারিখ:

৫। সর্বশেষ নিরীক্ষার তারিখ:

বর্ণিতাবস্থায়, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৯(২) এর বিধান অনুসারে আমার / আমাদের প্রতিষ্ঠান (প্রতিষ্ঠানের নাম)-কে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) শ্রেণি-৩ (Tier-3) এর প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
(আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সিল)

ফরম-ঠ

[বিধি ৯(৯) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) শ্রেণি-৩ (Tier-3) এর স্বীকৃতি সনদ

সনদ নং:---------- **তারিখ:----------**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৯ এর উপ-বিধি (৬) এর প্রযোজ্য শর্তাদি পূরণ করায় অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানকে শ্রেণি-২ (Tier-2) এর প্রতিষ্ঠান হইতে উন্নীত করিয়া উহার শ্রেণি-২ (Tier-2) এর স্বীকৃতি সনদ বাতিলক্রমে শ্রেণি-৩ (Tier-3) এর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে এতদ্দারা স্বীকৃতি প্রদান করা হইল, যথা:—

১। প্রতিষ্ঠানের নাম:

২। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:

৩। প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

৪। শ্রেণি-২ (Tier-2) সনদের নম্বর ও তারিখ:

৫। স্বীকৃতির মেয়াদ: ..... [বিধি ১৩(১) অনুসারে সনদ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত]

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার

(আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা)

ফরম-ড

[বিধি ৯(১০) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-লজিস্টিকস বা AEO-LO এর স্বীকৃতি সনদ

সনদ নং:---------- **তারিখ:----------**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৬(১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই ও মূল্যায়নপূর্বক / বিধি ৮(১) এর অধীন প্রদত্ত সাময়িক সনদের শর্তাদি পূরণ করায় অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানকে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-লজিস্টিকস বা AEO-LO হিসাবে এতদ্দারা স্বীকৃতি প্রদান করা হইল, যথা:—

১। প্রতিষ্ঠানের নাম:

২। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:

৩। প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

৪। সাময়িক সনদের নম্বর ও তারিখ:..... (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৫। স্বীকৃতির মেয়াদ: ..... [বিধি ১৩(১) অনুসারে সনদ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত]

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার

(আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা)

ফরম-ঢ

[বিধি ৯(১১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-শ্রেণি অবনমন সাপেক্ষে প্রদত্ত সনদ

সনদ নং:------- [যেই শ্রেণিতে অবনমিত হইবে সেই শ্রেণির] **তারিখ:----------**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৯(১১) অনুসারে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে পূর্বের স্বীকৃতি সনদ বাতিলক্রমে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানকে শ্রেণি-২ (Tier-2) বা শ্রেণি-৩ (Tier-3) এর প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রেণি-১ (Tier-1) বা শ্রেণি-২ (Tier-2) এর প্রতিষ্ঠান হিসাবে অবনমন করা হইল, যথা:—

১। প্রতিষ্ঠানের নাম:

২। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:

৩। প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

৪। পূর্বের শ্রেণির সনদের নম্বর ও তারিখ:..... (শ্রেণি-২ (Tier-2) বা শ্রেণি-৩ (Tier-3)]

৫। স্বীকৃতির মেয়াদ: ..... [বিধি ১৩(১) অনুসারে সনদ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত]

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার

(আবেদনকারীর নাম
ও ঠিকানা)

ফরম-ণ
[বিধি ১৩(৫) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
মহাপরিচালক
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার।

বিষয়: ব্যবসায়িক পরিবর্তনের তথ্য অবহিতকরণ।

মহোদয়,

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ১৩(৫) এর বিধান অনুসারে আমার / আমাদের প্রতিষ্ঠানের (প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সনদ নং, তারিখ) নিম্নবর্ণিত ব্যবসায়িক পরিবর্তনের তথ্য আপনার সদয় জ্ঞাতার্থে প্রমাণকসহ অবহিত করিতেছি, যথা :—

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

আমি / আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লিখিত সকল তথ্য সত্য এবং সম্পূর্ণ সঠিক।

সংযুক্তি: প্রমাণক দলিলাদি।

আপনার বিশ্বস্ত,

(আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সিল)

ফরম-ত

[বিধি ১৩(৭) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
মহাপরিচালক/কমিশনার/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার/কাস্টম হাউস/কাস্টমস স্টেশন।

বিষয়: ত্রুটি উদঘাটনের তথ্য অবহিতকরণ।

মহোদয়,

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ১৩(৭) এর বিধান অনুসারে আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠানের (প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সনদ নং, তারিখ) নিম্নবর্ণিত ত্রুটি উদঘাটনের তথ্য আপনার সদয় জ্ঞাতার্থে প্রমাণকসহ অবহিত করিতেছি, যথা :—

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

উল্লেখ্য, উক্ত ত্রুটি সংঘটনের কারণে শুল্ক-কর ফাঁকি/চোরাচালান সংঘটিত হইয়াছে/হয়নি। উক্ত ত্রুটি আমার/আমাদের ইচ্ছাকৃতভাবে/অনিচ্ছাকৃতভাবে/অবহেলার কারণে সংঘটিত হইয়াছে। উক্ত ত্রুটির পুনরাবৃত্তি রোধে আমি/আমরা নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিয়াছি (প্রমাণকসহ), যথা :—

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

আমি / আমরা এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লিখিত সকল তথ্য সত্য এবং সম্পূর্ণ সঠিক।

সংযুক্তি: প্রমাণক দলিলাদি।

আপনার বিশ্বস্ত,

(আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সিল)

ফরম-থ

[বিধি ১৭(৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং- **তারিখ:----------**

বিষয়: অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) স্বীকৃতি স্থগিতের বিষয় অবহিতকরণ এবং কেন উহা বাতিল করা হইবে না তাহার কারণ দর্শানো নোটিশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাইতেছে যে, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় আপনার/আপনাদের প্রতিষ্ঠান (প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সনদ নং, তারিখ)-কে প্রদত্ত স্বীকৃতি সনদ উক্ত বিধিমালার বিধি ১৭(১) অনুসারে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ বা প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে ---------- তারিখে স্থগিত করা হইয়াছে, যথা :—

১। .....

২। .....

৩। .....

বর্ণিতাবস্থায়, উপরিউক্ত অভিযোগ বা প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে আপনার/আপনাদের প্রতিষ্ঠানের অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতি সনদ কেন বাতিল করা হইবে না তাহার উপযুক্ত জবাব আগামী ---------- তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার

(স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা,
সনদ নং, তারিখ)

ফরম-দ

[বিধি ১৭(৬) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং- **তারিখ:----------**

বিষয়: অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) স্বীকৃতি বাতিল/পুনর্বহালের বিষয় অবহিতকরণ।

সূত্র: ১। [স্থগিত ও কারণ দর্শানো নোটিশের সূত্র]

২। [কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (যদি থাকে)]

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাইতেছে যে, আপনার/আপনাদের প্রতিষ্ঠানের (প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সনদ নং, তারিখ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় প্রদত্ত স্বীকৃতি সনদ একই বিধিমালার বিধি ১৭(১) অনুসারে নিম্নবর্ণিত অভিযোগ বা কারণের ভিত্তিতে ---------- তারিখে স্থগিত করা হইয়াছিল, যথা :—

১। .....

২। .....

৩। .....

উক্ত অভিযোগ/কারণের বিষয়ে আপনাকে/আপনাদেরকে উপযুক্ত জবাব প্রেরণের জন্য সূত্রোক্ত ১ নং পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হইয়াছিল। উক্ত অভিযোগ/কারণের বিষয়ে আপনি/আপনারা কোনো জবাব প্রেরণ করেন নাই/ সূত্রোক্ত ২ নং পত্রের মাধ্যমে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন নাই/ সন্তোষজনক জবাব প্রদান করিয়াছেন।

উপর্যুক্ত বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ বিধি ১৭(১) অনুসারে আনীত অভিযোগ বা কারণ প্রমাণিত হওয়ায়/ না হওয়ায় অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটির বিধি ১৭(৫) অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপনার/আপনাদের স্বীকৃতি সনদ (নম্বর ও তারিখ) এতদ্দ্বারা স্থায়ীভাবে বাতিল/ অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) শ্রেণি অবনমন/ স্বীকৃতি সনদ পুনর্বহাল করা হইল।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার

(প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সনদ নং, তারিখ)

ফরম-খ

[বিধি ২০(৩) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
মহাপরিচালক
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার।

বিষয়: বিদ্যমান অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণের সময় বর্ধিতকরণ আবেদন।

মহোদয়,

আমার/আমাদের (প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, স্বীকৃতি সনদ নম্বর ও তারিখ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান) বিধিমালা, ২০১৮ এর আওতায় অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর। অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় শ্রেণি-১ (Tier-1) এর প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণের জন্য বিধি ২০(৩) অনুসারে আমার/আমাদের আরও ---------- (সর্বোচ্চ ৬ মাস) দিন সময় প্রয়োজন।

বর্ণিতাবস্থায়, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর শ্রেণি-১ (Tier-1) এর প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণের জন্য বিধি ২০(৩) অনুসারে আমার/আমাদের আরও ---------- (সর্বোচ্চ ৬ মাস) দিন সময় বর্ধিতকরণের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
(আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সিল)

ফরম-ন

[বিধি ২০(৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং- **তারিখ:----------**

বিষয়: বিদ্যমান অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণের সময় বর্ধিতকরণ।

সূত্র: ১। [প্রতিষ্ঠানের আবেদন (ফরম-ধ)]

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাইতেছে যে, আপনার/আপনাদের প্রতিষ্ঠানের (প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সনদ নং- ----------, তারিখ: ----------) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ২০(৩) এর আওতায় বিদ্যমান অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণের সময়সীমা আগামী ---------- তারিখ (সর্বোচ্চ ৬ মাস) পর্যন্ত বর্ধিত করা হইল।

উক্ত সময়সীমার মধ্যে প্রযোজ্য শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হইলে আপনার/আপনাদের প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার

(প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা,
সনদ নং, তারিখ)

ফরম-প

[বিধি ২০(৬) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং- **তারিখ:----------**

বিষয়: বিদ্যমান অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণের ব্যর্থতাজনিত কারণে স্বীকৃতি সনদ বাতিলকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাইতেছে যে, আপনার/আপনাদের প্রতিষ্ঠানের (প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, সনদ নং-------, তারিখ: ----------) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ২০(৬) এর আওতায় বিদ্যমান অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় আপনার/আপনাদের প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সনদ (সনদ নং ও তারিখ) এতদ্দ্বারা বাতিল করা হইল।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) সেন্টার

(প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা)

পরিশিষ্ট- ১
[বিধি ৬(২)(গ) দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপের এফিডেভিট

১। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:

২। প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

(কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সকল শাখা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বর পৃথক তালিকায় সংযুক্ত করিতে হইবে)

৩। প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ আয়কর শনাক্তকরণ নম্বর (TIN):

৪। প্রতিষ্ঠানের ধরন (ব্যবসার বিবরণ):

৫। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরুর তারিখ:

৬। মালিকানার ধরন (যেমন—কোম্পানি / অংশীদারি / একমালিকানা):

৭। প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডারগণের নাম (প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে) / মালিকের নাম / অংশীদার / পরিচালকদের নাম, ঠিকানা ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে):

৮। প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডারদের (প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে) সম্মতি জ্ঞাপন (নাম ও স্বাক্ষর পৃথক তালিকায় সংযুক্ত করিতে হইবে) ও বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) (তবে কোম্পানি ব্যতীত অন্য ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মালিক বা মালিকগণের সম্মতিপত্র পৃথক কাগজে সংযুক্ত করিতে হইবে):

৯। প্রতিষ্ঠানের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ও ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN) (প্রয়োজনে পৃথক তালিকা সংযুক্ত করা যাইবে):

১০। প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যাংক হিসাবের বিবরণ, ব্যাংকের নাম ও ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র (সংযুক্ত করিতে হইবে):

১১। প্রতিষ্ঠানের অনলাইনে মূসক জমার হালনাগাদ প্রমাণপত্র বা দাখিলপত্র (৯.১):

১২। প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পরিমাণ (কোম্পানির ক্ষেত্রে অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধন উভয়ই পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে):

১৩। প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর অনুমতিপত্র ও নিবন্ধন নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১৪। প্রতিষ্ঠানের যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসূহের নিবন্ধক (RJSC) কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১৫। প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইন্সেস নম্বর ও তারিখ:

১৬। প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ফোকাল পয়েন্ট এর পরিচিতি (নাম, ঠিকানা, ইমেইল, ফোন নম্বর):

১৭। অন্যান্য (যদি থাকে):

হলফকারীর স্বাক্ষর
(নাম, পদবি ও দাপ্তরিক সিল)

পরিশিষ্ট-২
[বিধি ৯(১২) দ্রষ্টব্য]

বিশেষ পরিচিতি (Unique ID) নম্বরের প্রকারভেদ

বিশেষ পরিচিতি (Unique ID) নম্বরের প্রকারভেদ হইবে নিম্নরূপ:—

শ্রেণি (Tier)	**বিশেষ পরিচিতি (Unique ID) নম্বর**		
	শ্রেণি নম্বর	**সাল**	**ক্রমিক**
শ্রেণি-১ (Tier-1)	১	যেমন, ২০২৪	যেমন, ০০০০১, ০০০০২, ০০০০৩
শ্রেণি-২ (Tier-2)	২	যেমন, ২০২৪	যেমন, ০০০০১, ০০০০২, ০০০০৩
শ্রেণি-৩ (Tier-3)	৩	যেমন, ২০২৪	যেমন, ০০০০১, ০০০০২, ০০০০৩
লজিস্টিকস অপারেটর (AEO-LO)	৫	যেমন, ২০২৪	যেমন, ০০০০১, ০০০০২, ০০০০৩
লজিস্টিকস অপারেটর (AEO-LO) সাময়িক সনদ	৮	যেমন, ২০২৪	যেমন, ০০০০১, ০০০০২, ০০০০৩
লজিস্টিকস অপারেটর ব্যতীত অন্যান্য সাময়িক সনদ	৯	যেমন, ২০২৪	যেমন, ০০০০১, ০০০০২, ০০০০৩

পরিশিষ্ট-৩
[বিধি ৯(১৩) দ্রষ্টব্য]

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) এর স্বীকৃতি সনদধারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্য বিশেষ লোগো নিম্নরূপ:—

পরিশিষ্ট-৪
[বিধি ১৩(২) দ্রষ্টব্য]

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) এর সনদ নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় হালনাগাদ দলিলাদির তালিকা নিম্নরূপ:—

১। আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপ (যেমন— বিল অব এন্ট্রি, বিল অব এক্সপোর্ট, কন্টেইনার নম্বর, বিল অব লেডিং, এলসি ভিত্তিক তথ্য):

২। হালনাগাদ ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

৩। আয়কর জমার হালনাগাদ প্রমাণপত্র:

৪। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স:

৫। হালনাগাদ নিরীক্ষার প্রতিবেদন যেমন— মূসক দপ্তর, নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠান, বন্ড দপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত (যে ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য):

৬। অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক দলিলাদি:

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

Session-11
Trade Facilitation & Customs Modernization
Advance Ruling/Authorized Economic Operator

Annexure-U

SOP on Authorized Economic Operator
(Order no: 01-Cus-2025 Dt: 13.01.2025)

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২৩, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[কাস্টমস: আধুনিকায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা শাখা]

আদেশ

তারিখ: ২৯ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ১৩ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নকল্পে বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (Standard Operating Procedure) জারীকরণ।

নং ০১/কাস্টমস/২০২৫—কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৯৭ এবং ধারা ২৬৩ এর আওতায় জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ১৯ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে আইনের ধারা ২৬৬ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বোর্ড কর্তৃক উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে নিম্নরূপ স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (Standard Operating Procedure) জারি করিল, যাহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে:

ভূমিকা

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) ব্যবস্থা হলো কাস্টমস এবং ব্যবসায়ের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্ব যেখানে দীর্ঘদিন ধরে উত্তমচর্চাকারী ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যচালান খালাস ও ছাড়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। World Customs Organization প্রণীত SAFE Framework of Standard এর Pillar II: Customs to Business হলো অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এছাড়া, World Trade Organization-Trade Facilitation Agreement (TFA) এর Article 7.7: Authorized Operator-এ উক্ত ব্যবস্থার আওতায় প্রযোজ্য পরিপালন শর্তাবলি, সুবিধাদি ও অন্যান্য বিষয়াদি বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ উক্ত উভয় আন্তর্জাতিক দলিল (instrument)-এর অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হওয়ায় এ ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে

মূল্য : টাকা ১১০.০০

২০১৭ সালে Customs Act, 1969 এর section 83E তে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের ৬ মে অথরাইজড্ ইকনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান) বিধিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন করে এবং প্রদত্ত আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ও বাণিজ্য সহজীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে ৫ মে, ২০১৯ তারিখে উক্ত বিধিমালার আওতায় তিনটি প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতিসনদ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে AEO কার্যক্রম চালু হয়।

উক্ত বিধিমালার আওতায় পরবর্তীকালে ২০২৩ সালে আরও ১২ টি প্রতিষ্ঠানকে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর হিসেবে স্বীকৃতি সনদ প্রদান করা হয়। তবে, ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র, কুটির শিল্প, হস্ত ও কারুশিল্পকে এ প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সৃষ্টি, সামগ্রিক সরবরাহ শৃঙ্খল (International Supply Chain)-এর নিরাপত্তা বিধানের জন্য লজিস্টিকস অপারেটরদের অন্তর্ভুক্তকরণ এবং পরিপালনযোগ্যতার ভিত্তিতে একক স্তরের পরিবর্তে একাধিক স্তরভিত্তিক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ৬ জুন, ২০২৪ তারিখে সরকার অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ জারি করে। নতুন বিধিমালার আওতায় ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র, কুটির শিল্প, হস্ত ও কারুশিল্প এবং লজিস্টিকস অপারেটরদের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রাখা হয়েছে এবং ঝুঁকিভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু এবং অন্য দেশের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি (MRA) এর আওতায় পারস্পরিকতার ভিত্তিতে অন্য দেশে সমজাতীয় সুবিধা প্রাপ্তি এবং অন্য দেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে অনুরূপ সুবিধা প্রদানের সুযোগ রয়েছে।

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা কার্যক্রম সুষ্ঠু সম্পাদনের নিমিত্ত উক্ত বিধিমালার বিধি ১৯ অনুসারে বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত একটি স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (Standard Operating Procedure-SOP) প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত আবশ্যকতার অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর প্রস্তুত করেছে।

উদ্দেশ্য

এ স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ, যথা:

(ক) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন;

(খ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বাস্তবায়নকল্পে কোন কোন দপ্তরের কী কী কার্য সম্পাদন করতে হবে তা সুনির্দিষ্টকরণ;

(গ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধন;

(ঘ) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর প্রোগ্রামের অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং অন্তর্ভুক্তিতার সুযোগ সৃষ্টি।

ব্যাপ্তি

এই স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য প্রযোজ্য হবে।

অধ্যায়-০১

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার গঠন এবং কাস্টমস স্টেশনে বিশেষ টিম গঠন

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার গঠন, উক্ত সেন্টারের কার্যপরিধি এবং কাস্টমস স্টেশনসমূহে AEO সুবিধা প্রদান, সার্বিক যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে বিশেষ টিম গঠন সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. বোর্ড অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৩(১) অনুসারে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার গঠন করবে এবং প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা পদায়ন করবে।

২. গঠিত সেন্টার বিধিমালার বিধি ৩(২) এ বর্ণিত কার্যাবলির পাশাপাশি নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করবে:

(১) স্বীকৃতির শর্ত ও যোগ্যতা, আবেদনের পদ্ধতি, প্রাপ্য সুবিধাদি, প্রযোজ্য আইন ও বিধিবিধান, আবেদনের ফরম, প্রভৃতি তথ্যাদি সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও উক্ত তথ্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা;

(২) অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর আবেদনে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আবেদন সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তা পূরণ;

(৩) আবেদনপত্র পূরণে কোন সহযোগিতার প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান;

(৪) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং নিজস্ব দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা আপলোডকরণ এবং স্বীকৃতি বাতিল ও স্থগিতকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম ওয়েবসাইট হতে প্রত্যাহারকরণ।

৩. বিধিমালার বিধি ৩(৪) এর আওতায় প্রত্যেক কাস্টমস হাউস-এ বা নিজ অধিক্ষেত্রে কাস্টমস স্টেশন রয়েছে এরূপ কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা এর নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি করে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর টিম গঠন করতে হবে এবং উক্ত টিম হতে একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করতে হবে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়নের বিষয়টি কাস্টমস হাউস/কমিশনারেটের নোটিস বোর্ড, ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন, পেইজ, গ্রুপ) এ যোগাযোগ নম্বর ও ই-মেইল আইডিসহ প্রচার করতে হবে।

৪. ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার জন্য একটি স্বতন্ত্র ই-মেইল অ্যাড্রেস তৈরি (নিজস্ব ডোমেইন যেমন, customs.gov.bd, nbr.gov.bd, প্রভৃতি অগ্রাধিকার) করতে হবে। এক্ষেত্রে ই-মেইল অ্যাড্রেস এর নমুনা নিম্নরূপ হতে পারে—
fpaeo.[customs station name]@customs.gov.bd

৫. ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা পরিবর্তন হলে উক্ত কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বে নতুন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট ই-মেইল আইডি ও পাসওয়ার্ড হস্তান্তর করবে এবং নতুন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা উক্ত আইডি ও পাসওয়ার্ড গ্রহণ করবে।

৬. অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর টিম নিজ অধিক্ষেত্রে AEO সংক্রান্ত বিষয়ে কাস্টমস স্টেশনের বিশেষায়িত AEO পরীক্ষণ টিম, বিশেষায়িত AEO শুল্কায়ন শাখা, অন্যান্য শাখা, AEO সেন্টার, স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, আবেদন করতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ, সমন্বয় এবং তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান করবে।

৭. প্রত্যেক কাস্টমস স্টেশনে বিধিমালার বিধি ১০ অনুসারে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য কী কী সুবিধা বাস্তবে প্রদান করা হচ্ছে এবং সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কি না এবং কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা থেকে উত্তরণের উপায় **পরিশিষ্ট-১** অনুসারে মাসভিত্তিক পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কাস্টমস হাউস/কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট হতে সেন্টার বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৮. কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্যচালান পরীক্ষণের (যদি পরীক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয়) জন্য এক বা একাধিক AEO বিশেষ পরীক্ষণ টিম এবং শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্নকরণের জন্য এক বা একাধিক বিশেষায়িত AEO শুল্কায়ন শাখা গঠন করবে এবং প্রয়োজনীয় অফিস আদেশ জারির মাধ্যমে প্রযোজ্য অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিতকল্পে নিজস্ব অধিক্ষেত্রে কাস্টমস প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে।

দায়িত্ব অর্পণের সারসংক্ষেপ

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১.	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার গঠন	বোর্ড (AEO শাখা)
২.	মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা পদায়ন	বোর্ড (কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসন)
৩.	স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন গ্রহণ, যাচাই-বাছাই ও প্রক্রিয়াকরণ, সুপারিশ সংবলিত প্রস্তাব কমিটির নিকট উপস্থাপন	সেন্টার
৪.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা ও তদারকি	সেন্টার
৫.	স্বীকৃতি সাময়িক স্থগিতের সিদ্ধান্ত প্রদান এবং উক্ত স্বীকৃতি বাতিলের জন্য কমিটির নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন	সেন্টার
৬.	অন্য দেশের সাথে পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি [MRA] সম্পাদন সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনে বোর্ডকে সহায়তা	সেন্টার

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
৭.	ব্যাখ্যা প্রদান এবং নীতি কৌশল প্রণয়নে বোর্ডকে সহায়তা	সেন্টার
৮.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কাস্টমস প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের জন্য কাস্টমস ও অন্যান্য সংস্থা, সংগঠন এবং অংশীজনদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়	সেন্টার
৯.	কাস্টমস কর্মকর্তা ও অংশীজনদের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ এবং অন্য কারো এ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগে সহায়তা প্রদান	সেন্টার
১০.	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিটি বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ	সেন্টার
১১.	স্বীকৃতির শর্ত ও যোগ্যতা, আবেদনের পদ্ধতি, প্রাপ্য সুবিধাদি, প্রযোজ্য আইন ও বিধিবিধান, আবেদনের ফরম, প্রভৃতি তথ্যাদি সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং ওয়েবসাইটে উক্ত তথ্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা	সেন্টার
১২.	স্বীকৃতির আবেদনে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জিজ্ঞাসা এবং আবেদনপত্র পূরণে সহযোগিতার ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান	সেন্টার
১৩.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা আপলোড এবং স্বীকৃতি বাতিল ও স্থগিতকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম অপসারণ	সেন্টার (সিস্টেম ম্যানেজারের সহায়তায়)
১৪.	সেন্টার গঠন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেন্টারের যাবতীয় কার্য সম্পাদন	কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট
১৫.	প্রত্যেক কাস্টমস স্টেশন/কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটভিত্তিক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর টিম গঠন	দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার, কাস্টমস স্টেশন/ কমিশনারেট
১৬.	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর টিম এর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন	সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন/কমিশনারেট
১৭.	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার মনোনয়ন এবং নোটিস বোর্ড, ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যোগাযোগ নম্বর ও ই-মেইল আইডিসহ প্রচার	সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন/কমিশনারেট
১৮.	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার জন্য স্বতন্ত্র ই-মেইল অ্যাড্রেস তৈরি	কাস্টমস স্টেশন/ কমিশনারেট (সিস্টেম ম্যানেজারের সহায়তায়)
১৯.	ই-মেইল আইডি ও পাসওয়ার্ড হস্তান্তর ও গ্রহণ	পূর্বতন ও নতুন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, কাস্টমস স্টেশন/ কমিশনারেট
২০.	প্রত্যেক কাস্টমস স্টেশনে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য কী কী সুবিধা বাস্তবে প্রদান করা হচ্ছে এবং সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কি না এবং কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা থেকে উত্তরণের উপায় মাসভিত্তিক পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সেন্টার বরাবর প্রেরণ	কাস্টমস হাউস/ কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
২১.	AEO সংক্রান্ত বিষয়ে কাস্টমস স্টেশনের AEO বিশেষ পরীক্ষণ টিম, বিশেষায়িত AEO শুল্কায়ন শাখা, অন্যান্য শাখা, AEO সেন্টার, স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, আবেদন করতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ, সমন্বয় এবং তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর টিম, কাস্টমস স্টেশন
২২.	নিজ অধিক্ষেত্রে AEO বিশেষায়িত পরীক্ষণ টিম এবং শুল্কায়ন শাখা গঠন এবং প্রয়োজনীয় অফিস আদেশ জারি	সংশ্লিষ্ট কমিশনার, কাস্টমস স্টেশন

অধ্যায়-০২

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি-এর গঠন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া নিম্নরূপ হবে:

১. AEO সংক্রান্ত কার্যাবলি সুষ্ঠু নির্বাহের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের AEO সংশ্লিষ্ট শাখা বিধিমালার বিধি ৪ এর আলোকে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি গঠন করতে হবে।

২. কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদানের জন্য বোর্ডের AEO সংক্রান্ত শাখা সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ বরাবর পত্র প্রেরণ করবে।

৩. বোর্ডের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করবে।

৪. মনোনীত প্রতিনিধি উক্ত দপ্তর হতে বদলি হলে বা কর্মত্যাগ করলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত মনোনীত কর্মকর্তার পরিবর্তে অন্য কোনো কর্মকর্তাকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করবে।

৫. কমিটির কার্যাবলি বিধিমালার বিধি ৪(৪) অনুসারে পরিচালিত হবে।

৬. কমিটির সদস্য সচিব সেন্টার হতে স্বীকৃতি প্রদানের সুপারিশপ্রাপ্ত আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা বা স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ধাপ উন্নয়ন বা অবনমনের কোনো সুপারিশ থাকলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের নোটিশের সাথে প্রেরণ করবে।

৭. সভার নোটিশ প্রাপ্তির পর কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর (CIID), কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট (CRMC), কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট (CVIAC), সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (CIC) এর প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব দপ্তরে রক্ষিত গোয়েন্দা তথ্য-উপাত্ত, রেকর্ড, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, প্রভৃতি পর্যালোচনা করে পরিশিষ্ট ২.১ মোতাবেক আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট কমিশনার বা মহাপরিচালকের অনুস্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক কমিটির সভাপতি বরাবর প্রেরণ করবে।

৮. প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদনসমূহ কমিটির সভায় পর্যালোচনা করতে হবে এবং ঝুঁকির যথার্থতা (গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লিখিত উচ্চ/মধ্য ঝুঁকির সপক্ষে উল্লিখিত কারণ ও তথ্য পর্যালোচনা) বিবেচনা করতে হবে। কোনো একটি দপ্তর হতে প্রাপ্ত মতামত উচ্চ ও মধ্য ঝুঁকির মর্মে উল্লেখ থাকলে এবং কমিটির যাচাইয়ে এর যথার্থতা প্রতীয়মান হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। প্রতিবেদনে উল্লিখিত উচ্চ ঝুঁকির যথার্থতা প্রতীয়মান না হলে এবং কমিটির সকল সদস্য স্বীকৃতি সনদ প্রদানের বিষয়ে একমত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি সনদ প্রদান করা যাবে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত মধ্য ঝুঁকির যথার্থতা প্রতীয়মান না হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে কমিটির সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে স্বীকৃতি সনদ প্রদান করা বা না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত নিম্ন ঝুঁকির প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত ঝুঁকি যথার্থ বলে বিবেচিত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে স্বীকৃতি সনদ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু, কমিটির সভায় আলোচনান্তে তথ্য-প্রমাণসহ কমিটির অধিকাংশ সদস্যের নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠানটি যদি উচ্চ ঝুঁকি বা মধ্যঝুঁকির প্রতিষ্ঠান মর্মে প্রতীয়মান হয় তবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে স্বীকৃতি সনদ প্রদান করা যাবে না। সামগ্রিক ক্ষেত্রে **পরিশিষ্ট- ২.২** এর উদাহরণ মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপভাবে ঝুঁকি বিবেচনাপূর্বক প্রতিষ্ঠানের ধাপ অবনমন বা উন্নীতকরণের বিষয়েও কমিটিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৯. সেন্টার হতে কোনো স্বীকৃতির আবেদন প্রত্যাখানের সুপারিশ করা হলে উক্ত সুপারিশের যৌক্তিকতা ও প্রমাণকসমূহ পর্যালোচনা করে তা যথাযথ পেলে কমিটি উক্ত স্বীকৃতির আবেদন প্রত্যাখানের সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। তবে, কোনো কারণে সেন্টার কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশ অযৌক্তিক মর্মে কমিটির দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের নিকট প্রতীয়মান হলে কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে সুপারিশের যৌক্তিকতা যাচাইয়ের জন্য সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বা অন্য কোন যাচাই প্রক্রিয়া সম্পাদন করা যাবে। সরেজমিনে পরিদর্শন বা যাচাইয়ে যথাযথ প্রমাণক প্রাপ্তি সাপেক্ষে কমিটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে স্বীকৃতি সনদ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে এবং যথাযথ প্রমাণক না পাওয়া গেলে আবেদন প্রত্যাখানের সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে।

১০. শর্ত সাপেক্ষে সাময়িক সনদ প্রদান বা প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত বা প্রয়োজনীয় কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন, প্রভৃতি করার সিদ্ধান্ত প্রদানের সুপারিশ সংবলিত প্রস্তাব সেন্টার হতে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামত বিবেচনায় নিয়ে শর্ত সাপেক্ষে সাময়িক সনদ প্রদান বা প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত বা প্রয়োজনীয় কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন, প্রভৃতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

দায়িত্ব অর্পণের সারসংক্ষেপ

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১.	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি গঠন	বোর্ড (AEO শাখা)
২.	কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন চেয়ে পত্র	বোর্ড (AEO শাখা)

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
৩.	সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ হতে প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান এবং মনোনীত কর্মকর্তার বদলি বা অন্য কোন কারণে কর্মত্যাগ করলে উক্ত মনোনীত কর্মকর্তার পরিবর্তে অন্য কোন কর্মকর্তাকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন প্রদান	**ক. কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর** (CIID) **খ. কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট** (CRMC) **গ. কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট** (CVIAC) **ঘ. সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল** (CIC)
৪.	AEO কমিটিতে বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ, কর্মকর্তাকে কমিটিতে সদস্য হিসেবে কো-অপ্টকরণ	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি
৫.	সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ, সভা আহ্বান এবং প্রত্যেক মাসে অন্যূন একটি করে সভা আহ্বান	সভাপতি, AEO কমিটি (সদস্য সচিব সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান করবে)
৬.	সেন্টার হতে প্রাপ্ত সুপারিশ পর্যালোচনান্তে AEO স্বীকৃতি প্রদান অথবা আবেদন প্রত্যাখ্যান অথবা শর্ত সাপেক্ষে সাময়িক সনদ প্রদান, অথবা প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত অথবা প্রয়োজনীয় কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন করার সিদ্ধান্ত প্রদান অথবা ধাপ উন্নীতকরণ অথবা অবনমন অথবা স্বীকৃতি সনদ বাতিলের সিদ্ধান্ত	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি
৭.	AEO কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান বা অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনাকরণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধানের পরিবর্তনের বিষয়ে বোর্ড বরাবর সুপারিশ প্রদান	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি
৮.	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি
৯.	কমিটির সভার নোটিশের সাথে সেন্টার হতে স্বীকৃতি প্রদানের এবং ধাপ উন্নীতকরণ বা অবনমনের সুপারিশপ্রাপ্ত আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রেরণ	কমিটি সভাপতি ও সদস্য সচিব
১০.	ঝুঁকি প্রতিবেদন প্রেরণ	**ক.** CIID **খ.** CRMC **গ.** CVIAC **ঘ.** CIC
১১.	প্রাপ্ত ঝুঁকি প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি

অধ্যায়-০৩

আবেদন যোগ্যতা ও প্রাক-আবেদন প্রক্রিয়াদি

১. অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতির লক্ষ্যে আবেদন দাখিলের পূর্বে আবেদন দাখিলে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বা AEO সেন্টার ও কাস্টমস স্টেশনে কর্মরতদের অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৫-এ বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে এবং আবেদন দাখিল ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২. অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতি প্রাপ্তির আবেদন করতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানকে বিধিমালার ৫(১)(ঞ) অনুসারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে অনুমোদিত সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে। এটি নিশ্চিতের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে জারীকৃত সাধারণ আদেশ নং ১৬/মূসক/২০১৯, তারিখ: ৩০ জুন ২০১৯ অনুসারে প্রতিষ্ঠানের সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয় অনুমোদন থাকতে হবে।

অধ্যায়-০৪

আবেদনপত্র গ্রহণ

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর আবেদনপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রক্রিয়াদি নিম্নরূপ:

১. মহাপরিচালক, AEO সেন্টার AEO-এর আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রাথমিক যাচাইয়ের জন্য অন্যূন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার কর্মকর্তার অধীন প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা এবং সহযোগী কর্মচারীর সমন্বয়ে একটি বিশেষায়িত শাখা গঠন করবে।

২. গঠিত শাখার দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে কে আবেদনকারীর আবেদন গ্রহণ করবে তা মহাপরিচালক, সেন্টার সুনির্দিষ্ট করবে এবং উক্ত আবেদন গ্রহণকারীর অবর্তমানে কে বিকল্প হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে তাও সুনির্দিষ্ট করে **পরিশিষ্ট ৩.১** মোতাবেক অফিস আদেশ জারি করবে। উক্ত অফিস আদেশের কপি সেন্টারের ওয়েবসাইট, অফিসের নোটিশ বোর্ড, অন্যান্য সম্ভাব্য স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।

৩. সেন্টার আবেদনসমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রে **পরিশিষ্ট- ৩.২** অনুসারে একটি পৃথক রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে এবং বিধিমালার বিধি ৬(৩) অনুসারে প্রতিটি আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার করবে।

৪. আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রাথমিক যাচাইয়ের জন্য গঠিত বিশেষায়িত শাখা প্রাপ্ত আবেদনটি ১৫(পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে প্রাথমিক যাচাই করবে। প্রাথমিক যাচাইকালে কোনো আবেদন অসম্পূর্ণ পাওয়া গেলে বা কোনো তথ্য উপাত্তের ঘাটতি থাকলে তা বিধিমালার বিধি ৬(৪) অনুসারে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করবে এবং আবেদনকারীকে অবহিতকরণ পত্র প্রেরণের তারিখ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে অসম্পূর্ণ আবেদন সম্পূর্ণ করে বা কোনো তথ্য উপাত্তের ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করে সেন্টার বরাবর উপস্থাপন করতে হবে।

৫. আবেদনকারী তথ্য-উপাত্ত প্রদানে বিলম্ব করলে আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে উক্ত বিলম্বজনিত সময় গণনা করা হবে না।

৬. প্রাথমিক যাচাইয়ে বিধিমালার বিধি ৬(৫) অনুসারে কোনো ঘাটতি বা অসম্পূর্ণতা উদঘাটিত হলে এবং তা অবহিত করার পরও আবেদনকারী কর্তৃক দূর করা না হলে আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করা হবে না।।

৭. প্রাথমিক যাচাইয়ে বিধিমালার বিধি ৬(৬) অনুসারে কোনো কারণের উদ্ভব হলে আবেদন প্রাথমিকভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং বিধি ৬(৭) অনুসারে আবেদনকারীকে বাতিলের কারণ অবহিত করতে হবে।

৮. আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রাথমিক যাচাইয়ের জন্য গঠিত বিশেষায়িত শাখা আবেদন যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক, সেন্টার বরাবর উপস্থাপন করবে।

দায়িত্ব অর্পণের সারসংক্ষেপ

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১.	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রাথমিক যাচাইয়ের জন্য অন্যূন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তার অধীন প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা এবং সহযোগী কর্মচারীর সমন্বয়ে একটি বিশেষায়িত শাখা গঠন	মহাপরিচালক, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার
২.	আবেদনকারীর আবেদন কে গ্রহণ করবেন তা সুনির্দিষ্টকরণ, তার বিকল্প প্রতিস্থাপক সুনির্দিষ্ট করে অফিস আদেশ জারি এবং উক্ত অফিস আদেশের কপি সেন্টারের ওয়েবসাইট, অফিসের নোটিশ বোর্ড, অন্যান্য সম্ভাব্য স্থানে প্রদর্শন	মহাপরিচালক, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার
৩.	আবেদনসমূহ গ্রহণের একটি পৃথক রেজিস্টার তৈরি ও সংরক্ষণ	
৪.	আবেদন গ্রহণকালে রেজিস্টারে প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর ও তারিখ মোতাবেক বিধিমালায় **ফরম-খ** অনুসারে প্রতিটি আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার	আবেদন গ্রহণ ও প্রাথমিক যাচাই শাখা
৫.	ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত আবেদন রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং রেজিস্টারে প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর ও তারিখ উল্লেখপূর্বক বিধিমালার **ফরম-খ** মোতাবেক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রাপ্তি স্বীকার করা	আবেদন গ্রহণ ও প্রাথমিক যাচাই শাখা

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
৬.	আবেদন ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে প্রাথমিক যাচাই	আবেদন গ্রহণ ও প্রাথমিক যাচাই শাখা
৭.	প্রাথমিক যাচাইয়ে অসম্পূর্ণ আবেদন বা কোনো তথ্য উপাত্তের ঘাটতি থাকলে আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে বিধিমালায় বর্ণিত **ফরম-গ** মোতাবেক আবেদনকারীকে অবহিত করা	আবেদন গ্রহণ ও প্রাথমিক যাচাই শাখা
৮.	আবেদন প্রক্রিয়াকরণ না করার কোন বিষয় উদ্ভব হলে তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ না করা	আবেদন গ্রহণ ও প্রাথমিক যাচাই শাখা
৯.	আবেদন বাতিলের কোন কারণ উদ্ভব হলে আবেদন বাতিলের উদ্যোগ	আবেদন গ্রহণ ও প্রাথমিক যাচাই শাখা
১০.	আবেদন বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাতিলের কারণ লিখিতভাবে অথবা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বিধিমালার **ফরম-ঘ** মোতাবেক আবেদনকারীকে অবহিত করা	আবেদন গ্রহণ ও প্রাথমিক যাচাই শাখা
১১.	আবেদন যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে মহাপরিচালক, সেন্টার বরাবর উপস্থাপন	আবেদন গ্রহণ ও প্রাথমিক যাচাই শাখা

অধ্যায়-০৫
আবেদন প্রক্রিয়াকরণ

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতি প্রাপ্তির আবেদন নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে:

১. প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে মহাপরিচালক বরাবর আবেদন উপস্থাপন করা হলে তিনি স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলি মূল্যায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

২. স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলি মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে মহাপরিচালক, সেন্টার ন্যূনতম ৩ (তিন) জন করে কর্মকর্তার সমন্বয়ে এক বা একাধিক মূল্যায়নকারী টিম গঠন করবে এবং অন্যূন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে প্রতি টিমের টিমলিডার হিসেবে মনোনীত করবে। উক্ত টিমে আবশ্যিকভাবে ইনফরমেশন টেকনোলজি (IT) এবং হিসাবরক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের রাখতে হবে। সেন্টারে উক্ত বিষয়সমূহের উপর বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা না থাকলে অন্য কোনো কাস্টমস বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট দপ্তর হতে এ বিষয়ে দক্ষ অন্য কোনো কর্মকর্তা বা অন্য কোনো দপ্তর বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হতে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তিকে টিমে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। সেই ক্ষেত্রে লিখিতভাবে উক্ত দপ্তর বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে।

৩. প্রাপ্ত আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য মহাপরিচালক, সেন্টার ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে মূল্যায়নকারী টিম নিযুক্ত করবে এবং উক্ত টিম হতে একজন কর্মকর্তাকে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের নিমিত্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে মনোনীত করবে। উক্ত টিম প্রতিটি আবেদন পৃথক নথিতে প্রক্রিয়াকরণ করবে।

৪. মূল্যায়নকারী টিম বিধি ৭(৪) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি আবেদন, দাখিলকৃত Self-Assessment Questionnaire (SAQ) ও এর সাথে দাখিলকৃত দলিলাদি যাচাই-বাছাই করবে এবং অতিরিক্ত কোনো তথ্য বা দলিলাদির প্রয়োজন হলে তা দাখিলের জন্য আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অনুরোধ করবে।

৫. আবেদনকারী নির্ধারিত সময়ে বা ক্ষেত্রমত, বর্ধিত সময়ের মধ্যে চাহিত তথ্য বা দলিলাদি দাখিল না করলে আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং বাতিলের বিষয়টি মহাপরিচালক, সেন্টারের অনুমতিক্রমে মূল্যায়নকারী টিম লিখিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করবে।

৬. মূল্যায়নকারী টিম বিধি ৭(৬) এ উল্লিখিত সিস্টেম হতে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করবে। তবে, উক্ত সিস্টেম বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও যাচাই করতে পারবে অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিধি ৭(৭) অনুসারে অতিরিক্ত কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন হলে তা সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট দপ্তর বা অন্য কোনো সরকারি দপ্তর, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান বরাবর **পরিশিষ্ট ৪.১** মোতাবেক লিখিত অনুরোধ প্রেরণ করবে।

৭. কোনো দপ্তর বা সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান তথ্য-উপাত্ত প্রেরণের কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত হলে উক্ত অনুরোধ প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে চাহিত তথ্য-উপাত্ত ও দলিলাদি **পরিশিষ্ট ৪.২** মোতাবেক মূল্যায়নকারী টিম বরাবর প্রেরণ করবে। তবে, অনিবার্য কোনো কারণে তথ্য-উপাত্ত প্রেরণে বিলম্ব হলে বা যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে তথ্য-উপাত্ত প্রদান সম্ভব না হলে উক্ত দপ্তর তা লিখিতভাবে **পরিশিষ্ট ৪.৩** মোতাবেক মূল্যায়নকারী টিমকে অবহিত করবে।

৮. মূল্যায়নকারী টিম সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য **পরিশিষ্ট ৪.৪** এর চেকলিস্ট মোতাবেক যাচাই ও মূল্যায়ন করবে।

৯. সংগৃহীত তথ্য এবং আবেদনের সাথে দাখিলকৃত Self-Assessment Questionnaire (SAQ) এ উল্লিখিত তথ্য সরেজমিনে যাচাইয়ের লক্ষ্যে মূল্যায়নকারী টিম বিধি ৭(১০), (১১) ও (১২) অনুসারে সরেজমিনে আবেদনকারীর অঙ্গনে গমনপূর্বক যাচাই করবে।

১০. সরেজমিনে পরিদর্শনকালে মূল্যায়নকারী টিম বিধিমালার বিধি ৭(১৩) এবং **পরিশিষ্ট ৪.৪**- এর চেকলিস্ট মোতাবেক যাবতীয় বিষয় পর্যবেক্ষণ করবে।

১১. মূল্যায়নকারী টিম সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাই এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে বিধিমালার বিধি ৭(১৫) অনুসারে **পরিশিষ্ট ৪.৫** মোতাবেক মহাপরিচালক, সেন্টার বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবে।

১২. মহাপরিচালক, সেন্টার প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে বিধিমালার বিধি ৭(১৬) অনুসারে **পরিশিষ্ট ৪.৬** মোতাবেক সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রস্তুত করে কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

১৩. মহাপরিচালক, সেন্টার-এর নিকট হতে প্রাপ্ত সুপারিশ পর্যালোচনান্তে কমিটি গোয়েন্দা তথ্য ও ঝুঁকি (**পরিশিষ্ট ২.১** মোতাবেক) বিবেচনাপূর্বক স্বীকৃতির বিষয়ে বিধিমালার বিধি ৭(১৭) অনুসারে **পরিশিষ্ট ৪.৭** মোতাবেক সেন্টারকে অবহিত করবে।

দায়িত্ব অর্পণের সারসংক্ষেপ

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১.	স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলি মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তার সমন্বয়ে এক বা একাধিক মূল্যায়নকারী টিম গঠন	মহাপরিচালক, সেন্টার
২.	মূল্যায়নকারী টিমকে প্রতিটি আবেদন প্রক্রিয়াকরণের দায়িত্ব প্রদান এবং উক্ত টিম হতে একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন	মহাপরিচালক, সেন্টার
৩.	প্রতিটি আবেদন পৃথক নথিতে প্রক্রিয়াকরণ করা	মূল্যায়নকারী টিম
৪.	আবেদন, দাখিলকৃত SAQ ও উহার সাথে দাখিলকৃত দলিলাদি যাচাই-বাছাই এবং অতিরিক্ত কোনো তথ্য বা দলিলাদির প্রয়োজন হলে তা দাখিলের জন্য আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অনুরোধ করা	মূল্যায়নকারী টিম
৫.	চাহিত তথ্য বা দলিলাদি আবেদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে বা ক্ষেত্রমত, বর্ধিত সময়ের মধ্যে দাখিল না করলে আবেদন বাতিলকরণ এবং বাতিলের বিষয়টি মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে লিখিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিতকরণ	মূল্যায়নকারী টিম
৬.	কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম, IVAS এবং অন্যান্য অনলাইন সিস্টেম যাতে কাস্টমস কর্মকর্তাদের প্রবেশাধিকার (Access) আছে হতে আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	মূল্যায়নকারী টিম
৭.	আবেদনকারীর কাস্টমস, মূল্য সংযোজন কর এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের আওতায় কোনো অপরাধ সংঘটনের তথ্য, আমদানি বা রপ্তানি সংশ্লিষ্ট তথ্য, শুল্ক-কর বকেয়া, জরিমানা বা অর্থদণ্ড, দাবিনামা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	মূল্যায়নকারী টিম
৮.	কোনো তথ্য বা দলিলাদির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট দপ্তর বা অন্য কোনো সরকারি দপ্তর, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান বরাবর লিখিত অনুরোধ প্রেরণ	মূল্যায়নকারী টিম

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
৯.	তথ্য-উপাত্ত প্রেরণের কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত হলে অনুরোধ প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে চাহিত তথ্য-উপাত্ত ও দলিলাদি মূল্যায়নকারী টিম বরাবর প্রেরণ এবং তথ্য-উপাত্ত প্রেরণে বিলম্ব হলে বা তথ্য-উপাত্ত প্রদান সম্ভব না হলে তা লিখিতভাবে মূল্যায়নকারী টিমকে অবহিত করা	কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট দপ্তর বা অন্য কোনো দপ্তর, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান
১০.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ী সংগঠন বা গ্রহণযোগ্য কোনো ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	মূল্যায়নকারী টিম
১১.	সংগৃহীত সকল তথ্য চেকলিস্ট অনুসারে যাচাই ও মূল্যায়ন করা	মূল্যায়নকারী টিম
১২.	আবেদনকারীর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগপূর্বক উভয় পক্ষে জন্য সুবিধাজনক সময়ে সরেজমিনে প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াদি পরিদর্শন করা	মূল্যায়নকারী টিম
১৩.	চেকলিস্ট এর বর্ণিত বিষয়সমূহ সরেজমিনে যাচাই	মূল্যায়নকারী টিম
১৪.	মহাপরিচালক, সেন্টার বরাবর মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	মূল্যায়নকারী টিম
১৫.	আবেদন এবং সংযুক্ত দলিলাদি এবং মূল্যায়নকারী টিমের প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা	মহাপরিচালক, সেন্টার
১৬.	স্বীকৃতি প্রদান বা আবেদন প্রত্যাখ্যান বা শর্ত সাপেক্ষে স্বীকৃতি প্রদান বা সাময়িক সনদ প্রদান বা প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত বা প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন করার সিদ্ধান্ত প্রদানের সুপারিশ সম্বলিত প্রস্তাব কমিটির নিকট প্রেরণ	মহাপরিচালক, সেন্টার
১৭.	মহাপরিচালক, সেন্টার-এর নিকট হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং গোয়েন্দা তথ্য ও ঝুঁকি (**পরিশিষ্ট ২.১** অনুসারে) পর্যালোচনা	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি
১৮.	স্বীকৃতি প্রদান অথবা আবেদন প্রত্যাখ্যান অথবা শর্ত সাপেক্ষে বা সাময়িক স্বীকৃতি প্রদান, অথবা প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য-উপাত্তসহ বা প্রয়োজনীয় কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন করার সিদ্ধান্ত	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি

অধ্যায়-০৬

স্বীকৃতি প্রদান, প্রত্যাখ্যান, প্রভৃতি

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতি সনদের জন্য প্রাপ্ত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসারে স্বীকৃতি প্রদান, প্রত্যাখ্যান, প্রভৃতি সিদ্ধান্ত অবহিত করতে হবে:

১. কমিটি কর্তৃক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতি/সাময়িক সনদ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে মহাপরিচালক, সেন্টার আবেদনকারীর অনুকূলে বিধিমালার বিধি ৮(১) অনুসারে যথাযথ ফরমে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে স্বীকৃতি সনদ/সাময়িক সনদ ইস্যু করবে।

২. সাময়িক সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঘাটতিজনিত শর্তাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূরণপূর্বক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেন্টারকে অবহিত করলে সেন্টার উক্ত শর্তাদি পরিপালনের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করবে। মনোনীত কর্মকর্তা প্রযোজ্য শর্তাদি যথাযথ পরিপালিত হয়েছে কি না তা যাচাই করবে এবং **পরিশিষ্ট ৫** মোতাবেক মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৩. প্রতিবেদনের আলোকে শর্তাদির যথার্থ পরিপালন নিশ্চিত হলে মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নির্ধারিত ফরমে চূড়ান্ত সনদ ইস্যু করবে এবং কমিটিকে সনদ ইস্যুর বিষয়টি অবহিত করবে। তবে, শর্তাদির যথার্থ পরিপালন না হলে মহাপরিচালক সাময়িক সনদ বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

৪. কমিটি কোনো আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখানের সিদ্ধান্ত প্রদান করলে মহাপরিচালক, সেন্টার প্রত্যাখানের কারণ উল্লেখপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে বিধিমালার বিধি ৮(২) মোতাবেক আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করবে।

দায়িত্ব অর্পণের সারসংক্ষেপ

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১.	কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে আবেদনকারীর অনুকূলে বিধিমালার **ফরম-ঙ** অনুযায়ী স্বীকৃতি সনদ ইস্যুকরণ	মহাপরিচালক, সেন্টার
২.	কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ঘাটতি পূরণজনিত শর্তাদি উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীর অনুকূলে বিধিমালার **ফরম-চ** অনুসারে 'সাময়িক সনদ' ইস্যুকরণ	মহাপরিচালক, সেন্টার
৩.	সাময়িক সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঘাটতিজনিত শর্তাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূরণ করে সেন্টারকে অবহিত করলে শর্তাদি পরিপালনের সত্যতা যাচাইকরণ	মহাপরিচালক, সেন্টার
৪.	সাময়িক সনদের শর্তাদি যথাযথ পরিপালন যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হলে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিধিমালার **ফরম-ঙ** অনুযায়ী চূড়ান্ত সনদ ইস্যুকরণ এবং কমিটিকে তা অবহিতকরণ	মহাপরিচালক, সেন্টার
৫.	সাময়িক সনদের শর্তাদি নির্ধারিত সময়ে অনিবার্য কোনো কারণে পূরণ করা সম্ভব না হলে প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সময়সীমা আরও দুই মাস বর্ধিতকরণ	মহাপরিচালক, সেন্টার
৬.	সাময়িক সনদ প্রাপ্তির প্রযোজ্য শর্তাদি নির্ধারিত সময়ে বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ধিত সময়ের মধ্যে পূরণ না হলে উক্ত সাময়িক সনদ বাতিলের সুপারিশ কমিটির নিকট প্রেরণ	মহাপরিচালক, সেন্টার

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
৭.	সাময়িক সনদ বাতিলের কোনো সুপারিশ প্রাপ্ত হলে উক্ত সাময়িক সনদ বাতিল করা	কমিটি
৮.	কমিটি কোনো আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখানের সিদ্ধান্ত প্রদান করলে প্রত্যাখানের কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে বিধিমালার **ফরম-ছ** মোতাবেক অবহিতকরণ	মহাপরিচালক, সেন্টার
৯.	সনদ প্রদান বা বাতিল অথবা সাময়িক সনদ প্রদান বা বাতিলের বিষয়ে কমিটির প্রদত্ত সিদ্ধান্তে আবেদনকারী অথবা সেন্টার সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন গ্রহণ ও পুনর্বিবেচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান	চেয়ারম্যান, বোর্ড

অধ্যায়-০৭
সনদের শ্রেণি ও মানোন্নয়ন বা অবনমন

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতি সনদের শ্রেণিবিন্যাস ও মানোন্নয়ন বা অবনমনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসারে প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে:

১. শ্রেণি উন্নয়নের জন্য দাখিলকৃত আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য মহাপরিচালক, সেন্টার এক বা একাধিক শ্রেণি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকরণ টিম গঠন করবে।

২. বিধিমালায় বর্ণিত শর্ত ও যোগ্যতা সাপেক্ষে শ্রেণি- ১ ও শ্রেণি-২ এর স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে শ্রেণি-২ ও শ্রেণি-৩ এর প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য মহাপরিচালক, সেন্টার বরাবর আবেদন করলে সেন্টার উক্ত আবেদন গ্রহণ করবে।

৩. শ্রেণি উন্নয়নের আবেদনের যথার্থতা নিরূপণ ও অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাদি **[**যেমন, বিধি ৫(৫)(ছ)**]** যাচাইয়ের জন্য মহাপরিচালক, সেন্টার ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কোনো শ্রেণি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকরণ টিমকে দায়িত্ব প্রদান করবে।

৪. প্রক্রিয়াকরণ টিম দায়িত্ব প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় যাচাই ও মূল্যায়ন সাপেক্ষে উন্নীতযোগ্য অথবা উন্নীতযোগ্য নয় এরূপ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে পরিশিষ্ট- ৬.১ এর চেক লিস্ট অনুসারে মহাপরিচালক, সেন্টার বরাবর একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৫. উক্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রাপ্ত প্রতিবেদনসহ সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক মহাপরিচালক সেন্টার পরিশিষ্ট- ৬.২ মোতাবেক সুপারিশ (উন্নীতযোগ্য/ উন্নীতযোগ্য নয়) সম্বলিত প্রস্তাব ৭(সাত) দিনের মধ্যে কমিটি বরাবর উপস্থাপন করবে।

৬. কমিটি উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির পর সভা আহ্বানের পত্রের সাথে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা প্রেরণ করে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল বরাবর অনুরোধ প্রেরণ করবে।

৭. কমিটির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল **পরিশিষ্ট-৬.৩** মোতাবেক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কমিটি বরাবর প্রেরণ করবে।

৮. কমিটি প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে গোয়েন্দা তথ্য ও ঝুঁকি বিবেচনাপূর্বক শ্রেণি উন্নীত করার অথবা না করার সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্ত সেন্টারকে **পরিশিষ্ট-৬.৪** মোতাবেক অবহিত করবে।

৯. কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে বিধিমালার বিধি ৯(৫) ও ৯(৯) অনুসারে অনুসারে সেন্টার শ্রেণি উন্নীতকরণের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নির্ধারিত ফরমে অবহিত করবে।

১০. কোনো লজিস্টিকস অপারেটর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতি সনদের জন্য মনোনীত হলে তাকে বিধিমালার বিধি ৯(১০) মোতাবেক সেন্টার অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-লজিস্টিকস বা AEO-LO হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠানটির লজিস্টিকস অপারেটর হিসেবে প্রাপ্ত সনদ নম্বর (যেমন, সিঅ্যান্ডএফ লাইসেন্স নং, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স লাইসেন্স নং, শিপিং এজেন্ট লাইসেন্স নং, প্রভৃতি) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Agent Identification Number (AIN), Express Service Provider Identification Number (ESPIN), প্রভৃতি জারিতব্য স্বীকৃতি সনদে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১১. কোনো স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি (Tier) উন্নয়ন বা অবনমন ঘটলে বিধিমালার বিধি ৯(১১) অনুসারে পুরাতন শ্রেণি (Tier)-এর স্বীকৃতি সনদ সেন্টার কর্তৃক বাতিল করতে হবে এবং নতুন সনদ জারি করতে হবে।

১২. স্বীকৃতি সনদ ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সেন্টার বিধিমালার বিধি ৯(১২) অনুসারে বিশেষ পরিচিতি (Unique ID) নম্বর প্রদানের পাশাপাশি সাময়িক/শ্রেণি-১/শ্রেণি-২/শ্রেণি-৩/AEO-LO হিসাবে চিহ্নিত করে শ্রেণিভুক্ত করবে এবং **পরিশিষ্ট-৬.৫** মোতাবেক এই সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে।

১৩. অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-সেন্টার বিধিমালার **পরিশিষ্ট-৩** এ উল্লিখিত বিশেষ লোগো ব্যবহার করতে পারবে।

১৪. স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে এটি কার্যকর করতে হবে এবং সেন্টার এ উদ্দেশ্যে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমসহ প্রযোজ্য অন্যান্য সিস্টেমে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয় করবে।

১৫. সেন্টার স্বীকৃতি সনদ কার্যকর করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা, সিস্টেমস ম্যানেজার, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট, সকল কাস্টমস হাউস এবং কাস্টমস স্টেশনকে **পরিশিষ্ট-৬.৬** মোতাবেক অবহিত করবে।

১৬. কাস্টমস অটোমেশন শাখা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট (স্বয়ংক্রিয় রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা চালু থাকলে) সিস্টেম সিস্টেমস ম্যানেজার এর সাথে সমন্বয়পূর্বক স্বীকৃতি সনদের শ্রেণি অনুসারে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রযোজ্য সুবিধাদি নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করে **পরিশিষ্ট-৬.৭** মোতাবেক সেন্টারকে অবহিত করবে।

১৭. প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তি ও শ্রেণি অনুসারে প্রযোজ্য সুবিধাদি নিশ্চিতকরণের জন্য কাস্টমস স্টেশন সংশ্লিষ্ট অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর বিশেষ টিমকে অবহিত করবে এবং বিশেষ টিম প্রযোজ্য সুবিধাদি নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

দায়িত্ব অর্পণের সারসংক্ষেপ

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১.	শ্রেণি-১ এর স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের বিধিমালার ফরম-জ মোতাবেক সেন্টার বরাবর শ্রেণি-২ এর প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতির আবেদন এবং শ্রেণি-২ এর প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি-৩ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতির আবেদন গ্রহণ	সেন্টার
২.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি উন্নয়নের লক্ষ্যে দাখিলকৃত আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য এক বা একাধিক শ্রেণি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকরণ টিম গঠন	মহাপরিচালক, সেন্টার
৩.	প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনের যথার্থতা নিরূপণ ও অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাদি যেমন, বিধি ৫(৫)(ছ) বিবেচনা করে উন্নীতযোগ্য অথবা উন্নীতযোগ্য নয় এরূপ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করার জন্য শ্রেণি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকরণ টিমকে দায়িত্ব প্রদান	মহাপরিচালক, সেন্টার
৪.	দায়িত্ব প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় যাচাই ও মূল্যায়ন সাপেক্ষে মহাপরিচালক, সেন্টার বরাবর প্রতিবেদন দাখিলকরণ	প্রক্রিয়াকরণ টিম, সেন্টার
৫.	প্রক্রিয়াকরণ টিমের নিকট হতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সুপারিশ (উন্নীতযোগ্য/ উন্নীতযোগ্য নয়) সম্বলিত প্রস্তাব আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিটি বরাবর উপস্থাপন	মহাপরিচালক, সেন্টার

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
৬.	সেন্টার হতে সুপারিশ প্রাপ্তির পর সভা আহ্বানের পত্রের সাথে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা প্রেরণ করে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল বরাবর অনুরোধ প্রেরণ	কমিটি
৭.	কমিটির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ	ক. CIID খ. CVIAC গ. CRMC ঘ. CIC
৮.	সেন্টার হতে প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে গোয়েন্দা তথ্য ও ঝুঁকি বিবেচনাপূর্বক শ্রেণি- ১ এর প্রতিষ্ঠানকে শ্রেণি-২-তে এবং শ্রেণি-২ এর প্রতিষ্ঠানকে শ্রেণি-৩ প্রতিষ্ঠান হিসেবে উন্নীত করার অথবা না করার সিদ্ধান্ত প্রদান এবং উক্ত সিদ্ধান্ত সেন্টারকে অবহিতকরণ	কমিটি
৯.	কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত উক্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে বিধিমালার নির্ধারিত ফরম অনুসার আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে সিদ্ধান্ত অবহিতকরণ বা সনদ প্রদান	সেন্টার
১০.	কোনো লজিস্টিকস অপারেটর স্বীকৃতি সনদের জন্য নির্বাচিত হলে তাঁকে বিধিমালার ফরম-ড মোতাবেক AEO-LO হিসেবে স্বীকৃতি সনদ প্রদান	সেন্টার
১১.	কোনো লজিস্টিকস অপারেটর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO)-এর স্বীকৃতি সনদের জন্য নির্বাচিত হলে তাকে বিধিমালার ফরম-ড মোতাবেক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-লজিস্টিকস বা AEO-LO হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানটির লজিস্টিকস অপারেটর হিসেবে প্রাপ্ত সনদ নম্বর (যেমন, সিঅ্যান্ডএফ লাইসেন্স নং, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স লাইসেন্স নং, শিপিং এজেন্ট লাইসেন্স নং, প্রভৃতি) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, Agent Identification Number (AIN), Express Service Provider Identification Number (ESPIN), প্রভৃতি জারিতব্য স্বীকৃতি সনদে প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখকরণ	সেন্টার
১২.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি (Tier) উন্নয়ন বা অবনমন ঘটলে পুরাতন শ্রেণি (Tier)-এর স্বীকৃতি সনদ বাতিলকরণ এবং অবনমনের ক্ষেত্রে বিধিমালার ফরম-ঢ অনুসারে শ্রেণি (Tier) অবনমন সনদ জারিকরণ	সেন্টার
১৩.	বিধিমালায় উল্লিখিত ফরমে (ফরম-ঙ, ফরম-চ, ফরম-ঝ, ফরম-ঠ, ফরম-ড, ফরম-ঢ) স্বীকৃতি সনদ ইস্যু/নবায়নকালে উক্ত বিধিমালার পরিশিষ্ট-২ অনুসারে বিশেষ পরিচিতি (Unique ID) নম্বর প্রদান ও সাময়িক/শ্রেণি-১/শ্রেণি-২/শ্রেণি-৩/AEO-LO হিসাবে চিহ্নিত করে শ্রেণিভুক্তকরণ এবং এই সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ	সেন্টার

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১৪.	দাপ্তরিক দলিলাদি ও কার্যক্রমে বিধিমালার পরিশিষ্ট-৩ এ উল্লিখিত AEO বিশেষ লোগোর ব্যবহার	সেন্টার
১৫.	প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে এটি কার্যকর করা এবং এ উদ্দেশ্যে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমসহ প্রযোজ্য অন্যান্য সিস্টেমে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয় করা	সেন্টার
১৬.	স্বীকৃতি সনদ কার্যকর করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা, সিস্টেমস ম্যানেজার, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট, সকল কাস্টমস স্টেশনকে অবহিতকরণ	সেন্টার
১৭.	স্বীকৃতি সনদের শ্রেণি অনুসারে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রযোজ্য সুবিধাদি নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ এবং তা সেন্টারকে অবহিত করবে।	বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা বা CRMC (স্বয়ংক্রিয় রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা চালু থাকলে)
১৮.	প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তি ও মাঠপর্যায়ে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে শ্রেণি অনুসারে প্রযোজ্য সুবিধাদি নিশ্চিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO) বিশেষ টিমকে অবহিতকরণ	কমিশনার, সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন
১৯.	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর হিসেবে মাঠপর্যায়ে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে শ্রেণি অনুসারে প্রযোজ্য সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ	AEO বিশেষ টিম

অধ্যায়-০৮

প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদান

দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন দপ্তর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি অনুসারে প্রযোজ্য সুবিধাদি নিম্নোক্ত কর্মপন্থা অনুসারে নিশ্চিত করবে:

১. সেন্টার বিধিমালার বিধি ৯(১৩) অনুসারে পরিশিষ্ট-৩ এ উল্লিখিত AEO অ্যাক্রিডিটেশন লোগোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবে। এক্ষেত্রে লোগোর সাইজের অনুপাত হবে ১০: ৮। অর্থাৎ, প্রস্থে (Width) ১০ হলে উচ্চতা (Height) হবে ৮।

২. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত প্রি-অ্যারাইভাল প্রসেসিং বিধিমালা, ২০২৪ (এসআরও নং-৫৪-আইন-২০২৪/০৯/কাস্টমস, গেজেটের তারিখ: ২৪ মার্চ ২০২৪) এর বিধি ৫ অনুসারে পণ্যচালান বন্দরে আগমনের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ অগ্রিম পণ্য ঘোষণা (বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট) দাখিলসহ শুল্কায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করার সুযোগ প্রদান করবে। উক্ত পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন বোর্ডের অটোমেশন শাখার সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয় করবে।

৩. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত পণ্য ঘোষণা, শুল্কায়ন ও পুনঃশুল্কায়ন বিধিমালা, ২০২৪ (এসআরও নং-২০৬-আইন-২০২৪/৫৮/কাস্টমস, তারিখ: ২৯ মে ২০২৪) এর বিধি ৪ এ উল্লিখিত পণ্যচালান খালাসের জন্য প্রযোজ্য দলিলাদির মধ্যে কেবল প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি [যেমন, ইনভয়েস, ডিটেইল প্যাকিং লিস্ট, আবশ্যকীয় কোন মান (Standard) সনদ, রেয়াতি সুবিধার জন্য প্রমাণক দলিল এবং বিশেষ কোনো পণ্যচালানের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সুনির্দিষ্ট দলিল] -এর ভিত্তিতে কাস্টমস স্টেশন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্যচালান শুল্কায়ন সম্পন্ন করবে।

৪. কোনো পণ্যের রাসায়নিক (Chemical Test) পরীক্ষা বা পণ্য খালাসের জন্য মান (Standard Test) সনদের বাধ্যবাধকতা থাকলে কাস্টমস স্টেশন কর্তৃক তার নমুনা উত্তোলন ও সংরক্ষণপূর্বক সাময়িক শুল্কায়নের মাধ্যমে আমদানিকারকের অঙ্গনে মজুত করার সুযোগ প্রদান করা যাবে। তবে, এরূপ ক্ষেত্রে, আবশ্যকীয় ভাবে শর্ত যুক্ত করতে হবে যে, উক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট বা মান সনদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে চূড়ান্ত শুল্কায়নের পূর্বে উল্লিখিত পণ্য প্রতিষ্ঠানের অঙ্গন হতে কোনোভাবেই অপসারণ বা পণ্য উৎপাদন বা অন্যবিধভাবে ব্যবহার করা যাবে না। শর্তের লঙ্ঘন ঘটলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. Full Container Load (FCL) কন্টেইনারে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্য থাকলে অথবা Less-than-Container Load (LCL) কন্টেইনারে শুধু একাধিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানেরই পণ্য থাকলে তা বন্দর হতে সরাসরি খালাস অথবা সরাসরি বন্দর হতে রপ্তানির সুযোগ প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে, কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ বন্দর কর্তৃপক্ষ, অফডকসহ অন্যান্য পক্ষের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয় করবে এবং প্রয়োজনীয় অফিস আদেশ জারি করবে।

৬. কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত পণ্যবাহী কন্টেইনার কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমদানিকারকের অঙ্গাণে পণ্য নামানো অথবা রপ্তানিকারকের অঙ্গাণ হতে রপ্তানি পণ্য বহনের উদ্দেশ্যে কন্টেইনারে বোঝাইকরণের (অন-চেসিস ডেলিভারি) সুবিধা প্রদান করবে। এক্ষেত্রে, পণ্যবাহী কন্টেইনারের জন্য প্রযোজ্য রিস্ক বন্ড দাখিলের ক্ষেত্রে একাধিক পণ্যচালানের জন্য একটি সমন্বিত রিস্ক বন্ড দাখিলের সুবিধা প্রদান করা যাবে; যেমন, একই সময়ে আমদানিকৃত ১০(দশ) টি পণ্যচালানের জন্য একটি সমন্বিত রিস্ক বন্ড দাখিলের সুযোগ প্রদান করা।

৭. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য স্ক্যানিং এর ক্ষেত্রে কাস্টমস স্টেশন অগ্রাধিকার প্রদান করবে এবং সম্ভব হলে তাদের জন্য বিশেষায়িত স্ক্যানিং লেইন চালু করবে। কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে বন্দর কর্তৃপক্ষ, অফডকসহ অন্যান্য পক্ষের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করবে এবং এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অফিস আদেশ জারি করবে।

৮. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য কায়িক পরীক্ষা বা অ্যাসেসমেন্ট এর ক্ষেত্রে কাস্টমস স্টেশন অগ্রাধিকার প্রদান করবে। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে আলাদাভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা বিশেষ পৃথককরণ চিহ্ন চালু করবে। এক্ষেত্রে, **কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে উক্ত বিশেষ পৃথককরণ চিহ্ন দেখে বা ম্যানুয়াল নথির উপর** AEO **অ্যাক্রিডিটেশন লোগো দেখে কায়িক পরীক্ষণকারী বা শুল্কায়নকারী কর্মকর্তা অগ্রাধিকারমূলক পরীক্ষণ ও শুল্কায়ন সুবিধা প্রদান করবে।** এ বিষয়ে কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় অফিস আদেশ জারি করবে।

৯. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অগ্রিম রুলিং আবেদনের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অগ্রিম রুলিং শাখা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নয় এরূপ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য সময়ের তুলনায় ৫০% কম সময়ে রুলিং প্রদান করবে। এক্ষেত্রে আবেদন প্রক্রিয়াকরণ নথিতে AEO স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আলাদা করে উল্লেখ করতে হবে এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অগ্রিম রুলিং-এর ব্যবস্থা থাকলে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে সেখানে আলাদাভাবে পৃথক করতে হবে।

১০. স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সেন্টার বরাবর ই-মেইলের মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাস বা রুল অব অরিজিন অথবা অন্য কোনো কাস্টমস সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ চাইলে সেন্টার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর সংশ্লিষ্ট শাখা বা অন্য কোনো দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় মতামত সংগ্রহ করে দ্রুততর সময়ে অনানুষ্ঠানিক পরামর্শ প্রদান করবে। তবে, সেন্টার উক্ত পরামর্শ সরবরাহকালে "ই-মেইলযোগে প্রাপ্ত পরামর্শ পণ্য খালাস সংক্রান্ত কোনো সুবিধা প্রাপ্তি বা অসুবিধা হ্রাস সংক্রান্ত আইনগত কার্যধারায় কোনোরূপ অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে না অথবা কাস্টমস বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে তা মেনে চলার কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতাও তৈরি করবে না এবং এটি কেবল অনানুষ্ঠানিক পরামর্শ বলে গণ্য হবে" মর্মে শর্তে উল্লেখ করবে।

১১. সেন্টার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মনোনীত প্রতিনিধিকে কাস্টমস স্টেশনে সহজে প্রবেশ ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ পরিচয়পত্র প্রদান করবে। সেন্টার বিশেষ পরিচয়পত্রের জন্য প্রতিষ্ঠানের মনোনীত প্রতিনিধির নাম, ঠিকানা, জরুরি যোগাযোগ নম্বর ও ই-মেইল, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপিসহ আবেদন পেলে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক কাস্টমস স্টেশনে গমনাগমনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে সেন্টার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের আমদানি/রপ্তানির পরিমাণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনোনীত প্রতিনিধির জন্য পরিচয়পত্র সরবরাহ করবে। পরিচয়পত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে কার্ড প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য ব্যয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করা যাবে। সেন্টার হতে জারীকৃত পরিচয়পত্র প্রদর্শন করে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি কাস্টমস স্টেশনসহ কাস্টমসের সকল দপ্তরে প্রবেশ করতে পারবে। তবে, দপ্তরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থান যেমন, কাস্টমস গুদাম, ভল্ট, ইত্যাদি স্থানে উক্ত কার্ডধারী প্রবেশ করতে পারবে না।

১২. স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কোনো পণ্যচালানের জন্য আইনের আওতায় ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের প্রয়োজন হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণি-১ এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে প্রযোজ্য ব্যাংক গ্যারান্টির ৭৫% ব্যাংক গ্যারান্টি ও ২৫% স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা এবং শ্রেণি-২ এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে প্রযোজ্য ব্যাংক গ্যারান্টির ৫০% ব্যাংক গ্যারান্টি ও ৫০% স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা এবং শ্রেণি-৩ এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টির পরিবর্তে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো কাস্টমস দপ্তরে আইনের আওতায় কোনো অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার প্রয়োজন হলে তা উক্ত দপ্তর কর্তৃক দ্রুততর সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।

১৪. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আইনের আওতায় কোন ন্যায় নির্ণয়ন ও বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োজন হলে তা সকল কাস্টমস দপ্তর কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে হবে। আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে পৃথক করার ব্যবস্থা রাখতে হবে (যেমন, ইলেকট্রনিক আপিল পদ্ধতিতে পৃথক নম্বর বা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে AEO লোগো দেখে অগ্রাধিকার প্রদান) এবং উক্ত পৃথকীকরণের ভিত্তিতে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে আপিল নিষ্পত্তি করতে হবে।

১৫. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রত্যর্পণ (drawback) থাকলে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর কর্তৃক স্বল্পতম সময়ে উক্ত প্রত্যর্পণ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে আবেদনের সময় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি সনদের বিষয়টি আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং AEO লোগোযুক্ত প্যাডে আবেদন করতে হবে। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রত্যর্পণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে সেখানে উক্ত সিস্টেমে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে আলাদাকরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৬. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য কাস্টমস দপ্তর কর্তৃক সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য ব্যতীত নিয়মিত ট্রানজেকশন বেজড খালাসোত্তর নিরীক্ষা করা যাবে না। তৎপরিবর্তে, সেন্টার কর্তৃক বছরান্তে অনসাইট- সিস্টেম বেইজড খালাসোত্তর নিরীক্ষা করতে হবে।

১৭. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কাস্টমস স্টেশন কর্তৃক সপ্তাহে সাত দিনই চব্বিশ ঘণ্টা (২৪/৭) পণ্য খালাসের সুবিধা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে, কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ বন্দর কর্তৃপক্ষ, অফডকসহ অন্যান্য পক্ষের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয় করবে এবং প্রয়োজনীয় অফিস আদেশ জারি করবে।

১৮. কমিশনার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ এবং AEO সেন্টারসহ অন্যান্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের জন্য প্রত্যেকটি কাস্টমস স্টেশনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাস্টমস কর্মকর্তার সমন্বয়ে AEO বিশেষ টিম গঠন করবে। উক্ত টিমকে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য সেবা প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানের কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে তার জবাব প্রদান করবে। গঠিত AEO বিশেষ টিম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ এবং AEO সেন্টারসহ অন্যান্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করবে।

১৯. AEO সেন্টার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা কাস্টমস ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করবে। এক্ষেত্রে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি উন্নয়ন/অবনমন বা সনদ স্থগিত ও বাতিলের ক্ষেত্রে উক্ত তথ্যসমূহ ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

২০. কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে কাস্টমস হাউস এজেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করতে পারবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পণ্যচালান খালাসের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট ঘোষণা দাখিলের সুযোগ প্রদান করতে পারবে। উক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিশেষায়িত এজেন্ট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর প্রদান করতে হবে। কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ কাস্টমস অটোমেশন শাখার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংযোজন আনবে।

২১. কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট পণ্যচালানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ক ও করাদি শ্রেণি-২ এর ক্ষেত্রে ৭ দিন এবং শ্রেণি-৩ এর ক্ষেত্রে ১৪ দিন পর্যন্ত বিলম্বিত পরিশোধ (Deferred Payment)-এর সুবিধা প্রদান করবে। কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখার সাথে যোগাযোগক্রমে এ বিষয়ে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রয়োজনীয় সংযোজন আনবে। তবে, ডেফার্ট পেমেন্ট প্রদানের বিষয়ে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের একটি ব্যাংক হিসাব থাকবে যার সাথে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম এর সংযোগ থাকবে এবং নির্ধারিত সময়ান্তে (৭ বা ১৪ দিন) স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাংক হিসাব হতে প্রদেয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হবে। তবে, যে কোনো ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতেও ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে প্রদেয় অর্থ পরিশোধ করা যাবে। আরও উল্লেখ্য, স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ডেফার্ড পেমেন্টের জন্য নির্ধারিত সময়ে শুল্ক ও কর পরিশোধে ব্যর্থ হলে উক্ত সুবিধা পরবর্তী ৪ (চার) মাস প্রদান করা যাবে না। এক্ষেত্রে, প্রদেয় অর্থ যে তারিখে প্রদেয় হয়েছে সে তারিখ হতে আইনের আওতায় সুদসহ আদায়যোগ্য হবে। এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি সংঘটিত হলে স্বীকৃতি সনদ স্থগিত করা যাবে।

২২. AEO সেন্টার স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আমদানি/রপ্তানির রেকর্ড বা রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য কাস্টমসের এমআইএস (Management Information System)- সিস্টেমের বিশেষ আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান করবে। এ বিষয়ে কাস্টমস অটোমেশন শাখা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

২৩. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কূটনীতিক প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক অন্য দেশের সাথে চুক্তি (Mutual Recognition Agreement-MRA) করলে এর আওতায় নিজস্ব অধিক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুবিধাদি স্ব স্ব কাস্টমস স্টেশন প্রদান করবে।

২৪. শ্রেণি-৩ এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিপণ্য কায়িক পরীক্ষার অনুমতি প্রদান করতে পারবে। এক্ষেত্রে, সাময়িক শুল্কায়নপূর্বক প্রযোজ্য শুল্ক ও কর আদায়পূর্বক পণ্যচালান বন্দর হতে খালাসের অনুমতি প্রদান করতে হবে। একইসাথে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউস যেই এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ বরাবর পণ্যচালানটি কায়িক পরীক্ষা সম্পাদনপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করবে। উক্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ হতে মনোনীত কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিপণ্য কায়িক পরীক্ষা সম্পাদন করে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে। উক্ত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কাস্টমস স্টেশন হতে চূড়ান্ত শুল্কায়ন করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, শুল্ক ও কর আদায়পূর্বক পণ্যচালান কাস্টমস প্রক্রিয়াদি নিষ্পন্ন হবে।

২৫. সুবিধা নিশ্চিতকারী দপ্তরসমূহ স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য সুবিধাদি স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে নিশ্চিত করবে এবং সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ বা প্রয়োগের জন্য অফিস আদেশ জারি করবে।

২৬. স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাস (Green Lane)-এর সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্যচালানের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত পণ্য ঘোষণা, শুল্কায়ন ও পুনঃশুল্কায়ন বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৬ এর আওতায় পণ্য ঘোষণার সাথে দাখিলকৃত দলিলাদি পণ্য শুল্কায়নের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরাসরি বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দাখিল করতে হবে।

২৭. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত লজিস্টিক অপারেটরগণ বিধিমালার বিধি ১০(১)(ঘ) অনুসারে প্রযোজ্য সুবিধাদি প্রাপ্য হবে এবং দপ্তরসমূহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উক্ত সুবিধাদি নিশ্চিত করবে।

দায়িত্ব অর্পণের সারসংক্ষেপ

ক্রম	সুবিধা	শ্রেণি-১ (Tier-1)	শ্রেণি-২ (Tier-2)	শ্রেণি-৩ (Tier-3)	সুবিধা নিশ্চিতকারী দপ্তর
১.	AEO অ্যাক্রিডিটেশন লোগো ব্যবহার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সেন্টার
২.	পণ্যচালান বন্দরে আগমণের পূর্বেই পণ্য ঘোষণা (বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট) দাখিলসহ শুল্কায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্নকরণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	ক. কাস্টমস স্টেশন খ. অটোমেশন শাখা
৩.	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন (Selectivity)	৫০% কম	৭৫% কম	৯০% কম	ক. CRMC খ. অটোমেশন শাখা গ. কাস্টমস স্টেশন
৪.	স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাস (Green Lane)	ন্যূনতম ২০%	ন্যূনতম ৩০%	ন্যূনতম ৫০%	ক. CRMC খ. অটোমেশন শাখা গ. কাস্টমস স্টেশন

ক্রম	সুবিধা	শ্রেণি-১ (Tier-1)	শ্রেণি-২ (Tier-2)	শ্রেণি-৩ (Tier-3)	সুবিধা নিশ্চিতকারী দপ্তর
৫.	কেবল প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি (যেমন, ইনভয়েস, ডিটেইল প্যাকিং লিস্ট, কান্ট্রি অব অরিজিন সনদ, আবশ্যকীয় কোন মান (Standard) সনদ, বিশেষ কোনো পণ্য চালানের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সুনির্দিষ্ট দলিল) উপস্থাপনের মাধ্যমে শুল্কায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	কাস্টমস স্টেশন
৬.	রাসায়নিক (Chemical Test) পরীক্ষা বা পণ্য খালাসের জন্য মান (Standard Test) সনদের প্রয়োজন রয়েছে এরূপ পণ্য চালান সাময়িক শুল্কায়নের মাধ্যমে আমদানিকারকের অঙ্গানে মজুত করা	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	কাস্টমস স্টেশন
৭.	আমদানি/রপ্তানি পর্যায়ে দ্রুততর খালাস	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	কাস্টমস স্টেশন
৮.	সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্যবাহী Full Container Load (FCL) কন্টেইনার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বন্দর হতে সরাসরি খালাস অথবা সরাসরি বন্দর হতে রপ্তানি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	কাস্টমস স্টেশন
৯.	সনদপ্রাপ্ত একাধিক প্রতিষ্ঠানের পণ্য একই কন্টেইনারে Less-than-Container Load (LCL) অবস্থায় থাকলে এবং উক্ত কন্টেইনারে কেবল তাদের পণ্যই থাকলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বন্দর হতে সরাসরি খালাস অথবা সরাসরি বন্দর হতে রপ্তানির সুযোগ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	কাস্টমস স্টেশন
১০.	আমদানিকৃত পণ্যবাহী কন্টেইনার কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নান্তে আমদানিকারকের অঙ্গাণে পণ্য নামানো অথবা রপ্তানিকারকের অঙ্গাণ হতে রপ্তানি পণ্য বহনের উদ্দেশ্যে কন্টেইনারে পণ্য বোঝাইকরণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	কাস্টমস স্টেশন
১১.	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্ক্যানিং	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	কাস্টমস স্টেশন
১২.	কায়িক পরীক্ষা বা অ্যাসেসমেন্ট এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	কাস্টমস স্টেশন

ক্রম	সুবিধা	শ্রেণি-১ (Tier-1)	শ্রেণি-২ (Tier-2)	শ্রেণি-৩ (Tier-3)	সুবিধা নিশ্চিতকারী দপ্তর
১৩.	স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে আলাদাভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা বিশেষ পৃথককরণ চিহ্ন চালু	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	কাস্টমস অটোমেশন শাখা
১৪.	লিখিত অগ্রিম রুলিং প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার	৫০% কম সময়ে	৫০% কম সময়ে	৫০% কম সময়ে	অগ্রিম রুলিং শাখা
১৫.	ই-মেইলের মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাস বা রুল অব অরিজিন অথবা অন্য কোনো কাস্টমস সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	ক. সেন্টার খ. ক্লাসিফিকেশন ও অ্যাডভান্স রুলিং শাখা গ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও চুক্তি শাখা
১৬.	কাস্টমস স্টেশনে সহজে প্রবেশ ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য AEO কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিকে বিশেষ পরিচয়পত্র প্রদান	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সেন্টার/কাস্টমস স্টেশন
১৭.	আইনের আওতায় ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়	৭৫% ব্যাংক গ্যারান্টি, ২৫% স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা	৫০% ব্যাংক গ্যারান্টি, ৫০% স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা	ব্যাংক গ্যারান্টির পরিবর্তে অঙ্গীকারনামা	ক. কাস্টমস অটোমেশন শাখা খ. কাস্টমস স্টেশন
১৮.	আইনের আওতায় কোনো অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার প্রয়োজন হলে তা দ্রুততর সময়ে সম্পন্ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	কাস্টমস সকল দপ্তর
১৯.	আইনের আওতায় ন্যায় নির্ণয়ন ও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	কাস্টমস সকল দপ্তর
২০.	স্বল্পতম সময়ে প্রত্যর্পণ প্রদান	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর
২১.	নিয়মিত খালাসোত্তর নিরীক্ষার পরিবর্তে বছরান্তে অনসাইট-খালাসোত্তর নিরীক্ষা	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সেন্টার/কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট
২২.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তাহে সাত দিনই চব্বিশ ঘণ্টা (২৪/৭) পণ্য খালাস	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	কাস্টমস স্টেশন

ক্রম	সুবিধা	শ্রেণি-১ (Tier-1)	শ্রেণি-২ (Tier-2)	শ্রেণি-৩ (Tier-3)	সুবিধা নিশ্চিতকারী দপ্তর
২৩.	কাস্টমস স্টেশনে কাস্টমস কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত AEO বিশেষ টিমের নিকট হতে দ্রুত সেবা গ্রহণ এবং কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে তার জবাব সংগ্রহ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	কাস্টমস স্টেশন
২৪.	AEO এর নাম ও ঠিকানা কাস্টমস ওয়েবসাইটে প্রকাশ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	ক. সেন্টার খ. সিস্টেমস ম্যানেজার গ. কাস্টমস স্টেশন
২৫.	স্বীকৃতি প্রাপ্ত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক সরবরাহ শৃঙ্খলে স্বীকৃতি সনদধারী লজিস্টিকস অপারেটর এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সরবরাহ শৃঙ্খলে সেবা গ্রহণ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাস (Green Lane)-এর অতিরিক্ত সুবিধা	অতিরিক্ত ন্যূনতম ১০%	অতিরিক্ত ন্যূনতম ১০%	অতিরিক্ত ন্যূনতম ১০%	ক. CRMC খ. অটোমেশন শাখা গ. কাস্টমস স্টেশন
২৬.	স্বীকৃতি প্রাপ্ত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে কাস্টমস হাউস এজেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তৎকর্তৃক নিজস্ব পণ্যচালান খালাসের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট ঘোষণা দাখিলের সুযোগ প্রদান	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	ক. অটোমেশন শাখা খ. সিস্টেমস ম্যানেজার গ. কাস্টমস স্টেশন
২৭.	বিলম্বিত পরিশোধ (Deferred Payment) সুবিধা	প্রযোজ্য নয়	১ সপ্তাহ	১৪ দিন	ক. অটোমেশন শাখা খ. কাস্টমস স্টেশন গ. কাস্টমস নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা শাখা
২৮.	কাস্টমসের এমআইএস (Management Information System)-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আমদানি/ রপ্তানির রেকর্ড বা রিপোর্ট সংগ্রহের সুযোগ	প্রযোজ্য নয়	হ্যাঁ	হ্যাঁ	ক. অটোমেশন শাখা খ. সিস্টেমস ম্যানেজার
২৯.	অন্য দেশের সহিত চুক্তি (Mutual Recognition Agreement-MRA) করা হলে তার আওতায় অন্য দেশে পণ্যচালান রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তি	প্রযোজ্য নয়	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সেন্টার/ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ক্রম	সুবিধা	শ্রেণি-১ (Tier-1)	শ্রেণি-২ (Tier-2)	শ্রেণি-৩ (Tier-3)	সুবিধা নিশ্চিতকারী দপ্তর
৩০.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানটি যেই এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিপণ্য কায়িক পরীক্ষা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	হ্যাঁ	ক. কাস্টমস স্টেশন খ. কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ
৩১.	স্বীকৃতিপ্রাপ্ত লজিস্টিকস অপারেটরদের প্রযোজ্য সুবিধাদি প্রদান	-			সকল দপ্তর

অধ্যায়-০৯

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পণ্য পরীক্ষা, পরিদর্শন, শুল্কায়ন ও ইলেকট্রনিক সিল ব্যবহার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পণ্য পরীক্ষা, পরিদর্শন, শুল্কায়ন ও ইলেকট্রনিক সিল ব্যবহার সংক্রান্ত কর্মপন্থা নিম্নরূপ হবে:

১. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট AEO সনদপ্রাপ্ত আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষণ বা ক্ষেত্রমতো, পরিদর্শনের জন্য রেড লেন (Red Lane)-এ নির্বাচন করবে এবং সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন উক্ত নির্বাচিত পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষণ বা ক্ষেত্র মতো, পরিদর্শন করবে।

২. অটোমেটেড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম (অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড) এ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে কেবল রেড লেন (Red Lane)-এর পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষণের জন্য নির্বাচন করবে। ইয়োলো লেন (Yellow lane) বা গ্রিন লেন (Green Lane)-এর পণ্যচালান গোয়েন্দা তথ্য ব্যতীত কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা এবং সিস্টেমস ম্যানেজার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। কোনো কাস্টমস স্টেশনে এ ধরনের লেন ব্যবস্থা (Red/ Yellow/ Green) চালু না থাকলে উক্ত স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর প্রধান অফিস আদেশ জারির মাধ্যমে লেন ব্যবস্থা চালু করবে এবং স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়ভাবে লেন অনুসারে প্রযোজ্য সুবিধা বাস্তবায়ন করবে।

৩. বিধিমালার বিধি **১১(১)** অনুসারে কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক-এর শ্রেণি (Tier) ভিত্তিক অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য (রেড লেন-এ) নির্বাচন করবে।

৪. বিধিমালার বিধি **১১(২)** অনুসারে কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সংখ্যক পণ্য ঘোষণা (বিল অব এন্ট্রি/এক্সপোর্ট) আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের ঘোষণানুসারে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাসের ব্যবস্থা (Green Lane) করবে। সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন স্বয়ংক্রিয় শুল্কায়নের ক্ষেত্রে পণ্য খালাসে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৫. যে পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষা বা মান সনদের প্রয়োজন রয়েছে, সে পণ্যচালান স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাস (Green Lane) প্রদান করা যাবে না।

৬. স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাসের (Green Lane) সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্যচালানের ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যচালান খালাসের পূর্বে আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা প্রতিনিধির মাধ্যমে পণ্য ঘোষণা এবং এর সাথে দাখিলতব্য দলিলাদির একটি সেট সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনের AEO টিম এর নিকট দাখিল করতে হবে এবং উক্ত দলিলাদি সংশ্লিষ্ট টিম যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

৭. সেন্টার লজিস্টিকস অপারেটরসহ সকল স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রাপ্তি/ শ্রেণি পরিবর্তন/ স্থগিত/বাতিল এর তথ্য কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেটকে বা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনসমূহকে নিয়মিত লিখিতভাবে প্রদান করবে।

৮. সেন্টার হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট বা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনসমূহ (স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চালুর পূর্ব পর্যন্ত) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম বা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করবে। এক্ষেত্রে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা এবং সিস্টেমস ম্যানেজার এর সহযোগিতা গ্রহণ করা যাবে।

৯. কোনো স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যচালানে অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ উক্ত স্টেশনে প্রতিষ্ঠানটির জন্য প্রযোজ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাসের ব্যবস্থা (Green Lane) স্থগিত করবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্য পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করতে পারবে।

১০. কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ উদঘাটিত অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকি বিষয়ে সেন্টার এবং কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অটোমেশন শাখা)-কে দ্রুততর সময়ে **পরিশিষ্ট ৭.১** মোতাবেক অবহিত করবে।

১১. কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কাস্টমস অটোমেশন শাখা উদঘাটিত অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকির বিষয়ে অবহিত হওয়ার পর অনতিবিলম্বে অটোমেটেড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে বা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রযোজ্য Green Lane সুবিধা সকল কাস্টমস স্টেশনের জন্যই স্থগিত করবে। একইসাথে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্য পণ্যচালানের বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কাস্টমস অটোমেশন শাখা বা স্ব স্ব কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ সিস্টেমে প্রয়োজনে Lane পরিবর্তন (যদি অন্য Lane-এ পূর্বে নির্বাচিত হয়ে থাকে) করতে পারবে।

১২. কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কাস্টমস অটোমেশন শাখা কোনো স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে বিদ্যমান Green Lane সুবিধা স্থগিত বা Lane পরিবর্তন করলে তা সেন্টারকে অবহিত করবে।

১৩. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত লজিস্টিকস অপারেটর (AEO-LO) এর ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকি উদঘাটিত হলে তার জন্য প্রযোজ্য সুবিধা বাতিলের লক্ষ্যে কাস্টমস স্টেশন হতে সেন্টার, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কাস্টমস অটোমেশন শাখাকে **পরিশিষ্ট ৭.১** অবহিত করতে হবে এবং উক্ত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত লজিস্টিকস অপারেটর এর জন্য প্রযোজ্য সুবিধা স্ব স্ব দপ্তর স্থগিত করবে। তবে, নন-AEO প্রতিষ্ঠানের ন্যায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাস্টমস সংক্রান্ত কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ সম্পাদন করবে।

১৪. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছাকৃত কোনো অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকি উদঘাটিত হলে তা গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে ন্যায় নির্ণয়নকারী কর্তৃপক্ষ আইনের আওতায় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দণ্ড প্রদান করবে।

১৫. স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের যে কোনো পণ্যচালানই বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে যথোপযুক্ত কাস্টমস কর্মকর্তা কায়িক পরীক্ষা বা ক্ষেত্র মতো পরিদর্শন বা শুল্কায়ন করতে পারবে।

১৬. শ্রেণি-৩ (Tier-3) এর কোনো স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিতব্য পণ্য কায়িক পরীক্ষা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বরাবর আবেদন করতে পারবে এবং উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনের দপ্তর প্রধান **পরিশিষ্ট ৭.২** অনুসারে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিতব্য পণ্য কায়িক পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদান করতে পারবে।

১৭. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে তার নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিতব্য পণ্য কায়িক পরীক্ষণের জন্য অনুমতি প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ উক্ত চালানের জন্য পণ্য ঘোষণা (বিল অব এন্ট্রি/বিল অব এক্সপোর্ট) দাখিল করার সুযোগ প্রদান করবে।

১৮. সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ দাখিলকৃত পণ্য ঘোষণা (বিল অব এন্ট্রি/বিল অব এক্সপোর্ট) অনুসারে সংশ্লিষ্ট স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রযোজ্য শুল্ক ও কর (যদি থাকে) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করার সুযোগ প্রদান করবে।

১৯. প্রতিষ্ঠানের আবেদন, কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমতি, পণ্য ঘোষণা দাখিল, ঘোষণা অনুসারে প্রযোজ্য শুল্ক ও কর (যদি থাকে) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান এবং আলোচ্য পণ্যচালানে অতিরিক্ত কোনো শুল্ক ও কর প্রযোজ্য হলে তা পরিশোধের জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে প্রদত্ত গ্যারান্টির ভিত্তিতে কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ পণ্যচালানটি সাময়িক শুল্কায়ন ও খালাস প্রদান করতে পারবে।

২০. নিজস্ব অজ্ঞানে আমদানি পণ্য বা রপ্তানি পণ্য কায়িক পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদান করা হলে কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ বরাবর **পরিশিষ্ট ৭.৩** মোতাবেক কায়িক পরীক্ষা সম্পাদনের জন্য লিখিত অনুরোধ প্রেরণ করবে।

২১. কাস্টমস স্টেশনের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অনুরোধ প্রাপ্তির ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা **পরিশিষ্ট ৭.৪** মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অজ্ঞানে আমদানি পণ্য বা রপ্তানি পণ্য কায়িক পরীক্ষা করার জন্য এক বা একাধিক কায়িক পরীক্ষণ কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করবে।

২২. মনোনীত কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের অজ্ঞানে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিতব্য পণ্য কায়িক পরীক্ষা করে **পরিশিষ্ট ৭.৫** অনুসারে কায়িক পরীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করবে।

২৩. কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনে অনুস্বাক্ষর প্রদান করে ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদনের একটি সফট কপি ই-মেইলের মাধ্যমে এবং হার্ডকপি ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন বরাবর প্রেরণ করবে। তবে, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে অ্যাকসেস থাকলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে উক্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

২৪. কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের অজ্ঞানে কায়িক পরীক্ষার জন্য মনোনীত যথোপযুক্ত কাস্টমস কর্মকর্তার যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং মার্চেন্ডাইজ ওভারটাইম (MOT) ক্ষেত্রমতো, আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক কর্তৃক বহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

২৫. কায়িক পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন পণ্যচালান চূড়ান্ত শুল্কায়ন করবে এবং যদি অতিরিক্ত কোনো শুল্ক ও কর প্রযোজ্য হয় তবে তা আদায় করবে। কায়িক পরীক্ষণ প্রতিবেদনে বা শুল্কায়নকালে কোনো অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকি বা অসত্য ঘোষণা উদঘাটিত হলে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৬. সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ কোনো স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে বিধিমালার বিধি ১২(১) অনুসারে ইলেকট্রনিক সিল ও লক ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

দায়িত্ব অর্পণের সারসংক্ষেপ

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১.	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সনদপ্রাপ্ত আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষণ (Red Lane) বা ক্ষেত্রমতো, পরিদর্শনের জন্য নির্বাচন	ক. CRMC খ. অটোমেটেড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন গ. বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা এবং সিস্টেমস ম্যানেজার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে
২.	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচিত পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষণ বা ক্ষেত্র মতো, পরিদর্শন	সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন
৩.	অটোমেটেড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন কর্তৃক কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম (অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড) এ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে কেবল রেড লেন (Red Lane)-এর পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষণের জন্য নির্বাচন এবং ইয়োলো লেন (Yellow Lane) বা গ্রিন লেন (Green Lane)-এর পণ্যচালান গোয়েন্দা তথ্য ব্যতীত কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন না করা	ক. কাস্টমস স্টেশন খ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা এবং সিস্টেমস ম্যানেজার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে
৪.	কোন কাস্টমস স্টেশনে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম (অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড) এর আলোকে লেন ব্যবস্থা (Red/ Yellow/ Green) চালু না থাকলে অফিস আদেশ জারির মাধ্যমে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য এ ব্যবস্থা চালুকরণ	কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর প্রধান
৫.	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় কোনো পণ্যচালানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক (পণ্যের শ্রেণি, উৎস দেশ, অতীত রেকর্ড, প্রভৃতির ভিত্তিতে) নির্বাচনের (Selectivity) তুলনায় স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক-এর শ্রেণি (Tier) ভিত্তিক অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন এবং এক্ষেত্রে, শ্রেণি-১ (Tier-1) এর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নির্বাচনের (Selectivity) তুলনায় ন্যূনতম ৫০%, শ্রেণি-২ (Tier-2) এর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নির্বাচনের (Selectivity) তুলনায় ন্যূনতম ৭৫% এবং শ্রেণি-৩ (Tier-3) এর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নির্বাচনের (Selectivity) তুলনায় ন্যূনতম ৯০% কম পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন	ক. CRMC খ. অটোমেটেড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন গ. বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা এবং সিস্টেমস ম্যানেজার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
৬.	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্টসমূহের মধ্যে শ্রেণি (Tier) ভিত্তিক একটি বাস্তবসম্মত সংখ্যক; তবে শ্রেণি-১ (Tier-1) এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০%, শ্রেণি-২ (Tier-2) এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২০% এবং শ্রেণি-৩ (Tier-3) এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৪০% বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের ঘোষণানুসারে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাসের ব্যবস্থা (Green Lane)	ঐ
৭.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক স্বীকৃতি সনদধারী লজিস্টিকস অপারেটর এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সরবরাহ শৃঙ্খলে সেবা গ্রহণ করলে অতিরিক্ত ন্যূনতম আরও ১০% সংখ্যক পণ্যচালান স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাসের (Green Lane) সুবিধা দিতে হবে।	ঐ
৮.	লজিস্টিকস অপারেটরসহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রাপ্তি/ শ্রেণি পরিবর্তন/ স্থগিত/বাতিল এর তথ্য কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেটকে বা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনকে নিয়মিত লিখিতভাবে প্রদান	সেন্টার
৯.	সেন্টার হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম বা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন	ক. CRMC খ. অটোমেটেড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন গ. বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা এবং সিস্টেমস ম্যানেজার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে
১০.	সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য কোনো পণ্যচালানে অনিয়ম পাওয়া গেলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্য পণ্যচালান তৎক্ষণাৎ কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন এবং ঐ কাস্টমস স্টেশনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাসের ব্যবস্থা (Green Lane) এর আওতায় প্রযোজ্য সুবিধাদি স্থগিতকরণ	সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন CRMC এর সাথে সমন্বয়পূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে করবে

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১১.	সংঘটিত অনিয়মের বিষয়ে সেন্টার এবং কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অটোমেশন শাখা)-কে দ্রুততর সময়ে অবহিতকরণ	কাস্টমস স্টেশন
১২.	সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য অটোমেটেড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে বা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রযোজ্য Green Lane সুবিধা সকল কাস্টমস স্টেশনের জন্যই স্থগিতকরণ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্য পণ্যচালানের বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট বা কাস্টমস অটোমেশন শাখা সিস্টেমে প্রয়োজনে Lane পরিবর্তন (ইতোমধ্যেই অন্য Lane এ পণ্যচালান নির্বাচিত হয়ে থাকলে)	CRMC/কাস্টমস অটোমেশন শাখা
১৩.	Green Lane সুবিধা স্থগিত বা Lane পরিবর্তনের বিষয়ে সেন্টারকে অবহিতকরণ	CRMC/ কাস্টমস অটোমেশন শাখা
১৪.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত লজিস্টিকস অপারেটর (AEO-LO) এর ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকি উদঘাটিত হলে তার লক্ষ্যে প্রযোজ্য সুবিধা বাতিলের জন্য সেন্টার, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কাস্টমস অটোমেশন শাখাকে **পরিশিষ্ট ৭.১** অবহিতকরণ	কাস্টমস স্টেশন
১৫.	অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকি উদঘাটিত হলে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত লজিস্টিকস অপারেটর এর জন্য প্রযোজ্য সুবিধা স্থগিতকরণ	ক. সেন্টার খ. CRMC/ কাস্টমস অটোমেশন শাখা গ. কাস্টমস স্টেশন
১৬.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছাকৃত কোনো অনিয়ম উদঘাটিত হলে তা গুরুতর অপরাধ বিবেচনা করে আইনের আওতায় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দণ্ড প্রদান	কাস্টমস স্টেশন (ন্যায় নির্ণয়নকারী কর্তৃপক্ষ)
১৭.	যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষা বা মান সনদের প্রয়োজন রয়েছে, সে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাসের ব্যবস্থা (Green Lane) সুবিধা প্রদান না করা	ক. কাস্টমস স্টেশন খ. CRMC গ. কাস্টমস অটোমেশন শাখা
১৮.	বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের যে কোনো পণ্যচালানই কায়িক পরীক্ষা বা ক্ষেত্র মতো পরিদর্শন বা শুল্কায়ন	ক. কাস্টমস স্টেশন খ. CRMC গ. CIID ঘ. CIC ঙ. অন্য কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত দপ্তর

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১৯.	শ্রেণি-৩ (Tier-3) এর কোনো স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিপণ্য কায়িক পরীক্ষা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বরাবর আবেদন করলে উক্ত আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ	কাস্টমস স্টেশন
২০.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিপণ্য কায়িক পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদান	সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন
২১.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিপণ্য কায়িক পরীক্ষণের জন্য অনুমতি প্রদান করা হলে প্রতিষ্ঠানকে উক্ত চালানের জন্য পণ্য ঘোষণা (বিল অব এন্ট্রি/বিল অব এক্সপোর্ট) দাখিল করার সুযোগ প্রদান	কাস্টমস স্টেশন
২২.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিপণ্য কায়িক পরীক্ষণের জন্য অনুমতি প্রদান করা হলে প্রতিষ্ঠানকে উক্ত চালানের জন্য পণ্য ঘোষণা (বিল অব এন্ট্রি/বিল অব এক্সপোর্ট) দাখিলপূর্বক উক্ত ঘোষণা অনুসারে প্রযোজ্য শুল্ক ও কর (যদি থাকে) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করার সুযোগ প্রদান	কাস্টমস স্টেশন
২৩.	প্রতিষ্ঠানের আবেদন, কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমতি, পণ্য ঘোষণা দাখিল, ঘোষণা অনুসারে প্রযোজ্য শুল্ক ও কর (যদি থাকে) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে অতিরিক্ত কোনো শুল্ক ও কর প্রযোজ্য হলে তা পরিশোধের জন্য প্রদত্ত গ্যারান্টির ভিত্তিতে পণ্যচালানটির সাময়িক শুল্কায়ন ও খালাস প্রদান	কাস্টমস স্টেশন
২৪.	নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানি পণ্য কায়িক পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদান করা হলে প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ বরাবর **পরিশিষ্ট ৭.৩** মোতাবেক কায়িক পরীক্ষা সম্পাদনের জন্য লিখিত অনুরোধ প্রেরণ	কাস্টমস স্টেশন
২৫.	কাস্টমস স্টেশনের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানি পণ্য কায়িক পরীক্ষা করার জন্য কায়িক পরীক্ষণ কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান	সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্মকর্তা
২৬.	প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিপণ্য কায়িক পরীক্ষা করা	সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ হতে মনোনীত কর্মকর্তা

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
২৭.	কায়িক পরীক্ষণ শেষে **পরিশিষ্ট ৭.৫** অনুসারে কায়িক পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।	ঐ
২৮.	প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের একটি সফট কপি ই-মেইলের মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন বরাবর প্রেরণ এবং হার্ডকপি ডাকযোগে প্রেরণ (সম্ভব হলে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে উক্ত প্রতিবেদন দাখিলসহ)	ঐ
২৯.	আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের অজ্ঞানে কায়িক পরীক্ষার জন্য মনোনীত যথোপযুক্ত কাস্টমস কর্মকর্তার যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং মার্চেন্ডাইজ ওভারটাইম (MOT) ক্ষেত্রমতো, আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক কর্তৃক বহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান	বিভাগীয় কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ
৩০.	কায়িক পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পণ্যচালান চূড়ান্ত শুল্কায়ন করবে এবং অতিরিক্ত কোনো শুল্ক ও কর প্রযোজ্য হলে তা আদায়ে এবং কায়িক পরীক্ষণ প্রতিবেদনে বা শুল্কায়নকালে কোনো অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকি বা অসত্য ঘোষণা উদঘাটিত হলে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ	সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন
৩১.	কোনো স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্য খালাসের লক্ষ্যে আমদানি পণ্যবাহী কন্টেইনার অথবা উক্ত কন্টেইনার বা নৌযান বা অপর কোনো যানবাহন হতে পণ্য নামিয়ে অন্য কোনো যানবাহনে স্থানান্তর করা হলে উক্ত যানবাহনে অথবা রপ্তানির লক্ষ্যে বন্দরের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পণ্যবাহী যানবাহনে বা, ক্ষেত্রমত, কন্টেইনারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত ইলেকট্রনিক সিল ও লক বিধিমালা অনুসারে ইলেকট্রনিক সিল ও লক আবশ্যিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	ক. কাস্টমস স্টেশন খ. CIID গ. সেন্টার
৩২.	কোনো অনিবার্য কারণে উক্ত ইলেকট্রনিক সিল ও লক ব্যবস্থা কার্যকর না থাকিলে লিখিত আদেশের মাধ্যমে এ বিধান শিথিলকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৩.	ইলেকট্রনিক সিল ও লক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় হচ্ছে কি না তা নিয়মিতভাবে তদারকি	ক. কাস্টমস স্টেশন খ. CIID গ. দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য দপ্তর

অধ্যায়-১০

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-সনদ নবায়ন, পরিবর্তন, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতি সনদ নবায়ন, পরিবর্তন, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কর্মপন্থা নিম্নরূপ হবে:

১. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সনদ নবায়ন ও পরিবর্তন এবং কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য মহাপরিচালক, সেন্টার অন্যূন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার কর্মকর্তার নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অডিট টিম গঠন করবে এবং জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস বা অ্যাডিশনাল কমিশনার অব কাস্টমসকে উক্ত নিরীক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে মনোনীত করবে।

২. সনদ নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ আবেদন প্রাপ্তির পর তা যাচাই-বাছাই ও প্রয়োজনীয় অনসাইট খালাসোত্তর নিরীক্ষা সম্পন্নের জন্য মহাপরিচালক, সেন্টার তৎকর্তৃক গঠিত কোনো টিমকে ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্ব অর্পণ করবে।

৩. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তার স্বীকৃতি প্রাপ্তির আবশ্যকীয় শর্তাবলি বা মানদণ্ড যথাযথ পরিপালন করছে কি না তাও ঝুঁকি বিবেচনায় দৈবচয়নভিত্তিতে নিরীক্ষাকালে যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে, কী কী বিষয় যাচাই করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৮ অনুসারে) এবং উক্ত যাচাইয়ে প্রাপ্ত ফলাফল সুস্পষ্টভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

৪. নিরীক্ষাকালে অতিরিক্ত কোনো তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদির প্রয়োজন হলে অডিট টিম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগপূর্বক লিখিতভাবে বা ই-মেইলের মাধ্যমে চাইতে পারবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান দ্রুততর সময়ের মধ্যে উক্ত তথ্য-উপাত্ত ও দলিলাদি দাখিল করবে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদি দাখিলে বিলম্ব হলে উক্ত বিলম্বজনিত সময় নিরীক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত (৪৫ দিন) সময়ের মধ্যে গণনাযোগ্য হবে না।

৫. বরাদ্দকৃত সময়ের (৪৫ দিন) মধ্যে কোনো কারণে নিরীক্ষা সম্পন্ন না করা গেলে অডিট টিমের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনবোধে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক, সেন্টার অডিট সম্পন্নের জন্য আরও ৭ (সাত) দিন সময় বর্ধিত করতে পারবে।

৬. নিরীক্ষাকালে যতদূর সম্ভব কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট ম্যানুয়াল, ২০২৩ অনুসরণ করতে হবে।

৭. নিরীক্ষাকালে অডিট টিম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবে।

৮. দায়িত্বপ্রাপ্ত অডিট টিম দায়িত্ব প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনসাইট খালাসোত্তর নিরীক্ষা (সিস্টেমস বেইজড) সম্পন্ন করবে এবং পরিশিষ্ট- ৮ মোতাবেক অডিট প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক নিরীক্ষা তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা বরাবর দাখিল করবে।

৯. তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২ (দুই) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক, সেন্টার বরাবর উপস্থাপন করবে।

১০. অডিট টিম কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুসারে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মূল্যায়নে যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে মহাপরিচালক ৪ (চার) দিনের মধ্যে তা অনুমোদন এবং প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সনদ নবায়নের সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

১১. অডিট টিম কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুসারে সার্বিক মূল্যায়নে প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকি উদঘাটিত হলে সেন্টার প্রযোজ্য শুল্ক ও কর আদায় ও উক্ত অপরাধের ন্যায় নির্ণয়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে এবং বিধিমালার বিধি ১৭ তে বর্ণিত কোন অপরাধ পাওয়া গেলে স্বীকৃতি সনদ নবায়ন না করে উক্ত সনদ স্থগিত বা বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১২. সেন্টার হতে প্রাপ্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকির বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৩. সেন্টার প্রতি মাসের দশ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের সকল নবায়নের হালনাগাদ তথ্য কমিটিকে অবহিত করবে।

১৪. স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে নবায়নের আবেদন না করলে **AEO** সুবিধা সাময়িক স্থগিত করা যাবে। তবে, স্বীকৃতি সনদের মেয়াদের পরেও নবায়নের আবেদন দাখিলের জন্য প্রযোজ্য সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিন বা পূর্ণাঙ্গ আবেদন দাখিলের পরে সেন্টার কর্তৃক উহা যাচাই-বাছাই ও অনসাইট খালাসোত্তর নিরীক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য ৬০ (ষাট) দিন সময় বা অনিবার্য কোনো কারণে নিরীক্ষাকারী দপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষায় বিলম্ব ঘটলে উক্ত বর্ধিত সময়ে প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য **AEO** সুবিধা অব্যাহত রাখা যাবে। আরও উল্লেখ্য, নিরীক্ষাকালে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদি দাখিলে বিলম্ব হলে এবং নিরীক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত সময় ৬০ দিন অতিক্রান্ত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সুবিধা সাময়িক স্থগিত করা যাবে।

১৫. বিধিমালার বিধি ১৩(৫) এ উল্লিখিত কোনো ব্যবসায়িক পরিবর্তনের তথ্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেন্টারকে যথাযথ ফরমে অবহিত করতে হবে।

১৬. প্রতিষ্ঠানের আইনগত সত্তার পরিবর্তন ঘটলে উক্ত নতুন সত্তা কর্তৃক বিধিমালার বিধি ১৩(৬) অনুসারে স্বীকৃতি সনদ পরিবর্তনের জন্য সেন্টার বরাবর আবেদন করবে এবং উক্ত আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক সেন্টারের নিকট যথাযথ বিবেচিত হলে সেন্টার পূর্বের সনদ বাতিলপূর্বক নতুন আইনগত সত্তার অনুকূলে নতুন স্বীকৃতি সনদ জারি করবে।

১৭. প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক পবিবর্তন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সেন্টার সরেজমিনে যাচাই করতে পারবে।

১৮. কাস্টমস সংক্রান্ত কোনো ত্রুটি স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদঘাটিত হলে তা বিধিমালার বিধি ১৩(৭) অনুসারে অবিলম্বে সেন্টারকে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনের অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর টিমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবে।

১৯. কোনো ত্রুটি উদঘাটিত হলে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে এর যথাযথ কারণ পর্যালোচনা করতে হবে এবং উক্ত ত্রুটির পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেন্টার উক্ত বিষয়টি তদারকি করবে।

২০. স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শুল্ক বা কর ফাঁকি বা চোরাচালান বা অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট গুরুতর অভিযোগ বা সুনির্দিষ্ট কোনো গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া গেলে সেন্টার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কাস্টমস দপ্তর কর্তৃক যে কোনো সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা ও তদন্ত এবং অপরাপর আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

দায়িত্ব অর্পণের সারসংক্ষেপ

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১.	সনদ নবায়ন ও পরিবর্তন এবং স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অডিট টিম গঠন	সেন্টার
২.	সনদ নবায়নের জন্য আবেদন গ্রহণ	সেন্টার
৩.	প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ আবেদন প্রাপ্তির পর তা যাচাই-বাছাই ও প্রয়োজনীয় অনসাইট খালাসোত্তর নিরীক্ষা সম্পন্নের জন্য গঠিত কোনো অডিট টিমকে দায়িত্ব অর্পণ	মহাপরিচালক, সেন্টার
৪.	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনসাইট খালাসোত্তর নিরীক্ষা (সিস্টেমস বেইজড) সম্পন্নকরণ এবং পরিশিষ্ট-৮ মোতাবেক অডিট প্রতিবেদন দাখিল	দায়িত্বপ্রাপ্ত অডিট টিম, সেন্টার
৫.	নিরীক্ষাকালে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে তাঁর স্বীকৃতি প্রাপ্তির আবশ্যকীয় শর্তাবলি বা মানদণ্ড যথাযথ পরিপালিত হচ্ছে কি না তাও ঝুঁকি বিবেচনায় দৈবচয়নভিত্তিতে যাচাইকরণ এবং কী কী বিষয় যাচাই করা হয়েছে ও উক্ত যাচাইয়ে প্রাপ্ত ফলাফল অডিট প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখকরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত অডিট টিম, সেন্টার
৬.	নিরীক্ষাকালে অতিরিক্ত কোনো তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগপূর্বক লিখিতভাবে বা ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান	দায়িত্বপ্রাপ্ত অডিট টিম, সেন্টার
৭.	বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে কোন কারণে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা না গেলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক, সেন্টারকে অডিট সম্পন্নের জন্য আরও সময় বর্ধিতকরণের অনুরোধজ্ঞাপন	দায়িত্বপ্রাপ্ত অডিট টিম, সেন্টার

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
৮.	অডিট টিমের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনবোধে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক অডিট সম্পন্নের জন্য সময় বর্ধিতকরণ	মহাপরিচালক, সেন্টার
৯.	নিরীক্ষাকালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত কাস্টমস পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট ম্যানুয়াল, ২০২৩ যতদূর সম্ভব অনুসরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত অডিট টিম, সেন্টার
১০.	নিরীক্ষাকালে প্রয়োজনবোধে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন	দায়িত্বপ্রাপ্ত অডিট টিম, সেন্টার
১১.	অডিট টিম কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুসারে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মূল্যায়নে যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিরীক্ষা অনুমোদন এবং প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সনদ নবায়নের সিদ্ধান্ত প্রদান	মহাপরিচালক, সেন্টার
১২.	অডিট টিম কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুসারে সার্বিক মূল্যায়নে প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকি উদঘাটিত হলে প্রযোজ্য শুল্ক ও কর আদায় ও উক্ত অপরাধের ন্যায় নির্ণয়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ এবং বিধি ১৭ এ উল্লিখিত কোনো অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সনদ নবায়ন না করে উক্ত সনদ স্থগিত বা বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ	সেন্টার
১৩.	সেন্টার হতে প্রাপ্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকির বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ	কাস্টমস স্টেশন
১৪.	প্রতি মাসের দশ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের সকল নবায়নের হালনাগাদ তথ্য কমিটিকে অবহিতকরণ	সেন্টার
১৫.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে নবায়নের আবেদন না করলে AEO সুবিধা সাময়িক স্থগিতকরণ	সেন্টার
১৬.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক পরিবর্তনের তথ্য সেন্টারকে অবহিত করা হলে উক্ত তথ্যসমূহ গ্রহণ ও যাচাই	সেন্টার
১৭.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক পরিবর্তনের তথ্য যাচাইয়ে যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে তা হালনাগাদকরণ এবং তদানুসারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবহিতকরণ ও কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে আপডেটকরণ	ক. সেন্টার খ. CRMC গ. কাস্টমস অটোমেশন শাখা/ সিস্টেমস ম্যানেজার
১৮.	প্রতিষ্ঠানের আইনগত সত্তার পরিবর্তন ঘটলে উক্ত নতুন সত্তা কর্তৃক অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সনদ পরিবর্তনের জন্য সেন্টার বরাবর আবেদন করলে উক্ত আবেদন গ্রহণ ও যাচাই	সেন্টার

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১৯.	যাচাইয়ে প্রতিষ্ঠানের আইনগত সত্তার পরিবর্তন যথাযথ বিবেচিত হলে নতুন আইনগত সত্তা কর্তৃক যাবতীয় আইনানুগ শর্ত ও আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করার নির্দেশ প্রদান	সেন্টার
২০.	যাচাইয়ে প্রতিষ্ঠানের আইনগত সত্তার পরিবর্তন যথাযথ বিবেচিত হলে পূর্বের সনদ বাতিলপূর্বক নতুন আইনগত সত্তার অনুকূলে নতুন স্বীকৃতি সনদ জারি	সেন্টার
২১.	প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনো বিষয় প্রয়োজনে সরেজমিনে যাচাই	সেন্টার
২২.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান স্ব-উদ্যোগে কাস্টমস সংক্রান্ত কোনো ত্রুটি উদঘাটনপূর্বক অবহিত করলে উক্ত ত্রুটি পর্যালোচনা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ	ক. সেন্টার খ. কাস্টমস স্টেশন
২৩.	উদঘাটিত ত্রুটির পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে কি না তা তদারকিকরণ	সেন্টার
২৪.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শুল্ক ও কর ফাঁকি বা চোরাচালান বা অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট গুরুতর অভিযোগ বা সুনির্দিষ্ট কোনো গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া গেলে যে কোনো সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা ও তদন্ত এবং অপরাপর আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ	ক. সেন্টার খ. ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কাস্টমস দপ্তর কর্তৃক

অধ্যায়-১১

অন্য দেশের সাথে চুক্তি

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর ক্ষেত্রে অন্য দেশের সাথে পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি সম্পাদন এবং এর আওতায় প্রযোজ্য সুবিধাদি প্রদানের কর্মপন্থা নিম্নরূপ হবে:

১. বোর্ড বিধিমালার বিধি ১৫(১) অনুসারে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর প্রোগ্রাম এর আওতায় অন্য দেশের সাথে পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি [Mutual Recognition Agreement (MRA)] স্বাক্ষর করতে পারবে এবং চুক্তির বাস্তবায়নের জন্য আদেশ জারি করতে পারবে।

২. বোর্ডকে উক্ত চুক্তি সম্পাদনের কাজে সেন্টার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৩. চুক্তি বাস্তবায়নে বোর্ডের পক্ষে সেন্টার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৪. চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদানে কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমন্টে কমিশনারেট, বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্যান্য দপ্তর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

দায়িত্ব অর্পণের সারসংক্ষেপ

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১.	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর প্রোগ্রাম এর আওতায় পারস্পরিক ভিত্তিতে বাংলাদেশি স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অপর দেশে একই ধরনের সুবিধা প্রাপ্তির শর্তে অন্য কোনো দেশের প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে অনুরূপ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত দেশের সাথে পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি [Mutual Recognition Agreement (MRA)] স্বাক্ষর	বোর্ড
২.	স্বীকৃতি চুক্তির আওতায় অন্য দেশের স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য চুক্তির শর্ত মোতাবেক পারস্পরিক ভিত্তিতে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সুবিধা প্রদান ও শর্তাবলি নির্ধারণের জন্য আদেশ জারিকরণ	বোর্ড
৩.	চুক্তি সম্পাদনের কাজে বোর্ডকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	সেন্টার
৪.	সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে বোর্ডের পক্ষে তদারকি	সেন্টার
৫.	সম্পাদিত চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদানে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	ক. কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ খ. CRMC গ. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্যান্য দপ্তর

অধ্যায়-১২

স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল বা শ্রেণি অবনমন

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল বা শ্রেণি অবনমন সংক্রান্ত কর্মপন্থা নিম্নরূপ হবে:

১. অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল সংক্রান্ত কর্মপন্থা বিধিমালার বিধি ১৭(১) হতে বিধি ১৭(১০) অনুসারে ব্যবস্থিত হবে।

২. কোনো স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল বা শ্রেণি অবনমন করা হলে সেন্টার উক্ত বাতিল বা অবনমনের সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে **পরিশিষ্ট- ৬.৬** মোতাবেক সকল কাস্টমস স্টেশন, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট, বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা, সিস্টেমস ম্যানেজার এবং প্রযোজ্য অন্যান্য দপ্তরকে অবহিত করবে।

৩. কোনো স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল করা হলে কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য বিশেষ সুবিধা বাতিল করবে এবং কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্টমস স্টেশন/ বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা/সিস্টেমস ম্যানেজার) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনবে।

৪. শ্রেণি অবনমন হলে সকল কাস্টমস স্টেশন, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট, বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা, সিস্টেমস ম্যানেজার এবং প্রযোজ্য অন্যান্য দপ্তর পূর্বের শ্রেণির বদলে অবনমিত শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য সুবিধা প্রদান করবে এবং কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনবে।

৫. স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল করা সত্ত্বেও ইতঃপূর্বে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্যচালানের জন্য সেন্টার প্রয়োজন অনুসারে নিরীক্ষা কার্যক্রম বা অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৬. কোনো কাস্টমস ও মূসক দপ্তরের অধিক্ষেত্রে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো অনিয়ম, শুল্ক ও কর ফাঁকি, চোরাচালান, প্রভৃতি উদঘাটিত হলে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অনতিবিলম্বে তা **পরিশিষ্ট- ৭.১** মোতাবেক লিখিতভাবে সেন্টারকে অবহিত করবে।

দায়িত্ব অর্পণের সারসংক্ষেপ

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধিমালার বিধি **১৭ (১) অনুসারে** আনীত এক বা একাধিক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বা প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে স্বীকৃতি সনদ স্থগিতকরণ	মহাপরিচালক, সেন্টার
২.	বিধিমালার বিধি **১৭ (১) এ** উল্লিখিত কোনো ঘটনা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ন্যায় নির্ণয়নের মাধ্যমে প্রমাণিত হলে এবং উক্ত বিষয়ে কোনো আপিল দায়ের করা হলে আপিল নিষ্পত্তিকালীন উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সনদ স্থগিত রাখা	সেন্টার
৩.	বিধিমালার বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) হইতে দফা (চ) এ উল্লিখিত কোনো কারণে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতি স্থগিত করার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বিধিমালার **ফরম-থ** অনুসারে স্বীকৃতি সনদ স্থগিতের কারণ উল্লেখপূর্বক সনদ বাতিল করা হবে না কেন তার জন্য প্রতিষ্ঠান বরাবর কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান	সেন্টার

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
৪.	কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব পাওয়া গেলে তা বিবেচনা করে অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব পাওয়া না গেলে সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করে স্বীকৃতি সনদ স্থায়ীভাবে বাতিল অথবা অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের শ্রেণি অবনমন (যদি শ্রেণি-২ বা শ্রেণি-৩ এর কোনো প্রতিষ্ঠান হয়) অথবা আনীত অভিযোগ বা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত অপরাধ চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত না হলে স্বীকৃতি সনদ পুনর্বহালের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রস্তুত করে কমিটি বরাবর উপস্থাপন	মহাপরিচালক, সেন্টার
৫.	প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনা করে স্বীকৃতি সনদ স্থায়ীভাবে বাতিল বা অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর শ্রেণি অবনমন (যদি শ্রেণি-২ বা শ্রেণি-৩ এর কোনো প্রতিষ্ঠান হয়) অথবা আনীত অভিযোগ বা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত অপরাধ চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত নয় মর্মে প্রতীয়মান হলে স্বীকৃতি সনদ পুনর্বহালের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করে সেন্টারকে অবহিতকরণ	কমিটি
৬.	স্বীকৃতি সনদ স্থায়ীভাবে বাতিল বা অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর শ্রেণি অবনমন (যদি শ্রেণি-২ বা শ্রেণি-৩ এর কোনো প্রতিষ্ঠান হয়) অথবা স্বীকৃতি সনদ পুনর্বহালের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে বিধিমালার **ফরম-দ** অনুসারে অবহিতকরণ	সেন্টার
৭.	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের শ্রেণি অবনমনের কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলে পূর্বের সনদ বাতিলপূর্বক নতুন শ্রেণির সনদ জারিকরণ	সেন্টার
৮.	কোনো স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল করা হলে তার অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর হিসাবে প্রযোজ্য যাবতীয় সুবিধা স্থগিত বা বাতিলকরণ	সেন্টার
৯.	কোনো স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল বা শ্রেণি অবনমন করা হলে উক্ত বাতিল বা অবনমনের সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে **পরিশিষ্ট-৬.৬** মোতাবেক সকল কাস্টমস স্টেশন, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট, বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা, সিস্টেমস ম্যানেজার এবং প্রযোজ্য অন্যান্য দপ্তরকে অবহিতকরণ	সেন্টার
১০.	কোনো স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল করা হলে নিজ অধিক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য বিশেষ সুবিধা বাতিলকরণ	কাস্টমস স্টেশন কর্তৃপক্ষ
১১.	স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল বা অবনমনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা	CRMC (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্টমস স্টেশন/ বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা/ সিস্টেমস ম্যানেজার)

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১২.	শ্রেণি অবনমন হলে সকল কাস্টমস স্টেশন, কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট, বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা, সিস্টেমস ম্যানেজার এবং প্রযোজ্য অন্যান্য দপ্তর পূর্বের শ্রেণির বদলে অবনমিত শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য সুবিধা প্রদান	সকল দপ্তর
১৩.	স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল করা সত্ত্বেও ইতঃপূর্বে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্যচালানের জন্য প্রয়োজন অনুসারে নিরীক্ষা কার্যক্রম বা অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ	ক. সেন্টার খ. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর
১৪.	সম্ভাব্য সকল আপিল নিষ্পত্তি হলে এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত না হলে স্বীকৃতি সনদ স্থগিতের প্রদত্ত আদেশ প্রত্যাহার	মহাপরিচালক, সেন্টার
১৫.	কোনো কাস্টমস ও মূসক দপ্তরের অধিক্ষেত্রে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো অনিয়ম, শুল্ক ও কর ফাঁকি, চোরাচালান, প্রভৃতি উদঘাটিত হলে অনতিবিলম্বে তা **পরিশিষ্ট ৭.১** মোতাবেক লিখিতভাবে সেন্টারকে অবহিতকরণ	সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর

অধ্যায়-১৩

আপিল

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংক্রান্ত বিধিমালার আওতায় প্রদত্ত কোনো আদেশে সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া নিম্নরূপ হবে:

১. বিধিমালার আওতায় প্রদত্ত কোনো আদেশে সংক্ষুব্দ হয়ে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে কেউ আপিল করলে উক্ত আপিলের নিষ্পত্তি বিধিমালার বিধি ১৮(১) ও (২) অনুসারে সম্পন্ন করতে হবে।

২. প্রাপ্ত আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বোর্ডের অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংশ্লিষ্ট শাখা বোর্ডকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৩. প্রাপ্ত আপিল আবেদনের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বোর্ড আপিলের কারণ, মহাপরিচালক, সেন্টার বা কমিশনার বা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এতদসংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের কোনো ব্যত্যয়, প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করবে।

৪. আপিলের বিষয়ে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

দায়িত্ব অর্পণের সারসংক্ষেপ

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১.	বিধিমালার অধীন মহাপরিচালক বা কমিশনার বা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা কোনো অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর বা উক্ত সুবিধা পেতে ইচ্ছুক কোনো আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ হলে তিনি উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বোর্ডের নিকট আপিল আবেদন করলে উক্ত আবেদন গ্রহণ	বোর্ড

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
২.	প্রাপ্ত আপিল আবেদন বোর্ড ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তিকরণ	বোর্ড
৩.	আপিল নিষ্পত্তিকালে বোর্ডকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।	বোর্ডের অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সংশ্লিষ্ট শাখা
৪.	প্রাপ্ত আপিল আবেদনের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বোর্ড আপিলের কারণ, মহাপরিচালক, সেন্টার বা কমিশনার বা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এতদসংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের কোনো ব্যত্যয়, প্রভৃতি বিষয় বিবেচনাকরণ	বোর্ড

অধ্যায়-১৪

ইতোমধ্যে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান

অথরাইজড্ ইকনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান) বিধিমালা, ২০১৮ এর আওতায় স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় করণীয় কর্মপন্থা নিম্নরূপ হবে:

১. অথরাইজড্ ইকনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান) বিধিমালা, ২০১৮ এর আওতায় স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর প্রতিষ্ঠান এর শ্রেণি ও পরিপালনীয় শর্তাবলি অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ২০ অনুসারে ব্যবস্থিত হবে।

২. সেন্টার পুরাতন বিধিমালার আওতায় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় শ্রেণি-১ হিসাবে গণ্য করে পুরাতন সনদ বাতিলক্রমে নতুন স্বীকৃতি সনদ নম্বর ও সনদ প্রদান করবে এবং

৩. উল্লিখিত শ্রেণি-১ হিসাবে গণ্য কোনো প্রতিষ্ঠান অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় শ্রেণি-১ এর স্বীকৃতির জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণ না করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বিধি ২০(২) হতে ২০(৪) অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণ করতে হবে। পুরাতন সনদ বাতিলক্রমে নতুন স্বীকৃতি সনদ প্রদানের সময় বিষয়টি **পরিশিষ্ট- ৯** মোতাবেক সেন্টার কর্তৃক প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হবে।

দায়িত্ব অর্পণের সারসংক্ষেপ

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১.	অথরাইজড্ ইকনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান) বিধিমালা, ২০১৮ এর আওতায় স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর অনুসারে শ্রেণি-১ এর আওতায় স্বীকৃতি সনদ প্রদান এবং পূর্বের স্বীকৃতি সনদ বাতিলকরণ	সেন্টার

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
২.	নতুন বিধিমালার আলোকে শ্রেণি-১ এর আওতায় স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ (অটোমেটেড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রয়োজনীয় সংযোজন/বিয়োজনসহ)	ক. কাস্টমস স্টেশন খ. সেন্টার গ. CRMC ঘ. বোর্ডের কাস্টমস অটোমেশন শাখা/ সিস্টেমস ম্যানেজার
৩.	নতুন বিধিমালার আলোকে শ্রেণি-১ হিসাবে গণ্য কোনো প্রতিষ্ঠান অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় শ্রেণি-১ এর স্বীকৃতির জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণ না করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ১ (এক) বছরের মধ্যে উক্ত শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণ করতে হবে। পুরাতন সনদ বাতিলক্রমে নতুন স্বীকৃতি সনদ প্রদানের সময় বিষয়টি **পরিশিষ্ট-৯** মোতাবেক প্রতিষ্ঠানকে অবহিতকরণ	সেন্টার
৪.	কোনো গ্রহণযোগ্য কারণে ১ (এক) বছরের মধ্যে নতুন বিধিমালা অনুসারে শ্রেণি-১ এর জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি পরিপালন সম্ভবপর না হলে উক্ত শর্তাবলি পূরণের জন্য আরও ৬ (ছয়) মাসের সময় বর্ধিত করার জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিধিমালার **ফরম-ধ** মোতাবেক আবেদন করা হলে আবেদন গ্রহণ	মহাপরিচালক, সেন্টার
৫.	আবেদনের যথার্থতা বিবেচনা করে উক্ত আবেদন মঞ্জুর পূর্বক **ফরম-ন** অনুসারে প্রতিষ্ঠানকে শর্তপূরণের জন্য ৬ (ছয়) মাসের সময় বর্ধিতকরণ	মহাপরিচালক, সেন্টার
৬.	আবেদনের যথার্থতা বিবেচনা করে উক্ত আবেদন নামঞ্জুর পূর্বক প্রতিষ্ঠানকে অবহিতকরণ	মহাপরিচালক, সেন্টার
৭.	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় শর্তাবলি পূরণের জন্য প্রযোজ্য ১ (এক) বৎসর বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত আরও ৬ (ছয়) মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও প্রযোজ্য শর্তাবলি পূরণ না হলে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সনদ স্থগিতকরণ	মহাপরিচালক, সেন্টার
৮.	স্বীকৃতি সনদ স্থগিতের পর উক্ত স্বীকৃতি সনদ বাতিলের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তা বাতিলের জন্য কমিটি বরাবর উত্থাপন	মহাপরিচালক, সেন্টার
৯.	মহাপরিচালক, সেন্টার এর প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটরের স্বীকৃতি সনদ বাতিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেন্টারকে অবহিতকরণ	কমিটি
১০.	স্বীকৃতি সনদ বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিধিমালার ফরম-প অনুসারে প্রতিষ্ঠানকে অবহিতকরণ	সেন্টার

অধ্যায়-১৫

সমন্বয় গ্রুপ গঠন

বোর্ড বিধিমালার বিধি ১৬ এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের সমন্বয়ে একটি সমন্বয় গ্রুপ গঠন করবে এবং উক্ত গ্রুপের কার্যপরিধি নির্ধারণ করবে।

দায়িত্ব অর্পণের সারসংক্ষেপ

ক্রম	কাজের নাম	দপ্তর/শাখা/কর্মকর্তা
১.	সমন্বয় গ্রুপ গঠন ও এর কার্যপরিধি নির্ধারণ	বোর্ড
২.	কার্যপরিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	সমন্বয় গ্রুপ
৩.	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর প্রোগ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও সুপারিশ প্রেরণ	সমন্বয় গ্রুপ

শব্দ সংক্ষেপ (List of Abbreviations)

AEO= Authorized Economic Operator

AEO-LO= Authorized Economic Operator-Logistics Operator

AIN= Agent Identification Number

BCT= Bangladesh Customs Tariff

BIN= Business Identification Number

CEN= Customs Enforcement Network

CIC= Central Intelligence Cell

CIID= Customs Intelligence and Investigation Directorate

CPC= Customs Procedure Code

CRMC= Customs Risk Management Commissionerate

CVIAC= Customs Valuation and Internal Audit Commissionerate

ERP= Enterprise Resources Planning

ESPIN= Express Service Provider Identification Number

FCL= Full Container Load

FOB= Free on Board

GAAP= Generally Accepted Accounting Principle

ICIS= Independent Commodity Intelligence Services

IFRS= International Financial Reporting Standard

IVAS= Integrated VAT Administration System

LCL= Less-than-Container Load

MIS= Management Information Systems

MOT= Merchandise Overtime

MRA= Mutual Recognition Agreement

SOP= Standard Operating Procedure

PCA= Post Clerance Audit

RILO= Regional Intelligence Liaison Office

RJSC= Registrar of Joint Stock Companies and Firms

SAP= System Analysis Program (Development)

SAQ= Self-Assessment Questionnaire

TIN= Tax Identification Number

UD= Utilization Declaration

UP= Utilization Permission

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১

[অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর সুবিধা (বিধি ১০ দ্রষ্টব্য) প্রদান সংক্রান্ত কাস্টমস স্টেশনের প্রতিবেদন]

[অধ্যায়-১: অনুচ্ছেদ- ৭ দ্রষ্টব্য]

কাস্টমস স্টেশনের নাম ও ঠিকানা: মাসের নাম: ...../ (সাল)
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবি ও ফোন নম্বর:

ক্রম	সুবিধা	সুবিধা প্রদান (হ্যাঁ / না/ প্রযোজ্য নয়)	প্রতিবন্ধকতা (যদি থাকে)	সুপারিশ (যদি থাকে)	মন্তব্য (যদি থাকে)
১.	পণ্যচালান বন্দরে আগমণের পূর্বেই পণ্য ঘোষণা (বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট) দাখিলসহ শুল্কায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্নকরণ				
২.	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন (Selectivity)				
৩.	স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাস (Green Lane)				
৪.	কেবল প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি (যেমন, ইনভয়েস, ডিটেইল প্যাকিং লিস্ট, কান্ট্রি অব অরিজিন সনদ, আবশ্যকীয় কোন মান (Standard) সনদ, বিশেষ কোনো পণ্যচালানের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সুনির্দিষ্ট দলিল) উপস্থাপনের মাধ্যমে শুল্কায়ন				
৫.	রাসায়নিক (Chemical Test) পরীক্ষা বা পণ্য খালাসের জন্য মান (Standard Test) সনদের প্রয়োজন রয়েছে এরূপ পণ্যচালান সাময়িক শুল্কায়নের মাধ্যমে আমদানিকারকের অঙ্গানে মজুত করা				
৬.	আমদানি/রপ্তানি পর্যায়ে দ্রুততর খালাস				
৭.	সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্যবাহী Full Container Load (FCL) কন্টেইনার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বন্দর হতে সরাসরি খালাস অথবা সরাসরি বন্দর হতে রপ্তানি				

ক্রম	সুবিধা	সুবিধা প্রদান (হ্যাঁ / না/ প্রযোজ্য নয়)	প্রতিবন্ধকতা (যদি থাকে)	সুপারিশ (যদি থাকে)	মন্তব্য (যদি থাকে)
৮.	সনদপ্রাপ্ত একাধিক প্রতিষ্ঠানের পণ্য একই কন্টেইনারে Less-than-Container Load (LCL) অবস্থায় থাকলে এবং উক্ত কন্টেইনারে কেবল তাদের পণ্যই থাকলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বন্দর হতে সরাসরি খালাস অথবা সরাসরি বন্দর হতে রপ্তানির সুযোগ				
৯.	আমদানিকৃত পণ্যবাহী কন্টেইনার কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নান্তে আমদানিকারকের অজ্ঞানে পণ্য নামানো অথবা রপ্তানিকারকের অজ্ঞান হতে রপ্তানি পণ্য বহনের উদ্দেশ্যে কন্টেইনারে পণ্য বোঝাইকরণ				
১০.	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্ক্যানিং				
১১.	কায়িক পরীক্ষা বা অ্যাসেসমেন্ট এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার				
১২.	আইনের আওতায় ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়				
১৩.	আইনের আওতায় কোনো অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনার প্রয়োজন হলে তা দ্রুততর সময়ে সম্পন্ন				
১৪.	আইনের আওতায় ন্যায় নির্ণয়ন ও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার				
১৫.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তাহে সাত দিনই চব্বিশ ঘণ্টা (২৪/৭) পণ্য খালাস				
১৬.	কাস্টমস স্টেশনে কাস্টমস কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত AEO বিশেষ টিমের নিকট হতে দ্রুত সেবা গ্রহণ এবং কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে তার জবাব সংগ্রহ				
১৭.	AEO এর নাম ও ঠিকানা কাস্টমস ওয়েবসাইটে প্রকাশ				
১৮.	স্বীকৃতি প্রাপ্ত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক সরবরাহ শৃঙ্খলে স্বীকৃতি সনদধারী লজিস্টিকস অপারেটর এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সরবরাহ শৃঙ্খলে সেবা গ্রহণ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্কায়নপূর্বক খালাস (Green Lane)-এর অতিরিক্ত সুবিধা				

ক্রম	সুবিধা	সুবিধা প্রদান (হ্যাঁ / না/ প্রযোজ্য নয়)	প্রতিবন্ধকতা (যদি থাকে)	সুপারিশ (যদি থাকে)	মন্তব্য (যদি থাকে)
১৯.	স্বীকৃতি প্রাপ্ত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে কাস্টমস হাউস এজেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তৎকর্তৃক নিজস্ব পণ্যচালান খালাসের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট ঘোষণা দাখিলের সুযোগ প্রদান				
২০.	বিলম্বিত পরিশোধ (Deferred Payment) সুবিধা				
২১.	স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানটি যেই এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিপণ্য কায়িক পরীক্ষা				
২২.	স্বীকৃতিপ্রাপ্ত লজিস্টিকস অপারেটরদের প্রযোজ্য সুবিধাদি প্রদান				

বিশেষ মন্তব্য (যদি থাকে):

কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের নাম, পদবি, স্বাক্ষর কমিশনার অব কাস্টমস এর নাম ও স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট ২.১

[স্বীকৃতির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন]

[অধ্যায়-২: অনুচ্ছেদ- ৭ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর/কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট/কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট/ সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রেরণ।**
সূত্র: [সভার নোটিশে উল্লিখিত নথি নম্বর]

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতির জন্য আবেদনকারী নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান/ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিষয়ে এ দপ্তর কর্তৃক যাচাই সম্পন্ন করে গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত):

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

০২। বর্ণিতাবস্থায়, প্রস্তুতকৃত গোয়েন্দা প্রতিবেদন/প্রতিবেদনসমূহ পরবর্তী কার্যার্থে এইসাথে যুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

মহাপরিচালক/কমিশনার

সদস্য, ...
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
এবং
সভাপতি, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন

১. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:

২. প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

৩. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে কোনো নিরীক্ষা বা তদন্ত বা অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান আছে কি? (চলমান থাকলে তার বর্ণনা এবং সর্বশেষ অবস্থা উল্লেখ করেতে হবে):

৪. বিগত তিন বছরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের বিষয়ে কোনো গোয়েন্দা প্রতিবেদন বা তথ্য দেওয়া হয়েছে কি? (হলে কপি সংযুক্ত করতে হবে):

৫. প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কাস্টমস আইনের আওতায় কোনো অপরাধ সংঘটনের কোনো গোয়েন্দা তথ্য আছে কি? (থাকলে তার বর্ণনা, যেমন, অপরাধের ধরন, অপরাধের প্রকৃতি):

৬. অন্য কোনো বিশেষ তথ্য (যদি থাকে):

৭. অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কাস্টমস প্রেক্ষাপটে ঝুঁকির বিষয়ে সার্বিক মতামত (উচ্চ/মধ্যম/নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ)

(উচ্চ বা মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হলে কারণ বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রমাণক যুক্ত করতে হবে):

মহাপরিচালক/কমিশনার মনোনীত কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর **মহাপরিচালক/কমিশনারের স্বাক্ষর**

পরিশিষ্ট ২.২

[অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতির বিষয়ে সেন্টার-এর সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ উদাহরণ]

[অধ্যায়-২: অনুচ্ছেদ- ৮ দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	সেন্টারের সুপারিশ	গোয়েন্দা মতামত বা ঝুঁকি (সার্বিক মতামত)				কমিটির বিবেচনায় ঝুঁকি/ মূল্যায়ন	স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত
		CIID	CRMC	CVIAC	CIC		
…….	স্বীকৃতি সনদ প্রদান	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	স্বীকৃতি প্রদান
		উচ্চ	উচ্চ	উচ্চ	উচ্চ	উচ্চ বা মধ্য	স্বীকৃতি প্রদান না করা
		উচ্চ	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	উচ্চ	স্বীকৃতি প্রদান না করা
		উচ্চ	উচ্চ	উচ্চ	উচ্চ	উচ্চ নয়*	স্বীকৃতি প্রদান
		নিম্ন	উচ্চ	নিম্ন	মধ্য	উচ্চ নয়*	স্বীকৃতি প্রদান
		নিম্ন	নিম্ন	মধ্য	নিম্ন	মধ্য	স্বীকৃতি প্রদান না করা
		নিম্ন	নিম্ন	মধ্য	নিম্ন	মধ্য নয়**	স্বীকৃতি প্রদান
	আবেদন প্রত্যাখ্যান	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	সেন্টার-এর সাথে একমত	প্রত্যাখ্যান
		প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	সেন্টার-এর সাথে দ্বিমত***	সরেজমিনে/ যাচাই এর পর তদানুযায়ী সিদ্ধান্ত
	সাময়িক সনদ প্রদান বা প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত বা প্রয়োজনীয় কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন, প্রভৃতি করার সিদ্ধান্ত প্রদানের সুপারিশ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	সেন্টার-এর সাথে একমত	সাময়িক সনদ প্রদান বা প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত বা প্রয়োজনীয় কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন, প্রভৃতি
	ধাপ উন্নয়ন বা অবনমন	স্বীকৃতি সনদ প্রদানের অনুরূপ হবে					

* কমিটির সকল সদস্য একমত হতে হবে

** কমিটির সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে

*** কমিটির সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের মতামতের ভিত্তিতে

পরিশিষ্ট ৩.১

[আবেদন গ্রহণকারী কর্মকর্তা মনোনয়ন]

[অধ্যায়-৪: অনুচ্ছেদ-২ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

অফিস আদেশ

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় স্বীকৃতি সনদ পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্র গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আবেদন গ্রহণকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হলো:

ক্রমিক	**আবেদন গ্রহণকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীর বিবরণ**	**আবেদন গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর ছুটি প্রতিস্থাপকের বিবরণ**
১	নাম: পদবি: কক্ষ নং: ফোন: ই-মেইল:	নাম: পদবি: কক্ষ নং: ফোন: ই-মেইল:

০২। বর্ণিত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আবেদন গ্রহণকারী হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং: তারিখ:

বিতরণ:
১।
২।
৩।

অনুলিপি:

পরিশিষ্ট-৩.২

[অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর আবেদনপত্র গ্রহণ রেজিস্টার এর নমুনা]

[অধ্যায়-৪: অনুচ্ছেদ-৩ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক	**আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা**	**আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিন**	**প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট এর নাম, ফোন নম্বর ও ই-মেইল**	**আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ**	**আবেদনের মাধ্যম (ম্যানুয়াল/ ইলেকট্রনিক বা ই-মেইল)**	**আবেদন দাখিলকারীর স্বাক্ষর (ম্যানুয়াল দাখিলের ক্ষেত্রে)**	**মন্তব্য**
[ক্রমিক]/ [সাল]							

***[ন্যূনতম উল্লিখিত কলামের তথ্যসমূহ থাকতে হবে এবং সেন্টার চাইলে কলাম সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে]**

পরিশিষ্ট-৪.১

[তথ্য/দলিলাদি সরবরাহের অনুরোধপত্র]
[অধ্যায়-৫: অনুচ্ছেদ-৬ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **তথ্য/দলিলাদি সরবরাহকরণ ।**

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতির জন্য আবেদনকারী [প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর] প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য আপনার দপ্তর/সংস্থা/কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট [...হতে...মেয়াদের] নিম্নোক্ত তথ্য/দলিলাদি প্রয়োজন [প্রয়োজনবোধে ছক সংযুক্ত করা যাবে]:

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

০২। বর্ণিতাবস্থায়, উক্ত তথ্য/দলিলাদি আগামী ..... তারিখের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

কমিশনার অব কাস্টমস/ দপ্তর/
সংস্থা/ কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠান

অনুলিপি:

পরিশিষ্ট-৪.২

[তথ্য/দলিলাদি সরবরাহকরণ]

[অধ্যায়-৫: অনুচ্ছেদ-৭ দ্রষ্টব্য]

দপ্তরের নাম/টেমপ্লেট

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **তথ্য/দলিলাদি সরবরাহকরণ ।**

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতির জন্য আবেদনকারী [প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর] প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য সূত্রোক্ত পত্রের চাহিদা মোতাবেক এ দপ্তর/সংস্থা/কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট [...হতে...মেয়াদের] নিম্নোক্ত তথ্য/দলিলাদি পাওয়া গিয়েছে [প্রয়োজনবোধে ছক সংযুক্ত করা যাবে]:

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

০২। বর্ণিতাবস্থায়, উক্ত তথ্য/দলিলাদি পরবর্তী কার্যার্থে এইসাথে যুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

[কর্মকর্তার নাম]
[পদবি]

মহাপরিচালক/কমিশনার
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

অনুলিপি:

পরিশিষ্ট-৪.৩

[তথ্য/দলিলাদি সরবরাহে অপারগতা/ অতিরিক্ত সময় প্রয়োজনের বিষয় অবহিতকরণ]

[অধ্যায়-৫: অনুচ্ছেদ-৭ দ্রষ্টব্য]

দপ্তরের নাম/ টেমপ্লেট

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **তথ্য/দলিলাদি সরবরাহে অপারগতা/ অতিরিক্ত সময় প্রয়োজনের বিষয় অবহিতকরণ।**

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতির জন্য আবেদনকারী [প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর] প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে এ দপ্তর/সংস্থা/কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট [...হতে...মেয়াদের] তথ্য/দলিলাদি চাওয়া হয়েছে। কিন্তু .....কারণে ...[তথ্য/দলিলাদির নাম]..... তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করা সম্ভব নয়/সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত ..... দিন সময় প্রয়োজন।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, বিষয়টি আপনার অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

[কর্মকর্তার নাম]
[পদবি]

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

অনুলিপি:

পরিশিষ্ট- ৪.৪

[অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (AEO)-এর স্বীকৃতি সনদের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ চেকলিস্ট]

[অধ্যায়-৫: অনুচ্ছেদ-৮ ও ১০ দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর নাম:
ঠিকানা ও যোগাযোগ নম্বর:
ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
সাধারণ যোগ্যতা মূল্যায়ন						
১.	কাস্টমস সংক্রান্ত, তথা আমদানি বা রপ্তানি পণ্য খালাস প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেমন, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, লজিস্টিকস অপারেটর, প্রভৃতি অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছেন কি?	ক. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র খ. আবেদনের সাথে দাখিলকৃত দলিলাদি	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(ক)
২.	সুনির্দিষ্ট আবেদনকারী বা প্রতিষ্ঠানের জন্য আবেদন করা হয়েছে কি? (আবেদনকারীর অন্য কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে না)	ক. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র খ. আবেদনের সাথে দাখিলকৃত দলিলাদি	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(গ)
৩.	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের কেবল কোনো একটি বিভাগ, শাখা, বা উপশাখাকে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতি সনদ প্রদানের জন্য আবেদন করেছে কি?	ক. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র খ. আবেদনের সাথে দাখিলকৃত দলিলাদি	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(ঘ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
৪.	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতি সনদের জন্য আবেদনকারী বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত কি না?	ক. হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর কপি খ. মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন গ. আয়কর নিবন্ধন সনদের কপি ঘ. যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (RJSC) কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন সনদের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঙ. আবেদনকারীর আমদানি বা রপ্তানি পণ্য লোডিং, আনলোডিং, সংরক্ষণ ও সরবরাহ স্থলের বিবরণসহ ব্যবসায় পরিচালনার স্থান/ স্থাপনার বিশদ বিবরণ ও ব্লু-প্রিন্ট-এর কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) চ. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার পরিচালনা সংক্রান্ত সকল ব্যাংক হিসাব নম্বর ও উক্ত হিসাবসমূহের বিগত ৩(তিন) বছরের ব্যাংক হিসাব বিবরণী।	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(ঙ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
		ছ. সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কমিশনারেট বা দপ্তর/ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট/কাস্টমস হাউস বা কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট কর্তৃক সম্পন্নকৃত হালনাগাদ নিরীক্ষার প্রতিবেদন এর কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জ. স্বীকৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম কর্তৃক সম্পাদিত হালনাগাদ বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন এর কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)				
৫.	আবেদনকারীকে ধারাবাহিকভাবে ন্যূনতম ৪(চার) বছর বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার করছে কি?	ক. স্বীকৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বা খ. ট্রেড লাইসেন্স বা গ. ভ্যাট নিবন্ধন সনদ ও দাখিলপত্র জমার প্রমাণক বা ঘ. অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণক দলিলাদি	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(চ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
৬.	আবেদনকারীকে আবেদনের পূর্বেই কাস্টমস এবং মূল্য সংযোজন কর সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় নিরঙ্কুশ বকেয়া (যদি থাকে) রাজস্ব আছে কি?	ক. কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম হতে সংগৃহীত তথ্য খ. IVAS হতে সংগৃহীত তথ্য গ. কাস্টমস হাউস এর পত্র হতে সংগৃহীত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঘ. সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট এর পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(ছ)
৭.	কোম্পানি হলে অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা কি? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	কোম্পানির সংঘবিধি, সংঘ স্মারক, সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(জ)
৮.	কোম্পানি হলে পরিশোধিত মূলধনের অন্যূন ১০ (দশ) কোটি টাকা অথবা বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ আবেদনের তারিখের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বছর অব্যাহতভাবে অন্যূন ১০(দশ) কোটি টাকা কি? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ক. কোম্পানির সংঘবিধি, সংঘ স্মারক, সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন খ. অডিট ফার্ম কর্তৃক প্রদত্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(জ)
৯.	কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ অন্যূন ১০(দশ) কোটি টাকা এবং বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ আবেদনের তারিখের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বছর অব্যাহতভাবে অন্যূন ৫(পাঁচ) কোটি টাকা কি? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ক. সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স এর কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) খ. নিরীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ. ব্যাংক হিসাব বিবরণী ঘ. প্রতিষ্ঠানের হিসাব বহির কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(জ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
১০.	অতি ক্ষুদ্র বা মাইক্রো শিল্প বা কুটির শিল্প বা ক্ষুদ্র শিল্প বা হস্ত ও কারুশিল্প এর ক্ষেত্রে মূলধন ও টার্নওভারের শর্তাদির পরিবর্তে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন আইন, ২০২৩ এর আওতায় যেধরনের শিল্প হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত তার প্রমাণক দলিলাদি উপস্থাপন করা হয়েছে কি?	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন আইন, ২০২৩ এর আওতায় যেধরনের শিল্প হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত তার প্রমাণক দলিলাদি	হ্যাঁ ☐ না ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(জ)
১১.	লজিস্টিকস অপারেটর হিসেবে স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির আবেদন করলে মূলধন ও টার্নওভারের শর্তাদির পরিবর্তে যে ধরনের লজিস্টিকস সেবা প্রদানের জন্য যে ধরনের লাইসেন্স প্রয়োজন সে ধরনের লজিস্টিকস অপারেটর হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য সে ধরনের লাইসেন্স এর হালনাগাদ কপি (যেমন, কাস্টমস কর্তৃক প্রদত্ত সিঅ্যান্ডএফ, শিপিং এজেন্ট, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স লাইসেন্স) আছে কি?	লজিস্টিকস অপারেটর (যেমন, কাস্টমস কর্তৃক প্রদত্ত সিঅ্যান্ডএফ, শিপিং এজেন্ট, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স লাইসেন্স) হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির লাইসেন্স এর হালনাগাদ কপি	হ্যাঁ ☐ না ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(জ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
১২.	লজিস্টিকস অপারেটর হিসেবে স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির জন্য বিগত তিন বছরে বার্ষিক গড়ে কমপক্ষে ৫০০ টি করে আমদানি বা রপ্তানি বা ট্রানজিট পণ্যচালান হ্যান্ডলিং এর অভিজ্ঞতা (যেমন, বিল অব এন্ট্রি এর কপি) আছে কি?	আবেদনের সাথে উপস্থাপিত বিগত তিন বছরে বার্ষিক গড়ে কমপক্ষে ৫০০ টি পণ্যচালান হ্যান্ডলিং এর সারসংক্ষেপ ও প্রমাণক (যেমন, বিল অব এন্ট্রি এর কপি) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(জ)
১৩.	আবেদনকারী উৎপাদক ব্যতীত কেবল আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক হইলে আবেদনের তারিখের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বছর সময়ে গড়ে বার্ষিক আমদানির অথবা রপ্তানির পরিমাণ অন্যূন ১০(দশ) কোটি টাকা আছে কি?	আবেদনের সাথে উপস্থাপিত বিগত তিন বছরের আমদানি/ রপ্তানি সারসংক্ষেপ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রমাণক	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(ঝ)
১৪.	অতি ক্ষুদ্র বা মাইক্রো শিল্প বা কুটির শিল্প বা ক্ষুদ্র শিল্প বা হস্ত ও কারুশিল্প এর ক্ষেত্রে আমদানি বা রপ্তানির পরিমাণের শর্তের পরিবর্তে বিগত তিন বছরে বার্ষিক গড়ে ২০ (বিশ) টি করে পণ্যচালান আমদানি বা রপ্তানি করার অভিজ্ঞতা রয়েছে কি?	আবেদনের সাথে উপস্থাপিত বিগত তিন বছরের আমদানি/ রপ্তানি সারসংক্ষেপ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রমাণক	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(ঝ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
১৫.	আবেদনকারীর ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তথ্য যেমন, পণ্য আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য এবং হিসাব ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনুমোদিত সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে কি?	ক. অনুমোদিত সফটওয়্যার ক্রয়/ সংগ্রহের প্রমাণক খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(ঞ)
১৬.	কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারীর ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তথ্য এবং হিসাব যাচাই ও তদারকির জন্য চাহিদা মোতাবেক আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ইলেকট্রনিক সিস্টেমে প্রয়োজনীয় প্রবেশাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে কি?	আইডি ও অ্যাকসেস প্রদানের প্রমাণক (যেমন, আইডি ও পাসওয়ার্ড সরবরাহ)	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(ঞ)
১৭.	Self-Assessment Questionnaire (SAQ) (তপশিল-১)-তে বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ যথাযথ পরিপালিত হয়েছে কি না? (SAQ এর বিস্তারিত মূল্যায়ন পৃথকভাবে সংযুক্ত করতে হবে)	দাখিলকৃত Self-Assessment Questionnaire (SAQ)	হ্যাঁ ☐ না ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(১)(ট)
১৮.	কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম এবং Integrated VAT Automated System-IVAS এবং অন্যান্য অনলাইন সিস্টেম (যাতে কাস্টমস কর্মকর্তাদের প্রবেশাধিকার বা Access রয়েছে) (যেমন, বাংলাদেশ ব্যাংক এর ড্যাশবোর্ড) হতে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে কি না?	ক. কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম হতে সংগৃহীত তথ্য ও তার সারসংক্ষেপ খ. IVAS হতে সংগৃহীত তথ্য ও তার সারসংক্ষেপ গ. অন্যান্য অনলাইন সিস্টেম হতে সংগৃহীত তথ্য ও তার সারসংক্ষেপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৭(৬)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
১৯.	অতিরিক্ত কোনো তথ্য-উপাত্ত বা বিশেষ কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন আছে কি? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট দপ্তর বা অন্য কোনো সরকারি দপ্তর, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান বরাবর লিখিত অনুরোধ প্রেরণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে কি?	সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট দপ্তর বা অন্য কোনো সরকারি দপ্তর, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্য	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৭(৬)
আইনগত যোগ্যতা মূল্যায়ন						
২০.	কাস্টমস, মূল্য সংযোজন কর এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের আওতায় আবেদনকারীর আবেদন দাখিলের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বছরের অপরাধ সংঘটনের তথ্য, আমদানি বা রপ্তানি সংশ্লিষ্ট তথ্য, শুল্ক ও কর বকেয়া, শুল্ক ও কর ফাঁকির প্রমাণিত অপরাধ, জরিমানা বা অর্থদণ্ড, দাবিনামা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে কি?	ক. কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম হতে সংগৃহীত তথ্য ও তার সারসংক্ষেপ খ. IVAS হতে সংগৃহীত তথ্য ও তার সারসংক্ষেপ গ. অন্যান্য অনলাইন সিস্টেম হতে সংগৃহীত তথ্য ও তার সারসংক্ষেপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঘ. সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট দপ্তর বা অন্য কোনো সরকারি দপ্তর, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্য	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৭(৬)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
২১.	আবেদনকারী আবেদন দাখিলের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বছর ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কাস্টমস এবং মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় শুল্ক ও কর ফাঁকির কোনো প্রমাণিত অপরাধ রয়েছে কি?	ক. কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম হতে সংগৃহীত তথ্য ও তার সারসংক্ষেপ খ. IVAS হতে সংগৃহীত তথ্য ও তার সারসংক্ষেপ গ. অন্যান্য অনলাইন সিস্টেম হতে সংগৃহীত তথ্য ও তার সারসংক্ষেপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঘ. সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট দপ্তর বা অন্য কোনো সরকারি দপ্তর, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্য	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(২)(ক)
২২.	আবেদনের তারিখ হইতে বিগত ৩ (তিন) বছর মেয়াদে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অসত্য ঘোষণা (Un-true statement), জাল-জালিয়াতি, চোরাচালান, কর্তনকৃত মূসক সরকারি কোষাগারে জমাদান না করা, প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে কোনো কারণ দর্শানো নোটিশ আছে কি না?	ক. কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম হতে সংগৃহীত তথ্য ও তার সারসংক্ষেপ খ. IVAS হতে সংগৃহীত তথ্য ও তার সারসংক্ষেপ গ. সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(২)(খ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
২৩.	ইতঃপূর্বে আবেদনকারীকে অসত্য ঘোষণা (Un-true statement), জাল-জালিয়াতি, চোরাচালান, কর্তনকৃত মূসক সরকারি কোষাগারে জমাদান না করা, প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হলে উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের বিপরীতে প্রতিষ্ঠান নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে কি না?	বিচারাদেশের কপি	হ্যাঁ ☐ না ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(২)(খ)
২৪.	আবেদনের তারিখ হতে বিগত ৩ (তিন) বছর মেয়াদে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কাস্টমস এবং মূসক সংক্রান্ত কোনো মামলায় (আদালতে বিচারাধীন মামলা ব্যতীত) জরিমানার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট মামলায় জড়িত মোট পণ্য বা সেবা মূল্যের ১% (এক শতাংশ) এর অধিক আছে কি?	ক. কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম হতে সংগৃহীত তথ্য ও তার সারসংক্ষেপ খ. IVAS হতে সংগৃহীত তথ্য ও তার সারসংক্ষেপ গ. সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(২)(গ)
২৫.	আবেদনকারীর কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিগত ০৩ (তিন) বছরে শুল্ক ও কর বা অন্যান্য কর ফাঁকি সংশ্লিষ্ট কোনো মামলায় দন্ডিত হয়েছে কি?	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত বিবৃতি (তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে বা গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো মাধ্যম হতে যেমন, RJSC হতে যাচাই করা যাবে)	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(২)(ঘ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
২৬.	পূর্বে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতি প্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান যার প্রমাণিত অপরাধের কারণে পূর্বের স্বীকৃতি সনদ স্থগিত বা বাতিল করা হয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠান অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতির জন্য আবেদন করেছে কি?	প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত বিবৃতি (তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে বা গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট মাধ্যম হতে যাচাই করা যাবে)	হ্যাঁ ☐ না ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(২)(ঘ)
২৭.	আবেদনকারীর নিম্নোক্ত নিজস্ব প্রতিরক্ষণমূলক ব্যবস্থা আছে কি, যথা:- (i) কোনো অনিয়ম বা ত্রুটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থায় শনাক্তকরণ এবং তা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে অবহিত করা? (ii) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থায় অনিয়ম বা ত্রুটি উদঘাটন বা শনাক্ত হওয়া মাত্রই উহার বিষয়ে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ? (iii) কোনো ত্রুটি শনাক্ত হইলে উহার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে অথবা যদি পুনরাবৃত্তি ঘটলে তৎক্ষণাৎ প্রতিকার করার ব্যবস্থা?	ক. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কার্যপ্রণালী সমৃদ্ধ SOP বা অপারেশন ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(২)(ঙ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
হিসাব সংক্রান্ত, প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট দলিলাদির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মূল্যায়ন						
২৮.	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) এবং International Financial Reporting Standard (IFRS) এর মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসাব পদ্ধতি রাখা হয় কি?	ক. প্রতিষ্ঠানের বিবৃতি খ. হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সরেজমিনে/অনলাইনে যাচাই গ. নিরীক্ষা প্রতিবেদন যাচাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঘ. স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের সার্টিফিকেশন (third party certificate) (যেমন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম)	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৩)(ক)
২৯.	ব্যবসায়ের ব্যাপ্তি ও প্রকৃতি এবং পণ্য ব্যবস্থাপনা যথাযথ রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো এবং অনিয়ম উদঘাটনে সক্ষম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো খ. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কার্যপ্রণালী সমৃদ্ধ SOP বা অপারেশন ম্যানুয়াল	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৩)(খ)
৩০.	আমদানি-রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স এবং অনুমতি (Permit) ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সন্তোষজনক কার্যপ্রণালী (SOP) আছে কি?	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কার্যপ্রণালী সমৃদ্ধ SOP বা অপারেশন ম্যানুয়াল	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৩)(গ)
৩১.	প্রতিষ্ঠানের দলিলাদি ও রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য সন্তোষজনক পদ্ধতি এবং উক্ত রেকর্ড ও দলিলাদি আইনে উল্লিখিত সময় পর্যন্ত সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কার্যপ্রণালী সমৃদ্ধ SOP বা অপারেশন ম্যানুয়াল খ. প্রতিষ্ঠানের বিবৃতি গ. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৩)(ঘ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
৩২.	যথাযথ নিয়ন্ত্রণ পরিপালনে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের সচেতনতা এবং যথাযথ কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ তা অবহিত করার ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কার্যপ্রণালী সমৃদ্ধ SOP বা অপারেশন ম্যানুয়াল খ. প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের প্রমাণক (যেমন, আয়োজিত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাক্ষর সম্বলিত উপস্থিতি তালিকা, প্রশিক্ষণ ম্যাটারিয়ালস) গ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৩)(ঙ)
৩৩.	কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলতব্য ঘোষণার যথার্থতা যাচাই করার যথোপযুক্ত পদ্ধতি রয়েছে কি?	ক. প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সমৃদ্ধ দক্ষ কর্মকর্তা (যেমন, কাস্টমস কর্মকর্তা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা, কাস্টমস এজেন্ট বা কাস্টমস সরকার হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা, প্রভৃতি) নিয়োজিত থাকার প্রমাণক খ. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কার্যপ্রণালী সমৃদ্ধ SOP বা অপারেশন ম্যানুয়াল	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৩)(চ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
৩৪.	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যের নিরাপত্তা এবং কম্পিউটার সিস্টেমে অনধিকার প্রবেশ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রযুক্তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কার্যপ্রণালী সমৃদ্ধ SOP বা অপারেশন ম্যানুয়াল খ. হালনাগাদ তথ্য-প্রযুক্তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও ফায়ারওয়্যাল এবং হালনাগাদ অ্যান্টি-ভাইরাস	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৩) (ছ)
৩৫.	ব্যাংক হিসাব বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়্যাল সার্ভিসেস (MFS)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মোট আর্থিক লেনদেনের অন্তত ৭০% (সত্তর) শতাংশ করার ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব বা মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব বিবরণী খ. অডিট ফার্ম কর্তৃক প্রদত্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৩) (জ)
আর্থিক স্বচ্ছলতা সংক্রান্ত মূল্যায়ন						
৩৬.	আবেদনকারীর আবেদন দাখিলের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বছর অব্যাহতভাবে আর্থিক স্বচ্ছলতা রয়েছে কি?	ব্যাংক এবং আর্থিক নিরীক্ষক ফার্ম কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদ	হ্যাঁ ☐ না ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৪) (ক) ও (খ)
৩৭.	আবেদনকারী আবেদন দাখিলের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বছর অব্যাহতভাবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কোনো পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়নি মর্মে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নিজস্ব হলফনামা দাখিল করেছে কি?	প্রতিষ্ঠানের হলফনামা	হ্যাঁ ☐ না ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৩) (গ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
নিরাপত্তা সংক্রান্ত মূল্যায়ন						
প্রক্রিয়াগত নিরাপত্তা:						
৩৮.	আবেদনকারীর পণ্য ও তা বহনকারী যানবাহন রাখা, পণ্য লোডিং-আনলোডিং এবং পরিবহনকালে কী পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তার বিস্তারিত বর্ণনাসহ নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল আছে কি?	নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(ক)
৩৯.	কার্গো ও যানবাহনে ব্যবহারযোগ্য ইলেকট্রনিক সিল কীভাবে লাগানো হবে এবং উক্ত সিল কীভাবে ব্যবস্থিত হবে তা প্রস্তুতকৃত কার্যপদ্ধতি ম্যানুয়ালে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কি?	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কার্যপ্রণালী অপারেশন ম্যানুয়াল	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(ক)
৪০.	পণ্য পরিবহন, হ্যান্ডলিং এবং স্টোরেজের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(ক)
৪১.	পণ্যচালানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল দলিলাদির বৈধতা, পূর্ণাঙ্গতা, যথার্থতা এবং অসত্য তথ্য পরিবেশন বা তথ্য বেহাত হওয়ার ঝুঁকির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসহ ডকুমেন্টস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ.সরেজমিনে যাচাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(ক)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
৪২.	ব্যবসায়িক অংশীজনদের নিকট হতে নির্ভুল তথ্য ও দলিলাদি প্রাপ্তি এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার আলোকে উক্ত দলিলাদির বিষয়ে চাহিবামাত্র বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ.সরেজমিনে যাচাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (ক)
৪৩.	আমদানি বা রপ্তানি বা ট্রানজিট ম্যানিফেস্ট এর তথ্যের সহিত আমদানি বা রপ্তানি বা ট্রানজিট কার্গো রিকনসাইল (Reconcile) এর ব্যবস্থা রয়েছে কি?	কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল	হ্যাঁ ☐ না ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (ক)
৪৪.	আমদানি বা রপ্তানি বা ব্যবসায় সংক্রান্ত দলিলাদিতে পণ্যের ওজন, লেবেল, মার্কস, সংখ্যা, আর্ট নম্বর, পার্ট নম্বর সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার ব্যবস্থা রয়েছে কি?	কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল	হ্যাঁ ☐ না ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (ক)
৪৫.	ক্রয়/সরবরাহ আদেশের সাথে আমদানি বা রপ্তানি বা ট্রানজিট কার্গো ভেরিফিকেশন (Verification) করার ব্যবস্থা রয়েছে কি?	কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল	হ্যাঁ ☐ না ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (ক)
৪৬.	কার্গো প্রাপ্তি বা রিলিজের পূর্বে পণ্যচালান পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্ট চালক ও যানবাহন চিহ্নিতকরণ ও তথ্যপ্রাপ্তির ব্যবস্থা রয়েছে কি?	কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল	হ্যাঁ ☐ না ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (ক)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
৪৭.	পণ্যচালানে কম প্রাপ্তি (Shortage), অতিরিক্ত প্রাপ্তি (Overage), এবং অন্যান্য অসঙ্গতি বা অনিয়ম চিহ্নিতকরণ ও তা প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে কি?	কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল	হ্যাঁ ☐ না ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (ক)
প্রাঙ্গনের নিরাপত্তা:						
৪৮.	প্রতিষ্ঠানে অননুমোদিত ব্যক্তি বা যানবাহনের প্রবেশের কোন সুযোগ রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (খ)
৪৯.	প্রতিষ্ঠানের সকল প্রবেশদ্বার, সীমানা প্রাচীর এবং জানালা তালাবদ্ধ (Lock) করিবার ব্যবস্থা বা অননুমোদিত প্রবেশরোধে অ্যাকসেস কন্ট্রোল সিস্টেম থাকা এবং উক্ত সিস্টেম তদারকির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (খ)
৫০.	কেবল অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক লক (Lock) করার ও তা খোলার চাবি রাখার ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (খ)
৫১.	প্রবেশ ও প্রস্থানদ্বার, কার্গো হ্যান্ডলিং ও গুদাম এলাকা, সীমানা প্রাচীর এবং পার্কিং এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (খ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
৫২.	পণ্যচালানবাহী যানবাহন বা অনুমোদিত ব্যক্তির প্রবেশ ও প্রস্থান গেইটে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তারক্ষী বা অটোমেটেড সিস্টেমসহ উহা তদারকির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশের পূর্বে কেবল অনুমোদিত স্থানে পণ্যবাহী যানবাহন পার্কিং করার ব্যবস্থা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুরোধে উক্ত যানবাহনের নিবন্ধন নম্বর সরবরাহ করার ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(খ)
৫৩.	যথাযথ পরিচয় যাচাইয়ান্তে কেবল অনুমোদিত ব্যক্তি, যানবাহন এবং পণ্য প্রবেশ বা প্রস্থান করা ব্যবস্থা আছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(খ)
৫৪.	কোন স্তরের (level) ব্যক্তি কর্তৃক কোন ধরনের ডকুমেন্টস ব্যবস্থিত হবে এবং পণ্যাগারে কে কে প্রবেশ করতে পারবে তা সুনির্দিষ্ট রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(খ)
৫৫.	প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(খ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
৫৬.	সংরক্ষিত এলাকাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত রাখা হয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (খ)
৫৭.	ভবনের কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা যথাযথ রয়েছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিদর্শনের নিজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. ইন্সপেকশন রিপোর্ট	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (খ)
৫৮.	কার্গো হ্যান্ডলিং স্থল এবং পণ্যাগার এর চারিদিকে প্রয়োজনীয় দেয়াল রয়েছে কি?	ক. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (খ)
৫৯.	স্থানীয়, আমদানিকৃত, উচ্চমূল্য এবং বিপজ্জনক পণ্য আলাদা রাখার ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (খ)
কার্গো নিরাপত্তা মূল্যায়ন:						
৬০.	কেবল যথাযথভাবে চিহ্নিত এবং অনুমোদিত ব্যক্তিই কার্গো হ্যান্ডলিং করতে পারে এরূপ ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (গ)
৬১.	কার্গোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নিরাপদ স্থানে রাখা এবং উহা তদারকির টেকসই ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (গ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
৬২.	কার্গোতে ইলেকট্রনিক সিল (Electronic Seal and Lock) ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ মানদণ্ড বজায় রাখার ব্যবস্থা আছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (গ)
৬৩.	কার্গোতে ইলেকট্রনিক সিল (Electronic Seal and Lock) ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ম্যানুয়াল অনুসারে কেবল অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (গ)
৬৪.	কার্গোতে ইলেকট্রনিক সিল (Electronic Seal and Lock) ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেবল অনুমোদিত ব্যক্তির নিকটই সিল হস্তান্তর করার ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. ইলেকট্রনিক সিল রেজিস্টার গ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (গ)
৬৫.	কন্টেইনারের সাতটি ইন্সপেকশন প্রক্রিয়া (Seven Points Inspection Process)- সামনের দেয়াল, বামের দেয়াল, ডানের দেয়াল, পাটাতন, ছাদ, দরজার ভেতর ও বাইরের পার্শ্ব, বাহিরের দেয়াল ও কন্টেইনারের তলার দিক যাচাই করার ব্যবস্থা রয়েছে কি? [(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) যেমন, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রাঙ্গনে লোডিং/ আনলোডিং করার প্রয়োজন হলে]	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (গ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
৬৬.	অননুমোদিত কোন প্রবেশ বা টেম্পারিং (tampering) এর কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় নিজস্ব নির্দেশনা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (গ)
৬৭.	ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টস বা ক্রয়/বিক্রয় আদেশ বা কাস্টমস ঘোষণা অনুসারে পণ্য সাজিয়ে রাখা যাতে প্রয়োজনে ওজন করা বা গণনা করা যায় এরূপ ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (গ)
৬৮.	কোন অসঙ্গতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তা প্রতিরোধের জন্য নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (গ)
যানবাহনের নিরাপত্তা মূল্যায়ন:						
৬৯.	আবেদনকারী কর্তৃক পণ্যবাহী যানবাহনের সম্ভাব্য সকল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রয়েছে কি? (যেমন, যানবাহন হতে চুরি রোধে ব্যবস্থা)	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐			বিধি ৫(৫) (ঘ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
৭০.	পণ্যচালান পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অপারেটরদের নিজ তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় সকল সময়ে পণ্যবাহী যানবাহনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে আবেদনকারী কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল গ. প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রমাণক (যেমন, স্বাক্ষরসহ প্রশিক্ষণে উপস্থিতির তালিকা)	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(ঘ)
৭১.	নিরাপত্তার জন্য সন্দেহজনক বা প্রকৃত কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে তা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপত্তা বিভাগকে অবহিত করা, সেগুলোর রেকর্ড সংরক্ষণ এবং তা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক তথ্যাদিসহ উপস্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(ঘ)
৭২.	পণ্যবাহী যানবাহনের সম্ভাব্য গুপ্ত স্থান যেখানে অবৈধ পণ্য লুকিয়ে রাখা হতে পারে সে স্থানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(ঘ)
৭৩.	প্রয়োজনীয় ট্র্যাকিং ও তদারকির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অঙ্গন হতে আমদানি/ রপ্তানির পয়েন্ট এবং আমদানি/রপ্তানির পয়েন্ট হতে প্রতিষ্ঠানের অঙ্গন পর্যন্ত পণ্যবাহী যানবাহনের নিরাপত্তা ঝুঁকিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(ঘ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
৭৪.	পণ্যবাহী যানবাহন যথাযথ গমনাগমন রুট ব্যবহার করছে কি না তা দৈবচয়নভিত্তিতে পরীক্ষা এবং লোডিং পয়েন্ট হতে গন্তব্য পর্যন্ত সম্ভাব্য সময় যাচাই করার ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (ঘ)
৭৫.	আবহাওয়া, যানজট, অন্য কোনো অপরিহার্য কারণে গমনাগমনের রুট পরিবর্তন করতে হলে চালক কর্তৃক তা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবহিত করা এবং তাহার তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ.পূর্বের রেকর্ড যাচাই (যদি থাকে) গ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (ঘ)
৭৬.	ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্যভিত্তিক, নির্দিষ্ট সময়ান্তে দৈবচয়নভিত্তিতে পণ্যবাহী যানবাহনের লগবই, যানবাহনের ট্র্যাকিং, প্রভৃতি যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কি না তা তদারকি করার ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ.পূর্বের রেকর্ড যাচাই (যদি থাকে) গ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (ঘ)
জনবল সংক্রান্ত নিরাপত্তা মূল্যায়ন:						
৭৭.	প্রতিষ্ঠানে নতুন কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য সকল পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উক্ত কর্মী নিরাপত্তা বিঘ্নকরণ বা	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ.পূর্বের রেকর্ড যাচাই (যদি থাকে)	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (ঙ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
	কাস্টমস সংশ্লিষ্ট কোন অপরাধ বা ফৌজদারি কোন অপরাধে পূর্বে সম্পৃক্ত ছিলো কি না তা যাচাইয়ের ব্যবস্থা রয়েছে কি?	গ. সরেজমিনে যাচাই				
৭৮.	নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে এরূপ স্থানে কর্মরত কর্মীদের অতীত ইতিহাস নির্দিষ্ট সময়ান্তে নিয়মিত যাচাইয়ের ব্যবস্থা রয়েছে কি?	নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল	হ্যাঁ ☐ না ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(ঙ)
৭৯.	প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মীদের যথাযথ পরিচয় সংরক্ষণ এবং কর্মকালে পরিচয়পত্র বহন ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(ঙ)
৮০.	অপরিচিত বা অবৈধ কোনো ব্যক্তির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মীদের ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র ব্যবহার এবং অতিথিদের প্রবেশের জন্য অতিথি রেজিস্টার ব্যবস্থা ও এর যথাযথ পরিপালন নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ.পূর্বের রেকর্ড যাচাই (যদি থাকে) গ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(ঙ)
৮১.	কোনো কর্মী প্রতিষ্ঠান হতে কর্মত্যাগ করলে বা নিয়োগ বাতিল হলে সাথে সাথে তার পরিচয়পত্র বাতিলকরণ, প্রবেশাধিকার রহিতকরণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে তদারককারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(ঙ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ এবং ঝুঁকি সচেতনতা মূল্যায়ন:						
৮২.	সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিরাপত্তা ঝুঁকি সচেতনতা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল গ. প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রমাণক (যেমন, স্বাক্ষরসহ প্রশিক্ষণে উপস্থিতির তালিকা)	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(চ)
৮৩.	সংশ্লিষ্ট কর্মীর নিরাপত্তার ঝুঁকির বিষয়ে সচেতনতা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(চ)
৮৪.	পণ্যবাহী যানবাহন-এর নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি সচেতনতা এবং অ্যাকসেস কন্ট্রোল বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল গ. প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রমাণক (যেমন, স্বাক্ষরসহ প্রশিক্ষণে উপস্থিতির তালিকা) ঘ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(চ)
৮৫.	আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলের নিরাপত্তার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কি, যথা:- (অ) প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নীতি? (আ) প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সম্ভাব্য ঝুঁকি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল গ. প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রমাণক (যেমন, স্বাক্ষরসহ প্রশিক্ষণে উপস্থিতির তালিকা)	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫)(চ)

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	প্রমাণক দাখিল করেছে কি?	প্রমাণকের আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রের প্রশ্নের উত্তর	সার্বিক মন্তব্য	প্রযোজ্য বিধি
	(ই) কার্গো নিরাপত্তা বিধান? (ঈ) প্রতিষ্ঠানের অ্যাকসেস কন্ট্রোল ব্যবস্থা? (উ) সন্দেহজনক কার্গো এবং ব্যক্তিকে চিহ্নিতকরণ এবং রিপোর্টিং? (ঊ) পণ্যবাহী যানবাহন ব্যবস্থাপনা এবং কার্গো নিরাপত্তা বিধানের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যবস্থাপনা?					
৮৬.	নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক তা উপস্থাপন করার ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (চ)
৮৭.	প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কোনো দুর্যোগ বা দূর্ঘটনা যেমন, বন্যা, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, ঘুর্ণিঝড়, অগ্নিকান্ড, অতিমারি বা সমজাতীয় অন্য কোনো দুর্যোগ বা দূর্ঘটনা কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে তদারককারী সংস্থার সাথে সমন্বয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা রয়েছে কি?	ক. নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল খ. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল গ. প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রমাণক (যেমন, স্বাক্ষরসহ প্রশিক্ষণে উপস্থিতির তালিকা) ঘ. সরেজমিনে যাচাই	হ্যাঁ ☐ না ☐ আংশিক ☐	হ্যাঁ ☐ না ☐		বিধি ৫(৫) (চ)

পরিশিষ্ট-৪.৫

[মূল্যায়ন প্রতিবেদন]

[অধ্যায়-৫: অনুচ্ছেদ-১১ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতির জন্য প্রাপ্ত আবেদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ।**

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতির জন্য আবেদনকারী ..... (প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, বিন).....-এর সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়নপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, প্রস্তুতকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরবর্তী কার্যার্থে এইসাথে যুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: পাতা।

মূল্যায়নকারী টিমের
টিম লিডারের নাম ও স্বাক্ষর

মহাপরিচালক
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১। আবেদন নম্বর ও তারিখ:

২। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:

৩। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর:

৪। প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ধরন (এক মালিকানা/অংশীদারি/কোম্পানি/অন্যান্য):

৫। Self-Assessment Questionnaire (SAQ) এর সার্বিক মূল্যায়ন:

৬। SAQ এর সাথে দাখিলকৃত দলিলাদি যাচাই-বাছাই এর ফলাফল:

৭। দাখিলকৃত অতিরিক্ত দলিলাদি যাচাই-বাছাই এর ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

৮। কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম হতে প্রাপ্ত তথ্য মূল্যায়ন ফলাফল:

৯। মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত অনলাইন সিস্টেম [IVAS] হতে প্রাপ্ত তথ্য মূল্যায়ন ফলাফল:

১০। অন্যান্য অনলাইন সিস্টেম হতে প্রাপ্ত তথ্য মূল্যায়ন ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১১। কাস্টমস বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট দপ্তর বা অন্য কোনো সরকারি দপ্তর, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান হতে সংগৃহীত তথ্য মূল্যায়ন ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১২। কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ী সংগঠন বা গ্রহণযোগ্য কোনো ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য মূল্যায়ন ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১৩। সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত ফলাফল:

(ক) কাস্টমস সংক্রান্ত কার্যাবলির তথ্যাদি যাচাইয়ের ফলাফল:

পূর্বে কাস্টমস সংক্রান্ত কোনো ত্রুটি সংঘটিত হয়ে থাকলে সেই ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাদি (যদি থাকে) যাচাইয়ের ফলাফল:

(খ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি যাচাইয়ের ফলাফল:

(গ) কার্গো গমনাগমন চিত্র যাচাইয়ের ফলাফল:

(ঘ) কাস্টমস এজেন্ট ব্যবহারের তথ্যাদি যাচাইয়ের ফলাফল:

(ঙ) কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি নিরাপত্তা যাচাইয়ের ফলাফল:

(চ) দলিলাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা যাচাইয়ের ফলাফল:

(ছ) আর্থিক সচ্ছলতা যাচাইয়ের ফলাফল:

(জ) নিরাপত্তা মূল্যায়ন- অঙ্গান, কার্গো, জনবল, প্রভৃতি যাচাইয়ের ফলাফল:

(ঝ) লজিস্টিকস প্রক্রিয়া যাচাইয়ের ফলাফল:

(ঞ) পণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা যাচাইয়ের ফলাফল:

১৪। আবেদনকারীর যোগ্যতার সার্বিক মূল্যায়ন:

(ক) সাধারণ যোগ্যতা:

(খ) আইনগত যোগ্যতা:

(গ) হিসাব, প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট দলিলাদির ব্যবস্থাপনা:

(ঘ) আর্থিক সচ্ছলতা:

(ঙ) নিরাপত্তা:

১৫। বিশেষ কোনো পর্যবেক্ষণ (যদি থাকে):

১৬। সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে সুপারিশ (স্বীকৃতি প্রদানের যোগ্য/যোগ্য নয়/ শর্তসাপেক্ষে সাময়িক স্বীকৃতি প্রাপ্তির যোগ্য/ পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত বা প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন):

স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:
মূল্যায়নকারী টিমের কর্মকর্তার	মূল্যায়নকারী টিমের কর্মকর্তার	মূল্যায়নকারী টিমের টিম লিডারের
নাম:	নাম:	নাম:
পদবি:	পদবি:	পদবি:

পরিশিষ্ট-৪.৬
[অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর আবেদনের বিষয়ে সেন্টারের সুপারিশ প্রেরণের নমুনা]
[অধ্যায়-৫: অনুচ্ছেদ-১২ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতির জন্য প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে সুপারিশ প্রেরণ।**

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে:

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর	মূল্যায়ন টিমের সুপারিশ	সেন্টারের সুপারিশ	মন্তব্য
১		স্বীকৃতি প্রদানের যোগ্য/ যোগ্য নয়/ শর্তসাপেক্ষে সাময়িক স্বীকৃতি প্রাপ্তির যোগ্য/পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত বা প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন	স্বীকৃতি প্রদানের যোগ্য/ যোগ্য নয়/ শর্তসাপেক্ষে সাময়িক স্বীকৃতি প্রাপ্তির যোগ্য/ পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত বা প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন	[মূল্যায়ন টিমের সুপারিশের সাথে সেন্টারের ভিন্নমত থাকলে তার উপযুক্ত কারণ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে]

০২। বর্ণিতাবস্থায়, উপর্যুক্ত সুপারিশ/সুপারিশমালা পরবর্তী সদয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

সদস্য, ...
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
এবং
সভাপতি, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি

পরিশিষ্ট-৪.৭
[স্বীকৃতির জন্য প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান]
[অধ্যায়-৫: অনুচ্ছেদ-১৩ দ্রষ্টব্য]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতির জন্য প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান।**

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, সরকার কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক সেন্টারের সুপারিশ, গোয়েন্দা তথ্য উপাত্ত এবং কমিটির সার্বিক পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর	মূল্যায়ন টিমের সুপারিশ	সেন্টারের সুপারিশ	কমিটির সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
১		স্বীকৃতি প্রদানের যোগ্য/যোগ্য নয়/ শর্তসাপেক্ষে সাময়িক স্বীকৃতি প্রাপ্তির যোগ্য/ পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত বা প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন	স্বীকৃতি প্রদানের যোগ্য/যোগ্য নয়/ শর্তসাপেক্ষে সাময়িক স্বীকৃতি প্রাপ্তির যোগ্য (মেয়াদসহ)/ পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত বা প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন	স্বীকৃতি প্রদানের যোগ্য/যোগ্য নয়/ শর্তসাপেক্ষে সাময়িক স্বীকৃতি প্রাপ্তির যোগ্য (মেয়াদসহ)/ পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপাত্ত বা প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক কার্যাবলি গ্রহণপূর্বক পুনরায় আবেদন	[সেন্টারের সুপারিশের সাথে কমিটির ভিন্নমত থাকলে তার উপযুক্ত কারণ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে]
২					

০২। বর্ণিতাবস্থায়, কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

[নাম ও পদবি]
সভাপতি/সদস্য সচিব
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি

মহাপরিচালক
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

অনুলিপি:

১। সদস্য……., জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সভাপতি, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি।

২।……

পরিশিষ্ট-৫

[সাময়িক সনদপ্রাপ্তির শর্তাদি পূরণ সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন]

[অধ্যায়-৬: অনুচ্ছেদ-২ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর সাময়িক সনদপ্রাপ্তির শর্তাদি পূরণ সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ।**

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর সাময়িক সনদ প্রাপ্ত ..... (প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, বিন, সাময়িক সনদ নং).....-এর সার্বিক সাময়িক সনদ প্রাপ্তির শর্তাদি পূরণের বিষয়ে মূল্যায়নপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। বর্ণিতাবস্থায় প্রস্তুতকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরবর্তী কার্যার্থে এইসাথে যুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (টিমলিডার)
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

মহাপরিচালক
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

সাময়িক সনদের শর্তাদি পূরণ সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১।	সাময়িক সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:		
২।	সাময়িক সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর:		
৩।	সাময়িক সনদ প্রদানের শর্ত:	শর্তপূরণ হয়েছে কি?	শর্তপূরণের প্রমাণক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কপি সংযুক্ত)
	ক.		
	খ.		
	....		
	....		
	.....		
৪।	বিশেষ কোনো পর্যবেক্ষণ (যদি থাকে):		
৫।	সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে সুপারিশ (চূড়ান্ত স্বীকৃতি প্রদানের যোগ্য/যোগ্য নয়)		

স্বাক্ষর/স্বাক্ষরসমূহ:

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার/কর্মকর্তাদের নাম:

পদবি:

পরিশিষ্ট- ৬.১

[অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর শ্রেণি উন্নয়ন আবেদন প্রক্রিয়াকরণ চেকলিস্ট]
[অধ্যায়-৭: অনুচ্ছেদ-৪ দ্রষ্টব্য]

১. আবেদনকারীর নাম:

২. আবেদনকারীর ঠিকানা ও যোগাযোগ নম্বর:

৩. ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

৪. স্বীকৃতি সনদ নম্বর ও সনদ প্রাপ্তির তারিখ:

৫. সম্পাদিত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ:

সম্পাদিত নিরীক্ষা	নিরীক্ষায় কোনো অনিয়ম/ শুল্ক ও কর ফাঁকি/ অপরাধ/ ঝুঁকি উদঘাটিত হয়েছে কি? (হলে বিস্তারিত বর্ণনাসহ)	নিরীক্ষায় কোনো অনিয়ম/শুল্ক ও কর ফাঁকি/ অপরাধ/ ঝুঁকি উদঘাটিত হলে সে বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম এবং হালনাগাদ অবস্থা	নিরীক্ষায় সার্বিক মন্তব্য
প্রথম বছর (মেয়াদ)			
দ্বিতীয় বছর (মেয়াদ)			
তৃতীয় বছর (মেয়াদ) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
চতুর্থ বছর (মেয়াদ) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
.....			

৬. **ব্যবসায়িক অংশীজন সংক্রান্ত নিরাপত্তা মূল্যায়ন:**

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	মন্তব্য
১.	ব্যবসায়িক অংশীজনের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সামর্থ এবং কোনো নিরাপত্তা ত্রুটি উদঘাটিত হলে তা দূর করার সক্ষমতা রয়েছে কি?	ক. উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সংক্রান্ত দলিলাদি; খ. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অংশীজনদের নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল;	
২.	অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যবসায়িক অংশীজনদের সাথে ব্যবসায় করার ক্ষেত্রে উক্ত অংশী অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর সনদ-এর কপি নিজ সংগ্রহে রয়েছে কি?	ক. উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সংক্রান্ত দলিলাদি ; খ. অংশী অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর সনদ-এর কপি;	

ক্রম	বিবেচ্য ক্ষেত্রসমূহ	প্রমাণক	মন্তব্য
৩.	নন-অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (Non-AEO) ব্যবসায়িক অংশীজনদের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা থাকবে মর্মে উভয় পক্ষের এইরূপ অঙ্গীকার রয়েছে কি?	ক. উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সংক্রান্ত দলিলাদি; খ. ব্যবসায়িক অংশীজন কর্তৃক পূরণকৃত Self-Assessment Questionnaire (তফশিল-১) আবেদনকারী কর্তৃক দাখিল; গ. ব্যবসায়িক অংশীজন কর্তৃক ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা রাখা হয় মর্মে অংশীজনের লিখিত বিবৃতি; ঘ. বিদেশি কোনো ব্যবসায়িক অংশীজনের ঐ দেশের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর বা সমজাতীয় কোনো অ্যাক্রিডিটেশন থাকলে সেই সনদের কপি;	
৪.	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নির্ধারিত মানদণ্ড বজায় রাখার স্বার্থে আবেদনকারী কর্তৃক ব্যবসায়িক অংশীজনের ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া এবং সুবিধাদি নির্দিষ্ট সময়ান্তে নিয়মিত পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা রয়েছে কি?	ক. উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সংক্রান্ত দলিলাদি; খ. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অংশীজনদের নিরাপত্তা নীতিমালা এবং কার্যপদ্ধতির বিস্তারিত ম্যানুয়াল;	

৭. প্রক্রিয়াকরণ টিমের সার্বিক মন্তব্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রমাণক যুক্ত করতে হবে):

৮. প্রক্রিয়াকরণ টিমের সুপারিশ (শ্রেণি উন্নয়নের যোগ্য/যোগ্য নয়):

প্রক্রিয়াকরণ টিমের কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর | প্রক্রিয়াকরণ টিমের কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর | প্রক্রিয়াকরণ টিমের কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-৬.২

[অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর শ্রেণি উন্নয়ন আবেদনের বিষয়ে সেন্টারের সুপারিশ প্রেরণের নমুনা]

[অধ্যায়-৭: অনুচ্ছেদ-৫ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর শ্রেণি উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে সুপারিশ প্রেরণ।**

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর শ্রেণি উন্নয়নের বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদন/আবেদনসমূহ মূল্যায়ন সম্পাদনপূর্বক নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে:

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর, স্বীকৃতি সনদ নম্বর ও তারিখ	শ্রেণি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকরণ টিমের সুপারিশ	সেন্টারের সুপারিশ	মন্তব্য
১		উন্নীতযোগ্য/ উন্নীতযোগ্য নয়	উন্নীতযোগ্য/ উন্নীতযোগ্য নয়	[শ্রেণি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকরণ টিমের সুপারিশের সাথে সেন্টারের ভিন্নমত থাকলে তার উপযুক্ত কারণ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে]
২				

০২। বর্ণিতাবস্থায়, উপর্যুক্ত সুপারিশ/সুপারিশমালা পরবর্তী সদয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

সদস্য, ...
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
এবং
সভাপতি, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি

পরিশিষ্ট-৬.৩

[শ্রেণি উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন]

[অধ্যায়-৭: অনুচ্ছেদ-৭ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর/কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট/কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট/ সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর শ্রেণি উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রেরণ।**

সূত্র: [সভার নোটিশে উল্লিখিত নথি নম্বর]

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর শ্রেণি উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের আবেদনের বিষয়ে এ দপ্তর কর্তৃক যাচাই সম্পন্ন করে গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত):

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

০২। বর্ণিতাবস্থায়, প্রস্তুতকৃত গোয়েন্দা প্রতিবেদন/প্রতিবেদনসমূহ পরবর্তী কার্যার্থে এইসাথে যুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:

মহাপরিচালক/কমিশনার

সদস্য, ...

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

এবং

সভাপতি, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর শ্রেণি উন্নয়নের জন্য আবেদনের বিষয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন

১. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:

২. প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

৩. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে কোন নিরীক্ষা বা তদন্ত বা অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান আছে কি? (চলমান থাকলে তার বর্ণনা এবং সর্বশেষ অবস্থা উল্লেখ করেতে হবে):

৪. বিগত তিন বছরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের বিষয়ে কোনো গোয়েন্দা প্রতিবেদন বা তথ্য দেওয়া হয়েছে কি? (হলে কপি সংযুক্ত করতে হবে):

৫. প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কাস্টমস আইনের আওতায় কোনো অপরাধ সংঘটনের কোনো গোয়েন্দা তথ্য আছে কি? (থাকলে তার বর্ণনা, যেমন, অপরাধের ধরন, অপরাধের প্রকৃতি):

৬. অন্য কোনো বিশেষ তথ্য (যদি থাকে):

৭. অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর শ্রেণি উন্নয়নের জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কাস্টমস প্রেক্ষাপটে ঝুঁকির বিষয়ে সার্বিক মতামত (উচ্চ/মধ্যম/নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ)

(উচ্চ বা মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হলে কারণ বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে):

মহাপরিচালক/কমিশনার মনোনীত কর্মকর্তার নাম, পদবি ও স্বাক্ষর

মহাপরিচালক/কমিশনারের স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-৬.৪

[শ্রেণি উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান]

[অধ্যায়-৭: অনুচ্ছেদ-৮ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর শ্রেণি উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান।**

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্ব জানানো যাচ্ছে যে, সরকার কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর শ্রেণি উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত আবেদন/আবেদনসমূহ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক সেন্টারের সুপারিশ, গোয়েন্দা তথ্য উপাত্ত এবং কমিটির সার্বিক পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর, স্বীকৃতি সনদ নম্বর ও তারিখ	শ্রেণি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকরণ টিমের সুপারিশ	সেন্টারের সুপারিশ	কমিটির সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
১		শ্রেণি....উন্নীতযোগ্য/ উন্নীতযোগ্য নয়	শ্রেণি....উন্নীতযোগ্য/ উন্নীতযোগ্য নয়	শ্রেণি...উন্নীতযোগ্য/ উন্নীতযোগ্য নয়	[সেন্টারের সুপারিশের সাথে কমিটির ভিন্নমত থাকলে তার উপযুক্ত কারণ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে]
২					

০২। বর্ণিতাবস্থায়, কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

[নাম ও পদবি]

সভাপতি/ সদস্য সচিব

মহাপরিচালক/কমিশনার

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি

অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

অনুলিপি:

১। সদস্য....., জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সভাপতি, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটি।

২। ....

পরিশিষ্ট- ৬.৫

[অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতি সনদ রেজিস্টারের নমুনা]

[অধ্যায়-৭: অনুচ্ছেদ-১২ দ্রষ্টব্য]

ক. শ্রেণি-১ (Tier-1)

বিশেষ পরিচিতি (Unique ID) নম্বর	স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN)	আবেদনের নম্বর ও তারিখ	প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট এর নাম, ফোন নম্বর ও ই-মেইল	শ্রেণি উন্নয়ন হলে নতুন শ্রেণি-সাল-ক্রমিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সনদ স্থগিত বা বাতিল হলে তার তারিখ ও বিবরণ	সনদ পুনর্বহাল করা হলে তার বিবরণ	মন্তব্য
শ্রেণি-সাল-ক্রমিক (যেমন, ১-২০২৪-০০০০১)					(যেমন, ২-২০২৪-০০০০১)			

খ. শ্রেণি-২ (Tier-2)

সনদ নম্বর [বিশেষ পরিচিতি (Unique ID) নম্বর]	স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN)	আবেদনের নম্বর ও তারিখ	প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট এর নাম, ফোন নম্বর ও ই-মেইল	শ্রেণি উন্নয়ন/ অবনমন হলে নতুন শ্রেণি-সাল-ক্রমিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সনদ স্থগিত বা বাতিল হলে তার তারিখ ও বিবরণ	সনদ পুনর্বহাল করা হলে তার বিবরণ	মন্তব্য
শ্রেণি-সাল-ক্রমিক (যেমন, ২-২০২৪-০০০০১)					(যেমন, ৩-২০২৪-০০০০১)			

গ. শ্রেণি-৩ (Tier-3)

সনদ নম্বর [বিশেষ পরিচিতি (Unique ID) নম্বর]	স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN)	আবেদনের নম্বর ও তারিখ	প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট এর নাম, ফোন নম্বর ও ই-মেইল	শ্রেণি অবনমন হলে নতুন শ্রেণি-সাল-ক্রমিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সনদ স্থগিত বা বাতিল হলে তার তারিখ ও বিবরণ	সনদ পুনর্বহাল করা হলে তার বিবরণ	মন্তব্য
শ্রেণি-সাল-ক্রমিক (যেমন, ৩-২০২৪-০০০০১)					(যেমন, ২-২০২৪-০০০০১)			

ঘ. লজিস্টিকস অপারেটর ব্যতীত অন্যান্য সাময়িক সনদ

সনদ নম্বর [বিশেষ পরিচিতি (Unique ID) নম্বর]	সাময়িক স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	সাময়িক স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর(BIN)	আবেদনের নম্বর ও তারিখ	প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট এর নাম, ফোন নম্বর ও ই-মেইল	সাময়িক সনদের মেয়াদ	সাময়িক সনদের বর্ধিত মেয়াদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	চূড়ান্ত সনদ নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সনদ স্থগিত বা বাতিল হলে তার তারিখ ও বিবরণ	সনদ পুনর্বহাল করা হলে তার বিবরণ	মন্তব্য
শ্রেণি-সাল-ক্রমিক (যেমন, ৯-২০২৪-০০০০১)							(যেমন, ১-২০২৪-০০০০১)			

ঙ. লজিস্টিকস অপারেটর (AEO-LO)

সনদ নম্বর [বিশেষ পরিচিতি (Unique ID) নম্বর]	স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN)	লাইসেন্স নম্বর, AIN, ESPIN	আবেদনের নম্বর ও তারিখ	প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট এর নাম, ফোন নম্বর ও ই-মেইল	সনদ স্থগিত বা বাতিল হলে তার তারিখ ও বিবরণ	সনদ পুনর্বহাল করা হলে তার বিবরণ	মন্তব্য
শ্রেণি-সাল-ক্রমিক (যেমন, ৫-২০২৪-০০০০১)								

চ. লজিস্টিকস অপারেটর (AEO-LO) সাময়িক সনদ

সনদ নম্বর [বিশেষ পরিচিতি (Unique ID) নম্বর]	স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN)	লাইসেন্স নম্বর, AIN, ESPIN	আবেদনের নম্বর ও তারিখ	প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট এর নাম, ফোন নম্বর ও ই-মেইল	সাময়িক সনদের মেয়াদ	সাময়িক সনদের বর্ধিত মেয়াদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	চূড়ান্ত সনদ নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সনদ স্থগিত বা বাতিল হলে তার তারিখ ও বিবরণ	সনদ পুনর্বহাল করা হলে তার বিবরণ	মন্তব্য
শ্রেণি-সাল-ক্রমিক (যেমন, ৮-২০২৪-০০০০১)								(যেমন, ৫-২০২৪-০০০০১)			

পরিশিষ্ট-৬.৬
[অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতির বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ]
[অধ্যায়-৭: অনুচ্ছেদ-১৫ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর স্বীকৃতির বাস্তবায়নে পদক্ষেপ **গ্রহণ।**

সূত্র: [স্বীকৃতি সনদ নং ও তারিখ]

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহকে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান/ শ্রেণি উন্নীতকরণ/ শ্রেণি অবনমন/সনদ স্থগিতকরণ/সনদ বাতিল করা হয়েছে:

ক. প্রতিষ্ঠানের নাম:

খ. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:

গ. প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (BIN):

ঘ. লাইসেন্স নম্বর, AIN, ESPIN, প্রভৃতি (লজিস্টিকস অপারেটর এর ক্ষেত্রে)

ঙ. স্বীকৃতি সনদ নম্বর ও তারিখ:

চ. স্বীকৃতির শ্রেণি (tier-1/ tier-2/tier-3/লজিস্টিকস অপারেটর:

চ. সাময়িক স্বীকৃতি সনদ নম্বর, তারিখ, শ্রেণি, মেয়াদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

ছ. অন্য কোনো তথ্য:

০২। বর্ণিতাবস্থায়, উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম/নিজ অধিক্ষেত্রে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য সুবিধা প্রদান/সুবিধা বাতিল করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক এ দপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম/ঢাকা/বেনাপোল/মোংলা/আইসিডি (কমলাপুর)/ পানগাঁও।

২। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট (সকল)।

৩। মহাপরিচালক/কমিশনার, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর/ সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল/ কাস্টমস মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট/ কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট/ শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর/কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি/নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর/ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট (সকল)/আপিল কমিশনারেট (সকল)।

৪। সিস্টেমস ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৫। দ্বিতীয় সচিব, কাস্টমস অটোমেশন শাখা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৬। দ্বিতীয় সচিব, কাস্টমস আধুনিকায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা শাখা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৭। অন্য কোনো উপযুক্ত প্রাপক

নথি নং:---------- তারিখ:----------

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে) :

১। সদস্য, (অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

২। সদস্য, কাস্টমস ও মূসক অনুবিভাগ (সকল), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৩। পিএস টু চেয়ারম্যান (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৪। অন্য কোন উপযুক্ত প্রাপক।

পরিশিষ্ট-৬.৭

[স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ অবহিতকরণ]

[অধ্যায়-৭: অনুচ্ছেদ-১৬ দ্রষ্টব্য]

দপ্তরের নাম/টেমপ্লেট

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ অবহিতকরণ।**

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত [প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর, লাইসেন্স নম্বর, AIN, ESPIN, প্রভৃতি (লজিস্টিকস অপারেটর এর ক্ষেত্রে)] এর স্বীকৃতি সনদ বাস্তবায়নকল্পে এ দপ্তর কর্তৃক নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

(ক) ..... (যেমন, কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রয়োজনীয় সংযোজন/ বিয়োজন)

(খ) ..... (যেমন, AEO বিশেষ টিমকে অবহিতকরণ)

(গ) .....

০২। বর্ণিতাবস্থায়, উপর্যুক্ত গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আপনার অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

[কর্মকর্তার নাম]
[পদবি]

মহাপরিচালক/কমিশনার
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

অনুলিপি:

পরিশিষ্ট-৭.১

[অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকির বিষয় অবহিতকরণ]

[অধ্যায়-৯: অনুচ্ছেদ-১০ ও ১৩ দ্রষ্টব্য]

দপ্তরের নাম/টেমপ্লেট

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকির বিষয় অবহিতকরণ।**

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত [প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর, লাইসেন্স নম্বর, AIN, ESPIN, প্রভৃতি (লজিস্টিকস অপারেটর এর ক্ষেত্রে)] এর নিম্নবর্ণিত পণ্যচালানে অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকি বা চোরাচালান উদঘাটিত হয়েছে:

(ক) বিল অব এন্ট্রি নং ও তারিখ:

(খ) অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (ফাঁকির পরিমাণ ও ধরনসহ):

(গ) অন্য কোনো বিশেষ তথ্য (যদি থাকে)

০২। বর্ণিতাবস্থায়, উদঘাটিত উক্ত অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকির বিষয়ে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম/অটোমেটেড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন আনার জন্য অনুরোধ করা হলো।

[কর্মকর্তার নাম]
[পদবি]

১. মহাপরিচালক/কমিশনার
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার
২. কমিশনার
কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট
৩. দ্বিতীয় সচিব, কাস্টমস অটোমেশন শাখা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

অনুলিপি:

পরিশিষ্ট-৭.২

[প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানি পণ্য কায়িক পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদান]

[অধ্যায়-৯: অনুচ্ছেদ-১৬ দ্রষ্টব্য]

দপ্তরের নাম/টেমপ্লেট

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানি পণ্য কায়িক পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদান।**

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত [প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর] এর নিম্নবর্ণিত পণ্যচালানের জন্য প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুচ্ছেদ ২ এ উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানি পণ্য কায়িক পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদান করা হলো:

পণ্যচালানের তথ্য:

(ক) বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক রিসিট/ রেলওয়ে রিসিট নং (আমদানির ক্ষেত্রে):

(খ) কন্টেইনার/ট্রাক/রেল ওয়াগন/ জাহাজ সংখ্যা (আমদানির ক্ষেত্রে):

(গ) পণ্য চালানের এলসি নং/সেলস কন্ট্রাক্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(ঘ) রপ্তানির ক্ষেত্রে ইএক্সপি/ইনভয়েস/প্রো-ফরমা ইনভয়েস নং:

(ঙ) অন্য কোন বিশেষ তথ্য (যদি থাকে):

০২। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানি পণ্য কায়িক পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদানের শর্তাবলি নিম্নরূপ:

শর্তসমূহ:

(ক) প্রতিষ্ঠানকে উক্ত চালানের জন্য পণ্য ঘোষণা (বিল অব এন্ট্রি/বিল অব এক্সপোর্ট) দাখিল করতে হবে।

(খ) উক্ত পণ্য ঘোষণা অনুসারে প্রযোজ্য শুল্ক ও কর (যদি থাকে) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

(গ) অতিরিক্ত কোন শুল্ক ও কর প্রযোজ্য হলে তা পরিশোধের জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে।

(ঘ) কায়িক পরীক্ষাকালে পরীক্ষণ কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় দলিলাদি সরবরাহ এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

(ঙ) কায়িক পরীক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ হতে মনোনীত কর্মকর্তার যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং মার্চেন্ডাইজ ওভারটাইম (MOT) ব্যয় বহন করতে হবে।

(চ) সাময়িক শুল্কায়নের মাধ্যমে পণ্যচালান খালাস গ্রহণপূর্বক পরবর্তীতে চূড়ান্ত শুল্কায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দলিলাদি উপস্থাপন করতে হবে।

(ছ) অতিরিক্ত কোন শুল্ক ও কর প্রযোজ্য হলে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

(জ) কোনো অনিয়ম বা শুল্ক ও কর ফাঁকি উদঘাটিত হলে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে।

(ঝ) অন্য কোন শর্ত।

০৩। বর্ণিতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণিত শর্তাবলি পরিপালনপূর্বক অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত পণ্যচালান আপনার নিজস্ব অজ্ঞানে কায়িক পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদান করা হলো।

[কর্মকর্তার নাম]
[পদবি]

প্রতিষ্ঠানের নাম
ঠিকানা

অনুলিপি:

১। কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ....

পরিশিষ্ট-৭.৩
[কায়িক পরীক্ষা সম্পাদনের অনুরোধ]
[অধ্যায়-৯: অনুচ্ছেদ-২০ দ্রষ্টব্য]
দপ্তরের নাম/টেমপ্লেট

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিতব্য পণ্য কায়িক পরীক্ষা সম্পাদন।**

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত [প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর] এর নিম্নবর্ণিত পণ্যচালানের জন্য প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিতব্য পণ্য কায়িক পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে:

পণ্যচালানের তথ্য:

(ক) বিল অব এন্ট্রি নং ও তারিখ (আমদানির ক্ষেত্রে):

(খ) কন্টেইনার/ট্রাক/রেল ওয়াগন/ জাহাজ সংখ্যা (আমদানির ক্ষেত্রে):

(গ) পণ্য ঘোষণা ও এর সাথে দাখিলকৃত দলিলাদি: কপি

(গ) পণ্য চালানের এলসি নং/ সেলস কন্ট্রাক্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(ঘ) রপ্তানির ক্ষেত্রে বিল অব এক্সপোর্ট নং ও তারিখ

(ঙ) ইএক্সপি/ইনভয়েস/প্রো-ফরমা ইনভয়েস নং:

(চ) অন্য কোন বিশেষ তথ্য (যদি থাকে):

০৩। বর্ণিতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানের ঘোষণার আলোকে আলোচ্য পণ্যচালানটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনে কায়িক পরীক্ষা করে সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি:

[কর্মকর্তার নাম]
[পদবি]

বিভাগীয় কর্মকর্তা
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ.....

অনুলিপি:

১। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট....

২। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা.....

পরিশিষ্ট-৭.৪

[কায়িক পরীক্ষা সম্পাদনের জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন]

[অধ্যায়-৯: অনুচ্ছেদ-২১ দ্রষ্টব্য]

দপ্তরের নাম/টেমপ্লেট

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: **অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর-এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিতব্য পণ্য কায়িক পরীক্ষা সম্পাদনের জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন।**

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর এর স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত [প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর] এর নিম্নবর্ণিত পণ্যচালানের জন্য প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনে আমদানি পণ্য বা রপ্তানিতব্য পণ্য কায়িক পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে:

পণ্যচালানের তথ্য:

(ক) বিল অব এন্ট্রি নং ও তারিখ (আমদানির ক্ষেত্রে):

(খ) কন্টেইনার/ট্রাক/রেল ওয়াগন/ জাহাজ সংখ্যা (আমদানির ক্ষেত্রে):

(গ) পণ্য ঘোষণা ও এর সাথে দাখিলকৃত দলিলাদি: কপি

(গ) পণ্য চালানের এলসি নং/ সেলস কন্ট্রাক্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(ঘ) রপ্তানির ক্ষেত্রে বিল অব এক্সপোর্ট নং ও তারিখ

(ঙ) ইএক্সপি/ইনভয়েস/প্রো-ফরমা ইনভয়েস নং:

(চ) অন্য কোনো বিশেষ তথ্য (যদি থাকে):

০২। বর্ণিতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানের ঘোষণার আলোকে আলোচ্য পণ্যচালানটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অঙ্গনে কায়িক পরীক্ষা করে অবিলম্বে সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি:

বিভাগীয় কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের র নাম, পদবি

পরিশিষ্ট-৭.৫

[কায়িক পরীক্ষা প্রতিবেদনের নমুনা]

[অধ্যায়-৯: অনুচ্ছেদ-২২ দ্রষ্টব্য]

কায়িক পরীক্ষা প্রতিবেদনের নমুনা

১। কায়িক পরীক্ষার মৌলিক তথ্য:

পণ্যচালানের মৌলিক তথ্য নিম্নরূপ:

(ক)	বি/ই নম্বর/বিল অব এক্সপোর্ট নং ও তারিখ	:	C-……., Date: …….
(খ)	জাহাজের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
(গ)	রোটেশন নম্বর ও বি/এল/এয়ারওয়ে বিল/ ট্রাক রিসিট/রেলওয়ে রিসিট নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	Rotation no: , AWB/BL/Truck Receipt/ Railway receipt: ……
(ঘ)	শিপিং এজেন্ট/ট্রান্সপোর্ট অপারেটর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	Name: AIN:……..
(ঙ)	আমদানিকারক	:	Name: Address: BIN:
(চ)	সিএন্ডএফ এজেন্ট	:	Name: AIN:
(ছ)	এলসি/কন্ট্রাক্ট/ইএক্সপি নম্বর ও ব্যাংকের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
(জ)	ইনভয়েস নম্বর ও তারিখ	:	
(ঝ)	ইউপি/ইউডি নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
(ঝ)	পণ্যের ঘোষিত বিবরণ	:	
(ঞ)	পণ্যের ঘোষিত পরিমাণ	:	
(ট)	পণ্যের ঘোষিত মূল্য	:	
(ঠ)	ঘোষণা অনুযায়ী শুল্ক করের পরিমাণ	:	
(ড)	কান্ট্রি অব অরিজিন	:	
(ঢ)	কায়িক পরীক্ষার তারিখ	:	

২। ..... কাস্টমস স্টেশন/কাস্টমস হাউস এর মাধ্যমে আনীত/রপ্তানিতব্য উল্লিখিত পণ্যচালানটি কায়িক পরীক্ষায় প্রাপ্ত পণ্যসহ সার্বিক পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

SL	Declaration		Physically Found		Comments
	Description	Qty ( )	Description	Qty ( )	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Name: HS Code:				

৪। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কায়িক পরীক্ষায় প্রাপ্ত পণ্য এবং আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত পণ্যচালান সামঞ্জস্যপূর্ণ/সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। [অতিরিক্ত কোন মন্তব্য থাকলে যুক্ত করুন]

মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর

নাম:

পদবি:

সিল:

বিভাগীয় কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম:

পদবি:

সিল:

পরিশিষ্ট- ৮

[অডিট প্রতিবেদন) System Based Audit)]

[অধ্যায়-১০: অনুচ্ছেদ-৩ ও ৮ দ্রষ্টব্য]

১. প্রতিষ্ঠানের বিবরণ		
(ক) স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (হেড অফিসের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরসহ)		
(খ) Authorized Economic Operator স্বীকৃতি সনদ নম্বর ও তারিখ		
(গ) স্বীকৃতি সনদের শ্রেণি (শ্রেণি-১/শ্রেণি-২/শ্রেণি-৩/ AEO-LO)		
(ঘ) ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ		
(ঙ) স্থানীয় মূসক কার্যালয়/বিভাগ		
(চ) ব্যবসায়ের ধরন (প্রাইভেট লি:/পাবলিক লি:/প্রোপ্রাইটরশিপ/অন্যান্য)		
(ছ) IRC হালনাগাদ কি না		
(জ) IRC এর ধরণ (শিল্প প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্যিক আমদানিকারক/অন্যান্য)		
(ঝ) VAT Compliant কি না		
(ঞ) বন্ড লাইসেন্সধারী (IM-7) প্রতিষ্ঠান কি না		
(ট) অডিটাধীন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন আছে কি না		
(ঠ) প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত নিজস্ব Software (যেমন: ERP/SAP ইত্যাদি) আছে কি না		
(ড) অন্যান্য:		
২. বন্ডেড প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
(ক) বন্ড লাইসেন্স হালনাগাদ কি না		
(খ) আমদানিকৃত পণ্যের HS Code বন্ড লাইসেন্স এর অন্তর্ভুক্ত কি না		
(গ) আমদানিকৃত পণ্যের বর্ণনা বন্ড লাইসেন্স এর অন্তর্ভুক্ত কি না		
(ঘ) এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটির সাথে আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না		
(ঙ) বন্ড লাইসেন্স/UP/UD অনুযায়ী প্রাপ্যতা যথাযথ কি না		
(চ) আমদানি সংক্রান্ত দলিলের সাথে ইউডিতে পণ্যের বর্ণনা এবং এইচএস কোড মিল রয়েছে কি না		

(ছ) ইউডির প্রাপ্যতা বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ এর ওয়েবসাইট হতে অনলাইনে যাচাই করা হয়েছে কি না		
(জ) মূল ইউডির সাথে সংশোধিত ইউডির যা পরিবর্তন হয়েছে তা যাচাই করা হয়েছে কিনা		
(ঝ) ইউডি সংশোধন করে প্রাপ্যতা এনে পণ্য খালাস করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে কি না		
(ঞ) এফওসির ভিত্তিতে কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত কাঁচামাল দ্বারা তৈরি পণ্য রপ্তানির পর বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে কিনা		
(ট) অন্যান্য:		
৩. Surveillance/ Lock সংক্রান্ত তথ্য		
(ক) BIN Surveillance এ আছে কি না, থাকলে কোন দপ্তর কর্তৃক এবং কি কারণে Surveillance এ আছে?		
(খ) ইতিপূর্বে BIN Surveillance এ ছিলো কি না, থাকলে কতবার ছিলো এবং কি কারণে ছিল তার বর্ণনা		
(গ) BIN Lock আছে কি না বা পূর্বে ছিল কি না এবং BIN Lock এর কারণ		
(ঘ) BIN এর বিপরীতে Fine Penalty এর পরিমাণ		
(ঙ) অন্যান্য:		
৪. পণ্য/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) উৎপাদিত পণ্য/সেবার নাম ও বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা পাতা যুক্ত করা যেতে পারে)		
(খ) পণ্য/সেবার একক		
(গ) একক পণ্যের ন্যায্য বাজার মূল্য (যদি নির্ধারিত থাকে)		
(ঘ) খালাস হয়নি এরকম পণ্য নিলামে লটভুক্ত হয়েছে কি না		
(ঙ) খালাস হয়নি এরকম পণ্য নিলামে বিক্রয় হয়েছে কি না		
(চ) ৩০ কার্যদিবস অতিবাহিত হলেও পণ্য খালাস গ্রহণ করা হয় নি এরূপ বিল অব এন্ট্রির সংখ্যা *		
(ছ) আমদানিকৃত পণ্যসমূহ আমদানিকারকের ব্যাবসার ধরণের সাথে সামঞ্জস্য কি না		

(জ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোন শ্রেণির পণ্য আমদানি/রপ্তানি করে (যেমন, খাদ্য/ রাসায়নিক/টেক্সটাইল/যন্ত্র/ ইত্যাদি বা যন্ত্রাংশ/ আনএসেম্বলড/ আনফিনিশড/ ফিনিশড পণ্য) তার বর্ণনা		
(ঝ) একই পণ্য বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয় কি না		
(ঞ) অন্যান্য		
৫. আমদানি দলিলাদি/বিল অব এন্ট্রি যাচাই সংক্রান্ত তথ্য (অডিট মেয়াদকালীন সময়ে)		
(ক) মোট বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(খ) স্বাভাবিকভাবে শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(গ) সাময়িক শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(ঘ) চূড়ান্ত শুল্কায়িত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(ঙ) চূড়ান্ত শুল্কায়ন হয়নি এরূপ বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(চ) রেয়াতী সুবিধা গ্রহণকৃত বিল অব এন্ট্রি এর সংখ্যা		
(ছ) অন্যান্য		
৬. HS Code সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শূন্য ডিউটি হার বিশিষ্ট পণ্য/HS কোড ব্যবহার করেন কি না		
(খ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য চুক্তির অধীনে প্রিফারেনশিয়াল রেট অব ডিউটি বা ডিউটি ফ্রি পণ্য/HS কোড ব্যবহার করেন কি না;		
(গ) বিল অব এন্ট্রি তে ঘোষিত এইচ.এস কোডসমূহ, আমদানি দলিলাদিতে ঘোষিত এইচ.এস কোডসমূহ, এলসি তে উল্লিখিত এইচ.এস কোডসমূহ যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) BCT ও WCO Explanatory Notes অনুযায়ী ঘোষিত/শুল্কায়িত HS Code সঠিক কি না;		
(ঙ) এইচ.এস কোড বিষয়ে NBR এর এডভান্স রুলিং সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কি না;		
(চ) প্রতিষ্ঠানের আমদানি তথ্যের মধ্যে যে পণ্যটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আমদানি করেছে কিংবা উচ্চ মূল্যের ঘোষণায় যে সব পণ্য আমদানি করেছে তা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ছ) প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গন পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত পণ্যের তালিকা নেয়া হয়েছে কি না (তালিকাটা হবে কাস্টমস শ্রেনীবিন্যাস অনুযায়ী);		

(জ) পণ্যের শ্রেনীবিন্যাস বিষয়ক পূর্ববর্তী কোনো রাসায়নিক প্রতিবেদন/ অ্যাসেসমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত থাকলে অডিট করার সময় তা আমলে নেয়া হয়েছে কি না;		
(ঝ) আমদানিকারকের ব্যবসার ধরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন এইচ.এস.কোড এর পণ্যগুলো আমদানি করা হয়েছে কি না;		
(ঞ) পণ্যের শ্রেনীবিন্যাস করণের ক্ষেত্রে আমদানি দলিলাদিতে পণ্যের বর্ণনা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ট) পণ্যের এইচ.এস.কোড যাচাইকালে যদি উচ্চ শুল্কহারের সমজাতীয় পণ্য থাকে, সেক্ষেত্রে আমদানিকারক নিম্ন বা শুণ্য শুল্কহারের এইচ.এস.কোড ব্যবহার করেছে কিনা; নিষিদ্ধ পণ্যের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি না;		
(ঠ) যে সকল পণ্যের শ্রেনীবিন্যাসকরণের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এমন পণ্যের বর্ণনার সাথে এইচ.এস.কোডের মিল রয়েছে কি না;		
(ড) পণ্যের শ্রেনীবিন্যাস নির্ধারণের ক্ষেত্রে পণ্যের নমুনা, পণ্যের ছবি বা বৈজ্ঞানিক বর্ণনা বা রাসায়নিক নাম যাচাই করা হয়েছে কি না;		
৭. মূল্য সম্পর্কিত তথ্য		
১. পণ্যের বিপরীতে প্রদেয় মূল্য বা প্রদত্ত মূল্য সঠিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে কি না;		
২. বি/ইতে ঘোষিত মূল্যের সাথে উৎস দলিলাদিতে (এলসি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, রেমিট্যান্স এপ্লিকেশন-এ উল্লিখিত মূল্যের মিল আছে কিনা;		
৩. চালানের বিপরীতে পণ্য ছাড়ের শর্তাবলি প্রতিপালিত হয়েছে কি না;		
৪. কীভাবে পণ্যের মূল্য পরিশোধিত হয়েছে-পণ্য ছাড়ের সময় মূল্য পরিশোধ, অগ্রিম পরিশোধ অথবা কিস্তিতে পরিশোধ;		
৫. একই প্রকৃতির কয়েকটি পণ্য চালান যখন একটি ইনভয়েসের বিপরীতে আমদানি হয় তাদের ইউনিট প্রাইস এবং শুল্কহার একই কি না;		
৬. পণ্যের মূল্য তালিকা গ্রহণযোগ্য কি না;		
৭. বি/ই তে ঘোষিত মুদ্রার সাথের সংশ্লিষ্ট দলিলাদিতে উল্লেখিত মুদ্রার মিল আছে কি না;		
৮. বি/ই তে ঘোষিত ফ্রেইট চার্জ এবং ফ্রেইট দলিলাদির সাথে ইনভয়েস, বি/এল ও এয়ারওয়ে বিল, ট্রাক রিসিট, রেলওয়ে রিসিট যথার্থ আছে কি না;		

৯. পণ্য আমদানির বিপরীতে কোন বীমা নীতি আছে কি না;		
১০. Exchange Rate যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কি না;		
১১. বি/ই তে ঘোষিত কাস্টম ভ্যালুর সাথে কোম্পানির অ্যাকাউন্ট বইয়ে এন্ট্রিকৃত ভ্যালু, ERP/SAP/অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত সফটওয়্যার হতে Procurement Module এর সাথে মিল রয়েছে কি না;		
১২. আমদানিকৃত পণ্যের সকল তথ্য সঠিকভাবে কোম্পানির অ্যাকাউন্টগুলোতে এন্ট্রি করা হয়েছে কি না;		
১৩. প্রো-ফরমা ইনভয়েসের ঘোষিত মূল্যের সাথে কমার্শিয়াল ইনভয়েসে ঘোষিত মূল্যের মিল আছে কি না		
১৪. কাস্টম ডাটাবেস ভ্যালুর সাথে পণ্যের ঘোষিত মূল্যের মিল রয়েছে কি না;		
১৫. বিভিন্ন বি/ই কে পারস্পরিকভাবে তুলনা করার মাধ্যমে একই পণ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূল্য ঘোষণা করা হয়েছে কি না;		
১৬. পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সরবরাহকারী সবসময় একই নাম্বারের চালান ব্যবহার করেছে কি না;		
১৭. কোম্পানির লেনদেনের তথ্য অ্যাকাউন্টের সাথে মিল রয়েছে কি না;		
১৮. পণ্যের ঘোষিত মূল্যের সাথে পণ্যের বর্ণনা এবং পরিষেবা (পরিবহন, রয়্যালটি ও অন্যান্য) মিল আছে কিনা;		
১৯. আমদানিকৃত পণ্য চালানের বিপরীতে ওভার ইনভয়েসিং বা আন্ডার ইনভয়েসিং হয়েছে কি না;		
২০. কোন প্রতিষ্ঠানকে রয়্যালিটি প্রদানের পূর্ব-শর্তগুলো (কোম্পানির অ্যাকাউন্ট চেক করা, বিদেশে কোম্পানির লেনদেন) যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি না;		
২১. আমদানিকৃত পণ্যের সাথে বিনামূল্যে বা কম খরচে তৈরি কোন সেবা/পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিনা;		
২২. আমাদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে চালান এবং পণ্য সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলো মিল রয়েছে কি না;		
২৩. পণ্য বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কোন পক্ষকে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে কি না (সম্ভব হলে, স্টক পরীক্ষা সহ বাক্স, প্যাকিং, মোড়ক এবং পণ্যগুলোতে ঘোষিত উৎস এবং বারকোডগুলো যাচাই করতে হবে);		
২৪. ঘোষিত মূল্য ক্রয় আদেশ, বিক্রয় চুক্তি, ইনভয়েস ইত্যাদি দ্বারা সমর্থিত কি না (ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং মূল্য পরিশোধের রিসিপ্ট পরীক্ষা করা যেতে পারে);		

২৫. আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ও তার কোন সরবরাহকারীর মধ্যে কোন সম্পর্ক রয়েছে কি না		
২৬. CIF ভ্যালু সিস্টেম ব্যবহৃত হলে, পণ্য পরিবহন এবং বীমা খরচ সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না;		
২৭. ইনভয়েস এবং পণ্য পরিবহন চুক্তির ক্ষেত্রে) INCOTERMS) ডেলিভারি শর্তাবলি ঘোষিত পরিবহন চার্জের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না;		
২৮. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পণ্য পরিবহনের খরচ পূর্বেই পরিশোধ করেন কি না;		
২৯. FOB ভ্যালু সিস্টেম ব্যবহৃত হলে প্রযোজ্য সকল চার্জ/ফি সংযোজনপূর্বক শুল্ক করাদি পরিশোধ করা হয়েছে কি না;		
৩০. কমিশন সঠিকভাবে ঘোষিত এবং হিসাব করা হয়েছে কি না;		
৩১. কাস্টমসের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক ঘোষণা ফরম পূরণ করা হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে এটি আমদানিকারকের দলিলাদি দ্বারা সমর্থিত কি না;		
৩২. তৃতীয় কোন পক্ষের কাছে পণ্যের বিক্রয়মূল্যের তুলনায় কাস্টমসে ঘোষিত মূল্য অনেক কম কি না (এটি চূড়ান্ত নির্ণায়ক না হলেও পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক লভ্যাংশ আমদানি মূল্যের প্রদর্শনে আন্ডার ঘোষণা বা ঘাটতি নির্দেশ করে);		
৩৩. শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা অনুসরণপূর্বক শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারিত হয়েছে কি না;		
৩৪. পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক বেশি হলে তা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
৩৫. আমদানিকৃত পণ্য একই সময়ের/প্রায় একই সময়ের Identical/Similar Good এর মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না;		
৩৬. ট্যারিফ মূল্যে কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না;		
৩৭. ট্যারিফ ভ্যালু অপেক্ষা ইনভয়েস মূল্য বেশি ছিল কি না, বেশি হলে ইনভয়েস মূল্যে শুল্কায়ন হয়েছে কি না;		
৩৮. মিনিমাম ভ্যালু নির্ধারিত কোন পণ্য আমদানি হয়েছে কি না, মিনিমাম ভ্যালু অপেক্ষা কম মূল্যে কোন পণ্য শুল্কায়ন হয়েছে কি না;		
৮. **External Source থেকে প্রাপ্ত** ডেটা এবং তথ্য		
(ক) WCO Customs Enforcement Network (CEN) এবং Regional Intelligence Liaison Offices (RILOs) ও অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক কাস্টমস-টু-কাস্টমস তথ্য বিনিময়ের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে কি না;		
(খ) WTO দ্বারা ট্যারিফ বিশ্লেষণ করে পণ্যের কান্ট্রি অব অরিজিন এবং পণ্যের আমদানি মূল্য জানা হয়েছে কি না;		

(গ) Commodity Market এর ডেটা থেকে তেল, গ্যাস, কৃষি পণ্য, chemical, metal, সার এবং অন্যান্য কাঁচামালের বিবরণ যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) London Metal Exchange (LME) হতে মেটালের মূল্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঙ) PLATTS হতে Energy, Petro Chemical, Metal এবং কৃষি মূল্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(চ) ICIS (Independent Commodity Intelligence Services) হতে International Petro Chemical Energy, data এবং সার বাজারের মূল্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ছ) আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) হতে প্রাথমিক পণ্যের মূল্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(জ) Lloyd এর তালিকা হতে Intelligence, কন্টেইনারের ট্রান্সশিপমেন্টসহ লোডিং থেকে ডিসচার্জ পর্যন্ত তথ্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঝ) UN International Trade Statistics Database হতে পণ্যের উৎপত্তি এবং মূল্য তথ্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঞ) ডেটা শেয়ারিং প্লাটফর্ম, ডেটা অ্যানালিটিক্স, সেবা প্রদানকারী উৎস এবং উন্মুক্ত ইন্টারনেট সেবা হতে পণ্যের বিস্তারিত যাচাই করা হয়েছে কি না;		
৯. এস.আর.ও/বিশেষ আদেশের মাধ্যমে গৃহীত রেয়াতী সুবিধা (CPC) সংক্রান্ত তথ্য		
(ক) অডিট মেয়াদে গৃহীত রেয়াতী সুবিধার পরিমাণ		
(খ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ কোন এস.আর.ও/আদেশ রয়েছে কি না		
(গ) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে NBR কর্তৃক বিশেষ কোন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে কি না		
(ঘ) রেয়াতী সুবিধায় আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হয়েছে কি না		
(ঙ) গৃহীত রেয়াতী সুবিধা/সিপিসি সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও/আদেশ এর শর্তসমূহ প্রতিপালিত হয়েছে কি না		
(চ) গৃহীত সিপিসি সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও/আদেশ এর তালিকা		
(ছ) রেয়াতী সুবিধায় আমদানিকৃত উপকরণ আমদানিকারকের উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণার (মূসক- ৪.৩) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না		
(জ) অন্যান্য		

১০. ERP (Enterprise Resource Planning)/SAP/অন্যান্য Software সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানকে অডিট করার ক্ষেত্রে উক্ত Software এ সংরক্ষিত ক্রয়, বিক্রয়, মজুদ, সরবরাহ, Trial Balance ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি না		
(খ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Financial Accounting Module হতে General Ledger, Payables, Receivables, Collections, Cash Management ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি না		
(গ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Financial Accounting Module হতে Costing, Cost Management ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি না		
(ঘ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর manufacturing Module হতে Bill of Materials, Work Orders, Capacity, Manufacturing Process, Manufacturing Flow ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি না		
(ঙ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Supply Chain Management Module হতে Purchasing, Inventory, Warehousing (receiving, put away, picking and packing) ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি না		
(চ) ERP/SAP/অন্যান্য নিজস্ব Software এর Order Processing Module হতে Order Entry, Pricing, Inventory, Sales Analysis and Reporting ইত্যাদি যাচাই করা হয়েছে কি না		
(ছ) অন্যান্য:		
১১. আমদানি নীতি/বিধিমালা সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) আমদানি নিষিদ্ধ কোনো পণ্য আমদানি করা হয়েছে কি না		
(খ) আমদানি নীতি আদেশ এর শর্তযুক্ত পণ্য আমদানি হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার তালিকা * [১]		
(গ) আমদানি নীতি আদেশের শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি না		
(ঘ) পুনঃআমদানি/পুনঃরপ্তানির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শর্ত প্রতিপালিত হয়েছে কি না		
(ঙ) অন্যান্য:		

* (তালিকা সংযুক্ত করতে হবে)

১২. বিশেষজ্ঞ মতামত/রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
(ক) কোনো Expert Opinion/Technical Opinion এর বাধ্যবাধকতা থাকলে তা প্রতিপালিত হয়েছে কি না		
(খ) আমদানিকৃত কোনো পণ্য রাসায়নিক/অন্য কোনো পরীক্ষা করা হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে কি না		
(গ) অন্যান্য:		
১৩. অনিষ্পন্ন/প্রক্রিয়াধীন বিষয়াবলী সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) রিফান্ড আবেদন অনিষ্পন্ন রয়েছে কি না		
(খ) রিফান্ড গৃহীত হয়েছে কি না		
(গ) দাখিলকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি এর সংখ্যা		
(ঘ) অনিষ্পন্ন ব্যাংক গ্যারান্টি এর সংখ্যা		
(ঙ) ব্যাংক গ্যারান্টি অনিষ্পন্নের কারণ		
(চ) Noted but Not Assessed এ ধরনের কোনো বিল অব এন্ট্রি অনিষ্পন্ন রয়েছে কি না		
(ছ) Assesed but Not Paid এ ধরনের কোনো বিল অব এন্ট্রি অনিষ্পন্ন রয়েছে কি না		
(জ) অন্যান্য		
১৪. রপ্তানি-পুনঃরপ্তানি সম্পর্কিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
(ক) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাস্টমসে ঘোষিত রপ্তানি/পুনঃরপ্তানি সম্পন্ন হয়েছে কি না;		
(খ) রপ্তানিকালীন দলিলাদিতে এবং পুনঃরপ্তানিকালীন দলিলাদিতে পণ্যের বর্ণনা, পণ্যের পরিমাণ, কান্ট্রি অব এক্সপোর্ট এবং কোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে পণ্য প্রেরণ করা হচ্ছে সকল কিছু একই কিনা;		
(গ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাস্টমসে ঘোষিত রপ্তানি/পুনঃরপ্তানির বিপরীতে প্রতিষ্ঠানের একাউন্টে লেনদেন বিবরণীর যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) প্রতিষ্ঠানের গুদাম বা অন্যান্য প্রাঙ্গণ থেকে পণ্যের প্রকৃত প্রস্থান যাচাই, ইস্যুকৃত চালান যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঙ) রপ্তানিকালে ঘোষিত পণ্যের মূল্যের সাথে স্থানীয় পণ্যের বাজার মূল্য যাচাই করে দেখতে হবে উচ্চমূল্য বা কম মূল্য ঘোষণায় পণ্য রপ্তানি করা হচ্ছে কিনা;		

(চ) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানই যদি পণ্যসমূহের উৎপাদনকারী হয়, তাহলে রপ্তানিকালীন সময়ে তার পর্যাপ্ত স্টক রয়েছে কিনা;		
(ছ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত পণ্যের পরিবহন রুট সম্পর্কিত তথ্যের সাথে পরিবহন কোম্পানীর রেকর্ড আড়াআড়ি যাচাই করা হয়েছে কি না;		
১৫. সাময়িক আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) সাময়িক আমদানি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক অর্থাৎ আইন ও বিভাগীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি না;		
(খ) সাময়িক আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যের শুল্কের শ্রেনীবিন্যাস যাচাই করা হয়েছে কি না, আমদানিকৃত বা রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য ও পরিমাণ যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(গ) সাময়িক রপ্তানিতে ভিন্ন পণ্য রপ্তানি হতে পারে। এক্ষেত্রে সাময়িক আমদানি ও রপ্তানি পণ্য একই কি না, আইনানুযায়ী অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রপ্তানি হচ্ছে কি না;		
(ঘ) সাময়িক রপ্তানি সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি যাচাই করতে হবে। সাময়িক আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণের সাথে রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিমাণের তুলনা করে রপ্তানির সঠিকতা যাচাই করতে হবে;		
(ঙ) সাময়িক আমদানিকৃত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন একাউন্টসের (যেমন- মেশিনের ঋণ সংক্রান্ত একাউন্টস, ইজারা সংক্রান্ত একাউন্টস ইত্যাদি) তথ্য যাচাই করা হয়েছে কি না;		
১৬. প্রতিষ্ঠানের আমদানি/রপ্তানির পরিমাণ নির্ধারণ-		
(ক) আমদানিকারকের গুদাম পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে পণ্যের মজুদকরণের সাথে তার রেজিষ্ট্রারে লিখিত পরিমাণের মিল রয়েছে কি না;		
(খ) আমদানিকৃত পণ্যের সাথে দেশজ পণ্যের মিশ্রণ রয়েছে কি না;		
(গ) আমদানিকারকের প্রাঙ্গণে পণ্য গ্রহণ/আনলোড এর সময় পণ্যের চালান, পণ্যের আনপ্যাকিং ও মজুদ করার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) আমদানিকারকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথ কি না;		
(ঙ) আমানিকারকের পণ্যের চালানপত্র, কমার্শিয়াল ইনভয়েস, ক্রয়াদেশ ও প্যাকিং লিস্ট যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(চ) পণ্যের ডেবিট নোট ও ক্রেডিট নোটের সঠিকতা যাচাই করা হয়েছে কি না;		

১৭. পণ্যের কান্ট্রি অব অরিজিন যাচাইকরণ-		
(ক) আমদানিকৃত পণ্যের ভৌগোলিক এলাকায় উৎপাদিত কি না;		
(খ) আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে কে কাকে পেমেন্ট করছে তা যাচাই করা হয়েছে কি না		
(গ) আমদানিকৃত পণ্যের কান্ট্রি অব অরিজিন সনদ যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) আমদানিকৃত পণ্যের মোড়কে মুদ্রিত লেখা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(ঙ) আমদানিকৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না;		
১৮. সিএন্ড এফ এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) আমদানি সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট এর তালিকা যাচাই করা হয়েছে কি না;		
(খ) ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য বৈধ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আছে কিনা;		
(গ) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নবায়ন করা হয়েছে কি না;		
(ঘ) সিএন্ডএফ এজেন্টের ধরন (Self C&F কি না);		
(ঙ) এজেন্ট রেজিস্টার্ড পার্সন বা অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত কিনা;		
(চ) কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা;		
(ছ) সঠিক রেকর্ড বজায় রাখা হয়েছে কিনা;		
(জ) অনিষ্পন্ন মামলা আছে কিনা;		
১৯. মামলা সম্পর্কিত তথ্য		
মামলা সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ যাচাই করা হয়েছে কি না		
(ক) কাস্টমস হাউস/স্টেশনে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *		
(খ) কমিশনার (আপীল) এর নিকট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *		
(গ) ট্রাইবুনালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *		
(ঘ) হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *		
(ঙ) আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা *		
(চ) অন্যান্য		

২০. নিরঙ্কুশ বকেয়ার তথ্য		
(ক) নিরঙ্কুশ কোনো বকেয়া রয়েছে কি না		
(খ) নিরঙ্কুশ বকেয়ার পরিমাণ		
(গ) নিরঙ্কুশ বকেয়া আদায়ে গৃহীত কার্যক্রম		
(ঘ) অন্যান্য:		
২১. পূর্ববর্তী অডিট সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) অডিট এর মেয়াদকাল		
(খ) অডিট মেয়াদে আমদানিকৃত পণ্যের নাম, পরিমাণ ও মূল্য		
(গ) প্রাপ্ত HS Code সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা		
(ঘ) প্রাপ্ত মূল্য সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা		
(ঙ) প্রাপ্ত CPC সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা		
(চ) অন্যান্য অনিয়মের বর্ণনা		
(ছ) অডিট এর সুপারিশ ও পরিপালন সংক্রান্ত তথ্য		
(জ) অন্যান্য		
২২. বর্তমান অডিট সম্পর্কিত তথ্য		
(ক) অডিট আদেশ নং ও তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
(খ) অডিট এর মেয়াদকাল		
(গ) অডিট মেয়াদে আমদানিকৃত পণ্যের নাম, পরিমাণ ও মূল্য		
(ঘ) প্রাপ্ত HS Code সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা		
(ঙ) প্রাপ্ত মূল্য সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা		
(চ) প্রাপ্ত CPC সংক্রান্ত অনিয়মের বর্ণনা		
(ছ) অন্যান্য অনিয়মের বর্ণনা		
(জ) অন্যান্য বিশেষ পরীক্ষা/নিবিড় পরীক্ষা বা তদন্তের বর্ণনা ও ফলাফল		
(ঝ) প্রাপ্ত অনিয়ম/শুল্ক ফাঁকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালার ধারা ও বিধির উল্লেখ		
(ঞ) মোট অপরিশোধিত শুল্ক-করাদির পরিমাণ		
(ট) সুপারিশসমূহ		

২৩. স্বীকৃতি সনদ প্রাপ্তির আবশ্যকীয় শর্তাবলি বা মানদণ্ড যাচাই **(**যেমন**,** সাধারণ যোগ্যতা**,** আইনগত যোগ্যতা**,** নিরাপত্তা**,** হিসাব**,** আর্থিক স্বচ্ছলতা)		
(ক) কোন কোন শর্তাবলি যাচাই করা হয়েছে তার বর্ণনা ও যাচাইয়ের ফলাফল:		
(খ) সার্বিক মতামত (Findings)		
(গ) সুপারিশ (নবায়নযোগ্য/নবায়নযোগ্য নয়)		

Note: পণ্য ঘোষণা অর্থাৎ B/E বা অন্যান্য দলিলাদির সংখ্যা অনেক বেশি হলে Risk Management এর আওতায় Randomly যাচাই পূর্বক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

অডিটকারী কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের নাম,
পদবি ও স্বাক্ষর

অডিট অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নাম,
পদবি ও স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-৯

[পূর্বের বিধিমালার আলোকে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শর্ত পরিপালনের বিষয় অবহিতকরণ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

নথি নং:---------- তারিখ:----------

বিষয়: অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ অধীন শ্রেণি-১ এর শর্ত পরিপালন।

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, আপনি অথরাইজড্ ইকনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান) বিধিমালা, ২০১৮ এর আওতায় স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। আপনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ২০ এর অধীন শ্রেণি-১ এর অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর হিসেবে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত (সনদ নং) হয়েছেন। উক্ত বিধিমালার বিধি ৫ এর আলোকে অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর হিসেবে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্তির জন্য কতিপয় শর্তাদি রয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত বিধির আলোকে আপনার প্রতিষ্ঠানের কোনো শর্তাদি পরিপালনের ঘাটতি থাকলে তা বিধি ২০ অনুসারে আগামী ১(এক) বছরের মধ্যে পূর্ণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৫ এ বর্ণিত অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর হিসেবে স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্তির জন্য প্রযোজ্য শর্তাদি (শ্রেণি-১ এর জন্য) আগামী ১ (এক) বছরের মধ্যে পরিপালনপূর্বক এ দপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মহাপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর সেন্টার

স্বীকৃতি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম
স্বীকৃতি সনদ নং
ঠিকানা

অনুলিপি:
১।.....

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল হক
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস আধুনিকায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা)।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

National Single Window (NSW):

At present, import-export of Bangladesh's international trade requires the approval of various government departments simultaneously. In this case, as the automation of most of the offices is not completed, the importers and exporters have to submit the same type of documents manually over and over again. As it costs more time and money to go to various government offices and obtain clearances. Bangladesh ranks 176 out of 190 countries in the Ease of Doing Business ranking. Moreover, Bangladesh approved Tread Facilitation Agreement in 2016 to remove non-tariff barriers and also ratified UNESCAP's Cross-border Paperless Trade. In this situation, the National Single Window was adopted in Bangladesh in order to facilitate traders and business entities by using electronic methods through a single platform to conduct import-export related activities quickly.

Aims and Objectives of NSW:

- It will speed up international business in e-commerce and online channels
- Will bring dynamism in international cargo clearance system
- Businesses costs and time will be lessened
- There will be coordination and transparency in cargo clearance.
- User-friendly electronic processes will keep registered individuals /organizations and government agencies operational and automated
- Will provide assurance to registered individuals/organizations and government agencies in international business related approvals, licenses, certifications and customs procedures
- It will strengthen the relationship between importer-exporter and the government; and in this process make the trade more dynamic.
- Also, applications, certificates, licenses and permits etc. in respect of import, export and transit will be received, sent and processed through online
- Complete electronic system will be adopted in cargo clearance by NSW Solution and ARMS Software system
- All types of fees (duties and taxes) can be paid online
- Interconnectivity will be established through Advance Programming Interface (API) with various government agencies/regulatory authorities.
- Existing systems of all concerned organizations will be automated.

Probable Questions on Customs Portion

Session- 1	1. Define the term 'Customs Port' according to The Customs Act. 2. Explain 'Smuggle' as per Customs Act. Write names of 07 Prohibited items 3. What is Cargo declaration ? What are the basic information in a Cargo declaration ? 4. Define " Agents". Explain the function of a C & F agent.
Session- 2	1. Mention full form of H.S.Code and why it is needed ? 2. Explain classification rule 1, 3, & 5 . 3. Explain classification rule 2, 4, & 6 . 4. What is section, chapter and heading notes ?
Session-3	1. What is GATT valuation agreement ? 2. Describe basic features of section 27 of Customs Act ? 3. What is minimum, tariff and transaction value ? 4. Explain briefly different methods of valuation ?
Session- 4	1. Legal Authority to grant exemption from duty ? Explain with example. 2. What is Capital Machinery and what duty benefit is allowed? 3. Explain Raw material and its its duty benefits. 4. Why duty benefit on raw material is required ? Explain.
Session- 5	1. What is Warehousing ? Explain Diplomatic bond. 2. What is bonding period ? Mention bonding periods for different bond. 3. What are the basic documents required for getting Bond license ? 4. How Entitlement of a bonded industry is determined
Session- 6	1. What is untrue statement as per Customs Act ? 2. What is unauthorized entry in the customs computer System? 3. Explain Commisharíate & Duty Paid bond.? 4. What is UD and UP ? Explain.
Session- 7	1. When provisional assessment of duty is applicable and how it is done ? 2. Explain the procedure of Re-assessment ? 3. Mention 10 (ten) important fields of a Goods declaration Form. 4. How the assessable value for VAT at Import stage is determined ?
Session- 8	1. What is Transit and Transhipment ? 2. Explain the procedure of Transit and Transhipment ? 3. What is refund ? when and how refund is claimed ? 4. What is Duty drawback ? Explain the procedure of Duty drawback.
Session- 9	1. Penalty for goods taken out of any customs station without entry ? 2. Under section 33 what kind of penalty will be applicable ? 3. What is Adjudication ? Explain the process of adjudication. 4. What is Appeal ? When , how and where appeal can be filed ?
Session- 10	1. What are the basic functions of WTO ? 2. What is WCO ? How does it works ? 3. Describe ADR and process of ADR. 4. Explain the term " Facilitator" and its Qualifications ?
Session- 11	1. What is Trade Facilitation and its impact on Trade and Investment ? 2. Define Advance Ruling and process of getting Advance Ruling. 3. Briefly discuss the benefits of an Authorized Economic Operator. 4. How National Single Window will facilitate trade ?

FOR FURTHER COMMUNICATION:

Ashutosh Mondol ACA
Deputy Director
Study Material Department
The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Kawran Bazar, Dhaka-1215
Tel : Off: +8809609612100, Ext-171/125
Mobile : +8801675466962
E-mail : ashutosh@icab.org.bd
Web : www.icab.org.bd

CA BANGLADESH

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF BANGLADESH

CA Bhaban
100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Dhaka 1215, Bangladesh

880 2 9115340, 9612612100
9117521, 9137847 (Off.)

880 2 9125266

ceo@icab.org.bd

facebook.com/ca.bangladesh

icab.org.bd